ANALISTA APROVADO · CÂMARA DOS DEPUTADOS 2026

# Noções de Direito Constitucional e de Regimento Interno

Apostila completa da matéria
17 temas · 3.896 perguntas no app
3 temas que mais caem, em dourado

Analista Legislativo – Registro e Redação (cargo 11) · Cebraspe · itens de Certo ou Errado
Versão de 10/11/2026

# Como usar esta apostila

Cada tema do app tem aqui um capítulo, na mesma ordem em que aparece na tela da matéria. Os temas em **dourado** são os que mais caem nas provas: comece por eles.

Todo capítulo segue o mesmo roteiro:

- **O que cai**: onde a banca põe a atenção naquele tema.
- **Entenda o tema**: a explicação do zero, em linguagem simples.
- **Quadros para memorizar**: prazos, números e comparações lado a lado.
- **Lei seca que cai** (ou **Conceitos e autores que caem**): o texto literal que a banca cobra, com a palavra-chave em negrito.
- **Pegadinhas da banca**: as trocas que transformam um item certo em errado.
- **Itens comentados**: exemplos no formato Certo ou Errado, com o porquê.
- **Resumo para revisar**: o essencial para ler antes de jogar.

As caixas coloridas marcam o que merece cuidado:

> **Atenção:** regra que confunde ou exceção importante.

> **Pegadinha:** ponto em que a banca costuma trocar a palavra.

> **Lei seca:** texto literal da norma vigente.

> **Exemplo:** caso prático, com nomes fictícios.

Leia o capítulo e, em seguida, jogue o tema no app. As leis citadas foram conferidas com o texto oficial vigente.

# Sumário


1 **Congresso Nacional e suas Casas: atribuições, reuniões e comissões** MAIS CAI ..... 4

2 **RICD: disposições preliminares e órgãos da Câmara (arts. 1º a 24)** MAIS CAI ..... 40

3 **Organização político-administrativa: União, estados, municípios, DF e territórios** 81
MAIS CAI

4 Administração pública e servidores na Constituição ..... 113

5 Regime jurídico-constitucional dos parlamentares ..... 131

6 Direitos políticos e partidos políticos ..... 148

7 RICD: sessões da Câmara (arts. 65 a 94) ..... 180

8 Regimento Comum: Título I ..... 210

9 Direitos e deveres individuais e coletivos ..... 225

10 Direitos sociais ..... 281

11 RICD: deputados (arts. 226 a 251) ..... 308

12 Nacionalidade ..... 331

13 Regimento Comum: Título IV, Capítulos II e III (até o art. 103) ..... 348

14 Princípios fundamentais ..... 362

15 Constituição de 1988: conceito, contexto histórico, características e estrutura ..... 388

16 Intervenção federal ..... 414

17 RICD: administração e economia interna (arts. 262 a 273) ..... 426

TEMA 1 DE 17 · MAIS CAI

# Congresso Nacional e suas Casas: atribuições, reuniões e comissões

229 perguntas no app · Poder Legislativo

## O que cai

O edital pede "Poder Legislativo: o Congresso Nacional e suas Casas (atribuições, competências, reuniões e comissões)". Na Constituição, isso é o começo do Capítulo I do Título IV (arts. 44 a 58) e a fiscalização contábil e financeira (arts. 70 a 75). As perguntas se concentram em seis blocos:

- **Composição das Casas**: sistema proporcional (deputados) x majoritário (senadores), 8 a 70 deputados por estado, 4 por território, 3 senadores com 2 suplentes, mandato de 8 anos com renovação por um e dois terços.
- **Reuniões**: legislatura (4 anos) x sessão legislativa (1 ano) x período legislativo (semestre); as datas de 2/2 a 17/7 e de 1º/8 a 22/12; a convocação extraordinária (quem convoca, o que se vota, proibição de pagamento extra); a Mesa (2 anos, sem recondução para o mesmo cargo).
- **Competências**: o que o Congresso faz por lei, com sanção (art. 48), o que faz sozinho por decreto legislativo (art. 49), o que é só da Câmara (art. 51) e só do Senado (art. 52), estas por resolução. A banca adora trocar Câmara por Senado e "dois terços" por "maioria absoluta".
- **Comissões e CPI**: as seis atribuições do art. 58, § 2º; convocar x solicitar depoimento; os três requisitos da CPI; o que a CPI pode (quebrar sigilos) e o que não pode (prender, grampear, entrar em casa, bloquear bens).
- **Fiscalização e TCU**: controle externo do Congresso com auxílio do TCU; o TCU dá parecer nas contas do Presidente (quem julga é o Congresso) e julga as contas dos demais administradores; sustação de ato x de contrato.
- **Relação com o Executivo**: convocação de Ministros, pedidos de informação, impeachment (Câmara autoriza por dois terços, Senado julga), sucessão presidencial, tratados e guerra.

Atenção redobrada a números e quóruns: um terço (CPI), um décimo (recurso contra votação em comissão), maioria absoluta (PGR, Ministros do STF, convocação extraordinária), dois terços (processo contra o Presidente), 30 dias (pedido de informações), 60 dias (contas e parecer do TCU), 90 dias (contratos), 15 dias (ausência do país).

## Entenda o tema

### As funções do Poder Legislativo

O Legislativo tem duas funções **típicas**, isto é, próprias dele: **legislar** (fazer as leis) e **fiscalizar** (controlar o Executivo e o uso do dinheiro público). A fiscalização não é um acessório da função de

legislar. Ela é considerada função primária do Parlamento desde o século XIX e aparece em vários pontos da Constituição: comissões parlamentares de inquérito, convocação de Ministros, julgamento das contas do Presidente, controle externo com o Tribunal de Contas da União.

O Legislativo também exerce funções **atípicas**, que seriam próprias de outro Poder e que a Constituição expressamente lhe atribui:

- função atípica **executiva** (administrar): organizar seus serviços, criar cargos dos seus quadros, prover esses cargos, conceder férias aos seus servidores;
- função atípica **judiciária** (julgar): o Senado julga o Presidente da República nos crimes de responsabilidade.

Por isso está errado dizer que o Legislativo exerce "exclusivamente" funções típicas.

## Bicameralismo federativo

O art. 44 diz que o Poder Legislativo da União é exercido pelo **Congresso Nacional**, que se compõe da **Câmara dos Deputados** e do **Senado Federal**. Duas Casas: é o **bicameralismo**. O nosso é chamado **federativo**, porque cada Casa representa um elemento diferente da Federação:

- a **Câmara** representa o **povo**: por isso o número de deputados de cada estado acompanha a população;
- o **Senado** representa os **Estados e o Distrito Federal**: por isso todos têm o mesmo número de senadores (três), seja qual for a população.

Não há hierarquia entre as Casas. Uma não manda na outra; cada uma tem competências próprias e, no processo legislativo, uma revisa o trabalho da outra.

O bicameralismo existe **só na União**. Estados (Assembleia Legislativa), Distrito Federal (Câmara Legislativa) e Municípios (Câmara Municipal) têm Legislativo **unicameral**, com uma Casa só.

> **Pegadinha:** "O Legislativo brasileiro é bicameral em todas as esferas da Federação." Errado. Só o federal é bicameral.

## Câmara dos Deputados: composição

- **Sistema eleitoral**: **proporcional**. As cadeiras são divididas entre os partidos conforme a votação de cada um; não ganha simplesmente quem tem mais votos.
- **Mandato**: **quatro anos**, que é exatamente a duração da legislatura.
- **Número de deputados**: o número total e a representação de cada estado e do Distrito Federal são fixados por **lei complementar**, **proporcionalmente à população**, com ajustes feitos **no ano anterior às eleições**. Nenhum estado nem o Distrito Federal pode ter **menos de 8 nem mais de 70** deputados. Hoje são 513 deputados, mas o número não é dividido igualmente entre os estados.
- **Territórios**: cada Território Federal elege **quatro** deputados, número fixo, que não depende da população. Hoje não há territórios, mas a regra continua na Constituição.

> **Pegadinha:** a regra dos 8 a 70 vale para estados e Distrito Federal, não para territórios. O item que inclui "território" na faixa de 8 a 70 está errado; e o item que troca os limites por "4 a 80" também.

Para comparar: o número de deputados estaduais é o **triplo** da bancada do estado na Câmara dos Deputados; atingido o número de 36, acrescenta-se um deputado estadual para cada deputado federal acima de 12 (CF, art. 27). O mandato do deputado estadual também é de quatro anos.

## Senado Federal: composição

- **Sistema eleitoral**: **majoritário** (princípio majoritário simples): vence quem tem mais votos, sem exigência de maioria absoluta e sem segundo turno.
- **Número**: **três** senadores por estado e pelo Distrito Federal, total de **81**. Territórios não elegem senadores.
- **Mandato**: **oito anos**. Assim, cada mandato de senador atravessa **duas legislaturas**.
- **Renovação**: de **quatro em quatro anos**, **alternadamente**, por **um terço** e **dois terços**. Numa eleição o estado escolhe um senador; na seguinte, dois.
- **Suplentes**: cada senador é eleito com **dois suplentes**.

> **Dica:** Câmara = povo = proporcional = 4 anos. Senado = estados = majoritário = 8 anos = 3 por estado = 2 suplentes.
>
> **Pegadinha:** a banca troca os sistemas (senador "proporcional", deputado "majoritário"), troca três senadores por dois, um por dois suplentes, e diz que a eleição dos senadores é "simultânea, sem alternância". Tudo errado.

## Como as Casas deliberam (art. 47)

Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões são tomadas **por maioria dos votos**, **presente a maioria absoluta** de seus membros. São duas contas diferentes:

- **quórum de presença** (para poder votar): maioria absoluta dos membros. Na Câmara, 257 dos 513 deputados;
- **quórum de aprovação** (para aprovar): maioria simples, isto é, mais votos a favor do que contra entre os presentes.

> **Exemplo:** estão presentes 300 deputados. Votam 140 a favor, 120 contra e 40 se abstêm. A proposta que exige maioria simples está aprovada, porque havia quórum de presença (300 é mais que 257) e os votos favoráveis superaram os contrários.

Maioria absoluta é mais da metade dos **membros** da Casa (na Câmara, 257; no Senado, 41), estejam ou não presentes. Dois terços dos deputados são **342**; dos senadores, **54**.

## Legislatura, sessão legislativa e período legislativo

São três medidas de tempo que a banca adora confundir:

- **Legislatura**: **quatro anos** (CF, art. 44, parágrafo único). Coincide com o mandato do **deputado federal**, não com o do senador.
- **Sessão legislativa ordinária**: **um ano** de trabalho. O Congresso se reúne, anualmente, na Capital Federal, de **2 de fevereiro a 17 de julho** e de **1º de agosto a 22 de dezembro** (art. 57). Uma legislatura tem, portanto, **quatro sessões legislativas**.
- **Período legislativo**: cada **semestre** de trabalho dentro da sessão legislativa (2/2 a 17/7 e 1º/8 a 22/12). Cada sessão legislativa tem dois períodos; a legislatura tem **oito períodos legislativos**.
- **Recesso**: os intervalos entre os períodos (18 a 31 de julho e 23 de dezembro a 1º de fevereiro). Somados, dão **55 dias** por ano.

Regras complementares:

- Reuniões marcadas para essas datas que caírem em **sábado, domingo ou feriado** passam para o **primeiro dia útil seguinte**.
- A sessão legislativa **não será interrompida** sem a aprovação do **projeto de lei de diretrizes orçamentárias (LDO)**. Ou seja: sem aprovar a LDO, o Congresso não entra no recesso de julho. A LDO é votada na **sessão ordinária**, não em sessão extraordinária.
- **Sessões preparatórias**: no **primeiro ano da legislatura**, cada Casa se reúne em sessões preparatórias **a partir de 1º de fevereiro**, para a **posse** dos seus membros e a **eleição das Mesas**. O Regimento Interno da Câmara marca a sessão preparatória para o dia 1º de fevereiro. Por isso a doutrina costuma dizer que, no primeiro ano da legislatura, o recesso de fim de ano termina um dia antes e soma **54 dias** no total, e não 55. A sessão legislativa ordinária propriamente dita continua começando em 2 de fevereiro.

> **Exemplo:** a legislatura que começou em 1º de fevereiro de 2023 vai até 31 de janeiro de 2027. Nela há quatro sessões legislativas (2023, 2024, 2025 e 2026) e oito períodos legislativos. Um senador eleito em 2022 cumpre mandato nesta legislatura e na seguinte.

## Sessões conjuntas

Em regra, Câmara e Senado deliberam separadamente. A Constituição manda que se reúnam em **sessão conjunta**, entre outros casos, para (art. 57, § 3º):

1. **inaugurar** a sessão legislativa;
2. **elaborar o regimento comum** e regular a criação de serviços comuns às duas Casas;
3. **receber o compromisso** do Presidente e do Vice-Presidente da República;
4. **conhecer do veto** e sobre ele deliberar.

O Presidente e o Vice-Presidente da República **tomam posse em sessão do Congresso Nacional** e prometem "manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil" (art. 78). Se, decorridos **dez dias** da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice não tiver assumido, salvo motivo de força maior, o cargo será declarado vago.

Na sessão conjunta, a votação continua separada por Casa: os deputados votam e os senadores votam, e as duas maiorias precisam se formar.

## Convocação extraordinária

Fora das datas do art. 57, isto é, **durante o recesso**, o Congresso só se reúne se for convocado extraordinariamente. Isso forma a **sessão legislativa extraordinária**. Não existe convocação extraordinária "durante o período normal de funcionamento".

Há duas hipóteses (art. 57, § 6º):

**I. Convocação pelo Presidente do Senado** (que é o Presidente do Congresso), em caso de: - decretação de **estado de defesa**; - decretação de **intervenção federal**; - pedido de autorização para decretar **estado de sítio**; - **compromisso e posse** do Presidente e do Vice-Presidente da República.

Nesses casos, a convocação não depende de aprovação das Casas.

**II. Convocação em caso de urgência ou interesse público relevante**, feita: - pelo **Presidente da República**; - pelos **Presidentes da Câmara e do Senado**; - ou a **requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas**.

Em **todas** as hipóteses do inciso II, a convocação precisa da **aprovação da maioria absoluta de cada uma das Casas**. Essa exigência veio com a **Emenda Constitucional 50/2006**. O Presidente da República, portanto, não convoca sozinho: ele pede, e as Casas precisam aprovar.

> **Pegadinha:** "A convocação extraordinária depende sempre de requerimento da maioria e de aprovação da maioria absoluta." Errado: há quatro legitimados e duas hipóteses; só as do inciso II exigem aprovação da maioria absoluta. Também é errado dizer que a convocação é "iniciativa exclusiva do Presidente da República ou da maioria de uma das Casas".

O que se vota na sessão extraordinária (art. 57, §§ 7º e 8º):

- **somente a matéria para a qual o Congresso foi convocado**. Acordo de líderes não amplia a pauta;
- **exceção**: as **medidas provisórias em vigor** na data da convocação entram **automaticamente** na pauta;
- é **vedado o pagamento de parcela indenizatória** em razão da convocação. A proibição é total: vale mesmo que a parcela seja menor que o subsídio mensal. Também foi incluída pela EC 50/2006. A regra vale para os deputados estaduais, porque o art. 27, § 2º, manda observar o art. 57, § 7º.

Segundo o entendimento majoritário, pode haver **mais de uma convocação extraordinária no mesmo recesso**, cada uma com seus requisitos e sua pauta.

## As Mesas

A **Mesa** é o órgão que dirige os trabalhos legislativos e os serviços administrativos de cada Casa. Não é um órgão simbólico: conduz as sessões, as votações e a administração. Existem **três Mesas**:

- a **Mesa da Câmara dos Deputados**;
- a **Mesa do Senado Federal**;
- a **Mesa do Congresso Nacional**, que é **presidida pelo Presidente do Senado Federal**; os demais cargos são exercidos, **alternadamente**, pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara e no Senado (art. 57, § 5º).

Regras da eleição (art. 57, § 4º, e art. 58, § 1º):

- as Mesas são eleitas nas **sessões preparatórias** do primeiro ano da legislatura (e de novo no terceiro ano), para mandato de **dois anos**;
- é **vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente**. A proibição é só para o **mesmo cargo**: quem foi Presidente pode ser eleito, em seguida, Primeiro-Secretário, por exemplo;
- na prática parlamentar, confirmada pelo STF (ADI 6.524, 2020), a proibição vale **dentro da mesma legislatura**. Se a eleição seguinte ocorrer em **legislatura diferente** (por exemplo, a eleição de fevereiro do primeiro ano da nova legislatura), a recondução é permitida. O Regimento Interno da Câmara diz isso com todas as letras: "Não se considera recondução a eleição para o mesmo cargo em legislaturas diferentes, ainda que sucessivas" (art. 5º, § 1º);
- na constituição das Mesas e de cada comissão, assegura-se, **tanto quanto possível**, a **representação proporcional** dos partidos ou blocos parlamentares que participam da Casa. Não é divisão igual (paritária) entre os partidos, e a expressão "tanto quanto possível" mostra que é uma **diretriz** a buscar, não uma conta aritmética absoluta cuja falha anula a composição.

**E nos estados?** A regra do art. 57, § 4º, **não é de reprodução obrigatória**: cada estado, no exercício de sua autonomia, decide se permite a reeleição para a Mesa da Assembleia. Mas o STF fixou um limite: só se admite **uma única reeleição ou recondução sucessiva para o mesmo cargo** da Mesa, ainda que os mandatos consecutivos sejam de legislaturas diferentes (ADI 6.674, 6.684 e outras). Logo, a Constituição estadual não pode prever reeleições ilimitadas.

## Competências: lei, decreto legislativo e resolução

As competências do Legislativo federal estão em quatro artigos. O segredo é saber **quem decide** e **por qual instrumento**:

| Artigo | Quem | Instrumento | Passa pelo Presidente da República? |
|---|---|---|---|
| Art. 48 | Congresso Nacional | **lei** | **sim**: sanção ou veto |
| Art. 49 | Congresso Nacional (competência **exclusiva**) | **decreto legislativo** | não |
| Art. 51 | Câmara dos Deputados (competência **privativa**) | **resolução** | não |
| Art. 52 | Senado Federal (competência **privativa**) | **resolução** | não |

O art. 48 começa assim: "Cabe ao Congresso Nacional, **com a sanção** do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de

competência da União". Portanto:

- matérias do art. 48 viram **lei**, que passa pela **sanção ou veto**;
- matérias dos arts. 49, 51 e 52 **não** passam pela sanção. As do art. 49 se materializam em **decreto legislativo**; as dos arts. 51 e 52, em **resolução** da Casa. Nem decreto legislativo nem resolução são sancionados ou vetados.

> **Dica:** "exclusiva do Congresso" = decreto legislativo; "privativa da Câmara" ou "privativa do Senado" = resolução; "art. 48" = lei com sanção.

## Art. 48: o que o Congresso faz por lei

Com a sanção do Presidente, o Congresso dispõe sobre todas as matérias de competência da União, especialmente:

- sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;
- plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;
- fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas;
- planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento;
- limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União;
- incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as Assembleias Legislativas;
- transferência temporária da sede do Governo Federal;
- concessão de anistia;
- organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública **da União e dos Territórios**, e organização judiciária e do Ministério Público **do Distrito Federal**;
- criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas (observado o art. 84, VI, b, que permite ao Presidente extinguir por decreto cargos vagos);
- criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública;
- telecomunicações e radiodifusão;
- matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações;
- moeda, limites de emissão e montante da dívida mobiliária federal;
- fixação do subsídio dos **Ministros do STF**.

> **Atenção:** a **Defensoria Pública do Distrito Federal** saiu da lista com a EC 69/2012. Hoje ela é organizada pelo próprio Distrito Federal. O Congresso continua legislando sobre a organização judiciária e o **Ministério Público do DF**, mas não sobre a Defensoria do DF.

## Art. 49: competência exclusiva do Congresso (decreto legislativo)

É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

- **I**: resolver definitivamente sobre **tratados**, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
- **II**: **autorizar** o Presidente a **declarar guerra**, a **celebrar a paz**, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente (ressalvados os casos de lei complementar);
- **III**: autorizar o Presidente e o Vice a se **ausentarem do País** quando a ausência **exceder 15 dias**;
- **IV**: **aprovar** o estado de defesa e a intervenção federal, **autorizar** o estado de sítio, ou suspender qualquer dessas medidas;
- **V**: **sustar os atos normativos do Poder Executivo** que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;
- **VI**: mudar temporariamente sua sede;
- **VII**: fixar **idêntico subsídio** para os **Deputados Federais e os Senadores**;
- **VIII**: fixar os subsídios do Presidente, do Vice e dos Ministros de Estado;
- **IX**: **julgar anualmente as contas** prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;
- **X**: fiscalizar e controlar, diretamente ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;
- **XI**: zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes;
- **XII**: apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
- **XIII**: escolher **dois terços** dos membros do **TCU**;
- **XIV**: aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares;
- **XV**: autorizar **referendo** e convocar **plebiscito**;
- **XVI**: autorizar, **em terras indígenas**, a exploração e o aproveitamento de **recursos hídricos** e a pesquisa e lavra de **riquezas minerais** (o art. 231, § 3º, acrescenta que as comunidades afetadas devem ser ouvidas);
- **XVII**: aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a **2.500 hectares**;
- **XVIII**: **decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional** (arts. 167-B a 167-G, incluído pela EC 109/2021).

Alguns pontos merecem explicação.

**Sustação de atos do Executivo (inciso V).** O Presidente pode expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis (art. 84, IV). Se o decreto **inova** na ordem jurídica, criando obrigação que a lei não criou, ele exorbita do poder regulamentar. O mesmo vale para a lei delegada que passa dos limites da delegação. Nesses casos o Congresso pode **sustar** o ato por **decreto legislativo**. Detalhes que caem:

- a sustação não declara o ato inconstitucional nem o anula: apenas suspende sua aplicação. Seus efeitos são **ex nunc**, isto é, daqui para a frente, sem retroagir;

- vale para qualquer ato normativo do Executivo, inclusive uma **portaria normativa de Ministro** que viole a legalidade;
- é uma forma de **controle legislativo**, **político** e **externo** da administração pública (feito por outro Poder, de fora da Administração).

**Tratados (inciso I).** A incorporação de um tratado ao direito brasileiro é um **ato subjetivamente complexo**: soma a vontade do **Presidente**, que celebra o tratado (art. 84, VIII: "sujeitos a referendo do Congresso Nacional") e depois o promulga por decreto, com a vontade do **Congresso**, que o aprova por **decreto legislativo**. Para sair de um tratado (a **denúncia**), o STF decidiu (ADC 39, 2023) que o Presidente também precisa da concordância do Congresso: ele não pode, sozinho, denunciar tratado aprovado pelo Congresso com efeitos imediatos no direito interno.

**Guerra e paz (inciso II).** Quem **declara** a guerra é o **Presidente** (art. 84, XIX), no caso de agressão estrangeira, **autorizado pelo Congresso** ou **referendado** por ele, quando a agressão ocorrer no intervalo das sessões legislativas. A autorização vem por **decreto legislativo**, não por lei. Celebrar a paz também depende do Congresso. O Presidente não declara guerra nem faz a paz por competência autônoma, nem mesmo como Comandante das Forças Armadas.

**Estado de defesa x estado de sítio (inciso IV).** O controle do Congresso é diferente em cada um:

- **estado de defesa**: o Presidente **decreta** e o Congresso **aprova depois** (controle **posterior**);
- **estado de sítio**: o Presidente **pede autorização antes** de decretar (controle **prévio**);
- **intervenção federal**: o Congresso **aprova** o decreto (controle posterior).

**Calamidade pública nacional (inciso XVIII).** Com a EC 109/2021, o Presidente pode **propor** ao Congresso a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional (art. 84, XXVIII), e o Congresso a **decreta**.

**Subsídio dos parlamentares (inciso VII).** O Congresso fixa, por **decreto legislativo**, **idêntico** subsídio para deputados e senadores. Não é a Câmara sozinha, nem por lei ordinária. E o valor está sujeito ao **teto** do art. 37, XI: não pode ultrapassar o subsídio dos Ministros do STF, com ou sem justificativa.

**Contas do Presidente (inciso IX).** Quem **julga** as contas do Presidente é o **Congresso**. O TCU só emite **parecer prévio**. O Presidente deve prestar as contas do exercício anterior dentro de **60 dias** após a abertura da sessão legislativa (art. 84, XXIV); se não o fizer, a **Câmara** faz a **tomada de contas** (art. 51, II).

**Fiscalização (inciso X).** O Congresso fiscaliza o Executivo, mas não "exclusivamente": cada Poder mantém também o seu **controle interno** (arts. 70 e 74). E o Congresso escolhe **dois terços** do TCU, não todos os ministros.

## Art. 51: competência privativa da Câmara dos Deputados

Compete **privativamente** à Câmara dos Deputados, por **resolução**:

- **I**: **autorizar, por dois terços de seus membros**, a instauração de processo contra o **Presidente** e o **Vice-Presidente** da República e os **Ministros de Estado**;

- **II**: proceder à **tomada de contas do Presidente** quando não apresentadas ao Congresso dentro de **60 dias** após a abertura da sessão legislativa;
- **III**: elaborar seu **regimento interno**;
- **IV**: dispor sobre sua **organização, funcionamento, polícia**, criação, transformação ou extinção dos **cargos, empregos e funções** de seus serviços, e a **iniciativa de lei** para fixar a respectiva remuneração (observada a LDO);
- **V**: eleger membros do **Conselho da República** (art. 89, VII).

Cada Casa elabora o **seu** regimento interno (Câmara: art. 51, III; Senado: art. 52, XII). O **regimento comum**, que rege as sessões conjuntas, é elaborado pelo Congresso Nacional em sessão conjunta (art. 57, § 3º, II).

O Conselho da República é o órgão superior de consulta do Presidente. Entre seus membros há **seis cidadãos brasileiros natos**, com mais de 35 anos: **dois** nomeados pelo Presidente, **dois eleitos pelo Senado** e **dois eleitos pela Câmara**, com mandato de três anos, vedada a recondução. Por isso tanto a Câmara (art. 51, V) quanto o Senado (art. 52, XIV) "elegem membros do Conselho da República".

> **Atenção:** a autorização da Câmara exige **dois terços** (342 deputados), não maioria absoluta. Ela vale para os processos no Senado (crime de responsabilidade) e no STF (crime comum). Quanto aos Ministros de Estado, o STF entende que a autorização só é necessária quando o crime do Ministro for **conexo** com o do Presidente. Cuidado com o tipo de item: se ele apenas reproduz o texto do art. 51, I (autorização por dois terços para processar Presidente, Vice e Ministros, no Senado ou no STF), está certo; se diz que a autorização é exigida para **qualquer** processo contra **qualquer** Ministro, **independentemente de conexão**, está errado.

## Art. 52: competência privativa do Senado Federal

Compete privativamente ao Senado, por **resolução**:

- **I**: **processar e julgar** o **Presidente** e o **Vice** nos **crimes de responsabilidade**, bem como os **Ministros de Estado** e os **Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica** nos crimes da mesma natureza **conexos** com aqueles;
- **II**: processar e julgar, nos **crimes de responsabilidade**, os **Ministros do STF**, os membros do **CNJ** e do **CNMP**, o **Procurador-Geral da República** e o **Advogado-Geral da União**;
- **III**: **aprovar previamente**, por **voto secreto**, após **arguição pública**, a escolha de: magistrados, nos casos da Constituição; Ministros do TCU indicados pelo Presidente; Governador de Território; Presidente e diretores do Banco Central; Procurador-Geral da República; titulares de outros cargos que a lei determinar;
- **IV**: aprovar previamente, por **voto secreto**, após **arguição em sessão secreta**, a escolha dos **chefes de missão diplomática de caráter permanente** (embaixadores);
- **V**: autorizar **operações externas de natureza financeira** de interesse da União, dos Estados, do DF, dos Territórios e dos Municípios;
- **VI**: fixar, **por proposta do Presidente da República**, limites globais para o montante da **dívida consolidada** da União, dos Estados, do DF e dos Municípios;

- **VII**: dispor sobre limites globais e condições para as **operações de crédito externo e interno** da União, Estados, DF e Municípios, de suas **autarquias** e demais entidades controladas pelo Poder Público federal;
- **VIII**: dispor sobre limites e condições para a **concessão de garantia da União** em operações de crédito externo e interno;
- **IX**: estabelecer limites globais e condições para o montante da **dívida mobiliária** (dívida em títulos) dos Estados, do DF e dos Municípios;
- **X**: **suspender a execução**, no todo ou em parte, de **lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF**;
- **XI**: aprovar, por **maioria absoluta** e **voto secreto**, a **exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República** antes do término de seu mandato;
- **XII**: elaborar seu regimento interno;
- **XIII**: dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, cargos e iniciativa de lei de remuneração;
- **XIV**: eleger membros do Conselho da República;
- **XV**: **avaliar periodicamente** a funcionalidade do **Sistema Tributário Nacional** e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados, do DF e dos Municípios.

Nos julgamentos dos incisos I e II, quem preside a sessão do Senado é o **Presidente do STF**. A condenação exige **dois terços** dos votos do Senado e se limita à **perda do cargo**, com **inabilitação por oito anos** para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais.

> **Dica:** tudo o que envolve **dinheiro dos entes federados** (dívida, crédito, garantia, operações externas) é do **Senado**, a Casa que representa os Estados. A Câmara não participa, e não há sanção do Presidente, porque o instrumento é a resolução.

Outros quóruns de aprovação de autoridades pelo Senado, fora do art. 52:

- **Ministros do STF**: são onze, nomeados pelo Presidente depois de aprovada a escolha pela **maioria absoluta** do Senado (art. 101, parágrafo único), após arguição pública e em votação secreta. Não basta maioria simples;
- **Procurador-Geral da República**: nomeado pelo Presidente dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após aprovação pela **maioria absoluta** do Senado, para mandato de **dois anos**, permitida a recondução (art. 128, § 1º). A **destituição** antes do fim do mandato, por iniciativa do Presidente, precisa de autorização da **maioria absoluta** do Senado (art. 128, § 2º, e art. 52, XI), em voto secreto. O Presidente não destitui livremente. A aprovação do PGR é só do **Senado**, nunca do Congresso em sessão conjunta;
- **Advogado-Geral da União**: de **livre nomeação** pelo Presidente (art. 131, § 1º), **sem** aprovação do Senado. O AGU tem status de Ministro de Estado; nos crimes comuns é julgado pelo **STF** e, nos de responsabilidade, pelo **Senado** (art. 52, II).

## Convocação de Ministros e pedidos de informação (art. 50)

**Convocação.** A **Câmara**, o **Senado** ou **qualquer de suas Comissões** podem **convocar** Ministro de Estado, quaisquer **titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República** ou o **Presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços** (incluído pela reforma tributária, EC 132/2023) para prestarem, **pessoalmente**, informações sobre **assunto previamente determinado**. A **ausência sem justificação adequada** é **crime de responsabilidade**, e não mera infração administrativa.

- Não é preciso sessão conjunta: cada Casa e cada comissão convoca por conta própria.
- Na Câmara, a convocação é decidida pela **maioria da composição** do Plenário ou da **própria comissão**, a requerimento de qualquer deputado ou membro da comissão (RICD, art. 219, § 1º). A comissão **não depende do Plenário** para convocar.
- A convocação é comunicada por **ofício do Primeiro-Secretário** (Plenário) ou do Presidente da Comissão, com local, dia, hora e as informações pretendidas (RICD, art. 219, § 2º).
- O Ministro, quando comparece, só pode ser aparteado ou interpelado sobre o assunto de sua exposição ou **matéria pertinente à convocação** (RICD, art. 220, § 3º).

**Comparecimento espontâneo.** O Ministro também pode comparecer ao Senado, à Câmara ou a qualquer de suas Comissões **por sua iniciativa**, mediante **entendimentos com a Mesa** respectiva, para expor assunto de relevância de seu Ministério (art. 50, § 1º). Não precisa ser convocado.

**Pedidos escritos de informação.** As **Mesas** da Câmara e do Senado podem encaminhar pedidos escritos de informação a Ministros de Estado ou às demais autoridades do caput. É **crime de responsabilidade**:

- a **recusa**;
- o **não atendimento no prazo de 30 dias**;
- a **prestação de informações falsas** (mesmo que dentro do prazo).

Quem envia o pedido é a **Mesa**, não o parlamentar individualmente. O deputado apresenta um **requerimento de informação**, e a Mesa, por meio do Primeiro-Secretário, o encaminha (RICD, arts. 115 e 116).

**Convocar x convidar x solicitar depoimento.** Só se **convoca** (com crime de responsabilidade pela falta) Ministro de Estado e as autoridades do art. 50. As comissões podem **solicitar depoimento** de **qualquer autoridade ou cidadão** (art. 58, § 2º, V), mas isso é um pedido: não há crime de responsabilidade se a pessoa não for. Também podem **convidar** autoridades, inclusive Ministros, para prestar informações.

**E nos estados?** Pela simetria, a Assembleia Legislativa pode convocar Secretários de Estado. Mas o STF julgou **inconstitucional** norma de Constituição estadual que permita à Assembleia convocar o **Presidente do Tribunal de Justiça** ou o **Procurador-Geral de Justiça**, sob pena de crime de responsabilidade. O modelo federal só alcança autoridades do Executivo; ampliá-lo fere a separação dos Poderes e a autonomia do Judiciário e do Ministério Público.

## Subsídio dos parlamentares e reflexos nos estados e municípios

O subsídio dos deputados federais e senadores é **idêntico**, fixado pelo **Congresso** por **decreto legislativo** (art. 49, VII), e não pode ultrapassar o subsídio dos **Ministros do STF** (teto do art. 37, XI). O subsídio é pago em **parcela única** (art. 39, § 4º).

Questões ligadas, cobradas com frequência:

- **Deputados estaduais**: o subsídio é fixado por **lei de iniciativa da Assembleia Legislativa**, no **máximo 75%** do subsídio dos deputados federais (art. 27, § 2º). É **inconstitucional** a norma estadual que **vincule automaticamente** o subsídio dos deputados estaduais a um percentual do subsídio federal, gerando reajuste automático sem nova deliberação da Assembleia. Também é inconstitucional a lei estadual que diga que Governador e Vice não podem receber menos que os Desembargadores e os Deputados Estaduais: a Constituição proíbe vincular remunerações (art. 37, XIII), e o estado não pode atrelar seus agentes a um padrão federal.
- **Ajuda de custo**: é válida a norma estadual que pague **ajuda de custo** ao deputado estadual no início e no fim de cada sessão legislativa, porque essa verba tem natureza **indenizatória** (compensa despesas, como a mudança para a capital) e não viola o regime de subsídio em parcela única.
- **Teto nos estados**: no Executivo, o subsídio do Governador; no Legislativo, o dos Deputados Estaduais; no Judiciário, o dos Desembargadores do TJ, limitado a **90,25%** do subsídio dos Ministros do STF. O estado pode, por **emenda à Constituição estadual**, adotar um **teto único**, mas esse teto é o subsídio dos **Desembargadores do TJ** (limitado a 90,25% do STF), e **não** o dos Ministros do STF. Esse teto único não se aplica a deputados estaduais e vereadores (art. 37, § 12).
- **Teto nos municípios**: é o subsídio do **Prefeito** (art. 37, XI). Norma estadual que fixe como teto dos servidores municipais o subsídio dos Desembargadores é inconstitucional.
- **Vereadores**: o pagamento de **13º salário** e **terço de férias** a agentes políticos é compatível com o regime de subsídio (STF, Tema 484), mas **não é obrigatório**. Para os vereadores, depende de previsão em **lei municipal**. Sem lei, não há direito automático.

## Comissões: espécies

O Congresso Nacional e suas Casas têm **comissões permanentes** e **temporárias**, constituídas na forma e com as atribuições do respectivo regimento ou do ato que as criar (art. 58, caput).

- **Permanentes**: integram a estrutura da Casa, são organizadas por **área temática** (Constituição e Justiça, Educação, Saúde, Finanças) e **continuam existindo** de uma legislatura para outra.
- **Temporárias**: criadas para um **fim específico**; extinguem-se quando atingem a finalidade, quando expira o prazo ou, no máximo, ao **término da legislatura**. A **CPI** é comissão **temporária**, não permanente.
- **Mistas**: formadas por **deputados e senadores** juntos. Podem ser permanentes (como a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, do art. 166, § 1º) ou temporárias (como as CPIs mistas, as CPMIs).

Na composição de cada comissão vale a **representação proporcional** dos partidos ou blocos, **tanto quanto possível** (art. 58, § 1º), a mesma regra das Mesas.

## Comissões: atribuições (art. 58, § 2º)

Às comissões, **em razão da matéria de sua competência**, cabe:

1. **discutir e votar projeto de lei** que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, **salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa** (é a apreciação **conclusiva** ou **terminativa**: o projeto é aprovado só na comissão, sem ir ao Plenário, a menos que um décimo recorra);
2. realizar **audiências públicas com entidades da sociedade civil**, o que amplia a participação social no processo legislativo;
3. **convocar Ministros de Estado** para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições;
4. **receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa** contra atos ou omissões **das autoridades ou entidades públicas** (de qualquer Poder, não só do Executivo);
5. **solicitar depoimento** de **qualquer autoridade ou cidadão**;
6. **apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento** e sobre eles emitir **parecer**.

> **Exemplo:** a Comissão de Educação da Câmara, ao examinar um projeto sobre ensino em tempo integral, convida associações de pais e sindicatos de professores para debater o tema em reunião aberta. Ela age dentro da sua competência: é uma audiência pública com entidades da sociedade civil.

O que as comissões **não** fazem: não **julgam** nem **punem** entidades da sociedade civil; não restringem as audiências públicas a órgãos do Executivo; não **convocam** cidadãos comuns (só solicitam depoimento).

> **Pegadinha:** o recurso contra a votação conclusiva exige **um décimo** dos membros da Casa, não um quinto.

## Comissão representativa

Durante o **recesso**, há uma **Comissão representativa do Congresso Nacional**, **eleita** por suas Casas na **última sessão ordinária do período legislativo**, com **atribuições definidas no regimento comum** (não em lei complementar), cuja composição reproduz, **quanto possível**, a proporcionalidade da representação partidária (art. 58, § 4º). Ela funciona **só no recesso**: quando os trabalhos normais voltam, deixa de funcionar.

## CPI: criação

As **comissões parlamentares de inquérito** (art. 58, § 3º):

- têm **poderes de investigação próprios das autoridades judiciais**, além de outros previstos nos regimentos;
- são criadas pela **Câmara** e pelo **Senado**, **em conjunto** (CPMI, comissão mista) **ou separadamente**;

- mediante **requerimento de um terço** de seus membros (171 deputados; 27 senadores);
- para apuração de **fato determinado**;
- e por **prazo certo**;
- suas conclusões, se for o caso, são encaminhadas ao **Ministério Público**, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

Os três requisitos (**um terço**, **fato determinado**, **prazo certo**) são cumulativos. Faltando qualquer um, a criação é inválida. Ter um terço das assinaturas é necessário, mas não basta.

**Direito das minorias.** Para o STF, preenchidos os três requisitos, a CPI **deve ser criada**. A criação **não depende de deliberação do Plenário** nem da vontade do Presidente da Casa ou da maioria. A CPI é um **direito público subjetivo das minorias parlamentares**: um terço já basta, justamente para que a oposição possa investigar mesmo sem maioria.

**Fato determinado.** É o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do País, devidamente caracterizado no requerimento (RICD, art. 35, § 1º). Não vale investigar algo **genérico** ("irregularidades na administração federal"). Fatos **conexos** ao objeto principal que surjam durante os trabalhos podem ser investigados, desde que haja **aditamento** formal do objeto.

**Limite de CPIs na Câmara.** O Regimento Interno da Câmara diz que não será criada CPI enquanto estiverem funcionando **pelo menos cinco**, salvo mediante **projeto de resolução** com o mesmo quórum de apresentação (um terço) (RICD, art. 35, § 4º). O STF considerou essa regra **constitucional**: ela apenas organiza os trabalhos e não suprime o direito da minoria, que pode criar uma sexta CPI pela via do projeto de resolução.

**Prazo.** Na Câmara, a CPI tem **120 dias**, prorrogáveis por **até metade** (60 dias), mediante deliberação do Plenário, e pode atuar também durante o recesso (RICD, art. 35, § 3º). A prorrogação só pode ocorrer **dentro da legislatura** em que a CPI foi criada (Lei 1.579/1952, art. 5º, § 2º). Não há prorrogação ilimitada nem passagem para a legislatura seguinte.

**Alcance federativo.** A CPI do Congresso deve tratar de assuntos de **interesse nacional** ou ligados à competência da União. Fatos puramente estaduais ou municipais, sem repercussão nacional, ficam para as Assembleias e Câmaras Municipais. E a CPI só investiga fatos ligados ao **interesse público** (dinheiro, bens e serviços públicos); não pode devassar a vida **exclusivamente privada** de pessoas ou empresas, ainda que haja interesse político.

## CPI: o que ela pode fazer

A Lei 1.579/1952 (alterada pela Lei 13.367/2016) e a jurisprudência do STF reconhecem à CPI, entre outros, os poderes de:

- **determinar diligências** e realizar **inspeções** nos locais necessários;
- **requisitar informações e documentos** da administração pública direta, indireta e fundacional;
- **convocar Ministros de Estado**, **tomar depoimento** de **qualquer autoridade** federal, estadual ou municipal, **ouvir investigados** e **inquirir testemunhas** sob compromisso;
- determinar a **condução coercitiva** de testemunha que falte sem justificativa (pela lei, a CPI requer a intimação ao juiz criminal), sempre respeitando o direito ao silêncio;

- **quebrar os sigilos bancário, fiscal e de dados telefônicos** (registros das ligações: com quem e quando se falou), **sem autorização judicial**, por **decisão fundamentada** e apoiada em fatos concretos;
- usar **prova emprestada** de outra CPI ou CPMI, desde que a comissão que vai usá-la **aprove expressamente**;
- **prender em flagrante**, como qualquer pessoa pode fazer (por exemplo, a testemunha que mente ou quem desacata a comissão: falso testemunho perante CPI é crime pela Lei 1.579, art. 4º);
- **pedir ao juiz** medidas cautelares sobre bens de origem ilícita: por deliberação da CPI, o presidente pode solicitar ao juízo criminal, em qualquer fase, a medida necessária (Lei 1.579, art. 3º-A).

As CPIs **estaduais** têm os mesmos poderes, pelo princípio da simetria. O STF decidiu que a CPI de Assembleia Legislativa pode **quebrar sigilo bancário** sem ordem judicial (ACO 730).

**Fundamentação e colegialidade.** As decisões da CPI precisam ser **fundamentadas**, como as de um juiz, e tomadas pelo **colegiado** (maioria dos membros). Decisão sem motivação é nula, mesmo aprovada pela maioria; e ato **individual** de um membro, mesmo bem fundamentado, também é nulo. Contra abusos cabem **mandado de segurança** e **habeas corpus** no STF (se a CPI for do Congresso).

## CPI: o que ela não pode fazer

A CPI investiga; **não julga**. Ela não pode **condenar nem absolver** ninguém, nem aplicar penas. Além disso, há medidas sujeitas à **reserva de jurisdição**: só um **juiz** pode ordená-las. A CPI **não pode**:

- decretar **prisão** (temporária ou preventiva), salvo o flagrante;
- determinar **busca e apreensão domiciliar** (a casa é asilo inviolável, art. 5º, XI);
- determinar **interceptação telefônica**, o "grampo" (art. 5º, XII);
- quebrar o sigilo de **processo judicial em segredo de justiça**;
- decretar **medidas cautelares sobre bens** (arresto, sequestro, hipoteca legal, indisponibilidade): não tem **poder geral de cautela**, que é exclusivo do Judiciário;
- **proibir o investigado de sair** da comarca ou do país (restringir a liberdade de ir e vir é decisão judicial);
- **anular** atos do Executivo ou **cassar, revogar ou modificar decisões judiciais** com que não concorde;
- convocar magistrado para investigar o **conteúdo de seus atos jurisdicionais** (pode investigar atos administrativos praticados por juízes);
- convocar o **Presidente da República**, o **Vice**, os **Ministros do STF** e os **Governadores** (STF, ADPF 848, sobre a CPI da Pandemia), em respeito à separação dos Poderes e à autonomia dos estados. Uma CPI da Câmara pode, no máximo, **convidar** o Governador, que vai se quiser, mesmo que o assunto seja a aplicação de recursos federais;
- impedir a atuação do **advogado** do depoente: quem depõe tem direito de estar acompanhado de advogado, **inclusive em reunião secreta** (Lei 1.579, art. 3º, § 2º);

- obrigar alguém a produzir prova contra si: o investigado tem **direito ao silêncio**.

> **Dica:** a CPI pode **olhar** (sigilos bancário, fiscal e registros telefônicos), mas não pode **entrar** (casa), **escutar** (grampo), **prender** (salvo flagrante) nem **bloquear** (bens).

## CPI: conclusões e efeitos

Ao fim, a CPI apresenta **relatório** à Casa, concluindo por **projeto de resolução** (Lei 1.579, art. 5º). O relatório circunstanciado, com conclusões e cópia da documentação, é encaminhado, **entre outros órgãos**, ao **Ministério Público** ou à **Advocacia-Geral da União**, para que promovam a responsabilidade civil ou criminal (art. 6º-A). Não há proibição de enviar a outros órgãos públicos.

- As conclusões **não vinculam** o Ministério Público, que analisa com independência e decide se oferece denúncia.
- A existência de **processo penal** sobre o mesmo fato **não impede** a investigação da CPI: são apurações com finalidades diferentes.
- Encerrados os trabalhos da CPI (com ou sem relatório final), os **mandados de segurança e habeas corpus** contra atos dela, em regra, ficam **prejudicados** (perdem o objeto).
- O **presidente da CPI** não tem legitimidade para **recorrer** de decisão que conceda habeas corpus ao paciente: no HC, a CPI figura como autoridade coatora, não como parte.

## Imunidades: o que cai neste tema

As imunidades dos parlamentares são estudadas no tema do Estatuto dos Congressistas, mas quatro pontos aparecem aqui:

- **Prisão**: desde a expedição do diploma, deputados e senadores **não podem ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável**. Nesse caso, os autos vão em **24 horas** à Casa respectiva, que, pelo voto da **maioria de seus membros** (maioria absoluta), resolve sobre a prisão (art. 53, § 2º).
- **Processo**: desde a **EC 35/2001**, o STF **não precisa de licença prévia** da Casa para receber denúncia contra parlamentar. Recebida a denúncia por crime **ocorrido após a diplomação**, o STF **dá ciência** à Casa, que, por iniciativa de **partido político nela representado** e pelo voto da **maioria de seus membros**, pode **sustar** o andamento da ação até a decisão final (art. 53, § 3º).
- **Prazo da sustação**: o pedido é apreciado no prazo **improrrogável de 45 dias** do recebimento pela Mesa; a sustação **suspende a prescrição** enquanto durar o mandato (art. 53, §§ 4º e 5º).
- **Foro e alegações finais**: o STF fixou (AP 937, 2018) que, depois da **publicação do despacho de intimação para alegações finais**, a competência para julgar ações penais **não muda** mais, mesmo que o réu deixe o cargo, renuncie ou seja eleito para outro. Em 2025 o STF foi além e decidiu que o foro se mantém mesmo após a saída do cargo, para crimes cometidos no exercício e em razão das funções. Em qualquer das leituras, a renúncia ou nova eleição depois das alegações finais não desloca o processo.

## Fiscalização contábil, financeira e orçamentária (arts. 70 a 75)

A Constituição criou **dois sistemas** de fiscalização (art. 70):

- **controle externo**, a cargo do **Congresso Nacional**, exercido **com o auxílio do Tribunal de Contas da União** (art. 71);
- **controle interno**, mantido por **cada Poder**, de forma integrada (art. 74).

A fiscalização é **contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial**, da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à **legalidade, legitimidade, economicidade**, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. **Presta contas** qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos (art. 70, parágrafo único).

**Natureza do TCU.** O titular do controle externo é o **Congresso**. O TCU é **órgão técnico auxiliar**, mas **não integra** o Legislativo nem é **subordinado** a ele. É órgão autônomo, com garantias semelhantes às do Judiciário: autonomia administrativa e autogoverno, exercendo, no que couber, as atribuições do art. 96 (como elaborar seu regimento e organizar seus serviços). Errado dizer que o controle externo é "do TCU, sem qualquer vínculo com o Legislativo", e errado dizer que o TCU é subordinado ao Congresso.

**Composição do TCU. Nove Ministros**, sede no Distrito Federal, jurisdição em todo o território nacional. Requisitos: brasileiros com **mais de 35 e menos de 70 anos**, idoneidade moral e reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública, e **mais de dez anos** de exercício nessas áreas. Escolha (art. 73, § 2º):

- **um terço** (três) pelo **Presidente da República**, com **aprovação do Senado**, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, em lista tríplice;
- **dois terços** (seis) pelo **Congresso Nacional**.

Os Ministros do TCU têm as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos **Ministros do STJ**. Nos crimes comuns e de responsabilidade, são julgados pelo **STF** (art. 102, I, c). Os Tribunais de Contas dos estados são integrados por **sete Conselheiros** (art. 75, parágrafo único).

## Competências do TCU (art. 71)

| Inciso | O TCU... | Detalhe que cai |
|---|---|---|
| I | **aprecia** as contas anuais do **Presidente**, por **parecer prévio** | em **60 dias** do recebimento; quem **julga** é o **Congresso** |
| II | **julga** as contas dos **administradores** e demais responsáveis por dinheiros públicos | todos, **exceto** o Presidente; inclui quem causar prejuízo ao erário |
| III | aprecia, para registro, a legalidade das **admissões** de pessoal e das **aposentadorias, reformas e pensões** | exceto nomeações para cargo em comissão |
| IV | realiza **inspeções e auditorias** | por iniciativa própria, da Câmara, do Senado, de comissão técnica ou de inquérito |
| VI | fiscaliza recursos repassados pela União a Estados, DF e Municípios | convênios e congêneres |

| Inciso | O TCU... | Detalhe que cai |
|---|---|---|
| VII | **presta informações** solicitadas pelo Congresso, **por qualquer das Casas ou por qualquer comissão** | não só ao Plenário |
| VIII | aplica **sanções**, inclusive **multa** proporcional ao dano | decisões de débito ou multa são **título executivo** (§ 3º) |
| IX | **assina prazo** para corrigir ilegalidade | |
| X | **susta** a execução do **ato** impugnado, se não atendido | **comunica** à Câmara e ao Senado |
| XI | **representa** ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos | diretamente, sem passar pelo Congresso |

**Ato x contrato.** Se o problema está num **ato administrativo**, o próprio **TCU** susta, depois de vencido o prazo, e comunica à Câmara e ao Senado. Se está num **contrato**, quem susta é o **Congresso Nacional**, que solicita de imediato ao Executivo as medidas cabíveis (art. 71, § 1º). Se o Congresso ou o Executivo **não agirem em 90 dias**, o **TCU decide** a respeito (§ 2º).

**Relatórios.** O TCU encaminha ao Congresso, **trimestral e anualmente**, relatório de suas atividades (§ 4º). Não é só ao fim do exercício.

**Contas do Presidente: o caminho.** O Presidente presta as contas ao Congresso em até 60 dias da abertura da sessão legislativa (art. 84, XXIV); o TCU emite **parecer prévio** em até **60 dias** do recebimento (art. 71, I); o **Congresso julga** (art. 49, IX). Se as contas não forem apresentadas no prazo, a **Câmara** faz a tomada de contas (art. 51, II).

**Despesas não autorizadas (art. 72).** A Comissão mista permanente de orçamento, diante de indícios de despesas não autorizadas, pode pedir esclarecimentos à autoridade em **cinco dias**; não prestados ou insuficientes, pede ao TCU pronunciamento conclusivo em **30 dias**; se o TCU considerar a despesa irregular e houver risco de dano irreparável, a Comissão propõe ao Congresso a sustação.

**Controle interno (art. 74).** Serve para avaliar metas do plano plurianual e a execução dos orçamentos, comprovar a legalidade e avaliar resultados da gestão, controlar operações de crédito, avais e garantias, e **apoiar o controle externo**. Os responsáveis pelo controle interno que souberem de irregularidade devem dar ciência ao TCU, **sob pena de responsabilidade solidária**. **Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato** pode denunciar irregularidades ao TCU.

## O Legislativo e o Presidente da República

Vários pontos do capítulo do Executivo cobram a participação do Congresso:

- **Posse**: em **sessão do Congresso Nacional** (sessão conjunta), com o compromisso do art. 78.
- **Ausência do País**: o Presidente e o Vice não podem, **sem licença do Congresso**, ausentar-se do País por **mais de 15 dias**, **sob pena de perda do cargo** (art. 83; art. 49, III). Ausência de até 15 dias (por exemplo, 10 dias) não exige autorização e **não** configura impedimento nem vacância.
- **Sucessão**: em caso de impedimento do Presidente e do Vice, ou vacância dos dois cargos, são chamados **sucessivamente** ao exercício da Presidência: o **Presidente da Câmara**, o do **Senado**

e o do **STF** (art. 80). A ordem é Câmara, Senado, STF.

- Eles assumem só **temporariamente** (interinamente). Quem **sucede** de forma definitiva é apenas o **Vice-Presidente** (art. 79). Se os dois cargos vagarem, há **nova eleição** (art. 81): direta em 90 dias, se a vaga ocorrer nos dois primeiros anos do mandato; indireta, pelo Congresso, em 30 dias, se nos dois últimos.
- Segundo o STF (ADPF 402), quem é **réu em ação penal** no STF **não pode substituir** o Presidente da República, embora continue exercendo normalmente a presidência da sua Casa ou do Tribunal.
- **Promulgação das leis**: cabe ao Presidente da República, mas, se ele não promulgar em **48 horas** (nos casos de sanção tácita ou de derrubada do veto), o **Presidente do Senado** promulga; se este não o fizer em igual prazo, o **Vice-Presidente do Senado** (art. 66, § 7º). Não é exclusiva do Presidente.
- **Mensagem**: na abertura da sessão legislativa, o Presidente remete **mensagem e plano de governo** ao Congresso, expondo a situação do País e solicitando as providências que julgar necessárias (art. 84, XI).
- **Orçamento**: o Presidente envia ao Congresso o **plano plurianual**, o projeto de **LDO** e as propostas de **orçamento** (art. 84, XXIII).
- **Contas**: presta anualmente ao Congresso, em **60 dias** da abertura da sessão legislativa, as contas do exercício anterior (art. 84, XXIV); o Congresso as **julga** após parecer técnico do TCU.
- **Decretos**: o Presidente expede decretos e regulamentos para a fiel execução das leis (art. 84, IV); se exorbitar, o Congresso **susta** (art. 49, V), com efeito **ex nunc**.
- **Calamidade**: o Presidente **propõe** e o Congresso **decreta** o estado de calamidade pública de âmbito nacional (EC 109/2021).

## Impeachment: o crime de responsabilidade do Presidente

**Crimes de responsabilidade** são infrações político-administrativas: atos do Presidente que atentem contra a Constituição, especialmente contra a existência da União, o livre exercício dos Poderes, os direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna, a **probidade na administração**, a **lei orçamentária** e o cumprimento das leis e decisões judiciais (art. 85). São definidos em **lei especial**, que também traz as normas de processo e julgamento: a **Lei 1.079/1950**. O STF admite a aplicação **subsidiária** dos **regimentos internos** da Câmara e do Senado no processo de impeachment, desde que compatíveis com a lei e a Constituição (ADPF 378, 2015).

O processo tem duas fases, em duas Casas:

**1. Na Câmara: juízo de admissibilidade.**

- **Qualquer cidadão** pode apresentar a **denúncia** à Câmara (Lei 1.079, art. 14).
- O **Presidente da Câmara** faz um exame inicial e pode **indeferir liminarmente** (arquivar de plano) a denúncia que não preencha os pressupostos formais ou seja manifestamente sem base. Nessa etapa **não há contraditório**: o Presidente da República ainda não é acusado.
- Recebida a denúncia, ela é lida e enviada a uma **comissão especial**, com representantes de todos os partidos, **na proporção** de suas bancadas (art. 19).

- A partir daí o Presidente da República passa a figurar como **acusado** e tem direito ao **contraditório e à ampla defesa**, sob pena de nulidade.
- Pela Lei 1.079, a comissão emite parecer sobre se a denúncia deve ser objeto de deliberação; o parecer é votado em votação **nominal**, por **maioria simples** (regra geral do art. 47). Se aprovado, o denunciado recebe cópia e tem **20 dias** para **contestar e indicar provas**; a comissão faz **diligências**, ouve testemunhas e emite **parecer final** em 10 dias (arts. 20 a 22).
- O parecer final é submetido a **duas discussões** no Plenário, com intervalo de 48 horas (art. 22, § 3º), e votado em **votação nominal e aberta**. A autorização exige **dois terços** dos deputados (CF, arts. 51, I, e 86). Aprovada, o processo segue para o Senado.

A Câmara faz um **juízo político de admissibilidade**: decide **se** a acusação pode seguir. Ela **não instaura** o processo nem **julga**.

**2. No Senado: processo e julgamento.**

- O Senado **não está vinculado** à decisão da Câmara. Ele faz o seu próprio juízo e decide, por **maioria simples**, em votação aberta, se **instaura** ou não o processo (STF, ADPF 378).
- O Presidente só é **afastado** (suspenso das funções) **depois da instauração do processo pelo Senado** (art. 86, § 1º, II). A autorização da Câmara, sozinha, não afasta.
- Se o julgamento não terminar em **180 dias**, cessa o afastamento, sem prejuízo do andamento do processo (art. 86, § 2º).
- A sessão de julgamento é **presidida pelo Presidente do STF**. A condenação exige **dois terços** dos votos do Senado e se limita à **perda do cargo**, com **inabilitação por oito anos** para função pública (art. 52, parágrafo único).
- Se o Senado **absolver**, o Presidente **reassume imediatamente** o cargo, com efeitos imediatos.
- A decisão do Senado é **irrecorrível quanto ao mérito** (não há instância superior), mas o **STF pode controlar** o respeito ao **devido processo legal**.

## Crimes comuns do Presidente

Nas **infrações penais comuns**, o Presidente é julgado pelo **STF** (art. 102, I, b), mas também aqui é necessária a **autorização prévia da Câmara por dois terços** (art. 86, caput). Detalhes:

- **Sem autorização**, o STF **não pode sequer analisar** a denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República. O processo fica **suspenso** até o fim do mandato, e a **prescrição** também fica suspensa.
- **Com a autorização**, o STF faz seu próprio exame e pode **receber ou rejeitar** a denúncia ou queixa-crime: a autorização não obriga o Tribunal a aceitá-la.
- O Presidente só é **suspenso** das funções se o STF **receber** a denúncia (art. 86, § 1º, I).
- Enquanto não houver sentença condenatória, o Presidente **não está sujeito a prisão** (art. 86, § 3º), e, durante o mandato, não pode ser responsabilizado por atos **estranhos** ao exercício de suas funções (art. 86, § 4º).

### Ministros de Estado, Comandantes e AGU

- **Ministros de Estado** e **Comandantes das Forças Armadas** são julgados pelo **STF**, tanto nos crimes **comuns** quanto nos de **responsabilidade** (art. 102, I, c), **ressalvado** o art. 52, I: quando o crime de responsabilidade for **conexo** com o do Presidente, quem julga é o **Senado**.
- Por isso, é errado dizer que o Senado julga Ministros por crime comum. E a autorização da Câmara, para Ministros, só é exigida nos crimes **conexos** com os do Presidente, não para "qualquer processo criminal contra qualquer Ministro".
- **AGU**: crimes comuns no STF; crimes de responsabilidade no Senado (art. 52, II).

### O Legislativo e o controle de constitucionalidade

**Suspensão pelo Senado (art. 52, X).** Quando o STF declara uma lei inconstitucional, **de forma definitiva**, no **controle difuso** (dentro de um caso concreto, como um recurso extraordinário), a decisão, em regra, vale **só para as partes**. O Senado pode então **suspender a execução** da lei, **no todo ou em parte**, por **resolução**, estendendo o efeito a todos (**erga omnes**). Essa é a leitura tradicional. Hoje, porém, o próprio STF entende que suas decisões de inconstitucionalidade, mesmo no controle difuso, já têm efeitos gerais, cabendo ao Senado apenas dar **publicidade** à decisão (é a chamada **abstrativização** do controle difuso; ADIs 3.406 e 3.470). Por isso o item que diz que a decisão "**só** produz efeitos erga omnes após a resolução do Senado" está errado.

**Efeito vinculante e o legislador.** A decisão do STF em ação direta de inconstitucionalidade tem **efeito vinculante** para os demais órgãos do **Judiciário** e para a **administração pública** (art. 102, § 2º). Esse efeito **não alcança o Legislativo** em sua função de legislar: o Congresso pode editar **nova lei com o mesmo conteúdo** da norma declarada inconstitucional. Isso evita a "fossilização" da Constituição. Se a nova lei for questionada, o STF pode manter seu entendimento ou revê-lo.

## Quadros para memorizar

### Câmara x Senado

| | Câmara dos Deputados | Senado Federal |
|---|---|---|
| Representa | o povo | os Estados e o DF |
| Sistema eleitoral | proporcional | majoritário |
| Mandato | 4 anos (uma legislatura) | 8 anos (duas legislaturas) |
| Número | proporcional à população, por lei complementar: 8 a 70 por estado/DF; 4 por território | 3 por estado e DF (81) |
| Renovação | total, a cada 4 anos | alternada: 1/3 e 2/3, a cada 4 anos |
| Suplentes | os mais votados da lista | 2 por senador |
| Competências próprias | art. 51 (resolução) | art. 52 (resolução) |

## Tempo no Legislativo

| Unidade | Duração | Detalhe |
|---|---|---|
| Legislatura | 4 anos | = mandato do deputado |
| Sessão legislativa ordinária | 1 ano | 2/2 a 17/7 e 1º/8 a 22/12 |
| Período legislativo | semestre | 2 por sessão; 8 por legislatura |
| Recesso | 18/7 a 31/7 e 23/12 a 1º/2 | 55 dias (54 no primeiro ano da legislatura, por causa da sessão preparatória de 1º/2) |
| Sessão preparatória | a partir de 1º/2 do 1º ano da legislatura | posse e eleição das Mesas |
| Mandato da Mesa | 2 anos | vedada recondução ao mesmo cargo na eleição seguinte (mesma legislatura) |
| Interrupção em julho | só com a LDO aprovada | |

## Quóruns e números

| Situação | Exigência |
|---|---|
| Deliberação comum (art. 47) | maioria dos votos, presente a maioria absoluta |
| Criar CPI | requerimento de 1/3 dos membros |
| Recurso contra votação conclusiva em comissão | 1/10 dos membros da Casa |
| Autorizar processo contra Presidente, Vice e Ministros (Câmara) | 2/3 dos membros |
| Condenar no impeachment (Senado) | 2/3 dos votos |
| Instaurar o processo no Senado | maioria simples |
| Inabilitação após condenação | 8 anos |
| Aprovar convocação extraordinária (art. 57, § 6º, II) | maioria absoluta de cada Casa |
| Aprovar Ministro do STF | maioria absoluta do Senado |
| Aprovar e destituir o PGR | maioria absoluta do Senado (voto secreto) |
| Manter prisão em flagrante de parlamentar | maioria dos membros da Casa, autos em 24 h |
| Sustar ação penal contra parlamentar | maioria dos membros, a pedido de partido; prazo de 45 dias improrrogável |
| Pedido escrito de informações a Ministro | resposta em 30 dias |
| Contas do Presidente | 60 dias da abertura da sessão legislativa; parecer do TCU em 60 dias |
| Contrato impugnado sem providência | 90 dias, e o TCU decide |
| Ausência do Presidente sem licença | até 15 dias |
| Promulgação pelo Presidente do Senado | após 48 h sem promulgação pelo Presidente da República |

| Situação | Exigência |
|---|---|
| Afastamento do Presidente no julgamento | cessa após 180 dias sem conclusão |
| CPI na Câmara | 120 dias + até 60; no máximo 5 simultâneas (a 6ª por projeto de resolução) |
| Ministros do TCU | 9: 1/3 pelo Presidente (com Senado), 2/3 pelo Congresso |

## Quem faz o quê, e por qual instrumento

| Competência | De quem | Instrumento |
|---|---|---|
| Sistema tributário, orçamento, criação de cargos e Ministérios, subsídio dos Ministros do STF | Congresso, com sanção (art. 48) | lei |
| Tratados gravosos, guerra e paz, ausência > 15 dias, estado de defesa/sítio, sustar atos do Executivo | Congresso (art. 49) | decreto legislativo |
| Subsídio de deputados, senadores, Presidente, Vice e Ministros | Congresso (art. 49, VII e VIII) | decreto legislativo |
| Julgar as contas do Presidente; escolher 2/3 do TCU | Congresso (art. 49, IX e XIII) | decreto legislativo |
| Recursos hídricos e minérios em terras indígenas; terras públicas > 2.500 ha | Congresso (art. 49, XVI e XVII) | decreto legislativo |
| Autorizar processo contra o Presidente (2/3); tomada de contas | Câmara (art. 51) | resolução |
| Julgar crimes de responsabilidade; aprovar autoridades; dívida e crédito dos entes; suspender lei (art. 52, X) | Senado (art. 52) | resolução |

## Convocar x solicitar x convidar

| Quem | Instrumento | Falta sem justificativa |
|---|---|---|
| Ministro de Estado, titulares de órgãos subordinados à Presidência, Presidente do Comitê Gestor do IBS | convocação (Casas ou comissões) | crime de responsabilidade |
| Qualquer autoridade ou cidadão | solicitação de depoimento (comissões) | não é crime de responsabilidade |
| Governador (perante CPI federal) | só convite | não pode ser obrigado |
| Presidente da República | não pode ser convocado | |

## CPI: pode x não pode

| Pode (sem juiz) | Não pode (reserva de jurisdição ou outro limite) |
|---|---|
| quebrar sigilo bancário, fiscal e de dados telefônicos, fundamentadamente | interceptação telefônica (grampo) |
| requisitar informações e documentos | busca e apreensão domiciliar |
| ouvir testemunhas e investigados; conduzir coercitivamente | prisão, salvo flagrante |

| Pode (sem juiz) | Não pode (reserva de jurisdição ou outro limite) |
|---|---|
| determinar diligências e inspeções | arresto, sequestro, hipoteca, indisponibilidade de bens |
| prender em flagrante | proibir saída do país ou da comarca |
| usar prova emprestada de outra CPI (com aprovação) | quebrar segredo de justiça |
| pedir ao juiz medidas cautelares sobre bens | anular atos do Executivo ou cassar decisões judiciais |
| ouvir autoridades federais, estaduais e municipais | convocar Presidente, Vice, Governadores; investigar atos jurisdicionais |
| enviar relatório ao MP, à AGU e a outros órgãos | condenar ou absolver; impedir o advogado; violar o direito ao silêncio |

### TCU: aprecia x julga x susta

| Situação | Quem decide |
|---|---|
| Contas anuais do Presidente | TCU dá parecer prévio (60 dias); Congresso julga |
| Contas dos demais administradores | TCU julga |
| Ato ilegal não corrigido no prazo | TCU susta e comunica à Câmara e ao Senado |
| Contrato ilegal | Congresso susta e pede providências ao Executivo; após 90 dias sem medida, TCU decide |
| Irregularidades e abusos | TCU representa ao Poder competente |

## Lei seca que cai

A divisão do Legislativo e a duração da legislatura, base das perguntas sobre bicameralismo:

> **Lei seca:** Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo **Congresso Nacional**, que se compõe da **Câmara dos Deputados** e do **Senado Federal**. Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de **quatro anos**.

Os limites de 8 a 70 e o número fixo dos territórios:

> **Lei seca:** Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do **povo**, eleitos, pelo sistema **proporcional** [...]. § 1º O número total de Deputados [...] será estabelecido por **lei complementar**, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, **no ano anterior às eleições**, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha **menos de oito ou mais de setenta** Deputados. § 2º Cada Território elegerá **quatro** Deputados.

A composição do Senado, alvo constante de trocas:

> **Lei seca:** Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos **Estados e do Distrito Federal**, eleitos segundo o princípio **majoritário**. § 1º Cada Estado e o Distrito Federal elegerão **três** Senadores, com mandato de **oito anos**. § 2º A representação [...] será renovada de quatro em quatro anos, **alternadamente, por um e dois terços**. § 3º Cada Senador será eleito com **dois suplentes**.

A regra geral de votação:

> **Lei seca:** Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por **maioria dos votos**, presente a **maioria absoluta** de seus membros.

A diferença entre lei e decreto legislativo começa aqui:

> **Lei seca:** Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, **com a sanção** do Presidente da República, **não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52**, dispor sobre todas as matérias de competência da União [...].

A sustação de atos do Executivo, cobrada em itens sobre decretos e portarias:

> **Lei seca:** Art. 49, V. **sustar** os atos normativos do Poder Executivo que **exorbitem do poder regulamentar** ou dos limites de delegação legislativa;

Convocação de Ministros e pedidos de informação:

> **Lei seca:** Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, **ou qualquer de suas Comissões**, poderão **convocar** Ministro de Estado, quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República [...] para prestarem, **pessoalmente**, informações sobre **assunto previamente determinado**, importando **crime de responsabilidade** a ausência sem justificação adequada.
>
> **Lei seca:** Art. 50, § 2º. As **Mesas** da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar **pedidos escritos de informações** [...], importando em crime de responsabilidade a **recusa**, ou o não-atendimento, **no prazo de trinta dias**, bem como a prestação de **informações falsas**.

O quórum de dois terços e a tomada de contas:

> **Lei seca:** Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados: I - autorizar, por **dois terços** de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado; II - proceder à **tomada de contas** do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de **sessenta dias** após a abertura da sessão legislativa;

O voto secreto na aprovação de autoridades:

> **Lei seca:** Art. 52, III. aprovar previamente, por **voto secreto**, após **argüição pública**, a escolha de: a) Magistrados [...]; b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República; c) Governador de Território; d) Presidente e diretores do banco central; e) Procurador-Geral da República; [...] IV - aprovar previamente, por voto secreto, após argüição em **sessão secreta**, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente;

O impeachment no Senado:

> **Lei seca:** Art. 52, parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente o do **Supremo Tribunal Federal**, limitando-se a condenação, que somente será proferida por **dois terços** dos votos do Senado Federal, à **perda do cargo**, com **inabilitação, por oito anos**, para o exercício de função pública [...].

As datas da sessão legislativa e a LDO:

> **Lei seca:** Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de **2 de fevereiro a 17 de julho** e de **1º de agosto a 22 de dezembro**. [...] § 2º A sessão legislativa **não será interrompida** sem a aprovação do projeto de **lei de diretrizes orçamentárias**.

A Mesa e a vedação de recondução:

> **Lei seca:** Art. 57, § 4º. Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de **1º de fevereiro**, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de **2 (dois) anos**, **vedada a recondução para o mesmo cargo** na eleição imediatamente subseqüente.

A convocação extraordinária:

> **Lei seca:** Art. 57, § 6º. A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á: I - pelo **Presidente do Senado Federal**, em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação de estado de sítio e para o compromisso e a posse do Presidente e do Vice-Presidente da República; II - pelo **Presidente da República**, pelos **Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal** ou a requerimento da **maioria dos membros de ambas as Casas**, em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses deste inciso com a aprovação da **maioria absoluta** de cada uma das Casas do Congresso Nacional.
>
> **Lei seca:** Art. 57, § 7º. Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional **somente** deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do § 8º deste artigo, **vedado o pagamento de parcela indenizatória**, em razão da convocação. § 8º Havendo **medidas provisórias em vigor** na data de convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas **automaticamente incluídas** na pauta da convocação.

Proporcionalidade e atribuições das comissões:

> **Lei seca:** Art. 58, § 1º. Na constituição das **Mesas e de cada Comissão**, é assegurada, **tanto quanto possível**, a representação **proporcional** dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa.
>
> **Lei seca:** Art. 58, § 2º. Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de **um décimo** dos membros da Casa; II - realizar **audiências públicas com entidades da sociedade civil**; III - **convocar Ministros de Estado** [...]; IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de **qualquer pessoa** contra atos ou omissões das **autoridades ou entidades públicas**; V - **solicitar depoimento** de qualquer autoridade ou cidadão; VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

A CPI:

> **Lei seca:** Art. 58, § 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão **poderes de investigação próprios das autoridades judiciais**, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, **em conjunto ou separadamente**, mediante requerimento de **um terço** de seus membros, para a apuração de **fato determinado** e por **prazo certo**, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao **Ministério Público** [...].

A comissão do recesso:

> **Lei seca:** Art. 58, § 4º. Durante o **recesso**, haverá uma Comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas Casas na **última sessão ordinária** do período legislativo, com atribuições definidas no **regimento comum** [...].

O TCU e o parecer prévio:

> **Lei seca:** Art. 71. O controle externo, **a cargo do Congresso Nacional**, será exercido **com o auxílio** do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: I - **apreciar** as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante **parecer prévio** que deverá ser elaborado em **sessenta dias** a contar de seu recebimento; II - **julgar** as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos [...].
>
> **Lei seca:** Art. 71, X. **sustar**, se não atendido, a execução do **ato** impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; [...] § 1º No caso de **contrato**, o ato de sustação será adotado diretamente pelo **Congresso Nacional** [...]. § 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de **noventa dias**, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. [...] § 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, **trimestral e anualmente**, relatório de suas atividades.

A ordem de sucessão:

> **Lei seca:** Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da **Câmara dos Deputados**, o do **Senado Federal** e o do **Supremo Tribunal Federal**.

O afastamento do Presidente:

> **Lei seca:** Art. 86, § 1º. O Presidente ficará suspenso de suas funções: I - nas infrações penais comuns, se **recebida a denúncia** ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal; II - nos crimes de responsabilidade, **após a instauração do processo pelo Senado Federal**.

## Pegadinhas da banca

- **"O Legislativo exerce exclusivamente funções típicas."** Errado: exerce também funções atípicas (administrar seus serviços; o Senado julga crimes de responsabilidade).
- **"Bicameral em todas as esferas."** Errado: só na União. Estados, DF e Municípios são unicamerais.
- **Câmara representa os Estados e Senado o povo.** Invertido: Câmara = povo; Senado = Estados e DF.
- **Deputados pelo sistema majoritário, senadores pelo proporcional.** Invertido.
- **"Os 513 deputados são distribuídos igualmente."** Errado: proporcional à população, entre 8 e 70.
- **"Nenhuma unidade terá menos de quatro nem mais de oitenta."** Errado: 8 e 70. Quatro é o número fixo de cada território.
- **Territórios na faixa de 8 a 70.** Errado: territórios elegem quatro.
- **Dois senadores por estado; um suplente; eleição sem alternância.** Errado: três senadores, dois suplentes, renovação alternada de 1/3 e 2/3.
- **Senador eleito por maioria absoluta.** Errado: princípio majoritário simples.
- **"Legislatura de oito anos, igual ao mandato do senador."** Errado: quatro anos, igual ao mandato do deputado.
- **"Sessão legislativa de quatro anos."** Errado: a sessão é anual; quatro anos é a legislatura.
- **"Legislatura com quatro períodos legislativos."** Errado: quatro sessões e oito períodos.
- **Datas trocadas** (15/2 a 30/6 e 1º/8 a 15/12). Errado: 2/2 a 17/7 e 1º/8 a 22/12.
- **"A LDO é votada em sessão extraordinária."** Errado: é votada na sessão ordinária; sem ela o Congresso não entra em recesso.
- **Convocação extraordinária durante o funcionamento normal.** Errado: ocorre no recesso.
- **Presidente da República convoca o Congresso sem aprovação das Casas.** Errado: em urgência ou interesse público relevante, exige maioria absoluta de cada Casa.
- **"Na extraordinária pode-se votar qualquer matéria com acordo de líderes."** Errado: só a matéria da convocação e as MPs em vigor.

- **Parcela indenizatória pequena pode ser paga.** Errado: qualquer parcela indenizatória pela convocação é vedada.
- **Mesas "simbólicas".** Errado: dirigem trabalhos e administração.
- **"Só duas Mesas."** Errado: três (Câmara, Senado e Congresso, esta presidida pelo Presidente do Senado).
- **Mesa com mandato de quatro anos e uma recondução permitida.** Errado: dois anos, vedada a recondução ao mesmo cargo na eleição seguinte.
- **Proibição de reeleição para "qualquer cargo" da Mesa.** Errado: só para o mesmo cargo.
- **Estados podem prever reeleições ilimitadas para a Mesa.** Errado: a regra não é de reprodução obrigatória, mas só se admite uma reeleição ou recondução sucessiva.
- **Representação paritária dos partidos na Mesa.** Errado: proporcional, tanto quanto possível.
- **Proporcionalidade só nas comissões, não nas Mesas.** Errado: vale para as duas.
- **Proporcionalidade aritmética e absoluta, sob pena de nulidade.** Errado: é diretriz ("tanto quanto possível").
- **Matérias do art. 48 por decreto legislativo, sem sanção.** Errado: art. 48 = lei com sanção.
- **Competências exclusivas do Congresso por lei ordinária, com sanção.** Errado: decreto legislativo, sem sanção.
- **Competências privativas das Casas por decreto legislativo sujeito a sanção.** Errado: resolução, sem sanção.
- **Câmara autoriza processo contra o Presidente por maioria absoluta.** Errado: dois terços.
- **Senado autoriza a instauração por dois terços.** Errado: quem autoriza é a Câmara; o Senado processa e julga.
- **Senado julga o Presidente por crime comum.** Errado: crime comum é no STF; o Senado julga crime de responsabilidade.
- **Senado julga Ministros "por quaisquer crimes".** Errado: só nos crimes de responsabilidade conexos aos do Presidente.
- **Aprovação de autoridades pelo Senado por voto aberto.** Errado: voto secreto (com arguição pública; para embaixadores, arguição em sessão secreta).
- **Ministro do STF aprovado por maioria simples.** Errado: maioria absoluta.
- **Exoneração do PGR por maioria simples; destituição livre pelo Presidente.** Errado: maioria absoluta do Senado, voto secreto.
- **PGR aprovado pelo Congresso em sessão conjunta.** Errado: só pelo Senado.
- **AGU sabatinado pelo Senado.** Errado: livre nomeação pelo Presidente.
- **Limites de crédito de autarquias definidos pelo Congresso; garantia da União autorizada pela Câmara; limites de crédito fixados pela Câmara com sanção.** Errado: tudo isso é do Senado, por resolução.
- **Subsídio dos parlamentares fixado pela Câmara por lei e acima do STF "se justificado".** Errado: Congresso, decreto legislativo, valor idêntico, limitado ao teto.
- **Ministro só convocado pelo Congresso em sessão conjunta; falta é infração administrativa.** Errado: qualquer Casa ou comissão convoca; a falta é crime de responsabilidade.

- **Ministro não pode comparecer por iniciativa própria.** Errado: pode, mediante entendimento com a Mesa.
- **Convocação de Ministro por comissão depende do Plenário.** Errado: a própria comissão decide, pela maioria de seus membros.
- **Parlamentar envia individualmente pedido de informação.** Errado: quem encaminha é a Mesa.
- **Comissões convocam qualquer cidadão sob pena de crime de responsabilidade.** Errado: para cidadãos e outras autoridades, só solicitam depoimento.
- **Petições às comissões só contra o Executivo.** Errado: contra qualquer autoridade ou entidade pública.
- **Recurso de um quinto contra votação conclusiva.** Errado: um décimo.
- **Audiências públicas só com o Executivo; comissões julgam entidades.** Errado nos dois casos.
- **Comissões permanentes extintas ao fim da legislatura.** Errado: as temporárias é que se extinguem.
- **Comissão mista só de senadores.** Errado: deputados e senadores.
- **CPI como comissão permanente.** Errado: é temporária.
- **CPMI proibida.** Errado: CPI pode ser criada em conjunto.
- **Comissão representativa funciona o ano todo; atribuições em lei complementar.** Errado: só no recesso; regimento comum.
- **CPI depende do Plenário, ou de maioria absoluta.** Errado: basta 1/3, com fato determinado e prazo certo; é direito da minoria.
- **CPI para fato genérico, ou sem prazo.** Errado.
- **Limite regimental de cinco CPIs é inconstitucional.** Errado: o STF o validou.
- **Fatos conexos não podem ser investigados.** Errado: podem, com aditamento.
- **Prorrogação ilimitada, inclusive para outra legislatura.** Errado: só dentro da legislatura.
- **CPI condena ou absolve; decide sem fundamentação; decide por ato individual.** Errado nos três.
- **CPI decreta prisão preventiva, grampo, busca domiciliar, arresto ou sequestro, proíbe viagem.** Errado: reserva de jurisdição.
- **CPI tem poder geral de cautela.** Errado.
- **CPI anula atos ou cassa decisões judiciais.** Errado.
- **CPI convoca Governador ou o Presidente.** Errado: Governador só pode ser convidado.
- **CPI não pode ouvir autoridades estaduais e municipais.** Errado: pode ouvi-las.
- **CPI afasta o advogado em sessão sigilosa.** Errado.
- **CPI só envia relatório ao MP.** Errado: também à AGU e a outros órgãos.
- **Conclusões da CPI obrigam o MP a denunciar.** Errado.
- **Processo penal em curso impede a CPI.** Errado.
- **CPI estadual não quebra sigilo bancário.** Errado: pode, por simetria.
- **Fim da CPI não afeta MS e HC.** Errado: em regra ficam prejudicados.
- **"Só um sistema de fiscalização."** Errado: controle externo e controle interno.

- **TCU titular do controle externo sem vínculo com o Legislativo.** Errado: o titular é o Congresso, com auxílio do TCU.
- **TCU julga as contas do Presidente, sem parecer, ou com "parecer final".** Errado: parecer prévio em 60 dias; Congresso julga.
- **Congresso julga as contas dos administradores federais.** Errado: é o TCU.
- **TCU não informa às comissões.** Errado: informa ao Congresso, às Casas e a qualquer comissão.
- **TCU susta contrato.** Errado: contrato é sustado pelo Congresso; o TCU decide só após 90 dias de inércia.
- **TCU não pode representar diretamente ao Poder competente.** Errado: pode.
- **Relatório do TCU só anual.** Errado: trimestral e anual.
- **Congresso escolhe todos os ministros do TCU, ou só um terço.** Errado: dois terços.
- **Sucessão: Senado antes da Câmara.** Errado: Câmara, Senado, STF.
- **Réu em ação penal pode substituir o Presidente.** Errado (ADPF 402).
- **Promulgação exclusiva do Presidente mesmo após 48 horas.** Errado: passa ao Presidente do Senado.
- **Sustação de decreto com efeito ex tunc.** Errado: ex nunc.
- **Estado de defesa autorizado antes e estado de sítio aprovado depois.** Invertido.
- **Guerra declarada pelo Presidente sem o Congresso, ou autorizada por lei.** Errado: autorização ou referendo do Congresso, por decreto legislativo.
- **Presidente denuncia tratado sozinho, com efeito imediato.** Errado: precisa do Congresso (ADC 39).
- **Regimentos internos vedados no impeachment.** Errado: aplicam-se subsidiariamente.
- **Câmara instaura e julga o processo de impeachment.** Errado: só admite; Senado instaura e julga.
- **Senado vinculado à decisão da Câmara.** Errado.
- **Afastamento do Presidente já com a autorização da Câmara.** Errado: só com a instauração pelo Senado.
- **Presidente sem direito de contestar após o parecer da comissão.** Errado.
- **Decisão do Senado imune até quanto ao devido processo.** Errado: o STF controla o procedimento.
- **STF processa o Presidente por crime comum sem autorização da Câmara.** Errado.
- **Autorização da Câmara obriga o STF a receber a denúncia.** Errado: o STF pode rejeitá-la.
- **Licença prévia da Casa para processar parlamentar após a EC 35/2001.** Errado: há só ciência e possível sustação.
- **Parlamentar não pode ser preso nem em flagrante de crime inafiançável.** Errado: pode, com remessa dos autos em 24 horas.
- **Competência penal muda após as alegações finais com renúncia ou nova eleição.** Errado.
- **Constituição estadual pode autorizar convocação do Presidente do TJ ou do PGJ.** Errado.

- **Vinculação automática do subsídio estadual ao federal.** Inconstitucional.
- **Teto único estadual igual ao subsídio do STF.** Errado: desembargador do TJ (limitado a 90,25%).
- **Teto municipal igual ao do TJ.** Errado: subsídio do Prefeito.
- **13º e terço de férias obrigatórios para vereadores sem lei.** Errado: dependem de lei municipal.
- **Ajuda de custo indenizatória a deputado estadual viola o subsídio.** Errado: é válida.
- **Decisão do STF no controle difuso "só" vale para todos após resolução do Senado.** Errado pelo entendimento atual.
- **Efeito vinculante impede o Congresso de editar lei igual.** Errado.
- **Congresso legisla sobre a Defensoria Pública do DF.** Errado desde a EC 69/2012.

## Itens comentados

- **Item:** Os deputados federais são eleitos pelo sistema majoritário simples, com mandato de quatro anos, sendo o número total de 513 deputados distribuído igualmente entre os Estados e o Distrito Federal. **Errado.** Deputados são eleitos pelo sistema proporcional, e o número de cada estado é proporcional à população, entre 8 e 70.
- **Item:** O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos pelo princípio majoritário, três por unidade, para mandato de oito anos, renovando-se a representação de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços. **Certo.** É o texto do art. 46. Lembre ainda que cada senador tem dois suplentes.
- **Item:** A legislatura tem duração de quatro anos, e a sessão legislativa ordinária vai de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro, não sendo interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. **Certo.** Reúne o art. 44, parágrafo único, e o art. 57, caput e § 2º.
- **Item:** Em caso de urgência ou interesse público relevante, o Presidente da República pode convocar extraordinariamente o Congresso Nacional, independentemente de aprovação pelas Casas. **Errado.** Desde a EC 50/2006, toda convocação do inciso II do § 6º do art. 57 exige aprovação da maioria absoluta de cada Casa.
- **Item:** É vedada a recondução para o mesmo cargo nas Mesas Diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal na eleição imediatamente subsequente, salvo se a eleição ocorrer em legislatura diversa. **Certo.** A vedação vale dentro da legislatura; o Regimento da Câmara diz que não é recondução a eleição para o mesmo cargo em legislaturas diferentes, e o STF confirmou.
- **Item:** Diferentemente das competências exclusivas do Congresso Nacional, exercidas por decreto legislativo, as matérias do art. 48 da Constituição dependem de sanção do Presidente da República, porque são disciplinadas por meio de lei. **Certo.** Art. 48 = lei com sanção; art. 49 = decreto legislativo sem sanção.
- **Item:** Compete privativamente à Câmara dos Deputados, com a sanção do presidente da República, dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e

interno da União, dos estados, do DF e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo poder público federal. **Errado.** A competência é do Senado (art. 52, VII), por resolução, sem sanção.

- **Item:** A aprovação da escolha de Magistrados, Ministros do Tribunal de Contas da União, Governador de Território, Presidente e diretores do banco central e Procurador-Geral da República depende de arguição pública e voto aberto do Senado Federal. **Errado.** A arguição é pública, mas o voto é secreto (art. 52, III).
- **Item:** Qualquer comissão da Câmara dos Deputados pode convidar ministros de Estado e representantes de órgãos públicos para prestar, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado. A convocação de ministros de Estado, porém, assim como a dos titulares de órgãos que possuem estatuto de ministério, somente pode ocorrer por decisão do plenário da casa. **Errado.** A própria comissão pode convocar Ministro (arts. 50 e 58, § 2º, III), por deliberação da maioria de seus membros.
- **Item:** Em razão da matéria de sua competência, as comissões podem convocar qualquer cidadão para depor, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada. **Errado.** Para cidadãos e autoridades em geral, as comissões apenas solicitam depoimento; a convocação com crime de responsabilidade é para Ministros e titulares de órgãos subordinados à Presidência.
- **Item:** É inconstitucional a norma do Regimento Interno da Câmara dos Deputados que limita a cinco o número de comissões parlamentares de inquérito em funcionamento simultâneo, por violar o direito público subjetivo das minorias parlamentares. **Errado.** O STF validou o limite: uma sexta CPI pode ser criada por projeto de resolução com o mesmo quórum de um terço.
- **Item:** As comissões parlamentares de inquérito têm poderes para quebrar sigilos bancário, fiscal e de dados telefônicos por decisão fundamentada, mas não podem determinar interceptação telefônica nem busca e apreensão domiciliar. **Certo.** Os sigilos podem ser quebrados pela própria CPI; o grampo e a busca domiciliar dependem de juiz (reserva de jurisdição).
- **Item:** Cabe a comissão parlamentar de inquérito instaurada na Câmara dos Deputados convocar, e não apenas convidar, governador de estado para prestar depoimento ou esclarecimentos sobre a aplicação de recursos federais pelo respectivo ente federativo. **Errado.** O STF (ADPF 848) proibiu a convocação de governadores por CPI federal, em respeito à autonomia dos estados; cabe só o convite.
- **Item:** Nos casos de contratos administrativos, a sustação da execução do ato compete ao Tribunal de Contas da União, cabendo ao Congresso Nacional apenas comunicar o Poder Executivo. **Errado.** No contrato, quem susta é o Congresso, que pede providências ao Executivo; o TCU só decide se, em 90 dias, nada for feito.
- **Item:** A sucessão do Presidente da República, em caso de impedimento simultâneo deste e do Vice-Presidente, observará a seguinte ordem: Presidente do Senado Federal, Presidente da Câmara dos Deputados e Presidente do Supremo Tribunal Federal. **Errado.** A ordem do art. 80 é Câmara, Senado e STF.

- **Item:** No processo por crime de responsabilidade, a autorização da Câmara dos Deputados, por dois terços de seus membros, não suspende o Presidente da República de suas funções: o afastamento somente se efetiva após a instauração formal do processo pelo Senado Federal. **Certo.** É o art. 86, § 1º, II. O Senado, aliás, não está vinculado à Câmara e decide se instaura o processo.
- **Item:** A Comissão representativa do Congresso Nacional funciona permanentemente, inclusive durante a sessão legislativa ordinária, ao lado das comissões das Casas. **Errado.** Ela existe só durante o recesso, eleita na última sessão ordinária do período legislativo.

## Resumo para revisar

- Legislativo: funções típicas (legislar e fiscalizar, esta primária) e atípicas (administrar, julgar).
- Bicameralismo federativo só na União: Câmara = povo; Senado = Estados e DF; sem hierarquia.
- Deputado: proporcional, 4 anos, 8 a 70 por estado/DF (lei complementar, ajuste no ano anterior às eleições), 4 por território.
- Senador: majoritário, 8 anos, 3 por estado/DF, 2 suplentes, renovação alternada de 1/3 e 2/3.
- Art. 47: maioria dos votos, presente a maioria absoluta.
- Legislatura 4 anos; sessão legislativa anual (2/2 a 17/7 e 1º/8 a 22/12); 8 períodos por legislatura; recesso só com LDO aprovada.
- Sessões preparatórias a partir de 1º/2 do primeiro ano: posse e eleição das Mesas (2 anos; vedada recondução ao mesmo cargo na eleição seguinte, dentro da legislatura).
- Três Mesas; a do Congresso é presidida pelo Presidente do Senado. Proporcionalidade "tanto quanto possível" nas Mesas e comissões.
- Estados: reeleição na Mesa da Assembleia é escolha local, mas só uma reeleição sucessiva.
- Convocação extraordinária: Presidente do Senado (defesa, intervenção, sítio, posse) ou Presidente da República, Presidentes das Casas, maioria de ambas (urgência), estes com aprovação da maioria absoluta de cada Casa. Só se vota a matéria da convocação e as MPs em vigor; nenhuma parcela indenizatória.
- Art. 48 = lei com sanção; art. 49 = decreto legislativo; arts. 51 e 52 = resolução. Decreto legislativo e resolução não têm sanção nem veto.
- Congresso: tratados, guerra e paz, ausência > 15 dias, defesa (aprova depois) e sítio (autoriza antes), sustar atos normativos (ex nunc), subsídios, julgar contas do Presidente, 2/3 do TCU, terras indígenas, calamidade nacional.
- Câmara: autoriza processo contra Presidente, Vice e Ministros por 2/3; tomada de contas após 60 dias.
- Senado: julga crimes de responsabilidade (presidido pelo Presidente do STF; condenação por 2/3; perda do cargo e 8 anos de inabilitação); aprova autoridades por voto secreto; dívida, crédito e garantias dos entes; suspende lei declarada inconstitucional pelo STF; exoneração do PGR por maioria absoluta.
- STF e PGR: aprovação por maioria absoluta do Senado; AGU: livre nomeação.

- Convocação de Ministros: qualquer Casa ou comissão; falta = crime de responsabilidade. Pedido escrito pelas Mesas: 30 dias; recusa, atraso ou informação falsa = crime de responsabilidade.
- Comissões: votação conclusiva (recurso de 1/10), audiências públicas com a sociedade civil, convocar Ministros, receber queixas contra qualquer autoridade, solicitar depoimento de qualquer pessoa, emitir parecer sobre planos.
- Comissão representativa: só no recesso; atribuições no regimento comum.
- CPI: 1/3 + fato determinado + prazo certo; direito da minoria, sem votação em Plenário; temporária; pode ser mista.
- CPI pode: quebrar sigilos bancário, fiscal e telefônico (fundamentado e colegiado), requisitar, ouvir, inspecionar, prender em flagrante, usar prova emprestada.
- CPI não pode: prender (salvo flagrante), grampear, busca domiciliar, bloquear bens, proibir viagem, quebrar segredo de justiça, anular atos ou decisões, convocar Presidente e Governadores, barrar advogado, condenar.
- Relatório da CPI: ao MP, à AGU e a outros órgãos; não obriga o MP a denunciar.
- Controle externo = Congresso com auxílio do TCU; controle interno = cada Poder.
- TCU: 9 Ministros (1/3 Presidente com Senado, 2/3 Congresso); parecer prévio sobre as contas do Presidente em 60 dias; julga as contas dos demais; susta ato (contrato é com o Congresso; TCU após 90 dias); relatório trimestral e anual.
- Sucessão: Câmara, Senado, STF, só interinamente; réu em ação penal não substitui.
- Impeachment: Câmara admite (2/3); Senado instaura (maioria simples), afasta o Presidente e julga (2/3); absolvição devolve o cargo na hora.
- Crime comum do Presidente: autorização da Câmara (2/3); STF pode rejeitar a denúncia; afastamento só se a denúncia for recebida.
- Efeito vinculante não impede o Congresso de aprovar lei igual à declarada inconstitucional.

TEMA 2 DE 17 · MAIS CAI

# RICD: disposições preliminares e órgãos da Câmara (arts. 1º a 24)

469 perguntas no app · Regimento Interno da Câmara

## O que cai

O edital pede o Regimento Interno da Câmara dos Deputados (Resolução 17/1989): disposições preliminares e órgãos da Casa. Na prática, as perguntas deste tema cobram o **texto literal** dos arts. 1º a 24 do Regimento, com muitos números. Os blocos que mais aparecem:

- **Mesa**: composição (7 titulares + 4 suplentes), eleição (escrutínio secreto, maioria absoluta no 1º escrutínio e simples no 2º), mandato de 2 anos sem recondução para o mesmo cargo, vagas, reuniões quinzenais, competências (censura escrita, perda de mandato, ação de inconstitucionalidade, orçamento, licitações, suspensão cautelar de mandato).
- **Presidente, Vice-Presidentes, Secretários e Suplentes**: o que é de cada um (censura verbal x escrita, voto só em escrutínio secreto ou para desempatar, ausência de mais de 48 horas, Primeiro-Secretário superintende a administração).
- **Líderes, Blocos, Maioria e Minoria, Colégio de Líderes**: um Vice-Líder para cada 4 Deputados, Líder do Governo com 20 Vice-Líderes, Minoria com 9, bloco com no mínimo 3/100 da Casa, quem tem voz e quem tem voto no Colégio.
- **Órgãos novos e secretarias**: Ouvidoria, Procuradoria Parlamentar, Corregedoria, Conselho de Ética, Secretaria da Mulher (Procuradoria, Coordenadoria, Comitê contra assédio, Observatório), Bancada Negra, Secretaria da Primeira Infância e as secretarias chefiadas por Deputado escolhido pelo Presidente.
- **Sede, sessões legislativas e posse**: reunião fora da sede, datas da sessão legislativa, diploma até 31 de janeiro, posse em 1º de fevereiro, prazo de 30 dias prorrogável, posse por videoconferência.
- **Comissões**: permanentes x temporárias, proporcionalidade com vaga garantida à Minoria, perda da vaga de quem deixa a bancada, poder conclusivo e suas exceções, competências do art. 24.

A banca troca números (dois Vice-Presidentes por três, quatro Secretários por cinco, onze membros da Procuradoria por sete ou nove, 48 horas por 24), troca o dono da competência (Presidente x Mesa x Plenário x Primeiro-Secretário) e diz "não pode" onde o Regimento diz "pode". Decore os números e quem faz o quê.

# Entenda o tema

## Sede da Câmara e reunião em outro local

A Câmara dos Deputados tem sede na Capital Federal e funciona no **Palácio do Congresso Nacional** (art. 1º).

Ela pode se reunir **em outro edifício** ou **em outro ponto do território nacional**, mas só se houver **motivo relevante ou de força maior**. Quem decide é a **Mesa** (órgão colegiado), e a decisão fica sujeita a confirmação posterior (**ad referendum**) da **maioria absoluta dos Deputados**.

*Ad referendum* quer dizer "sujeito a referendo": a Mesa decide antes, e a decisão precisa ser confirmada depois pela maioria absoluta (257 dos 513 Deputados).

> **Atenção:** são três exigências juntas: (1) motivo relevante **ou** de força maior; (2) deliberação da **Mesa**; (3) referendo da **maioria absoluta** dos Deputados. A banca derruba o item tirando qualquer uma delas: "decisão exclusiva do Presidente", "sem necessidade de referendo", "sem consulta aos Deputados", "apenas em força maior", "sem justificativa".

A regra vale tanto para mudar de prédio dentro de Brasília quanto para ir a outra cidade. Mesmo em caso de força maior, a Mesa decide e a maioria absoluta confirma.

## Sessões legislativas

A **sessão legislativa ordinária** é o ano de trabalho do Congresso. Pelo art. 2º do Regimento, que hoje repete o art. 57 da Constituição (redação da EC 50/2006), a Câmara se reúne:

- em sessões legislativas **ordinárias**: de **2 de fevereiro a 17 de julho** e de **1º de agosto a 22 de dezembro**;
- em sessões legislativas **extraordinárias**: quando o Congresso Nacional for convocado extraordinariamente.

As datas que caem em sábado, domingo ou feriado passam para o primeiro dia útil seguinte.

As datas antigas (15 de fevereiro a 30 de junho e 1º de agosto a 15 de dezembro) vinham do texto original e estão superadas pela EC 50/2006. Regimento não prevalece sobre a Constituição: se houvesse conflito, valeria a Constituição.

Três regras do art. 2º caem muito:

- A sessão legislativa **não será interrompida em 17 de julho** enquanto o Congresso não aprovar a **lei de diretrizes orçamentárias** (LDO). Sem LDO, não há recesso de julho.
- Na convocação **extraordinária**, a Câmara **somente delibera sobre a matéria objeto da convocação**. Não pode aproveitar para votar outros assuntos. (Pela Constituição, medidas provisórias em vigor entram automaticamente na pauta.)
- A **primeira** e a **terceira** sessões legislativas de cada legislatura são precedidas de **sessões preparatórias**. São duas vezes por legislatura: no 1º ano (posse dos Deputados e eleição da Mesa) e no 3º ano (eleição da nova Mesa, porque o mandato da Mesa é de dois anos).

> **Pegadinha:** "as sessões preparatórias só ocorrem no início da legislatura, e a Mesa do segundo biênio é eleita em sessão ordinária". Errado: também há sessão preparatória antes da **terceira** sessão legislativa, para eleger a Mesa.

**Legislatura** é o período de quatro anos do mandato dos Deputados; ela tem quatro sessões legislativas.

## Diploma e nome parlamentar

O candidato diplomado Deputado Federal apresenta à Mesa, **pessoalmente ou por intermédio do seu Partido**, **até 31 de janeiro** do ano de instalação da legislatura, o **diploma expedido pela Justiça Eleitoral**, com a comunicação do seu **nome parlamentar**, da **legenda partidária** e da **unidade da Federação** que representa (art. 3º).

O **nome parlamentar** tem, em regra, **apenas dois elementos**: um prenome e o nome; dois nomes; ou dois prenomes. Só pode ter mais quando o **Presidente** entender que é preciso evitar confusão com outro Deputado.

> **Exemplo:** Carlos Eduardo Lima Souza quer ser chamado "Carlos Eduardo Lima" (três elementos). Se não há outro parlamentar com nome parecido, não há confusão a evitar; vale a regra dos dois elementos.

A **Secretaria-Geral da Mesa** organiza a **relação dos Deputados diplomados**, que deve estar pronta **antes da instalação da sessão de posse**. A relação não é uma lista alfabética única: é feita **por Estado, Distrito Federal e Territórios, de norte a sul, na ordem geográfica das capitais**, e, **dentro de cada unidade**, em **ordem alfabética** dos nomes parlamentares, **com as legendas partidárias**.

## Posse dos Deputados

No dia **1º de fevereiro do primeiro ano** de cada legislatura, os diplomados se reúnem em **sessão preparatória**, na sede da Câmara (art. 4º). Não confunda: 1º de fevereiro é a posse; 2 de fevereiro é o início da sessão legislativa.

**Quem dirige** a sessão preparatória: o **último Presidente da Câmara, se reeleito Deputado**; na falta dele, o **Deputado mais idoso dentre os de maior número de legislaturas**. (Primeiro se olha quem tem mais legislaturas; entre esses, o mais velho. O "mais jovem" nunca aparece nessa regra.)

Aberta a sessão, o Presidente **convida quatro Deputados, de preferência de Partidos diferentes, para servirem de Secretários** e proclama os nomes dos diplomados. Depois de decidir as reclamações sobre a relação nominal, toma o **compromisso solene**: de pé, o Presidente lê a promessa ("Prometo manter, defender e cumprir a Constituição...") e, feita a chamada, cada Deputado, de pé, diz "**Assim o prometo**".

Regras rígidas do compromisso (art. 4º, § 4º):

- o **conteúdo** e o **ritual não podem ser modificados** (nem pelo Presidente da sessão);
- o Deputado **não pode apresentar declaração oral ou escrita** no ato;
- **não pode ser empossado por procurador**. A posse é pessoal.

**Quem toma posse depois** presta o compromisso **em sessão e junto à Mesa**; durante o **recesso**, presta **perante o Presidente** (não perante qualquer membro da Mesa).

**Prazo para a posse: 30 dias**, **prorrogável por igual período** a requerimento do interessado (até 60 dias no total), salvo **força maior ou enfermidade** comprovados. O prazo conta:

- da primeira sessão preparatória da primeira sessão legislativa (para quem foi eleito na eleição geral);
- da diplomação, se eleito durante a legislatura;
- do fato que a ensejar, por convocação do Presidente (caso do suplente).

**Posse por videoconferência** (§ 6º-A): nos casos excepcionais de **força maior ou enfermidade**, o Presidente, a requerimento, pode colher o compromisso **por videoconferência** durante a sessão preparatória ou no mesmo dia; a **Secretaria-Geral da Mesa** acompanha o ato e lavra o termo.

**Licença-gestante** (§ 6º-B): o requerimento acompanhado da **declaração de parto ocorrido há menos de 120 dias** assegura à diplomada o **direito à posse virtual**.

> **Exemplo:** Marina sofre acidente na véspera da posse e está internada. Ela pode pedir que o compromisso seja colhido por videoconferência. Se tivesse dado à luz há 40 dias, a posse virtual seria um direito dela.

**Compromisso prestado vale para a legislatura** (§ 7º): o suplente que já prestou compromisso não repete em convocações seguintes, e o Deputado que se afasta (por exemplo, para ser Secretário de Estado) **não presta de novo ao reassumir**; o Presidente apenas comunica a volta à Casa.

**Sem compromisso, não há mandato** (§ 8º): não se considera investido no mandato quem deixar de prestar o compromisso **nos estritos termos regimentais**. A diplomação sozinha não basta.

O Presidente publica no **Diário da Câmara dos Deputados do dia seguinte** a **relação dos Deputados investidos**, organizada pelo mesmo critério da relação de diplomados (por Estado, de norte a sul, e alfabética dentro de cada um, com as legendas). Essa relação serve para **registrar o comparecimento**, **verificar o quorum** de abertura da sessão e para as **votações nominais e por escrutínio secreto**.

## Eleição da Mesa

**Quando:**

- **1º biênio:** na **segunda sessão preparatória** da primeira sessão legislativa, **no dia 1º de fevereiro**, sempre que possível sob a direção da Mesa da sessão anterior (art. 5º).
- **2º biênio:** no **terceiro ano** da legislatura, **antes de inaugurada a sessão legislativa**, em data e hora designadas pelo Presidente, **sob a direção da Mesa da sessão anterior** (art. 6º). Essa Mesa antiga dirige os trabalhos **só até a eleição do novo Presidente**; eleito, ele assume.

São eleitos o Presidente, os demais membros da Mesa e os Suplentes de Secretário, para **mandato de dois anos**, **vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente** (art. 5º; também art. 57, § 4º, da Constituição).

Três detalhes da vedação:

- Ela proíbe o **mesmo cargo**. O membro da Mesa **pode concorrer a outro cargo** da Mesa na eleição seguinte.
- **Não é recondução** a eleição para o mesmo cargo em **legislaturas diferentes, ainda que sucessivas** (art. 5º, § 1º). Quem presidiu a Câmara no 2º biênio de uma legislatura pode ser eleito Presidente no 1º biênio da legislatura seguinte.
- Não existe "uma recondução permitida": a recondução imediata ao mesmo cargo é simplesmente vedada.

**Enquanto não for escolhido o Presidente, não se apuram os votos para os demais cargos** (art. 5º, § 2º), mesmo que a votação tenha sido feita num só ato.

**Como se vota** (art. 7º):

- **escrutínio secreto**, pelo **sistema eletrônico**;
- **maioria absoluta de votos no 1º escrutínio** e **maioria simples no 2º**;
- **presente a maioria absoluta dos Deputados**;
- registro dos candidatos perante a Mesa, **individualmente ou por chapa**;
- se ninguém tiver maioria absoluta no 1º escrutínio, faz-se o **2º com os dois mais votados** para cada cargo;
- **empate**: elege-se o **mais idoso dentre os de maior número de legislaturas**;
- o Presidente **proclama o resultado e dá posse imediata** aos eleitos, no mesmo ato.

A eleição da Mesa **continua secreta**. A EC 76/2013 abriu apenas o voto sobre **perda de mandato** e sobre **vetos**.

> **Exemplo:** Edgar teve mais votos que cada concorrente no 1º escrutínio, mas não chegou à maioria absoluta. Ele não é eleito ainda: vai ao 2º escrutínio com o segundo colocado, e aí basta a maioria simples.

**Avaria do sistema eletrônico:** a eleição é feita **por cédulas** (art. 7º, parágrafo único). As regras principais:

- cada cédula traz só o nome do votado e o cargo (embora seja um só ato de votação para todos os cargos), ou chapa completa decorrente de acordo partidário;
- as cédulas vão em sobrecartas, em **cabine indevassável**, para garantir o sigilo;
- **quatro urnas** à vista do Plenário: **duas para Presidente** e **duas para os demais cargos**;
- a apuração é acompanhada por **dois ou mais Deputados** de Partidos ou Blocos diferentes e por candidatos avulsos;
- o Secretário abre primeiro as sobrecartas da eleição do Presidente e confere se o número bate com o de votantes;
- o Presidente lê os nomes; **um Secretário proclama os votos em voz alta** e **dois outros anotam**, à medida que são apurados;
- invalida-se a cédula fora do padrão; o resultado é lido em ordem decrescente de votos.

**Composição proporcional** (art. 8º): na Mesa se assegura, **tanto quanto possível**, a **representação proporcional** dos Partidos e Blocos, e **sempre um membro da Minoria, ainda que pela proporcionalidade não lhe caiba lugar** (§ 3º; a Constituição, art. 58, § 1º, também manda observar a proporcionalidade "tanto quanto possível").

**Escolha dos candidatos** de cada Partido ou Bloco:

- feita na forma do **estatuto do Partido**, ou como estabelecer a **própria bancada**, ou conforme o ato de criação do Bloco (a bancada tem autonomia para definir o modo);
- **se houver omissão** ou a representação não indicar, **o Líder** indica (não o Presidente da Câmara);
- o resultado consta de **ata ou documento hábil**, enviado **de imediato ao Presidente da Câmara**, para publicação;
- **qualquer Deputado pode concorrer** aos cargos que couberem à sua representação (**candidatura avulsa**), mediante **comunicação por escrito ao Presidente da Câmara**, com o mesmo tratamento dos demais candidatos.

Salvo acordo entre as bancadas, os cargos são distribuídos por **escolha das Lideranças, da maior para a menor representação**. As vagas de cada Partido ou Bloco se calculam pelo **resultado da eleição proclamado pela Justiça Eleitoral**, desconsideradas as trocas de partido posteriores.

**Vaga na Mesa** (art. 8º, § 2º):

- se a vaga surgir **até 30 de novembro do segundo ano do mandato**, há **eleição dentro de cinco sessões**;
- se surgir **depois** dessa data, **não há eleição**: a **Mesa designa um dos membros titulares** para responder pelo cargo.

**Troca de partido** (art. 8º, § 5º): o membro da Mesa que **muda de legenda perde automaticamente o cargo**. A vaga se preenche pela regra do § 2º.

## Líderes

Os Deputados se agrupam em **representações partidárias ou de Blocos Parlamentares**. A representação escolhe o **Líder** quando atende aos requisitos do art. 17, § 3º, da Constituição (cláusula de desempenho) (art. 9º). O Partido que não atende a esses requisitos **não tem Liderança**, mas pode indicar um integrante para expressar a posição do Partido na votação ou para falar **uma vez por semana, por cinco minutos**, nas Comunicações de Lideranças.

**Vice-Líderes:** cada Líder pode indicar **um Vice-Líder para cada quatro Deputados, ou fração**, da sua representação, podendo designar um deles como Primeiro Vice-Líder. O número mínimo de Vice-Líderes se calcula pelo **resultado final das eleições proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral**.

> **Exemplo:** bancada de 12 Deputados: 12 ÷ 4 = **3 Vice-Líderes** (não 4). Bancada de 13: 3 grupos de quatro e uma fração, logo 4 Vice-Líderes.

**Escolha do Líder:** comunicada à Mesa **no início de cada legislatura** ou **após a criação de Bloco Parlamentar**, em documento **subscrito pela maioria absoluta** dos integrantes da representação. O Líder **não tem mandato com prazo fixo**: fica até que a representação faça **nova indicação**.

**Prerrogativas do Líder** (art. 10):

1. fazer uso da palavra (Comunicações de Liderança);
2. **inscrever membros da bancada** para o horário das **Comunicações Parlamentares**;
3. **participar dos trabalhos de qualquer Comissão de que não seja membro**, pessoalmente ou por seus Vice-Líderes, **sem direito a voto**, mas podendo **encaminhar a votação** ou **requerer verificação**;
4. **encaminhar a votação** de qualquer proposição do Plenário, para orientar a bancada, **por no máximo um minuto**;
5. **registrar os candidatos** do Partido ou Bloco aos cargos da Mesa;
6. **indicar à Mesa os membros da bancada para as Comissões** e **substituí-los a qualquer tempo**.

> **Pegadinha:** o Líder que vai a uma Comissão da qual não é membro **fala, encaminha e pede verificação, mas não vota**. E a orientação de bancada em Plenário dura **até um minuto**, não "sem restrição de tempo".

**Liderança do Governo** (art. 11): o **Presidente da República** pode indicar Deputados para a Liderança do Governo, composta de **Líder e 20 Vice-Líderes**, com as prerrogativas dos incisos **I, III e IV** do art. 10 (palavra, participar de Comissões sem voto, encaminhar votação em Plenário). Por isso o Líder do Governo, pessoalmente ou por seus Vice-Líderes, pode participar de Comissão de que não seja membro, sem voto.

**Liderança da Minoria** (art. 11-A): **Líder e nove Vice-Líderes**, com as mesmas prerrogativas dos incisos I, III e IV. O Líder é indicado pela representação considerada Minoria; os **nove Vice-Líderes** são indicados pelo Líder da Minoria **dentre os partidos que, em relação ao Governo, expressem posição contrária à da Maioria**. Essa Liderança existe **sem prejuízo** das prerrogativas do Líder e dos Vice-Líderes do próprio Partido ou Bloco considerado Minoria.

## Blocos Parlamentares, Maioria e Minoria

**Bloco Parlamentar** (art. 12): as representações de **dois ou mais Partidos**, por **deliberação das respectivas bancadas**, podem constituir Bloco **sob Liderança comum**. O ato de criação e as alterações são apresentados **à Mesa para registro e publicação**.

Regras do bloco:

- **Tratamento de partido:** o Bloco recebe, **no que couber**, o tratamento que o Regimento dá aos Partidos com representação na Casa (indica membros de Comissões, registra candidatos à Mesa etc.).
- **Líderes dos partidos coligados perdem atribuições e prerrogativas** regimentais (as duas coisas). Quem fala pelo grupo é o Líder do Bloco.
- **Tamanho mínimo:** não se admite Bloco com **menos de três centésimos (3/100) dos membros da Câmara**. Com 513 Deputados, 3% são 15,39; na prática, pelo menos **16 Deputados**.

- **Extinção por perda do mínimo:** se o desligamento de uma bancada fizer o Bloco ficar abaixo de 3/100, **o Bloco se extingue** (na hora, não no fim da legislatura).
- **Duração:** o Bloco tem **existência circunscrita à legislatura**. O registro na Mesa não o prolonga.
- **Quarentena:** a agremiação que integrava Bloco **dissolvido**, ou que dele **se desvinculou**, **não pode constituir ou integrar outro na mesma sessão legislativa**.
- **Um bloco por vez:** a agremiação que integra Bloco **não pode fazer parte de outro ao mesmo tempo**. Nem a Mesa pode autorizar.
- **Prazo de comunicação para efeitos de Mesa e Comissões:** a formação do Bloco deve ser comunicada à Mesa **até 1º de fevereiro do 1º ano** da legislatura (para as Comissões e o 1º biênio da Mesa) e **até 1º de fevereiro do 3º ano** (para o 2º biênio da Mesa).

> **Exemplo:** dois partidos que somam 12 Deputados querem formar Bloco. Não podem: 12 está abaixo de 3/100 de 513.

**Maioria e Minoria** (art. 13):

- **Maioria** é o Partido ou Bloco integrado pela **maioria absoluta** dos membros da Casa.
- **Minoria** é a **representação imediatamente inferior** que, em relação ao Governo, **expresse posição diversa da Maioria**.
- **Se nenhuma representação atingir a maioria absoluta** (o que é o normal), assume as funções regimentais e constitucionais da Maioria o Partido ou Bloco **com o maior número de representantes**.

## Bancada Negra

A **Bancada Negra** é composta de parlamentares negros e negras (arts. 13-A e 13-B). Estrutura e eleição, conforme o texto vigente do Regimento:

- **1 Coordenação-Geral e 3 Vices-Coordenadorias** (Primeira, Segunda e Terceira), que **nessa ordem** substituem a Coordenação-Geral nos impedimentos ou ausências.
- **Mandato de 1 ano** (até a posse dos novos integrantes; na última sessão legislativa, os mandatos acabam com o encerramento dela), **permitida uma única recondução, por igual período, na mesma legislatura**.
- **Eleição no dia 6 de fevereiro de cada sessão legislativa** (passa para o dia útil seguinte se cair em fim de semana ou feriado), em **reunião presencial** convocada só para isso.
- A eleição é feita **preferencialmente por escrutínio secreto**, exigida a **maioria simples dos votos dos membros presentes**, **admitida a aclamação quando houver consenso** entre os presentes.
- Para saber quem é parlamentar negro, vale a **autodeclaração racial do formulário de registro de candidatura da eleição geral que precede a legislatura**. Declaração nova, feita durante o mandato, não conta.

> **Atenção:** algumas questões ainda trazem a regra antiga da eleição da Bancada Negra (maioria absoluta no primeiro escrutínio e simples no segundo, com presença da maioria absoluta; ou eleição em 20 de novembro). O texto vigente fala em **6 de fevereiro**, **maioria simples dos presentes** e **aclamação havendo consenso**. Em 1º de fevereiro, com certeza, não é.

**Competências da Bancada Negra** (art. 13-B), além de zelar pela participação dos seus Deputados nos órgãos e atividades da Casa:

- participar, **com os Líderes**, das **reuniões convocadas pelo Presidente da Câmara**, **com direito a voz e voto**;
- usar da palavra, pessoalmente ou por delegação, nas **Comunicações de Liderança**, **por 5 minutos, semanalmente**, para expressar a posição dos parlamentares negros e negras sobre a votação de proposições e as ações de interesse da bancada.

## A Mesa: composição e funcionamento

A **Mesa**, na qualidade de **Comissão Diretora**, dirige **os trabalhos legislativos e os serviços administrativos** da Câmara (art. 14). As duas coisas: o lado político-legislativo e o lado administrativo.

**Composição (7 titulares):**

- **Presidência**: o **Presidente** e **dois Vice-Presidentes** (Primeiro e Segundo);
- **Secretaria**: **quatro Secretários** (Primeiro, Segundo, Terceiro e Quarto).

Além dos sete, a Mesa conta com **quatro Suplentes de Secretário**, também eleitos. Eles participam das reuniões da Mesa e substituem os Secretários, mas **não ocupam cargo titular**. Somando todos são 11 pessoas, mas a Mesa tem **7 cargos titulares**.

> **Dica:** "1 + 2 + 4 = 7, e mais 4 suplentes". Presidente sozinho, dois vices, quatro secretários, quatro suplentes.

**Reuniões** (§ 3º): **ordinariamente, uma vez por quinzena**, em dia e hora prefixados; **extraordinariamente**, quando convocada **pelo Presidente** ou **por quatro de seus membros efetivos**.

**Perda do lugar por faltas** (§ 4º): perde o lugar o membro da Mesa que faltar a **cinco reuniões ordinárias consecutivas, sem causa justificada**. Três ou quatro faltas não bastam.

**Restrições aos membros da Mesa** (texto vigente, §§ 5º e 7º):

- os membros da Mesa que exerçam **atribuições de gestão, superintendência, supervisão e gerenciamento não podem ser Líder ou Vice-Líder**, nem fazer parte de **Comissão Parlamentar de Inquérito** e do **Conselho de Ética e Decoro Parlamentar**, na forma de Ato da Mesa;
- **à exceção do Presidente**, os membros da Mesa **podem integrar Comissão Permanente ou Temporária**, mas **não podem presidir nem ser vice-presidente** de Comissão.

> **Atenção:** a redação antiga dizia que os membros efetivos da Mesa não podiam fazer parte de Liderança nem de Comissão Permanente, Especial ou de Inquérito, e muitas questões foram escritas com ela. Nenhuma das duas versões aceita as frases "membros da Mesa podem integrar Comissões, inclusive de Inquérito, desde que não sejam Líderes" ou "Líderes podem integrar a Mesa se a bancada aprovar por maioria absoluta": essas condições não existem no Regimento.

**Competência de cada membro** (§ 6º): a Mesa fixa, em ato publicado **dentro de trinta sessões** após a sua constituição, a competência de cada um dos seus membros; enquanto não modificada, vale a da sessão legislativa anterior.

## Competências da Mesa

O art. 15 lista as competências da Mesa. As mais cobradas, agrupadas:

**Direção e relações com o Congresso**

- dirigir todos os serviços da Casa durante as sessões legislativas e nos intervalos entre elas, ressalvada a competência da Comissão Representativa do Congresso Nacional;
- constituir, **excluído o seu Presidente**, alternadamente com a Mesa do Senado, a **Mesa do Congresso Nacional** (quem preside a Mesa do Congresso é o Presidente do Senado);
- **promulgar, juntamente com a Mesa do Senado Federal, as emendas à Constituição**. Quem promulga são as **Mesas** das duas Casas, e não "o Presidente da Câmara com o Presidente do Senado". Emenda constitucional não vai à sanção presidencial.

**Atuação jurídica e institucional**

- **propor ação de inconstitucionalidade**, **por iniciativa própria** ou **a requerimento de Deputado ou de Comissão** (a Mesa da Câmara é legitimada para a ADI pelo art. 103, III, da Constituição);
- **dar parecer sobre a elaboração do Regimento Interno e suas modificações**;
- **fixar diretrizes para a divulgação das atividades da Câmara**;
- **adotar medidas para promover e valorizar o Poder Legislativo e resguardar o seu conceito perante a Nação**;
- adotar, a pedido do interessado, providências para a **defesa judicial e extrajudicial de Deputado** contra ameaça ou ato que atente contra o livre exercício do mandato;
- conferir aos seus membros atribuições ou encargos referentes aos serviços **legislativos e administrativos** (os dois);
- **apreciar e encaminhar pedidos escritos de informação a Ministros de Estado**.

**Comissões**

- **fixar**, no início da primeira e da terceira sessões legislativas, **ouvido o Colégio de Líderes**, o **número de Deputados por Partido ou Bloco em cada Comissão Permanente**;
- elaborar, **ouvidos o Colégio de Líderes e os Presidentes das Comissões Permanentes**, o projeto de **Regulamento Interno das Comissões**, que, aprovado pelo Plenário, passa a integrar o Regimento.

**Disciplina e mandato**

- **declarar a perda do mandato** de Deputado nos casos dos **incisos III, IV e V do art. 55 da Constituição**: faltas a um terço das sessões ordinárias da sessão legislativa; perda ou suspensão dos direitos políticos; decretação pela Justiça Eleitoral. Nos casos dos incisos I, II e VI (incompatibilidades, **quebra de decoro**, condenação criminal transitada em julgado), quem **decide** é o **Plenário**, por maioria absoluta;
- **aplicar a censura escrita** a Deputado (a **verbal** é do **Presidente**; as sanções mais graves, como suspensão e perda do mandato, são do **Plenário**);
- **propor a suspensão cautelar do exercício do mandato** de Deputado submetido a representação por quebra de decoro de autoria da Mesa (ver abaixo).

**Administração, pessoal e orçamento**

- **decidir conclusivamente, em grau de recurso**, as matérias de **ordenamento jurídico de pessoal** e de **serviços administrativos** (em primeira instância, contra atos do Diretor-Geral, decide o Primeiro-Secretário);
- **propor, privativamente, projeto de resolução** sobre a **organização, funcionamento, polícia, regime jurídico do pessoal, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções** da Câmara e a fixação da remuneração (observada a LDO);
- **prover** os cargos, empregos e funções e conceder licença, aposentadoria e vantagens aos servidores, ou colocá-los em disponibilidade;
- **requisitar servidores** da administração pública **direta, indireta ou fundacional** para quaisquer de seus serviços;
- **aprovar a proposta orçamentária da Câmara e encaminhá-la ao Poder Executivo** (a autonomia do Legislativo não dispensa o envio ao Executivo, que consolida o orçamento da União);
- **encaminhar ao Executivo as solicitações de créditos adicionais**;
- estabelecer os limites de competência para autorizar despesas;
- autorizar a assinatura de **convênios** e de **contratos de prestação de serviços**;
- **aprovar o orçamento analítico** da Câmara (o detalhamento dos créditos por tipo de despesa);
- **autorizar licitações, homologar seus resultados e aprovar o calendário de compras**;
- exercer fiscalização financeira sobre entidades subvencionadas pela Câmara;
- **encaminhar ao Tribunal de Contas da União a prestação de contas** da Câmara de cada exercício;
- **requisitar reforço policial** (a polícia da Casa é dirigida pelo Presidente, com suprema autoridade, mas é a Mesa quem requisita reforço, nos termos do art. 270);
- apresentar à Câmara, na sessão de encerramento do ano legislativo, resenha dos trabalhos realizados.

**Decisão do Presidente *ad referendum* da Mesa** (§ 1º): **em caso de matéria inadiável**, o Presidente, ou quem o substitui, pode decidir sozinho assunto de competência da Mesa, **sujeito a referendo** dela. **Exceção:** a proposta de **suspensão cautelar de mandato** nunca pode ser decidida assim. A urgência é requisito: não vale "qualquer assunto, independentemente da urgência".

**Suspensão cautelar do exercício do mandato** (§§ 2º a 6º):

1. A **Mesa** tem **prazo decadencial de 5 dias úteis**, contado do conhecimento do fato que motivou a representação, para **propor** a suspensão cautelar.
2. A proposta é **imediatamente comunicada ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar**, que decide **em votação ostensiva, em 3 dias úteis**, com prioridade sobre as demais deliberações.
3. Da decisão do Conselho cabe **recurso ao Plenário**, apreciado **na sessão imediatamente seguinte**, em votação ostensiva, exigida a **maioria absoluta** (257 votos) para aprovar ou manter a suspensão. Não basta maioria dos presentes.
4. **Quem recorre:** o **Deputado representado**, se o Conselho decidir pela suspensão; a **Mesa**, se decidir pela não suspensão.
5. **Se o Conselho não decidir em 3 dias úteis**, a **Mesa envia a proposta ao Plenário**, que delibera na sessão seguinte, com prioridade, por **maioria absoluta**.

## O Presidente da Câmara

O Presidente é o **representante da Câmara quando ela se pronuncia coletivamente** e o **supervisor dos seus trabalhos e da sua ordem** (art. 16). O cargo é **privativo de brasileiro nato**, porque o Presidente da Câmara está na linha de substituição do Presidente da República (art. 12, § 3º, II, da Constituição). Naturalizado, mesmo há décadas, não pode.

As atribuições do art. 17 se dividem por assunto.

**Quanto às sessões:**

- **presidi-las**, **manter a ordem** e **conceder a palavra** aos Deputados;
- advertir o orador sobre o tempo e não deixar que o ultrapasse;
- convidar o orador a declarar se falará a favor ou contra;
- **interromper o orador que se desviar da questão ou falar do vencido**, advertindo-o, e, **se insistir, retirar-lhe a palavra**;
- autorizar o Deputado a falar da bancada;
- **determinar que a taquigrafia não registre** (não apanhe) discurso ou aparte; e, quando o Presidente dá o discurso por encerrado, os taquígrafos param de registrá-lo;
- **convidar o Deputado a retirar-se do Plenário quando perturbar a ordem** (atribuição do Presidente, não da Mesa);
- **suspender ou levantar a sessão** quando necessário;
- autorizar a publicação de informações ou documentos em inteiro teor, em resumo ou só por referência na ata;
- **nomear Comissão Especial, ouvido o Colégio de Líderes**;
- **decidir as questões de ordem e as reclamações**;
- **anunciar a Ordem do Dia** e o **número de Deputados presentes**;
- anunciar o projeto apreciado conclusivamente pelas Comissões e o prazo para o recurso;
- **submeter a discussão e votação** a matéria a isso destinada e **anunciar o resultado**, **declarando a prejudicialidade**;

- **organizar, ouvido o Colégio de Líderes, a agenda** com a previsão das proposições do **mês seguinte**, para distribuição aos Deputados;
- **designar a Ordem do Dia** das sessões **conforme a agenda mensal**, ressalvadas as alterações permitidas pelo Regimento;
- **convocar as sessões** da Câmara;
- **desempatar as votações ostensivas** e **votar em escrutínio secreto**, contando-se sua presença para quorum;
- **aplicar censura verbal** a Deputado.

**Quanto às proposições:**

- **distribuir a matéria às Comissões** Permanentes ou Especiais;
- deferir a retirada de proposição da Ordem do Dia;
- **despachar requerimentos**;
- **determinar o arquivamento** das proposições, nos termos regimentais;
- **devolver ao autor** a proposição que não estiver formalizada ou que trate de matéria **alheia à competência da Câmara**, **evidentemente inconstitucional** ou **antirregimental** (art. 137, § 1º). O autor pode recorrer ao Plenário em cinco sessões, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

**Quanto às Comissões:**

- **designar os membros titulares e suplentes** mediante comunicação dos Líderes, ou **independentemente dela**, se expirado o prazo para a indicação;
- **declarar a perda de lugar por motivo de falta** (é o Presidente, não o Líder);
- **assegurar os meios e condições** necessários ao pleno funcionamento das Comissões (sala, pessoal, equipamento);
- convidar o Relator ou outro membro para esclarecer parecer;
- **convocar as Comissões Permanentes para eleger seus Presidentes e Vice-Presidentes**;
- **julgar recurso contra decisão de Presidente de Comissão em questão de ordem**.

**Quanto à Mesa: presidir** suas reuniões, **tomar parte nas discussões e deliberações, com direito a voto**, **distribuir a matéria que dependa de parecer** da Mesa e **executar as decisões**, quando a tarefa não for atribuída a outro membro.

**Quanto às publicações: determinar a publicação, no Diário da Câmara dos Deputados, de matéria referente à Câmara**; não permitir a publicação de pronunciamentos que atentem contra o decoro; tomar conhecimento do que será divulgado na Voz do Brasil; divulgar as decisões do Plenário, da Mesa, do Colégio de Líderes e das Comissões.

**Competência geral:**

- **substituir o Presidente da República** (art. 80 da Constituição);
- **integrar o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional** (os dois);
- **decidir, juntamente com o Presidente do Senado**, sobre a **convocação extraordinária do Congresso**, em caso de urgência ou interesse público relevante;

- **dar posse aos Deputados**;
- conceder licença a Deputado (salvo a de missão diplomática ou cultural, que é da Mesa);
- declarar a vacância do mandato por falecimento ou renúncia;
- **zelar pelo prestígio e decoro da Câmara** e pela **dignidade e respeito às prerrogativas** dos seus membros;
- **dirigir, com suprema autoridade, a polícia da Câmara**;
- **convocar e reunir periodicamente os Líderes e os Presidentes das Comissões Permanentes** para avaliar os trabalhos da Casa;
- encaminhar as conclusões de CPI aos órgãos competentes;
- autorizar conferências, exposições e seminários no edifício da Câmara (ressalvada a competência das Comissões);
- **promulgar as resoluções da Câmara e assinar os atos da Mesa** (resolução não vai à sanção);
- **assinar a correspondência destinada** ao Presidente e ao Vice-Presidente da República, ao Presidente do Senado, ao Presidente do STF, aos Presidentes dos Tribunais Superiores (incluído o TCU), ao Procurador-Geral da República, aos Governadores, a chefes de governo estrangeiros e a autoridades judiciárias (em resposta a pedido de informação);
- deliberar *ad referendum* da Mesa;
- **cumprir e fazer cumprir o Regimento**.

**Limites do Presidente** (art. 17, §§ 1º a 4º):

- **não oferece proposição** nem **vota em Plenário**, a não ser como membro da Mesa, **em escrutínio secreto** ou **para desempatar votação ostensiva**. Ele não vota "como qualquer Deputado" nas votações abertas.
- **Para discutir** uma matéria, **transmite a presidência** ao substituto e **só a reassume quando terminar o debate daquela matéria** (não logo depois do seu discurso). Não discute da cadeira de Presidente.
- Pode, a qualquer momento, **da sua cadeira**, fazer ao Plenário **comunicação** de interesse da Câmara ou do País (comunicar não é discutir).
- Pode **delegar aos Vice-Presidentes** competência que lhe seja própria.

## Vice-Presidentes e a linha de substituição

Os **Vice-Presidentes**, **segundo sua numeração ordinal**, substituem o Presidente em ausências e impedimentos (art. 18).

**Ausência de Brasília:** sempre que for se ausentar da **Capital Federal por mais de 48 horas**, o Presidente passa o exercício ao **Primeiro-Vice-Presidente** ou, na ausência deste, ao **Segundo-Vice-Presidente**. O critério é sair de Brasília (não do Plenário) e o prazo é 48 horas (não 24).

**Na hora da sessão:** se o Presidente não estiver no recinto no início dos trabalhos, é substituído, **sucessivamente e na série ordinal**, pelos **Vice-Presidentes**, **Secretários** e **Suplentes** e, por fim, pelo **Deputado mais idoso dentre os de maior número de legislaturas**. O mesmo vale quando ele precisa deixar a cadeira. O Líder da Maioria não entra nessa fila, e o Primeiro-Secretário só vem depois dos dois Vice-Presidentes.

## Secretários e Suplentes de Secretário

Os Secretários se chamam **Primeiro, Segundo, Terceiro e Quarto** (art. 19). Ao **Primeiro-Secretário** cabe **superintender os serviços administrativos** da Câmara e, em decorrência disso:

- **receber convites, representações, petições e memoriais** dirigidos à Câmara;
- **receber e fazer a correspondência oficial da Casa, exceto a das Comissões** (as Comissões cuidam da sua; e a correspondência às altas autoridades é assinada pelo Presidente);
- **decidir, em primeira instância, recursos contra atos do Diretor-Geral** (a Mesa decide em grau de recurso, conclusivamente);
- **interpretar e fazer observar o ordenamento jurídico de pessoal e dos serviços administrativos**;
- **dar posse ao Diretor-Geral da Câmara e ao Secretário-Geral da Mesa** (aos Deputados, quem dá posse é o Presidente).

**Substituições em sessão:** os Secretários e Suplentes se substituem **conforme a numeração ordinal** e, assim, **substituem o Presidente na falta dos Vice-Presidentes**. Na ausência dos Suplentes, o Presidente **convida quaisquer Deputados** para substituir os Secretários.

Os **Suplentes** se chamam Primeiro, Segundo, Terceiro e Quarto **de acordo com a ordem decrescente da votação obtida**.

**Os Secretários só falam em sessão** (quando integram a Mesa) para **chamada dos Deputados**, **contagem dos votos** ou **leitura de documentos ordenada pelo Presidente**.

**Atribuições dos Suplentes de Secretário** (art. 19-A):

1. **tomar parte nas reuniões da Mesa** e **substituir os Secretários em suas faltas**;
2. **substituir temporariamente os Secretários licenciados** (licenças do art. 235);
3. **funcionar como Relatores** e Relatores substitutos nos assuntos **não reservados especificamente a outros membros da Mesa** (logo, não relatam matéria reservada a outro membro);
4. **propor à Mesa medidas para preservar e promover a imagem** da Câmara e do Poder Legislativo;
5. **representar a Mesa**, quando conveniente, **nas suas relações externas** à Casa;
6. **representar a Câmara**, quando os Secretários não puderem, em **solenidades e eventos** que ofereçam subsídios ao processo legislativo, **mediante designação da Presidência**;
7. **integrar**, sempre que possível, **a juízo do Presidente**, as **Comissões Externas** e as **Comissões Especiais**;
8. integrar grupos de trabalho designados pela Presidência para aperfeiçoar o processo legislativo e administrativo.

Os Suplentes **sempre** substituem os Secretários e se substituem entre si pela numeração ordinal.

## Colégio de Líderes

O **Colégio de Líderes** é formado pelos Líderes da **Maioria**, da **Minoria**, dos **Partidos**, dos **Blocos Parlamentares** e do **Governo** (art. 20).

**Voz sem voto:** os **Líderes de Partidos que participem de Bloco** e o **Líder do Governo** têm **direito a voz, mas não a voto**. Quem vota pelo grupo coligado é o Líder do Bloco.

**Como decide: sempre que possível, por consenso**. Não havendo consenso, prevalece a **maioria absoluta**, **ponderados os votos dos Líderes em função da expressão numérica de cada bancada**. Não é "um Líder, um voto": o voto de quem lidera 90 Deputados pesa mais que o de quem lidera 20. E a decisão é dos Líderes, não do Presidente da Câmara.

O Colégio de Líderes é ouvido pela Mesa para fixar o número de vagas por Partido nas Comissões e para o Regulamento das Comissões, e pelo Presidente para organizar a agenda mensal e nomear Comissão Especial.

## Secretaria da Mulher: visão geral

A **Secretaria da Mulher** é um **órgão político e institucional** que atua em benefício da população feminina e busca tornar a Câmara um **centro de debate sobre igualdade de gênero e defesa dos direitos das mulheres**, no Brasil e no mundo (art. 20-A).

Ela é composta pela **Procuradoria da Mulher** e pela **Coordenadoria dos Direitos da Mulher**, **sem relação de subordinação entre elas**. Conta ainda com dois órgãos, também **sem subordinação** às demais estruturas:

- o **Comitê de Defesa da Mulher contra Assédio Moral ou Sexual**;
- o **Observatório Nacional da Mulher na Política**.

> **Dica:** na Secretaria da Mulher, **ninguém manda em ninguém**. Procuradoria, Coordenadoria, Comitê e Observatório são independentes entre si. Toda frase que diz "subordinado à Procuradoria" está errada.

## Comitê de Defesa da Mulher contra Assédio Moral ou Sexual

**Composição: três Deputadas**, com **mandato de dois anos**, **permitida a recondução uma única vez** por igual período, e **duas servidoras efetivas** (cinco integrantes).

**Eleição das Deputadas: no início da primeira e da terceira sessões legislativas** de cada legislatura, os nomes são submetidos à votação **pelas Deputadas da Casa** (todas, não só as de partidos grandes), **assegurada a pluralidade partidária ou de blocos** e a **participação da Minoria**.

**Servidoras:** o trabalho no Comitê **conta na jornada**, **sem necessidade de compensação** no setor de lotação.

**Acumulação:** as Deputadas do Comitê **não podem acumular outro cargo na Secretaria da Mulher**.

**Competência: receber denúncias** de assédio moral ou sexual feitas por **Parlamentares, servidoras efetivas, comissionadas, terceirizadas, estagiárias e visitantes** da Câmara, com estas regras:

1. se as queixas forem **fundamentadas**, o Comitê produz **relatório**, enviado à **Mesa Diretora** (denúncia contra Parlamentar) ou ao **Diretor-Geral** (demais casos), para o procedimento devido;
2. o Comitê **junta ao relatório os documentos** recebidos;

3. **sem fundados motivos**, o relatório é **arquivado**;
4. o Comitê **preserva a identidade das partes** e de quem depõe;
5. se o **denunciante for homem**, o Comitê **também pode receber a denúncia**, com os mesmos encaminhamentos, e pode, a pedido, designar **ad hoc** (para aquele caso) **um integrante do sexo masculino**.

O Comitê, portanto, não se limita a escrever relatórios: recebe, junta documentos, arquiva, protege identidades.

> **Atenção:** o Regimento manda preservar a identidade das partes e de quem depõe. Uma questão diz que isso vale "a menos que a parte denunciante autorize a divulgação"; o texto do Regimento não traz essa ressalva, mas a ideia central cobrada é o **sigilo da identidade**.

## Observatório Nacional da Mulher na Política

**Direção:** a **Coordenadoria-Geral** é exercida por **uma Deputada Federal eleita pelas Deputadas Federais**, junto com os demais cargos da Secretaria; há **três coordenadoras adjuntas**, também eleitas.

**Finalidade** (o objetivo principal): **produzir, agregar e disseminar conhecimento** sobre a **atuação política das mulheres** no Brasil e sobre a construção e o fortalecimento do seu **protagonismo político**.

**Competências:**

- elaborar e divulgar **pesquisas, estudos e índices analíticos** sobre participação da mulher nos espaços de poder, aplicação das leis nas campanhas e na vida partidária, boas práticas eleitorais e produção legislativa das mulheres;
- **articular ações para efetivar e ampliar a participação política das mulheres**;
- **monitorar a violência política contra a mulher** e a participação política das mulheres em todas as esferas (é uma **competência**, não a finalidade principal);
- **realizar parcerias** com instituições de ensino e pesquisa, pesquisadores, **organizações governamentais e não governamentais, nacionais e internacionais**.

## Procuradoria da Mulher

**Composição: 1 Procuradora e 3 Procuradoras Adjuntas**, **eleitas pelas Deputadas**, **na primeira quinzena da primeira e da terceira sessões legislativas**, com **mandato de 2 anos**, **vedada a recondução** (art. 20-B).

- **Não é recondução** a eleição para o mesmo cargo em **legislaturas diferentes, ainda que sucessivas**.
- As Adjuntas devem ser de **partidos distintos**, chamam-se **Primeira, Segunda e Terceira** e, **nessa ordem**, substituem a Procuradora nos impedimentos; também colaboram com a Procuradoria e podem receber delegações.
- **Eleição: escrutínio secreto**, **maioria absoluta no 1º escrutínio**, **maioria simples no 2º**, **presente a maioria absoluta das Deputadas**.

- **Vaga:** se vagar o cargo de Procuradora ou de Adjunta, **faz-se nova eleição**, **salvo se faltarem menos de 3 meses** para o fim do mandato; nesse caso, o cargo é provido pela ordem das Adjuntas.

**Competências** (art. 20-D), além de **zelar pela participação das Deputadas nos órgãos e atividades da Câmara**:

1. **propor medidas para preservar e promover a imagem e a atuação da mulher** na Câmara e no Legislativo;
2. **receber e examinar denúncias de violência e discriminação contra a mulher** e **encaminhá-las aos órgãos competentes**;
3. **fiscalizar e acompanhar programas do governo federal** de promoção da **igualdade de gênero** e a implementação de **campanhas educativas e antidiscriminatórias**;
4. **cooperar com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados**, voltados a políticas para a mulher;
5. **promover pesquisas e estudos** sobre direitos da mulher, violência e discriminação e sobre o déficit de representação feminina na política, para **divulgação pública** e **subsídio às Comissões**;
6. **receber convites e responder a correspondências** destinadas a ela;
7. **atender autoridades**, especialmente **parlamentares mulheres e suas delegações**, nacionais e internacionais, e encaminhar suas demandas;
8. **participar, com a Coordenadoria dos Direitos da Mulher, de solenidades e eventos internos** sobre valorização da mulher;
9. **representar a Câmara em eventos nacionais ou internacionais** de valorização da mulher, **mediante designação da Presidência**.

## Coordenadoria dos Direitos da Mulher

**Composição: 1 Coordenadora-Geral dos Direitos da Mulher e 3 Coordenadoras Adjuntas**, **eleitas pelas Deputadas**, **na primeira quinzena da primeira e da terceira sessões legislativas**, **mandato de 2 anos, vedada a recondução** (art. 20-C). As regras são **iguais às da Procuradoria**:

- não é recondução a eleição em legislaturas diferentes, ainda que sucessivas;
- Adjuntas de **partidos distintos**, **Primeira, Segunda e Terceira**, substituindo **nessa ordem** a Coordenadora-Geral (a ordem é obrigatória), **colaborando** com a Coordenadoria e podendo receber delegações (a substituta não decide tudo sozinha, sem consultar ninguém);
- **escrutínio secreto**, **maioria absoluta no 1º**, **simples no 2º**, presente a maioria absoluta das Deputadas;
- vaga: nova eleição, **salvo se faltarem menos de 3 meses** (aí, sem eleição, assume pela ordem das Adjuntas).

**Competências** (art. 20-E):

1. **participar, com os Líderes, das reuniões convocadas pelo Presidente da Câmara, com direito a voz e voto**;

2. **usar da palavra nas Comunicações de Liderança, por 5 minutos**, pessoalmente ou por delegação, para expressar a posição das Deputadas sobre votações e as ações de interesse da Coordenadoria;
3. receber convites e responder correspondências;
4. **convocar periodicamente reunião das Deputadas** para debater assuntos da Coordenadoria;
5. elaborar as prioridades de trabalho e o calendário de reuniões, a ser aprovado pela maioria das Deputadas;
6. **organizar e coordenar o programa de atividades das Deputadas**;
7. **constituir e organizar grupos de trabalho temáticos**;
8. examinar estudos, pareceres, teses e trabalhos que subsidiem suas atividades;
9. atender autoridades, especialmente parlamentares mulheres e suas delegações;
10. **divulgar as atividades das Deputadas no Parlamento e perante a sociedade** (as duas coisas);
11. participar, com a Procuradoria da Mulher, de solenidades e eventos internos;
12. **representar a Câmara em eventos nacionais ou internacionais** de valorização da mulher, **mediante designação da Presidência**.

## Secretaria da Primeira Infância, Infância, Adolescência e Juventude

**Finalidade** (art. 20-F): promover eventos e debates sobre os interesses da população infantojuvenil, garantir seus direitos como pessoas em desenvolvimento e a observância dos seus deveres de cidadania, considerada a **prioridade absoluta do art. 227 da Constituição**.

**Composição** (art. 20-G):

- **1 Secretário**, **escolhido pela Mesa**, na primeira quinzena da primeira e da terceira sessões legislativas;
- **3 Secretários-Adjuntos**, **indicados pelo Secretário**;
- **mandato de 2 anos**, **vedada a recondução para o mesmo cargo no período subsequente** (vale para Secretário e Adjuntos).

Os Adjuntos devem ser de **partidos distintos**, chamam-se **Primeiro, Segundo e Terceiro** e, **nessa ordem**, substituem o Secretário, colaboram e podem receber delegações.

**Vaga de Secretário:** se vagar **até 30 de novembro do último ano do biênio**, a **Mesa** faz **nova escolha**.

**Competências** (art. 20-H):

1. **fiscalizar, apoiar e acompanhar** projetos, programas e serviços **do governo federal e da sociedade civil organizada** voltados ao desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens;
2. **cooperar com entidades e organismos nacionais e internacionais, públicos e privados** (não só nacionais);
3. **promover estudos sobre formas de escuta das crianças e adolescentes**, sobre direitos e obrigações dos jovens e sobre o déficit da sua representação política, inclusive para **subsidiar as Comissões**;

4. **atender autoridades** em visita à Câmara **e encaminhar as demandas** de crianças, adolescentes e jovens aos órgãos competentes (as duas tarefas);
5. **participar, com os Líderes, das reuniões convocadas pelo Presidente, com voz e voto**;
6. **usar da palavra, semanalmente, nas Comunicações de Lideranças, por 5 minutos**;
7. **constituir e organizar grupos de trabalho temáticos** sobre direitos e deveres de crianças, adolescentes e jovens;
8. **examinar estudos, pareceres, teses e trabalhos** que subsidiem suas atividades;
9. **realizar seminários com especialistas** brasileiros e estrangeiros sobre desenvolvimento infantil e políticas para a primeira infância e **fomentar a capacitação continuada**;
10. **conceder, com a Presidência e o Segundo-Secretário, o Prêmio Medalha Amigo da Primeira Infância**.

> **Dica:** três órgãos têm **voz e voto nas reuniões do Presidente com os Líderes** e **5 minutos nas Comunicações de Liderança**: a **Bancada Negra**, a **Coordenadoria dos Direitos da Mulher** e a **Secretaria da Primeira Infância**. Para a Bancada Negra e a Secretaria da Primeira Infância, o Regimento diz expressamente "semanalmente".

## Procuradoria Parlamentar

**Finalidade** (art. 21): promover, **em colaboração com a Mesa**, a **defesa da Câmara, de seus órgãos e de seus membros** quando atingidos em sua **honra ou imagem perante a sociedade**, **em razão do exercício do mandato ou das suas funções institucionais**. Não é advogada particular dos Deputados em ações penais nem cuida de fatos sem relação com o mandato.

**Composição: onze membros**, **designados pelo Presidente da Câmara** (não eleitos pelo Plenário), **a cada dois anos**, **no início da sessão legislativa**, observada, **tanto quanto possível, a proporcionalidade partidária**.

**Como atua:**

- providencia **ampla publicidade reparadora**, além da divulgação a que estiver obrigado, por lei ou decisão judicial, o veículo que publicou a ofensa;
- **promove**, **por intermédio do Ministério Público, da Advocacia-Geral da União ou de mandatários advocatícios** (advogados contratados), as **medidas judiciais e extrajudiciais** para obter **ampla reparação**, inclusive a **indenização por dano material ou moral** do art. 5º, X, da Constituição.

> **Pegadinha:** a Procuradoria Parlamentar **não entra em juízo diretamente**: age por meio do MP, da AGU ou de advogados. E **não pune** ninguém nem aplica multa a veículos de comunicação.

## Ouvidoria Parlamentar

**Competências** (art. 21-A):

1. **receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes** reclamações ou representações de **pessoas físicas ou jurídicas** sobre: - violação ou discriminação atentatória dos **direitos e**

**liberdades fundamentais**; - **ilegalidades ou abuso de poder**; - **mau funcionamento dos serviços legislativos e administrativos** da Casa; - assuntos recebidos pelo **sistema 0800**;

2. **propor medidas para sanar** as violações, ilegalidades e abusos constatados;
3. **propor e supervisionar a implementação de medidas** para **melhorar os serviços prestados ao cidadão** pela Câmara;
4. **propor**, quando cabível, a **abertura de sindicância ou inquérito** (ela propõe; não conduz nem julga);
5. **encaminhar ao TCU, à Polícia Federal, ao Ministério Público** ou a outro órgão competente as denúncias que precisem de esclarecimento;
6. **responder aos cidadãos e às entidades** sobre as providências tomadas pela Câmara;
7. **realizar audiências públicas com segmentos da sociedade civil** (não é exclusividade das Comissões).

A Ouvidoria **não julga e não pune**: recebe, examina, encaminha, propõe e responde.

**Composição** (art. 21-B): **um Ouvidor-Geral e dois Ouvidores Substitutos**, **designados dentre os Deputados pelo Presidente da Câmara**, **a cada dois anos**, no início da sessão legislativa, **vedada a recondução no período subsequente**.

**Poderes do Ouvidor-Geral** (art. 21-C):

- **solicitar informações ou cópias de documentos a qualquer órgão ou servidor** da Câmara;
- **ter vista, no recinto da Casa, de proposições legislativas, atos e contratos administrativos** e outros documentos necessários;
- **requerer ou promover diligências e investigações**, quando cabíveis.

A **demora injustificada** na resposta ou nas providências pedidas pelo Ouvidor-Geral **pode gerar a responsabilização da autoridade ou do servidor**.

**Divulgação** (art. 21-D): toda iniciativa provocada ou implementada pela Ouvidoria tem **ampla divulgação** pelo órgão de comunicação da Casa (para toda a sociedade, não só para os Deputados).

## Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

O Conselho de Ética (art. 21-E) é o órgão **competente para examinar as condutas puníveis e propor as penalidades** aos Deputados submetidos ao processo disciplinar do Código de Ética.

- **Composição: 21 membros titulares e igual número de suplentes**.
- **Mandato: 2 anos** (não 1), com designação pelas regras gerais de indicação das Comissões; não há recondução automática.
- **Direção:** os membros elegem, dentre os titulares, **1 Presidente e 2 Vice-Presidentes**, seguindo, no que couber, o **art. 7º** (regras da eleição da Mesa).
- A regra de que o Deputado que deixa a bancada perde a vaga ocupada em razão dela **não se aplica** aos membros do Conselho de Ética.

O Conselho **propõe** penalidades; quem aplica a censura escrita é a Mesa, e quem decide suspensão e perda de mandato é o Plenário. Na suspensão cautelar, o Conselho decide a proposta da Mesa em 3 dias úteis.

## Corregedoria Parlamentar

**Competências** (art. 21-F):

1. **promover a manutenção do decoro, da ordem e da disciplina** no âmbito da Câmara;
2. **dar cumprimento às determinações da Mesa** sobre a **segurança interna e externa** da Câmara (as duas);
3. **promover sindicância ou inquérito** para apurar notícias de **ilícitos, no âmbito da Câmara, que envolvam Deputados** (dentro da Casa, não fora dela).

**Perda de mandato por decisão judicial:** nas hipóteses dos **incisos IV e V do art. 55 da Constituição** (perda ou suspensão dos direitos políticos; decretação pela Justiça Eleitoral), a análise na Câmara **se restringe aos aspectos formais da decisão judicial**.

**Composição** (art. 21-G): **1 Corregedor e 3 Corregedores Substitutos**, **designados pelo Presidente da Câmara** para **mandatos de 2 anos**, **vedada a recondução no período subsequente, na mesma legislatura**.

## Secretarias chefiadas por Deputado escolhido pelo Presidente

Várias secretarias seguem o mesmo modelo: o Secretário é **escolhido pelo Presidente da Câmara dentre os Deputados no exercício do mandato** e **pode ser substituído a qualquer tempo**. Não há mandato fixo, e o cargo não pode ser de servidor da Casa, por mais experiente que seja.

> **Dica:** têm titular **Deputado escolhido pelo Presidente e substituível a qualquer tempo** as Secretarias de Relações Internacionais, Comunicação Social, Participação e Mídias Digitais, Transparência, Empreendedorismo Legislativo, Inovação Legislativa, Defesa das Prerrogativas e Monitoramento do Sistema Interamericano. Já Ouvidoria, Corregedoria e Procuradoria Parlamentar têm **mandato de 2 anos**.

**Secretaria de Relações Internacionais** (arts. 21-H e 21-I):

- **estabelecer as diretrizes da diplomacia parlamentar** da Câmara;
- **promover a cooperação com parlamentos de Estados estrangeiros** (isso não é reservado ao Itamaraty);
- **apoiar as delegações, comitivas e representações** da Câmara **em missão oficial**.

**Secretaria de Comunicação Social** (arts. 21-J e 21-K), no âmbito das unidades vinculadas:

- **zelar pela divulgação dos trabalhos parlamentares** (todos, não só os das Comissões);
- **estabelecer as diretrizes de divulgação institucional** (voltada para fora, para a sociedade);
- **implementar ações que facilitem o alcance dos veículos de comunicação** da Câmara **no território nacional**;
- **supervisionar as atividades das unidades administrativas vinculadas**.

O Secretário de Comunicação Social tem como atribuição a **supervisão dos veículos vinculados** à Secretaria.

**Secretaria de Participação, Interação e Mídias Digitais** (arts. 21-L e 21-M):

- **zelar pela divulgação dos trabalhos legislativos**;
- **estabelecer as diretrizes gerais de divulgação institucional e legislativa por mídias digitais** institucionais;
- **supervisionar as unidades administrativas vinculadas**;
- **ampliar a interação com a sociedade por mídias digitais**.

**Secretaria da Transparência** (arts. 21-N e 21-O):

- **supervisionar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação** (Lei 12.527/2011) na Câmara;
- **promover e fomentar a cultura da transparência na Câmara, nos demais Poderes da União e na sociedade civil**;
- **avaliar a aplicação e propor o aprimoramento da legislação** sobre transparência, acesso à informação e **controle social da administração pública**;
- **realizar estudos sobre o uso da tecnologia da informação** para a transparência, o acesso à informação e o controle social.

Também seguem o modelo do Secretário-Deputado demissível a qualquer tempo: a **Secretaria do Empreendedorismo Legislativo**, a **Secretaria da Inovação Legislativa** (que concede, com o Presidente e o Segundo-Secretário, a Medalha Amigo da Inovação no Legislativo), a **Secretaria de Defesa das Prerrogativas Parlamentares** (assessorada pela Advocacia da Câmara) e a **Secretaria de Monitoramento e Fiscalização das Decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos**.

## Comissões: espécies

Pelo art. 22, as Comissões da Câmara são de duas espécies:

- **Permanentes**: de caráter **técnico-legislativo ou especializado**, **integrantes da estrutura institucional** da Casa, **copartícipes e agentes do processo legiferante**. Servem para apreciar os assuntos e proposições do seu campo e sobre eles deliberar, **acompanhar os planos e programas governamentais** e exercer a **fiscalização orçamentária da União**.
- **Temporárias**: **criadas para apreciar determinado assunto**. **Extinguem-se ao término da legislatura**, ou **antes**, quando **alcançado o fim** a que se destinam ou **expirado o prazo** de duração. As temporárias são as **Especiais**, as **de Inquérito** e as **Externas** (art. 33).

> **Exemplo:** uma Comissão Especial concluiu o parecer e o prazo dela venceu em setembro do 2º ano da legislatura. Ela já se extinguiu; não fica funcionando até o fim da legislatura.

O Regimento da Câmara **não** prevê "comissões mistas". Comissões com Deputados e Senadores são **órgãos do Congresso Nacional**, regidas pelo **Regimento Comum**.

## Comissões: composição

**Proporcionalidade** (art. 23): na constituição das Comissões se assegura, **tanto quanto possível**, a **representação proporcional dos Partidos e Blocos**, **incluindo-se sempre um membro da Minoria, ainda que pela proporcionalidade não lhe caiba lugar**. A proporcionalidade não é critério absoluto.

**A vaga é do partido:** o Deputado que **se desvincular de sua bancada perde automaticamente** o direito à vaga que ocupava em razão dela, **ainda que exerça cargo de natureza eletiva** (como o de Presidente da Comissão). A perda é imediata, não no fim da sessão legislativa.

> **Exemplo:** a Deputada Lúcia presidia a Comissão de Direitos Humanos numa vaga do seu partido e se filiou a outra legenda. Perde a vaga na hora, mesmo sendo a presidente.

Quem indica e substitui os membros é o **Líder** (a qualquer tempo); quem os designa é o **Presidente da Câmara**, que pode designar mesmo sem indicação quando o prazo expira. Quem fixa o número de vagas de cada Partido em cada Comissão Permanente é a **Mesa, ouvido o Colégio de Líderes**.

## Comissões: competências do art. 24

Às Comissões Permanentes, em razão da matéria, e às demais, no que couber, cabe:

1. **discutir e votar as proposições sujeitas ao Plenário** que lhes forem distribuídas (dão parecer);
2. **discutir e votar projetos de lei, dispensada a competência do Plenário** (o **poder conclusivo**), **exceto** os projetos: - de **lei complementar**; - de **código**; - de **iniciativa popular**; - **de Comissão**; - sobre matéria **que não pode ser delegada** (art. 68, § 1º, da Constituição); - **oriundos do Senado, ou por ele emendados, que tenham sido aprovados pelo Plenário** de qualquer das Casas; - que tenham recebido **pareceres divergentes**; - em **regime de urgência**;
3. **realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil**;
4. **convocar Ministro de Estado** para prestar, **pessoalmente**, informações sobre **assunto previamente determinado**, ou conceder-lhe audiência;
5. **encaminhar, através da Mesa, pedidos escritos de informação** a Ministro de Estado;
6. **receber petições, reclamações ou representações de qualquer pessoa** contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;
7. **solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão** (não é poder exclusivo de CPI);
8. **acompanhar e apreciar programas de obras e planos** nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento **e sobre eles emitir parecer**, em articulação com a Comissão Mista Permanente de orçamento (art. 166, § 1º, da Constituição);
9. **exercer o acompanhamento e a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União** e das entidades da administração direta e indireta, também em articulação com a Comissão Mista de orçamento;
10. **determinar**, com o **auxílio do TCU**, **diligências, perícias, inspeções e auditorias** nas unidades administrativas dos **Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário**, da administração direta e indireta;
11. **exercer a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta**;

12. **propor a sustação dos atos normativos do Executivo** que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, **elaborando o decreto legislativo** (a Comissão **propõe**; quem **susta** é o **Congresso Nacional**, por decreto legislativo, art. 49, V, da Constituição);
13. **estudar qualquer assunto do seu campo temático**, mesmo sem proposição em tramitação, podendo promover **conferências, exposições, palestras ou seminários**;
14. **solicitar audiência ou colaboração** de órgãos da administração e da sociedade civil, **sem que isso prorrogue os prazos**.

As atribuições de **pedir informação a Ministro** (inciso V) e de **propor sustação de atos do Executivo** (inciso XII) **não excluem a iniciativa concorrente de Deputado**.

**Recurso contra a decisão conclusiva:** a aprovação conclusiva não é irrecorrível. Pelo art. 58, § 2º, I, da Constituição e pelo art. 132, § 2º, do Regimento, a matéria vai ao Plenário se houver **recurso de um décimo dos membros da Casa** (52 Deputados), apresentado em **cinco sessões** da publicação do anúncio. **Um terço** é o número para criar CPI, não para esse recurso.

# Quadros para memorizar

## Datas e prazos

| Assunto | Regra |
|---|---|
| Sessão legislativa ordinária | 2/fev a 17/jul e 1º/ago a 22/dez |
| Recesso de julho | só depois de aprovada a LDO |
| Sessão legislativa extraordinária | só a matéria da convocação |
| Sessões preparatórias | antes da 1ª e da 3ª sessões legislativas |
| Entrega do diploma | até 31 de janeiro, pessoalmente ou pelo Partido |
| Sessão preparatória de posse | 1º de fevereiro do 1º ano |
| Eleição da Mesa (1º biênio) | 2ª sessão preparatória, 1º de fevereiro |
| Eleição da Mesa (2º biênio) | 3º ano, antes de inaugurada a sessão legislativa |
| Prazo de posse | 30 dias + 30 (prorrogação a pedido); salvo força maior ou doença |
| Posse virtual de gestante | parto há menos de 120 dias |
| Relação dos investidos | publicada no Diário da Câmara do dia seguinte à posse |
| Vaga na Mesa até 30/nov do 2º ano | eleição em 5 sessões |
| Vaga na Mesa depois de 30/nov do 2º ano | Mesa designa um titular para responder |
| Reunião ordinária da Mesa | uma vez por quinzena |
| Perda de lugar na Mesa | 5 reuniões ordinárias consecutivas sem justificativa |
| Ato com a competência de cada membro da Mesa | até 30 sessões após a constituição |

| Assunto | Regra |
|---|---|
| Ausência do Presidente que exige passar o cargo | mais de 48 horas fora de Brasília |
| Orientação do Líder em Plenário | até 1 minuto |
| Comunicação do Bloco (Mesa e Comissões) | até 1º/fev do 1º ano e até 1º/fev do 3º ano |
| Eleição da Bancada Negra | 6 de fevereiro de cada sessão legislativa |
| Eleição da Procuradoria e da Coordenadoria da Mulher | 1ª quinzena da 1ª e da 3ª sessões legislativas |
| Eleição das Deputadas do Comitê contra assédio | início da 1ª e da 3ª sessões legislativas |
| Vaga na Procuradoria ou Coordenadoria da Mulher | sem eleição se faltarem menos de 3 meses |
| Vaga de Secretário da Primeira Infância | nova escolha pela Mesa se vagar até 30/nov do último ano do biênio |
| Suspensão cautelar: proposta da Mesa | 5 dias úteis (prazo decadencial) |
| Suspensão cautelar: decisão do Conselho de Ética | 3 dias úteis, votação ostensiva |
| Recurso contra decisão conclusiva de Comissão | 1/10 dos Deputados, em 5 sessões |

## Números de composição

| Órgão | Composição | Quem escolhe | Mandato |
|---|---|---|---|
| Mesa | Presidente + 2 Vice-Presidentes + 4 Secretários (7) + 4 Suplentes | Plenário, escrutínio secreto | 2 anos, sem recondução ao mesmo cargo |
| Liderança do Governo | Líder + 20 Vice-Líderes | Presidente da República indica | sem prazo |
| Liderança da Minoria | Líder + 9 Vice-Líderes | Minoria indica o Líder; o Líder indica os Vices | sem prazo |
| Vice-Líderes de Partido ou Bloco | 1 para cada 4 Deputados ou fração | o Líder | sem prazo |
| Bloco Parlamentar | 2 ou mais partidos, no mínimo 3/100 da Casa | deliberação das bancadas | até o fim da legislatura |
| Bancada Negra | Coordenação-Geral + 3 Vices | parlamentares negros e negras | 1 ano, uma recondução na legislatura |
| Comitê contra assédio | 3 Deputadas + 2 servidoras efetivas | Deputadas votam | 2 anos, uma recondução |
| Procuradoria da Mulher | Procuradora + 3 Adjuntas | Deputadas | 2 anos, vedada a recondução |

| Órgão | Composição | Quem escolhe | Mandato |
|---|---|---|---|
| Coordenadoria dos Direitos da Mulher | Coordenadora-Geral + 3 Adjuntas | Deputadas | 2 anos, vedada a recondução |
| Observatório da Mulher na Política | Coordenadora-Geral + 3 adjuntas | Deputadas | com os cargos da Secretaria |
| Secretaria da Primeira Infância | Secretário + 3 Adjuntos | Mesa escolhe o Secretário; ele indica os Adjuntos | 2 anos, vedada a recondução |
| Procuradoria Parlamentar | 11 membros | Presidente da Câmara designa | a cada 2 anos |
| Ouvidoria Parlamentar | Ouvidor-Geral + 2 Substitutos | Presidente da Câmara designa | 2 anos, vedada a recondução no período seguinte |
| Conselho de Ética | 21 titulares + 21 suplentes; elege Presidente + 2 Vices | indicação como nas Comissões | 2 anos |
| Corregedoria Parlamentar | Corregedor + 3 Substitutos | Presidente da Câmara designa | 2 anos, vedada a recondução no período seguinte da mesma legislatura |
| Secretarias de Relações Internacionais, Comunicação Social, Mídias Digitais, Transparência e outras | 1 Secretário Deputado | Presidente da Câmara | substituível a qualquer tempo |

## Quóruns de eleição

| Eleição | Votação | 1º escrutínio | 2º escrutínio | Presença |
|---|---|---|---|---|
| Mesa | secreta, eletrônica (cédulas se o sistema falhar) | maioria absoluta | maioria simples (2 mais votados) | maioria absoluta dos Deputados |
| Procuradoria e Coordenadoria da Mulher | secreta | maioria absoluta | maioria simples | maioria absoluta das Deputadas |
| Bancada Negra (texto vigente) | preferencialmente secreta; aclamação se houver consenso | maioria simples dos presentes | não há | reunião presencial |
| Conselho de Ética (Presidente e 2 Vices) | eleitos pelos membros, dentre os titulares, aplicando-se o art. 7º no que couber | | | |

## Quem faz o quê

| Ato | Quem |
|---|---|
| Censura verbal | Presidente |

| Ato | Quem |
|---|---|
| Censura escrita | Mesa |
| Suspensão e perda de mandato por decoro | Plenário (maioria absoluta) |
| Perda de mandato por faltas, direitos políticos, Justiça Eleitoral | Mesa declara |
| Promulgar emenda constitucional | Mesas da Câmara e do Senado, juntas |
| Promulgar resolução da Câmara e assinar atos da Mesa | Presidente |
| Propor ação de inconstitucionalidade | Mesa (de ofício ou a pedido de Deputado ou Comissão) |
| Proposta orçamentária da Câmara | Mesa aprova e envia ao Executivo |
| Autorizar licitação, homologar e aprovar calendário de compras | Mesa |
| Requisitar reforço policial | Mesa |
| Dirigir a polícia da Câmara | Presidente, com suprema autoridade |
| Reunir a Câmara em outro local | Mesa, *ad referendum* da maioria absoluta |
| Decidir *ad referendum* da Mesa (matéria inadiável) | Presidente (nunca na suspensão cautelar) |
| Superintender os serviços administrativos | Primeiro-Secretário |
| Recurso contra ato do Diretor-Geral | Primeiro-Secretário (1ª instância); Mesa (grau de recurso) |
| Posse do Diretor-Geral e do Secretário-Geral da Mesa | Primeiro-Secretário |
| Posse dos Deputados | Presidente (no recesso, o compromisso é prestado perante ele) |
| Correspondência oficial da Casa | Primeiro-Secretário (exceto Comissões e altas autoridades) |
| Correspondência ao Presidente da República, STF, PGR etc. | Presidente |
| Questões de ordem e reclamações em Plenário | Presidente |
| Recurso contra decisão de Presidente de Comissão em questão de ordem | Presidente da Câmara |
| Distribuir proposições às Comissões | Presidente |
| Devolver proposição inconstitucional ou antirregimental | Presidente (cabe recurso ao Plenário) |
| Agenda mensal | Presidente, ouvido o Colégio de Líderes |
| Número de vagas por Partido nas Comissões | Mesa, ouvido o Colégio de Líderes |
| Indicar e substituir membros de Comissão | Líder |
| Designar membros de Comissão | Presidente |
| Declarar perda de lugar em Comissão por faltas | Presidente |
| Nomear Comissão Especial | Presidente, ouvido o Colégio de Líderes |

| Ato | Quem |
|---|---|
| Convocar extraordinariamente o Congresso | Presidente da Câmara junto com o Presidente do Senado (entre outros) |

### Voz e voto

| Situação | Voz | Voto |
|---|---|---|
| Líder em Comissão de que não é membro | sim (encaminha, pede verificação) | não |
| Líder de Partido que integra Bloco, no Colégio de Líderes | sim | não |
| Líder do Governo no Colégio de Líderes | sim | não |
| Bancada Negra, Coordenadoria da Mulher e Secretaria da Primeira Infância nas reuniões do Presidente com os Líderes | sim | sim |
| Presidente da Câmara em Plenário | comunica da cadeira; para discutir, deixa a presidência | só em escrutínio secreto ou para desempatar votação ostensiva |
| Presidente nas reuniões da Mesa | sim | sim |

### Comissões: poder conclusivo

| Pode ser aprovado só pela Comissão | Vai sempre ao Plenário |
|---|---|
| Projeto de lei ordinária comum, sem as exceções | lei complementar |
| | código |
| | iniciativa popular |
| | iniciativa de Comissão |
| | matéria indelegável (art. 68, § 1º, da Constituição) |
| | vindo do Senado ou emendado por ele, já aprovado pelo Plenário de uma das Casas |
| | pareceres divergentes |
| | regime de urgência |
| | qualquer projeto, se houver recurso de 1/10 dos Deputados |

## Lei seca que cai

Reunião fora da sede: três exigências juntas.

> **Lei seca:** Art. 1º, parágrafo único. Havendo **motivo relevante, ou de força maior**, a Câmara poderá, **por deliberação da Mesa, ad referendum da maioria absoluta dos Deputados**, reunir-se em outro edifício ou em ponto diverso no território nacional.

Sessão extraordinária com pauta fechada.

> **Lei seca:** Art. 2º, § 4º. Quando convocado extraordinariamente o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados **somente deliberará sobre a matéria objeto da convocação**.

Posse é pessoal e o ritual é fixo.

> **Lei seca:** Art. 4º, § 4º. O conteúdo do compromisso e o ritual de sua prestação **não poderão ser modificados**; o compromissando não poderá apresentar, no ato, declaração oral ou escrita **nem ser empossado através de procurador**.

Prazo de posse.

> **Lei seca:** Art. 4º, § 6º. Salvo motivo de força maior ou enfermidade devidamente comprovados, a posse dar-se-á no prazo de **trinta dias, prorrogável por igual período** a requerimento do interessado [...]

Mandato da Mesa e recondução.

> **Lei seca:** Art. 5º [...] para **mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente**. § 1º **Não se considera recondução** a eleição para o mesmo cargo em **legislaturas diferentes, ainda que sucessivas**.

Quórum da eleição da Mesa.

> **Lei seca:** Art. 7º A eleição dos membros da Mesa far-se-á em votação por **escrutínio secreto** e pelo sistema eletrônico, exigido **maioria absoluta de votos, em primeiro escrutínio, e maioria simples, em segundo escrutínio, presente a maioria absoluta dos Deputados** [...]

Vaga na Mesa e Minoria.

> **Lei seca:** Art. 8º, § 2º Se **até 30 de novembro do segundo ano de mandato** verificar-se qualquer vaga na Mesa, será ela preenchida mediante **eleição, dentro de cinco sessões** [...]. Ocorrida a vacância depois dessa data, a **Mesa designará um dos membros titulares** para responder pelo cargo. § 3º É assegurada a participação de **um membro da Minoria, ainda que pela proporcionalidade não lhe caiba lugar**.

Vice-Líderes.

> **Lei seca:** Art. 9º, § 1º Cada Líder poderá indicar Vice-Líderes, na proporção de **um por quatro Deputados, ou fração** [...]

Líder em Comissão alheia.

> **Lei seca:** Art. 10, III – participar, pessoalmente ou por intermédio dos seus Vice-Líderes, dos trabalhos de qualquer Comissão de que não seja membro, **sem direito a voto, mas podendo encaminhar a votação ou requerer verificação** desta;

Bloco: perda de prerrogativas, mínimo e duração.

> **Lei seca:** Art. 12, § 2º As Lideranças dos Partidos que se coligarem em Bloco Parlamentar **perdem suas atribuições e prerrogativas** regimentais. § 3º Não será admitida a formação de Bloco Parlamentar composto de **menos de três centésimos** dos membros da Câmara. [...] § 5º O Bloco Parlamentar tem **existência circunscrita à legislatura** [...]

Maioria quando ninguém tem maioria absoluta.

> **Lei seca:** Art. 13, parágrafo único. Se nenhuma representação atingir a maioria absoluta, assume as funções regimentais e constitucionais da Maioria o Partido ou Bloco Parlamentar que tiver **o maior número de representantes**.

Composição e reuniões da Mesa.

> **Lei seca:** Art. 14, § 1º A Mesa compõe-se de Presidência e de Secretaria, constituindo-se, a primeira, do **Presidente e de dois Vice-Presidentes** e, a segunda, de **quatro Secretários**. [...] § 3º A Mesa reunir-se-á, ordinariamente, **uma vez por quinzena** [...] e, extraordinariamente, sempre que convocada **pelo Presidente ou por quatro de seus membros efetivos**. § 4º Perderá o lugar o membro da Mesa que deixar de comparecer a **cinco reuniões ordinárias consecutivas**, sem causa justificada.

Competências da Mesa mais trocadas.

> **Lei seca:** Art. 15, IV – **propor ação de inconstitucionalidade, por iniciativa própria ou a requerimento de Deputado ou Comissão**; [...] XIV – **declarar a perda do mandato** de Deputado, nos casos previstos nos **incisos III, IV e V do art. 55** da Constituição Federal [...]; XV – aplicar a penalidade de **censura escrita** a Deputado; [...] XX – **aprovar a proposta orçamentária da Câmara e encaminhá-la ao Poder Executivo**;

Decisão *ad referendum*.

> **Lei seca:** Art. 15, § 1º Em caso de **matéria inadiável**, poderá o Presidente, ou quem o estiver substituindo, decidir, **ad referendum da Mesa**, sobre assunto de competência desta, **exceto no caso do inciso XXX** (suspensão cautelar de mandato).

Brasileiro nato.

> **Lei seca:** Art. 16, parágrafo único. O cargo de Presidente é **privativo de brasileiro nato**.

Voto e discussão do Presidente.

> **Lei seca:** Art. 17, § 1º O Presidente não poderá, senão na qualidade de membro da Mesa, **oferecer proposição, nem votar, em Plenário, exceto no caso de escrutínio secreto ou para desempatar** o resultado de votação ostensiva. § 2º Para tomar parte em qualquer discussão, o Presidente **transmitirá a presidência** ao seu substituto, e **não a reassumirá enquanto se debater a matéria** que se propôs discutir.

Ausência de Brasília.

> **Lei seca:** Art. 18, § 1º Sempre que tiver de se ausentar da Capital Federal por **mais de quarenta e oito horas**, o Presidente passará o exercício da presidência ao **Primeiro-Vice-Presidente** ou, na ausência deste, ao Segundo-Vice-Presidente.

Primeiro-Secretário.

> **Lei seca:** Art. 19 [...] cabendo ao primeiro **superintender os serviços administrativos** da Câmara [...]: II – receber e fazer a correspondência oficial da Casa, **exceto a das Comissões**; III – decidir, **em primeira instância, recursos contra atos do Diretor-Geral**; [...] V – **dar posse ao Diretor-Geral** da Câmara **e ao Secretário-Geral da Mesa**.

Colégio de Líderes.

> **Lei seca:** Art. 20, § 1º Os **Líderes de Partidos que participem de Bloco** Parlamentar e o **Líder do Governo** terão **direito a voz**, no Colégio de Líderes, **mas não a voto**. § 2º Sempre que possível, as deliberações [...] serão tomadas mediante **consenso** [...]; quando isto não for possível, prevalecerá o critério da **maioria absoluta, ponderados os votos** dos Líderes em função da **expressão numérica de cada bancada**.

Procuradoria Parlamentar.

> **Lei seca:** Art. 21, § 1º A Procuradoria Parlamentar será constituída por **onze membros designados pelo Presidente** da Câmara, **a cada dois anos**, no início da sessão legislativa [...]. § 3º A Procuradoria Parlamentar promoverá, **por intermédio do Ministério Público, da Advocacia-Geral da União ou de mandatários advocatícios**, as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis [...]

Ouvidoria.

> **Lei seca:** Art. 21-B A Ouvidoria Parlamentar é composta de **um Ouvidor-Geral e dois Ouvidores Substitutos** designados dentre os membros da Casa **pelo Presidente da Câmara, a cada dois anos**, no início da sessão legislativa, **vedada a recondução** no período subsequente.

Corregedoria.

> **Lei seca:** Art. 21-G A Corregedoria Parlamentar é composta por **1 (um) Corregedor e 3 (três) Corregedores Substitutos**. Parágrafo único. Os membros [...] serão designados para **mandatos de 2 (dois) anos** pelo Presidente da Câmara dos Deputados, **vedada a recondução no período subsequente, na mesma legislatura**.

Comissões: Minoria e perda da vaga.

> **Lei seca:** Art. 23 [...] incluindo-se **sempre um membro da Minoria**, ainda que pela proporcionalidade não lhe caiba lugar. Parágrafo único. O Deputado que se desvincular de sua bancada **perde automaticamente** o direito à vaga que ocupava em razão dela, **ainda que exerça cargo de natureza eletiva**.

Comissões: propor, não sustar.

> **Lei seca:** Art. 24, XII – **propor a sustação** dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, elaborando o respectivo decreto legislativo;

## Pegadinhas da banca

- **"A Câmara pode se reunir fora da sede por decisão do Presidente" / "sem referendo" / "sem justificativa".** Errado: motivo relevante ou de força maior, deliberação da **Mesa** e referendo da **maioria absoluta**.
- **"Na sessão extraordinária a Câmara delibera sobre qualquer matéria."** Errado: só sobre a matéria da convocação.
- **"A sessão legislativa pode ser interrompida em 17 de julho mesmo sem LDO."** Errado: sem LDO aprovada, não há interrupção.
- **"Sessões preparatórias só no 1º ano."** Errado: também antes da 3ª sessão legislativa.
- **"Prevalecem as datas do Regimento (15/fev a 30/jun e 1º/ago a 15/dez)."** Errado: valem 2/fev a 17/jul e 1º/ago a 22/dez (EC 50/2006); o Regimento não prevalece sobre a Constituição.
- **Diploma até 31 de março ou 31 de dezembro.** Errado: até **31 de janeiro**.
- **Posse em 2 de fevereiro.** Errado: posse em **1º de fevereiro**; 2 de fevereiro é o início da sessão legislativa.
- **Nome parlamentar de três elementos como regra.** Errado: a regra é **dois**; mais só para evitar confusão, a juízo do Presidente.
- **Relação de diplomados em ordem alfabética única.** Errado: por Estado (norte a sul, pela ordem das capitais) e alfabética dentro de cada um, com as legendas.
- **Sessão preparatória dirigida pelo mais jovem.** Errado: pelo último Presidente reeleito; na falta, pelo mais idoso dentre os de mais legislaturas.
- **Compromisso adaptável pelo Presidente.** Errado: conteúdo e ritual não podem ser modificados.
- **Posse por procurador.** Errado: vedada.

- **Posse no recesso perante qualquer membro da Mesa.** Errado: perante o **Presidente**.
- **Prazo de posse de 15 dias improrrogável.** Errado: **30 dias, prorrogáveis por mais 30**.
- **Deputado que volta de licença ou cargo de Secretário de Estado presta novo compromisso.** Errado: está dispensado; o Presidente só comunica a volta.
- **"Quem não presta compromisso continua investido, pois o mandato vem do diploma."** Errado: sem compromisso nos estritos termos, não há investidura.
- **Mesa com três Vice-Presidentes, ou cinco Secretários, ou quatro Vices e dois Secretários.** Errado: **2 Vices e 4 Secretários** (7 titulares).
- **Mesa com onze cargos titulares, contando os suplentes.** Errado: 7 titulares; os 4 suplentes não são titulares.
- **Dois Suplentes de Secretário.** Errado: **quatro**.
- **Mesa se reúne uma vez por semana ou por mês; só o Presidente convoca a extraordinária.** Errado: **quinzenal**; extraordinária pelo Presidente **ou por quatro membros efetivos**.
- **Perde o lugar na Mesa com três faltas.** Errado: **cinco** reuniões ordinárias consecutivas sem justificativa.
- **Mandato da Mesa de um ano, ou com uma recondução permitida.** Errado: **2 anos, sem recondução** ao mesmo cargo na eleição seguinte.
- **"A vedação impede concorrer a qualquer cargo da Mesa."** Errado: só ao **mesmo cargo**.
- **"Eleição para o mesmo cargo na legislatura seguinte é recondução."** Errado: legislaturas diferentes não contam.
- **"Maioria absoluta em qualquer escrutínio" ou "maioria simples já no primeiro".** Errado: absoluta no 1º, simples no 2º.
- **"Eleição da Mesa aberta por causa da EC 76/2013."** Errado: continua secreta; a EC 76 abriu cassação e vetos.
- **"Eleição da Mesa sempre eletrônica, sem cédulas."** Errado: com avaria, usam-se cédulas.
- **"Candidatura só por chapa."** Errado: individual ou por chapa, e cabe candidatura avulsa.
- **"Omissa a bancada, o Presidente da Câmara indica os candidatos."** Errado: indica o **Líder**.
- **"Vaga na Mesa depois de 30 de novembro do 2º ano: nova eleição."** Errado: a Mesa designa um titular para responder.
- **"Mudar de partido não afeta o cargo na Mesa."** Errado: perde automaticamente.
- **"Minoria só tem lugar na Mesa ou nas Comissões se a proporcionalidade permitir."** Errado: tem lugar garantido.
- **Um Vice-Líder para cada três Deputados.** Errado: **um para cada quatro**, ou fração.
- **Escolha do Líder comunicada no fim da legislatura.** Errado: no **início** da legislatura ou após a criação do Bloco.
- **Líder vota em Comissão de que não é membro.** Errado: participa sem voto.
- **Líder orienta a bancada sem limite de tempo.** Errado: até **um minuto**.
- **Liderança da Minoria com 15 Vice-Líderes.** Errado: **nove**. (Governo: **vinte**.)
- **"Bloco não tem tratamento de partido."** Errado: tem, no que couber.

- **"Líderes dos partidos coligados mantêm atribuições e prerrogativas" ou "perdem atribuições, mas não prerrogativas".** Errado: perdem as duas.
- **Bloco com menos de 3/100.** Errado: não é admitido; e, se cair abaixo disso, extingue-se na hora (não "até o fim da legislatura").
- **Bloco que dura além da legislatura por estar registrado.** Errado: existe só na legislatura.
- **Partido que saiu de Bloco entra em outro na mesma sessão legislativa.** Errado: vedado.
- **Partido em dois blocos ao mesmo tempo com aprovação da Mesa.** Errado: vedado, ponto.
- **Bancada Negra com voz sem voto nas reuniões do Presidente.** Errado: voz **e voto** (o mesmo vale para a Coordenadoria da Mulher e a Secretaria da Primeira Infância).
- **Bancada Negra eleita em 1º de fevereiro.** Errado: em **6 de fevereiro** (texto vigente).
- **Autodeclaração racial feita durante a legislatura.** Errado: vale a do registro de candidatura da eleição anterior à legislatura.
- **Membros da Mesa podem integrar CPI desde que não sejam Líderes.** Errado: os que têm atribuições de gestão não podem ser Líder nem integrar CPI ou Conselho de Ética; o Presidente não integra Comissão; nenhum membro da Mesa preside Comissão.
- **"A Mesa não pode propor ação de inconstitucionalidade" ou "só a pedido de Deputado".** Errado: pode, de ofício ou a pedido de Deputado ou Comissão.
- **"O Presidente da Câmara promulga emenda constitucional com o Presidente do Senado."** Errado: são as **Mesas** das duas Casas.
- **Proposta orçamentária sem envio ao Executivo.** Errado: a Mesa aprova e encaminha ao Executivo.
- **Mesa sem competência para autorizar licitação.** Errado: autoriza, homologa e aprova o calendário de compras.
- **Mesa sem competência para requisitar reforço policial.** Errado: requisita.
- **Mesa fixa vagas nas Comissões sem ouvir o Colégio de Líderes.** Errado: ouve o Colégio.
- **Mesa delega a seus membros só atribuições legislativas.** Errado: legislativas e administrativas.
- **Perda de mandato é sempre do Plenário.** Errado: nos incisos III, IV e V do art. 55 a Mesa declara.
- **Mesa decide sozinha a cassação por quebra de decoro.** Errado: quebra de decoro é decidida pelo Plenário.
- **Censura escrita aplicada pelo Presidente ou pelo Plenário.** Errado: pela **Mesa**. O Presidente aplica a **verbal**.
- **Presidente decide ad referendum da Mesa qualquer assunto, mesmo sem urgência.** Errado: só matéria inadiável, e nunca a suspensão cautelar.
- **Suspensão cautelar aprovada por maioria simples dos presentes.** Errado: maioria absoluta.
- **Presidente da Câmara naturalizado.** Errado: privativo de brasileiro nato.
- **Presidente não pode convidar Deputado a sair do Plenário / atribuição exclusiva da Mesa.** Errado: é atribuição do Presidente.
- **Presidente não pode impedir o registro taquigráfico.** Errado: pode determinar o não apanhamento de discurso ou aparte.

- **Presidente não pode devolver proposição inconstitucional.** Errado: pode devolver ao autor, que pode recorrer ao Plenário.
- **Recurso contra decisão de Presidente de Comissão em questão de ordem julgado pela própria Comissão.** Errado: julga o Presidente da Câmara.
- **Presidente não convoca as sessões da Câmara.** Errado: convoca.
- **Presidente vota em todas as votações / não pode desempatar.** Errado: vota em escrutínio secreto e desempata votação ostensiva.
- **Presidente discute da cadeira ou reassume logo após falar.** Errado: transmite a presidência e só volta quando acabar o debate da matéria.
- **Presidente da Câmara fora do Conselho de Defesa Nacional.** Errado: integra os dois Conselhos.
- **Ausência de 24 horas, ou ausência do Plenário, transfere a Presidência.** Errado: mais de **48 horas fora da Capital Federal**.
- **Na ausência do Presidente assume o Primeiro-Secretário ou o Líder da Maioria.** Errado: primeiro os Vice-Presidentes; depois Secretários, Suplentes e o mais idoso dentre os de mais legislaturas.
- **Primeiro-Secretário faz a correspondência das Comissões.** Errado: exceto a das Comissões.
- **Primeiro-Secretário dá posse aos Deputados ou integra o Conselho de Defesa.** Errado: isso é do Presidente; o Primeiro-Secretário dá posse ao Diretor-Geral e ao Secretário-Geral da Mesa.
- **Suplentes de Secretário não podem integrar Comissões Externas ou Especiais.** Errado: podem, a juízo do Presidente.
- **Colégio de Líderes só decide por consenso.** Errado: sem consenso, maioria absoluta ponderada.
- **Colégio decide por maioria simples, um voto por Líder.** Errado: maioria absoluta, voto ponderado pelo tamanho da bancada.
- **Líder do Governo vota no Colégio.** Errado: só voz.
- **Secretaria da Mulher com subordinação entre Procuradoria e Coordenadoria.** Errado: sem subordinação.
- **Comitê contra assédio ou Observatório subordinados à Procuradoria da Mulher.** Errado: não há subordinação.
- **Comitê recebe denúncias só de Parlamentares e servidoras efetivas / não recebe de homens.** Errado: também comissionadas, terceirizadas, estagiárias, visitantes e homens.
- **Comitê eleito só pelas Deputadas de partidos majoritários.** Errado: votam as Deputadas da Casa, com pluralidade e Minoria.
- **Eleições da Secretaria da Mulher na 2ª e na 4ª sessões legislativas.** Errado: na **1ª e na 3ª**.
- **Servidoras do Comitê compensam as horas.** Errado: não compensam.
- **Deputada do Comitê acumula outro cargo na Secretaria.** Errado: vedado.
- **Finalidade principal do Observatório é monitorar a violência política.** Errado: a finalidade é produzir, agregar e disseminar conhecimento sobre a atuação política das mulheres; monitorar a violência é uma das competências.

- **Observatório só faz parceria com instituições de ensino brasileiras.** Errado: também órgãos de governo e ONGs, nacionais e internacionais.
- **Procuradora e Adjuntas podem ser reconduzidas / eleição aberta / maioria absoluta nos dois escrutínios / maioria simples em todos.** Errado: vedada a recondução; escrutínio secreto; absoluta no 1º e simples no 2º.
- **Vaga com menos de 3 meses de mandato: eleição obrigatória.** Errado: não há eleição.
- **Procuradoria da Mulher não coopera com organismos privados.** Errado: coopera com públicos e privados, nacionais e internacionais.
- **Secretaria da Primeira Infância com 2 Adjuntos, recondução permitida, mandato de 3 anos, vaga até 31 de outubro.** Errado: **3 Adjuntos**, **sem recondução**, **2 anos**, **30 de novembro**.
- **Secretaria da Primeira Infância só coopera com entidades nacionais.** Errado: nacionais e internacionais, públicas e privadas.
- **Procuradoria Parlamentar com 7, 9 ou 21 membros, eleita pelo Plenário, anual ou por 4 anos.** Errado: **11 membros**, designados pelo **Presidente**, **a cada dois anos**.
- **Procuradoria Parlamentar entra diretamente em juízo, defende Deputado em ação penal ou multa veículos.** Errado: age por MP, AGU ou advogados; defende a honra e a imagem ligadas ao mandato; não pune.
- **Ouvidoria julga e pune.** Errado: recebe, examina, encaminha e propõe.
- **Ouvidoria não pode encaminhar ao TCU, PF ou MP / não propõe medidas.** Errado: pode as duas coisas.
- **Ouvidoria com três Substitutos / Ouvidor reconduzido.** Errado: **dois** Substitutos; vedada a recondução no período seguinte.
- **Iniciativas da Ouvidoria divulgadas só aos Deputados.** Errado: ampla divulgação.
- **Corregedoria com 4 Substitutos / recondução permitida.** Errado: **3 Substitutos**; vedada a recondução no período seguinte da mesma legislatura.
- **Corregedoria apura ilícitos fora da Câmara / segurança só interna.** Errado: ilícitos **no âmbito da Câmara**; segurança **interna e externa**.
- **Conselho de Ética com mandato de 1 ano e recondução automática.** Errado: 2 anos.
- **Secretário de Relações Internacionais, Comunicação, Mídias Digitais ou Transparência escolhido entre servidores, ou com mandato fixo.** Errado: Deputado escolhido pelo Presidente, substituível a qualquer tempo.
- **Secretaria de Relações Internacionais não coopera com parlamentos estrangeiros.** Errado: é competência dela.
- **Secretaria da Transparência só olha para dentro da Câmara.** Errado: também demais Poderes, sociedade civil e controle social.
- **Comissões mistas como espécie de comissão da Câmara.** Errado: são do Congresso, regidas pelo Regimento Comum.
- **Comissões temporárias não se extinguem no fim da legislatura.** Errado: extinguem-se no fim da legislatura ou antes.
- **Deputado que sai da bancada mantém a vaga na Comissão.** Errado: perde automaticamente, mesmo em cargo eletivo.

- **Comissão aprova conclusivamente projeto de lei complementar.** Errado: lei complementar, código, iniciativa popular, de Comissão, urgência e pareceres divergentes vão ao Plenário.
- **Decisão conclusiva irrecorrível / recurso de 1/3.** Errado: cabe recurso de **1/10**.
- **Comissões não convocam Ministro.** Errado: convocam, para informações pessoais sobre assunto previamente determinado.
- **Comissões acompanham planos, mas não emitem parecer.** Errado: emitem parecer.
- **Comissões não fiscalizam a União / fiscalizam só a administração direta.** Errado: fiscalizam a União e a administração direta e indireta.
- **Comissões sustam atos do Executivo.** Errado: **propõem** a sustação; quem susta é o Congresso.
- **Comissão só estuda assunto com proposição em tramitação.** Errado: estuda qualquer assunto do seu campo.
- **Pedido de informação a Ministro é exclusivo das Comissões.** Errado: Deputado tem iniciativa concorrente.

## Itens comentados

- **Item:** A Mesa da Câmara dos Deputados divide-se em Presidência e Secretaria: a primeira é formada pelo Presidente e por dois Vice-Presidentes, e a segunda, por cinco Secretários, aos quais se somam quatro Suplentes de Secretário. **Errado.** A Secretaria tem quatro Secretários. A Mesa tem sete titulares (Presidente, dois Vices e quatro Secretários), mais quatro Suplentes.
- **Item:** Situação hipotética: Um partido com doze Deputados na Câmara dos Deputados escolheu seu Líder, que pretende indicar quatro Vice-Líderes. Assertiva: Nessa situação, a indicação é regimental, pois cada Líder pode indicar um Vice-Líder para cada três Deputados que constituam sua representação, o que autoriza quatro Vice-Líderes para uma bancada de doze. **Errado.** A proporção é de um Vice-Líder para cada quatro Deputados, ou fração. Doze Deputados dão três Vice-Líderes.
- **Item:** Caso um deputado se desligue do partido que forma um bloco parlamentar e seu desligamento reduza a quantidade de membros do bloco a um número inferior ao mínimo necessário para a sua constituição, tal bloco permanecerá existindo somente até o final da legislatura. **Errado.** Se o desligamento faz o Bloco perder o mínimo de três centésimos da Casa, o Bloco se extingue imediatamente.
- **Item:** Se dois partidos se coligarem para a formação de um bloco parlamentar, suas lideranças perdem suas atribuições, mas não suas prerrogativas. **Errado.** As lideranças dos partidos coligados perdem atribuições e prerrogativas regimentais; quem as exerce é o Líder do Bloco.
- **Item:** No Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados, o Líder do Governo tem direito a voz e a voto. **Errado.** O Líder do Governo e os Líderes de Partidos que integram Bloco têm voz, mas não voto.
- **Item:** É atribuição do presidente da Câmara promulgar, juntamente com o presidente do Senado Federal, emendas à Constituição Federal. **Errado.** Promulgam as emendas a Mesa da Câmara e

a Mesa do Senado, juntas. Ao Presidente da Câmara cabe promulgar as resoluções da Câmara.

- **Item:** Situação hipotética: O Deputado Fábio, em discurso no Plenário, proferiu expressões ofensivas a colega, em conduta reputada atentatória ao decoro parlamentar, e o Presidente da Câmara dos Deputados, de imediato, impôs-lhe a censura escrita. Assertiva: Nessa situação, o ato foi praticado pela autoridade competente, pois cabe ao Presidente aplicar a censura escrita ao Deputado que faltar ao decoro parlamentar. **Errado.** O Presidente aplica a censura verbal; a censura escrita é da Mesa.
- **Item:** O Presidente da Câmara dos Deputados não oferece proposições e somente vota nas deliberações por escrutínio secreto e para desempatar votação ostensiva. **Certo.** É a regra do art. 17, § 1º, ressalvada sua atuação como membro da Mesa.
- **Item:** A ausência do Presidente da Câmara dos Deputados da Capital Federal por período superior a vinte e quatro horas transfere o exercício da Presidência ao Primeiro-Vice-Presidente. **Errado.** O prazo é de mais de quarenta e oito horas fora da Capital Federal.
- **Item:** Situação hipotética: Em 15 de dezembro do segundo ano de mandato da Mesa da Câmara dos Deputados, vagou o cargo de Terceiro-Secretário. Nessa situação, o preenchimento da vaga não se dará por eleição, e a Mesa designará um dos membros titulares para responder pelo cargo. **Certo.** Só há eleição (em cinco sessões) se a vaga ocorrer até 30 de novembro do segundo ano; depois, a Mesa designa um titular.
- **Item:** Situação hipotética: O deputado Ítalo Barreto exerceu a Presidência da Câmara dos Deputados no segundo biênio da legislatura anterior e candidata-se ao mesmo cargo na eleição da Mesa realizada na primeira sessão legislativa da legislatura seguinte. Nessa situação, a candidatura é regimentalmente possível, pois a eleição para o mesmo cargo em legislaturas diferentes, ainda que sucessivas, não é considerada recondução. **Certo.** A vedação de recondução vale dentro da legislatura; legislaturas diferentes não contam.
- **Item:** A Procuradoria Parlamentar é composta de nove membros, eleitos pelo Plenário da Câmara dos Deputados para mandato de quatro anos. **Errado.** São onze membros, designados pelo Presidente da Câmara a cada dois anos, observada, tanto quanto possível, a proporcionalidade partidária.
- **Item:** Incumbe à Procuradoria Parlamentar, órgão integrante da Câmara dos Deputados, promover diretamente as medidas judiciais cabíveis para a defesa de deputado federal cuja honra ou imagem perante a sociedade tenha sido atingida em razão do exercício do mandato. **Errado.** A Procuradoria promove as medidas por intermédio do Ministério Público, da Advocacia-Geral da União ou de advogados contratados, e não diretamente.
- **Item:** Em regra, os candidatos diplomados deputados federais prestam compromisso em sessão preparatória e podem ser empossados por intermédio de procurador. **Errado.** O compromisso é prestado na sessão preparatória, mas a posse por procurador é vedada.
- **Item:** As Comissões permanentes da Câmara podem, por ato próprio, sustar diretamente os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. **Errado.** As Comissões só propõem a sustação, elaborando o projeto de decreto legislativo; quem susta é o Congresso Nacional.

- **Item:** A decisão conclusiva de Comissão da Câmara dos Deputados sobre projeto de lei só pode ser levada ao Plenário mediante recurso de um terço dos membros da Casa. **Errado.** Basta recurso de um décimo dos membros da Casa.

## Resumo para revisar

- Câmara funciona no Palácio do Congresso; reúne-se em outro lugar por motivo relevante ou força maior, por deliberação da **Mesa**, *ad referendum* da **maioria absoluta**.
- Sessão legislativa: **2/fev a 17/jul e 1º/ago a 22/dez**; sem LDO não há recesso; na extraordinária, só a matéria da convocação.
- Sessões preparatórias antes da **1ª e da 3ª** sessões legislativas.
- Diploma até **31/jan**; posse em **1º/fev**; prazo de posse **30 + 30 dias**; posse **pessoal** (sem procurador), compromisso **imodificável**; videoconferência em força maior, doença e licença-gestante (parto há menos de 120 dias).
- Nome parlamentar: **dois elementos**; relação por Estado (norte a sul) e alfabética dentro de cada um.
- Mesa: **Presidente + 2 Vices + 4 Secretários** (7) **+ 4 Suplentes**; mandato de **2 anos**, sem recondução ao **mesmo cargo** na eleição seguinte (legislaturas diferentes não contam).
- Eleição da Mesa: **secreta**, eletrônica (cédulas se o sistema falhar), **maioria absoluta no 1º** e **simples no 2º**, presente a maioria absoluta; empate: mais idoso dentre os de mais legislaturas; posse imediata; primeiro se apura o Presidente.
- Mesa proporcional, com **um membro da Minoria garantido**; troca de partido = perda automática do cargo; vaga até **30/nov do 2º ano** = eleição em 5 sessões; depois, a Mesa designa um titular.
- Mesa se reúne **a cada quinzena**; extraordinária pelo Presidente ou por **4 membros**; perde o lugar quem falta a **5 reuniões ordinárias seguidas**.
- Mesa: censura **escrita**, perda de mandato nos incisos **III, IV e V** do art. 55, ADI (de ofício ou a pedido), promulga emenda com a Mesa do Senado, orçamento (aprova e manda ao Executivo), licitações, reforço policial, prestação de contas ao TCU, propõe suspensão cautelar em **5 dias úteis**.
- Presidente: **brasileiro nato**; censura **verbal**; vota só em **escrutínio secreto** ou para **desempatar**; para discutir, deixa a cadeira até o fim do debate; dirige a polícia; integra os Conselhos da República e de Defesa; dá posse aos Deputados; decide questões de ordem; devolve proposição inconstitucional.
- Ausência de Brasília por **mais de 48 horas**: passa ao Primeiro-Vice (ou Segundo). Na sessão: Vices, Secretários, Suplentes, mais idoso dentre os de mais legislaturas.
- **Primeiro-Secretário**: superintende a administração; correspondência (menos a das Comissões); recurso contra o Diretor-Geral em 1ª instância; posse do Diretor-Geral e do Secretário-Geral da Mesa.
- Vice-Líderes: **1 para cada 4** Deputados ou fração; Governo: **20**; Minoria: **9**. Líder: até **1 minuto** para orientar; em Comissão alheia, **sem voto**.

- Bloco: 2+ partidos, **mínimo de 3/100**, dura a legislatura, líderes dos partidos perdem **atribuições e prerrogativas**; quem sai não entra em outro na mesma sessão legislativa; nunca dois blocos ao mesmo tempo.
- Maioria: maioria absoluta; se ninguém tem, a maior representação. Minoria: a imediatamente inferior com posição diversa em relação ao Governo.
- Colégio de Líderes: Maioria, Minoria, Partidos, Blocos e Governo; Líder do Governo e líderes de partidos em bloco só com **voz**; consenso ou **maioria absoluta ponderada**.
- Bancada Negra: Coordenação-Geral + 3 Vices, mandato de 1 ano com uma recondução; eleição em **6 de fevereiro**; autodeclaração do registro de candidatura; **voz e voto** nas reuniões do Presidente e **5 minutos semanais**.
- Secretaria da Mulher: Procuradoria (1 + 3) e Coordenadoria (1 + 3), eleitas pelas Deputadas na **1ª quinzena da 1ª e 3ª** sessões legislativas, **2 anos sem recondução**, secreto, absoluta/simples; **nada é subordinado a nada**.
- Comitê contra assédio: **3 Deputadas + 2 servidoras**, 2 anos com uma recondução; recebe denúncias de todos (inclusive homens); arquiva as infundadas; relatório à Mesa (contra Parlamentar) ou ao Diretor-Geral.
- Secretaria da Primeira Infância: Secretário escolhido pela **Mesa** + **3 Adjuntos**, 2 anos sem recondução; vaga até **30/nov**: nova escolha; Medalha Amigo da Primeira Infância.
- Procuradoria Parlamentar: **11 membros**, designados pelo Presidente **a cada 2 anos**; defende honra e imagem ligadas ao mandato; age por **MP, AGU ou advogados**.
- Ouvidoria: **Ouvidor-Geral + 2 Substitutos**, 2 anos, sem recondução; recebe, examina, encaminha (inclusive a TCU, PF e MP), propõe sindicância, faz audiência pública; **não pune**.
- Corregedoria: **Corregedor + 3 Substitutos**, 2 anos, sem recondução na mesma legislatura; decoro, ordem e disciplina; segurança interna e externa; ilícitos de Deputados **no âmbito da Câmara**.
- Conselho de Ética: **21 titulares + 21 suplentes**, mandato de **2 anos**, Presidente + 2 Vices.
- Secretarias de Relações Internacionais, Comunicação, Mídias Digitais, Transparência e afins: titular **Deputado** escolhido pelo Presidente, **substituível a qualquer tempo**.
- Comissões: **permanentes** e **temporárias** (especiais, de inquérito, externas); temporária acaba no fim da legislatura ou antes; Minoria sempre representada; quem sai da bancada perde a vaga na hora.
- Poder conclusivo: não vale para lei complementar, código, iniciativa popular, de Comissão, indelegável, vindo do Senado já aprovado em Plenário, pareceres divergentes e urgência; recurso de **1/10** leva ao Plenário. Comissões convocam Ministro, pedem informação pela Mesa, fiscalizam, **propõem** sustação de atos do Executivo.

TEMA 3 DE 17 · MAIS CAI

# Organização político-administrativa: União, estados, municípios, DF e territórios

235 perguntas no app · Organização do Estado

## O que cai

O edital pede "Organização do Estado: organização político-administrativa, União, estados, municípios, Distrito Federal e territórios". Na prática, as perguntas deste tema se concentram em quatro blocos:

- **Teoria do Estado e do federalismo**: formas de Estado (unitário, regional, autonômico, federal, confederação), características da federação (soberania x autonomia, indissolubilidade, tribunal de cúpula) e as classificações do federalismo (agregação x segregação, centrípeto x centrífugo, dual x cooperativo, simétrico x assimétrico, duplo grau). A banca adora inverter os pares.
- **O federalismo da Constituição de 1988**: os entes (União, estados, DF e municípios, todos autônomos e sem hierarquia), territórios, criação de estados e municípios, vedações do art. 19, bens da União, as capacidades de auto-organização, autogoverno e autoadministração, e as peculiaridades do Distrito Federal e dos municípios.
- **Repartição de competências**: material x legislativa, exclusiva x privativa, delegação do art. 22 por lei complementar, competência comum (art. 23), concorrente (art. 24: normas gerais, competência suplementar e plena, suspensão da eficácia), competências remanescentes dos estados e o interesse local dos municípios.
- **Jurisprudência do STF sobre competência**: dezenas de itens no formato "É constitucional lei estadual que...". A maioria é **inconstitucional** por invadir competência privativa da União (trânsito, direito civil, trabalho, processo, energia, telecomunicações, seguros, armas, nuclear, sorteios, diretrizes da educação). Mas há um grupo de leis **válidas** (defesa do consumidor sem mexer no contrato, educação, meia-entrada, interesse local), e é nele que a banca pega quem responde "inconstitucional" no automático.

Atenção aos números e nomes: lei **complementar** (não ordinária) para delegar competência e para criar estados; **plebiscito**; lei **estadual** para criar municípios; a lei federal de normas gerais **suspende** (não revoga) a lei estadual.

## Entenda o tema

### Formas de Estado

**Forma de Estado** é a maneira como o poder político se distribui dentro do território. Ela responde à pergunta: o poder fica concentrado num centro só ou se espalha por várias partes do país, cada

uma com autonomia? Não confunda com **forma de governo** (república ou monarquia) nem com **sistema de governo** (presidencialismo ou parlamentarismo).

**Estado unitário.** Há um único centro de poder político, que cria as normas e as distribui. Não existe distribuição geográfica do poder político: as partes do território não têm autonomia política própria.

Isso não quer dizer que o Estado unitário seja todo centralizado. Ele pode ter **descentralização administrativa**: o governo central cria regiões, departamentos, distritos ou municípios, até com personalidade jurídica própria, para administrar melhor. É o chamado **Estado unitário descentralizado**. Essa divisão serve para desburocratizar, aproximar a administração do povo e democratizar a gestão. Mas é só administrativa: essas partes executam, não fazem leis próprias, e funcionam como braços do poder central.

> **Pegadinha:** dizer que no Estado unitário "não há qualquer tipo de descentralização, nem mesmo regiões ou municípios com personalidade jurídica para fins administrativos" está errado. Ele admite descentralização **administrativa**; o que não admite é a **política**.

**Estado regional.** É uma forma intermediária entre o unitário e o federal. O exemplo clássico é a **Itália** sob a Constituição de **1948**. Formalmente, a Constituição italiana diz que o Estado é unitário, mas as regiões recebem poderes **administrativos e também legislativos** (podem editar normas próprias). A descentralização vem **de cima para baixo**: é concedida pelo Estado nacional, que pode retirá-la.

**Estado autonômico.** Também intermediário. O exemplo é a **Espanha**, com a Constituição de **1978**. As províncias podem se agrupar em regiões (comunidades autônomas) e elaborar seus próprios **estatutos de autonomia**. Depois de aprovados pelo Parlamento espanhol (as Cortes Gerais), esses estatutos viram leis especiais, que podem ser revistas (ampliadas) a cada cinco anos. As comunidades autônomas têm descentralização **administrativa e legislativa**. Por isso o Estado autonômico se aproxima, em vários pontos, do federal.

> **Atenção:** regional e autonômico **não** se diferenciam porque um teria só descentralização administrativa e o outro também a legislativa. **Os dois** têm descentralização administrativa e legislativa. A diferença está na origem: no regional, a autonomia é concedida de cima para baixo pelo poder central; no autonômico, ela nasce da iniciativa das próprias regiões, que elaboram seus estatutos.

**Estado federal.** Há distribuição geográfica do poder político: convivem **pelo menos duas ordens jurídicas**, uma central e outras parciais (regionais), cada uma com autonomia. A descentralização aqui é **política**, e não só administrativa. Só um ente é **soberano** (o Estado federal como um todo); os demais têm apenas **autonomia**. O Estado federal nasce de uma **Constituição**, e os entes que o formam abrem mão da soberania em favor do conjunto.

**Confederação.** É a união de Estados **soberanos** por meio de um **tratado** internacional. Cada membro continua soberano e por isso pode se retirar: na confederação existe **direito de secessão**. Como os membros conservam a soberania, a confederação não é propriamente uma forma de Estado, e sim uma associação entre Estados. Também não há um órgão judiciário central para

resolver conflitos: cada membro tem sua própria cúpula judicial. O conceito clássico de soberania é o de poder supremo na ordem interna e de igualdade com os demais Estados na ordem externa.

> **Dica:** Federação = **Constituição** + **autonomia** + **indissolúvel**. Confederação = **tratado** + **soberania** + **secessão**. A banca costuma trocar "tratado" e "Constituição" entre as duas.

## Características do Estado federal

As perguntas cobram estas marcas da federação:

- **Indissolubilidade do vínculo federativo**: nenhum ente pode se separar. Não existe direito de secessão. É o primeiro grande princípio do federalismo.
- **Soberania só do Estado federal**; os entes federados têm **autonomia**, que nunca é ilimitada: é a capacidade de agir dentro dos limites que a Constituição fixa.
- **Descentralização política**, com pelo menos duas ordens jurídicas (central e parciais).
- **Constituição como base jurídica** (e não tratado), em regra rígida.
- **Repartição de competências** feita pela própria Constituição.
- **Autonomia financeira** dos entes, garantida pela Constituição (receitas próprias e partilha de tributos).
- **Auto-organização** dos entes, que fazem suas próprias constituições ou leis orgânicas, elegem seus governantes e administram seus assuntos.
- **Órgão judiciário de cúpula** para resolver os conflitos entre os entes (no Brasil, o STF).
- **Participação dos entes regionais na vontade nacional**, normalmente por uma casa legislativa (no Brasil, o Senado).

## Classificações do federalismo

**Quanto à origem (formação):**

- **Por agregação** (ou centrípeto quanto à formação): Estados soberanos se juntam e formam um Estado federal. O movimento vai **da periferia para o centro**. Exemplo: **Estados Unidos**, que eram uma confederação e viraram federação.
- **Por segregação** (ou centrífugo quanto à formação): um Estado unitário se divide e reparte o poder. O movimento vai **do centro para a periferia**. Exemplo: **Brasil**, que era um Estado unitário no Império.

**Quanto à concentração de poder:**

- **Centrípeto**: concentra mais poder no **governo central**.
- **Centrífugo**: descentraliza, dando mais poder e autonomia aos **entes regionais**.
- **De equilíbrio**: busca dividir as competências de forma equilibrada entre o centro e as partes.

> **Atenção:** as palavras "centrípeto" e "centrífugo" aparecem com dois sentidos. Quanto à **formação**, o Brasil é **centrífugo** (nasceu de um Estado unitário que se dividiu). Quanto à **concentração de poder**, o Brasil é **centrípeto** (a União concentra muitas competências). Os Estados Unidos são centrípetos quanto à formação (agregação). Leia sempre qual critério o item está usando.

**Quanto à repartição de competências:**

- **Dual (clássico)**: cada ente tem competências próprias, em esferas separadas e estanques, **sem colaboração**. É o modelo da Constituição americana de 1787.
- **Cooperativo (de cooperação)**: surgiu com o **Estado social**. Busca a colaboração recíproca: o poder central e os regionais atuam em conjunto (competências comuns) ou de forma concorrente sobre a mesma matéria (competências concorrentes).

**Quanto à homogeneidade:**

- **Simétrico**: divide competências e receitas de forma igual entre os entes, sem considerar as desigualdades regionais.
- **Assimétrico**: reconhece as desigualdades regionais e tenta corrigi-las com tratamento diferenciado entre os entes.

O federalismo brasileiro tem **pontos de assimetria** na Constituição (por exemplo, a redução das desigualdades regionais como objetivo da República, as regiões de desenvolvimento do art. 43 e os incentivos fiscais regionais), mas **não é essencialmente assimétrico**: esses tratamentos são pontuais, e o modelo geral tende à simetria.

**Quanto aos níveis:** o federalismo brasileiro é de **duplo grau** (ou de segundo grau). No **primeiro grau** estão a União e os estados; no **segundo grau**, os municípios. O Distrito Federal também é ente autônomo.

## Breve história do federalismo no Brasil

- **Constituição de 1824** (Império): Estado **unitário**. As províncias não tinham autonomia política.
- **Proclamação da República (1889)** e **Constituição de 1891**: o Brasil vira **federação**, e as províncias viram estados. A federação nasce por **segregação** (centrífuga quanto à origem).
- **Constituição de 1934**: rompe com o modelo dual e introduz **competências concorrentes** entre União e estados, inaugurando o **federalismo cooperativo** (inspirado na Constituição de Weimar).
- **Constituição de 1937** ("Polaca"): previa federação no papel, mas o regime autoritário concentrou o poder no governo central. O federalismo era **nominal**.
- **Constituição de 1988**: federalismo de viés **cooperativo**, com competências privativas, comuns e concorrentes, e com os **municípios** como entes federativos.

Mesmo com o federalismo cooperativo desde 1934, o Brasil **nunca teve tradição de equilíbrio** entre União e estados. O que predominou foi o acúmulo de poderes na União.

## A federação na Constituição de 1988

O art. 18 diz que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a **União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos**. O art. 1º acrescenta que a República é formada pela **união indissolúvel** dos estados, municípios e DF. Não há direito de secessão.

**Soberana é a República Federativa do Brasil**, e não a União. A União é um ente **autônomo** como os demais. Ela apenas **representa** a República nas relações internacionais (por exemplo, quando mantém relações com Estados estrangeiros, art. 21, I). Dizer que "a União é o ente soberano" é erro clássico.

**Não há hierarquia entre os entes.** União, estados, DF e municípios estão no mesmo plano; o tratamento deve ser igual, salvo exceções da própria Constituição. Duas consequências cobradas:

- **Não existe hierarquia entre leis federais, estaduais e municipais.** Se houver conflito, não prevalece "a lei federal por ser federal". Vale a lei do ente que tem a **competência** constitucional sobre o assunto (e, nos casos duvidosos, pesa o interesse predominante).
- **Um ente não pode requisitar unilateralmente bens ou serviços de outro**, nem alegando interesse público. Isso violaria a autonomia do ente requisitado. A relação é de cooperação entre iguais.

**Brasília** é a Capital Federal (art. 18, § 1º).

**Territórios Federais** não são entes federativos nem autônomos: eles **integram a União** (art. 18, § 2º). São uma descentralização administrativa da União. Hoje não existe nenhum território no Brasil, mas a Constituição permite criá-los por lei complementar. Se um território for criado:

- sua **organização administrativa e judiciária** será disposta por **lei federal** (art. 33), e não por uma assembleia própria;
- poderá ser dividido em municípios;
- as contas do governo do território vão ao **Congresso Nacional**, com parecer prévio do TCU;
- o governador é **nomeado** (pelo Presidente, com aprovação do Senado);
- nos territórios com mais de **cem mil habitantes**, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais, e a lei disporá sobre a eleição para a **Câmara Territorial** e sua competência deliberativa.

A **forma federativa de Estado** é **cláusula pétrea** (art. 60, § 4º, I): não será sequer objeto de deliberação a proposta de emenda **tendente a abolir** a federação, ainda que alcance os três quintos de votos em cada Casa. Isso reforça a vedação à secessão.

## Criação de estados e municípios

**Estados** (art. 18, § 3º) podem se incorporar entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios. São exigidos **dois requisitos juntos**:

1. aprovação da **população diretamente interessada**, por **plebiscito**;
2. aprovação do **Congresso Nacional**, por **lei complementar** (federal).

Não basta lei ordinária, não é lei do Senado sozinho e não se dispensa a consulta popular. As Assembleias Legislativas dos estados envolvidos também são ouvidas (art. 48, VI).

**Municípios** (art. 18, § 4º): a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento se fazem por **lei estadual**, dentro do **período** determinado por **lei complementar federal**, e dependem de:

- **consulta prévia, por plebiscito, às populações dos municípios envolvidos**;
- **divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal**, apresentados e publicados na forma da lei.

> **Pegadinha:** "os municípios são criados por lei complementar federal". Errado. Quem **cria** é a **lei estadual**. A lei complementar federal só fixa o **período** em que isso pode ocorrer.

## Vedações a todos os entes (art. 19)

É vedado à União, aos estados, ao DF **e aos municípios**:

- **estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança**, ressalvada, na forma da lei, a **colaboração de interesse público** (o Estado é laico, mas pode fazer parcerias de interesse público, como em ações sociais);
- **recusar fé aos documentos públicos**;
- **criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si**.

A vedação vale para **todos** os entes. Um município não pode financiar igreja "para preservar tradições locais".

## Bens da União e dos estados

São **bens da União** (art. 20), entre outros:

- as **terras devolutas** indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à **preservação ambiental**, definidas em lei;
- os lagos, rios e correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que **banhem mais de um estado**, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham;
- as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e costeiras (excluídas as que contenham sede de município, com ressalvas);
- os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva;
- o **mar territorial**;
- os **terrenos de marinha** e seus acrescidos;
- os potenciais de energia hidráulica;
- os **recursos minerais, inclusive os do subsolo**;
- as cavidades naturais subterrâneas e os **sítios arqueológicos** e pré-históricos;
- as **terras tradicionalmente ocupadas pelos índios**.

Os **estados** ficam com as águas superficiais ou subterrâneas (ressalvadas as decorrentes de obras da União), as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União e **as terras devolutas não**

**compreendidas entre as da União** (art. 26). Logo, **nem todas** as terras devolutas são da União: só as ligadas à defesa, às vias federais e à proteção ambiental.

O art. 20, § 1º, assegura à União, aos estados, ao DF e aos municípios **participação no resultado** (ou compensação financeira) da exploração de petróleo, gás natural, recursos hídricos para energia e outros recursos minerais. Mas as regras sobre essa arrecadação são feitas pela União (veja a jurisprudência adiante).

## Autonomia: auto-organização, autogoverno e autoadministração

Para a corrente majoritária, um ente é autônomo quando reúne **três capacidades**:

- **Auto-organização**: o ente se organiza por um texto normativo próprio.
- **Autogoverno**: o ente elege seus próprios governantes e tem seus próprios Poderes.
- **Autoadministração**: o ente exerce, na prática, as competências que a Constituição lhe dá. Ela abrange competências **legislativas, administrativas e tributárias** (não só administrativas). É o instrumento que dá forma prática à auto-organização e ao autogoverno.

Parte da doutrina acrescenta uma **quarta** capacidade, a **autolegislação**: o poder de editar normas próprias dentro das competências constitucionais.

**Auto-organização de cada ente** (arts. 18, 25, 29 e 32):

| Ente | Texto de auto-organização |
|---|---|
| União | Constituição da República e legislação federal |
| Estados | Constituição estadual e leis que adotarem, observados os princípios da CF |
| Municípios | Lei orgânica (dois turnos, interstício mínimo de dez dias, aprovada por dois terços da Câmara Municipal, que a promulga) |
| Distrito Federal | Lei orgânica (dois turnos, interstício mínimo de dez dias, dois terços da Câmara Legislativa) |

**Autogoverno de cada ente:**

- **União**: tem os três Poderes, independentes e harmônicos entre si (Legislativo, Executivo e Judiciário).
- **Estados**: autogoverno completo. Assembleia Legislativa, governador e vice eleitos e **Poder Judiciário próprio** (Tribunal de Justiça). Os estados **não** são subordinados ao Judiciário da União.
- **Municípios**: Executivo (prefeito e vice-prefeito) e Legislativo (Câmara de Vereadores). **Não têm Poder Judiciário próprio**: a Justiça que atua na cidade é estadual ou federal. Isso **não** tira sua autonomia, porque a autonomia municipal se apoia no Executivo e no Legislativo próprios.
- **Distrito Federal**: governador e Câmara Legislativa próprios. O Judiciário que atua no DF é organizado e mantido pela União.

**Municípios sem senadores.** Os municípios não têm representação no Senado (estados e DF têm três senadores cada). Isso **não** descaracteriza sua condição de entes federativos: a autonomia deles vem da Constituição. Dar senadores a mais de cinco mil municípios seria inviável.

## O Distrito Federal

O DF é ente autônomo, mas com autonomia **parcialmente tutelada** pela União. Pontos cobrados:

- É **vedada sua divisão em municípios** (art. 32).
- Rege-se por **lei orgânica**.
- Acumula as **competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios** (art. 32, § 1º). Por isso, quando a Constituição fala só em "Estados" em temas de competência (como na delegação do art. 22, parágrafo único), o DF também está incluído.
- **Compete à União organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do DF e dos Territórios** (art. 21, XIII) e **legislar sobre organização judiciária** do DF (art. 22, XVII).
- **Compete à União organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do DF** (art. 21, XIV). A Câmara Legislativa não organiza essas forças. Lei federal dispõe sobre a utilização delas pelo governo do DF (art. 32, § 4º).
- A **Defensoria Pública do DF**, que antes era organizada pela União, ganhou estrutura própria com a **Emenda Constitucional 69/2012**, ficando com o mesmo regime das defensorias dos estados. Hoje a União organiza e mantém apenas a Defensoria Pública **dos Territórios**.

Logo, a autonomia do DF **não é plena** nem igual à dos estados "em todos os aspectos".

> **Exemplo:** um deputado distrital apresenta projeto de lei sobre a organização dos cartórios do DF, e a Câmara Legislativa o aprova. O STF declarou lei assim inconstitucional (ADI 3.498): serviços notariais e de registro são matéria de organização judiciária, que no DF é da União, e a iniciativa de leis sobre o assunto cabe ao Tribunal de Justiça, nunca a um parlamentar.

## Os municípios e a sua autonomia

O município é ente federativo com competências próprias. Elas **não estão só no art. 30**: aparecem espalhadas pela Constituição, como as **guardas municipais** (segurança pública, art. 144, § 8º) e o **plano diretor** (política urbana, art. 182).

O STF protege a autonomia municipal contra interferências do estado. São **inconstitucionais**:

- normas que dão **só ao estado** o poder de decidir e de ficar com os ganhos numa **região metropolitana** (caso da Região Metropolitana de **Maceió**). Na região metropolitana, as decisões comuns precisam ser partilhadas entre o estado e os municípios que a integram; concentrar o poder decisório num único ente fere a autonomia dos demais;
- lei estadual que **determina como o município deve aplicar** os recursos que recebe pela repartição constitucional de receitas tributárias (fere a autonomia municipal e a regra de não vincular receita de impostos);
- Constituição estadual que obriga o município a **transportar alunos da zona rural**, fixa o **local de funcionamento da Câmara Municipal** ou exige **autorização legislativa para o prefeito se ausentar** do município (STF, ADI 307);
- Constituição estadual que **proíbe o município de alterar a destinação de áreas verdes ou institucionais** de loteamentos (o uso do solo urbano é assunto municipal);

- Constituição estadual que exige que o **saneamento e o abastecimento de água** sejam prestados **apenas por pessoas jurídicas de direito público ou sociedades de economia mista** sob controle estatal (saneamento é interesse local; o estado tomaria do município uma escolha que é dele).

As **regiões metropolitanas**, aglomerações urbanas e microrregiões são instituídas pelos **estados**, por **lei complementar** estadual, com municípios limítrofes, para integrar funções públicas de interesse comum (art. 25, § 3º). Isso não dá ao estado poder de legislar sobre trânsito nessas regiões, nem de mandar sozinho nelas.

**Simetria e viagem do governador.** O Presidente só precisa de autorização do Congresso para se ausentar do país por **mais de quinze dias** (arts. 49, III, e 83). Pelo princípio da simetria, a Constituição estadual **não pode** exigir licença prévia da Assembleia para **qualquer** ausência do país do governador e do vice, "por qualquer prazo". Isso afrontaria a CF.

## Repartição de competências: as técnicas

**Repartição horizontal.** Cada ente recebe competências próprias e específicas, **sem compartilhamento**. É uma partilha estanque, ligada ao **federalismo dual** ou clássico (vem da Constituição americana de 1787). No Brasil, aparece nas competências **enumeradas** da União (arts. 21 e 22) e dos municípios (art. 30) e nas **remanescentes** dos estados (art. 25, § 1º). A Constituição de 1988 usa a técnica horizontal também para os **municípios**, que têm competências próprias (não são meros entes administrativos).

**Repartição vertical.** Dois ou mais entes atuam sobre a **mesma matéria**, de forma conjunta ou concorrente. É expressão do **federalismo cooperativo**, veio da Constituição de **Weimar** (1919) e, no Brasil, da Constituição de **1934**. Hoje aparece nas competências **comuns** (art. 23) e **concorrentes** (art. 24). Tem duas espécies, e as duas servem para os entes cooperarem na legislação e na administração:

- **cumulativa**: os entes atuam ao mesmo tempo sobre tudo, sem divisão de papéis;
- **não cumulativa**: cada ente tem um papel definido na mesma matéria.

O Brasil adota **as duas técnicas**, horizontal e vertical. Dizer que adota "exclusivamente a horizontal" é erro.

**Competências enumeradas e remanescentes.** A CF enumera as competências da União e dos municípios e deixa aos **estados** as competências **remanescentes** (ou residuais): "São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição" (art. 25, § 1º). Assim, o estado **não precisa de autorização expressa** para legislar: tudo o que não for da União nem do município, nem lhe for vedado, é dele. Exemplos cobrados:

- **Transporte intermunicipal**: o transporte local é do município (art. 30, V), o interestadual e internacional é da União (art. 21, XII, e). O **intermunicipal** sobra para o **estado**. Por isso é o estado quem define, por exemplo, o **prazo de validade dos bilhetes** do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros (ele explora o serviço e define a política tarifária). E é constitucional lei estadual que dá **gratuidade a policiais militares fardados** no transporte coletivo intermunicipal (segurança pública também é tarefa dos estados).

- **Gás canalizado**: cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, vedada medida provisória para sua regulamentação (art. 25, § 2º).

## Competência material e competência legislativa

**Competência material (administrativa)** é o poder de **agir**, de executar, de prestar serviços na prática. Pode ser:

- **exclusiva** da União (art. 21), indelegável;
- **comum** a todos os entes (art. 23).

**Competência legislativa** é o poder de **fazer leis**. Pode ser:

- **privativa** da União (art. 22), delegável aos estados por lei complementar;
- **concorrente** da União, dos estados e do DF (art. 24);
- **suplementar** (dos estados no art. 24, § 2º, e dos municípios no art. 30, II);
- **remanescente** dos estados e **de interesse local** dos municípios.

**Exclusiva x privativa (José Afonso da Silva).** A competência **exclusiva** é **indelegável**; a **privativa** é **delegável**. Por isso as competências **administrativas** da União do art. 21 são chamadas de **exclusivas** (não admitem delegação), e as legislativas do art. 22, de **privativas** (podem ser delegadas, como diz o parágrafo único).

O rol dos arts. 21 e 22 é **exemplificativo**, e não taxativo. A União tem outras competências espalhadas pela Constituição, como as do Congresso Nacional (art. 48), as tributárias (art. 153) e a desapropriação para reforma agrária (art. 184).

## Competência exclusiva da União (art. 21)

O art. 21 lista o que a União **faz**. Os incisos mais ligados às perguntas:

- manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais (I);
- decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a **intervenção federal** (V);
- **autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico** (VI);
- **manter o serviço postal** e o correio aéreo nacional (X);
- explorar os serviços de **telecomunicações** (XI);
- explorar os serviços de **radiodifusão** sonora e de sons e imagens (XII, a) e os serviços e instalações de **energia elétrica** (XII, b);
- explorar o transporte rodoviário **interestadual e internacional** de passageiros (XII, e);
- organizar e manter o Judiciário e o MP do DF e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios (XIII);
- organizar e manter as polícias e o corpo de bombeiros militar do DF (XIV);
- **conceder anistia** (XVII);
- explorar os serviços e instalações **nucleares** e exercer monopólio sobre minérios nucleares (XXIII);
- organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais (XXVI).

## Competência legislativa privativa da União (art. 22)

O art. 22 é a base de quase toda a jurisprudência do tema. Memorize os incisos mais cobrados:

- **I**: direito **civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho**;
- **II**: **desapropriação**;
- **IV**: **águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão**;
- **V**: **serviço postal**;
- **VII**: política de crédito, câmbio, **seguros** e transferência de valores;
- **VIII**: comércio exterior e interestadual;
- **XI**: **trânsito e transporte**;
- **XII**: jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;
- **XIV**: **populações indígenas**;
- **XVI**: organização do sistema nacional de emprego e **condições para o exercício de profissões**;
- **XVII**: organização judiciária, do MP do DF e dos Territórios e da Defensoria dos Territórios;
- **XX**: **sistemas de consórcios e sorteios**;
- **XXI**: normas gerais de organização, efetivos, **material bélico**, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das **polícias militares e corpos de bombeiros militares**;
- **XXIV**: **diretrizes e bases da educação nacional**;
- **XXV**: **registros públicos**;
- **XXVI**: **atividades nucleares** de qualquer natureza;
- **XXVII**: **normas gerais de licitação e contratação**, em todas as modalidades, para todos os entes;
- **XXVIII**: defesa territorial, aeroespacial, marítima, **defesa civil** e mobilização nacional;
- **XXIX**: **propaganda comercial**;
- **XXX**: proteção e tratamento de dados pessoais.

## Delegação aos estados (art. 22, parágrafo único)

"Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo." Os requisitos:

- **Lei complementar** federal. Não serve lei ordinária nem "qualquer espécie normativa".
- Só **questões específicas**. Nunca a matéria inteira ("integralidade" ou "totalidade" torna o item errado).
- A delegação deve tratar todos os estados de forma **igual** (não pode privilegiar um).
- O **DF** também pode receber a delegação, porque acumula as competências legislativas dos estados.
- Ao delegar, a União **não perde** a competência: continua titular dela e pode retomá-la a qualquer momento, legislando de novo.
- A lei estadual ou distrital editada com base na delegação precisa **respeitar os limites** da lei complementar. Se ultrapassar, invade a competência da União e é inconstitucional.

Por isso não é correto dizer que os estados estão **absolutamente** proibidos de legislar sobre propaganda comercial (art. 22, XXIX): uma lei complementar pode autorizá-los quanto a questões específicas.

> **Exemplo:** uma lei complementar federal (a LC 103/2000) autorizou os estados a instituir **piso salarial** para categorias sem piso previsto em lei federal, mas exigiu que a lei estadual fosse de **iniciativa do governador**. Uma lei estadual que fixa piso salarial para profissionais da saúde, apresentada por deputado estadual, desrespeita os limites da delegação e é inconstitucional.

## Competência comum (art. 23)

É competência **material**: todos os entes (União, estados, DF **e municípios**) atuam juntos. Incisos cobrados:

- zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público (I);
- cuidar da **saúde e assistência pública**, da proteção e garantia das pessoas com deficiência (II);
- proteger os documentos, as obras e outros bens de valor **histórico, artístico e cultural**, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos (III), e impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural (IV);
- proteger o **meio ambiente** e combater a poluição (VI);
- **preservar as florestas, a fauna e a flora** (VII);
- promover programas de moradia e de saneamento básico (IX);
- estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito (XII).

Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre os entes (parágrafo único).

> **Exemplo:** o IPHAN, autarquia federal, atua muito na preservação do patrimônio histórico. Mas essa tarefa é **comum**: estados, DF e municípios também podem e devem proteger esses bens.
>
> **Pegadinha:** "a preservação de florestas é competência administrativa **concorrente** da União e dos estados". Errado. Preservar florestas (agir) é competência **comum** a todos os entes, inclusive municípios (art. 23, VII). "Concorrente" é o nome da competência **legislativa** do art. 24 (que, aliás, inclui florestas no inciso VI).

## Competência legislativa concorrente (art. 24)

União, **estados e DF** legislam concorrentemente. Os **municípios não estão no art. 24**; eles suplementam a legislação federal e estadual por outra regra, a do art. 30, II.

Matérias do art. 24 mais cobradas: direito **tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico** (I); orçamento (II); juntas comerciais (III); custas forenses (IV); **produção e consumo** (V); **florestas, caça, pesca, fauna**, conservação da natureza, proteção do meio ambiente (VI); proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico (VII); **responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor** e a bens de valor artístico, histórico etc. (VIII);

**educação, cultura, ensino, desporto**, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação (IX); juizado de pequenas causas (X); **procedimentos em matéria processual** (XI); **previdência social, proteção e defesa da saúde** (XII); assistência jurídica e Defensoria Pública (XIII); proteção das pessoas com deficiência (XIV); **proteção à infância e à juventude** (XV); organização das polícias civis (XVI).

**Como funciona** (§§ 1º a 4º):

1. A União edita só **normas gerais** (§ 1º).
2. Os estados **suplementam** essas normas, detalhando-as conforme suas peculiaridades (§ 2º). É a competência **suplementar-complementar**: a lei geral existe, e o estado completa.
3. **Inexistindo lei federal** sobre normas gerais, os estados exercem a **competência legislativa plena**, para atender a suas peculiaridades (§ 3º). É a competência **suplementar-supletiva**: o estado preenche o vazio, fazendo as normas gerais e as específicas. Ele **não precisa esperar** a União.
4. A **superveniência** de lei federal sobre normas gerais **suspende a eficácia** da lei estadual **no que lhe for contrário** (§ 4º). A parte compatível continua valendo.

Por que **suspende** e não **revoga**? Porque uma lei federal não revoga lei estadual: cada ente só revoga as próprias leis, já que não há hierarquia entre eles. Consequência: se a lei federal de normas gerais vier a ser **revogada**, a lei estadual que estava suspensa **volta a produzir efeitos**.

Se já existe norma geral federal, o estado **não** tem competência plena: apenas complementa, sem contrariar a regra nacional.

A competência concorrente é **não cumulativa**: cada ente tem um papel (a União, as normas gerais; o estado, a suplementação). Não é cumulativa.

O estado **não pode renunciar** à sua competência concorrente. O STF declarou inconstitucional lei estadual que apenas mandava seguir estritamente a legislação federal sobre organismos geneticamente modificados, abrindo mão de legislar (ADI 2.303).

**Licitações não estão no art. 24.** A União edita as normas gerais de licitação e contratação (art. 22, XXVII), e estados e municípios legislam de forma **suplementar** depois dela. Como o tema não está no rol concorrente, estados e municípios **não podem exercer competência plena** sobre licitações, mesmo que a União ainda não tenha editado normas gerais.

> **Exemplo:** a União ainda não editou lei de normas gerais sobre certa matéria do art. 24, e a Assembleia do Estado X aprova uma lei completa sobre o assunto. A lei é válida (competência plena). Anos depois, a União edita a norma geral. As partes da lei de X que contrariarem a lei federal ficam com a eficácia suspensa; as compatíveis continuam valendo. Se a lei federal for revogada, a lei de X volta a valer por inteiro.

## Competências dos municípios (art. 30)

Compete aos municípios:

- **legislar sobre assuntos de interesse local** (I);
- **suplementar a legislação federal e a estadual no que couber** (II), adaptando normas gerais às condições locais;

- instituir e arrecadar seus tributos e aplicar suas rendas (III);
- criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual (IV);
- **organizar e prestar**, diretamente ou sob concessão ou permissão, os **serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial** (V);
- manter, com cooperação técnica e financeira da União e do estado, programas de educação infantil e ensino fundamental (VI), e prestar serviços de saúde (VII);
- promover o ordenamento territorial, controlando o uso, o parcelamento e a ocupação do solo urbano (VIII);
- proteger o patrimônio histórico-cultural local (IX).

**Interesse local** não significa "assunto sem qualquer repercussão regional ou nacional". O critério é a **predominância do interesse**: se o interesse é predominantemente local, o município legisla, ainda que haja algum reflexo fora dele.

## Jurisprudência do STF: como resolver os itens "é constitucional lei estadual que..."

A banca traz um caso concreto e pergunta se a lei é válida. Use este roteiro:

1. **Qual é o assunto de verdade?** Ignore a justificativa que a lei dá a si mesma ("defesa do consumidor", "saúde do trabalhador", "segurança viária", "interesse regional"). O STF olha o **núcleo** da norma: se ela mexe em regra de trânsito, de contrato, de relação de emprego, de processo, de prestação de serviço federal, é da União, por mais nobre que seja a intenção.
2. **Está no art. 22?** Se sim, a lei estadual ou municipal é inconstitucional (salvo delegação por lei complementar).
3. **Está no art. 24 ou é interesse local?** Então o estado (art. 24) ou o município (art. 30) pode legislar, desde que não contrarie a norma geral federal.

A seguir, os casos cobrados, agrupados pela competência.

### Trânsito e transporte (art. 22, XI): da União

A CF de 1988 dá à União competência **privativa** para legislar sobre trânsito e transporte. Estados e municípios podem **fiscalizar** e organizar o tráfego local, mas **não** podem criar regras de trânsito por lei própria (salvo autorização por lei complementar para questões específicas). São **inconstitucionais** leis estaduais ou distritais que:

- obrigam o uso de **faróis acesos durante o dia** nas rodovias do estado (inclusive federais);
- **dispensam o exame de trânsito** para alunos aprovados em disciplina equivalente no ensino médio (lei do DF);
- regulam a **inspeção e vistoria periódica** de veículos com mais de 15 anos;
- fixam **limites de velocidade** nas rodovias estaduais (o estado administra a estrada, mas não legisla sobre velocidade);
- tratam do **parcelamento ou cancelamento de multas de trânsito** (multa é regra de trânsito, não matéria "meramente financeira");
- exigem **cinto de segurança** e proíbem **crianças no banco dianteiro**;
- obrigam a instalação de **cinto de segurança em veículos de transporte coletivo** (ônibus);

- impõem **dispositivos antiestresse** para motoristas de ônibus urbanos;
- **proíbem a apreensão de motocicletas** de até 150 cilindradas por falta de pagamento do IPVA (embora o IPVA seja estadual, a apreensão é regra de trânsito);
- preveem **autodeclaração de conformidade veicular** e filmagem da fiscalização do DETRAN;
- regulamentam o **mototáxi** (transporte de passageiros);
- tratam de **barreiras eletrônicas** (radares) para controle de velocidade;
- dispõem sobre a **destinação de veículos apreendidos** para uso em operações policiais;
- fixam **idade mínima** para dirigir, ainda que maior que a federal;
- criam **áreas exclusivas para motocicletas** em vias metropolitanas (criar a região metropolitana não dá ao estado poder de legislar sobre trânsito).

Atenção a dois casos de trânsito que são **válidos**:

- **Lei municipal** pode dar às **guardas municipais** o **poder de polícia de trânsito**, inclusive para lavrar autos de infração e aplicar multas (isso é fiscalização, não criação de regra de trânsito).
- **Lei estadual** sobre transporte **intermunicipal** (competência remanescente do estado), como a gratuidade a policiais militares fardados e o prazo de validade dos bilhetes.

Sobre transporte por aplicativo: é **inconstitucional** lei municipal que **proíbe** o transporte por aplicativos como o Uber (fere a livre iniciativa e a livre concorrência, arts. 1º, IV, e 170). O município pode regulamentar e fiscalizar, mas não proibir.

**Direito civil, contratos e seguros (art. 22, I e VII): da União**

São **inconstitucionais** leis estaduais ou municipais que interferem no conteúdo de contratos privados:

- fixam **valor máximo ou proíbem a cobrança de estacionamento** em locais privados (shoppings): é direito civil, não "defesa do consumidor";
- determinam a **redução obrigatória de mensalidades** escolares durante a pandemia de Covid-19;
- proíbem faculdades de **recusar matrícula de inadimplentes e de cobrar encargos** durante a pandemia;
- proíbem a **suspensão ou cancelamento de planos de saúde** por inadimplência durante a pandemia;
- obrigam escolas (e empresas de telefonia celular) a **estender aos clientes antigos as promoções** oferecidas a novos clientes;
- fixam **prazos máximos para autorização de exames** pelos planos de saúde;
- obrigam planos de saúde a dar **atendimento integral a pessoas com deficiência**, proibindo restrições contratuais;
- proíbem a cobrança de **juros, multas e encargos em financiamentos** quando o devedor atrasou de boa-fé;
- isentam entidades filantrópicas de pagar **direitos autorais** ao ECAD (direito autoral é direito civil, e propriedade do autor);

- exigem **seguro obrigatório contra furto e roubo** de veículos em estacionamentos com mais de 50 vagas (lei municipal sobre **seguros**).

**Direito do trabalho (art. 22, I): da União**

Toda regra que interfere na relação de emprego é da União. São **inconstitucionais** leis estaduais que:

- obrigam o fornecimento de **café da manhã** a trabalhadores da construção civil;
- criam **"estágio supervisionado, educativo e profissionalizante"** para menores (funcionava como contrato de aprendizagem);
- **proíbem a revista íntima** de funcionários e multam empresas (a boa intenção não muda a competência);
- regulam o **Programa Jovem Aprendiz** (contrato de trabalho especial, não "educação");
- obrigam estacionamentos a usar **empregados próprios**, vedando a **terceirização**;
- obrigam supermercados a ter **empacotadores** contratados diretamente;
- exigem **salas de descompressão** para a enfermagem em hospitais públicos e privados;
- punem empresas que exigem **teste de gravidez ou atestado de laqueadura** na admissão (a exigência já é proibida por lei federal, mas o estado não pode criar sanções próprias);
- (por delegação) fixam **piso salarial** por iniciativa parlamentar, contrariando a lei complementar que exige iniciativa do governador.

**Direito processual, penal e crimes de responsabilidade (art. 22, I): da União**

São **inconstitucionais**:

- lei estadual que autoriza uso de **depósitos judiciais** em percentuais e finalidades diferentes da lei federal;
- lei estadual que exige **depósito prévio de 100% da condenação** para recorrer nos juizados especiais (além de dificultar o acesso à Justiça);
- lei estadual que cria **sanções por litigância de má-fé** e novos critérios de **gratuidade de justiça**;
- lei estadual que dá **prioridade de tramitação** às causas de mulher vítima de violência doméstica (ordem dos processos é regra processual);
- Constituição estadual que cria **novo foro por prerrogativa de função** para ações de **improbidade** (as hipóteses de foro especial estão na CF);
- lei estadual que cria **cadastro de usuários de drogas** com dados de ocorrências policiais (matéria penal e processual penal, além de expor dados sensíveis);
- lei estadual ou municipal que define o **procedimento de julgamento de crime de responsabilidade** de governador ou prefeito. **Súmula Vinculante 46**: a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União;
- Constituição estadual que **amplia o rol de autoridades** sujeitas a crime de responsabilidade perante a Assembleia.

**Energia, telecomunicações e radiodifusão (arts. 21, XI e XII, e 22, IV): da União**

São **inconstitucionais** leis estaduais ou municipais que:

- proíbem o **delivery de combustível** (energia; a regulação é da agência do petróleo, Lei 9.478/1997);
- proíbem a **cobrança de assinatura mensal** de telefonia, ainda que invocando a defesa do consumidor;
- proíbem operadoras de vender **serviços de valor adicionado**;
- proíbem a **taxa de religação** de energia cortada por inadimplência;
- exigem que operadoras mantenham **escritórios de atendimento presencial** em cidades com mais de 100 mil habitantes;
- obrigam operadoras a instalar **bloqueadores de celular em presídios** (parece direito penitenciário, mas impõe obrigação às operadoras);
- **isentam desempregados** de pagar energia e água por seis meses;
- vedam a **multa por quebra de fidelidade** em TV por assinatura, telefonia e internet **durante a pandemia** (ADI 7.211);
- determinam a **remoção de postes** sem ônus para o proprietário;
- cobram da concessionária de energia pelo uso das **faixas de domínio** de rodovias;
- disciplinam a **arrecadação das receitas** da exploração de recursos hídricos e minerais (petróleo e gás);
- autorizam o prefeito a conceder **rádio comunitária** ou regulam o funcionamento, deveres e taxas das rádios comunitárias;
- obrigam TVs e jornais a divulgar diariamente **fotos de crianças desaparecidas** (radiodifusão é da União, e a obrigação fere a liberdade de informação);
- concedem **isenção de tarifas de água, esgoto e energia** a vítimas de enchentes (água e esgoto são serviços municipais; energia é da União).

E são **constitucionais** (proteção do consumidor, saúde ou segurança, sem interferir na prestação do serviço federal):

- lei estadual que obriga mostrar na fatura **gráficos da velocidade de internet** entregue (informação ao consumidor);
- lei estadual que **proíbe cláusulas de fidelização** nos contratos de serviços (ADI 5.963: cláusula comercial à parte);
- lei estadual que obriga as operadoras a **cancelar a multa de fidelidade** quando o usuário comprova a **perda do emprego** (ADI 4.908);
- lei estadual que obriga operadoras a fornecer **dados de quem passa trote** aos serviços de emergência (segurança pública);
- lei estadual que manda incluir **mensagem de incentivo à doação de sangue** nas faturas de telefonia e internet (saúde pública).

Ainda sobre serviços públicos: é **inconstitucional** lei estadual que **proíbe a inscrição em cadastro de inadimplentes** de usuário que não paga **água e esgoto** (invade normas gerais de consumo e de concessão de serviços públicos).

**Defesa do consumidor (art. 24, V e VIII): pode, desde que não mexa no contrato**

Os estados legislam sobre consumo de forma concorrente. São **constitucionais** leis estaduais que:

- fixam **tempo máximo de espera** no atendimento em estabelecimentos públicos e privados (não mexe no contrato nem no preço);
- autorizam a **venda de bebidas alcoólicas em estádios** (o Estatuto do Torcedor não proíbe expressamente);
- obrigam faculdades a **devolver a taxa de matrícula**, retendo no máximo **5%**, se o aluno desistir antes do início das aulas;
- proíbem a **cobrança por provas de segunda chamada ou finais**;
- proíbem **publicidade dirigida a crianças** nas escolas de educação básica (prioridade absoluta da criança);
- proíbem **telemarketing e publicidade de empréstimos** a aposentados e pensionistas;
- obrigam os planos de saúde a **justificar por escrito a recusa** de procedimento, tratamento ou internação;
- proíbem a fabricação e venda de **armas de brinquedo** que imitam armas reais (proteção da criança e do consumidor; não é lei sobre armas).

Mas são **inconstitucionais** as leis estaduais que vão além do que a norma geral federal permite:

- exigir **carta registrada com aviso de recebimento** antes de incluir o consumidor em cadastro de inadimplentes (cria formalidade que o CDC não prevê);
- exigir **cadastro e habilitação de pescador** esportivo ou semiprofissional em entidade estadual ou privada (já há regra federal específica);
- obrigar farmácias a dar **até 30% de desconto a idosos** com mais de 60 anos (mexe em preço de medicamentos);
- obrigar montadoras a fornecer **veículo-reserva** quando o carro fica parado mais de 15 dias na garantia.

**Meio ambiente e saúde (art. 24, VI e XII)**

- **Constitucional**: lei estadual que **proíbe testes de cosméticos em animais** (proteção da fauna).
- **Inconstitucional**: lei estadual que **proíbe totalmente organismos geneticamente modificados** quando a lei federal os autoriza com regras de segurança (contraria a norma geral e invade comércio exterior e outros temas da União).
- **Inconstitucional**: lei estadual que **renuncia** à competência sobre OGMs, mandando só seguir a lei federal.
- A saúde é competência **concorrente** para legislar (art. 24, XII: proteção e defesa da saúde) e **comum** para agir (art. 23, II).

**Atividades nucleares (arts. 21, XXIII, e 22, XXVI): só da União**

Mesmo usando saúde e meio ambiente como justificativa, o estado **não pode**: estabelecer política sanitária para o setor nuclear; fixar requisitos para instalar usinas nucleares; ou proibir, na Constituição estadual, o **depósito de lixo atômico** e a instalação de usinas.

**Armas e polícias militares (arts. 21, VI, e 22, I e XXI): da União**

São **inconstitucionais** normas estaduais que: autorizam as polícias a **usar armas apreendidas**; concedem **porte de arma a procuradores do Estado**; reconhecem a necessidade do **porte a atiradores desportivos e vigilantes**; autorizam a **venda direta de armas** aos membros das forças de segurança do estado; autorizam municípios a delegar a **fiscalização de obras a bombeiros voluntários**, com poder de multar (a organização geral dos bombeiros militares é da União, art. 22, XXI, e a defesa civil também, art. 22, XXVIII).

**Loterias e sorteios (art. 22, XX)**

- **Súmula Vinculante 2**: é inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre **sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias**. Legislar sobre o tema é da União.
- Mas o STF decidiu que a União **não tem exclusividade na exploração** do serviço de loterias: os **estados podem explorar loterias próprias**, seguindo a legislação federal. Por isso é **errado** dizer que lei estadual que institui loteria estadual é inconstitucional "porque só a União pode explorar loterias".
- **Município** não pode criar, por lei municipal, loteria local (concurso de prognósticos), nem mesmo "de interesse local".

**Educação (art. 22, XXIV, x art. 24, IX)**

A União fixa as **diretrizes e bases** (regras nacionais). Estados e DF legislam concorrentemente sobre educação e ensino.

- **Inconstitucionais**: lei estadual que **proíbe a linguagem neutra** nas escolas e editais; lei estadual que **dispensa a revalidação de diplomas** do Mercosul; lei estadual que fixa **critério etário próprio** para o ingresso no 1º ano do ensino fundamental; lei municipal que **proíbe material didático sobre identidade de gênero** (também fere a liberdade de ensinar e a igualdade); lei estadual que obriga os **escritórios de prática jurídica das universidades estaduais** a abrir nos fins de semana e feriados (fere a **autonomia universitária**, art. 207).
- **Constitucionais**: lei do DF que torna obrigatório o **ensino de espanhol** nas escolas públicas distritais; lei estadual que fixa **número máximo de alunos por sala** (escolas públicas e particulares); lei estadual que permite empresas **patrocinarem bolsas para professores** em troca de aulas de alfabetização aos empregados.

**Meia-entrada (direito econômico, art. 24, I)**

A meia-entrada é tema de **direito econômico**, de competência concorrente. São **constitucionais** leis estaduais que concedem meia-entrada a: **estudantes** em eventos culturais e esportivos; **professores da rede pública** em lazer e entretenimento; **doadores regulares de sangue** (não é pagamento pelo sangue, só incentivo, e não fere a proibição de comercializar sangue do art. 199, § 4º); **jovens de até 21 anos** em casas de diversão e praças esportivas.

Mas é **inconstitucional** lei **estadual** que cria **meia passagem** no **transporte coletivo municipal**: esse serviço é do município (art. 30, V), e só ele pode decidir.

**Interesse local (art. 30, I): do município**

São **constitucionais** leis municipais que:

- exigem **hidrômetros individuais** em edifícios e condomínios (água é serviço de interesse predominantemente local);
- vedam, em imóveis públicos municipais, **eventos patrocinados por empresas de bebidas alcoólicas ou cigarros**, ainda que de iniciativa de vereador;
- obrigam agências bancárias a ter **bebedouros, cadeiras e sanitários**;
- fixam **tempo máximo de espera em filas** de supermercados (relação de consumo de interesse predominantemente local);
- dispõem sobre **prorrogação e relicitação** de contratos de parceria nos **serviços públicos locais**, sem inovar em normas gerais de licitação.

E as súmulas vinculantes do interesse local:

- **SV 38**: é competente o **município** para fixar o **horário de funcionamento de estabelecimento comercial**. Por isso é inconstitucional norma **estadual** que fixa horário de venda de bebidas alcoólicas (caso do Maranhão).
- **SV 49**: ofende o princípio da **livre concorrência** lei municipal que **impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo** em determinada área.

Limite: é **inconstitucional** norma municipal que autoriza **parceria público-privada só para executar obra pública**, desvinculada de serviço (a lei geral das PPPs, Lei 11.079/2004, não permite, e normas gerais de contratação são da União).

**Outros temas privativos da União**

- **Desapropriação** (art. 22, II): é inconstitucional lei distrital que submete as desapropriações do DF à **aprovação prévia da Câmara Legislativa**. Há dois vícios: invade a competência da União e viola a separação dos Poderes.
- **Populações indígenas** (art. 22, XIV): Constituição estadual não pode atribuir ao estado competências para a defesa dos direitos indígenas.
- **Condições para o exercício de profissões** (art. 22, XVI): lei estadual não pode regular a atividade de **despachante**, criando requisitos.
- **Registros públicos** (art. 22, XXV): lei estadual não pode obrigar cartórios a **microfilmar** documentos.
- **Serviço postal** (arts. 21, X, e 22, V): só a União legisla e mantém o serviço. Não é competência concorrente.
- **Carteira de identidade**: é regulada pela União, mas são **válidas** leis estaduais que permitem incluir **tipo sanguíneo e fator Rh** a pedido do interessado, porque apenas repetem o que a lei federal (Lei 9.049/1995) já autorizava.
- **Anistia de infrações disciplinares** de policiais e bombeiros **militares estaduais**: cabe ao **estado**, e não à União. Lei **federal** que anistia essas infrações é inconstitucional (ADI 4.869). A anistia de **crimes** (anistia penal) continua sendo da União.

# Quadros para memorizar

## Formas de Estado

| Forma | Distribuição do poder | Descentralização | Base | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
| Unitário puro | um único centro | nenhuma | Constituição | |
| Unitário descentralizado | um único centro | só administrativa | Constituição | |
| Regional | intermediária | administrativa e legislativa, concedida de cima para baixo | Constituição | Itália (1948) |
| Autonômico | intermediária | administrativa e legislativa, por estatutos de autonomia das regiões | Constituição | Espanha (1978) |
| Federal | geográfica, várias ordens jurídicas | política | Constituição; entes autônomos; indissolúvel | Brasil, EUA |
| Confederação | entre Estados soberanos | não é forma de Estado | Tratado; membros soberanos; secessão | |

## Classificações do federalismo

| Critério | Tipo | Ideia | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Origem | Agregação (centrípeto quanto à formação) | Estados soberanos se unem; da periferia para o centro | EUA |
| Origem | Segregação (centrífugo quanto à formação) | Estado unitário se divide; do centro para a periferia | Brasil |
| Concentração de poder | Centrípeto | fortalece o governo central | Brasil (União forte) |
| Concentração de poder | Centrífugo | fortalece os entes regionais | |
| Concentração de poder | De equilíbrio | divisão equilibrada | |
| Repartição | Dual (clássico) | esferas separadas, sem colaboração; repartição horizontal | EUA, 1787 |
| Repartição | Cooperativo | colaboração; competências comuns e concorrentes; repartição vertical; nasce com o Estado social | Weimar; Brasil desde 1934 |
| Homogeneidade | Simétrico | tratamento igual | tendência geral do Brasil |
| Homogeneidade | Assimétrico | tratamento desigual para corrigir desigualdades | pontos isolados da CF |

| Critério | Tipo | Ideia | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Níveis | Duplo grau | 1º grau: União e estados; 2º grau: municípios | Brasil |

## Constituições brasileiras e federação

| Constituição | Forma de Estado |
|---|---|
| 1824 | Unitário |
| 1891 | Federação (dual) |
| 1934 | Federalismo cooperativo (competências concorrentes) |
| 1937 | Federalismo nominal (centralização autoritária) |
| 1988 | Federalismo cooperativo de duplo grau, com municípios |

## Autonomia dos entes

| Ente | Auto-organização | Executivo | Legislativo | Judiciário próprio | Senadores |
|---|---|---|---|---|---|
| União | CF e leis federais | Presidente | Congresso | sim | |
| Estado | Constituição estadual | Governador | Assembleia Legislativa | sim (TJ) | 3 |
| DF | Lei orgânica | Governador | Câmara Legislativa | não (organizado e mantido pela União) | 3 |
| Município | Lei orgânica | Prefeito | Câmara Municipal | não | nenhum |
| Território | lei federal | Governador nomeado | Câmara Territorial (se mais de 100 mil habitantes) | órgãos federais | não é ente |

## Criação de entes

| Ato | Consulta popular | Lei | Outros requisitos |
|---|---|---|---|
| Estado (incorporação, subdivisão, desmembramento) | plebiscito da população diretamente interessada | lei complementar do Congresso Nacional | oitiva das Assembleias (art. 48, VI) |
| Município (criação, incorporação, fusão, desmembramento) | plebiscito das populações dos municípios envolvidos | lei estadual, no período fixado por lei complementar federal | Estudos de Viabilidade Municipal divulgados |
| Território | | lei complementar | integra a União |

## Competências: quem faz o quê

| Artigo | Tipo | Quem | Natureza | Delegável? |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Exclusiva | União | material (agir) | não |

| Artigo | Tipo | Quem | Natureza | Delegável? |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Privativa | União | legislativa | sim, por lei complementar, em questões específicas, aos estados e DF |
| 23 | Comum | União, estados, DF e municípios | material (agir) | |
| 24 | Concorrente | União, estados e DF (municípios fora) | legislativa | |
| 25, § 1º | Remanescente | estados | legislativa e material | |
| 30, I | Interesse local | municípios | legislativa | |
| 30, II e 24, § 2º | Suplementar | municípios e estados | legislativa | |
| 32, § 1º | Cumulada | DF | legislativa de estado + município | |

## Competência concorrente em quatro frases

| Situação | Regra |
|---|---|
| União | só normas gerais |
| Estado com norma geral federal existente | suplementa (complementar), sem contrariar |
| Estado sem norma geral federal | competência plena (supletiva) |
| Nova lei federal de normas gerais | suspende a eficácia da lei estadual no que for contrário (não revoga) |
| Lei federal revogada depois | a lei estadual suspensa volta a produzir efeitos |

## Jurisprudência em uma tabela: pode ou não pode?

| Lei | Resultado | Por quê |
|---|---|---|
| Estadual: faróis de dia, cinto, velocidade, vistoria, multas, idade para dirigir, mototáxi, radares | inconstitucional | trânsito (22, XI) |
| Municipal: guarda municipal multando no trânsito | constitucional | fiscalização |
| Estadual: transporte intermunicipal (gratuidade a PM fardado, validade de bilhetes) | constitucional | competência remanescente |
| Municipal: proibir Uber | inconstitucional | livre iniciativa |
| Estadual: estacionamento, mensalidades na pandemia, promoções para antigos clientes, prazos de planos de saúde, juros de financiamento | inconstitucional | direito civil e seguros (22, I e VII) |
| Municipal: seguro obrigatório em estacionamentos | inconstitucional | seguros (22, VII) |

| Lei | Resultado | Por quê |
|---|---|---|
| Estadual: café da manhã, revista íntima, Jovem Aprendiz, terceirização, empacotador, salas de descompressão, teste de gravidez | inconstitucional | trabalho (22, I) |
| Estadual: depósitos judiciais, depósito de 100% para recorrer, má-fé, gratuidade, prioridade de tramitação | inconstitucional | processo (22, I) |
| Estadual ou municipal: processo de crime de responsabilidade | inconstitucional | SV 46 |
| Estadual: assinatura de telefonia, religação de energia, postes, bloqueadores, isenção de luz | inconstitucional | energia e telecom (22, IV) |
| Estadual: gráfico de velocidade da internet na fatura, fim da fidelização, multa cancelada por desemprego, trote, mensagem de doação de sangue | constitucional | consumidor, segurança, saúde |
| Estadual: tempo de espera, bebida em estádio, devolução de matrícula (5%), segunda chamada, publicidade infantil na escola, telemarketing a aposentados, justificativa de recusa de plano | constitucional | consumidor (24, V e VIII) |
| Estadual: carta com AR antes de negativar, desconto de 30% em farmácia, carro-reserva, cadastro de pescador | inconstitucional | contraria norma geral federal |
| Estadual: lei sobre loterias | inconstitucional | SV 2 |
| Estadual: criar loteria estadual (exploração) | constitucional | União não tem exclusividade de explorar |
| Municipal: loteria local | inconstitucional | sorteios (22, XX) |
| Estadual: usina nuclear, lixo atômico | inconstitucional | nuclear (21, XXIII; 22, XXVI) |
| Estadual: porte de arma, armas apreendidas, venda de armas a policiais | inconstitucional | material bélico (21, VI; 22, XXI) |
| Estadual: armas de brinquedo | constitucional | consumidor e proteção da criança |
| Estadual: linguagem neutra, idade do 1º ano, diplomas do Mercosul | inconstitucional | diretrizes e bases (22, XXIV) |
| Estadual ou distrital: espanhol nas escolas do DF, alunos por sala, bolsas para professores | constitucional | educação (24, IX) |
| Estadual: meia-entrada (estudantes, professores, doadores de sangue, jovens até 21) | constitucional | direito econômico (24, I) |
| Estadual: meia passagem no ônibus municipal | inconstitucional | serviço local (30, V) |
| Municipal: hidrômetros, filas de supermercado, bebedouros em bancos, eventos patrocinados por bebida ou cigarro | constitucional | interesse local |
| Estadual: horário do comércio | inconstitucional | SV 38 (é do município) |
| Municipal: impedir loja do mesmo ramo | inconstitucional | SV 49 |

# Lei seca que cai

Os entes da federação e a autonomia de todos. A banca troca a lista (acrescenta territórios) ou tira o "todos autônomos".

> **Lei seca:** Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende **a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos**, nos termos desta Constituição.

Territórios não são entes: integram a União.

> **Lei seca:** Art. 18, § 2º Os **Territórios Federais integram a União**, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em **lei complementar**.

Criação de estados: plebiscito + lei complementar do Congresso.

> **Lei seca:** Art. 18, § 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de **plebiscito**, e do Congresso Nacional, por **lei complementar**.

Criação de municípios: lei estadual, período fixado por lei complementar federal, plebiscito e estudos de viabilidade.

> **Lei seca:** Art. 18, § 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por **lei estadual**, dentro do **período determinado por Lei Complementar Federal**, e dependerão de consulta prévia, mediante **plebiscito**, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos **Estudos de Viabilidade Municipal**, apresentados e publicados na forma da lei.

Estado laico e vedações a todos os entes.

> **Lei seca:** Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal **e aos Municípios**: I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, **ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público**; II - recusar fé aos documentos públicos; III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

Delegação da competência privativa.

> **Lei seca:** Art. 22, parágrafo único. **Lei complementar** poderá autorizar os Estados a legislar sobre **questões específicas** das matérias relacionadas neste artigo.

O mecanismo da competência concorrente, cobrado palavra por palavra.

> **Lei seca:** Art. 24, § 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer **normas gerais**. § 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais **não exclui a competência suplementar** dos Estados. § 3º **Inexistindo lei federal** sobre normas gerais, os Estados exercerão a **competência legislativa plena**, para atender a suas peculiaridades. § 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais **suspende a eficácia** da lei estadual, **no que lhe for contrário**.

Competência remanescente dos estados e regiões metropolitanas.

> **Lei seca:** Art. 25, § 1º São reservadas aos Estados as competências **que não lhes sejam vedadas** por esta Constituição. (...) § 3º Os Estados poderão, mediante **lei complementar**, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

Competências municipais mais cobradas.

> **Lei seca:** Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de **interesse local**; II - **suplementar** a legislação federal e a estadual **no que couber**; (...) V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, **incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial**.

O Distrito Federal: sem municípios e com competências cumuladas.

> **Lei seca:** Art. 32. O Distrito Federal, **vedada sua divisão em Municípios**, reger-se-á por **lei orgânica** (...). § 1º Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas **reservadas aos Estados e Municípios**.

Federação como cláusula pétrea.

> **Lei seca:** Art. 60, § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda **tendente a abolir**: I - **a forma federativa de Estado**; (...)

## Pegadinhas da banca

- **"No Estado unitário não há nenhuma descentralização."** Errado: há descentralização **administrativa** (regiões, departamentos, municípios com personalidade jurídica). Falta a **política**.
- **"O Estado unitário, como o federal, tem vários polos normativos autônomos."** Errado: só a federação tem distribuição geográfica do poder político.
- **"Estados regional e autonômico têm só descentralização administrativa."** Errado: os dois têm descentralização **administrativa e legislativa**.

- **"O regional tem só administrativa e o autonômico também legislativa."** Errado: os dois têm ambas; a diferença é a origem (de cima para baixo no regional).
- **"Todos os entes da federação são soberanos e podem se separar."** Errado: só o Estado federal é soberano; os entes têm autonomia; não há secessão.
- **"A União é o ente soberano."** Errado: soberana é a **República Federativa do Brasil**; a União só a representa externamente.
- **Federação por tratado, confederação por Constituição.** Invertido: federação nasce de **Constituição**; confederação, de **tratado**.
- **"Na federação cada ente tem sua própria cúpula judiciária."** Errado: há um tribunal de cúpula central para os conflitos. Quem não tem é a confederação.
- **"Federalismo por agregação é o caso brasileiro."** Errado: o Brasil é por **segregação**; agregação é o caso dos EUA.
- **"Centrífugo concentra poder no centro; centrípeto dá autonomia às regiões."** Invertido: centrípeto concentra no centro; centrífugo descentraliza.
- **"O federalismo norte-americano é centrífugo quanto à origem."** Errado: nasceu da união de entes soberanos (centrípeto, por agregação).
- **"No federalismo dual há colaboração e competências concorrentes."** Errado: isso é o **cooperativo**. O dual separa as esferas.
- **"Federalismo simétrico corrige desigualdades regionais."** Errado: quem faz isso é o **assimétrico**.
- **"O federalismo brasileiro é essencialmente assimétrico."** Errado: tem pontos de assimetria, mas tende à simetria.
- **"A Constituição de 1824 já criou a federação."** Errado: 1824 era **unitário**; federação veio com a República e a CF de **1891**.
- **"A Constituição de 1934 manteve o federalismo dual."** Errado: introduziu competências concorrentes (cooperativo).
- **"Desde 1934 o Brasil tem tradição de equilíbrio entre União e estados."** Errado: predominou a concentração na União.
- **"A CF/88 só tem competências privativas."** Errado: há também comuns e concorrentes.
- **"Os territórios são entes federativos autônomos."** Errado: integram a União.
- **"Território federal terá assembleia legislativa que dispõe sobre sua organização administrativa."** Errado: a organização administrativa e judiciária é feita por **lei federal** (art. 33).
- **"Não há hierarquia entre os entes, mas um pode requisitar bens do outro por interesse público."** Errado: requisição unilateral fere a autonomia.
- **"No conflito, prevalece a lei federal pela hierarquia."** Errado: não há hierarquia; prevalece quem tem a competência.
- **"Autonomia é capacidade irrestrita."** Errado: é limitada pela Constituição.
- **"Autoadministração abrange só competências administrativas."** Errado: inclui as **legislativas e tributárias**.
- **"Os estados não têm Judiciário próprio."** Errado: têm Tribunal de Justiça.

- **"Município sem Judiciário (ou sem senadores) não é ente autônomo."** Errado: a autonomia municipal não depende disso.
- **"O DF tem autonomia plena, igual à dos estados, inclusive no Judiciário, MP e polícias."** Errado: esses são organizados e mantidos pela **União**.
- **"O DF tem Judiciário próprio organizado pela Câmara Legislativa."** Errado.
- **Lei de cartórios do DF por iniciativa de deputado distrital.** Inconstitucional: organização judiciária do DF é da União; iniciativa do Tribunal de Justiça.
- **Criação de estado por lei ordinária, ou lei ordinária do Senado, ou sem plebiscito.** Errado: **plebiscito + lei complementar** do Congresso.
- **Criação de município por lei complementar federal.** Errado: **lei estadual**; a LC federal fixa o período.
- **"Só a União não pode subvencionar igrejas; municípios podem."** Errado: a vedação vale para todos os entes.
- **"Todas as terras devolutas são da União."** Errado: só as indispensáveis à defesa, às vias federais e à preservação ambiental; as demais são dos estados.
- **"Competência legislativa é agir; material é legislar."** Invertido.
- **"Para José Afonso, as competências administrativas indelegáveis da União são privativas."** Errado: são **exclusivas**. Privativa é a delegável.
- **"O rol dos arts. 21 e 22 é taxativo."** Errado: é exemplificativo.
- **"Delegação por qualquer espécie normativa", "por lei ordinária" ou "sobre a integralidade da matéria".** Errado: **lei complementar** e só **questões específicas**.
- **"Ao delegar, a União abdica da competência."** Errado: pode retomá-la a qualquer momento.
- **"O DF não pode receber delegação porque o art. 22 só fala em estados."** Errado: o DF também recebe.
- **"Os estados só legislam com autorização expressa da CF; a União fica com o remanescente."** Errado: no Brasil, o **remanescente é dos estados**.
- **"A repartição horizontal no Brasil vale só para União e estados."** Errado: vale também para os municípios.
- **"O Brasil adota só a repartição horizontal."** Errado: adota horizontal e vertical.
- **"A competência concorrente é cumulativa."** Errado: é **não cumulativa**.
- **"Sem norma geral federal, os estados não podem legislar."** Errado: exercem competência **plena**.
- **"O estado tem competência plena mesmo havendo norma geral federal."** Errado: aí só suplementa.
- **"A lei federal superveniente revoga a lei estadual contrária."** Errado: **suspende a eficácia**; se a federal cair, a estadual volta.
- **"A lei estadual feita no vazio continua valendo mesmo contrariando a norma geral posterior."** Errado: fica suspensa no que for contrário.
- **"Os municípios integram a competência concorrente do art. 24."** Errado: suplementam pelo art. 30, II.

- **"Estados e municípios legislam plenamente sobre licitações enquanto não houver normas gerais."** Errado: licitação não está no art. 24; só suplementam.
- **"Preservar florestas é competência concorrente."** Errado: é **comum** (material).
- **"Serviço postal é competência concorrente."** Errado: é da União (arts. 21, X, e 22, V).
- **"É vedado aos estados legislar sobre propaganda comercial", sem ressalva.** Errado: lei complementar pode autorizar questões específicas.
- **"Interesse local é só o que não tem nenhuma repercussão regional ou nacional."** Errado: vale a **predominância** do interesse.
- **"As competências municipais estão só no art. 30."** Errado: há outras (guardas municipais, plano diretor).
- **Justificativa nobre salvando a lei.** "Segurança viária", "defesa do consumidor", "saúde do trabalhador", "natureza meramente financeira", "interesse regional", "direito penitenciário": se o núcleo é trânsito, contrato, trabalho, processo, energia ou telecom, a lei estadual é **inconstitucional**.
- **"Estado não pode ter loteria porque a exploração é exclusiva da União."** Errado: a União legisla sobre sorteios, mas os estados podem explorar loterias.
- **"Lei estadual de tempo de espera no atendimento invade o direito civil."** Errado: é válida (consumidor).
- **"Lei estadual que permite bebida em estádios viola o Estatuto do Torcedor."** Errado: é válida.
- **"Lei municipal de hidrômetros individuais trata de interesse regional."** Errado: é válida (interesse local).
- **"Guardas municipais não podem multar no trânsito."** Errado: lei municipal pode lhes dar esse poder.
- **"Lei estadual que proíbe fidelização invade telecom."** Errado: o STF a validou. Mas a lei que vedou a multa de fidelidade **na pandemia** caiu.
- **"Lei estadual que exige gráfico de velocidade na fatura é inconstitucional."** Errado: é válida.
- **"Constituição estadual pode exigir licença da Assembleia para qualquer viagem do governador ao exterior."** Errado: simetria com o Presidente (mais de 15 dias).

## Itens comentados

- **Item:** Na Confederação, há distribuição geográfica do poder político entre os entes participantes, os quais são dotados de soberania, razão pela qual não se trata propriamente de uma forma de Estado. **Certo.** Os membros da confederação continuam soberanos e unidos por tratado; por isso ela é uma associação de Estados, e não propriamente uma forma de Estado.
- **Item:** O federalismo centrípeto é aquele em que o Estado Federal se forma da periferia para o centro, como nos Estados Unidos da América, enquanto o federalismo centrífugo forma-se do centro para a periferia, como no Brasil. **Certo.** Quanto à formação, os EUA nasceram por agregação (centrípeto) e o Brasil por segregação de um Estado unitário (centrífugo).

- **Item:** A União é o ente soberano da federação brasileira, razão pela qual representa o Estado brasileiro nas relações internacionais e possui competência para manter relações com Estados estrangeiros. **Errado.** A União é apenas autônoma, como os demais entes. Soberana é a República Federativa do Brasil, que a União representa no plano internacional.
- **Item:** Os territórios federais integram, na qualidade de entes federativos, a estrutura político-administrativa do Brasil. **Errado.** Os territórios integram a União (art. 18, § 2º) e não têm autonomia; os entes são só União, estados, DF e municípios.
- **Item:** Situação hipotética: Moradores de um distrito pretendem transformá-lo em novo Município e consultam a Câmara dos Deputados sobre o procedimento. Assertiva: Nessa situação, deve-se informar que os Municípios são criados por lei complementar federal, após consulta plebiscitária às populações envolvidas e divulgação de estudos de viabilidade municipal. **Errado.** Município é criado por **lei estadual**; a lei complementar federal apenas fixa o período em que a criação pode ocorrer.
- **Item:** A delegação de competência legislativa da União para os Estados pode ocorrer mediante qualquer espécie normativa, desde que trate de matéria privativa constante do artigo 22 da Constituição da República. **Errado.** A delegação exige **lei complementar** e só pode tratar de questões específicas.
- **Item:** Em matéria de competência concorrente, a superveniência de lei federal sobre normas gerais revoga a lei estadual que lhe seja contrária, de modo que, se a lei federal vier a ser posteriormente revogada, a lei estadual não recupera sua aplicação. **Errado.** A lei federal superveniente apenas **suspende a eficácia** da lei estadual no que for contrário; revogada a federal, a estadual volta a produzir efeitos.
- **Item:** A preservação de florestas é da competência administrativa concorrente da União e dos estados. **Errado.** Preservar florestas, a fauna e a flora é competência **comum** de todos os entes, inclusive municípios (art. 23, VII).
- **Item:** Compete aos Estados-membros legislar sobre o transporte intermunicipal, por se tratar de matéria não expressamente atribuída à União ou aos Municípios pela Constituição. **Certo.** O transporte local é do município, o interestadual é da União, e o intermunicipal fica com os estados pela competência remanescente.
- **Item:** Por ser o titular da administração das rodovias estaduais, o Estado-membro pode fixar, por lei, limites de velocidade nas rodovias sob sua administração, sem invadir a competência privativa da União para legislar sobre trânsito. **Errado.** Limite de velocidade é regra de trânsito, e legislar sobre trânsito é privativo da União (art. 22, XI).
- **Item:** Situação hipotética: Determinado estado-membro editou lei instituindo loteria estadual, e a União ajuizou ação alegando invasão de competência. Assertiva: Nessa situação, a lei estadual é inconstitucional, pois os estados-membros não podem explorar o serviço de loterias, atividade de competência exclusiva da União, a quem a Constituição reservou com exclusividade a exploração lotérica. **Errado.** A União legisla sobre sorteios, mas não tem exclusividade na exploração; os estados podem ter loterias próprias.

- **Item:** É constitucional lei estadual que proíbe as empresas concessionárias de cobrarem taxa de religação de energia elétrica após o corte por inadimplência. **Errado.** Energia elétrica é serviço da União, que também legisla sobre energia (arts. 21, XII, b, e 22, IV).
- **Item:** É inconstitucional lei estadual que obriga as empresas de internet móvel e banda larga pós-paga a apresentarem, na fatura mensal, gráficos com a velocidade diária de envio e recebimento de dados. **Errado.** A lei é válida: só dá informação ao consumidor, tema de competência concorrente (art. 24, V), sem mexer na prestação do serviço.
- **Item:** É constitucional lei estadual que institui o direito à meia-entrada em eventos culturais e esportivos, considerando que a matéria se insere no âmbito do direito econômico, sujeito à competência legislativa concorrente. **Certo.** Meia-entrada é direito econômico (art. 24, I), e o estado pode legislar sobre ela.
- **Item:** É constitucional norma estadual que estabelece o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, ainda que interfira em matéria de interesse local, como a comercialização de bebidas alcoólicas. **Errado.** Pela Súmula Vinculante 38, quem fixa o horário de funcionamento do comércio é o **município**.
- **Item:** Afrontaria a CF dispositivo de Constituição estadual que previsse que a ausência do país do governador e do vice-governador, por qualquer prazo, dependeria de prévia licença da assembleia legislativa. **Certo.** Pela simetria, só a ausência por mais de quinze dias exige autorização, como ocorre com o Presidente.

## Resumo para revisar

- Forma de Estado = como o poder político se distribui no território.
- Unitário: um centro; admite descentralização só administrativa. Regional (Itália, 1948) e autonômico (Espanha, 1978): administrativa **e** legislativa; no regional, concedida de cima para baixo.
- Federação: Constituição, entes autônomos, indissolúvel, tribunal de cúpula, duas ou mais ordens jurídicas. Confederação: tratado, membros soberanos, secessão, não é forma de Estado.
- Brasil: federação por **segregação** (centrífuga na origem), centrípeta na concentração (União forte), **cooperativa**, de **duplo grau**, com pontos de assimetria mas tendência simétrica.
- História: 1824 unitário; 1891 federação; 1934 cooperativo; 1937 nominal; 1988 cooperativo com municípios.
- Entes: União, estados, DF e municípios, **todos autônomos**, **sem hierarquia**; soberana é a **República**; territórios integram a União.
- Sem hierarquia: não há hierarquia entre leis federais, estaduais e municipais, nem requisição unilateral entre entes.
- Federação é cláusula pétrea (art. 60, § 4º, I); não há secessão.
- Estado novo: **plebiscito + lei complementar** do Congresso. Município novo: **lei estadual**, no período da **LC federal**, com plebiscito e Estudos de Viabilidade.

- Art. 19 vale para todos os entes: laicidade (ressalvada a colaboração de interesse público), fé aos documentos públicos, sem distinções entre brasileiros.
- Terras devolutas: União só as de defesa, vias federais e meio ambiente; o resto é dos estados.
- Autonomia = auto-organização + autogoverno + autoadministração (legislativa, administrativa e tributária); parte da doutrina soma a autolegislação.
- Municípios: sem Judiciário e sem senadores, e mesmo assim autônomos. DF: sem municípios; Judiciário, MP, polícias e bombeiros organizados e mantidos pela União; Defensoria própria desde a EC 69/2012; acumula competências de estado e município.
- Material (agir): exclusiva (art. 21) e comum (art. 23). Legislativa: privativa (art. 22), concorrente (art. 24), suplementar, remanescente (estados) e de interesse local (municípios).
- Exclusiva é indelegável; privativa é delegável (José Afonso). Rol dos arts. 21 e 22 é exemplificativo.
- Delegação do art. 22: **lei complementar**, **questões específicas**, todos os estados e o DF, União pode retomar, lei estadual não pode exceder.
- Concorrente: União faz normas gerais; estado suplementa; sem norma geral, competência plena; lei federal posterior **suspende** a estadual contrária. Não cumulativa. Municípios fora do art. 24.
- Licitação: normas gerais da União (art. 22, XXVII); estados e municípios só suplementam.
- Interesse local = predominância do interesse. SV 38 (horário do comércio é do município) e SV 49 (não pode proibir loja do mesmo ramo).
- Trânsito, contratos, seguros, trabalho, processo, energia, telecom, radiodifusão, nuclear, armas, sorteios, diretrizes da educação, registros públicos, profissões, indígenas e desapropriação: lei estadual ou municipal é inconstitucional.
- Consumidor sem mexer no contrato, educação, meia-entrada e interesse local: em regra, válidas.
- SV 2: estado não legisla sobre loterias, mas pode explorá-las; município não cria loteria.
- SV 46: crime de responsabilidade e seu processo são da União.

TEMA 4 DE 17

# Administração pública e servidores na Constituição

59 perguntas no app · Organização do Estado

## O que cai

O edital pede "Administração pública: disposições gerais, servidores públicos civis e militares" (CF, arts. 37 a 43). As perguntas deste tema se concentram em:

- **Princípios do art. 37**: os cinco expressos (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência) e a data da **eficiência** (EC 19/1998). Também a publicidade sem promoção pessoal e a avaliação de políticas públicas (EC 109/2021).
- **Acesso aos cargos**: concurso público, validade de **até dois anos, prorrogável uma vez por igual período**, cargos em comissão x funções de confiança, reserva para pessoas com deficiência, nulidade do ato que desrespeita o concurso, nepotismo (Súmula Vinculante 13) e psicotécnico (Súmula Vinculante 44).
- **Remuneração e acumulação**: lei específica para fixar remuneração, teto (subsídio dos Ministros do STF), subsídio em parcela única, as exceções à proibição de acumular e a acumulação de aposentadoria com remuneração.
- **Servidor e mandato eletivo** (art. 38): afastamento, opção pela remuneração do prefeito, acumulação do vereador.
- **Estabilidade** (art. 41): **três anos** + avaliação especial; perda do cargo; reintegração, recondução e disponibilidade **proporcional**.
- **Jurisprudência**: casos de lei estadual sobre administração e servidores (vício de iniciativa, licitação, estabilidade sem concurso, anistia de militares estaduais).

Os números são a armadilha: dois anos (validade do concurso, e não da estabilidade), três anos (estabilidade, e não dois), terceiro grau (nepotismo, e não segundo), remuneração **proporcional** (disponibilidade, e não integral).

## Entenda o tema

### Antes do art. 37: descentralização e autonomia

Algumas perguntas deste tema retomam a teoria do Estado. No **Estado unitário**, o poder político fica concentrado num único centro, que faz as leis. Mesmo assim, ele **admite descentralização administrativa**: o governo central cria regiões, departamentos, distritos e municípios, até com personalidade jurídica própria, para administrar melhor. Essa descentralização serve para **desburocratizar e democratizar** a administração e aproximar o poder do povo. Ela é só

**administrativa**, e não política: as partes funcionam como braços do governo central. Errado, portanto, dizer que o Estado unitário não admite nenhum tipo de descentralização.

Na federação brasileira, cada ente organiza a própria administração e os próprios servidores. Dois casos cobrados:

- **Anistia de militares estaduais.** Os policiais e bombeiros militares são **militares dos estados** (art. 42), organizados e comandados por eles. Perdoar **infrações disciplinares** desses militares é assunto do **estado**. Por isso o STF declarou **inconstitucional** lei **federal** que concedia anistia a policiais e bombeiros militares estaduais por infrações disciplinares ligadas a movimentos reivindicatórios (greves). A União continua competente para a anistia de **crimes** (anistia penal).
- **Armas de brinquedo.** É **constitucional** lei estadual que proíbe a fabricação e a venda de armas de brinquedo que imitam armas reais. Não é lei sobre material bélico (que seria da União), e sim proteção da criança, do jovem e do consumidor, temas em que estados e União legislam juntos (art. 24, V e XV).

## Princípios expressos da administração pública

O art. 37, caput, manda que a administração pública **direta e indireta** de **qualquer dos Poderes** da União, dos estados, do DF e dos municípios obedeça aos princípios de **legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência**.

- O texto **original** de 1988 tinha só **quatro**: legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.
- A **eficiência** foi acrescentada pela **Emenda Constitucional 19/1998**, a **reforma administrativa**.
- Não foi a EC 45/2004 (essa foi a **reforma do Judiciário**).

> **Dica:** os cinco princípios formam a palavra **LIMPE** (Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência). O "E" chegou por último, em 1998.

**Publicidade sem promoção pessoal** (art. 37, § 1º). A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deve ter caráter **educativo, informativo ou de orientação social**. Dela **não podem constar nomes, símbolos ou imagens** que caracterizem **promoção pessoal** de autoridades ou servidores. A proibição vale **sempre**: não deixa de valer porque a campanha é informativa ou porque é paga com dinheiro do orçamento.

> **Exemplo:** a prefeitura de uma cidade fictícia faz propaganda de uma nova escola com a foto do prefeito Jorge e o slogan pessoal dele. Ainda que a peça informe o horário das matrículas e seja paga com verba orçamentária, ela é inconstitucional por promoção pessoal.

**Avaliação de políticas públicas** (art. 37, § 16). Os órgãos e entidades da administração, individual ou conjuntamente, devem realizar **avaliação das políticas públicas**, inclusive com **divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados**, na forma da lei. Esse parágrafo foi incluído pela **EC 109/2021**. Não foi a EC 95/2016 (essa criou o **teto de gastos**).

## Acesso aos cargos e concurso público

**Quem pode ocupar.** Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos **brasileiros** que preencham os requisitos da lei e aos **estrangeiros**, na forma da lei (art. 37, I).

**Concurso público** (art. 37, II). A investidura em **cargo ou emprego** público depende de aprovação prévia em concurso de **provas** ou de **provas e títulos**, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, na forma da lei. A exceção são as nomeações para **cargo em comissão** declarado em lei de **livre nomeação e exoneração**.

**Validade do concurso** (art. 37, III). É de **até dois anos**, **prorrogável uma vez**, **por igual período**.

- "Até dois anos": o edital pode fixar prazo menor (seis meses, um ano...).
- "Uma vez": não há prorrogações sucessivas, nem "enquanto houver aprovados".
- "Por igual período": se o concurso vale dois anos, prorroga por mais dois; se vale um ano, prorroga por mais um.
- Prorrogar é decisão discricionária da administração.

> **Exemplo:** a prefeitura fez concurso para professor com validade de dois anos. Ao fim do prazo, ainda há aprovados não empossados. Ela pode prorrogar o concurso **uma vez, por mais dois anos**.

**Prioridade dos aprovados** (art. 37, IV). Durante o prazo improrrogável previsto no edital, quem foi aprovado é convocado **com prioridade sobre novos concursados** para assumir o cargo ou emprego na carreira.

**Nulidade e punição** (art. 37, § 2º). Desrespeitar a exigência de **concurso** (inciso II) ou o **prazo de validade** (inciso III) implica a **nulidade do ato** e a **punição da autoridade responsável**, nos termos da lei.

**Pessoas com deficiência** (art. 37, VIII). A lei **reservará percentual** dos cargos e empregos públicos para as **pessoas com deficiência** e definirá os critérios de sua admissão. Esse inciso trata só de deficiência. As **cotas raciais** em concursos existem, mas foram criadas por **lei**, e não por esse dispositivo da Constituição.

**Contratação temporária** (art. 37, IX). A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

**Exame psicotécnico.** Pela **Súmula Vinculante 44**, só por **lei** se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Não basta previsão no **edital**. Logo, a exigência **não** prescinde (não dispensa) de previsão legal.

**Estabilidade sem concurso é exceção fechada.** O art. 19 do ADCT considerou **estáveis** os servidores civis que, na data da promulgação da Constituição (5/10/1988), estavam em exercício **há pelo menos cinco anos continuados** sem terem feito concurso. É a chamada estabilidade extraordinária. Estados não podem **ampliar** essa regra. O STF declarou inconstitucional norma estadual (constitucional ou legal) que dava estabilidade a servidores admitidos sem concurso **depois de 5 de outubro de 1983**, ampliando o art. 19 do ADCT: isso fere a regra do concurso.

## Cargos em comissão e funções de confiança

O art. 37, V, separa as duas figuras de confiança:

- **Funções de confiança**: exercidas **exclusivamente** por servidores ocupantes de **cargo efetivo**. Ninguém de fora do quadro pode receber função de confiança.
- **Cargos em comissão**: podem ser ocupados por pessoas **sem vínculo** com a administração, mas uma parte deve ser preenchida por **servidores de carreira**, nos casos, condições e **percentuais mínimos** previstos em lei.
- Ambos se destinam **apenas** às atribuições de **direção, chefia e assessoramento**.

> **Dica:** "função" de confiança = só para quem já é "funcionário" efetivo. "Cargo" em comissão = pode vir alguém de fora.

**Cargos em comissão só para chefiar, dirigir ou assessorar.** Lei (federal, estadual ou municipal) **não pode** criar cargos em comissão com atribuições **meramente técnicas, burocráticas ou operacionais**. Para essas tarefas, exige-se concurso. O STF fixou essa tese no Tema 1.010 da repercussão geral (RE 1.041.210): o cargo em comissão pressupõe relação de confiança, o número deve ser proporcional ao de efetivos, e as atribuições precisam estar descritas na lei que o cria.

**Nepotismo: Súmula Vinculante 13.** A nomeação de **cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive**, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para cargo em comissão, de confiança ou função gratificada, em qualquer dos Poderes de qualquer ente, **compreendido o ajuste mediante designações recíprocas**, viola a Constituição.

- **Terceiro grau** alcança **tios e sobrinhos** (colaterais de terceiro grau). Não é "até o segundo grau".
- **Designações recíprocas** ("nepotismo cruzado"): a autoridade A nomeia o parente da autoridade B, e B nomeia o parente de A. Também é proibido.

## Direitos coletivos do servidor civil

- É garantido ao servidor público civil o direito à **livre associação sindical** (art. 37, VI).
- O **direito de greve** será exercido nos termos e nos limites definidos em **lei específica** (art. 37, VII).

## Remuneração, subsídio e teto

**Lei específica** (art. 37, X). A remuneração dos servidores e o subsídio só podem ser **fixados ou alterados por lei específica**, observada a iniciativa privativa em cada caso. **Decreto** do chefe do Executivo não serve. Fica assegurada a **revisão geral anual**, sempre na **mesma data** e **sem distinção de índices**. A revisão anual não autoriza fixar remuneração por decreto.

**Teto remuneratório** (art. 37, XI). Nenhuma remuneração, subsídio, provento ou pensão (incluídas as vantagens pessoais) pode exceder o **subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal**. É o teto geral. Não é o subsídio do Presidente da República. Há subtetos:

| Âmbito | Subteto |
|---|---|
| Municípios | subsídio do **Prefeito** |
| Estados e DF, Executivo | subsídio do **Governador** |
| Estados e DF, Legislativo | subsídio dos **Deputados Estaduais e Distritais** |
| Estados e DF, Judiciário | subsídio dos **Desembargadores do TJ**, limitado a **90,25%** do subsídio dos Ministros do STF (também para MP, Procuradores e Defensores) |

Os estados e o DF podem adotar, por emenda à sua Constituição ou Lei Orgânica, um **subteto único** igual ao subsídio dos Desembargadores (até 90,25% do STF), que não se aplica aos Deputados Estaduais e Distritais nem aos Vereadores (art. 37, § 12). O teto também vale para empresas públicas e sociedades de economia mista que **recebem recursos** do ente para pagar pessoal ou custeio (§ 9º). Não entram no teto as parcelas **indenizatórias** expressamente previstas em **lei ordinária de caráter nacional**, aprovada pelo Congresso e aplicada a todos os Poderes e órgãos autônomos (§ 11, na redação da EC 135/2024).

**Outras regras de remuneração do art. 37:**

- os vencimentos dos cargos do Legislativo e do Judiciário não podem ser superiores aos pagos pelo Executivo (XII);
- é vedada a **vinculação ou equiparação** de espécies remuneratórias (XIII);
- os acréscimos pecuniários não são computados nem acumulados para acréscimos posteriores (o chamado "efeito repicão", XIV);
- o subsídio e os vencimentos são **irredutíveis**, com ressalvas (como o teto) (XV).

**Subsídio** (art. 39, § 4º). O **membro de Poder**, o **detentor de mandato eletivo**, os **Ministros de Estado** e os **Secretários Estaduais e Municipais** são remunerados **exclusivamente por subsídio fixado em parcela única**, **vedado o acréscimo** de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Os servidores organizados em carreira **podem** ser remunerados por subsídio (§ 8º).

> **Atenção:** o STF admite que o membro do **Ministério Público**, remunerado por subsídio, receba **gratificação pelo exercício de função de confiança** (por exemplo, de chefia), desde que observado o **teto**, **vedada a acumulação** e assegurado ao agente o **direito de opção**. Ou seja, o regime de subsídio não impede, por si, esse pagamento, nos limites indicados.

**Outras regras do art. 39** cobradas em provas: a fixação dos padrões de vencimento observa a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos, os requisitos para a investidura e as peculiaridades dos cargos (§ 1º); os Poderes publicam anualmente os valores do subsídio e da remuneração (§ 6º); é **vedada a incorporação** de vantagens temporárias ou ligadas a função de confiança ou cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo (§ 9º).

## Acumulação de cargos

**Regra** (art. 37, XVI): é **vedada** a acumulação remunerada de cargos públicos. **Exceções**, sempre **com compatibilidade de horários** e observado o **teto**:

- **a)** dois cargos de **professor**;
- **b)** um cargo de **professor** com outro **de qualquer natureza**;
- **c)** dois cargos ou empregos **privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas** (por exemplo, dois cargos de médico ou de enfermeiro).

> **Atenção:** até 2025, a alínea "b" dizia "um cargo de professor com outro **técnico ou científico**". A **Emenda Constitucional 138/2025** ampliou a regra para "professor com outro **de qualquer natureza**". Muitos itens ainda usam a redação antiga; ela continua descrevendo uma acumulação permitida (o cargo técnico ou científico é um dos que podem ser acumulados com o de professor). O que **nunca** foi permitido é acumular **dois cargos técnicos ou científicos** sem nenhum cargo de professor.

**Alcance** (art. 37, XVII). A proibição se estende a **empregos e funções** e abrange **autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas**, direta ou indiretamente, pelo poder público. Ser pessoa jurídica de **direito privado** não livra a estatal da regra.

**Aposentadoria + remuneração** (art. 37, § 10). É **vedada** a percepção simultânea de **proventos de aposentadoria** do regime próprio (art. 40) ou dos militares (arts. 42 e 142) com a **remuneração** de cargo, emprego ou função pública. **Ressalvas**:

- cargos **acumuláveis** na forma da Constituição;
- **cargos eletivos**;
- **cargos em comissão** declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

> **Exemplo:** Sônia, servidora federal aposentada, é eleita vereadora. Ela pode receber ao mesmo tempo a aposentadoria e o subsídio de vereadora, porque o cargo eletivo está entre as ressalvas do § 10. A soma, porém, se submete ao teto (art. 40, § 11).

**Militares estaduais** também podem acumular nos casos do art. 37, XVI, **com prevalência da atividade militar** (art. 42, § 3º).

## Servidor no exercício de mandato eletivo (art. 38)

Vale para o servidor da administração **direta, autárquica e fundacional**:

| Mandato | Regra |
|---|---|
| Federal, estadual ou distrital (deputado, senador, governador...) | **afastado** do cargo, emprego ou função |
| **Prefeito** | **afastado**, sendo-lhe **facultado optar** pela remuneração (do cargo ou do mandato) |

| Mandato | Regra |
|---|---|
| **Vereador**, com compatibilidade de horários | recebe as vantagens do cargo **e** a remuneração do mandato (acumula) |
| Vereador, **sem** compatibilidade de horários | aplica-se a regra do prefeito: afasta-se e **opta** |

- O **vice-prefeito** segue a lógica do Executivo municipal: o servidor eleito vice-prefeito **não** acumula as duas remunerações. Só o **vereador** com horários compatíveis acumula.
- Em qualquer caso de afastamento, o tempo de serviço conta para **todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento** (inciso IV).
- Se for segurado de regime próprio, permanece filiado a ele, no ente de origem (inciso V).

## Estabilidade (art. 41)

**Aquisição.** São estáveis após **três anos de efetivo exercício** os servidores nomeados para **cargo de provimento efetivo** em virtude de **concurso público**. É **condição obrigatória** a **avaliação especial de desempenho** por **comissão instituída para essa finalidade** (§ 4º).

- O texto original de 1988 falava em **dois anos**. A **EC 19/1998** mudou para **três** e criou a avaliação especial.
- Não há estabilidade automática nem dispensa da avaliação.

**Perda do cargo pelo estável** (§ 1º e art. 169). O servidor estável só perde o cargo:

1. em virtude de **sentença judicial transitada em julgado**;
2. mediante **processo administrativo** em que lhe seja assegurada **ampla defesa**;
3. mediante **procedimento de avaliação periódica de desempenho**, na forma de **lei complementar**, assegurada ampla defesa (hipótese criada pela EC 19/1998 e que ainda depende dessa lei complementar);
4. por **excesso de despesa com pessoal** (art. 169, § 4º): se a redução de cargos em comissão e funções de confiança e a exoneração de não estáveis não bastarem, o estável pode perder o cargo, por ato normativo motivado de cada Poder. Nesse caso ele recebe **indenização de um mês de remuneração por ano de serviço** (§ 5º), e o cargo é considerado extinto, vedada a criação de cargo igual ou assemelhado por **quatro anos** (§ 6º).

**Reintegração** (§ 2º). **Invalidada por sentença judicial a demissão** do servidor estável, ele será **reintegrado**. E o **eventual ocupante da vaga**, **se estável**:

- será **reconduzido ao cargo de origem**, **sem direito a indenização**;
- ou **aproveitado em outro cargo**;
- ou **posto em disponibilidade** com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

O ocupante estável **não é exonerado** e **não recebe indenização**.

> **Exemplo:** a demissão de Paula, servidora estável, é anulada pela Justiça. O cargo dela está ocupado por Renato, também estável. Paula volta (reintegração). Renato não é exonerado: é reconduzido ao cargo de origem, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade.

**Disponibilidade** (§ 3º). **Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade**, o servidor **estável** fica em **disponibilidade**, com **remuneração proporcional ao tempo de serviço** (não integral), até seu **adequado aproveitamento** em outro cargo. Não há exoneração nem indenização. O tempo de serviço conta para a disponibilidade (art. 40, § 9º).

> **Exemplo:** Marcos, servidor estável da Câmara há doze anos, tem o cargo extinto por lei. Ele não é exonerado: fica em disponibilidade, recebendo de forma proporcional aos doze anos, até ser aproveitado.

**Readaptação** (art. 37, § 13). O servidor efetivo que sofrer limitação física ou mental pode ser readaptado para cargo com atribuições compatíveis, desde que tenha a habilitação e a escolaridade exigidas, **mantida a remuneração do cargo de origem**.

## Aposentadoria do servidor (art. 40): o que cai

O regime próprio dos servidores efetivos é **contributivo e solidário**. Depois da EC 103/2019:

- **Compulsória**: aos **70 anos**, ou aos **75**, na forma de lei complementar, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
- **Voluntária na União**: **62 anos** (mulher) e **65 anos** (homem), mais tempo de contribuição e demais requisitos da lei complementar. Estados, DF e municípios fixam a idade por emenda às suas Constituições e Leis Orgânicas.
- **Professor**: idade mínima **reduzida em cinco anos**, desde que comprove tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na **educação infantil e no ensino fundamental e médio**. **Professor universitário não tem** essa redução.
- **Requisitos diferenciados** só por **lei complementar** do ente, para servidores **com deficiência**, para **agentes penitenciários, socioeducativos e policiais** (atividade de risco) e para quem trabalha exposto a **agentes químicos, físicos e biológicos** prejudiciais à saúde. A aposentadoria especial por **atividade de risco** não se estende, por analogia, aos membros do **Ministério Público** nem aos servidores do **Poder Judiciário** (o STF não admite).
- Agente ocupante **exclusivamente de cargo em comissão**, de cargo temporário (inclusive mandato eletivo) ou de emprego público fica no **Regime Geral** (§ 13).

## Administração indireta: criação por lei

Pelo art. 37, XIX, **somente por lei específica** pode ser:

- **criada** a **autarquia** (a lei cria diretamente);
- **autorizada a instituição** de **empresa pública, sociedade de economia mista e fundação** (a lei autoriza; a entidade nasce depois, com o registro). No caso da fundação, **lei complementar** define as áreas de atuação.

**Decreto** do chefe do Executivo não basta. A criação de **subsidiárias** e a participação dessas entidades em empresa privada dependem de **autorização legislativa** (inciso XX).

## Licitação, improbidade e responsabilidade

**Licitação** (art. 37, XXI). Ressalvados os casos da legislação, obras, serviços, compras e alienações são contratados por **licitação** que assegure igualdade de condições a todos, só permitindo exigências de qualificação técnica e econômica **indispensáveis**. As **normas gerais** são da União (art. 22, XXVII). Jurisprudência cobrada:

- **Constitucional**: lei estadual que dá **preferência a softwares livres** nas compras da administração estadual (ADI 3.059). Ela trata das compras do próprio estado e não contraria as normas gerais.
- **Inconstitucional**: lei estadual que exige **certidão negativa de violação aos direitos do consumidor** como requisito de habilitação. O estado pode suplementar, mas não criar um requisito novo e geral de participação (ADI 3.735).

**Improbidade** (art. 37, § 4º). Os atos de improbidade importarão a **suspensão dos direitos políticos**, a **perda da função pública**, a **indisponibilidade dos bens** e o **ressarcimento ao erário**, na forma e gradação previstas em lei (Lei 8.429/1992), **sem prejuízo da ação penal** cabível.

**Prescrição** (§ 5º). A lei fixa os prazos de prescrição para ilícitos que causem prejuízo ao erário, **ressalvadas as ações de ressarcimento**.

**Responsabilidade civil do Estado** (§ 6º). As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, com direito de regresso contra o agente nos casos de dolo ou culpa.

## Jurisprudência sobre administração e servidores

- **Vício de iniciativa**: é **inconstitucional** lei estadual de **iniciativa parlamentar** que proíbe o Executivo e as estatais de celebrar contratos que transfiram controle técnico, administrativo ou de gestão compartilhada. Organizar a administração é matéria de iniciativa do **chefe do Executivo** (art. 61, § 1º, II, e, por simetria), e a lei ainda interferia em direito civil e comercial, da União (ADI 1.846).
- **Diplomas estrangeiros**: é **inconstitucional** lei estadual que dispensa a **revalidação de diplomas estrangeiros** para conceder benefícios e progressões a servidores estaduais. A validade do diploma no Brasil segue as diretrizes e bases da educação, que são da União (art. 22, XXIV).
- **Estabilidade sem concurso**: estado não pode ampliar o art. 19 do ADCT.
- **Anistia disciplinar de militares estaduais**: cabe ao estado; lei federal é inconstitucional.
- **Cargos em comissão técnicos**: inconstitucionais.
- **Psicotécnico**: só com previsão em lei (SV 44).
- **Nepotismo**: até o terceiro grau, inclusive designações recíprocas (SV 13).

## Militares dos estados (art. 42)

Os membros das **Polícias Militares** e dos **Corpos de Bombeiros Militares**, instituições organizadas com base na **hierarquia e disciplina**, são **militares dos estados, do DF e dos Territórios**. As patentes dos oficiais são conferidas pelos **governadores**. Aplicam-se a eles, entre outras regras, as do art. 142, §§ 2º e 3º (por exemplo, a proibição de sindicalização e de greve do militar) e a

acumulação do art. 37, XVI, com **prevalência da atividade militar**. Normas gerais sobre organização, efetivos, material bélico e inatividade das PMs e bombeiros são da União (art. 22, XXI).

### Regiões de desenvolvimento (art. 43)

Para efeitos administrativos, a União pode **articular sua ação** num mesmo complexo geoeconômico e social, visando ao desenvolvimento e à **redução das desigualdades regionais**. Lei complementar dispõe sobre a integração das regiões em desenvolvimento e os organismos regionais. Os incentivos regionais incluem igualdade de tarifas e fretes, juros favorecidos, isenções ou reduções temporárias de **tributos federais** e prioridade no aproveitamento de rios e açudes em regiões de baixa renda sujeitas a secas.

## Quadros para memorizar

### Números do tema

| Assunto | Regra |
|---|---|
| Validade do concurso | até 2 anos, prorrogável 1 vez, por igual período |
| Estabilidade | 3 anos de efetivo exercício + avaliação especial por comissão |
| Estabilidade no texto original de 1988 | 2 anos (mudou com a EC 19/1998) |
| Estabilidade extraordinária (ADCT, art. 19) | 5 anos continuados em 05/10/1988, sem concurso |
| Nepotismo (SV 13) | até o 3º grau, inclusive (alcança tios e sobrinhos) |
| Teto geral | subsídio dos Ministros do STF |
| Subteto do Judiciário estadual | Desembargadores, até 90,25% do STF |
| Disponibilidade | remuneração proporcional ao tempo de serviço |
| Perda do cargo por excesso de despesa | indenização de 1 mês de remuneração por ano de serviço; cargo extinto; sem recriar por 4 anos |
| Aposentadoria compulsória | 70 anos, ou 75 na forma de lei complementar |
| Aposentadoria voluntária na União | 62 (mulher) e 65 (homem) |
| Professor da educação básica | idade reduzida em 5 anos (não vale para universitário) |

### Emendas constitucionais que a banca troca

| Emenda | O que fez neste tema |
|---|---|
| EC 19/1998 (reforma administrativa) | incluiu a **eficiência**; estabilidade em 3 anos com avaliação especial; avaliação periódica de desempenho |
| EC 45/2004 | reforma do **Judiciário** (não mexeu na eficiência) |
| EC 95/2016 | **teto de gastos** (não criou a avaliação de políticas públicas) |

| Emenda | O que fez neste tema |
|---|---|
| EC 103/2019 | reforma da **previdência** (idades de 62/65; regras do professor) |
| EC 109/2021 | **avaliação de políticas públicas** (art. 37, § 16) |
| EC 135/2024 | parcelas indenizatórias fora do teto só se previstas em lei ordinária nacional (art. 37, § 11) |
| EC 138/2025 | acumulação de professor com cargo **de qualquer natureza** (art. 37, XVI, b) |

## Cargo em comissão x função de confiança

| | Função de confiança | Cargo em comissão |
|---|---|---|
| Quem pode ocupar | **só** servidor de cargo efetivo | qualquer pessoa, com percentual mínimo para servidores de carreira |
| Para quê | direção, chefia e assessoramento | direção, chefia e assessoramento |
| Concurso | o servidor já é concursado | não exige |
| Atribuições técnicas ou burocráticas | não | não (exigem concurso) |

## Acumulações permitidas

| Situação | Pode? |
|---|---|
| Dois cargos de professor | sim, com horários compatíveis e teto |
| Professor + cargo de qualquer natureza (antes: técnico ou científico) | sim, com horários compatíveis e teto |
| Dois cargos privativos de profissionais de saúde regulamentados | sim, com horários compatíveis e teto |
| Dois cargos técnicos ou científicos, sem professor | não |
| Cargo em autarquia + emprego em sociedade de economia mista | não (a vedação alcança a indireta) |
| Aposentadoria + cargo acumulável, eletivo ou em comissão | sim |
| Aposentadoria + outro cargo efetivo não acumulável | não |
| Servidor + mandato de vereador com horários compatíveis | sim (art. 38, III) |

## Reintegração, recondução e disponibilidade (art. 41)

| Situação | Consequência |
|---|---|
| Demissão do estável invalidada por sentença | **reintegração** do demitido |
| Ocupante da vaga, se estável | **recondução** ao cargo de origem (sem indenização), **aproveitamento** em outro cargo ou **disponibilidade** proporcional |
| Cargo extinto ou declarado desnecessário | **disponibilidade** com remuneração **proporcional** até o **aproveitamento** |

# Lei seca que cai

Os cinco princípios e o alcance (direta e indireta, todos os Poderes, todos os entes).

> **Lei seca:** Art. 37. A administração pública **direta e indireta** de **qualquer dos Poderes** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de **legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência** (...).

Concurso e suas exceções.

> **Lei seca:** Art. 37, II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em **concurso público de provas ou de provas e títulos**, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, **ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração**; III - o prazo de validade do concurso público será de **até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período**;

Função de confiança x cargo em comissão.

> **Lei seca:** Art. 37, V - as funções de confiança, exercidas **exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo**, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e **percentuais mínimos** previstos em lei, destinam-se **apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento**;

Reserva de vagas.

> **Lei seca:** Art. 37, VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as **pessoas portadoras de deficiência** e definirá os critérios de sua admissão;

Remuneração só por lei.

> **Lei seca:** Art. 37, X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por **lei específica**, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada **revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices**;

Acumulação (redação atual, da EC 138/2025).

> **Lei seca:** Art. 37, XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver **compatibilidade de horários**, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de **dois cargos de professor**; b) a de um cargo de **professor com outro de qualquer natureza**; c) a de **dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas**; XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, **empresas públicas, sociedades de economia mista**, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;

Criação de entidades da indireta.

> **Lei seca:** Art. 37, XIX - **somente por lei específica** poderá ser **criada autarquia** e **autorizada a instituição** de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

Publicidade, nulidade, improbidade.

> **Lei seca:** Art. 37, § 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter **educativo, informativo ou de orientação social**, dela **não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal** de autoridades ou servidores públicos. § 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a **nulidade do ato e a punição da autoridade responsável**, nos termos da lei. (...) § 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a **suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário**, na forma e gradação previstas em lei, **sem prejuízo da ação penal cabível**.

Aposentadoria com remuneração.

> **Lei seca:** Art. 37, § 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, **ressalvados os cargos acumuláveis** na forma desta Constituição, **os cargos eletivos e os cargos em comissão** declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

Avaliação de políticas públicas.

> **Lei seca:** Art. 37, § 16. Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar **avaliação das políticas públicas**, inclusive com **divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados**, na forma da lei.

Mandato eletivo.

> **Lei seca:** Art. 38, II - investido no mandato de **Prefeito**, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe **facultado optar pela sua remuneração**; III - investido no mandato de **Vereador, havendo compatibilidade de horários**, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, **sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo**, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;

Subsídio.

> **Lei seca:** Art. 39, § 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados **exclusivamente por subsídio fixado em parcela única**, **vedado o acréscimo** de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

Estabilidade.

> **Lei seca:** Art. 41. São estáveis após **três anos de efetivo exercício** os servidores nomeados para **cargo de provimento efetivo** em virtude de **concurso público**. (...) § 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele **reintegrado**, e o eventual ocupante da vaga, **se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade** com remuneração proporcional ao tempo de serviço. § 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em **disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço**, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. § 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é **obrigatória a avaliação especial de desempenho** por comissão instituída para essa finalidade.

## Pegadinhas da banca

- **"O Estado unitário não admite nenhuma descentralização."** Errado: admite a **administrativa**.
- **"Lei federal pode anistiar infrações disciplinares de PMs e bombeiros estaduais."** Errado: é competência do **estado**.
- **"Lei estadual que proíbe armas de brinquedo invade competência da União sobre material bélico."** Errado: é proteção do consumidor e da criança; válida.
- **"A eficiência estava no texto original de 1988."** Errado: entrou com a **EC 19/1998**.
- **"A eficiência foi incluída pela EC 45/2004."** Errado: EC 19/1998. A EC 45 é a reforma do Judiciário.
- **"A avaliação de políticas públicas veio com a EC 95/2016."** Errado: **EC 109/2021**. A EC 95 é o teto de gastos.
- **"Concurso prorrogável sucessivas vezes enquanto houver aprovados."** Errado: **uma vez**, por igual período.
- **"Funções de confiança podem ir para pessoas de fora."** Errado: só para ocupantes de **cargo efetivo**. Quem pode ser de fora é o **cargo em comissão**.
- **Função de confiança e cargo em comissão trocados.** O item diz que o cargo em comissão é exclusivo de efetivos e a função pode ir para estranhos. Invertido.
- **"Lei pode criar cargo em comissão para tarefas técnicas."** Errado: só **direção, chefia e assessoramento**.
- **"SV 13 vai até o segundo grau e não alcança tios e sobrinhos."** Errado: **terceiro grau**, inclusive.
- **"O art. 37, VIII, reserva vagas para pretos e pardos."** Errado: trata de **pessoas com deficiência**; as cotas raciais vêm de lei.
- **"O psicotécnico pode ser exigido só pelo edital."** Errado: exige **lei** (SV 44).
- **"Estado pode estender a estabilidade do art. 19 do ADCT a quem entrou sem concurso após 5/10/1983."** Errado: fere o concurso.
- **"Remuneração pode ser fixada por decreto, garantida a revisão anual."** Errado: só por **lei específica**.
- **"O teto geral é o subsídio do Presidente da República."** Errado: é o dos **Ministros do STF**.

- **"Pode-se acumular dois cargos técnicos ou científicos."** Errado: o cargo de qualquer natureza (inclusive técnico) só se acumula com um de **professor**.
- **"A proibição de acumular não alcança empresas públicas e sociedades de economia mista."** Errado: alcança toda a indireta, subsidiárias e controladas.
- **"Aposentadoria do regime próprio se acumula sem ressalvas com remuneração de cargo."** Errado: só com cargos **acumuláveis, eletivos e em comissão**.
- **"Vereador acumula mesmo sem compatibilidade de horários."** Errado: sem compatibilidade, afasta-se e **opta**.
- **"Vice-prefeito acumula a remuneração do cargo com a do mandato."** Errado: só o **vereador** com horários compatíveis acumula.
- **"Prefeito não pode optar pela remuneração do cargo."** Errado: é **facultado optar**.
- **"Membro de Poder pode receber verba de representação além do subsídio."** Errado: subsídio é **parcela única**, vedado qualquer acréscimo.
- **"Estabilidade após dois anos."** Errado: **três anos** (dois era o texto original).
- **"Estabilidade dispensa avaliação."** Errado: a avaliação especial por comissão é **obrigatória**.
- **"Perda do cargo por avaliação periódica não existe."** Errado: existe (EC 19/1998), na forma de **lei complementar**, com ampla defesa.
- **"O ocupante estável da vaga do reintegrado é exonerado, com indenização."** Errado: é **reconduzido** (sem indenização), aproveitado ou posto em disponibilidade.
- **"Servidor estável com cargo extinto é exonerado com indenização."** Errado: fica em **disponibilidade**.
- **"Disponibilidade com remuneração integral."** Errado: **proporcional** ao tempo de serviço.
- **"Autarquia, empresa pública, SEM e fundação são criadas por decreto."** Errado: **lei específica** cria a autarquia e autoriza as demais.
- **"Publicidade oficial pode conter nomes de autoridades se for informativa e paga pelo orçamento."** Errado: a vedação à promoção pessoal é absoluta.
- **"Professor universitário tem idade de aposentadoria reduzida em cinco anos."** Errado: só professor da educação infantil, fundamental e médio.
- **"A aposentadoria especial por atividade de risco se estende a membros do MP e a servidores do Judiciário."** Errado.
- **"Subsídio impede, em qualquer caso, gratificação por função de confiança do membro do MP."** Errado: o STF admite, observado o teto, sem acumular e com direito de opção.
- **"Lei estadual de preferência por software livre viola normas gerais de licitação."** Errado: é válida.
- **"Lei estadual pode exigir certidão negativa de violação ao consumidor para licitar."** Errado: cria requisito novo; inconstitucional.
- **"Lei de iniciativa parlamentar pode vedar contratos de gestão compartilhada das estatais."** Errado: vício de iniciativa e invasão de direito civil e comercial.
- **"Estado pode dispensar revalidação de diploma estrangeiro para progressão de servidor."** Errado: diretrizes e bases da educação são da União.

# Itens comentados

- **Item:** Na teoria das formas de Estado, no Estado Unitário não há qualquer tipo de descentralização, pois isso contrariaria sua estrutura centralizada, não se admitindo nem mesmo a criação de regiões, departamentos ou municípios com personalidade jurídica própria para fins administrativos. **Errado.** O Estado unitário admite descentralização **administrativa**, com entes de personalidade própria; o que ele não tem é descentralização política.
- **Item:** É constitucional lei federal que concede anistia a policiais e bombeiros militares estaduais por infrações disciplinares decorrentes de participação em movimentos reivindicatórios. **Errado.** Anistiar infração disciplinar de militar estadual cabe ao próprio estado; a lei federal invade a autonomia estadual.
- **Item:** Situação hipotética: Em prova aplicada a novos servidores da Câmara dos Deputados, um candidato escreveu que os cinco princípios expressos da Administração Pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência) constam, todos, da redação original promulgada em 1988. Assertiva: Nessa situação, a resposta está correta, pois o princípio da eficiência consta do texto original da Constituição de 1988. **Errado.** A eficiência foi incluída pela EC 19/1998; o texto original tinha só quatro princípios.
- **Item:** Se a prefeitura de determinado município, ao final de dois anos, prazo de validade do concurso público por ela realizado para preenchimento de vagas no cargo de professor, não tiver empossado todos os aprovados nesse certame, poderá prorrogá-lo uma vez por dois anos. **Certo.** A validade é de até dois anos, prorrogável uma vez por igual período (art. 37, III).
- **Item:** As funções de confiança podem ser exercidas por pessoas estranhas aos quadros da Administração, desde que preenchidos os requisitos legais. **Errado.** Funções de confiança são exclusivas de servidores ocupantes de cargo efetivo; para alguém de fora, o caminho é o cargo em comissão.
- **Item:** De acordo com a CF, lei estadual não pode criar cargos em comissão com atribuições meramente técnicas. **Certo.** Cargos em comissão só servem a direção, chefia e assessoramento; funções técnicas exigem concurso.
- **Item:** A Súmula Vinculante 13 veda a nomeação de parentes da autoridade nomeante para cargo em comissão apenas até o segundo grau, não alcançando tios e sobrinhos. **Errado.** A vedação vai até o terceiro grau, inclusive, e por isso alcança tios e sobrinhos.
- **Item:** Prescinde de previsão legal a exigência de aprovação em exame psicotécnico para habilitação de candidato a cargo público. **Errado.** Pela Súmula Vinculante 44, o psicotécnico só pode ser exigido se houver previsão em lei.
- **Item:** A proibição de acumular cargos públicos não se aplica às empresas públicas e sociedades de economia mista, por serem pessoas jurídicas de direito privado. **Errado.** A vedação alcança empregos e funções em autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, subsidiárias e controladas (art. 37, XVII).
- **Item:** Servidor público federal aposentado que assumir cargo de vereador faz jus ao recebimento simultâneo dos proventos da aposentadoria e do subsídio de vereador. **Certo.** O

art. 37, § 10, ressalva os cargos eletivos da proibição de acumular proventos com remuneração.

- **Item:** Servidor público eleito para o cargo de vice-prefeito poderá continuar recebendo salário, vencimento e demais vantagens de seu cargo de servidor, além do vencimento do cargo para o qual foi eleito. **Errado.** Só o vereador com horários compatíveis acumula; no Executivo municipal, o servidor se afasta e escolhe uma das remunerações.
- **Item:** Situação hipotética: Lei federal extinguiu o cargo efetivo ocupado por Marcos, servidor estável da Câmara dos Deputados há doze anos. Assertiva: Nessa situação, Marcos será exonerado, assegurada indenização proporcional ao tempo de serviço, porque a Constituição não prevê outra destinação ao servidor estável cujo cargo é extinto. **Errado.** O estável cujo cargo é extinto fica em disponibilidade, com remuneração proporcional, até ser aproveitado (art. 41, § 3º).
- **Item:** Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, ele será reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, ainda que estável, será exonerado, com direito a indenização. **Errado.** O ocupante estável é reconduzido ao cargo de origem sem indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade.
- **Item:** Os requisitos de idade e tempo de contribuição para a aposentadoria voluntária de professor de universidade federal que nunca exerceu qualquer outra atividade laboral devem ser reduzidos em cinco anos. **Errado.** A redução de cinco anos vale só para o magistério na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio.
- **Item:** A criação de autarquia, de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação depende apenas de decreto do chefe do Poder Executivo, dispensada lei específica. **Errado.** A autarquia é criada por lei específica, e as demais têm a instituição autorizada por lei específica (art. 37, XIX).

## Resumo para revisar

- Estado unitário admite descentralização administrativa (desburocratiza e democratiza), não a política.
- Anistia disciplinar de militar estadual é do estado; lei federal é inconstitucional. Lei estadual contra armas de brinquedo é válida.
- LIMPE vale para a administração direta e indireta de todos os Poderes e entes. Eficiência: EC 19/1998.
- Publicidade oficial: educativa, informativa ou de orientação social; nunca promoção pessoal.
- Avaliação de políticas públicas com divulgação de objeto e resultados: art. 37, § 16, EC 109/2021.
- Concurso de provas ou de provas e títulos; exceção: cargo em comissão de livre nomeação e exoneração.
- Validade: até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. Aprovado tem prioridade sobre novos concursados no prazo do edital.
- Desrespeitar concurso ou validade: ato nulo e punição da autoridade.

- Reserva de vagas do art. 37, VIII: pessoas com deficiência.
- Psicotécnico só com lei (SV 44). Nepotismo até o 3º grau, inclusive designações recíprocas (SV 13).
- Função de confiança: só efetivos. Cargo em comissão: também de fora, com percentual mínimo para carreira. Ambos só para direção, chefia e assessoramento; nada de cargo em comissão técnico.
- Estado não amplia a estabilidade do art. 19 do ADCT (5 anos continuados em 05/10/1988).
- Remuneração e subsídio: só por lei específica; revisão geral anual na mesma data e sem distinção de índices.
- Teto: subsídio dos Ministros do STF; subtetos do prefeito, governador, deputados estaduais e desembargadores (90,25%).
- Subsídio em parcela única para membro de Poder, mandatário, Ministros e Secretários; o STF admite gratificação de função de confiança a membro do MP, respeitado o teto, sem acumular e com opção.
- Acumulação, com horários compatíveis e teto: dois de professor; professor + qualquer natureza (EC 138/2025; antes, técnico ou científico); dois de saúde regulamentados. Vale para toda a indireta.
- Aposentadoria + remuneração só com cargo acumulável, eletivo ou em comissão.
- Mandato federal, estadual ou distrital: afasta. Prefeito: afasta e opta. Vereador: acumula se houver compatibilidade; se não, afasta e opta. Tempo conta para tudo, menos promoção por merecimento.
- Estabilidade: 3 anos + avaliação especial obrigatória (antes de 1998, 2 anos).
- Estável perde o cargo por sentença transitada em julgado, processo administrativo, avaliação periódica (lei complementar) e excesso de despesa (indenização de 1 mês por ano).
- Reintegração do demitido; ocupante estável reconduzido sem indenização, aproveitado ou em disponibilidade.
- Cargo extinto: disponibilidade com remuneração proporcional até o aproveitamento.
- Autarquia criada por lei específica; empresa pública, SEM e fundação autorizadas por lei específica.
- Professor da educação básica: idade reduzida em 5 anos; universitário, não. Aposentadoria por risco não se estende ao MP nem ao Judiciário.
- Improbidade: suspensão dos direitos políticos, perda da função, indisponibilidade dos bens e ressarcimento, sem prejuízo da ação penal.

TEMA 5 DE 17

# Regime jurídico-constitucional dos parlamentares

81 perguntas no app · Poder Legislativo

## O que cai

O edital pede "Regime jurídico-constitucional dos parlamentares". Na Constituição, é o conjunto de regras dos arts. 53 a 56, chamado de **estatuto dos congressistas**: imunidades, foro, incompatibilidades, perda do mandato e hipóteses em que o mandato é preservado. As perguntas se concentram em:

- **Imunidade material** (inviolabilidade por opiniões, palavras e votos): alcança as esferas **civil e penal**, exige **vínculo com o mandato** (presumido no recinto do Parlamento), é **perpétua** e **irrenunciável**; não protege ofensas em campanha eleitoral nem vídeos ofensivos sem relação com a atividade parlamentar.
- **Imunidade formal**: só **flagrante de crime inafiançável**, com autos à Casa em **24 horas**; **sustação** da ação penal só para crime **posterior à diplomação**, a pedido de **partido**, pela **maioria** dos membros, em **45 dias improrrogáveis**, com suspensão da **prescrição**.
- **Marcos temporais**: o que vale **desde a diplomação** (imunidades, foro, proibições do inciso I do art. 54) x o que vale **desde a posse** (proibições do inciso II).
- **Perda do mandato**: quando a **Casa decide** (maioria absoluta, voto aberto) x quando a **Mesa declara**; faltas a **um terço** das sessões; licença de **120 dias**.
- **Foro no STF** depois da AP 937: só crimes cometidos **no cargo e em razão dele**.

A banca troca prazos (24 por 48 horas, 45 por 30 dias, 120 por 90 dias), troca diplomação por posse, troca Mesa por Plenário e diz que o parlamentar pode renunciar às imunidades.

## Entenda o tema

### Prerrogativas, não privilégios

O estatuto dos congressistas é o conjunto de garantias e restrições que a Constituição dá a deputados e senadores para que o Parlamento funcione com independência. As garantias (imunidades e foro) são **prerrogativas da função**, e não privilégios da pessoa. Daí decorrem três consequências que caem muito:

- elas são de **ordem pública** e, por isso, **irrenunciáveis**: o parlamentar não pode abrir mão delas, nem por declaração expressa em Plenário. Não pode "renunciar à imunidade" para responder a processo como qualquer cidadão, nem renunciar ao foro no STF para ser julgado pela Justiça comum. A única forma de deixar de tê-las é deixar o mandato;

- elas acompanham o **exercício** do mandato: o deputado **licenciado** que assume o cargo de **Ministro de Estado não mantém** as imunidades parlamentares, que passam a proteger o suplente em exercício;
- elas **não se estendem** a quem não tem mandato: assessores, consultores, convidados, servidores e corréus não são alcançados.

As regras valem também para os **deputados estaduais**: o art. 27, § 1º, manda aplicar a eles as regras da Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas.

## Imunidade material (inviolabilidade)

> **Lei seca:** Art. 53. Os Deputados e Senadores são **invioláveis, civil e penalmente**, por quaisquer de suas **opiniões, palavras e votos**.

**Alcance.** A inviolabilidade alcança a esfera **penal** (não há crime de calúnia, difamação ou injúria, nem outro crime de opinião) e a **civil** (não há dever de indenizar, inclusive por **danos morais**). Desde a EC 35/2001 o texto diz expressamente "civil e penalmente". Está errado dizer que a imunidade é "apenas penal" e que o parlamentar pode ser condenado a indenizar.

> **Exemplo:** em discurso na tribuna da Câmara, o deputado Tadeu faz duras críticas a um Ministro de Estado, que entra com ação de indenização por danos morais. A ação não prospera: o deputado é inviolável civil e penalmente pelo que disse no exercício do mandato.
>
> **Exemplo:** o deputado Paulo, em discurso, acusa outro parlamentar de praticar crime contra a administração pública. Ele não responderá por difamação perante o STF: a fala está coberta pela imunidade material.

**Natureza jurídica.** Para o STF e a doutrina majoritária, a imunidade material é causa de **exclusão da tipicidade**: o fato nem chega a ser crime. Por isso a denúncia ou queixa é rejeitada de plano. **Não** é excludente de ilicitude.

**Vínculo com o mandato (nexo funcional).** A proteção vale para manifestações que guardem **relação com o exercício do mandato**. Há uma distinção importante:

- manifestação **dentro do recinto** do Parlamento (Plenário, tribuna, comissões): o vínculo com o mandato é **presumido**; não é preciso demonstrá-lo;
- manifestação **fora do Parlamento** (entrevista, rede social, evento): a imunidade só existe se houver **ligação com a atividade parlamentar**.

Consequências cobradas:

- **Internet**: publicar mensagem ofensiva nas redes não fica protegido só porque foi escrita **no gabinete**. O que conta é a relação do conteúdo com o mandato, não o local onde o texto foi produzido.
- **Vídeo editado**: o STF negou imunidade ao deputado que divulgou nas redes **vídeo editado**, ofensivo a um jornalista, sem relação com a atividade parlamentar. Ele pode ser

responsabilizado.

- **Campanha eleitoral**: o parlamentar que, como **candidato**, ofende outro candidato em contexto de campanha **não** está protegido. Para o STF, estender a imunidade ali quebraria a igualdade entre os candidatos e o princípio republicano.
- **Debate legislativo**: o deputado estadual que, defendendo a privatização de um banco estadual, presta declarações supostamente falsas sobre as dívidas da instituição está protegido, porque a fala integra a atividade legislativa. Não responde pelo crime da lei do sistema financeiro.

**Perpetuidade.** A imunidade material é **perpétua** quanto aos atos praticados durante o mandato: o que o parlamentar disse ou votou como parlamentar continua protegido **mesmo depois do fim do mandato**.

**Quem não é alcançado.** Pessoas que participam dos trabalhos legislativos **sem mandato** (assessores, consultores, convidados de audiência pública) **não** têm imunidade material, mesmo quando falam em reunião de comissão.

**Vereadores.** Também têm imunidade material, mas com limite territorial: são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos **no exercício do mandato e na circunscrição do Município** (art. 29, VIII). Já a imunidade de deputados e senadores não tem limite territorial. Os vereadores **não** têm imunidade formal (prisão e processo) nem foro especial previsto na Constituição Federal.

## Imunidade formal quanto à prisão

> **Lei seca:** Art. 53, § 2º. Desde a **expedição do diploma**, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em **flagrante de crime inafiançável**. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de **vinte e quatro horas** à Casa respectiva, para que, pelo voto da **maioria de seus membros**, resolva sobre a prisão.

Pontos-chave:

- **Começo**: a **diplomação** (quando a Justiça Eleitoral expede o diploma ao eleito), e não a posse.
- **Única exceção**: **flagrante** de crime **inafiançável**. Crime **afiançável** não autoriza a prisão nem em flagrante. E não cabe **prisão preventiva** nem **temporária** contra parlamentar diplomado.
- **Prazo**: os autos vão à Casa em **24 horas** (não 48).
- **Quórum**: **maioria dos membros** da Casa (maioria absoluta), que decide se a prisão é mantida ou relaxada.

> **Exemplo:** o deputado Wesley, já diplomado, é preso em flagrante por crime inafiançável. Em 24 horas os autos vão à Câmara, e a maioria absoluta dos deputados decide sobre a prisão. Se o deputado Gilberto for surpreendido cometendo crime **afiançável**, não pode ser preso.

## Imunidade formal quanto ao processo (sustação da ação penal)

Até 2001, o STF só podia processar parlamentar com **licença prévia** da Casa, que quase nunca era dada. A **EC 35/2001** acabou com isso. Hoje o sistema é:

1. O **STF recebe a denúncia** contra o parlamentar **sem pedir autorização** a ninguém. O processo começa normalmente.
2. Se o crime ocorreu **após a diplomação**, o STF **dá ciência** à Casa respectiva.
3. A Casa, por iniciativa de **partido político nela representado** e pelo voto da **maioria de seus membros**, **pode sustar** (paralisar) o andamento da ação, até a decisão final.
4. O pedido de sustação é apreciado no **prazo improrrogável de 45 dias** do seu recebimento pela **Mesa Diretora**.
5. A sustação **suspende a prescrição** enquanto durar o mandato. Sem isso, bastaria à Casa segurar o processo até o crime prescrever.

Detalhes que caem:

- **Crime anterior à diplomação**: **não** cabe sustação. O processo segue normalmente (no juízo competente), e o pedido de partido não tem cabimento.
- **Corréus**: a sustação é prerrogativa **só do parlamentar**. Os corréus sem mandato continuam sendo processados, e o processo é **desmembrado**. A Súmula 245 do STF diz que a imunidade parlamentar não se estende ao corréu sem essa prerrogativa.
- **Quem pede**: partido político representado na Casa. Não é a Mesa, nem o próprio parlamentar.
- **Não há prazo de 30 dias prorrogável**: são 45 dias, sem prorrogação.

> **Exemplo:** o STF recebe denúncia contra o deputado Orlando por crime posterior à diplomação e avisa a Câmara. Um partido pede a sustação. A Câmara tem 45 dias, sem prorrogação, para votar; se a maioria absoluta sustar, a ação para e a prescrição também, enquanto durar o mandato.

## Foro por prerrogativa de função

> **Lei seca:** Art. 53, § 1º. Os Deputados e Senadores, **desde a expedição do diploma**, serão submetidos a julgamento perante o **Supremo Tribunal Federal**.

- **Começo**: a **diplomação**, não a posse.
- **Alcance (AP 937, Questão de Ordem, 2018)**: o STF restringiu o foro aos crimes **cometidos durante o exercício do cargo** e **relacionados às funções** desempenhadas. Crimes anteriores à diplomação, ou sem relação com o mandato, vão para a Justiça comum. Está errado dizer que o foro alcança "qualquer crime", inclusive anterior ou sem relação com o cargo.
- **Marco final da instrução**: na mesma decisão, o STF fixou que, após a **publicação do despacho de intimação para alegações finais**, a competência **não muda mais**, ainda que o réu renuncie, deixe o cargo ou seja eleito para outro.
- **Depois do mandato**: em 2025 o STF ampliou a regra e passou a entender que o foro se mantém mesmo depois que o parlamentar deixa o cargo, desde que o crime tenha sido cometido no exercício do mandato e em razão dele.
- **Indiciamento**: a **Polícia Federal não pode indiciar** parlamentar com foro no STF **por conta própria**: precisa de **autorização do STF**, que supervisiona a investigação.

- **Busca no Congresso**: as imunidades protegem o parlamentar, não o **prédio** nem os **servidores**. Por isso, se o investigado **não** for congressista, um **juiz de primeira instância** pode determinar busca e apreensão nas dependências da Câmara ou do Senado. Não há competência exclusiva do STF só por causa do local.

## Sigilo da fonte e o parlamentar como testemunha

> **Lei seca:** Art. 53, § 6º. Os Deputados e Senadores **não serão obrigados a testemunhar** sobre informações recebidas ou prestadas **em razão do exercício do mandato**, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações.

A proteção é **limitada** às informações ligadas ao **mandato** e às suas **fontes**. Sobre outros fatos, inclusive os da vida privada, o parlamentar tem o **dever comum** de testemunhar. Está errado dizer que ele pode se recusar a depor "sobre quaisquer fatos".

> **Exemplo:** a senadora Eunice, chamada como testemunha num processo criminal, recusa-se a revelar o nome de quem lhe passou uma informação em razão do mandato. A recusa é legítima.

Quando depõe como testemunha, o parlamentar tem a prerrogativa de ser **inquirido em local, dia e hora previamente ajustados com o juiz** (CPP, art. 221). Essa prerrogativa não serve para travar o processo: se ele **deixa de comparecer, sem justificativa**, nas datas que ele mesmo indicou, **perde** a prerrogativa.

## Incorporação às Forças Armadas e estado de sítio

- A **incorporação** de deputados e senadores às Forças Armadas, **embora militares** e **ainda que em tempo de guerra**, depende de **prévia licença da Casa** respectiva (art. 53, § 7º).
- As imunidades **subsistem durante o estado de sítio** (e, com mais razão, no estado de defesa). Elas só podem ser **suspensas** se estiverem presentes, ao mesmo tempo, três requisitos (art. 53, § 8º): 1. voto de **dois terços** dos membros da Casa; 2. atos praticados **fora do recinto** do Congresso; 3. atos **incompatíveis com a execução** da medida.

A suspensão **nunca é automática** com a decretação do sítio.

## Incompatibilidades (art. 54)

São proibições para evitar que o parlamentar use o mandato em benefício próprio ou fique dependente do poder público. Dividem-se em dois grupos, conforme o **momento** em que começam:

**Desde a expedição do diploma** (art. 54, I), o parlamentar não pode:

- **a) firmar ou manter contrato** com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, **salvo** quando o contrato obedecer a **cláusulas uniformes** (contratos de adesão, iguais para todos, como a conta de luz);

- **b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado**, inclusive os demissíveis *ad nutum* (de livre exoneração), nessas mesmas entidades.

**Desde a posse** (art. 54, II), o parlamentar não pode:

- **a)** ser **proprietário, controlador ou diretor** de empresa que goze de **favor decorrente de contrato** com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;
- **b)** ocupar **cargo ou função de que seja demissível *ad nutum*** nas entidades do inciso I, "a";
- **c) patrocinar causa** em que seja interessada qualquer dessas entidades;
- **d)** ser **titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo**.

> **Dica:** diploma = **contratar** e **aceitar emprego** (I, a e b). Posse = **ser dono/diretor**, **cargo de confiança**, **advogar contra** e **acumular mandatos** (II, a a d).
>
> **Exemplo:** desde a posse, o deputado Ronaldo passa a ser diretor de empresa que tem favor decorrente de contrato com o poder público. Infringiu o art. 54, II, a, e pode perder o mandato por decisão da Câmara, por maioria absoluta, mediante provocação da Mesa ou de partido, com ampla defesa.

O deputado também não pode aceitar cargo ou função em **empresa concessionária de serviço público**, ainda que seja **sócio** dela: ser sócio não afasta a proibição.

## Hipóteses em que o mandato é preservado (art. 56)

Não perde o mandato o deputado ou senador:

- **I** — investido no cargo de **Ministro de Estado**, **Governador de Território**, **Secretário de Estado**, **do Distrito Federal**, **de Território**, **de Prefeitura de Capital** ou **chefe de missão diplomática temporária**;
- **II** — **licenciado** pela Casa por motivo de **doença**, ou para tratar, **sem remuneração**, de **interesse particular**, desde que, neste caso, o afastamento **não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa**.

Regras complementares:

- O **suplente** é convocado nos casos de **vaga**, de **investidura** nas funções do inciso I, ou de **licença superior a 120 dias** (§ 1º). Numa licença de 90 dias para interesse particular, o parlamentar não perde o mandato e o suplente **não** é chamado.
- O limite de 120 dias vale **só** para a licença por **interesse particular**. A licença por **doença** pode passar de 120 dias sem perda do mandato; nesse caso, o suplente é convocado.
- Se o parlamentar ultrapassar os 120 dias de licença por interesse particular, fica sujeito à perda do mandato.
- Ocorrendo **vaga** e **não havendo suplente**, faz-se **eleição** para preenchê-la se faltarem **mais de 15 meses** para o término do mandato (§ 2º).
- O parlamentar investido em cargo do inciso I pode **optar pela remuneração do mandato** (§ 3º).

> **Exemplo:** o deputado Anselmo é nomeado Ministro de Estado e aceita. Não perde o mandato: afasta-se, o suplente assume, e ele pode escolher receber a remuneração de deputado. Ao deixar o ministério, volta à Câmara. Durante o exercício como Ministro, porém, não tem as imunidades parlamentares.
>
> **Pegadinha:** a lista do art. 56, I, fala em secretário de **prefeitura de capital**. Deputado que vira **secretário de prefeitura de município que não é capital** não está protegido: o cargo é incompatível com o mandato (cargo demissível *ad nutum* em pessoa jurídica de direito público, art. 54, II, b), e ele pode perdê-lo.

## Perda do mandato (art. 55)

Perde o mandato o deputado ou senador:

- **I** — que infringir qualquer das **proibições do art. 54**;
- **II** — cujo procedimento for declarado **incompatível com o decoro parlamentar**;
- **III** — que **deixar de comparecer**, em cada sessão legislativa, à **terça parte das sessões ordinárias** da Casa, salvo licença ou missão por esta autorizada;
- **IV** — que **perder ou tiver suspensos os direitos políticos**;
- **V** — quando o **decretar a Justiça Eleitoral**, nos casos previstos na Constituição;
- **VI** — que sofrer **condenação criminal em sentença transitada em julgado**.

**Decoro parlamentar.** É incompatível com o decoro, além dos casos do regimento interno, o **abuso das prerrogativas** asseguradas a membro do Congresso ou a **percepção de vantagens indevidas** (§ 1º).

**Quem decide e como.** Aqui está o ponto mais cobrado. São dois procedimentos:

**Casos I, II e VI (proibições, decoro, condenação criminal) — a Casa DECIDE** (§ 2º):

- a perda é **decidida** pela Câmara ou pelo Senado (Plenário), por **maioria absoluta**;
- mediante provocação da **Mesa** ou de **partido político representado no Congresso Nacional**;
- assegurada **ampla defesa**;
- em **votação aberta (ostensiva)**: a **EC 76/2013** retirou do texto o voto secreto, e o Regimento da Câmara fala em "votação ostensiva" (RICD, art. 240, § 1º).

A decisão é **constitutiva** e **política**: a Casa pode cassar ou não.

**Casos III, IV e V (faltas, direitos políticos, Justiça Eleitoral) — a Mesa DECLARA** (§ 3º):

- a perda é **declarada** pela **Mesa** da Casa, **de ofício** ou mediante provocação de **qualquer de seus membros** ou de **partido político representado no Congresso Nacional**;
- assegurada **ampla defesa**;
- **não há votação em Plenário**. O ato da Mesa é **meramente declaratório**: reconhece um fato que já aconteceu (as faltas, a perda dos direitos políticos, a decisão da Justiça Eleitoral).

> **Exemplo:** a deputada Marta falta, numa sessão legislativa, a mais de um terço das sessões ordinárias, sem licença ou missão. A Mesa declara a perda do mandato, com ampla defesa; o Plenário não vota. Se o Ministério Público obtém na Justiça Eleitoral a decretação da perda do mandato de um deputado, a Mesa também apenas declara a perda, sem ouvir o Plenário.
>
> **Dica:** "**P**roibições, **D**ecoro, **C**ondenação" = **Plenário** decide por maioria absoluta. "**F**altas, **D**ireitos políticos, **J**ustiça Eleitoral" = **Mesa** declara.

**Condenação criminal e suspensão dos direitos políticos.** A condenação criminal transitada em julgado **suspende os direitos políticos** enquanto durarem seus efeitos (art. 15, III). Isso cria uma tensão entre o inciso VI (Casa decide) e o inciso IV (Mesa declara). O STF já oscilou. O entendimento mais recente da Primeira Turma (AP 694, 2017) é: se a condenação impõe regime **fechado** por tempo que impede o comparecimento a mais de um terço das sessões, a perda é **declarada pela Mesa** (inciso III); nos demais casos, a **Casa decide**. Em item que fala apenas em "direitos políticos suspensos" e pede a regra do art. 55, IV, a resposta é: a **Mesa declara**, de ofício ou por provocação, com ampla defesa (RICD, art. 15, XIV).

**Renúncia durante o processo.** A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato tem seus **efeitos suspensos** até as deliberações finais (§ 4º). Assim, ele não escapa da cassação (e da inelegibilidade decorrente) renunciando no meio do caminho.

**Controle pelo STF.** O juízo da Casa sobre a cassação é **político**. O STF pode verificar se o **devido processo** foi respeitado (ampla defesa, regras regimentais), mas **não** revê o **mérito** da decisão, nem em controle de constitucionalidade.

**Troca de partido.** Mudar de partido **não** é quebra de decoro. O parlamentar eleito pelo sistema proporcional que se desliga do partido pode perder o mandato por **infidelidade partidária**, salvo anuência do partido ou justa causa prevista em lei (art. 17, § 6º). Esse é outro caminho, discutido na **Justiça Eleitoral**, não no Conselho de Ética.

## Subsídio

Compete **exclusivamente** ao **Congresso Nacional** fixar **idêntico subsídio** para deputados federais e senadores (art. 49, VII), por **decreto legislativo**, **sem sanção** presidencial, observado o teto do art. 37, XI. Como todo detentor de mandato eletivo, o parlamentar é remunerado **exclusivamente por subsídio** fixado em **parcela única**, **vedado o acréscimo** de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, **verba de representação** ou outra espécie remuneratória (art. 39, § 4º).

Nos estados, o subsídio dos deputados estaduais é fixado por **lei** de iniciativa da Assembleia, no máximo **75%** do subsídio dos deputados federais (art. 27, § 2º). O STF considera inconstitucional usar **decreto legislativo** estadual para isso, e mais ainda **vincular** automaticamente o valor ao subsídio federal.

## Prerrogativas da Casa x prerrogativas do parlamentar

Algumas prerrogativas de fiscalização pertencem à **Casa** (ou à Mesa, ou a um grupo de parlamentares), não a cada parlamentar individualmente:

- o **pedido escrito de informações** a Ministro, sob pena de crime de responsabilidade, é encaminhado pela **Mesa** (art. 50, § 2º). Por isso o STF julgou **inconstitucional** norma estadual que dava a **qualquer deputado estadual**, individualmente, o poder de requisitar informações ao Executivo, sob pena de crime de responsabilidade;
- a **CPI** é um direito das **minorias parlamentares**: atendidos os requisitos constitucionais (requerimento de **um terço** dos membros, **fato determinado** e **prazo certo**), sua instauração **independe de juízo de conveniência da maioria** ou de votação em Plenário.

# Quadros para memorizar

## Imunidades em um quadro

| Garantia | Regra | Começa | Detalhe que cai |
|---|---|---|---|
| Imunidade material | inviolável civil e penalmente por opiniões, palavras e votos | exercício do mandato | exige vínculo com o mandato (presumido no recinto); perpétua; exclui a tipicidade |
| Prisão | só flagrante de crime inafiançável | diplomação | autos em 24 h; maioria dos membros decide |
| Processo | STF recebe sem licença; Casa pode sustar | crime após a diplomação | partido pede; maioria dos membros; 45 dias improrrogáveis; prescrição suspensa |
| Foro no STF | julgamento pelo STF | diplomação | só crimes no cargo e em razão dele (AP 937) |
| Testemunho | não obrigado quanto a informações do mandato e suas fontes | mandato | sobre outros fatos, deve depor; inquirição em data ajustada |
| Forças Armadas | incorporação só com licença prévia da Casa | mandato | mesmo militar, mesmo em guerra |
| Estado de sítio | imunidades subsistem | | suspensão só por 2/3, atos fora do recinto, incompatíveis com a medida |

## Diplomação x posse

| Desde a diplomação | Desde a posse |
|---|---|
| imunidade quanto à prisão | ser proprietário, controlador ou diretor de empresa favorecida por contrato público |
| foro no STF | ocupar cargo demissível *ad nutum* nas entidades públicas |
| proibição de firmar ou manter contrato com entes públicos (salvo cláusulas uniformes) | patrocinar causa contra entes públicos |
| proibição de aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado nessas entidades | ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo |

## Perda do mandato

| Causa (art. 55) | Quem | Como |
|---|---|---|
| I. infringir proibições do art. 54 | Casa (Plenário) decide | maioria absoluta, voto aberto, provocação da Mesa ou de partido, ampla defesa |
| II. falta de decoro | Casa decide | idem |
| VI. condenação criminal transitada em julgado | Casa decide | idem |
| III. faltar a 1/3 das sessões ordinárias da sessão legislativa | Mesa declara | de ofício ou por provocação de membro ou partido; ampla defesa; ato declaratório |
| IV. perder ou ter suspensos os direitos políticos | Mesa declara | idem |
| V. decretação pela Justiça Eleitoral | Mesa declara | idem |

## Números do estatuto

| Regra | Número |
|---|---|
| Remessa dos autos após prisão em flagrante | 24 horas |
| Quórum para resolver sobre a prisão | maioria dos membros da Casa |
| Prazo para apreciar a sustação | 45 dias, improrrogável |
| Quórum para sustar a ação | maioria dos membros, por iniciativa de partido |
| Faltas que geram perda do mandato | 1/3 das sessões ordinárias da sessão legislativa |
| Licença para interesse particular | até 120 dias por sessão legislativa, sem remuneração |
| Convocação do suplente | vaga, investidura do art. 56, I, ou licença > 120 dias |
| Eleição para vaga sem suplente | se faltarem mais de 15 meses |
| Suspensão das imunidades no sítio | 2/3 dos membros |
| Perda do mandato decidida pela Casa | maioria absoluta, voto aberto (EC 76/2013) |
| Subsídio do deputado estadual | até 75% do federal, por lei |

## Cargos que não fazem perder o mandato (art. 56, I)

| Pode assumir sem perder o mandato | Não está na lista |
|---|---|
| Ministro de Estado | secretário de prefeitura de município que não é capital |
| Governador de Território | cargo em comissão comum em ente público |
| Secretário de Estado, do DF ou de Território | |
| Secretário de Prefeitura de Capital | |
| Chefe de missão diplomática temporária | (a permanente não consta) |

# Lei seca que cai

A base da imunidade material, cobrada em quase todo item sobre ofensas e indenização:

> **Lei seca:** Art. 53. Os Deputados e Senadores são **invioláveis, civil e penalmente**, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. § 1º Os Deputados e Senadores, **desde a expedição do diploma**, serão submetidos a julgamento perante o **Supremo Tribunal Federal**.

O prazo e o quórum da prisão:

> **Lei seca:** Art. 53, § 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em **flagrante de crime inafiançável**. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de **vinte e quatro horas** à Casa respectiva, para que, pelo voto da **maioria de seus membros**, resolva sobre a prisão.

A sustação da ação penal, com seus três números:

> **Lei seca:** Art. 53, § 3º. Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido **após a diplomação**, o Supremo Tribunal Federal **dará ciência** à Casa respectiva, que, por iniciativa de **partido político** nela representado e pelo voto da **maioria de seus membros**, poderá, até a decisão final, **sustar o andamento da ação**. § 4º O pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva no prazo **improrrogável de quarenta e cinco dias** do seu recebimento pela Mesa Diretora. § 5º A sustação do processo **suspende a prescrição**, enquanto durar o mandato.

O sigilo da fonte:

> **Lei seca:** Art. 53, § 6º. Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas **em razão do exercício do mandato**, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações.

Forças Armadas e estado de sítio:

> **Lei seca:** Art. 53, § 7º. A incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senadores, **embora militares e ainda que em tempo de guerra**, dependerá de **prévia licença** da Casa respectiva. § 8º As imunidades de Deputados ou Senadores **subsistirão durante o estado de sítio**, só podendo ser suspensas mediante o voto de **dois terços** dos membros da Casa respectiva, nos casos de atos praticados **fora do recinto** do Congresso Nacional, que sejam **incompatíveis com a execução da medida**.

As incompatibilidades e seus dois marcos:

> **Lei seca:** Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão: I - **desde a expedição do diploma**: a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a **cláusulas uniformes**; b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades constantes da alínea anterior; II - **desde a posse**: a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada; b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades referidas no inciso I, "a"; c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I, "a"; d) ser titulares de **mais de um cargo ou mandato público eletivo**.

As causas de perda e os dois procedimentos:

> **Lei seca:** Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador: [...] III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à **terça parte** das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada; [...]
>
> **Lei seca:** Art. 55, § 2º. Nos casos dos incisos **I, II e VI**, a perda do mandato será **decidida** pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por **maioria absoluta**, mediante provocação da respectiva **Mesa** ou de **partido político** representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. § 3º Nos casos previstos nos incisos **III a V**, a perda será **declarada pela Mesa** da Casa respectiva, **de ofício** ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. § 4º A **renúncia** de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato [...] terá seus **efeitos suspensos** até as deliberações finais [...].

As hipóteses em que o mandato é preservado:

> **Lei seca:** Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador: I - investido no cargo de **Ministro de Estado**, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de **Prefeitura de Capital** ou chefe de missão diplomática **temporária**; II - licenciado pela respectiva Casa por motivo de **doença**, ou para tratar, **sem remuneração**, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse **cento e vinte dias** por sessão legislativa. § 1º O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou de licença **superior a cento e vinte dias**. § 2º Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem **mais de quinze meses** para o término do mandato. § 3º Na hipótese do inciso I, o Deputado ou Senador poderá **optar pela remuneração do mandato**.

O limite territorial da imunidade do vereador:

> **Lei seca:** Art. 29, VIII. inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e **na circunscrição do Município**;

# Pegadinhas da banca

- **"Imunidade material apenas penal; pode haver condenação a indenizar."** Errado: é civil e penal; afasta danos morais.
- **"Imunidade material é excludente de ilicitude."** Errado: para o STF, exclui a tipicidade.
- **"A imunidade vale em qualquer lugar, inclusive para vereadores."** Errado: o vereador só tem imunidade na circunscrição do Município.
- **"É preciso provar o nexo com o mandato mesmo no recinto do Parlamento."** Errado: no recinto o nexo é presumido.
- **"Mensagem ofensiva na internet é protegida se escrita no gabinete."** Errado: importa a ligação com o mandato, não o local.
- **"Vídeo ofensivo sem relação com o mandato está protegido."** Errado.
- **"Ofensa a adversário em campanha está protegida."** Errado.
- **"A imunidade material acaba com o mandato."** Errado: é perpétua quanto aos atos do mandato.
- **"Assessores e consultores também têm imunidade material em comissões."** Errado.
- **"O parlamentar pode renunciar à imunidade ou ao foro."** Errado: são irrenunciáveis.
- **"Deputado licenciado que vira Ministro mantém as imunidades."** Errado.
- **"Deputado que vira Ministro perde o mandato."** Errado: afasta-se e pode optar pela remuneração do mandato.
- **"Secretário de prefeitura de qualquer município."** Errado: só de capital.
- **"Imunidade quanto à prisão desde a posse."** Errado: desde a diplomação.
- **"Julgamento pelo STF só após a posse."** Errado: desde a diplomação.
- **"Autos à Casa em 48 horas."** Errado: 24 horas.
- **"Prisão em flagrante por qualquer crime."** Errado: só crime inafiançável.
- **"Cabe prisão preventiva ou temporária de parlamentar diplomado."** Errado.
- **"O STF precisa de licença prévia da Casa para receber a denúncia" ou "o processo só começa após autorização do Plenário."** Errado desde a EC 35/2001.
- **"Cabe sustação de ação por crime anterior à diplomação."** Errado: só crime posterior.
- **"Prazo de 30 dias, prorrogável."** Errado: 45 dias, improrrogável.
- **"A sustação não afeta a prescrição."** Errado: suspende a prescrição enquanto durar o mandato.
- **"A sustação se estende aos corréus."** Errado: o processo é desmembrado.
- **"Foro no STF para qualquer crime, inclusive anterior ou sem relação com o cargo."** Errado (AP 937).
- **"A PF indicia parlamentar de ofício."** Errado: precisa de autorização do STF.
- **"Busca no Congresso só pelo STF, mesmo que o investigado não seja parlamentar."** Errado.
- **"O parlamentar não é obrigado a testemunhar sobre nenhum fato."** Errado: só sobre informações do mandato e suas fontes.

- **"A recusa em revelar a fonte é ilegítima."** Errado: é garantida.
- **"Parlamentar militar pode ser incorporado em guerra sem licença."** Errado.
- **"Imunidades suspensas automaticamente com o estado de sítio."** Errado: 2/3 da Casa, atos fora do recinto, incompatíveis com a medida.
- **"Desde a diplomação, não pode ser dono ou diretor de empresa favorecida."** Errado: isso é desde a posse.
- **"Acumular mandatos é proibido desde a diplomação e contratar com empresa pública só desde a posse."** Invertido.
- **"Sendo sócio, pode aceitar cargo em concessionária."** Errado.
- **"Perda do mandato por faltar à metade das sessões."** Errado: à terça parte.
- **"Faltas, direitos políticos e Justiça Eleitoral: o Plenário decide por maioria absoluta."** Errado: a Mesa declara.
- **"Decoro: maioria absoluta e voto secreto."** Errado: voto aberto desde a EC 76/2013.
- **"Licença por doença acima de 120 dias faz perder o mandato."** Errado: o limite é só para interesse particular.
- **"Licença para interesse particular de até 90 dias."** Errado: até 120 dias.
- **"Licença de 90 dias exige convocação do suplente."** Errado: só acima de 120 dias.
- **"O STF revê o mérito da cassação."** Errado: só o devido processo.
- **"Trocar de partido é quebra de decoro."** Errado: pode gerar perda por infidelidade partidária, na Justiça Eleitoral.
- **"Decreto legislativo estadual pode fixar o subsídio do deputado estadual vinculado ao federal."** Errado: lei da Assembleia, sem vinculação automática.
- **"Qualquer deputado estadual pode requisitar informações sob pena de crime de responsabilidade."** Errado: a prerrogativa é da Casa.
- **"A maioria pode barrar CPI por inconveniência."** Errado: é direito da minoria.

## Itens comentados

- **Item:** A imunidade material, prevista na Constituição Federal, assegura aos deputados e senadores a inviolabilidade apenas penal por suas opiniões, palavras e votos, de modo que o parlamentar pode ser condenado civilmente a indenizar por manifestação proferida no exercício do mandato. **Errado.** O art. 53 diz "civil e penalmente": a imunidade também afasta a indenização, inclusive por danos morais.
- **Item:** A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a doutrina majoritária classificam a imunidade material como uma causa excludente de ilicitude. **Errado.** Para o STF, a imunidade material exclui a tipicidade: o fato nem é crime.
- **Item:** Para que a imunidade material seja reconhecida, é necessário que haja nexo de causalidade entre as opiniões ou palavras proferidas e o exercício do mandato, inclusive quando proferidas no recinto do Parlamento. **Errado.** No recinto do Parlamento o vínculo com o mandato é presumido; fora dele, precisa existir.

- **Item:** A imunidade material permanece eficaz mesmo após o fim do mandato parlamentar, resguardando o congressista quanto a manifestações proferidas durante o exercício de suas funções. **Certo.** A inviolabilidade é perpétua em relação aos atos praticados no mandato.
- **Item:** Situação hipotética: Durante debates em sessão da Câmara dos Deputados, um Deputado declarou expressamente que renunciava às suas imunidades para responder a eventuais processos como qualquer cidadão. Assertiva: Nessa situação, a declaração produz efeitos, porque Deputado ou Senador pode renunciar às imunidades parlamentares, caso manifeste essa intenção expressamente. **Errado.** As imunidades pertencem à função, são de ordem pública e irrenunciáveis.
- **Item:** Em caso de prisão em flagrante de crime inafiançável praticado por parlamentar federal, os autos devem ser remetidos à Casa respectiva em quarenta e oito horas, para que ela resolva sobre a prisão pelo voto da maioria de seus membros. **Errado.** O prazo é de 24 horas; o resto está certo.
- **Item:** A Casa a que pertença o parlamentar pode sustar o andamento de ação penal por crime praticado antes da diplomação, desde que recebida a denúncia pelo Supremo Tribunal Federal. **Errado.** A sustação só cabe para crime ocorrido após a diplomação.
- **Item:** O pedido de sustação do andamento da ação penal contra parlamentar será apreciado pela Casa no prazo de trinta dias do seu recebimento pela Mesa Diretora, prorrogável uma vez por igual período. **Errado.** O prazo é de 45 dias e é improrrogável.
- **Item:** Em caso de concurso de pessoas, se houver sustação da ação penal contra parlamentar por crime praticado após a diplomação e em função do mandato, a suspensão se estenderá automaticamente aos demais corréus. **Errado.** A prerrogativa é só do parlamentar; os corréus seguem sendo processados, com desmembramento.
- **Item:** Desde a expedição do diploma, os Deputados e Senadores não podem ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público. **Errado.** Essa proibição começa na posse (art. 54, II, a). Desde o diploma valem as do inciso I.
- **Item:** O Deputado Federal que se investir no cargo de Secretário de Prefeitura de qualquer Município não perde o mandato, nos termos do art. 56, I, da Constituição. **Errado.** O art. 56, I, só protege o secretário de prefeitura de capital.
- **Item:** Situação hipotética: A deputada federal Marta Veloso deixou de comparecer, em uma sessão legislativa, a mais de um terço das sessões ordinárias da Câmara dos Deputados, sem licença ou missão autorizada. Nessa situação, a perda do mandato será decidida pelo Plenário, por maioria absoluta, mediante provocação da Mesa ou de partido. **Errado.** Nas faltas, a perda é declarada pela Mesa (art. 55, III e § 3º), com ampla defesa, sem votação em Plenário.
- **Item:** Perde o mandato o parlamentar licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença por período superior a cento e vinte dias na mesma sessão legislativa. **Errado.** O limite de 120 dias é da licença para interesse particular; na licença por doença, o suplente é convocado e o mandato é mantido.

- **Item:** A suspensão das imunidades parlamentares no Estado de Sítio ocorrerá automaticamente com a decretação desse regime de exceção, dispensando-se deliberação da Casa respectiva, já que a medida excepcional atinge indistintamente os cidadãos e seus representantes. **Errado.** As imunidades subsistem; só podem ser suspensas por dois terços da Casa, para atos fora do recinto incompatíveis com a medida.
- **Item:** Deputado federal que alterar, durante o mandato, sua filiação partidária estará sujeito à perda de mandato, por ofensa ao decoro parlamentar. **Errado.** Trocar de partido não é falta de decoro; o risco é a perda por infidelidade partidária, discutida na Justiça Eleitoral.

## Resumo para revisar

- Imunidades e foro são prerrogativas da função: irrenunciáveis e ligadas ao exercício do mandato (o deputado que vira Ministro não as mantém).
- Imunidade material: inviolável civil e penalmente por opiniões, palavras e votos; exclui a tipicidade; perpétua.
- Nexo com o mandato: presumido no recinto; fora dele, precisa existir (internet, vídeo editado e campanha eleitoral não estão protegidos sem vínculo).
- Não alcança assessores, consultores e convidados; vereador só na circunscrição do Município.
- Prisão: desde a diplomação, só flagrante de crime inafiançável; autos em 24 h; maioria dos membros decide. Sem preventiva ou temporária.
- Processo: STF recebe a denúncia sem licença (EC 35/2001); crime após a diplomação: partido pede, maioria dos membros susta; 45 dias improrrogáveis; prescrição suspensa; corréus não se beneficiam.
- Foro no STF desde a diplomação, só para crimes no cargo e em razão dele (AP 937); após a intimação para alegações finais, a competência não muda.
- PF precisa de autorização do STF para indiciar parlamentar; busca no Congresso contra não parlamentar pode ser ordenada por juiz de primeiro grau.
- Testemunho: só não é obrigado quanto a informações do mandato e suas fontes; perde a data ajustada se faltar sem justificativa.
- Incorporação às Forças Armadas: licença prévia da Casa, mesmo militar e em guerra.
- Estado de sítio: imunidades subsistem; suspensão por 2/3, atos fora do recinto, incompatíveis com a medida.
- Desde o diploma: não contratar com entes públicos (salvo cláusulas uniformes) nem aceitar emprego remunerado neles.
- Desde a posse: não ser dono/diretor de empresa favorecida, não ocupar cargo *ad nutum*, não patrocinar causa contra entes públicos, não acumular mandatos.
- Perda decidida pela Casa (maioria absoluta, voto aberto, Mesa ou partido provoca): proibições, decoro, condenação criminal.
- Perda declarada pela Mesa (de ofício ou por membro ou partido): faltas a 1/3 das sessões, direitos políticos, Justiça Eleitoral.
- Renúncia durante o processo de cassação tem efeitos suspensos.

- STF controla o procedimento da cassação, não o mérito. Troca de partido não é decoro.
- Não perde o mandato: Ministro, Governador de Território, Secretário de Estado/DF/Território/Prefeitura de Capital, chefe de missão diplomática temporária; pode optar pela remuneração do mandato.
- Licença por doença (sem limite) ou interesse particular (sem remuneração, até 120 dias); suplente só acima de 120 dias, na vaga ou na investidura.
- Vaga sem suplente: eleição se faltarem mais de 15 meses.
- Subsídio idêntico de deputados e senadores, por decreto legislativo do Congresso, em parcela única, sem gratificação ou verba de representação.
- Deputado estadual: subsídio por lei, até 75% do federal, sem vinculação automática; requisitar informações é prerrogativa da Casa, não do deputado sozinho.

TEMA 6 DE 17

# Direitos políticos e partidos políticos

267 perguntas no app · Direitos e garantias

## O que cai

O edital pede "direitos políticos e partidos políticos", dentro de Direitos e garantias fundamentais. Na Constituição, isso são os arts. 14 a 17. As perguntas deste tema se concentram em seis blocos:

- **Sufrágio e voto**: sufrágio x voto x escrutínio, sufrágio universal x restrito (censitário e capacitário), características do voto (direto, secreto, igual, periódico, livre, pessoal), voto obrigatório e facultativo (70 anos, não 65), plebiscito x referendo x iniciativa popular.
- **Elegibilidade**: as seis condições do art. 14, § 3º, as idades mínimas (35, 30, 21 e 18 anos: a troca Senador 35 x Governador 30 é campeã), quando a idade é conferida, filiação partidária, ausência de candidatura avulsa.
- **Inelegibilidades**: analfabetos e inalistáveis, reeleição para um único período (prefeito itinerante, vice, mandato-tampão), desincompatibilização de seis meses, inelegibilidade de cônjuge e parentes até o **segundo** grau (Súmula Vinculante 18 e a exceção da viuvez), militar.
- **Perda e suspensão**: a cassação é proibida; os cinco casos do art. 15; condenação criminal só depois do trânsito em julgado.
- **Anterioridade eleitoral (art. 16)**: a lei vale desde a publicação, mas não se aplica à eleição que ocorra em até **um ano**.
- **Partidos**: caráter nacional, autonomia e seus limites, coligações só nas majoritárias (EC 97/2017), federações (quatro anos, abrangência nacional), cláusula de desempenho (3% ou 15 deputados, e a transição de 2026), fidelidade partidária, financiamento e cotas para mulheres.

Também caem muitos julgados do STF: candidatura nata, doações de empresas, voto impresso, sátira a candidatos, transporte gratuito no dia da eleição. Atenção aos números: a banca troca 35 por 30, 70 por 65, um ano por seis meses, segundo grau por terceiro, 15 deputados por 10, 3% por 5%, um terço por metade.

## Entenda o tema

### Direitos políticos: o que são

**Direitos políticos** são as normas que regulam a participação do cidadão na vida do Estado. Não se resumem ao voto: incluem votar, ser votado, participar de plebiscito e referendo, apresentar projeto de lei de iniciativa popular, propor ação popular, filiar-se a partido e fiscalizar o poder. Eles realizam a **cidadania ativa** e são a base da **democracia participativa**, em que o povo atua de forma direta e

indireta na formação do poder. Por isso é errado dizer que são "meramente eleitorais" ou que não preveem atuação direta do povo.

A Constituição diz que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente (art. 1º, parágrafo único). O art. 14 completa: a **soberania popular** é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular.

A doutrina divide os direitos políticos em dois grupos:

- **Direitos políticos positivos**: os que permitem participar. O principal é o sufrágio, que tem dois lados: a **capacidade eleitoral ativa** (votar) e a **capacidade eleitoral passiva** (ser votado, a elegibilidade).
- **Direitos políticos negativos**: as regras que restringem a participação. São as **inelegibilidades** e as hipóteses de **perda e suspensão** dos direitos políticos.

> **Pegadinha:** a banca diz que os direitos positivos são só a capacidade ativa, ou que inelegibilidade e suspensão são direitos positivos. Errado nos dois casos: positivos = votar **e** ser votado; inelegibilidade, perda e suspensão = negativos.

## Sufrágio, voto e escrutínio

Os três termos não são sinônimos. Na lição clássica de José Afonso da Silva:

- **Sufrágio** é o **direito** público subjetivo, de natureza política, de eleger, ser eleito e participar da atividade estatal. É o núcleo dos direitos políticos e abrange votar **e** ser votado.
- **Voto** é o **ato** pelo qual o sufrágio se exerce.
- **Escrutínio** é o **modo** de exercer o voto (por exemplo, em segredo) e de apurá-lo.

> **Dica:** sufrágio é o direito; voto é o gesto; escrutínio é a forma. Se o item disser que "o voto é o direito e o sufrágio é o ato", trocou os conceitos.

Só quem tem direito de sufrágio, isto é, o eleitor, participa dos institutos de democracia direta, como o plebiscito e o referendo.

**Sufrágio universal x restrito.** O sufrágio é **universal** quando o direito de votar não depende de condições discriminatórias. Isso não quer dizer ausência de requisitos: a Constituição exige nacionalidade, idade mínima e alistamento eleitoral, e isso não tira o caráter universal. O que o sufrágio universal proíbe são exigências de renda, de instrução, de sexo ou de classe.

O sufrágio é **restrito** quando impõe exigências discriminatórias. Há dois tipos:

- **Censitário**: exige renda ou patrimônio. A Constituição de 1824 exigia renda mínima. As de 1891 e 1934 excluíam os mendigos. Por isso nenhuma das três adotava sufrágio universal pleno.
- **Capacitário**: exige capacidade **intelectual**, isto é, grau de instrução. Exemplo: a proibição do voto dos analfabetos, mantida na Constituição de 1967. Não tem nada a ver com capacidade física.

**Sufrágio igual.** Cada eleitor tem **um voto**, e todos os votos têm o **mesmo valor** ("uma pessoa, um voto"). O voto do empresário vale o mesmo que o do trabalhador. Dar mais votos a quem tem mais estudo ou renda (o chamado voto plural ou desigual) é incompatível com a Constituição de 1988.

## As características do voto

Na Constituição de 1988, o voto tem dupla natureza: é um **direito público subjetivo** do cidadão e, ao mesmo tempo, uma **função sociopolítica** ligada à soberania popular, porque é o instrumento pelo qual o povo escolhe quem exercerá o poder em seu nome. Daí ser também um dever (obrigatório para a maioria).

- **Direto**: o eleitor escolhe o representante sem intermediários. A **única exceção** na Constituição é a eleição **indireta** para Presidente e Vice-Presidente quando os dois cargos ficam vagos nos **dois últimos anos** do mandato: o Congresso Nacional elege os substitutos 30 dias depois da última vaga (art. 81, § 1º). A eleição indireta é exceção, nunca a regra. Nos dois primeiros anos, a eleição é direta, 90 dias depois da última vaga.
- **Secreto**: ninguém pode saber em quem o eleitor votou.
- **Igual**: mesmo valor para todos.
- **Periódico**: há eleições de tempos em tempos, porque os mandatos têm prazo certo. Mandato por tempo indeterminado acabaria com a periodicidade.
- **Livre**: o eleitor é obrigado a comparecer, mas não a escolher alguém. Pode votar em branco ou anular o voto.
- **Pessoal**: o próprio eleitor vota. Não existe voto por procuração nem por correspondência no Brasil, nem mesmo para quem está fora do domicílio no dia da eleição (para esse caso existe o voto em trânsito, visto adiante).
- **Obrigatório**, para os maiores de 18 anos (com as exceções do voto facultativo).

O voto **direto, secreto, universal e periódico** é **cláusula pétrea** (art. 60, § 4º, II): nem emenda constitucional pode aboli-lo. Atenção: a obrigatoriedade do voto não está nessa lista.

**Voto impresso e urna eletrônica.** A Constituição não diz como o voto deve ser colhido. O legislador pode escolher urna eletrônica, cédula de papel ou um sistema híbrido, desde que preserve o sigilo, a liberdade, a igualdade e a periodicidade. Mas o STF derrubou duas leis que mandavam imprimir o voto, porque a impressão, do jeito que foi prevista, ameaçava o **sigilo**:

- **ADI 4.543 (2013)**: declarou inconstitucional o voto impresso previsto pela Lei 12.034/2009 para as eleições de 2014.
- **ADI 5.889 (2018/2020)**: declarou inconstitucional o art. 59-A da Lei 9.504/1997, incluído em 2015, que também previa a impressão.

**Transporte gratuito no dia da eleição.** O STF (ADPF 1.013, 2023) decidiu que é **inconstitucional** a omissão do poder público em oferecer transporte coletivo urbano **gratuito** e em frequência adequada nos dias de eleição. Não basta oferecer na zona rural. Sem transporte, os mais pobres deixam de votar, o que na prática se parece com um **voto censitário**. A atuação do STF é legítima mesmo sem lei específica, porque concretiza o direito de sufrágio diante de uma omissão do poder público.

## Plebiscito, referendo e iniciativa popular

São os três instrumentos de democracia direta do art. 14. Estão regulados pela **Lei 9.709/1998**.

**Plebiscito** é a consulta **prévia**: o povo é ouvido **antes** do ato legislativo ou administrativo e aprova ou rejeita a ideia. **Referendo** é a consulta **posterior**: o ato já existe, e o povo o **ratifica ou rejeita**.

> **Dica:** "pré" de plebiscito, "re" de ratificar. Plebiscito antes, referendo depois.

Quem decide fazer a consulta, nas questões de relevância nacional, é o **Congresso Nacional**: compete-lhe com exclusividade **autorizar referendo e convocar plebiscito** (art. 49, XV). O ato é um **decreto legislativo**, a partir de proposta de, no mínimo, **um terço** dos membros de **qualquer das Casas** (Lei 9.709/1998, art. 3º). Não é o Presidente da República, e não se exigem dois terços.

> **Exemplo:** depois de aprovada uma lei sobre a divisão administrativa de um Estado, o Presidente edita decreto convocando plebiscito e autorizando referendo. O ato é inválido: a competência é exclusiva do Congresso.

Outros pontos da Lei 9.709/1998:

- Aprovado o ato convocatório, o Presidente do Congresso dá ciência à **Justiça Eleitoral**, que **organiza e executa** a consulta com a mesma estrutura das eleições (urnas, seções, mesários), fixa a data, publica a cédula e expede instruções.
- Convocado o plebiscito, fica suspensa a tramitação do projeto ou da medida sobre a mesma matéria até a proclamação do resultado.
- O referendo pode ser convocado no prazo de **30 dias** da promulgação da lei ou da adoção da medida administrativa.
- O resultado se decide por **maioria simples**, homologado pelo TSE.
- Questões de Estados, DF e Municípios seguem a Constituição Estadual e a Lei Orgânica.

**Consultas históricas.** Em **1993** houve o plebiscito previsto no ADCT (art. 2º), em que os eleitores escolheram a **república** e o **presidencialismo**. A data original era 7 de setembro, mas foi antecipada para 21 de abril de 1993. Em **2005** houve o referendo sobre a proibição do comércio de armas de fogo e munição (Estatuto do Desarmamento): a maioria votou **"não"**, rejeitando a proibição, com ampla vantagem.

**Consultas populares municipais (EC 111/2021).** O art. 14 ganhou os §§ 12 e 13. As consultas sobre questões locais aprovadas pelas Câmaras Municipais são realizadas **junto com as eleições municipais** (não em qualquer data) e devem ser encaminhadas à Justiça Eleitoral até **90 dias** antes da eleição. As manifestações a favor e contra ocorrem durante a campanha, **sem** propaganda gratuita no rádio e na televisão.

**Iniciativa popular.** É o poder do povo de dar início ao processo legislativo apresentando **projeto de lei** à **Câmara dos Deputados**. Requisitos do art. 61, § 2º:

- subscrição por, no mínimo, **1% do eleitorado nacional**;
- distribuído por pelo menos **cinco Estados**;

- com não menos de **três décimos por cento (0,3%)** dos eleitores de cada um deles.

Pela Lei 9.709/1998 (art. 13), o projeto deve tratar de **um só assunto** e **não pode ser rejeitado por vício de forma**: cabe à Câmara corrigir eventuais impropriedades de técnica legislativa ou de redação. No plano federal, a iniciativa popular serve para projeto de **lei**, e não para proposta de emenda à Constituição (entendimento majoritário: o art. 60 não inclui o povo entre os legitimados para propor PEC).

**Ação popular.** Também é instrumento de participação política. Pelo art. 5º, LXXIII, **qualquer cidadão** (não só parlamentar) pode propor ação popular para anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à **moralidade administrativa**, ao **meio ambiente** e ao **patrimônio histórico e cultural**. Salvo má-fé comprovada, o autor fica isento de custas e de sucumbência. "Cidadão" aqui é o eleitor: a prova da cidadania se faz com o título eleitoral.

## Alistamento eleitoral e voto: quem deve, quem pode, quem não pode

A **capacidade eleitoral ativa** (direito de votar) não é automática ao completar a idade. Ela nasce com o **alistamento eleitoral**, isto é, a inscrição do cidadão na Justiça Eleitoral, que gera o título de eleitor. O alistamento é condição para votar e, por consequência, uma das condições para ser votado.

O art. 14, § 1º, divide os brasileiros assim:

| Situação | Alistamento e voto |
|---|---|
| Maiores de 18 anos (e até 70) | **obrigatórios** |
| Analfabetos | facultativos |
| Maiores de **70** anos | facultativos |
| Maiores de 16 e menores de 18 anos (16 e 17 anos) | facultativos |

> **Pegadinha:** a banca troca 70 por **65** anos. Errado: o voto só deixa de ser obrigatório depois dos **70**. Também erra quem diz que o voto é facultativo "para os maiores de 18 e menores de 70": para esses ele é **obrigatório**, e quem não vota precisa justificar.
>
> **Exemplo:** Rogério, 40 anos, analfabeto, nunca tirou título. Um empregador diz que ele está irregular. Errado: para o analfabeto, alistamento e voto são facultativos.

**Quem não pode se alistar (inalistáveis)**, segundo o art. 14, § 2º:

- os **estrangeiros**; e
- durante o período do serviço militar obrigatório, os **conscritos**.

O estrangeiro, mesmo morando no Brasil há muitos anos, não vota nem pode ser votado. Para isso precisaria se naturalizar. A exceção é o **português equiparado** (art. 12, § 1º): com residência permanente e havendo reciprocidade, recebe os direitos de brasileiro naturalizado, inclusive os políticos.

Sobre os **conscritos**, a Justiça Eleitoral entende:

- quem já era eleitor e passa a prestar o serviço militar obrigatório não tem o título **cancelado**: o título fica **suspenso** durante o serviço, e a pessoa não vota nesse período;
- a regra alcança também os que prestam serviço militar por engajamento como conscritos, como médicos, dentistas, farmacêuticos e enfermeiros, mesmo que já tivessem título.

**Pessoa com deficiência grave.** O TSE proíbe aplicar sanção à pessoa com deficiência que torne **impossível ou demasiadamente oneroso** alistar-se e votar. Na prática, ela recebe tratamento parecido com o dos maiores de 70 anos (voto facultativo por analogia).

**Indígenas.** A exigência de quitação com o serviço militar para o alistamento vale só para os indígenas **integrados**, e não para os isolados ou em vias de integração.

**Revisão do eleitorado.** O STF considerou **constitucional** o cancelamento do título do eleitor que, convocado por edital para a revisão eleitoral (por exemplo, para cadastro biométrico), não comparece sem justificativa. Assim como se pode exigir o alistamento para votar, pode-se exigir que o eleitor compareça à revisão para manter o cadastro correto.

**Voto em trânsito (Código Eleitoral, art. 233-A).** O eleitor que estará fora do seu domicílio no dia da eleição pode votar em trânsito, nas capitais e nos municípios com mais de cem mil eleitores:

- precisa **habilitar-se** na Justiça Eleitoral até **45 dias** antes da eleição, indicando onde vai votar;
- **dentro** da mesma unidade da Federação: vota para **todos** os cargos das eleições gerais (Presidente, Governador, Senador, Deputado Federal, Estadual e Distrital);
- **fora** da unidade da Federação do seu domicílio: vota **só para Presidente**;
- membros das Forças Armadas, dos órgãos de segurança pública do art. 144 e das guardas municipais podem votar em trânsito se estiverem **em serviço** no dia da eleição.

> **Exemplo:** Júlia vota em Goiânia e estará em Brasília no dia da eleição. Faltando 50 dias, ela procura a Justiça Eleitoral. Ainda está no prazo (até 45 dias antes). Mas, como Brasília fica fora de Goiás, ela só poderá votar para Presidente.

## Sistemas eleitorais: majoritário e proporcional

O Brasil não tem um sistema só. Usa dois:

**Sistema majoritário**: vence o candidato mais votado na circunscrição (país, Estado, DF ou Município). Vale para **Presidente, Governadores, Prefeitos e Senadores**. Tem duas variantes:

- **Majoritário simples (ou relativo)**: turno único; ganha quem tiver mais votos. É o caso do **Senado** e dos **Prefeitos** de municípios com até 200 mil eleitores.
- **Majoritário absoluto (ou complexo)**: exige **maioria absoluta dos votos válidos** (sem contar brancos e nulos); se ninguém a alcançar, há **segundo turno** entre os dois mais votados. Vale para **Presidente** (art. 77), **Governador** e **Prefeito de município com mais de 200 mil eleitores** (art. 29, II).

**Sistema proporcional**: as cadeiras são distribuídas entre os partidos na proporção dos votos que cada um recebeu. Vale para **Deputados Federais, Estaduais, Distritais e Vereadores**.

O Brasil adota a **lista aberta**: o eleitor vota num candidato ou só na **legenda** (o número do partido), e os eleitos de cada partido são os mais votados individualmente. Na lista **fechada**, que o Brasil **não** adota, o eleitor vota só no partido, e o partido define antes a ordem dos eleitos. O **voto de legenda é válido** e soma para o partido.

**Votos válidos** são os dados a candidatos e a legendas. Votos **brancos e nulos não são válidos** e não entram em nenhum cálculo.

**Como se distribuem as cadeiras (Código Eleitoral, arts. 106 a 109):**

1. **Quociente eleitoral (QE)** = votos válidos dividido pelo número de cadeiras. A fração é **desprezada se igual ou inferior a meio** e vira **um a mais se superior** a meio. Não se despreza "qualquer fração".
2. **Quociente partidário (QP)** = votos válidos do partido (candidatos mais legenda) dividido pelo QE, **desprezada a fração**. O resultado é o número de cadeiras do partido.
3. Estão eleitos, pela ordem de votação, os candidatos do partido que tiverem votos em número **igual ou superior a 10% do quociente eleitoral**, tantos quantos o QP indicar. Não basta o partido ter cadeiras: o candidato precisa da votação nominal mínima.
4. As cadeiras que sobram vão pelo cálculo das maiores médias, em que concorrem partidos com pelo menos 80% do QE e candidatos com pelo menos 20% do QE (art. 109; regra pouco cobrada neste tema).

> **Exemplo:** num Estado com 1.000.000 de votos válidos e 10 cadeiras, o QE é 100.000. O partido X teve 350.000 votos: QP = 3,5, desprezada a fração, 3 cadeiras. Só entram os candidatos de X com pelo menos 10.000 votos (10% do QE).

## Elegibilidade: as condições do art. 14, § 3º

**Elegibilidade** é a capacidade eleitoral passiva: o direito de ser votado. Para ser candidato é preciso cumprir **duas coisas**: preencher **todas** as condições de elegibilidade **e** não incidir em nenhuma causa de **inelegibilidade**. Uma só não basta.

As condições de elegibilidade, na forma da lei, são seis:

1. a **nacionalidade brasileira** (nato **ou naturalizado**; o naturalizado só não pode disputar os cargos privativos de nato, como Presidente e Vice-Presidente da República);
2. o **pleno exercício dos direitos políticos**;
3. o **alistamento eleitoral**;
4. o **domicílio eleitoral na circunscrição**;
5. a **filiação partidária**;
6. a **idade mínima** do cargo.

> **Exemplo:** um Deputado Federal naturalizado há vinte anos, no terceiro mandato, quer disputar a Presidência. Não pode: Presidente e Vice são cargos privativos de brasileiro nato (art. 12, § 3º). A naturalização, por mais antiga, não abre essa porta. Já o cargo de Deputado ele pode ocupar normalmente.

**Idades mínimas (art. 14, § 3º, VI):**

| Idade | Cargos |
|---|---|
| **35 anos** | Presidente e Vice-Presidente da República e **Senador** |
| **30 anos** | **Governador e Vice-Governador** de Estado e do DF |
| **21 anos** | Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz |
| **18 anos** | **Vereador** |

> **Pegadinha:** Senador é **35**, como o Presidente; Governador é **30**. A banca adora dizer que Senador é 30 ou que Governador é 35. E Vereador é **18**, não 21.
>
> **Exemplo:** Bruno, 32 anos, quer ser Senador. Não pode: faltam três anos. Poderia, porém, disputar o governo do Estado (30 anos).

**Quando a idade é conferida.** A regra geral é verificar as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade no momento do **pedido de registro** da candidatura. A **idade mínima** é a exceção: é conferida na data da **posse**. A exceção da exceção é o **Vereador**: os 18 anos são conferidos na **data-limite para o pedido de registro**. (A Lei 9.504/1997, art. 11, § 2º, na redação de 2025, diz: posse, para os cargos do Executivo; data-limite do registro, para as Câmaras Municipais; posse presumida, para as demais Casas Legislativas.)

> **Exemplo:** Lívia completará 30 anos em dezembro do ano da eleição. Pode registrar candidatura a Governadora, porque a posse é em janeiro e a idade é conferida na posse.

**Domicílio eleitoral.** Não se confunde com o domicílio do Código Civil (art. 70, lugar onde a pessoa reside com ânimo definitivo). O TSE adota conceito mais **flexível**: basta um **vínculo** político, social, familiar, afetivo, profissional ou comercial com o lugar. A Lei 9.504/1997 (art. 9º) exige domicílio eleitoral na circunscrição há pelo menos **seis meses** antes da eleição.

**Filiação partidária.** No Brasil **não existe candidatura avulsa** (sem partido), nem com apoio popular. A filiação é condição constitucional de elegibilidade e deve estar deferida pelo partido pelo menos **seis meses** antes da eleição (Lei 9.504/1997, art. 9º). O **estatuto do partido pode fixar prazo maior** (Lei 9.096/1995, art. 20), mas esse prazo não pode ser alterado no ano da eleição. Por isso os partidos são os intermediários obrigatórios entre o povo e o poder.

**Dupla filiação.** Se a pessoa aparece filiada a dois partidos ao mesmo tempo, **prevalece a filiação mais recente**, e a Justiça Eleitoral cancela as demais (Lei 9.096/1995, art. 22, parágrafo único, desde 2013). A regra antiga anulava as duas. Em nenhum caso prevalece a mais antiga.

**Candidatura nata.** O art. 8º, § 1º, da Lei 9.504/1997 garantia ao parlamentar o registro como candidato ao mesmo cargo pelo seu partido, independentemente da escolha em convenção. O STF suspendeu e depois declarou **inconstitucional** essa regra (ADI 2.530): ela fere a **isonomia** entre os pré-candidatos e a **autonomia** dos partidos para escolher seus candidatos. Quem tem mandato não tem direito de ser automaticamente candidato à reeleição.

## Inelegibilidades

**Inelegibilidade** é o impedimento de **ser votado**. Não atinge o direito de votar: o inelegível continua eleitor. Ela pode ser:

- **Absoluta**: ligada a uma condição **pessoal**, vale para **qualquer cargo** e **qualquer eleição**. Está no art. 14, § 4º: são inelegíveis os **inalistáveis** (estrangeiros e conscritos) e os **analfabetos**. Só a Constituição cria inelegibilidade absoluta.
- **Relativa**: ligada ao **cargo**, à **eleição** ou à **circunscrição**. Impede a candidatura a certos cargos em certas situações. Estão nos §§ 5º a 9º do art. 14 (reeleição, desincompatibilização, parentesco, militar e as criadas por lei complementar).

**Analfabeto.** Pode alistar-se e votar (voto facultativo), mas **não pode ser candidato**. "Quem pode votar pode ser votado" é falso. Para comprovar a alfabetização, o candidato apresenta comprovante de escolaridade ou declaração de próprio punho; na falta, pode haver teste **individual e reservado**. O TSE **proíbe o teste coletivo** em audiência pública, por ofender a dignidade.

**Reeleição (art. 14, § 5º, EC 16/1997).** O Presidente, os Governadores, os Prefeitos e **quem os houver sucedido ou substituído** no curso dos mandatos podem ser reeleitos para **um único período subsequente**. Ou seja: no máximo dois mandatos seguidos no mesmo cargo. Depois, é preciso ficar um mandato inteiro fora. A regra vale **só para os chefes do Executivo**: Deputados, Senadores e Vereadores podem ser reeleitos sem limite.

O STF e o TSE tiraram daí várias consequências:

- Quem está no **segundo mandato** seguido não pode disputar o terceiro, **nem renunciando** antes da eleição. A renúncia não apaga os mandatos cumpridos.
- Também não pode ser candidato a **vice** na eleição seguinte para o mesmo cargo, porque o vice pode substituir ou suceder o titular, e isso abriria a porta a um terceiro mandato.
- **Prefeito itinerante**: o prefeito reeleito não pode disputar a prefeitura de **outro município** na eleição seguinte, mesmo transferindo o domicílio e se desincompatibilizando, nem a de município criado por **desmembramento, fusão ou incorporação** do seu (STF, RE 637.485). A Constituição veda um terceiro mandato consecutivo como chefe do Executivo municipal, e não só no mesmo município.
- Um ex-Presidente com dois mandatos seguidos não pode assumir nem um **mandato-tampão** (eleição por vacância) antes de passado um mandato inteiro fora.
- **Vice**: a regra também vale para ele. Quem foi **vice** em dois mandatos seguidos não pode ser vice pela terceira vez seguida no mesmo cargo. Mas, se nunca assumiu como titular, pode candidatar-se a **titular** e, se eleito, ainda disputar uma reeleição.
- Se o vice **sucede** o titular de forma definitiva (por morte, renúncia, cassação), ele passa a ser o titular: a eleição seguinte conta como **reeleição**, mesmo que ele tenha exercido só parte do mandato.

**Desincompatibilização (art. 14, § 6º).** Para concorrer a **outros cargos**, o Presidente, os Governadores e os Prefeitos devem **renunciar** aos mandatos até **seis meses antes** do pleito. Para disputar a **reeleição** ao mesmo cargo, **não** precisam renunciar: fazem campanha no exercício do mandato.

- O vice que **assumiu definitivamente** a chefia (por exemplo, após a renúncia do titular) é titular: sem se afastar, só pode disputar o próprio cargo de chefe do Executivo (reeleição); para outro cargo, inclusive o de vice, teria de renunciar seis meses antes.
- O vice que **substituiu** o titular, ainda que por pouco tempo, nos **seis meses anteriores** à eleição só pode concorrer ao cargo de titular ou ao de vice. Para Senador ou Deputado fica inelegível.

**Inelegibilidade reflexa ou por parentesco (art. 14, § 7º).** São inelegíveis, **no território de jurisdição do titular**, o **cônjuge** e os parentes **consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção**, do Presidente da República, de Governador, de Prefeito ou de quem os haja **substituído nos seis meses anteriores** ao pleito, **salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição**.

Pontos que caem:

- Só atinge parentes de **chefes do Executivo**. Cônjuge de Deputado, Senador, Vereador ou presidente de Assembleia Legislativa não fica inelegível.
- O limite é o **segundo grau**: pais, filhos, avós, netos, irmãos e, por afinidade, sogros, genros, noras e cunhados (irmãos do cônjuge). Tios e sobrinhos (terceiro grau) e primos (quarto grau) **não** entram.
- Alcança também o **companheiro** em união estável, **inclusive homoafetiva**.
- O "território de jurisdição" acompanha o cargo: o do Prefeito é o município; o do Governador, o Estado; o do **Presidente, o país inteiro**. Por isso os parentes do Presidente não podem disputar **nenhum** cargo, federal, estadual ou municipal (salvo reeleição).
- A **exceção**: o parente que **já tem mandato** pode disputar a **reeleição** para o mesmo cargo, mesmo no território do titular. Sem mandato, cônjuge, filhos e irmãos do chefe do Executivo não podem concorrer ali.
- Vale também para município **criado por desmembramento**: o irmão do prefeito do município de origem não pode ser candidato a prefeito do novo município.
- Vale também nas **eleições suplementares**, com o mesmo prazo de seis meses (STF): a esposa do prefeito cassado não pode concorrer na nova eleição.
- O STF proibiu três mandatos seguidos do mesmo **núcleo familiar**, mesmo quando o terceiro seria um **mandato-tampão** (por exemplo, assumido após a cassação do eleito).

**Renúncia do titular e liberação dos parentes.** Se o chefe do Executivo está no **primeiro mandato** (portanto, poderia se reeleger) e **renuncia até seis meses antes** da eleição, o cônjuge e os parentes ficam liberados para disputar **qualquer cargo**, inclusive o dele. Se ele está no **segundo mandato**, a renúncia **não** libera a família para o mesmo cargo: seria o terceiro mandato seguido do mesmo grupo familiar.

**Súmula Vinculante 18.** "A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do artigo 14 da Constituição Federal." O objetivo é evitar separações de fachada. Duas ressalvas:

- **Morte**: se o vínculo acaba porque o titular **morreu**, não há suspeita de fraude, e o **cônjuge supérstite** (viúvo ou viúva) pode ser candidato. O STF (RE 758.461) afastou a súmula nesse caso com interpretação **teleológica** (pela finalidade da regra, que é evitar a perpetuação familiar no poder), e não literal.

- **Separação no primeiro mandato**: para o TSE, se a separação judicial transitou em julgado **durante o primeiro mandato** de quem depois foi reeleito, o ex-cônjuge não fez parte do segundo mandato como cônjuge e pode candidatar-se na eleição seguinte.

> **Exemplo:** um Governador no primeiro mandato (2011-2014) se divorcia em 2012 e disputa a reeleição em 2014. A ex-esposa não pode concorrer a deputada estadual nesse Estado em 2014: o divórcio no curso do mandato não afasta a inelegibilidade (SV 18).
>
> **Exemplo:** Ana é casada com o presidente da Assembleia Legislativa; João é casado com uma vereadora da capital. Os dois podem ser candidatos a vereador da capital: a inelegibilidade reflexa só atinge parentes de chefes do Executivo.

**Militar (art. 14, § 8º).** O militar **alistável** é elegível:

- com **menos de dez anos** de serviço, deve **afastar-se** da atividade;
- com **mais de dez anos**, será **agregado** pela autoridade superior e, se eleito, passa automaticamente para a **inatividade no ato da diplomação** (não da posse).

**Outras inelegibilidades (art. 14, § 9º).** Só **lei complementar** pode criar outros casos de inelegibilidade e os prazos de cessação, para proteger a probidade administrativa, a moralidade (considerada a vida pregressa do candidato) e a normalidade e legitimidade das eleições contra o abuso do poder econômico ou político. É a LC 64/1990, alterada pela Lei da Ficha Limpa (LC 135/2010).

## Diplomação, impugnação do mandato e novas eleições

Depois da apuração e da proclamação dos eleitos, vem a **diplomação**: o ato da **Justiça Eleitoral** que confirma oficialmente quem foi eleito e quem são os suplentes. Não é feita pelo Congresso Nacional. O diploma é assinado pelo presidente do **TSE** (Presidente e Vice-Presidente da República), do **TRE** (Governador, Senador, Deputados) ou da **Junta Eleitoral** (cargos municipais), conforme o caso (Código Eleitoral, art. 215).

O mandato pode ser impugnado na Justiça Eleitoral no prazo de **15 dias** contados da **diplomação**, com provas de **abuso do poder econômico, corrupção ou fraude** (art. 14, § 10). A ação tramita em **segredo de justiça**, e o autor responde se a ação for temerária ou de manifesta má-fé (§ 11).

**Novas eleições (Código Eleitoral, art. 224, § 3º).** Quando a Justiça Eleitoral nega o registro, cassa o diploma ou decreta a perda do mandato de eleito em **pleito majoritário**, realizam-se **novas eleições**, **independentemente do número de votos anulados**. O STF (ADI 5.525) validou essa regra, mas declarou inconstitucional a exigência de esperar o **trânsito em julgado**: basta a decisão final da Justiça Eleitoral, mesmo com recurso extraordinário pendente. Esperar o trânsito em julgado deixaria por muito tempo num cargo majoritário quem não foi legitimamente eleito, o que fere o princípio democrático e a soberania popular.

## Perda e suspensão dos direitos políticos

O art. 15 começa com uma proibição: **é vedada a cassação de direitos políticos**. Cassar é retirar por ato arbitrário, como se fez na ditadura. A Constituição só admite **perda** ou **suspensão**, e só nos casos que ela mesma lista (rol **taxativo**):

1. **cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado**;
2. **incapacidade civil absoluta**;
3. **condenação criminal transitada em julgado**, enquanto durarem seus efeitos;
4. **recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa** (escusa de consciência, art. 5º, VIII);
5. **improbidade administrativa**, nos termos do art. 37, § 4º.

**Perda x suspensão.** A **perda** é por prazo indeterminado (definitiva); a **suspensão** é temporária. Em ambas a pessoa fica sem votar **e** sem ser votada (diferente da inelegibilidade, que só tira a capacidade passiva). E em ambas é possível recuperar os direitos: na suspensão, quando cessa o motivo; na perda, por exemplo, com nova aquisição da nacionalidade ou cumprindo a prestação alternativa.

- **Perda**: o cancelamento da naturalização. O naturalizado volta a ser estrangeiro e, por isso, perde os direitos políticos. O mesmo efeito ocorre quando a naturalização é **anulada** por vício como fraude ou simulação, e sempre que o brasileiro perde a nacionalidade (hoje, também por **pedido expresso**, art. 12, § 4º, II): sem nacionalidade brasileira, não há direitos políticos. A recusa de obrigação a todos imposta é tratada pela maior parte da doutrina como perda.
- **Suspensão**: incapacidade civil absoluta, condenação criminal e improbidade.

> **Atenção:** desde a EC 131/2023, o cancelamento da naturalização se dá por sentença judicial em razão de **fraude** no processo de naturalização ou de **atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático** (art. 12, § 4º, I). A antiga causa, "atividade nociva ao interesse nacional", saiu da Constituição. E a aquisição voluntária de outra nacionalidade deixou de ser causa de perda da nacionalidade (veja o capítulo de Nacionalidade).

**Escusa de consciência.** Ninguém é privado de direitos por crença religiosa ou convicção filosófica ou política. A perda só ocorre se a pessoa, invocando a crença, **descumpre a obrigação a todos imposta e também se recusa** a cumprir a **prestação alternativa** fixada em lei. As duas recusas são necessárias.

**Condenação criminal.** Qualquer condenação criminal **transitada em julgado** suspende os direitos políticos:

- não importa se o crime é **doloso ou culposo**, nem se a pena é de prisão, restritiva de direitos ou multa;
- a suspensão vale mesmo com **sursis** (suspensão condicional da pena) e mesmo quando a prisão é **substituída por pena restritiva de direitos** (STF);
- dura enquanto durarem os efeitos da condenação, isto é, até o **cumprimento ou a extinção da pena**, sem depender de reabilitação ou reparação do dano (Súmula 9 do TSE);
- condenação em **primeira instância**, ainda sujeita a recurso, **não** suspende os direitos políticos. (Pode, porém, gerar inelegibilidade pela Lei da Ficha Limpa, que é outra coisa.)

**Incapacidade civil absoluta.** Depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), só os **menores de 16 anos** são absolutamente incapazes. A deficiência, mesmo intelectual, não gera por si só incapacidade absoluta. Por isso essa causa de suspensão ficou praticamente esvaziada.

**Improbidade administrativa.** O art. 37, § 4º, diz que os atos de improbidade importarão a **suspensão dos direitos políticos**, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação da lei, **sem prejuízo da ação penal cabível**.

> **Atenção:** sobre agentes políticos, o STF mudou de posição. Em 2007 (Rcl 2.138) entendeu que agente político sujeito a crime de responsabilidade não respondia pela Lei de Improbidade. Hoje o entendimento é o oposto: os agentes políticos, **com exceção do Presidente da República**, sujeitam-se a um **duplo regime**, respondendo tanto por crime de responsabilidade quanto por improbidade (STF, Pet 3.240, 2018; Tema 576, 2019). Item que pergunte "o entendimento atual" deve ser julgado por essa regra.

## Anterioridade eleitoral (art. 16)

"A lei que alterar o processo eleitoral **entrará em vigor na data de sua publicação**, **não se aplicando à eleição que ocorra até um ano** da data de sua vigência."

Separe as duas partes:

- a **vigência** é imediata, desde a publicação. A Constituição **não** impede que a lei entre em vigor no ano da eleição, nem adia a vigência por um ano;
- a **aplicação** é que fica adiada: a lei não vale para eleição que ocorra em até **um ano** (não seis meses). Por isso o princípio também se chama **anualidade eleitoral**.

A finalidade é a **segurança jurídica**, a estabilidade e a igualdade de chances: impedir mudanças casuísticas, feitas em cima da hora para favorecer alguém. O STF dá ao art. 16 força máxima:

- é garantia individual do eleitor e **cláusula pétrea**, que vincula também o **poder de reforma**: uma **emenda constitucional** que altere o processo eleitoral também não se aplica à eleição que ocorra em até um ano (ADI 3.685, sobre a EC 52/2006, que acabou com a verticalização das coligações);
- vale também para mudanças de **jurisprudência do TSE**: se o tribunal muda seu entendimento durante ou logo depois da eleição, a nova orientação não se aplica de imediato àquele pleito; vale só para as eleições futuras (STF, RE 637.485). Não vincula só o legislador.

## Partidos políticos: papel, natureza e criação

Os partidos são **essenciais à democracia**: fazem a mediação entre o povo e seus representantes, ajudam a formar a vontade política e são o caminho obrigatório para a candidatura (não há candidatura avulsa). A doutrina diz que o princípio democrático deve ser "densificado" conforme a lógica de cada processo constitucional; um desses processos é justamente a soberania popular exercida pela escolha de representantes por meio dos partidos.

O art. 17 declara: é **livre** a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o **pluripartidarismo** e os direitos fundamentais da pessoa humana, e observados quatro **preceitos**:

1. **caráter nacional** (não existe partido estadual ou regional);

2. **proibição de receber recursos** financeiros de entidade ou governo **estrangeiros** ou de se subordinar a eles;
3. **prestação de contas à Justiça Eleitoral**;
4. **funcionamento parlamentar** de acordo com a lei.

Além disso, é **vedado** aos partidos usar **organização paramilitar** (§ 4º).

**Natureza jurídica.** O partido é **pessoa jurídica de direito privado**. Ele nasce em duas etapas: primeiro adquire personalidade jurídica **na forma da lei civil** (registro no cartório de pessoas jurídicas); **depois** registra seu **estatuto no Tribunal Superior Eleitoral** (art. 17, § 2º). O registro no TSE é que permite participar das eleições, receber fundo partidário e ter acesso ao rádio e à TV.

Por ser pessoa jurídica privada, o partido também está sujeito aos **direitos fundamentais** dos seus filiados e da sociedade (eficácia horizontal dos direitos fundamentais). Por isso a autonomia partidária **não impede o controle judicial** quando o partido viola direitos dos filiados, por exemplo expulsando alguém sem **devido processo legal** e ampla defesa.

**Requisitos para registrar o estatuto (Lei 9.096/1995, art. 7º, § 1º).** Só se admite o registro do partido de caráter nacional, assim considerado o que comprove, no período de **dois anos**, o **apoiamento de eleitores não filiados** a partido político correspondente a, pelo menos:

- **0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados** (sem contar brancos e nulos);
- distribuídos por **um terço, ou mais, dos Estados**;
- com mínimo de **0,1% do eleitorado** que votou em cada um deles.

> **Pegadinha:** a banca troca a base de cálculo (votos para Presidente em vez de votos para a Câmara), o percentual (0,1% no total em vez de 0,5%) ou aceita apoio de **filiados** a outros partidos. Todas erradas.

**Fusão e incorporação.** Só se admite a fusão ou incorporação de partidos que tenham **registro definitivo no TSE há, pelo menos, cinco anos** (Lei 9.096/1995, art. 29, § 9º). Na **fusão**, os partidos deixam de existir e nasce um **novo** partido, de forma definitiva. Na **incorporação**, um partido absorve o outro.

## Autonomia partidária e seus limites

O art. 17, § 1º, assegura aos partidos **autonomia** para:

- definir sua **estrutura interna**;
- estabelecer regras sobre **escolha, formação e duração** de seus **órgãos permanentes e provisórios** e sobre sua organização e funcionamento;
- adotar os critérios de escolha e o regime de suas **coligações nas eleições majoritárias**, **vedada a sua celebração nas eleições proporcionais**;
- **sem obrigatoriedade de vinculação** entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal (fim da "verticalização");
- e os **estatutos devem estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária**.

A Lei 9.096/1995 (art. 3º, incluído pela Lei 13.831/2019) também assegura aos candidatos, partidos e coligações autonomia para **definir o cronograma** das atividades de campanha e executá-lo em qualquer dia e horário, observados os limites da lei.

A autonomia **não é absoluta**:

- não permite que um partido **interfira** na organização de outro; a autonomia de cada um exige respeito mútuo;
- não permite **perpetuar** dirigentes: os princípios democrático e republicano exigem **alternância** de poder e eleições periódicas também dentro dos partidos (STF, ADI 6.230);
- na mesma ação, o STF julgou **inconstitucional** a regra da Lei 13.831/2019 que permitia aos **órgãos provisórios** vigorar por **até oito anos**: o que dura tanto não é provisório, e o abuso de comissões provisórias distorce a democracia interna.

## Coligações e federações

**Coligação** é a união de dois ou mais partidos para disputar **uma eleição**. Durante o processo eleitoral ela funciona como um só partido perante a Justiça Eleitoral e se desfaz depois do pleito.

A **EC 97/2017** proibiu as coligações nas **eleições proporcionais** (Deputados e Vereadores), a partir das eleições de **2020**. Nas **majoritárias** (Presidente, Governador, Prefeito, Senador), elas **continuam permitidas**. A medida tende a favorecer os **partidos grandes**: sem a soma de votos da coligação, os pequenos têm mais dificuldade de alcançar o quociente eleitoral. A EC 97/2017 também manteve a **ausência de verticalização**: os partidos não são obrigados a repetir as mesmas alianças nos planos nacional, estadual e municipal.

> **Exemplo:** três partidos registram coligação para disputar a Câmara dos Deputados. A coligação é inválida: eleição para Deputado é proporcional.

**Federação de partidos** (Lei 9.096/1995, art. 11-A, criada pela Lei 14.208/2021) é a reunião de dois ou mais partidos que, depois de constituída e registrada no **TSE**, **atua como se fosse uma única agremiação partidária**, inclusive no Parlamento. Regras:

- só podem integrá-la partidos com **registro definitivo** no TSE (não basta pedido em andamento);
- exige **afinidade** programática entre os partidos;
- os partidos devem permanecer nela por, **no mínimo, quatro anos**;
- tem **abrangência nacional**, e seu registro é feito no **TSE**;
- o pedido de registro vai acompanhado de: resolução aprovada pela **maioria absoluta** dos votos dos órgãos de deliberação nacional de cada partido; **programa e estatuto comuns**; e **ata de eleição do órgão de direção nacional** da federação;
- aplicam-se a ela **todas as normas de funcionamento parlamentar e de fidelidade partidária**;
- aplicam-se a ela as normas que regem os partidos nas eleições: **escolha e registro de candidatos**, **arrecadação e aplicação de recursos**, **propaganda**, **contagem de votos**, obtenção de cadeiras, **prestação de contas** e **convocação de suplentes**;
- preserva-se a **identidade e a autonomia** dos partidos integrantes;

- perde o mandato quem se desfiliar **sem justa causa** de partido que integra federação (com justa causa, mantém o mandato);
- o partido que sai **antes dos quatro anos** sofre sanções: não pode ingressar em federação, nem celebrar coligação nas **duas eleições seguintes**, nem usar o **fundo partidário** até completar o prazo que faltava;
- se um ou mais partidos saem, a federação **continua até a eleição seguinte**, desde que nela permaneçam **dois ou mais** partidos. Se todos saem, ou sobra um só, ela não subsiste.

**Prazo para constituir a federação.** O texto da Lei 9.096/1995 diz que a federação pode ser constituída **até a data final do período de convenções partidárias**. O STF, porém, na ADI 7.021 (liminar de 2022, mérito julgado em agosto de 2025), deu interpretação conforme para exigir que a federação tenha seu registro no TSE no **mesmo prazo exigido dos partidos: seis meses antes da eleição**. Num item que cite "o texto da lei", a data final das convenções está correta; num item sobre o entendimento do STF, vale o prazo de seis meses. No mesmo julgamento, o STF validou a federação como figura constitucional (ela não repete as distorções das coligações) e afirmou que partidos federados não podem integrar blocos parlamentares diferentes depois da eleição.

**Federação x coligação x fusão:**

| Ponto | Coligação | Federação | Fusão |
|---|---|---|---|
| Eleições em que vale | só **majoritárias** | majoritárias **e** proporcionais | não se aplica (nasce partido novo) |
| Duração | só o período eleitoral | **mínimo de 4 anos**, inclusive durante o mandato | definitiva |
| Abrangência | nacional, estadual, distrital ou municipal, conforme a eleição | **nacional** | nacional |
| Onde se registra | no juízo eleitoral competente para o registro das candidaturas | **TSE** | TSE |
| Identidade dos partidos | atuam juntos; o partido só age isolado para questionar a própria coligação | **preservam identidade e autonomia** | deixam de existir |
| Prestação de contas de campanha | **cada partido** presta as suas | **conjunta**, em nome da federação | |
| Saída antes do prazo | afeta só as candidaturas registradas | **sanções** (fundo, coligação, nova federação) | não há saída |
| Prazo de formação | em regra até o fim das convenções; pode ir até o registro de candidaturas quando a convenção delega a decisão | lei: até o fim das convenções; STF: 6 meses antes da eleição | |

O que coligação e federação têm em comum: as duas reúnem dois ou mais partidos e funcionam, perante a Justiça Eleitoral, como uma única agremiação.

## Cláusula de desempenho (cláusula de barreira)

A EC 97/2017 também criou a **cláusula de desempenho** do art. 17, § 3º. Só têm direito a **recursos do fundo partidário** e **acesso gratuito ao rádio e à televisão** os partidos que, **alternativamente** (basta um dos dois):

- **I** – obtiverem, nas eleições para a **Câmara dos Deputados**, no mínimo **3% dos votos válidos**, distribuídos em pelo menos **um terço das unidades da Federação** (9 das 27), com mínimo de **2%** dos votos válidos em cada uma; **ou**
- **II** – tiverem elegido pelo menos **quinze Deputados Federais** distribuídos em pelo menos **um terço** das unidades da Federação.

A regra é gradual. Pelo art. 3º da EC 97/2017, o § 3º só se aplica integralmente **a partir das eleições de 2030** (para a legislatura seguinte). Até lá valem degraus de transição:

| Legislatura seguinte às eleições de | Votos válidos (em 1/3 das UFs) | Mínimo em cada UF | ou Deputados Federais eleitos (em 1/3 das UFs) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1,5% | 1% | 9 |
| 2022 | 2% | 1% | 11 |
| **2026** | **2,5%** | **1,5%** | **13** |
| **2030 em diante** | **3%** | **2%** | **15** |

> **Pegadinha:** os requisitos são **alternativos**, não cumulativos. E a banca troca 3% por 5%, 15 deputados por 10, um terço por metade das unidades da Federação. Também é falso dizer que a cláusula "foi aplicada integralmente" em 2018.
>
> **Exemplo:** nas eleições de 2026, o partido Y fez 2,1% dos votos, mas elegeu 13 deputados espalhados por 10 Estados. Cumpre a cláusula da legislatura 2027-2030 pelo segundo caminho.

**E o eleito por partido que não atingiu a cláusula?** O § 5º assegura-lhe o **mandato** e faculta a **filiação, sem perda do mandato, a outro partido** que a tenha atingido. Essa filiação, porém, não conta para a distribuição do fundo partidário nem do tempo de rádio e TV.

## Fidelidade partidária

O art. 17, § 6º (EC 111/2021), diz: os **Deputados Federais, Estaduais e Distritais e os Vereadores** que se desligarem do partido pelo qual foram eleitos **perderão o mandato**, salvo **anuência do partido** ou outras hipóteses de **justa causa** previstas em lei. A migração não conta para a divisão do fundo partidário, de outros fundos públicos e do tempo de rádio e TV.

As hipóteses de **justa causa** da Lei 9.096/1995 (art. 22-A) são:

- **mudança substancial ou desvio reiterado** do programa partidário;
- **grave discriminação política pessoal**;
- mudança de partido durante a **janela** de **30 dias** que antecede o prazo de filiação exigido para concorrer à eleição, ao término do mandato vigente.

A perda do mandato por infidelidade **não se aplica aos cargos majoritários** (Presidente, Governador, Prefeito, Senador). O STF (ADI 5.081, 2015) entendeu que, no sistema majoritário, o voto se dirige à pessoa do candidato, e tirar-lhe o mandato violaria a soberania popular. A regra vale para o sistema **proporcional**, em que o mandato pertence ao partido.

Se houver justa causa, o parlamentar **mantém o mandato**, mas o STF (MS 27.938, 2010) decidiu que isso **não transfere** ao novo partido o direito de ocupar a vaga em caso de vacância: a suplência continua sendo do partido de origem.

> **Exemplo:** o Deputado Cássio sai do partido pelo qual se elegeu, sem anuência e sem justa causa. Perde o mandato. Se fosse Senador, não perderia.

## Financiamento de campanhas e participação das mulheres

O Brasil adota financiamento **misto**: recursos **públicos** (fundo partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha) e **privados**.

- **Doações de empresas**: o STF, na **ADI 4.650** (2015), declarou **inconstitucionais** as contribuições de **pessoas jurídicas** a campanhas e a partidos. O poder econômico das empresas desequilibrava a disputa.
- **Doações de pessoas físicas**: continuam **permitidas**, dentro dos limites da lei.
- **Doações ocultas**: o STF declarou inconstitucional a regra que permitia prestar contas sem **individualizar os doadores** (doações "de partido para candidato" sem identificar a origem). A transparência é exigência do princípio republicano.

**Recursos para candidaturas femininas.** As mulheres são maioria do eleitorado, mas minoria nos cargos eletivos. Quando o STF julgou o tema (2018), elas tinham menos de 15% das cadeiras da Câmara e cerca de 11% das prefeituras. A história normativa:

1. A Lei 13.165/2015 (art. 9º) mandava reservar entre **5% e 15%** do fundo partidário para campanhas de mulheres, por **três eleições**.
2. O STF (**ADI 5.617**, 2018) deu interpretação conforme: o mínimo passou a ser **30%** do fundo destinado a campanhas, igual ao mínimo de 30% de candidaturas femininas, e **proporcional ao número de candidatas** (se elas forem 45%, recebem 45%). Declarou **inconstitucional** o limite de **três eleições**: a regra vale enquanto vigorar a cota de candidaturas. Dar às mulheres menos que o proporcional é **discriminação de gênero**, e o partido não pode distribuir os recursos públicos de modo a deixá-las em desvantagem.
3. O TSE estendeu o mesmo critério ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha e ao tempo de propaganda.
4. A **EC 117/2022** levou isso para a Constituição.

Hoje, no art. 17:

- **§ 7º**: os partidos devem aplicar **no mínimo 5%** dos recursos do fundo partidário na criação e manutenção de **programas de promoção e difusão da participação política das mulheres**;
- **§ 8º**: o montante do FEFC e da parcela do fundo partidário destinada às campanhas, bem como o **tempo de propaganda** gratuita distribuído às candidatas, deve ser de **no mínimo 30%,**

**proporcional ao número de candidatas**; a distribuição segue critérios dos órgãos de direção e do estatuto;

- **§ 9º**: dos recursos do FEFC e do fundo partidário destinados às campanhas, os partidos devem aplicar **30% em candidaturas de pessoas pretas e pardas**.

Para o STF, promover a participação feminina é **dever** dos partidos, ligado às obrigações transformadoras do Estado democrático, e não algo facultativo ou restrito ao período eleitoral.

### Liberdade de expressão no processo eleitoral e debates

- **Universidades (ADPF 548, 2018)**: é **inconstitucional** que agentes públicos, a pretexto de coibir propaganda irregular, entrem em universidades para recolher panfletos, interromper aulas, debates ou manifestações. Isso fere a **liberdade de expressão**, a **liberdade de cátedra** e a **autonomia universitária**. Nem o período eleitoral justifica, e nem decisões judiciais podem limitar a livre manifestação de ideias nas universidades públicas em nome do processo eleitoral.
- **Humor e sátira (ADI 4.451, 2018)**: é **inconstitucional** a regra da Lei 9.504/1997 que proibia emissoras de rádio e TV de veicular **sátiras, charges e programas de humor** sobre candidatos durante o período eleitoral. Seria **censura prévia**; a crítica política e a criação artística são protegidas.

**Debates (Lei 9.504/1997, art. 46).** A transmissão de debates é **facultativa** para as emissoras. Se houver debate:

- é **assegurada** a participação de candidatos dos partidos com representação no Congresso Nacional de, **no mínimo, cinco parlamentares**; a dos demais é **facultativa**. A emissora **não** é obrigada a convidar todos os candidatos;
- a emissora pode convidar candidatos fora desse critério, com **critérios objetivos**, respeitando a **imparcialidade** e a **isonomia**;
- nas eleições **majoritárias**, o debate pode reunir todos os candidatos ao mesmo cargo ou ser feito em grupos de no mínimo três;
- nas eleições **proporcionais**, deve haver **número equivalente** de candidatos de todos os partidos ao mesmo cargo, podendo o debate se estender por mais de um dia, respeitada a **proporção de homens e mulheres**;
- no **primeiro turno**, as regras do debate, **inclusive as que definem o número de participantes**, devem ser aprovadas por pelo menos **dois terços dos candidatos aptos** (eleição majoritária) ou **dois terços dos partidos com candidatos aptos** (eleição proporcional). Por isso os candidatos não podem, isoladamente, excluir do debate um candidato que a emissora resolveu convidar.

## Quadros para memorizar

### Números do tema

| Assunto | Número | Detalhe |
|---|---|---|
| Voto obrigatório | maiores de 18 anos | até 70 anos |

| Assunto | Número | Detalhe |
|---|---|---|
| Voto facultativo | analfabetos, maiores de **70**, 16 e 17 anos | não é 65 |
| Idade: Presidente, Vice e **Senador** | **35 anos** | conferida na posse |
| Idade: Governador e Vice | **30 anos** | conferida na posse |
| Idade: Deputados, Prefeito, Vice-Prefeito, juiz de paz | 21 anos | |
| Idade: Vereador | **18 anos** | conferida na data-limite do registro |
| Reeleição dos chefes do Executivo | **um** único período subsequente | parlamentares: sem limite |
| Desincompatibilização para outro cargo | **6 meses** antes | não precisa para reeleição |
| Parentesco que gera inelegibilidade | até o **2º grau** (e adoção) | só de chefes do Executivo |
| Militar | menos de **10** anos: afasta-se; mais de 10: agregado | inatividade na **diplomação** |
| Impugnação de mandato | **15 dias** da diplomação | segredo de justiça |
| Anterioridade eleitoral | **1 ano** | vigência imediata |
| Filiação partidária e domicílio eleitoral | **6 meses** antes da eleição | estatuto pode exigir mais |
| Iniciativa popular | **1%** do eleitorado, **5** Estados, **0,3%** em cada | à Câmara dos Deputados |
| Plebiscito e referendo nacionais | proposta de **1/3** de qualquer Casa | decreto legislativo do Congresso |
| Referendo | até **30 dias** da promulgação | Lei 9.709/1998 |
| Consultas municipais | junto com eleições municipais; até **90 dias** antes | sem propaganda gratuita |
| Criação de partido | **0,5%** dos votos para a Câmara, em **1/3** dos Estados, **0,1%** em cada | apoio de **não filiados**, em 2 anos |
| Fusão ou incorporação | registro definitivo há **5 anos** | |
| Federação | mínimo de **4 anos** | abrangência nacional |
| Cláusula de desempenho (2030 em diante) | **3%** (2% em cada uma de 1/3 das UFs) **ou 15** Deputados | alternativos |
| Cláusula na legislatura após 2026 | **2,5%** (1,5% em cada) **ou 13** Deputados | |
| Participação das mulheres | **5%** do fundo partidário em programas | § 7º |
| Recursos de campanha para mulheres | mínimo **30%**, proporcional às candidatas | § 8º |
| Recursos para pessoas pretas e pardas | **30%** | § 9º |
| Quociente eleitoral | fração até meio desprezada; acima de meio, arredonda para cima | |

| Assunto | Número | Detalhe |
|---|---|---|
| Votação mínima do candidato | **10%** do quociente eleitoral | |
| Voto em trânsito | habilitação até **45 dias** antes | fora da UF: só Presidente |
| Prefeito com 2º turno | municípios com mais de **200 mil eleitores** | |
| Eleição indireta do Presidente | vacância nos **2 últimos anos** | Congresso, 30 dias depois |

## Inelegibilidade x perda/suspensão

| Ponto | Inelegibilidade | Perda ou suspensão |
|---|---|---|
| O que atinge | só **ser votado** | **votar e ser votado** |
| Classificação | direito político negativo | direito político negativo |
| Fonte | Constituição (absolutas e relativas) e **lei complementar** (relativas) | só a Constituição (art. 15, rol taxativo) |
| Exemplos | analfabeto, parente do Prefeito, terceiro mandato | condenação criminal transitada, improbidade |

## Perda x suspensão

| Hipótese do art. 15 | Classificação | Observação |
|---|---|---|
| Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado | perda | hoje: fraude ou atentado à ordem constitucional |
| Incapacidade civil absoluta | suspensão | só menores de 16 anos, após o Estatuto da Pessoa com Deficiência |
| Condenação criminal transitada em julgado | suspensão | qualquer crime, com sursis ou pena restritiva; até a extinção da pena |
| Recusa de obrigação a todos imposta **e** da prestação alternativa | perda (doutrina majoritária) | as duas recusas |
| Improbidade administrativa | suspensão | art. 37, § 4º; sem prejuízo da ação penal |

## Inelegibilidade absoluta x relativa

| | Absoluta | Relativa |
|---|---|---|
| Ligada a | condição pessoal | cargo, eleição, circunscrição |
| Alcance | qualquer cargo, qualquer eleição | certos cargos, certas eleições |
| Previsão | só a Constituição (art. 14, § 4º) | Constituição (§§ 5º a 8º) e lei complementar (§ 9º) |
| Quem | inalistáveis (estrangeiros, conscritos) e analfabetos | reeleição, desincompatibilização, parentes, militares, Ficha Limpa |

## Plebiscito x referendo x iniciativa popular

| | Plebiscito | Referendo | Iniciativa popular |
|---|---|---|---|
| Momento | **antes** do ato | **depois** do ato | inicia o processo legislativo |
| O povo | aprova ou nega a ideia | **ratifica ou rejeita** o ato | apresenta projeto de **lei** |
| Quem decide fazer | Congresso **convoca** | Congresso **autoriza** | eleitores subscrevem |
| Exemplo | 1993: república e presidencialismo | 2005: comércio de armas (venceu o "não") | Lei da Ficha Limpa |

## Sistemas eleitorais

| Cargo | Sistema | Turnos |
|---|---|---|
| Presidente, Governador | majoritário absoluto | até 2 |
| Prefeito, município com mais de 200 mil eleitores | majoritário absoluto | até 2 |
| Prefeito, município com até 200 mil eleitores | majoritário simples | 1 |
| Senador | majoritário simples | 1 |
| Deputados Federais, Estaduais, Distritais e Vereadores | proporcional de lista aberta | 1 |

## Julgados do STF que caem

| Tema | Decisão |
|---|---|
| Candidatura nata (Lei 9.504, art. 8º, § 1º) | inconstitucional (isonomia e autonomia partidária) |
| Doações de pessoas jurídicas (ADI 4.650) | inconstitucionais; pessoas físicas podem doar |
| Doações sem identificar o doador | inconstitucional (transparência) |
| Voto impresso (ADI 4.543 e ADI 5.889) | inconstitucional (sigilo do voto) |
| Sátira a candidatos no rádio e TV (ADI 4.451) | proibição inconstitucional (censura prévia) |
| Ação policial em universidades (ADPF 548) | inconstitucional |
| Transporte gratuito no dia da eleição (ADPF 1.013) | omissão inconstitucional; vale para zonas urbanas |
| Cancelamento de título por não comparecer à revisão | constitucional |
| Novas eleições só após trânsito em julgado (ADI 5.525) | exigência inconstitucional |
| Infidelidade partidária em cargo majoritário (ADI 5.081) | não gera perda do mandato |
| Justa causa e vaga (MS 27.938) | o eleito mantém o mandato; a vaga continua do partido de origem |
| Fundo para mulheres (ADI 5.617) | mínimo de 30%, proporcional, sem limite de três eleições |

| Tema | Decisão |
|---|---|
| Órgãos provisórios por 8 anos (ADI 6.230) | inconstitucional |
| Prefeito itinerante (RE 637.485) | vedado; anualidade vale para viradas de jurisprudência do TSE |
| SV 18 e viuvez (RE 758.461) | morte do titular afasta a inelegibilidade do cônjuge |
| Anualidade e emenda constitucional (ADI 3.685) | art. 16 é cláusula pétrea e vincula emendas |
| Federação: prazo (ADI 7.021) | registro até 6 meses antes da eleição, como os partidos |
| Agentes políticos e improbidade (Pet 3.240; Tema 576) | respondem pela LIA, salvo o Presidente da República |

## Lei seca que cai

O artigo que define o sufrágio e os instrumentos de democracia direta:

> **Lei seca:** Art. 14. A soberania popular será exercida pelo **sufrágio universal** e pelo **voto direto e secreto**, com **valor igual para todos**, e, nos termos da lei, mediante: I - **plebiscito**; II - **referendo**; III - **iniciativa popular**.

Quem vota e quem pode deixar de votar:

> **Lei seca:** Art. 14, § 1º O alistamento eleitoral e o voto são: I - **obrigatórios** para os maiores de dezoito anos; II - **facultativos** para: a) os **analfabetos**; b) os maiores de **setenta** anos; c) os maiores de **dezesseis e menores de dezoito** anos. § 2º Não podem alistar-se como eleitores os **estrangeiros** e, durante o período do serviço militar obrigatório, os **conscritos**.

As condições de elegibilidade e as idades:

> **Lei seca:** Art. 14, § 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: I - a **nacionalidade brasileira**; II - o pleno exercício dos direitos políticos; III - o alistamento eleitoral; IV - o domicílio eleitoral na circunscrição; V - a **filiação partidária**; VI - a idade mínima de: a) **trinta e cinco anos** para Presidente e Vice-Presidente da República e **Senador**; b) **trinta anos** para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz; d) **dezoito anos para Vereador**.

As inelegibilidades constitucionais:

> **Lei seca:** Art. 14, § 4º São inelegíveis os **inalistáveis** e os **analfabetos**. § 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para **um único período subseqüente**. § 6º Para concorrerem a **outros cargos**, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem **renunciar** aos respectivos mandatos até **seis meses** antes do pleito.

A inelegibilidade reflexa, com o grau de parentesco:

> **Lei seca:** Art. 14, § 7º São inelegíveis, **no território de jurisdição do titular**, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, **até o segundo grau** ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, **salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição**.

O militar, com a palavra que a banca troca (diplomação):

> **Lei seca:** Art. 14, § 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições: I - se contar **menos de dez anos** de serviço, deverá **afastar-se** da atividade; II - se contar mais de dez anos de serviço, será **agregado** pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, **no ato da diplomação**, para a inatividade.

A ação de impugnação de mandato:

> **Lei seca:** Art. 14, § 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de **quinze dias contados da diplomação**, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

Os casos de perda e suspensão:

> **Lei seca:** Art. 15. É **vedada a cassação** de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; II - incapacidade civil absoluta; III - condenação criminal **transitada em julgado**, enquanto durarem seus efeitos; IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta **ou** prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII; V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

A anterioridade eleitoral:

> **Lei seca:** Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral **entrará em vigor na data de sua publicação**, não se aplicando à eleição que ocorra **até um ano** da data de sua vigência.

Os preceitos dos partidos:

> **Lei seca:** Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o **pluripartidarismo**, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: I - **caráter nacional**; II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo **estrangeiros** ou de subordinação a estes; III - **prestação de contas à Justiça Eleitoral**; IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.

Autonomia e coligações (EC 97/2017):

> **Lei seca:** Art. 17, § 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações **nas eleições majoritárias**, **vedada a sua celebração nas eleições proporcionais**, **sem obrigatoriedade de vinculação** entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

Registro dos partidos:

> **Lei seca:** Art. 17, § 2º Os partidos políticos, **após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil**, registrarão seus estatutos no **Tribunal Superior Eleitoral**.

A cláusula de desempenho:

> **Lei seca:** Art. 17, § 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que **alternativamente**: I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, **3%** dos votos válidos, distribuídos em pelo menos **um terço** das unidades da Federação, com um mínimo de **2%** dos votos válidos em cada uma delas; ou II - tiverem elegido pelo menos **quinze Deputados Federais** distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação.

A fidelidade partidária:

> **Lei seca:** Art. 17, § 6º Os **Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os Vereadores** que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos **perderão o mandato**, salvo nos casos de **anuência do partido** ou de outras hipóteses de **justa causa** estabelecidas em lei (...).

Os recursos para candidatas:

> **Lei seca:** Art. 17, § 8º O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de **no mínimo 30%**, **proporcional ao número de candidatas** (...).

A competência do Congresso:

> **Lei seca:** Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: (...) XV - **autorizar referendo e convocar plebiscito**.

A iniciativa popular:

> **Lei seca:** Art. 61, § 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação **à Câmara dos Deputados** de projeto de lei subscrito por, no mínimo, **um por cento do eleitorado nacional**, distribuído pelo menos por **cinco Estados**, com não menos de **três décimos por cento** dos eleitores de cada um deles.

## Pegadinhas da banca

- **"Direitos políticos regulam só o voto" ou "são incompatíveis com a democracia participativa".** Errado: incluem votar, ser votado e participar diretamente; são a base da cidadania ativa.
- **"O sufrágio se limita ao voto; ser votado é direito autônomo".** Errado: sufrágio abrange votar e ser votado.
- **"Sufrágio e voto são a mesma coisa".** Errado: sufrágio é o direito; voto, o ato; escrutínio, o modo.
- **"Sufrágio universal não tem requisito nenhum".** Errado: há requisitos (nacionalidade, idade, alistamento); proíbem-se só os discriminatórios.
- **Capacitário como limitação física.** Errado: é limitação intelectual (instrução).
- **1824, 1891 e 1934 com sufrágio universal.** Errado: havia restrição econômica (renda; exclusão dos mendigos).
- **"A eleição indireta para Presidente é a regra".** Errado: é exceção, só na vacância dos dois últimos anos.
- **Periodicidade ligada a mandatos indeterminados.** Errado: periodicidade exige mandatos com prazo.
- **Voto por procuração ou correspondência.** Não existe; o voto é pessoal.
- **"A Constituição exige urna eletrônica".** Errado: a lei pode escolher o meio, preservados sigilo e liberdade.
- **"O STF validou o voto impresso".** Errado: derrubou as duas leis (ADI 4.543 e ADI 5.889).
- **Plebiscito depois da lei, referendo antes.** Invertido: plebiscito é **prévio**, referendo é **posterior**.
- **Plebiscito convocado pelo Presidente da República ou por 2/3 das Casas.** Errado: pelo **Congresso**, por decreto legislativo, com proposta de **1/3** de qualquer Casa.
- **Consultas municipais em qualquer data.** Errado: junto com as eleições municipais, encaminhadas até 90 dias antes.
- **Iniciativa popular para PEC; projeto com vários assuntos; rejeição por vício de forma.** Tudo errado: projeto de lei, um só assunto, a Câmara corrige o vício de forma.
- **Ação popular privativa de parlamentar, só para patrimônio financeiro.** Errado: qualquer cidadão; protege também moralidade, meio ambiente e patrimônio histórico e cultural.
- **Voto facultativo aos 65 anos.** Errado: **70**.
- **Voto facultativo "entre 18 e 70 anos" ou obrigatório para analfabeto.** Errado: obrigatório dos 18 aos 70; facultativo para o analfabeto.
- **Capacidade eleitoral ativa automática pela idade.** Errado: depende de alistamento.

- **Estrangeiro residente há muitos anos pode votar ou ser candidato.** Errado: precisa se naturalizar (salvo o português equiparado).
- **Título do conscrito cancelado.** Errado: fica **suspenso**.
- **Sanção para pessoa com deficiência grave que não vota.** Errado: o TSE proíbe sanção quando votar é impossível ou excessivamente oneroso.
- **Quitação militar exigida de todos os indígenas.** Errado: só dos integrados.
- **Cancelamento do título por ausência à revisão é inconstitucional.** Errado: é constitucional.
- **Voto em trânsito fora da UF para Governador, Senador e Deputado.** Errado: fora da UF, só Presidente. Prazo de habilitação: 45 dias, não 60.
- **"O Brasil só tem sistema proporcional" ou "proporcional de lista fechada".** Errado: há majoritário e proporcional; a lista é aberta.
- **Prefeito de município com mais de 200 mil eleitores em turno único.** Errado: pode haver segundo turno.
- **Brancos e nulos entram no quociente eleitoral.** Errado: só votos válidos.
- **Quociente eleitoral despreza qualquer fração.** Errado: acima de meio, arredonda para cima. (No quociente **partidário** a fração é desprezada.)
- **Eleitos tantos quantos o QP indicar, independentemente da votação individual.** Errado: o candidato precisa de 10% do QE.
- **"Basta preencher as condições de elegibilidade".** Errado: também não pode haver inelegibilidade.
- **"Naturalizado não pode ser candidato a nada".** Errado: só não pode aos cargos privativos de nato.
- **Senador com 30 anos; Governador com 35; Vereador com 21.** Errado: 35, 30 e 18.
- **Idade de Vereador conferida na posse.** Errado: na data-limite do pedido de registro.
- **Domicílio eleitoral igual ao civil.** Errado: conceito mais flexível (vínculos).
- **Candidatura avulsa com apoio popular.** Não existe.
- **Dupla filiação: prevalece a mais antiga.** Errado: prevalece a **mais recente**.
- **Candidatura nata constitucional.** Errado: o STF a derrubou.
- **Diplomação pelo Congresso Nacional.** Errado: pela Justiça Eleitoral.
- **Novas eleições só após o trânsito em julgado.** Errado: basta a decisão final da Justiça Eleitoral.
- **Inelegibilidade como restrição ao voto (capacidade ativa).** Errado: restringe a capacidade passiva.
- **Inelegibilidades relativas ligadas a condições pessoais.** Invertido: as **absolutas** são pessoais; as relativas dependem do cargo e da eleição.
- **"Quem vota pode ser votado", logo o analfabeto pode ser candidato.** Errado: é inelegível.
- **Teste coletivo de alfabetização.** Proibido.
- **Reeleição indefinida ou "para dois períodos subsequentes".** Errado: um único período.
- **Limite de reeleição para Deputados, Senadores e Vereadores.** Errado: só chefes do Executivo.

- **Prefeito reeleito pode disputar prefeitura de outro município (ou de município desmembrado).** Errado: prefeito itinerante é vedado.
- **Titular no segundo mandato pode renunciar e concorrer de novo, ou concorrer a vice.** Errado.
- **Ex-Presidente com dois mandatos pode assumir mandato-tampão em seguida.** Errado.
- **Vice que sucedeu o titular disputa "primeira" eleição.** Errado: conta como reeleição.
- **Vice que substituiu o titular nos seis meses anteriores pode ser candidato a Senador ou Deputado.** Errado.
- **Desincompatibilização para reeleição.** Não é exigida; só para outros cargos.
- **Parentesco até o terceiro grau.** Errado: até o **segundo**.
- **Inelegibilidade reflexa só para cônjuge, não para companheiro ou união homoafetiva.** Errado: alcança todos.
- **Parente de Presidente pode concorrer a cargo estadual ou municipal.** Errado: o território do Presidente é o país todo.
- **Inelegibilidade reflexa não vale em eleição suplementar.** Errado: vale.
- **Renúncia do titular no segundo mandato libera a família para o mesmo cargo.** Errado: só a renúncia no primeiro mandato libera para todos os cargos.
- **Divórcio no curso do mandato afasta a inelegibilidade.** Errado (SV 18). Exceção: morte do titular.
- **STF decidiu a viuvez pela literalidade.** Errado: interpretação teleológica.
- **Militar com mais de dez anos vai para a inatividade na posse.** Errado: na **diplomação**.
- **Perda ou suspensão restringe só a capacidade passiva.** Errado: atinge votar e ser votado.
- **A Constituição admite cassação de direitos políticos.** Errado: veda.
- **Suspensão só por crime doloso com pena de prisão; afastada pelo sursis ou pela pena restritiva.** Errado: qualquer condenação transitada em julgado.
- **Condenação em primeira instância suspende direitos políticos.** Errado: exige trânsito em julgado.
- **Toda pessoa com deficiência intelectual tem os direitos políticos suspensos.** Errado.
- **Escusa de consciência: basta descumprir a obrigação geral.** Errado: precisa recusar também a prestação alternativa.
- **Anulação da naturalização por fraude não afeta direitos políticos.** Errado: a pessoa volta a ser estrangeira.
- **Lei eleitoral só entra em vigor um ano depois, ou o prazo é de seis meses.** Errado: vigência imediata; não se aplica à eleição em até **um ano**.
- **Anualidade vincula só o legislador ordinário.** Errado: vincula emendas e viradas de jurisprudência do TSE.
- **Coligações proibidas em todas as eleições, ou permitidas em todas.** Errado: permitidas só nas majoritárias.
- **Fim das coligações favorece os pequenos.** Errado: favorece os grandes.
- **Partido regional.** Proibido: caráter nacional.

- **Autonomia partidária permite interferir em outro partido, perpetuar dirigentes ou afastar controle judicial.** Errado.
- **Órgãos provisórios por até oito anos.** Inconstitucional.
- **Criação de partido com apoio de filiados, ou com 0,1% dos votos para Presidente.** Errado.
- **Federação como união provisória, só eleitoral; sem fidelidade partidária; com partidos sem registro definitivo.** Tudo errado.
- **Desfiliação de partido federado gera perda automática do mandato, com ou sem justa causa.** Errado: só sem justa causa.
- **Federação continua mesmo se todos saírem.** Errado: precisa de dois ou mais partidos, e só até a eleição seguinte.
- **Coligação dura quatro anos e federação só uma eleição.** Invertido.
- **Coligação com abrangência só nacional, registrada no TSE.** Errado: isso é a federação.
- **Coligação e federação prestam contas em conjunto.** Errado: na coligação, cada partido presta as suas.
- **Fusão preserva os partidos e é reversível.** Errado: isso é a federação; na fusão nasce partido novo.
- **Cláusula de desempenho cumulativa; 5% dos votos; 10 Deputados; metade das UFs; aplicada integralmente em 2018.** Tudo errado.
- **Após 2026 exigem-se 15 Deputados.** Errado: **13** (15 só a partir de 2030).
- **Financiamento só público.** Errado: misto; empresas não doam, pessoas físicas sim.
- **Prestação de contas sem identificar doadores.** Inconstitucional.
- **Fundo para mulheres entre 5% e 15%, por três eleições.** Superado: mínimo de 30%, proporcional, sem prazo.
- **Partido distribui recursos por critério interno mesmo prejudicando mulheres.** Errado.
- **Infidelidade partidária em cargo majoritário gera perda do mandato.** Errado.
- **Emissora obrigada a convidar todos os candidatos para debate.** Errado.
- **Recolher panfletos em universidade e proibir sátira em período eleitoral são constitucionais.** Errado.
- **Agentes políticos não respondem por improbidade.** Superado: respondem, salvo o Presidente da República.

## Itens comentados

- **Item:** O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de sessenta e cinco anos, para os analfabetos e para os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. **Errado.** A idade é setenta anos, não sessenta e cinco. O resto está certo.

- **Item:** Nos termos do art. 14, § 3º, VI, da Constituição Federal, a idade mínima para ser Senador é de trinta anos, a mesma exigida para Governador e Vice-Governador, enquanto Presidente e Vice-Presidente da República devem ter trinta e cinco anos. **Errado.** Senador tem a mesma idade do Presidente: trinta e cinco anos. Trinta é a idade de Governador.

- **Item:** Para o cargo de vereador, a idade mínima de 18 anos deve ser verificada na data da posse, como ocorre com os demais cargos eletivos. **Errado.** Para Vereador, a idade é conferida na data-limite do pedido de registro. Essa é a exceção à regra da posse.
- **Item:** O plebiscito é uma consulta popular realizada após a edição de ato legislativo, tendo por finalidade ratificar ou rejeitar o conteúdo já aprovado pelo Congresso Nacional. **Errado.** Isso é o referendo. O plebiscito é consulta prévia, feita antes do ato.
- **Item:** São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau, ou por adoção, do chefe do Poder Executivo, salvo se já titulares de mandato eletivo e candidatos à reeleição. **Errado.** O limite é o segundo grau. Tios e sobrinhos, de terceiro grau, não ficam inelegíveis.
- **Item:** A renúncia do Chefe do Poder Executivo até seis meses antes do pleito permite que seus parentes até o segundo grau e cônjuge concorram a qualquer cargo público eletivo, inclusive ao mesmo cargo ocupado pelo renunciante, ainda que este esteja em seu segundo mandato consecutivo. **Errado.** A renúncia só libera a família para o mesmo cargo quando o titular está no primeiro mandato. No segundo, seria um terceiro mandato do mesmo grupo familiar.
- **Item:** O cônjuge supérstite do titular do Poder Executivo que falece no curso do mandato pode candidatar-se validamente ao cargo, sem incidência da inelegibilidade prevista no § 7º do artigo 14 da Constituição Federal. **Certo.** Com a morte não há suspeita de separação de fachada, e o STF afastou a Súmula Vinculante 18 nesse caso.
- **Item:** O militar com quinze anos de serviço que pretenda candidatar-se ao cargo de deputado estadual deve ser agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da posse, para a inatividade. **Errado.** A passagem para a inatividade ocorre no ato da diplomação, e não da posse.
- **Item:** A suspensão condicional da pena (sursis) impede a suspensão dos direitos políticos do condenado, pois não há cumprimento efetivo da pena. **Errado.** Qualquer condenação criminal transitada em julgado suspende os direitos políticos enquanto durarem seus efeitos, com ou sem sursis.
- **Item:** A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até seis meses da data de sua vigência. **Errado.** O prazo é de um ano, daí o nome anualidade eleitoral.
- **Item:** Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a anterioridade eleitoral prevista no art. 16 da Constituição vincula também o poder de reforma constitucional, de modo que emenda que altere o processo eleitoral não se aplica à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. **Certo.** O STF considera o art. 16 garantia do eleitor e cláusula pétrea (ADI 3.685).
- **Item:** Situação hipotética: Três partidos pretendem formar coligação para disputar as eleições para a Câmara dos Deputados pelo sistema proporcional e a registraram na Justiça Eleitoral. Nessa situação, a coligação é constitucionalmente válida, pois os partidos têm autonomia para adotar o regime de suas coligações em qualquer tipo de eleição. **Errado.** Desde a EC 97/2017, a coligação só é permitida nas eleições majoritárias.

- **Item:** Na legislatura seguinte às eleições de 2026, terá acesso aos recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita o partido que eleger pelo menos 13 deputados federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, ainda que não alcance 2,5% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados. **Certo.** Na transição da EC 97/2017, os caminhos são alternativos: 2,5% dos votos ou 13 deputados.
- **Item:** A regra de perda de mandato por infidelidade partidária se aplica igualmente aos cargos do sistema majoritário, como Presidente da República, Senadores, Governadores e Prefeitos. **Errado.** O STF entendeu que a perda por infidelidade vale só para o sistema proporcional (Deputados e Vereadores).
- **Item:** Na fusão partidária, os partidos que se unem mantêm sua existência individual e autonomia, sendo essa reunião reversível após o cumprimento de um período mínimo de quatro anos. **Errado.** Na fusão nasce um partido novo e os anteriores desaparecem. Identidade preservada e prazo de quatro anos são da federação.
- **Item:** Considere que Ana seja casada com o presidente de determinada assembleia legislativa estadual e João seja casado com uma vereadora da capital desse mesmo estado. Nessa situação hipotética, não há impedimento legal para que Ana e João se candidatem a cargos de vereador da citada capital. **Certo.** A inelegibilidade reflexa atinge só cônjuge e parentes de chefes do Executivo.

## Resumo para revisar

- Direitos políticos: votar, ser votado e participar diretamente. Positivos (capacidade ativa e passiva) x negativos (inelegibilidades, perda e suspensão).
- Sufrágio é o direito; voto, o ato; escrutínio, o modo. Sufrágio universal admite requisitos não discriminatórios; restrito pode ser censitário (renda) ou capacitário (instrução).
- Voto direto, secreto, universal e periódico é cláusula pétrea. É também igual, livre (branco e nulo) e pessoal (sem procuração). Única eleição indireta: vacância da Presidência nos dois últimos anos.
- O STF derrubou o voto impresso duas vezes (sigilo); a Constituição não impõe urna eletrônica.
- Plebiscito antes, referendo depois; o Congresso convoca e autoriza por decreto legislativo, com proposta de 1/3 de qualquer Casa; a Justiça Eleitoral executa.
- Iniciativa popular: projeto de lei à Câmara, 1% do eleitorado, cinco Estados, 0,3% em cada; um só assunto; vício de forma não gera rejeição.
- Voto obrigatório dos 18 aos 70; facultativo para analfabetos, maiores de 70 e jovens de 16 e 17. Inalistáveis: estrangeiros e conscritos (título suspenso, não cancelado).
- Majoritário: Presidente, Governador, Prefeito (dois turnos acima de 200 mil eleitores) e Senador (turno único). Proporcional de lista aberta: Deputados e Vereadores; brancos e nulos não contam; candidato precisa de 10% do QE.
- Elegibilidade = seis condições do art. 14, § 3º + ausência de inelegibilidade. Idades: 35 (Presidente, Vice, Senador), 30 (Governador), 21 (Deputados, Prefeito, juiz de paz), 18 (Vereador). Idade na posse, salvo Vereador (registro).

- Filiação e domicílio: seis meses antes; sem candidatura avulsa; dupla filiação: vale a mais recente; candidatura nata é inconstitucional.
- Inelegíveis absolutos: inalistáveis e analfabetos. Relativas: reeleição, desincompatibilização, parentesco, militar, lei complementar.
- Chefes do Executivo: uma reeleição. Sem terceiro mandato nem por renúncia, nem como vice, nem em outro município (prefeito itinerante), nem por mandato-tampão.
- Para outro cargo, chefe do Executivo renuncia seis meses antes; para reeleição, não.
- Cônjuge, companheiro e parentes até o 2º grau de chefe do Executivo são inelegíveis no território dele, salvo reeleição. SV 18: divórcio no mandato não afasta; morte afasta.
- Militar com mais de dez anos: agregado e, se eleito, inativo na diplomação.
- Diplomação pela Justiça Eleitoral; impugnação em 15 dias da diplomação; novas eleições no majoritário sem esperar trânsito em julgado.
- Cassação de direitos políticos é vedada. Perda: cancelamento da naturalização (e escusa de consciência). Suspensão: incapacidade absoluta, condenação criminal transitada (qualquer crime, com sursis ou pena restritiva) e improbidade.
- Art. 16: lei eleitoral vige na publicação, mas não se aplica à eleição em até um ano; vincula emendas e viradas de jurisprudência do TSE.
- Partidos: pessoa jurídica de direito privado, registro civil e depois estatuto no TSE; caráter nacional, sem dinheiro estrangeiro, contas à Justiça Eleitoral, sem organização paramilitar.
- Criação: 0,5% dos votos para a Câmara, 1/3 dos Estados, 0,1% em cada, apoio de não filiados. Fusão e incorporação: registro definitivo há 5 anos.
- Coligação só na eleição majoritária (EC 97/2017); federação vale para todas, dura no mínimo 4 anos, é nacional, registrada no TSE e funciona como um partido.
- Cláusula de desempenho (alternativa): 3% dos votos (1/3 das UFs, 2% em cada) ou 15 Deputados, a partir de 2030; na legislatura após 2026, 2,5% (1,5%) ou 13 Deputados.
- Fidelidade: Deputados e Vereadores perdem o mandato ao sair sem anuência ou justa causa; não vale para cargos majoritários.
- Empresas não doam (ADI 4.650); pessoas físicas sim. Mulheres: 30% dos recursos de campanha, proporcional às candidatas; 5% do fundo em programas; 30% para candidaturas de pessoas pretas e pardas.
- STF protege universidades (ADPF 548) e o humor político (ADI 4.451). Debates: participação assegurada a partidos com pelo menos cinco parlamentares; regras aprovadas por dois terços.

TEMA 7 DE 17

# RICD: sessões da Câmara (arts. 65 a 94)

233 perguntas no app · Regimento Interno da Câmara

## O que cai

O edital pede "Sessões da Câmara (arts. 65 a 94 e suas alterações)" do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD, Resolução 17/1989). As perguntas também entram nos artigos seguintes, que fecham o Título III: questões de ordem, reclamações e ata (arts. 95 a 99). Os assuntos que mais se repetem:

- **Tipos de sessão** (art. 65): preparatórias, deliberativas (ordinárias e extraordinárias) e não deliberativas (de debates e solenes), com dias e horários: ordinária de terça a quinta, às 14h; debates na segunda (14h) e na sexta (9h); solene de até 4 horas.
- **Fases da sessão ordinária** (art. 66): Pequeno Expediente (60 minutos improrrogáveis), Grande Expediente (50 minutos improrrogáveis), Ordem do Dia (16h) e Comunicações Parlamentares. A banca adora trocar 60 por 50.
- **Abertura e quórum** (arts. 79 a 83): um décimo dos Deputados para abrir; meia hora de espera; ata aprovada sem votação; maioria absoluta para começar a pauta; ordem de apreciação (redações finais, urgência, requerimentos de Comissão, de Deputados, matérias da Ordem do Dia).
- **Regras de ordem no Plenário** (arts. 73 a 78): quem pode entrar, como o Deputado fala, o que o Presidente pode fazer.
- **Sessão secreta** (arts. 92 a 94): quem convoca automaticamente (Comissão, Colégio de Líderes, um terço) e quem depende do Plenário (Líder ou um quinto); os três casos obrigatórios; saída inclusive dos funcionários.
- **Comissão Geral** (art. 91), **sessão solene e homenagens** (art. 68), **suspensão e levantamento** (arts. 70 e 71).
- **Questão de ordem e reclamação** (arts. 95 e 96): 3 minutos, uma vez só, recurso sem efeito suspensivo, um terço dos presentes para pedir o efeito suspensivo.

Atenção aos números: um décimo (abrir) x maioria absoluta (votar); um terço x um quinto (sessão secreta); 24 horas (lista de convidados da Comissão Geral); 5, 10, 20, 25 e 30 minutos de fala em cada situação.

## Entenda o tema

### Sessão, sessão legislativa e legislatura

Três palavras parecidas, três coisas diferentes:

- **Legislatura** é o período de quatro anos do mandato dos Deputados.
- **Sessão legislativa** é o ano de trabalho do Congresso. Cada legislatura tem quatro sessões legislativas (a primeira, a segunda, a terceira e a quarta).
- **Sessão**, neste capítulo, é cada reunião do Plenário da Câmara: a sessão de terça-feira, a de quarta-feira e assim por diante.

O **Plenário** é o conjunto dos 513 Deputados reunidos para deliberar, e também o nome do recinto onde se reúnem. **Deliberar** é decidir votando.

## Os tipos de sessão (art. 65)

O Regimento divide as sessões da Câmara em três grupos.

**1. Sessões preparatórias.** São as que precedem a inauguração dos trabalhos do Congresso Nacional **na primeira e na terceira sessões legislativas** de cada legislatura. Servem para a posse dos Deputados (no primeiro ano) e para a eleição da Mesa (no primeiro e no terceiro ano, porque o mandato da Mesa é de dois anos). Não acontecem todo ano.

**2. Sessões deliberativas** (em que se vota):

- **Ordinárias**: as de qualquer sessão legislativa, realizadas **apenas uma vez por dia**, de **terça a quinta-feira**, começando às **quatorze horas**.
- **Extraordinárias**: as realizadas em **dias ou horas diversos** dos prefixados para as ordinárias. Uma sessão de votação numa segunda-feira, ou numa quarta-feira às 9h da manhã, é extraordinária.

**3. Sessões não deliberativas** (em que não se vota):

- **De debates**: realizadas **de forma idêntica às ordinárias**, porém **sem Ordem do Dia** e com duração de **cinco horas**, apenas uma vez às **segundas e sextas-feiras**. Começam às **14h na segunda** e às **9h na sexta**. Nelas, os Líderes podem delegar a membros de suas bancadas o tempo das Comunicações de Lideranças.
- **Solenes**: realizadas para **grandes comemorações ou homenagens especiais**, por prazo **não excedente a quatro horas**.

> **Atenção:** a sessão solene **não é deliberativa**. As deliberativas são só as ordinárias e as extraordinárias. Item que diz "as sessões deliberativas dividem-se em ordinárias, extraordinárias e solenes" está errado.
>
> **Dica:** "Ordinária é no meio da semana": terça, quarta e quinta, às 14h, uma vez por dia. As pontas da semana (segunda e sexta) ficam para os debates. Fora do dia ou da hora marcados, é extraordinária.

Como a ordinária acontece **uma única vez por dia**, a Câmara não pode fazer duas sessões ordinárias no mesmo dia, nem que haja muita matéria na pauta. Uma segunda sessão no mesmo dia será, necessariamente, extraordinária.

## Quanto tempo dura cada sessão

A sessão ordinária começa às 14h. O Pequeno Expediente ocupa a primeira hora (14h às 15h); o Grande Expediente, os 50 minutos seguintes (15h às 15h50); depois há 10 minutos para apresentar proposições; e a Ordem do Dia começa às 16h. Se a Ordem do Dia terminar **antes das 19h**, abre-se espaço para as Comunicações Parlamentares (art. 90). Esse desenho dá à sessão ordinária **cinco horas** (das 14h às 19h), com **três horas de Ordem do Dia** (das 16h às 19h). A sessão de debates, diz o art. 65, é "idêntica às ordinárias", com **cinco horas** de duração.

As perguntas cobram estes números:

- sessão deliberativa **ordinária**: **cinco horas**;
- **Ordem do Dia**: **três horas**, a fase mais longa da sessão ordinária;
- sessão deliberativa **extraordinária**: **quatro horas**;
- sessão **solene**: **até quatro horas**;
- sessão **de debates**: **cinco horas**.

> **Atenção:** a Resolução 21/2021 reescreveu os arts. 66 e 67 e tirou do texto a frase que dava à sessão extraordinária "duração de quatro horas" (e revogou o antigo art. 72, sobre prorrogação). O texto vigente fixa os horários (14h, 16h, 19h), mas não diz mais, com todas as letras, quantas horas dura a ordinária ou a extraordinária. Os itens de concurso continuam usando 5 horas para a ordinária, 3 horas para a Ordem do Dia e 4 horas para a extraordinária; no jogo, responda com esses números. Números diferentes (seis horas para a ordinária, duas horas para a Ordem do Dia) estão errados de qualquer jeito.

## As fases da sessão ordinária (art. 66)

A sessão ordinária tem quatro fases, nesta ordem:

1. **Pequeno Expediente**: **sessenta minutos improrrogáveis**. Destina-se à **matéria do expediente** (leitura de documentos recebidos) e aos **oradores inscritos que tenham comunicação a fazer**. Cada orador fala **cinco minutos, sem apartes**.
2. **Grande Expediente**: começa às **dez ou às quinze horas**, conforme o caso, e tem **duração improrrogável de cinquenta minutos**, distribuída entre os oradores inscritos. Aqui estão os discursos mais longos, sobre tema livre (25 minutos para cada orador).
3. **Ordem do Dia**: começa às **dezesseis horas** (ou às onze, conforme o caso). É a fase **deliberativa**: discussão e votação das proposições da pauta.
4. **Comunicações Parlamentares**: **desde que haja tempo**, destinadas a **representantes de Partidos e Blocos Parlamentares**, chamados **alternadamente** e **indicados pelos Líderes**.

> **Pegadinha:** os nomes enganam. O **Pequeno** Expediente dura **mais** (60 minutos) que o **Grande** Expediente (50 minutos). E os dois são **improrrogáveis**. "Grande" se refere ao tamanho de cada discurso (25 minutos), não ao tamanho da fase.
>
> **Atenção:** o horário das "dez" (Grande Expediente) e das "onze" (Ordem do Dia) existe para as sessões que começam de manhã, às 9h. Na sessão ordinária comum, que abre às 14h, os horários são 15h e 16h.

**Comunicações de Lideranças (art. 66, § 1º).** Em **qualquer tempo da sessão**, os Líderes, **pessoalmente** ou por **delegação escrita a Vice-Líder**, podem fazer comunicações destinadas ao debate de **assuntos de relevância nacional**. Os demais Deputados só falam nas fases e nos casos previstos; o Líder tem esse privilégio de pedir a palavra a qualquer momento.

**Três poderes do Presidente sobre a sessão ordinária:**

- **§ 2º**: pode determinar que a **Ordem do Dia absorva o tempo** destinado aos oradores do **Grande Expediente**, para adequá-la às necessidades da Casa (mais tempo para votar).
- **§ 3º**: pode **não designar Ordem do Dia** para sessões ordinárias, que se **convertem em sessões de debates**.
- **§ 4º**: pode convocar **períodos de sessões extraordinárias** destinadas **exclusivamente** à discussão e votação das matérias constantes do ato de convocação. A convocação desses períodos pode ser feita pelo Presidente **de ofício**, **por proposta do Colégio de Líderes** ou mediante **deliberação do Plenário** sobre requerimento de **pelo menos um décimo dos Deputados**.

**§ 5º**: durante esses **períodos de sessões extraordinárias**, **não se realizam sessões ordinárias** nem funcionam as **Comissões Permanentes**. A Casa inteira se concentra na pauta da convocação.

> **Exemplo:** às vésperas do recesso, o Presidente da Câmara, por proposta do Colégio de Líderes, convoca um período de sessões extraordinárias só para votar o orçamento e duas medidas provisórias. Durante esse período, não há sessão ordinária de terça a quinta, e as Comissões Permanentes param.

## A sessão extraordinária (art. 67)

A sessão extraordinária destina-se **exclusivamente** à discussão e votação das matérias constantes da **Ordem do Dia**. Não há Pequeno nem Grande Expediente, e não se pode incluir matéria estranha à pauta fixada.

**Quem convoca** (art. 67, § 1º), três caminhos:

- o **Presidente, de ofício** (por iniciativa própria);
- o **Colégio de Líderes**;
- o **Plenário**, por deliberação, a **requerimento de qualquer Deputado** (requerimento escrito, art. 117, III).

**Como se comunica** (art. 67, § 2º): o **Presidente prefixa o dia, a hora e a Ordem do Dia** da sessão extraordinária. Isso é comunicado à Câmara **em sessão** ou pelo **Diário da Câmara dos Deputados**. Quando faltar **menos de vinte e quatro horas** para a sessão, a comunicação aos Deputados também se faz por **via telegráfica ou telefônica**. Ou seja: é possível convocar com menos de 24 horas, desde que se avise por telefone ou telegrama.

> **Pegadinha:** o item diz que o Presidente não pode fixar o horário da extraordinária, porque isso dependeria do Plenário. Errado: é o Presidente quem prefixa dia, hora e pauta.

## Sessão solene e homenagens (art. 68)

A Câmara pode fazer **sessão solene** para **comemorações especiais** ou **recepção de altas personalidades** (um chefe de Estado estrangeiro em visita, por exemplo). Ela é marcada **a juízo do Presidente** ou **por deliberação do Plenário**, mediante requerimento de **um décimo dos Deputados** ou de **Líderes que representem esse número**. Regras:

- **I**: na sessão solene podem ser admitidos **convidados à Mesa e no Plenário** (o que não acontece nas sessões comuns, em que só Deputados e Senadores têm assento).
- **II**: a sessão solene **independe de número** (não há quórum mínimo para começar), é convocada em sessão ou pelo Diário da Câmara, e nela **só falam os oradores previamente designados pelo Presidente**. Não há inscrição livre.
- **III**: admitem-se **até duas sessões solenes por mês**, **por deliberação do Plenário**.
- **IV**: para ir ao Plenário, o **requerimento para homenagem** deve constar no **avulso da Ordem do Dia** como **matéria sobre a mesa**. (Avulso é a pauta impressa distribuída aos Deputados.)
- **V**: tem preferência o requerimento apresentado **à Mesa em primeiro lugar**.

> **Exemplo:** num mês, o Plenário já aprovou duas sessões solenes. Um terceiro requerimento, mesmo assinado por um décimo dos Deputados, não pode ser atendido naquele mês por deliberação do Plenário: o limite é de duas por mês.

**As demais homenagens** (§ 1º) são prestadas durante a **prorrogação das sessões de debates** de segunda e sexta-feira, por prazo **não superior a trinta minutos**. Exceção: tratando-se de **congressista da legislatura**, **Chefe de um dos Poderes da República** ou **Chefe de Estado estrangeiro** com o qual o Brasil mantenha relações diplomáticas, a homenagem pode ser prestada no **Grande Expediente**.

Regras dessas homenagens (§ 2º):

- no **Grande Expediente**, aplicam-se as **mesmas regras da sessão solene**;
- nas **prorrogações** das sessões de debates: no **máximo duas homenagens por mês**; fala, por **cinco minutos**, além do autor, **um Deputado de cada Partido ou Bloco**, indicado pelo Líder; esgotado o prazo, a sessão é levantada, e os inscritos podem publicar seus pronunciamentos.

O **art. 88** completa: a Câmara pode **destinar o Grande Expediente a comemorações de alta significação nacional**, ou **interromper os trabalhos para receber altas personalidades** em Plenário, desde que assim resolva o **Presidente** ou delibere o **Plenário**.

## Publicidade, suspensão e levantamento (arts. 69 a 71)

**Publicidade (art. 69).** As sessões são **públicas**. **Excepcionalmente** podem ser **secretas**, **quando assim deliberado pelo Plenário**. A publicidade é a regra; o sigilo, a exceção. O Presidente não decide sozinho que a sessão será secreta.

**Suspensão (art. 70).** O Presidente pode **suspender** a sessão **uma única vez**, pelo prazo **máximo de uma hora**. Findo esse prazo, a sessão é considerada **encerrada**. Suspender duas vezes não é permitido.

**Levantamento (art. 71). Levantar** a sessão é **encerrá-la antes** do prazo previsto para o término. Isso só pode acontecer em três casos:

- **I**: **tumulto grave** (tumulto leve não basta);
- **II**: **falecimento de congressista da legislatura**, de **Chefe de um dos Poderes da República**, ou quando for **decretado luto oficial**;
- **III**: presença nos debates de **menos de um décimo** do número total de Deputados.

> **Dica: suspender** é dar uma pausa (a sessão volta); **levantar** é encerrar de vez, antes da hora. A banca troca os dois.
>
> **Pegadinha:** a morte de um **ex-Deputado** de legislatura anterior, que não ocupava cargo público, **não** permite levantar a sessão (a menos que se decrete luto oficial). O inciso fala em congressista **da legislatura**, ou seja, do mandato atual.

## A ordem e o respeito no Plenário (art. 73)

O art. 73 lista as regras para manter a "ordem, respeito e austeridade das sessões":

- **I**: **só Deputados e Senadores podem ter assento no Plenário**, ressalvadas as sessões solenes e a tribuna de honra (art. 77, §§ 2º e 3º). O Plenário não é aberto ao público; o público fica nas galerias.
- **II**: **não se permite conversa** que perturbe a **leitura de documento**, a **chamada para votação**, as **comunicações da Mesa**, os **discursos e debates**.
- **III**: o **Presidente fala sentado**; os **demais Deputados, de pé**, salvo se **fisicamente impossibilitados**.
- **IV**: o orador usa a **tribuna** no Grande Expediente, nas Comunicações de Lideranças, nas Comunicações Parlamentares e durante as discussões; pode falar dos **microfones de apartes** sempre que, no interesse da ordem, o **Presidente não se opuser**.
- **V**: ao falar da **bancada**, o orador **em nenhuma hipótese** pode ficar **de costas para a Mesa**.
- **VI**: **nenhum Deputado fala sem pedir a palavra e sem que o Presidente a conceda**. Só depois da concessão a **taquigrafia** começa a registrar o discurso. Não há momento "de menor importância" em que se possa falar sem pedir.
- **VII**: se o Deputado quiser falar ou ficar na tribuna **antirregimentalmente**, o Presidente o **adverte**; se ele **insistir**, o Presidente **dá o discurso por terminado**.
- **VIII**: quando o Presidente dá o discurso por findo, os **taquígrafos deixam de registrá-lo**. O que o Deputado continuar falando não entra no registro.

- **IX**: se o Deputado **perturbar a ordem** ou o andamento regimental da sessão, o Presidente pode **censurá-lo oralmente** ou, conforme a gravidade, **promover a aplicação das sanções** do Regimento. Entre as atribuições do Presidente está também **convidar o Deputado a retirar-se do recinto** do Plenário quando ele perturbar a ordem (art. 17, I, i). Por isso, o Deputado que insiste em falar sem autorização pode ter o discurso encerrado e, se continuar perturbando, ser convidado a sair.
- **X**: o Deputado, ao falar, dirige a palavra **ao Presidente** ou **aos Deputados de modo geral** (não "conversa" com um colega).
- **XI**: ao se **referir** a um colega em discurso, precede o nome do tratamento de **Senhor** ou de **Deputado**; quando se **dirigir** a ele, usa o tratamento de **Excelência**.
- **XII**: nenhum Deputado pode se referir de forma **descortês ou injuriosa** a membros do Legislativo, autoridades dos Poderes, instituições nacionais ou Chefe de Estado estrangeiro com quem o Brasil mantenha relações. Criticar decisões políticas pode; ofender não pode.
- **XIII**: **não se pode interromper o orador**, salvo **concessão especial dele** para levantar **questão de ordem** ou para **aparteá-lo**, e no caso de **comunicação relevante que o Presidente** tiver de fazer.
- **XIV**: **a qualquer pessoa é vedado fumar** no recinto do Plenário. Não existe área reservada para fumantes.

**Aparte** é a interrupção breve do orador por outro Deputado, com permissão do orador, para comentar ou questionar o que está sendo dito.

> **Exemplo:** o Deputado Rui discursa na tribuna. A Deputada Lia, sem pedir aparte, interrompe para anunciar que protocolou um projeto sobre o mesmo tema. A interrupção é antirregimental: só o Presidente pode interromper o orador para comunicação relevante; Lia precisaria de aparte concedido por Rui.
>
> **Exemplo:** o Deputado Caio chama um colega só pelo apelido, sem "Senhor" ou "Deputado". A conduta é antirregimental, e o Presidente pode adverti-lo.

## Quando o Deputado pode falar (arts. 74 a 76)

O art. 74 diz que o Deputado **só pode falar nos expressos termos do Regimento**, nestes casos:

- **I**: para **apresentar proposição**;
- **II**: para fazer **comunicação** ou versar **assuntos diversos**, à hora do **Expediente** ou das **Comunicações Parlamentares**;
- **III**: sobre **proposição em discussão**;
- **IV**: para **questão de ordem**;
- **V**: para **reclamação**;
- **VI**: para **encaminhar a votação** (falar antes da votação, orientando como votar; é fase posterior à discussão, que debate o mérito);
- **VII**: **a juízo do Presidente**, para **contestar acusação pessoal** à própria conduta, feita durante a discussão, ou para **contradizer o que lhe for indevidamente atribuído como opinião pessoal**.

A imunidade parlamentar (inviolabilidade por opiniões, palavras e votos) não dá ao Deputado o direito de falar quando quiser. O Regimento limita as hipóteses e o momento de cada fala; até para apresentar proposição é preciso seguir o momento regimental.

> **Exemplo:** um orador afirma que a Deputada Ana defende a privatização de uma empresa, o que ela nunca disse. Ana pode pedir a palavra, e o Presidente pode concedê-la, para contradizer a opinião que lhe foi atribuída.

**Discurso escrito (art. 75).** O Deputado inscrito que, chamado, **não puder falar**, entrega à Mesa **discurso escrito para publicação**, dispensada a leitura. Se a inscrição era para o **Pequeno Expediente**, o discurso não pode resultar em transcrição de qualquer matéria e **não pode passar de três laudas** datilografadas em espaço dois. A publicação segue a **ordem de entrega**; o discurso que **desatender** essas condições é **devolvido ao autor**.

**Discurso não se interrompe (art. 76). Nenhum discurso** pode ser **interrompido ou transferido para outra sessão**, salvo quando termina o tempo dele ou da fase da sessão, e nas hipóteses expressas: suspensão (art. 70), levantamento (art. 71), comunicação relevante do Presidente (art. 73, XIII), falta de quórum para abrir (art. 79, § 3º), votação imediata na Ordem do Dia (art. 82, § 2º) e Comissão Geral (art. 91). Fora disso, o Presidente não interrompe nem adia discurso por critério próprio.

## Quem entra no Plenário e a transmissão (arts. 77 e 78)

**No recinto do Plenário**, durante as sessões, só são admitidos (art. 77):

- os **Deputados e Senadores**;
- os **ex-parlamentares**;
- os **funcionários da Câmara em serviço local**;
- os **jornalistas credenciados**.

Também se admite **parlamentar estrangeiro**, **desde que no respectivo Parlamento se adote igual medida** (reciprocidade, § 1º).

Nas **sessões solenes**, quando permitido o ingresso de autoridades no Plenário, os convites garantem **lugares determinados** tanto aos **convidados** quanto aos **Deputados** (§ 2º).

Há **lugares na tribuna de honra** reservados a **convidados**, **membros do Corpo Diplomático** e **jornalistas credenciados** (§ 3º). Um embaixador em visita pode acompanhar a sessão de lá.

Ao **público** é franqueado o acesso às **galerias** para assistir às sessões, **mantendo-se a incomunicabilidade** da assistência com o recinto do Plenário (§ 4º). O público assiste, mas não se comunica com os Deputados.

> **Atenção:** o art. 73, I (assento no Plenário) e o art. 77 (acesso ao recinto) se completam. **Ter assento** é privilégio de Deputados e Senadores. **Estar no recinto** é permitido também a ex-parlamentares, funcionários em serviço e jornalistas credenciados. Por isso um segurança que barra um jornalista credenciado e um servidor em serviço comete erro. E um **Senador** pode entrar até na sessão que vota a cassação de um Deputado.

**Transmissão e gravação (art. 78).** A **transmissão por rádio ou televisão** e a **gravação** das sessões dependem de **prévia autorização do Presidente** e obedecem às **normas fixadas pela Mesa**. Os dois requisitos são cumulativos: autorização do Presidente **e** normas da Mesa.

## Abertura da sessão e Pequeno Expediente (arts. 79 a 81)

**Na hora de começar (art. 79).** Os membros da Mesa e os Deputados ocupam seus lugares. A **Bíblia Sagrada** fica **sobre a mesa durante todo o tempo da sessão**, **à disposição de quem dela quiser fazer uso**. O Regimento não manda ler a Bíblia nem dá ao Presidente o poder de retirá-la.

**Quórum de abertura.** Achando-se presente **na Casa** pelo menos **a décima parte do número total de Deputados, desprezada a fração**, o Presidente declara aberta a sessão com as palavras: "Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro iniciamos nossos trabalhos." A sessão **não começa com leitura bíblica**: começa com essa frase.

A conta: 513 dividido por 10 dá 51,3. **Desprezada a fração**, o número é **51**. Com 51 Deputados presentes na Casa, a sessão pode ser aberta. Note que a presença exigida é "na Casa" (no edifício), e não necessariamente no Plenário.

> **Atenção:** abrir a sessão exige **um décimo** (51). **Votar** exige a presença da **maioria absoluta** (257). Item que exige maioria absoluta, metade ou um quinto (103) para **abrir** a sessão está errado. Com 60 Deputados presentes, a sessão abre, mas não se vota.
>
> **Atenção:** alguns materiais dizem "um décimo, ou seja, 52 parlamentares", arredondando para cima. O Regimento manda **desprezar a fração**: o mínimo é **51**. Uma situação com **52 presentes** permite abrir a sessão (52 é mais que 51), mas dizer que o mínimo **exigido** é 52 não corresponde ao texto.

**Sem quórum (art. 79, § 3º).** Se não houver o quórum de presença, o Presidente **aguarda meia hora** que ele se complete, e esse **retardamento é deduzido do tempo do expediente**. Se a falta de número **persistir**, o Presidente declara que **não pode haver sessão** e determina a **atribuição de falta aos ausentes** para os efeitos legais (a falta tem efeito no subsídio).

As **sessões solenes independem de número** (art. 68, II): podem começar com qualquer número de Deputados.

**Ata da sessão anterior (art. 80).** Abertos os trabalhos, o **Segundo-Secretário** lê a ata da sessão anterior, que o **Presidente considera aprovada, independentemente de votação**. O Plenário não vota a ata.

**Retificação da ata (art. 80, § 1º).** O Deputado que quiser corrigir a ata envia à Mesa **declaração escrita**. A declaração é **inserida na ata**, e o **Presidente decide** se ela procede. Ele dá, **se julgar conveniente**, as explicações pelas quais a considerou procedente ou não (explicar é faculdade, não obrigação). Da decisão **cabe recurso ao Plenário**. A declaração não é aceita automaticamente.

**Matéria do expediente (art. 80, § 2º).** Em seguida, lê-se o expediente, que abrange:

- **I**: as **comunicações enviadas à Mesa pelos Deputados**;
- **II**: a **correspondência em geral**, as **petições** e outros **documentos** recebidos pelo Presidente ou pela Mesa, **de interesse do Plenário**.

Não é o Presidente quem escolhe, por interesse próprio, o que será lido: lê-se o que interessa ao Plenário.

**Breves comunicações (art. 81).** O tempo seguinte vai para os **Deputados inscritos para breves comunicações**, **cinco minutos** cada, **sem apartes**.

- **§ 1º**: o Deputado que tiver comunicação a fazer à Mesa ou ao Plenário a faz **oralmente** ou a **redige para publicação** no Diário da Câmara. A comunicação escrita **não pode** ser feita com **juntada ou transcrição de documentos**.
- **§ 2º**: a **inscrição** é feita **na Mesa**, em **caráter pessoal e intransferível**, em **livro próprio**, das **8h às 13h30**, diariamente, com **preferência** para quem **não falou nas cinco sessões anteriores**.
- **§ 3º**: o Deputado que, chamado ao microfone, **não se apresentar**, **perde a preferência** do parágrafo anterior. Ele não fica proibido de se inscrever nas próximas sessões.
- **§ 4º**: as inscrições que não puderem ser atendidas por **levantamento** ou **não realização** da sessão **transferem-se para a sessão ordinária seguinte**.

## A Ordem do Dia (arts. 82 a 86)

**Início (art. 82).** Às **onze ou às dezesseis horas**, conforme o caso, passa-se à **Ordem do Dia**. Antes, **verifica-se pelo sistema eletrônico** o número de Deputados presentes **no recinto do Plenário**.

- **§ 1º**: o Presidente dá conhecimento dos projetos de lei **aprovados conclusivamente pelas Comissões** (para eventual recurso ao Plenário) e dos **sujeitos à deliberação do Plenário** (para oferecimento de emendas). Não anuncia só o que o Plenário vai votar.
- **§ 2º**: havendo **matéria a ser votada e número legal**, vota-se **imediatamente**, **interrompendo-se o orador** que estiver na tribuna.
- **§ 3º**: **não havendo matéria** a votar, **inexistindo quórum** para votação ou **sobrevindo falta de quórum** durante a Ordem do Dia, o Presidente **anuncia o debate das matérias em discussão**. A sessão **não é encerrada** por isso: segue com discussão, sem votação.
- **§ 4º**: encerrado o Grande Expediente, abre-se prazo de **10 minutos** para **apresentação de proposições** ou **solicitação de apoiamento eletrônico** a elas, que se resume à **leitura das ementas** (ementa é o resumo da proposição).
- **§ 5º**: havendo **verificação de votação** e comprovando-se **presenças suficientes** em Plenário, o Presidente determina a **atribuição de faltas aos ausentes**.
- **§ 6º**: a **ausência às votações equipara-se**, para todos os efeitos, à **ausência às sessões**, **ressalvada a obstrução parlamentar legítima**: a **aprovada pelas bancadas ou suas Lideranças** e **comunicada à Mesa**.
- **§ 7º**: **terminada a Ordem do Dia**, **encerra-se o registro eletrônico de presença**.

**Verificação de quórum** é a conferência, pelo painel eletrônico, de quantos Deputados estão presentes. Pode ser feita de ofício pelo Presidente ou a requerimento de Deputado com o apoio regimental. Constatada a falta de quórum, **não se vota**: o Presidente passa ao debate das matérias em discussão.

> **Exemplo:** a bancada do Partido X decide obstruir a votação de um projeto e comunica a decisão à Mesa. Os Deputados do partido não votam. Eles não levam falta, porque a obstrução é legítima. Sem decisão da bancada e comunicação à Mesa, a ausência à votação contaria como falta à sessão.

**Ordem de apreciação da pauta (art. 83).** Com a **maioria absoluta** presente em Plenário, verificada a presença, começa a apreciação da pauta **nesta ordem**:

1. **redações finais**;
2. **requerimentos de urgência**;
3. **requerimentos de Comissão** sujeitos a votação;
4. **requerimentos de Deputados** dependentes de votação imediata;
5. **matérias constantes da Ordem do Dia**, segundo as regras de preferência.

> **Dica:** "**Re**dação, **Ur**gência, **Co**missão, **De**putado, **Ma**téria": RE-UR-CO-DE-MA. Primeiro o que está quase pronto (redação final), depois o que pede pressa (urgência), depois os pedidos de órgãos (Comissão), depois os de pessoas (Deputados), por fim o resto da pauta.

**Alteração da ordem (art. 83, parágrafo único).** A ordem pode ser **alterada ou interrompida**:

- **I**: para a **posse de Deputados** (sem precisar de requerimento);
- **II**: com a **aprovação de requerimento** de **preferência**, **adiamento**, **retirada da Ordem do Dia** ou **inversão de pauta**.

> **Pegadinha:** o Presidente **não retira de ofício** matéria da Ordem do Dia por achá-la inoportuna. A retirada depende de **requerimento aprovado** (o requerimento de retirada é escrito e votado pelo Plenário, se apresentado antes do anúncio da matéria, art. 117, VI).

**Anúncio da próxima pauta (art. 85). Ao encerrar a sessão**, o Presidente **anuncia a Ordem do Dia da sessão de deliberação seguinte** e eventuais alterações, e **dá ciência da pauta às Lideranças**. **Não se designa Ordem do Dia para a primeira sessão plenária de cada sessão legislativa.**

**Organização da Ordem do Dia (art. 86).** O **Presidente** organiza a Ordem do Dia **com base na agenda mensal** (que ele organiza, **ouvido o Colégio de Líderes**, art. 17, I, s) e observando a ordem do art. 83 e o art. 143, III. A Ordem do Dia é **publicada no Diário da Câmara** e distribuída em avulsos **até a semana precedente à da sessão**. Quem organiza a pauta é o **Presidente**, ouvidos os Líderes na agenda mensal; não é o Primeiro-Secretário (que cuida da administração).

- **§ 2º**: as **matérias não apreciadas** da pauta da sessão ordinária anterior **constam da Ordem do Dia**, com **precedência** sobre outras dos grupos a que pertençam.
- **§ 3º**: a proposição **entra em Ordem do Dia** desde que **em condições regimentais** e **com os pareceres das Comissões** a que foi distribuída. Pronta, ela deve ser pautada.

## Grande Expediente (arts. 87 e 88)

Encerrado o Pequeno Expediente, a palavra vai aos **inscritos para o Grande Expediente**, por **vinte e cinco minutos** para cada orador, **incluídos nesse tempo os apartes** (o aparte consome o tempo do orador; não é tempo extra).

- **§ 1º**: a **lista de oradores** é organizada por **sorteio eletrônico**, e cabe à **Mesa** disciplinar a forma do sorteio, **em ato próprio**. Não é ordem de inscrição, nem ato do Presidente sozinho.
- **§ 2º**: o Deputado fala no Grande Expediente **no máximo três vezes por semestre**: **uma por sorteio** e **duas por cessão de vaga** de outro parlamentar. Usar as cessões não tira a vez do sorteio, desde que se respeite o limite de três.
- **§ 3º**: quem **não falar por falta de vaga** no semestre tem **preferência de inscrição no semestre seguinte**.

## Comunicações de Lideranças e Comunicações Parlamentares (arts. 89 e 90)

**Comunicações de Lideranças (art. 89).** São as falas dos Líderes previstas no art. 66, § 1º. O tempo é **proporcional ao tamanho da bancada**: **mínimo de três** e **máximo de dez minutos**. As Lideranças do **Governo**, da **Minoria**, da **Oposição** e da **Maioria** têm **oito minutos** cada. **Não se permitem apartes** em nenhum caso. Os Líderes podem **ceder entre si**, total ou parcialmente, o tempo que lhes cabe.

**Comunicações Parlamentares (art. 90).** Se a Ordem do Dia se **esgotar antes das dezenove horas**, ou **não houver matéria a ser votada**, o Presidente **concede a palavra** aos oradores **indicados pelos Líderes**. Os oradores são chamados **alternadamente, por Partidos e Blocos Parlamentares** (não só partidos), por no máximo **dez minutos** cada. É a **última fase** da sessão ordinária e **só ocorre se houver tempo**.

## Comissão Geral (art. 91)

**Comissão Geral** é a transformação da sessão plenária num grande debate, **sob a direção do Presidente da Câmara**, com participação de pessoas de fora. A sessão é transformada em Comissão Geral para:

- **I**: **debate de matéria relevante**, por **proposta conjunta dos Líderes** ou a **requerimento de um terço da totalidade** dos membros da Câmara;
- **II**: **discussão de projeto de lei de iniciativa popular**, **desde que presente o orador** que irá defendê-lo;
- **III**: **comparecimento de Ministro de Estado**.

**Debate de matéria relevante (§§ 1º e 1º-A).** A finalidade é ouvir **autoridades, especialistas**, membros de **entidades da sociedade civil** e outras pessoas com experiência na matéria. Cada **Partido ou Bloco** indica **no máximo dois convidados**. A **Mesa divulga a lista** com **no mínimo 24 horas** de antecedência. Ordem e tempos de fala:

1. o **autor do requerimento**: **20 minutos**;
2. os **convidados**, na ordem de indicação: **5 minutos** cada;
3. os **Líderes**: **5 minutos** cada;

4. os **demais Deputados** inscritos na Mesa: **3 minutos** cada.

**Projeto de iniciativa popular (§ 2º).** Pode falar **qualquer signatário do projeto** ou **Deputado indicado pelo autor**, por **trinta minutos, sem apartes**. Não falam só os signatários.

**Fim da Comissão Geral (§ 3º).** Alcançada a finalidade, a **sessão plenária continua** a partir da **fase em que ordinariamente estariam os trabalhos**. Ela não é encerrada: se era hora da Ordem do Dia, segue a Ordem do Dia.

## Sessão secreta (arts. 92 a 94)

**Convocação (art. 92).** A sessão secreta é convocada com a **indicação precisa de seu objetivo**, por dois caminhos:

- **I. Automaticamente** (sem votação), a **requerimento escrito** de **Comissão** (para matéria de sua competência), do **Colégio de Líderes** ou de **pelo menos um terço** da totalidade dos membros da Câmara. Nesses casos, o **documento permanece em sigilo** até ulterior deliberação do Plenário.
- **II. Por deliberação do Plenário**, quando o requerimento for subscrito por **Líder** ou por **um quinto** dos membros da Câmara.

> **Dica:** quem tem mais força (Comissão, Colégio de Líderes, **um terço**) consegue a sessão secreta **direto**. Quem tem menos (**um** Líder, **um quinto**) precisa do **voto do Plenário**.

**Casos obrigatórios (art. 92, parágrafo único). Será secreta** a sessão em que a Câmara deva deliberar sobre:

- **I**: projeto de **fixação ou modificação dos efetivos das Forças Armadas**;
- **II**: **declaração de guerra** ou **acordo sobre a paz**;
- **III**: **passagem de forças estrangeiras** pelo território nacional, ou sua **permanência** nele.

Nesses casos o sigilo decorre da própria norma, sem depender de deliberação do Plenário.

**Como funciona (art. 93).** Para iniciar a sessão secreta, o Presidente faz **sair** do recinto, das tribunas, das galerias e das dependências anexas **as pessoas estranhas aos trabalhos, inclusive os funcionários da Casa**, sem prejuízo de outras cautelas da Mesa.

- **§ 1º**: reunida a Câmara em sessão secreta, **delibera-se preliminarmente** se o assunto deve ser tratado **sigilosa ou publicamente** (salvo nos casos obrigatórios). Esse debate **não pode exceder a primeira hora**, e cada Deputado ocupa a tribuna por **no máximo cinco minutos**. Se a Câmara concluir que não há o que esconder, os trabalhos seguem em público.
- **§ 2º**: **antes de encerrar** a sessão secreta, a Câmara resolve se o requerimento de convocação, os debates e as deliberações, **no todo ou em parte**, devem constar da **ata pública**, ou **fixa o prazo** em que ficarão sob sigilo. Pode decidir que nada será divulgado.
- **§ 3º**: antes de levantada a sessão, a **ata** é **aprovada** e, com os documentos, **encerrada em invólucro lacrado, etiquetado, datado e rubricado pelos membros da Mesa**, e **recolhida ao Arquivo**.
- **§ 4º**: o **Deputado** e o **Ministro de Estado** que participaram dos debates podem **reduzir seu discurso a escrito**, para ser arquivado num **segundo envelope lacrado**, anexado ao primeiro,

desde que o preparem em prazo **não excedente de uma sessão**.

**Quem assiste (art. 94). Só Deputados e Senadores** podem assistir às sessões secretas. **Ministros de Estado convocados** e **testemunhas** chamadas a depor participam **apenas durante o tempo necessário** (a testemunha depõe e sai). Funcionários da Casa não ficam.

> **Atenção:** os debates da sessão secreta **não são publicados** no Diário da Câmara (nem com os nomes dos oradores suprimidos), salvo o que a própria Câmara decidir levar à ata pública. A ata fica lacrada no Arquivo.

## Questões de ordem (art. 95)

**Questão de ordem** é **toda dúvida sobre a interpretação do Regimento**, na sua prática **exclusiva ou relacionada com a Constituição Federal**. Envolva só o Regimento ou também a Constituição, é questão de ordem.

- **§ 1º**: durante a **Ordem do Dia**, só se levanta questão de ordem **atinente diretamente à matéria que nela figure**. Dúvida sobre outro assunto (a composição de uma Comissão Especial, por exemplo) fica para outro momento.
- **§ 2º**: **três minutos** no máximo para formulá-la, e **não se fala sobre ela mais de uma vez**.
- **§ 3º**: no **momento de votação**, ou na discussão e votação de **redação final**, a palavra para questão de ordem é concedida **uma vez ao Relator** e **uma vez a outro Deputado**, de preferência o **autor** da proposição.
- **§ 4º**: a questão de ordem deve ser **objetiva**, **claramente formulada**, com a **indicação precisa das disposições regimentais ou constitucionais** cuja observância se quer elucidar, e referir-se à matéria tratada na ocasião.
- **§ 5º**: se o Deputado **não indicar, inicialmente**, as disposições em que se baseia, o Presidente **não permite que continue na tribuna** e manda **excluir da ata** as palavras dele.
- **§ 6º**: depois de falarem **o autor e outro Deputado que contra-argumente**, o **Presidente da sessão resolve** a questão. **Não é lícito** ao Deputado **opor-se à decisão ou criticá-la na sessão em que foi proferida**.
- **§ 7º**: quem quiser **comentar, criticar ou protestar** contra a decisão pode fazê-lo **na sessão seguinte**, com **preferência** para falar **dez minutos** à hora do expediente.
- **§ 8º**: o Deputado pode **recorrer da decisão para o Plenário**, **sem efeito suspensivo** (a decisão vale enquanto o recurso não é julgado). Ouve-se a **Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania**, que tem **no máximo três sessões** para se pronunciar; publicado o parecer, o recurso vai ao Plenário na sessão seguinte.
- **§ 9º**: o Deputado, com o **apoio de um terço dos presentes**, pode requerer que o **Plenário decida, de imediato, sobre o efeito suspensivo** do recurso.
- **§ 10**: as decisões sobre questões de ordem são **registradas e indexadas em livro especial**, com **ampla divulgação anual**. A **Mesa** elabora **projeto de resolução** com as **alterações regimentais** delas decorrentes, se for o caso, para apreciação **em tempo hábil, antes de findo o biênio** (não "ao final" do biênio).

## Reclamações (art. 96)

A **reclamação** pode ser usada **em qualquer fase** da sessão da Câmara ou de reunião de Comissão. Durante a **Ordem do Dia**, fica **restrita** às **matérias que nela figurem** ou à hipótese do parágrafo único do art. 55 (parecer ou emenda fora da competência da Comissão). Não serve para qualquer assunto.

- **§ 1º**: na sessão da Câmara, a reclamação destina-se **exclusivamente** a apontar **inobservância de expressa disposição regimental** ou problema no **funcionamento dos serviços administrativos** da Casa.
- **§ 2º**: o **membro de Comissão** pode reclamar de **ação ou omissão** do órgão técnico que integra. **Só depois de resolvida**, conclusivamente, **pelo Presidente da Comissão**, o assunto pode ir, em **grau de recurso**, ao **Presidente da Câmara** ou ao **Plenário**. Não se pula a Comissão.
- **§ 3º**: aplicam-se às reclamações as regras das questões de ordem (§§ 1º a 7º do art. 95).

## A ata e a publicação dos debates (arts. 97 a 99)

**Ata (art. 97).** De cada sessão se lavra **ata com a sinopse dos trabalhos**, com redação em **padrão uniforme adotado pela Mesa**.

- **§ 1º**: as atas são organizadas em **Anais**, por **ordem cronológica**, **encadernadas por sessão legislativa** e recolhidas ao **Arquivo da Câmara** (não por ordem alfabética de Deputados).
- **§ 2º**: da ata consta a **lista nominal de presença e de ausência** às sessões **ordinárias e extraordinárias**.
- **§ 3º**: a ata da **última sessão**, ao encerrar-se a sessão legislativa, é **redigida em resumo** e **submetida a discussão e aprovação**, **presente qualquer número** de Deputados, **antes de se levantar a sessão** (não haverá sessão seguinte para aprová-la).

**Publicação (art. 98).** O **Diário da Câmara dos Deputados** publica a **ata da sessão do dia anterior**, com **toda a sequência dos trabalhos**. Os debates são registrados por inteiro pela **Taquigrafia** e publicados no **Diário da Câmara** (não no Diário Oficial da União). Publicar é a regra; a exceção é a sessão secreta.

- **§ 1º**: os **discursos** são publicados **por extenso** na ata impressa, **salvo expressas restrições regimentais**. **Não se reproduzem** discursos no Diário para **corrigir erros e omissões**; as correções saem na seção **"Errata"**.
- **§ 2º**: o Deputado pode **retirar na Taquigrafia, para revisão**, o seu discurso, que então não sai na ata respectiva. Se **não devolver em cinco sessões**, a Taquigrafia publica o **texto sem revisão**. A retirada não impede a publicação para sempre.
- **§ 3º**: informações, documentos ou discursos de **representantes de outro Poder** que **não tenham sido integralmente lidos** pelo Deputado são **apenas indicados na ata**, com a declaração do objeto. A publicação integral depende de **autorização da Mesa**, a **requerimento do orador**; se negada, cabe **recurso ao Plenário**.
- **§ 4º**: as **informações** enviadas à Câmara a pedido de Deputado ou Comissão são, **em regra, publicadas na ata impressa**, antes de entregues em cópia ao solicitante. Podem ser publicadas **em resumo** ou **apenas mencionadas**, **a juízo do Presidente**. O original fica no Arquivo.

- **§ 5º**: **não se dá publicidade** a informações e documentos oficiais de **caráter reservado**. Os pedidos por Comissão são confiados ao Presidente dela, que os lê aos pares; os pedidos por Deputado são lidos a ele pelo Presidente da Câmara. Depois, são fechados em **invólucro lacrado**, etiquetado, datado e **rubricado por dois Secretários**, e arquivados.
- **§ 6º**: **não se autoriza a publicação** de pronunciamentos ou expressões **atentatórias do decoro parlamentar**, **cabendo recurso do orador ao Plenário**.
- **§ 7º**: os **pedidos de retificação da ata** são decididos pelo **Presidente**, na forma do art. 80, § 1º.

**Voz do Brasil (art. 99).** São divulgados pelo programa **Voz do Brasil** as **atividades das Comissões e do Plenário** e os **pronunciamentos lidos ou proferidos da tribuna**, **desde que em termos regimentais**.

# Quadros para memorizar

## Tipos de sessão

| Sessão | Grupo | Quando | Duração e detalhe |
|---|---|---|---|
| Preparatória | antes da inauguração dos trabalhos | 1ª e 3ª sessões legislativas | posse e eleição da Mesa |
| Ordinária | deliberativa | terça a quinta, 14h, uma vez por dia | 5 horas (Ordem do Dia de 3 horas) |
| Extraordinária | deliberativa | dia ou hora diferente da ordinária | 4 horas; só a Ordem do Dia |
| De debates | não deliberativa | segunda (14h) e sexta (9h), uma vez | 5 horas, sem Ordem do Dia |
| Solene | não deliberativa | comemorações e homenagens | até 4 horas; independe de número |

## Fases da sessão ordinária

| Fase | Início | Duração | Quem fala e como |
|---|---|---|---|
| Pequeno Expediente | 14h (abertura) | 60 min improrrogáveis | leitura do expediente; inscritos, 5 min cada, sem apartes |
| Grande Expediente | 15h (ou 10h) | 50 min improrrogáveis | inscritos por sorteio eletrônico, 25 min cada, apartes incluídos |
| Apresentação de proposições | fim do Grande Expediente | 10 min | só leitura das ementas |
| Ordem do Dia | 16h (ou 11h) | 3 horas | discussão e votação; maioria absoluta para votar |
| Comunicações Parlamentares | se a Ordem do Dia acabar antes das 19h | se houver tempo | indicados pelos Líderes, alternando Partidos e Blocos, 10 min cada |

## Quóruns e números

| Situação | Número |
|---|---|
| Abrir a sessão | 1/10 dos Deputados na Casa, desprezada a fração (51) |
| Começar a apreciar a pauta e votar | maioria absoluta em Plenário (257) |
| Levantar a sessão por esvaziamento | menos de 1/10 presentes nos debates |
| Espera pelo quórum de abertura | meia hora, descontada do expediente |
| Sessão solene | independe de número |
| Requerimento de sessão solene | 1/10 dos Deputados ou Líderes que representem esse número |
| Sessões solenes por deliberação do Plenário | até 2 por mês |
| Homenagens em prorrogação de sessão de debates | até 2 por mês, até 30 min |
| Período de sessões extraordinárias por requerimento | pelo menos 1/10 dos Deputados (deliberação do Plenário) |
| Comissão Geral para matéria relevante | proposta conjunta dos Líderes ou 1/3 dos membros |
| Sessão secreta automática | Comissão, Colégio de Líderes ou 1/3 dos membros |
| Sessão secreta por deliberação do Plenário | Líder ou 1/5 dos membros |
| Efeito suspensivo de recurso em questão de ordem | apoio de 1/3 dos presentes |
| Aprovar a ata da última sessão da sessão legislativa | qualquer número |

## Tempos de fala

| Situação | Tempo |
|---|---|
| Breves comunicações (Pequeno Expediente) | 5 min, sem apartes |
| Orador do Grande Expediente | 25 min, apartes incluídos |
| Comunicações de Lideranças | 3 a 10 min, proporcional à bancada; sem apartes |
| Governo, Maioria, Minoria e Oposição | 8 min cada |
| Comunicações Parlamentares | até 10 min por Deputado |
| Comissão Geral: autor do requerimento | 20 min |
| Comissão Geral: convidados e Líderes | 5 min cada |
| Comissão Geral: demais Deputados | 3 min cada |
| Comissão Geral de iniciativa popular | 30 min, sem apartes |
| Homenagem em prorrogação: um Deputado por Partido ou Bloco | 5 min |
| Questão de ordem | 3 min, uma vez só |

| Situação | Tempo |
|---|---|
| Crítica à decisão de questão de ordem | 10 min, na sessão seguinte, à hora do expediente |
| Sessão secreta: debate preliminar sobre o sigilo | até a primeira hora; 5 min por Deputado |

## Outros prazos

| Assunto | Prazo |
|---|---|
| Suspensão da sessão | uma única vez, até 1 hora; depois, encerrada |
| Aviso extra (telefone ou telegrama) da extraordinária | quando faltar menos de 24 horas |
| Lista de convidados da Comissão Geral | divulgada com 24 horas de antecedência |
| Devolução do discurso retirado para revisão | 5 sessões; depois sai sem revisão |
| Discurso escrito de quem estava inscrito no Pequeno Expediente | até 3 laudas |
| Inscrição para breves comunicações | 8h às 13h30; preferência a quem não falou nas 5 sessões anteriores |
| Grande Expediente por Deputado | até 3 vezes por semestre (1 sorteio + 2 cessões) |
| Parecer da CCJC no recurso sobre questão de ordem | até 3 sessões |
| Discurso escrito de quem falou na sessão secreta | até 1 sessão |
| Publicação da Ordem do Dia | até a semana anterior à da sessão |

## Quem convoca o quê

| Ato | Quem |
|---|---|
| Sessão extraordinária | Presidente de ofício; Colégio de Líderes; Plenário, a requerimento de qualquer Deputado |
| Período de sessões extraordinárias | Presidente de ofício; por proposta do Colégio de Líderes; Plenário, a requerimento de 1/10 |
| Sessão solene | a juízo do Presidente ou por deliberação do Plenário |
| Sessão secreta | automática (Comissão, Colégio de Líderes, 1/3) ou Plenário (Líder, 1/5); obrigatória em 3 casos |
| Comissão Geral | proposta conjunta dos Líderes ou 1/3 (matéria relevante); iniciativa popular; Ministro |
| Grande Expediente para comemoração | Presidente ou Plenário |
| Organização da Ordem do Dia | Presidente, com base na agenda mensal (ouvido o Colégio de Líderes) |
| Forma do sorteio do Grande Expediente | Mesa, em ato próprio |
| Transmissão e gravação | autorização do Presidente + normas da Mesa |

| Ato | Quem |
|---|---|
| Retificação da ata | Presidente decide; recurso ao Plenário |
| Questão de ordem | Presidente da sessão decide; recurso ao Plenário sem efeito suspensivo |

### Suspender x levantar x encerrar

| Termo | O que é | Regra |
|---|---|---|
| Suspender | pausa; a sessão volta | uma vez, até 1 hora; passou disso, a sessão está encerrada |
| Levantar | encerrar antes da hora | só tumulto grave, falecimento (congressista da legislatura, Chefe de Poder, luto oficial) ou menos de 1/10 presentes |
| Não haver sessão | falta de quórum de abertura | depois de meia hora de espera; falta aos ausentes |

## Lei seca que cai

Os tipos de sessão e os dias e horários são a base de quase tudo:

> **Lei seca:** Art. 65. As sessões da Câmara dos Deputados serão: I - **preparatórias**, as que precedem a inauguração dos trabalhos do Congresso Nacional na **primeira e na terceira sessões legislativas** de cada legislatura; II - deliberativas: a) **ordinárias**, as de qualquer sessão legislativa, realizadas **apenas uma vez por dia**, de **terça a quinta-feira**, iniciando-se às **quatorze horas**; b) **extraordinárias**, as realizadas em **dias ou horas diversos** dos prefixados para as ordinárias; III - não deliberativas: a) **de debates**, as realizadas de forma idêntica às ordinárias, porém com duração de **cinco horas** e **sem Ordem do Dia**, apenas uma vez às **segundas e sextas-feiras**, iniciando-se às **quatorze horas nas segundas-feiras** e às **nove horas nas sextas-feiras** [...]; b) **solenes**, as realizadas para grandes comemorações ou homenagens especiais, por prazo **não excedente a quatro horas**.

As fases da ordinária e os números de cada uma:

> **Lei seca:** Art. 66. As sessões ordinárias constarão de: I - **Pequeno Expediente**, com duração de **sessenta minutos improrrogáveis**, destinado à matéria do expediente e aos oradores inscritos que tenham comunicação a fazer; II - **Grande Expediente**, a iniciar-se às dez ou às quinze horas, conforme o caso, com duração **improrrogável de cinquenta minutos**, distribuída entre os oradores inscritos; III - **Ordem do Dia**, a iniciar-se às **dezesseis horas**; IV - **Comunicações Parlamentares**, **desde que haja tempo**, destinadas a representantes de **Partidos e Blocos Parlamentares, alternadamente**, indicados pelos Líderes.

O período de sessões extraordinárias paralisa a Casa:

> **Lei seca:** Art. 66, § 4º O Presidente da Câmara, **de ofício**, por **proposta do Colégio de Líderes** ou mediante deliberação do Plenário sobre requerimento de pelo menos **um décimo** dos Deputados, poderá convocar **períodos de sessões extraordinárias** exclusivamente destinadas à discussão e votação das matérias constantes do ato de convocação. § 5º Durante os períodos de sessões a que se refere o parágrafo anterior, **não serão realizadas sessões ordinárias nem funcionarão as Comissões Permanentes**.

A convocação da extraordinária e o aviso por telefone:

> **Lei seca:** Art. 67, § 1º A sessão extraordinária será convocada pelo **Presidente, de ofício**, pelo **Colégio de Líderes** ou por **deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Deputado**. § 2º O **Presidente prefixará o dia, a hora e a Ordem do Dia** da sessão extraordinária [...] e, quando mediar tempo **inferior a vinte e quatro horas** para convocação, também por **via telegráfica ou telefônica**, aos Deputados.

Suspensão e levantamento:

> **Lei seca:** Art. 70. O Presidente poderá suspender a sessão por **uma única vez**, pelo prazo máximo de **uma hora**, findo o qual considerar-se-á **encerrada**.
>
> **Lei seca:** Art. 71. A sessão da Câmara só poderá ser levantada, antes do prazo previsto para o término dos seus trabalhos, no caso de: I - **tumulto grave**; II - falecimento de **congressista da legislatura**, de **Chefe de um dos Poderes** da República ou quando for decretado **luto oficial**; III - presença nos debates de **menos de um décimo** do número total de Deputados.

Quem pode estar no Plenário:

> **Lei seca:** Art. 77. No recinto do Plenário, durante as sessões, só serão admitidos os **Deputados e Senadores**, os **ex-parlamentares**, os **funcionários da Câmara em serviço local** e os **jornalistas credenciados**. § 1º Será também admitido o acesso a **parlamentar estrangeiro**, desde que no respectivo Parlamento se adote **igual medida**.

O quórum de abertura:

> **Lei seca:** Art. 79, § 2º Achando-se presente **na Casa** pelo menos a **décima parte** do número total de Deputados, **desprezada a fração**, o Presidente declarará aberta a sessão [...]. § 3º Não se verificando o quorum de presença, o Presidente aguardará, durante **meia hora**, que ele se complete, sendo o retardamento **deduzido do tempo destinado ao expediente**. Se persistir a falta de número, o Presidente declarará que não pode haver sessão, determinando a **atribuição de falta aos ausentes** para os efeitos legais.

A ata sem votação:

> **Lei seca:** Art. 80. Abertos os trabalhos, o **Segundo-Secretário** fará a leitura da ata da sessão anterior, que o Presidente considerará aprovada, **independentemente de votação**.

Obstrução legítima e registro de presença:

> **Lei seca:** Art. 82, § 6º A ausência às votações **equipara-se**, para todos os efeitos, à ausência às sessões, ressalvada a que se verificar a título de **obstrução parlamentar legítima**, assim considerada a que for **aprovada pelas bancadas ou suas Lideranças e comunicada à Mesa**. § 7º Terminada a Ordem do Dia, **encerrar-se-á o registro eletrônico de presença**.

A ordem da pauta, a mais cobrada:

> **Lei seca:** Art. 83. Presente em Plenário a **maioria absoluta** dos Deputados, mediante verificação de quorum, dar-se-á início à apreciação da pauta, na seguinte ordem: I - **redações finais**; II - **requerimentos de urgência**; III - **requerimentos de Comissão** sujeitos a votação; IV - **requerimentos de Deputados** dependentes de votação imediata; V - **matérias constantes da Ordem do Dia** [...].

O Grande Expediente:

> **Lei seca:** Art. 87. [...] pelo prazo de **vinte e cinco minutos** para cada orador, **incluídos nesse tempo os apartes**. § 1º A lista de oradores para o Grande Expediente será organizada mediante **sorteio eletrônico**, competindo à **Mesa** disciplinar, em ato próprio, a forma dele. § 2º O Deputado poderá falar no Grande Expediente no máximo **3 (três) vezes por semestre**, sendo **1 (uma) por sorteio e 2 (duas) por cessão** de vaga de outro parlamentar.

As Comunicações de Lideranças:

> **Lei seca:** Art. 89. [...] por período de tempo proporcional ao número de membros das respectivas bancadas, que será de, **no mínimo, três minutos e, no máximo, dez minutos**, cabendo à Liderança do Governo, da Minoria, da Oposição e da Maioria **oito minutos** para cada uma, **não permitidos apartes** em qualquer caso.

A Comissão Geral:

> **Lei seca:** Art. 91. A sessão plenária da Câmara será transformada em **Comissão Geral**, sob a direção de seu Presidente, para: I - debate de **matéria relevante**, por **proposta conjunta dos Líderes**, ou a requerimento de **um terço** da totalidade dos membros da Câmara; II - discussão de projeto de lei de **iniciativa popular**, **desde que presente o orador** que irá defendê-lo; III - **comparecimento de Ministro de Estado**.

A sessão secreta:

> **Lei seca:** Art. 92. A sessão secreta será convocada, com a indicação precisa de seu objetivo: I - **automaticamente**, a requerimento escrito de **Comissão**, para tratar de matéria de sua competência, ou do **Colégio de Líderes** ou de, pelo menos, **um terço** da totalidade dos membros da Câmara, devendo o documento **permanecer em sigilo** até ulterior deliberação do Plenário; II - **por deliberação do Plenário**, quando o requerimento for subscrito por **Líder ou um quinto** dos membros da Câmara.
>
> **Lei seca:** Art. 93. Para iniciar-se a sessão secreta, o Presidente fará sair do recinto das tribunas, das galerias e das demais dependências anexas as pessoas estranhas aos trabalhos, **inclusive os funcionários da Casa** [...].
>
> **Lei seca:** Art. 94. **Só Deputados e Senadores** poderão assistir às sessões secretas do Plenário; os Ministros de Estado, quando convocados, ou as testemunhas chamadas a depor participarão dessas sessões **apenas durante o tempo necessário**.

A questão de ordem:

> **Lei seca:** Art. 95, § 2º Nenhum Deputado poderá exceder o prazo de **três minutos** para formular questão de ordem, nem falar sobre a mesma **mais de uma vez**. [...] § 8º O Deputado, em qualquer caso, poderá recorrer da decisão da Presidência para o Plenário, **sem efeito suspensivo** [...]. § 9º [...] com o apoiamento de **um terço dos presentes**, poderá requerer que o Plenário decida, de imediato, sobre o efeito suspensivo ao recurso.

## Pegadinhas da banca

- **"Sessões preparatórias em todas as sessões legislativas."** Errado: só na **primeira e na terceira**.
- **"Sessões deliberativas: ordinárias, extraordinárias e solenes."** Errado: a solene é **não deliberativa**.
- **"Ordinárias de segunda a sexta, sempre às 14h"** ou **"segunda (14h) e sexta (9h) são ordinárias."** Errado: ordinárias de **terça a quinta**; segunda e sexta são **sessões de debates**.
- **"Duas sessões ordinárias no mesmo dia, se houver pauta."** Errado: ordinária é **uma vez por dia**; outra sessão no dia será extraordinária.
- **"Sessão não deliberativa é a realizada em horário diferente."** Errado: horário diferente define a **extraordinária**, que é deliberativa.
- **Pequeno x Grande Expediente trocados.** Pequeno = **60 min**; Grande = **50 min**. Os dois **improrrogáveis**. Item que dá 30 min ao Pequeno, 60 ao Grande ou diz que o Grande é prorrogável está errado.
- **"O Grande Expediente é a fase de votação."** Errado: vota-se na **Ordem do Dia**.
- **"O Grande Expediente precede o Pequeno"** ou **"a Ordem do Dia encerra a sessão."** Errado: Pequeno, Grande, Ordem do Dia, Comunicações Parlamentares.
- **"Ordem do Dia de duas horas"** ou **"ordinária de seis horas."** Errado: 3 horas e 5 horas.

- **"Comunicações Parlamentares só para partidos"** ou **"15 minutos."** Errado: **Partidos e Blocos**, alternadamente, **10 minutos**.
- **"Se a Ordem do Dia acabar antes das 19h, não há Comunicações Parlamentares."** Errado: é justamente aí que o Presidente concede a palavra para elas.
- **"Apartes nas Comunicações de Lideranças."** Errado: **sem apartes** em qualquer caso. Também não há apartes nas breves comunicações do Pequeno Expediente.
- **"25 minutos no Grande Expediente, sem contar os apartes."** Errado: os apartes estão **incluídos**.
- **"Lista do Grande Expediente pela ordem de inscrição"** ou **"sorteio disciplinado pelo Presidente."** Errado: **sorteio eletrônico** disciplinado pela **Mesa**.
- **"Quem não falou por falta de vaga perde a inscrição no semestre seguinte."** Errado: ganha **preferência**.
- **"Quem não se apresentou ao microfone fica proibido de se inscrever."** Errado: perde só a **preferência**.
- **"Comunicação escrita com documentos anexos para publicação."** Errado: não se admite **juntada ou transcrição de documentos**.
- **"Abrir a sessão exige maioria absoluta"** (ou metade, ou um quinto). Errado: **um décimo**, desprezada a fração.
- **"Depois de meia hora sem quórum, a sessão abre mesmo assim, sem falta."** Errado: **não há sessão** e os ausentes levam **falta**.
- **"A sessão começa com leitura da Bíblia"** ou **"o Presidente pode retirar a Bíblia."** Errado: a Bíblia fica **sobre a mesa, à disposição**; a abertura é a frase "Sob a proteção de Deus...".
- **"A ata da sessão anterior é votada pelo Plenário."** Errado: o Presidente a considera **aprovada independentemente de votação**.
- **"A retificação da ata é automaticamente procedente."** Errado: o **Presidente decide**, com recurso ao Plenário.
- **"Expediente só com comunicações dos Deputados"** ou **"só o que interessa ao Presidente."** Errado: inclui correspondência, petições e documentos **de interesse do Plenário**.
- **"Sem quórum na Ordem do Dia, a sessão é encerrada."** Errado: o Presidente **anuncia o debate** das matérias em discussão.
- **"Faltar à votação não é falta à sessão."** Errado: **equipara-se**, salvo **obstrução legítima** (aprovada pela bancada ou Liderança e comunicada à Mesa).
- **"Obstrução não livra da falta."** Errado: obstrução legítima não gera falta.
- **"Registro de presença aberto até o fim da sessão."** Errado: fecha **ao terminar a Ordem do Dia**.
- **Ordem da pauta embaralhada.** A certa: **redações finais, urgência, requerimentos de Comissão, requerimentos de Deputados, matérias da Ordem do Dia**. Requerimento de Deputado não passa na frente de urgência.
- **"O Presidente retira matéria da pauta de ofício."** Errado: retirada depende de **requerimento aprovado**.
- **"Posse de Deputado só interrompe a pauta com requerimento."** Errado: a posse altera a ordem **por si só**.

- **"Ordem do Dia obrigatória na primeira sessão do ano."** Errado: **não se designa** Ordem do Dia na primeira sessão de cada sessão legislativa.
- **"Proposição pronta não precisa entrar na Ordem do Dia."** Errado: em condições regimentais e com pareceres, ela **entra**.
- **"A Ordem do Dia é organizada pelo Primeiro-Secretário."** Errado: pelo **Presidente**.
- **"Período de sessões extraordinárias não altera a rotina."** Errado: **sem sessões ordinárias** e **sem Comissões Permanentes**.
- **"Extraordinária pode incluir matéria fora da Ordem do Dia."** Errado: **exclusivamente** a Ordem do Dia.
- **"O Presidente não pode fixar a hora da extraordinária."** Errado: ele **prefixa dia, hora e Ordem do Dia**.
- **"Sessão solene só para comemorações, sem recepção de personalidades."** Errado: serve também para **recepção de altas personalidades**.
- **"Na sessão solene, só Deputados e Senadores no Plenário."** Errado: **convidados** podem ir à Mesa e ao Plenário, com lugares determinados.
- **"Homenagens em prorrogação sem limite por mês."** Errado: **duas por mês**, até 30 minutos.
- **"Requerimento de homenagem dispensa o avulso."** Errado: precisa constar do **avulso da Ordem do Dia como matéria sobre a mesa**.
- **"Sessões sempre públicas, nunca secretas."** Errado: secretas **excepcionalmente**, por deliberação do Plenário.
- **"O Presidente decide sozinho que a sessão será secreta."** Errado: o Plenário delibera (ou a convocação é automática nos casos do art. 92, I).
- **"Suspender duas vezes"** ou **"suspensão sem limite."** Errado: **uma vez, até uma hora**.
- **Suspender x levantar trocados.** Suspender é pausa; levantar é encerrar antes da hora.
- **"Levanta-se a sessão por tumulto leve"** ou **"por morte de ex-Deputado."** Errado: **tumulto grave**; congressista **da legislatura**.
- **"Qualquer pessoa pode ter assento no Plenário."** Errado: só **Deputados e Senadores** têm assento.
- **"Só Deputados e Senadores entram no recinto."** Errado: também **ex-parlamentares, funcionários em serviço e jornalistas credenciados**.
- **"Parlamentar estrangeiro entra mesmo sem reciprocidade."** Errado: só se o Parlamento dele adotar **igual medida**.
- **"Tribuna de honra só para parlamentares."** Errado: para **convidados, Corpo Diplomático e jornalistas credenciados**.
- **"O público nas galerias pode se comunicar com os Deputados."** Errado: **incomunicabilidade**.
- **"Gravação só com as normas da Mesa"** ou **"com autorização do Presidente, dispensa as normas."** Errado: **as duas coisas**.
- **"Pode falar de costas para a Mesa se autorizado."** Errado: **em nenhuma hipótese**.
- **"Pode falar sem pedir a palavra em momento de menor importância."** Errado: **nunca** fala sem pedir e sem concessão.

- **"Taquígrafos continuam registrando depois que o Presidente encerra o discurso."** Errado: **deixam de registrar**.
- **"Pode dirigir-se diretamente a outro Deputado, sem tratamento formal"** ou **"referir-se a colega sem Senhor ou Deputado em contexto informal."** Errado: fala ao **Presidente ou aos Deputados em geral**; usa **Senhor/Deputado** e **Excelência**.
- **"Pode ofender autoridades para criticar decisões políticas."** Errado: criticar pode, ser **descortês ou injurioso** não.
- **"Qualquer Deputado pode interromper o orador para comunicação relevante."** Errado: só com **aparte ou questão de ordem concedidos** pelo orador, ou para **comunicação relevante do Presidente**.
- **"Fumar em área reservada do Plenário."** Errado: **vedado a qualquer pessoa**.
- **"A imunidade permite falar sobre qualquer assunto a qualquer hora."** Errado: o Deputado só fala **nos termos do Regimento**.
- **"Discurso escrito do Pequeno Expediente acima de três laudas é publicado."** Errado: é **devolvido ao autor**.
- **"O Presidente interrompe ou transfere qualquer discurso a seu critério."** Errado: só nas **hipóteses regimentais**.
- **Sessão secreta: "documento não precisa ficar em sigilo."** Errado: o requerimento **permanece em sigilo** até deliberação do Plenário.
- **Sessão secreta: "funcionários da Casa podem ficar"** ou **"assistem Deputados, Senadores e funcionários."** Errado: saem **inclusive os funcionários**; só **Deputados e Senadores** assistem.
- **"A testemunha assiste a toda a sessão secreta."** Errado: só **durante o tempo necessário**.
- **"Debate preliminar sobre o sigilo de até duas horas."** Errado: **não excede a primeira hora**.
- **"Ata secreta sem lacre ou rubrica."** Errado: **invólucro lacrado, etiquetado, datado e rubricado pelos membros da Mesa**.
- **"Debates da sessão secreta publicados sem o nome dos oradores."** Errado: **não são publicados**.
- **Comissão Geral: "convoca-se mesmo sem o orador do projeto de iniciativa popular."** Errado: o orador precisa estar **presente**.
- **Comissão Geral: "lista com 48 horas"** ou **"convidados com 10 minutos."** Errado: **24 horas** e **5 minutos**.
- **Comissão Geral: "só signatários falam no projeto popular."** Errado: também **Deputado indicado pelo autor**.
- **Comissão Geral: "acabada a oitiva do Ministro, a sessão termina."** Errado: segue **da fase em que estaria**.
- **Questão de ordem: "pode falar mais de uma vez"** ou **"várias vezes ao Relator e ao Autor na votação."** Errado: **uma vez**; na votação, **uma vez ao Relator e uma a outro Deputado**.
- **Questão de ordem: "qualquer uma na Ordem do Dia."** Errado: só a **atinente à matéria em pauta**.
- **Questão de ordem: "sem indicar o dispositivo, pode completar depois na tribuna."** Errado: **perde a tribuna** e as palavras saem da ata.

- **Questão de ordem: "criticar na mesma sessão."** Errado: só na **sessão seguinte**, com 10 minutos.
- **Questão de ordem: "recurso com efeito suspensivo."** Errado: **sem efeito suspensivo** (salvo decisão do Plenário, pedida com apoio de 1/3 dos presentes).
- **"Projeto de alterações regimentais ao final do biênio."** Errado: **antes de findo** o biênio.
- **Reclamação: "na Ordem do Dia, sobre qualquer assunto."** Errado: só sobre as **matérias da pauta** (ou art. 55, parágrafo único).
- **Reclamação em Comissão: "direto ao Plenário."** Errado: primeiro decide o **Presidente da Comissão**.
- **Ata: "atas por ordem alfabética dos Deputados."** Errado: **ordem cronológica**, encadernadas por sessão legislativa.
- **Ata: "lista de presença e ausência não precisa constar."** Errado: **consta**.
- **Discursos: "não publicados na ata, só no arquivo taquigráfico."** Errado: publicados **por extenso**.
- **"Republicar discurso para corrigir erros."** Errado: as correções saem na **Errata**.
- **"Retirar o discurso para revisão impede a publicação se não devolver em cinco sessões."** Errado: depois de cinco sessões, sai **sem revisão**.
- **"Documento de outro Poder não lido é publicado integralmente sem autorização."** Errado: só **indicado**; integral depende de **autorização da Mesa**.
- **"Expressões contra o decoro não publicadas, sem recurso."** Errado: **cabe recurso do orador ao Plenário**.
- **"Debates publicados só no Diário Oficial da União"** ou **"registrados apenas em resumo."** Errado: **Taquigrafia**, por extenso, no **Diário da Câmara**.

## Itens comentados

- **Item:** A sessão secreta será convocada automaticamente quando o Colégio de Líderes ou um terço dos membros da Câmara requerê-la por escrito, sem necessidade de deliberação do Plenário. **Certo.** Comissão, Colégio de Líderes e um terço dos membros obtêm a sessão secreta automaticamente (art. 92, I). Líder ou um quinto dependem do Plenário.
- **Item:** O Presidente da Câmara deve adotar medidas para garantir o sigilo de uma sessão secreta, incluindo a retirada de todas as pessoas estranhas ao trabalho, exceto os funcionários da Casa. **Errado.** O art. 93 manda retirar as pessoas estranhas aos trabalhos "inclusive os funcionários da Casa".
- **Item:** O Grande Expediente das sessões ordinárias da Câmara dos Deputados tem duração de cinquenta minutos, podendo ser prorrogado se necessário. **Errado.** Os cinquenta minutos são improrrogáveis (art. 66, II).
- **Item:** Situação hipotética: Às quatorze horas, a Secretaria-Geral da Mesa informou ao Presidente da Câmara dos Deputados que havia sessenta Deputados presentes na Casa, número inferior à maioria absoluta de duzentos e cinquenta e sete. Assertiva: Nessa situação, a

sessão não poderá ser aberta, pois a sessão da Câmara dos Deputados somente pode ser aberta com a presença da maioria absoluta dos Deputados. **Errado.** Para abrir basta um décimo, desprezada a fração (51). A maioria absoluta é exigida para iniciar a apreciação da pauta.

- **Item:** Quando no plenário da Câmara dos Deputados estiver presente a maioria absoluta dos deputados, certificada mediante verificação de quorum, a apreciação da pauta deverá ser iniciada na seguinte ordem: requerimentos de urgência; redações finais; matérias constantes da ordem do dia; requerimentos de deputados dependentes de votação imediata; requerimentos de comissão sujeitos a votação. **Errado.** A ordem é: redações finais, requerimentos de urgência, requerimentos de Comissão, requerimentos de Deputados e, por último, as matérias da Ordem do Dia.

- **Item:** Na Câmara dos Deputados, a ausência às votações, mesmo que justificada como obstrução parlamentar aprovada pela bancada e comunicada à Mesa, resulta em atribuição de falta ao Deputado, pois o Regimento Interno equipara, sem ressalvas, a ausência às votações à ausência às sessões. **Errado.** A equiparação tem ressalva: a obstrução parlamentar legítima, aprovada pela bancada ou Liderança e comunicada à Mesa, não gera falta (art. 82, § 6º).

- **Item:** Situação hipotética: Durante sessão deliberativa da Câmara dos Deputados, o Presidente suspendeu os trabalhos por uma hora e, após o retorno, voltou a suspender a sessão por mais uma hora. Nessa situação, o procedimento está de acordo com o Regimento Interno. **Errado.** A suspensão é permitida uma única vez, por no máximo uma hora (art. 70).

- **Item:** Situação hipotética: Durante sessão deliberativa da Câmara dos Deputados, o Presidente foi informado do falecimento de um ex-Deputado que exercera mandato em legislatura anterior e não ocupava cargo público. Assertiva: Nessa situação, a sessão pode ser encerrada antecipadamente, pois o Regimento Interno prevê o levantamento da sessão em caso de falecimento de Deputado de outra legislatura. **Errado.** O art. 71, II, fala em congressista da legislatura (atual), Chefe de Poder ou luto oficial decretado.

- **Item:** Sessão plenária da Câmara para discutir projeto de lei de iniciativa popular será transformada em comissão geral, desde que o orador responsável pela defesa desse projeto esteja presente à sessão. **Certo.** É a condição do art. 91, II. Na discussão, fala um signatário ou Deputado indicado pelo autor, por trinta minutos, sem apartes.

- **Item:** Situação hipotética: A sessão plenária da Câmara dos Deputados foi transformada em Comissão Geral para ouvir Ministro de Estado durante o Grande Expediente, e, concluída a oitiva, o Presidente declarou alcançada a finalidade da Comissão Geral. Assertiva: Nessa situação, após o encerramento dos trabalhos da Comissão Geral, a sessão plenária é encerrada sem prosseguimento dos demais trabalhos, inclusive da Ordem do Dia. **Errado.** Alcançada a finalidade, a sessão continua a partir da fase em que ordinariamente estariam os trabalhos (art. 91, § 3º).

- **Item:** O Deputado pode recorrer da decisão da Presidência para o Plenário, e o recurso terá efeito suspensivo até que seja julgado. **Errado.** O recurso é sem efeito suspensivo; o Plenário só decide sobre o efeito suspensivo se um Deputado o requerer com o apoio de um terço dos presentes.

- **Item:** Situação hipotética: Durante a Ordem do Dia de sessão da Câmara dos Deputados, enquanto se votava projeto sobre tributos, o Deputado Augusto levantou questão de ordem sobre a composição de uma Comissão Especial, tema estranho à pauta. Assertiva: Nessa situação, a questão de ordem deve ser admitida, pois, durante a Ordem do Dia, qualquer questão de ordem pode ser levantada, independentemente da matéria em discussão. **Errado.** Na Ordem do Dia só cabe questão de ordem atinente diretamente à matéria que nela figure (art. 95, § 1º).
- **Item:** Situação hipotética: Um jornalista credenciado e um servidor da Câmara dos Deputados em serviço no Plenário foram impedidos por um segurança de permanecer no recinto durante a sessão, sob o argumento de que não eram parlamentares. Assertiva: Nessa situação, o impedimento foi correto, pois, durante as sessões, apenas Deputados e Senadores têm acesso ao recinto do Plenário. **Errado.** O art. 77 admite no recinto também ex-parlamentares, funcionários da Câmara em serviço local e jornalistas credenciados.
- **Item:** Um Deputado pode retirar seu discurso para revisão e impedir sua publicação na ata respectiva se não o devolver dentro de cinco sessões. **Errado.** Passadas cinco sessões sem devolução, a Taquigrafia publica o texto sem revisão (art. 98, § 2º).
- **Item:** A ata da última sessão de uma sessão legislativa deve ser redigida em resumo e aprovada antes de se levantar a sessão, com a presença de qualquer número de Deputados. **Certo.** É a regra do art. 97, § 3º: não há sessão seguinte para aprovar essa ata.

## Resumo para revisar

- Sessões: **preparatórias** (1ª e 3ª sessões legislativas), **deliberativas** (ordinárias e extraordinárias) e **não deliberativas** (de debates e solenes).
- **Ordinária**: terça a quinta, **14h**, **uma vez por dia**; 5 horas. **Extraordinária**: outro dia ou hora; 4 horas; **só a Ordem do Dia**.
- **Debates**: segunda (14h) e sexta (9h), 5 horas, **sem Ordem do Dia**. **Solene**: até **4 horas**, **independe de número**, só falam oradores designados pelo Presidente; até **2 por mês** por deliberação do Plenário.
- Fases da ordinária: **Pequeno Expediente (60 min)**, **Grande Expediente (50 min)**, ambos improrrogáveis; **Ordem do Dia às 16h** (3 horas); **Comunicações Parlamentares** se sobrar tempo (antes das 19h), 10 min, Partidos e Blocos alternados.
- **Líderes** falam em qualquer tempo da sessão (pessoalmente ou por Vice-Líder com delegação escrita), de 3 a 10 min; Governo, Maioria, Minoria e Oposição, **8 min**; **sem apartes**; podem ceder tempo entre si.
- Presidente: pode fazer a Ordem do Dia **absorver o Grande Expediente**; pode **não designar Ordem do Dia** (vira sessão de debates); convoca **períodos de extraordinárias** (de ofício, por proposta do Colégio de Líderes ou por deliberação do Plenário a requerimento de 1/10); nesses períodos, **sem ordinárias e sem Comissões Permanentes**.
- Extraordinária: convocada pelo **Presidente de ofício**, pelo **Colégio de Líderes** ou pelo **Plenário** a requerimento de **qualquer Deputado**; com menos de **24 horas**, aviso também por **telefone ou**

**telegrama**.

- Sessões **públicas**; secretas **excepcionalmente**, por deliberação do Plenário.
- **Suspender**: uma vez, até 1 hora. **Levantar**: tumulto grave, falecimento de congressista da legislatura ou Chefe de Poder, luto oficial, menos de 1/10 presentes.
- **Abrir** a sessão: **1/10 na Casa, desprezada a fração (51)**; sem quórum, espera **meia hora** e, persistindo, **não há sessão** e os ausentes levam **falta**.
- **Ata** da sessão anterior: lida pelo **Segundo-Secretário**, **aprovada sem votação**; retificação por **declaração escrita**, decidida pelo **Presidente**, com recurso ao Plenário.
- Breves comunicações: **5 min, sem apartes**; inscrição **pessoal e intransferível**; quem não se apresenta perde a preferência; inscrições não atendidas passam para a **ordinária seguinte**.
- **Votar**: maioria absoluta. Pauta: **redações finais, urgência, requerimentos de Comissão, requerimentos de Deputados, matérias da Ordem do Dia**. Altera-se para **posse** ou por requerimento aprovado de **preferência, adiamento, retirada ou inversão**.
- Sem quórum ou sem matéria na Ordem do Dia: **debate** das matérias em discussão, sem encerrar a sessão. Ausência à votação = falta, salvo **obstrução legítima**. Registro de presença **fecha ao fim da Ordem do Dia**.
- Grande Expediente: **25 min com apartes**, **sorteio eletrônico** (forma definida pela **Mesa**), até **3 vezes por semestre** (1 sorteio + 2 cessões); sem vaga, **preferência no semestre seguinte**.
- **Comissão Geral**: matéria relevante (Líderes em conjunto ou **1/3**), iniciativa popular (orador **presente**), Ministro. Até **2 convidados** por Partido ou Bloco, lista com **24 horas**; autor 20 min, convidados 5, Líderes 5, Deputados 3. Ao fim, a sessão **continua**.
- **Sessão secreta automática**: Comissão, Colégio de Líderes, **1/3**; **por deliberação**: Líder ou **1/5**. **Obrigatória**: efetivos das Forças Armadas, guerra ou paz, forças estrangeiras.
- Na sessão secreta saem **inclusive os funcionários**; só **Deputados e Senadores** assistem; debate preliminar **até 1 hora** (5 min cada); ata **lacrada** e rubricada pela Mesa; debates **não publicados**, salvo decisão da Câmara.
- **Plenário**: assento só de Deputados e Senadores; no recinto também **ex-parlamentares, funcionários em serviço e jornalistas credenciados**; estrangeiro com **reciprocidade**; público nas galerias, **incomunicável**; transmissão com **autorização do Presidente e normas da Mesa**.
- Conduta: Presidente **sentado**, demais **de pé**; nunca **de costas para a Mesa**; ninguém fala **sem pedir a palavra**; advertência e depois **discurso encerrado** (taquígrafos param); **Senhor/Deputado** e **Excelência**; proibido fumar.
- Deputado só fala **nos termos do Regimento** (proposição, comunicação, discussão, questão de ordem, reclamação, encaminhamento, contestar acusação ou opinião atribuída).
- **Questão de ordem**: dúvida sobre o Regimento (só ou com a Constituição); **3 min, uma vez**; na Ordem do Dia, só sobre a pauta; deve indicar o dispositivo; decide o **Presidente**; crítica só na **sessão seguinte** (10 min); recurso ao Plenário **sem efeito suspensivo** (CCJC em 3 sessões; 1/3 dos presentes pede efeito suspensivo).
- **Reclamação**: inobservância do Regimento ou serviços administrativos; na Ordem do Dia, só sobre a pauta; em Comissão, primeiro o **Presidente da Comissão**.

- **Ata**: sinopse em padrão da Mesa; Anais em **ordem cronológica**; lista de presença e ausência; última ata do ano aprovada com **qualquer número**. Publicação no **Diário da Câmara**, discursos **por extenso**, correções na **Errata**; revisão do discurso em **5 sessões**; decoro: não publica, com **recurso ao Plenário**.

TEMA 8 DE 17

# Regimento Comum: Título I

61 perguntas no app · Regimento Comum do Congresso

## O que cai

O edital pede o **Título I do Regimento Comum do Congresso Nacional** (Resolução nº 1/1970-CN), que tem só três artigos: para que servem as sessões conjuntas (art. 1º), quem as convoca (art. 2º) e onde acontecem (art. 3º). Como o texto é curto, a banca cobra cada palavra. As perguntas deste tema giram em torno de quatro pontos:

- **A lista de finalidades da sessão conjunta**: inaugurar a sessão legislativa, dar posse ao Presidente e ao Vice da República, promulgar emendas à Constituição, discutir e votar o Orçamento, deliberar sobre vetos, delegar poderes legislativos, elaborar ou reformar o Regimento Comum e "demais casos". A banca inventa finalidades que não estão ali (votar PEC, promulgar lei complementar, encerrar a sessão legislativa).
- **Quais sessões são solenes**: as dos incisos I, II e III e as do § 1º (homenagem a Chefe de Estado estrangeiro e datas nacionais). A sessão de vetos **não** é solene.
- **Quem dirige, quem convoca e onde**: direção da **Mesa do Senado**, convocação pelo **Presidente do Senado** ouvida a **Mesa da Câmara**, local no **Plenário da Câmara**. A troca Câmara/Senado é a pegadinha campeã.
- **A Constituição por trás de cada inciso**: Mesa do Congresso (art. 57, § 5º), veto (art. 66, § 4º), promulgação de emenda (art. 60, § 3º), posse do Presidente (arts. 78 e 82), lei delegada (art. 68, § 2º), orçamento (art. 166) e calendário da sessão legislativa (art. 57).

Também aparecem itens sobre as regras básicas das sessões solenes (sem expediente, sem questão de ordem, só dois oradores, quem compõe a Mesa), que estão no Capítulo II do Título IV, mas costumam ser cobradas junto com o art. 1º.

## Entenda o tema

### O que é o Regimento Comum e o que é sessão conjunta

O Congresso Nacional é formado por duas Casas: a **Câmara dos Deputados** e o **Senado Federal**. Na maior parte do tempo, cada Casa trabalha separada, com o próprio regimento interno. Mas há situações em que deputados e senadores se reúnem **juntos, no mesmo plenário**. Essa reunião se chama **sessão conjunta**.

O **Regimento Comum** é o conjunto de regras que vale para essas reuniões conjuntas e para os órgãos comuns às duas Casas (como as comissões mistas). Ele foi aprovado pela **Resolução nº 1, de 1970, do Congresso Nacional**, e foi alterado várias vezes depois.

Atenção a uma distinção. Em **sessão conjunta**, deputados e senadores estão no mesmo ambiente, mas, quando há votação, em regra cada Casa vota e seus votos são contados separadamente. Isso é diferente de **sessão unicameral**, em que todos votam como se fossem uma só Casa (a Constituição só previu isso na revisão constitucional do art. 3º do ADCT). Para este tema, basta saber que sessão conjunta é a reunião das duas Casas, sob uma só direção.

## A direção: Mesa do Senado e Mesa do Congresso

O art. 1º do Regimento Comum diz que as Casas se reúnem em sessão conjunta "sob a direção da Mesa deste", ou seja, da **Mesa do Senado Federal**. Na prática, quem dirige é a **Mesa do Congresso Nacional**, que a Constituição organiza assim (art. 57, § 5º):

- a **Presidência** cabe sempre ao **Presidente do Senado Federal**;
- os **demais cargos** (vice-presidências e secretarias) são exercidos **alternadamente** pelos ocupantes de **cargos equivalentes** na Câmara e no Senado.

Assim, um cargo da Mesa do Congresso fica com o ocupante do cargo equivalente na Câmara, o seguinte com o do Senado, e assim por diante, sempre alternando. A Mesa do Congresso **mistura** as duas Casas; não é formada só por senadores.

> **Atenção:** a Câmara tem mais membros e cede o plenário para a sessão, mas isso **não** dá a presidência ao Presidente da Câmara. Quem preside o Congresso é o Presidente do Senado, onde quer que a sessão aconteça.
>
> **Exemplo:** numa sessão conjunta para promulgar uma emenda, no Plenário da Câmara, o Presidente da Câmara, Deputado Rui, quer conduzir os trabalhos "porque a sessão é na casa dele". Não pode. A direção é do Presidente do Senado (ou de quem o substitua na Mesa do Congresso).

## As finalidades da sessão conjunta (art. 1º)

O art. 1º lista para que a Câmara e o Senado se reúnem em sessão conjunta. Os incisos em vigor são estes:

1. **I – inaugurar a sessão legislativa**;
2. **II – dar posse ao Presidente e ao Vice-Presidente da República eleitos**;
3. **III – promulgar emendas à Constituição Federal**;
4. **V – discutir e votar o Orçamento**;
5. **VI – conhecer de matéria vetada e sobre ela deliberar**;
6. **IX – delegar ao Presidente da República poderes para legislar**;
7. **XI – elaborar ou reformar o Regimento Comum** (o próprio texto remete ao art. 57, § 3º, II, da Constituição);
8. **XII – atender aos demais casos previstos na Constituição e neste Regimento**.

Repare na numeração com buracos. Os incisos **IV, VII, VIII e X foram revogados**. Os que continuam valendo são I, II, III, V, VI, IX, XI e XII. A banca pode afirmar que os incisos sobre posse do Presidente (II) e Orçamento (V) continuam em vigor, e isso está certo.

O inciso XII mostra que a lista **não é fechada**. Além dos casos enumerados, há sessão conjunta em todos os outros casos que a Constituição ou o próprio Regimento Comum preverem. Dizer que as sessões conjuntas se destinam "apenas" aos incisos iniciais é errado.

A seguir, cada finalidade com o que a Constituição diz sobre ela.

## Inaugurar a sessão legislativa

**Sessão legislativa** é o ano de trabalho do Congresso. Pela Constituição (art. 57), o Congresso se reúne, anualmente, na Capital Federal, de **2 de fevereiro a 17 de julho** e de **1º de agosto a 22 de dezembro**. As reuniões marcadas para essas datas passam para o **primeiro dia útil seguinte** quando caem em sábado, domingo ou feriado (art. 57, § 1º).

A abertura do ano, em 2 de fevereiro, é feita em **sessão conjunta solene**. Nela o Presidente do Congresso recebe a **Mensagem** do Presidente da República, que é lida pelo 1º Secretário; terminada a leitura, a sessão se encerra (arts. 57 a 59 do Regimento Comum).

> **Pegadinha:** o Congresso se reúne em conjunto para **inaugurar** a sessão legislativa, não para **encerrá-la**. O ano legislativo simplesmente termina na data prevista na Constituição; não há sessão conjunta de encerramento.

A Constituição também diz que a sessão legislativa **não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias** (LDO) (art. 57, § 2º). Note bem: é a **LDO**, e não a lei orçamentária anual (LOA). Se a LDO já foi aprovada, o recesso de 18 de julho pode começar, mesmo que a LOA ainda esteja na comissão.

> **Exemplo:** em 17 de julho, o Congresso já aprovou a LDO, mas o projeto da LOA segue na Comissão Mista de Orçamento. O recesso pode começar normalmente. O que trava o recesso é a falta da LDO.

## Dar posse ao Presidente e ao Vice-Presidente da República

O Presidente e o Vice-Presidente da República **tomam posse em sessão do Congresso Nacional** (CF, art. 78), e não perante o Supremo Tribunal Federal. Na posse, prestam o compromisso de "manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil".

O mandato do Presidente é de **4 anos** e começa em **5 de janeiro** do ano seguinte ao da eleição (CF, art. 82, com a redação dada em 2021). A data antiga, 1º de janeiro, não vale mais.

Se, decorridos **dez dias** da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice, salvo motivo de força maior, não tiver assumido, o cargo é declarado vago (art. 78, parágrafo único).

A sessão de posse é **solene**. Nela o Presidente do Congresso designa **5 senadores e 5 deputados** para receber os empossandos; o Presidente eleito presta o compromisso, é proclamado empossado, depois o Vice; o 1º Secretário lê o termo de posse, assinado pelos empossados e pelos membros da Mesa (arts. 60 a 65 do Regimento Comum).

Se o Congresso estiver em recesso, a posse justifica **convocação extraordinária** feita pelo **Presidente do Senado** (CF, art. 57, § 6º, I). O mesmo inciso manda o Presidente do Senado convocar o Congresso em caso de decretação de **estado de defesa** ou de **intervenção federal** e de pedido de autorização para decretar **estado de sítio**.

## Promulgar emendas à Constituição

A proposta de emenda à Constituição (PEC) é **discutida e votada em cada Casa separadamente, em dois turnos**, e só é aprovada se obtiver, nos dois turnos, **três quintos** dos votos dos membros de cada Casa (CF, art. 60, § 2º). Ou seja: a PEC **não** é votada em sessão conjunta.

Depois de aprovada, a emenda é **promulgada pelas Mesas da Câmara e do Senado, com o respectivo número de ordem** (CF, art. 60, § 3º). A emenda **não passa pelo Presidente da República**: não há sanção, veto nem promulgação presidencial. A cerimônia de promulgação é uma **sessão conjunta solene** do Congresso.

> **Pegadinha:** não existe a ideia de o Congresso promulgar a emenda "se o Presidente da República não o fizer". Quem promulga emenda são sempre as Mesas das duas Casas.
>
> **Atenção: lei complementar** não é promulgada em sessão conjunta. Leis (ordinárias ou complementares) são sancionadas e promulgadas pelo Presidente da República. Só no caso de sanção tácita ou de veto derrubado, se o Presidente não promulgar em 48 horas, a promulgação passa ao Presidente do Senado e, se ele também não o fizer, ao Vice-Presidente do Senado (CF, art. 66, § 7º). Isso não é sessão conjunta.

## Discutir e votar o Orçamento

Os projetos de lei do **plano plurianual**, das **diretrizes orçamentárias**, do **orçamento anual** e dos **créditos adicionais** são apreciados **pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum** (CF, art. 166). Por isso o Regimento Comum prevê a sessão conjunta para discutir e votar o Orçamento (inciso V). Uma comissão mista permanente de senadores e deputados (a Comissão Mista de Orçamento) dá parecer sobre esses projetos antes do Plenário.

Afirmar que o Congresso, em sessão conjunta, **não** tem competência para votar o Orçamento é errado.

## Deliberar sobre vetos

Quando o Presidente da República veta um projeto, o veto é analisado pelo Congresso em **sessão conjunta**, e não em sessões separadas de cada Casa. A regra está no art. 66, § 4º, da Constituição:

- prazo: **30 dias** a contar do recebimento do veto;
- quórum para **rejeitar** (derrubar) o veto: **maioria absoluta dos Deputados e Senadores**.

Maioria absoluta é mais da metade do total de membros, e não dos presentes. Não é preciso dois terços. A votação também **não é mais secreta**: a exigência de escrutínio secreto foi retirada da Constituição em 2013.

Se o prazo de 30 dias se esgotar sem deliberação, o veto é colocado na ordem do dia da sessão imediata, **sobrestadas as demais proposições**, até a votação final (art. 66, § 6º). Se o veto for derrubado, o projeto vai ao Presidente da República para promulgação (art. 66, § 5º).

A sessão de vetos é **deliberativa** (há votação). Ela **não** é solene.

## Delegar poderes legislativos ao Presidente

A **lei delegada** é feita pelo Presidente da República, que precisa **pedir** a delegação ao Congresso (CF, art. 68). A delegação tem a forma de **resolução do Congresso Nacional**, que **especifica seu conteúdo e os termos de seu exercício** (art. 68, § 2º). Não é decreto legislativo, e a resolução não pode ser genérica.

O Regimento Comum prevê sessão conjunta para essa delegação (inciso IX). Por isso é errado dizer que a delegação é deliberada separadamente por cada Casa, ou que o Congresso, em sessão conjunta, não pode delegar.

Se a resolução determinar que o Congresso aprecie o projeto feito pelo Presidente, isso ocorre em **votação única, vedada qualquer emenda** (art. 68, § 3º).

## Elaborar ou reformar o Regimento Comum e criar serviços comuns

O próprio Regimento Comum é feito e alterado em sessão conjunta (inciso XI), e o texto remete à Constituição. O art. 57, § 3º, II, da Constituição manda as Casas se reunirem em sessão conjunta para **elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas Casas**. As duas coisas são decididas **em conjunto**; a criação de serviços comuns não fica a cargo de cada Casa isoladamente.

## A lista da Constituição (art. 57, § 3º)

A Constituição tem sua própria lista, mais curta. "Além de outros casos previstos nesta Constituição", Câmara e Senado se reúnem em sessão conjunta para:

- I – inaugurar a sessão legislativa;
- II – elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas Casas;
- III – receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República;
- IV – conhecer do veto e sobre ele deliberar.

Os outros casos (orçamento, delegação) aparecem em outros artigos da Constituição (arts. 166 e 68) e no Regimento Comum.

## Sessões de homenagem e datas nacionais (§ 1º)

**Por proposta das Mesas da Câmara e do Senado**, podem ser realizadas sessões para **homenagear Chefes de Estado estrangeiros** e **comemorativas de datas nacionais** (art. 1º, § 1º). Nas homenagens a Chefe de Estado, o Presidente designa **3 senadores e 3 deputados** para receber o visitante (art. 68); o visitante, se quiser falar, fala depois dos oradores da sessão (art. 70).

## Quais sessões são solenes (§ 2º)

O § 2º do art. 1º diz: têm caráter solene as sessões dos **incisos I, II e III e do § 1º**. Ou seja, são solenes:

- a inauguração da sessão legislativa (I);
- a posse do Presidente e do Vice-Presidente da República (II);
- a promulgação de emendas à Constituição (III);
- as homenagens a Chefes de Estado estrangeiros e as comemorações de datas nacionais (§ 1º).

**Não** são solenes as sessões de Orçamento (V), vetos (VI), delegação legislativa (IX) e reforma do Regimento Comum (XI). Essas são sessões de trabalho, com discussão e votação.

> **Dica:** "**I**naugura, **P**osse, **P**romulga e **H**omenageia" = solene. Tudo que **vota** não é solene.

## Como funciona a sessão solene

As regras das sessões solenes estão no Capítulo II do Título IV (arts. 53 a 56), mas a banca as cobra junto com o art. 1º:

- **Composição da Mesa**: integram a Mesa o **Presidente da Câmara** e, **mediante convite**, o **Presidente do Supremo Tribunal Federal**. Quem preside continua sendo o Presidente do Congresso (do Senado). Há lugares reservados às altas autoridades civis, militares, eclesiásticas e diplomáticas convidadas (art. 53).
- **Quórum**: a sessão solene se realiza **com qualquer número** (art. 53, parágrafo único).
- **Sem expediente**: nas sessões solenes **não há expediente** (art. 54, parágrafo único). Composta a Mesa, o Presidente abre a sessão e anuncia o fim para o qual foi convocada.
- **Oradores**: só podem falar **um Senador e um Deputado**, de preferência de **partidos diferentes**, **previamente designados** pelas respectivas Casas (art. 55). Não falam "todos os inscritos". Na **inauguração da sessão legislativa** e na **posse** do Presidente e do Vice, **não há oradores** (art. 55, parágrafo único). Na posse, pode ser dada a palavra ao Presidente da República empossado para se dirigir ao Congresso e à Nação (art. 66).
- **Sem questões de ordem**: nas sessões solenes **não se admitem questões de ordem** (art. 56). Questão de ordem é a dúvida levantada por um parlamentar sobre a interpretação do regimento; numa cerimônia protocolar, ela não cabe.

## Convocação das sessões (art. 2º)

Algumas sessões conjuntas têm data fixada em lei ou na Constituição (a inauguração em 2 de fevereiro, por exemplo). As que **não têm data legalmente fixada** são convocadas pelo **Presidente do Senado ou seu substituto**, com **prévia audiência da Mesa da Câmara dos Deputados** (art. 2º).

Três detalhes que a banca explora:

- quem convoca é o **Presidente do Senado**, e não o da Câmara;
- a **Mesa da Câmara** é **ouvida antes**; a Câmara não fica de fora;

- **não há votação** do Plenário para convocar. Basta o Presidente do Senado ouvir a Mesa da Câmara e convocar. Exigir maioria absoluta do Plenário é inventar requisito.

### Local das sessões (art. 3º)

As sessões conjuntas se realizam no **Plenário da Câmara dos Deputados**, **salvo escolha prévia de outro local devidamente anunciado** (art. 3º). O motivo prático é que o plenário da Câmara é maior e comporta os 513 deputados e os 81 senadores.

Dois cuidados:

- o local padrão é a **Câmara**, embora a direção seja do **Senado**. Local e direção não se confundem;
- outro local é possível, mas precisa ser escolhido **antes** e **devidamente anunciado**. O anúncio não pode ser dispensado.

## Quadros para memorizar

### Direção, convocação e local

| Pergunta | Resposta certa | Troca que a banca faz |
|---|---|---|
| Quem dirige a sessão conjunta? | Mesa do Senado (Mesa do Congresso), presidida pelo Presidente do Senado | Mesa da Câmara, "porque a sessão é na Câmara" |
| Quem convoca sessão sem data legal? | Presidente do Senado ou seu substituto | Presidente da Câmara |
| Quem é ouvido antes? | Mesa da Câmara dos Deputados | Mesa do Senado; ou "sem participação da Câmara" |
| Precisa de votação para convocar? | Não | maioria absoluta do Plenário |
| Onde acontece? | Plenário da Câmara | Plenário do Senado |
| Pode ser em outro local? | Sim, se escolhido antes e devidamente anunciado | "dispensa anúncio" |
| Demais cargos da Mesa do Congresso | alternados entre ocupantes de cargos equivalentes nas duas Casas | "todos do Senado" |

### Finalidades do art. 1º

| Inciso | Finalidade | Solene? | Base na Constituição |
|---|---|---|---|
| I | inaugurar a sessão legislativa | Sim | art. 57, caput e § 3º, I |
| II | posse do Presidente e do Vice eleitos | Sim | arts. 57, § 3º, III, 78 e 82 |
| III | promulgar emendas à Constituição | Sim | art. 60, § 3º |
| IV | revogado | — | — |
| V | discutir e votar o Orçamento | Não | art. 166 |

| Inciso | Finalidade | Solene? | Base na Constituição |
|---|---|---|---|
| VI | conhecer de matéria vetada e deliberar | Não | arts. 57, § 3º, IV, e 66, § 4º |
| VII e VIII | revogados | — | — |
| IX | delegar poderes legislativos ao Presidente | Não | art. 68, § 2º |
| X | revogado | — | — |
| XI | elaborar ou reformar o Regimento Comum | Não | art. 57, § 3º, II |
| XII | demais casos da Constituição e do Regimento | depende | — |
| § 1º | homenagem a Chefe de Estado estrangeiro e datas nacionais (por proposta das Mesas) | Sim | — |

## O que NÃO é finalidade de sessão conjunta

| Afirmação falsa | O certo |
|---|---|
| votar PEC em turno único em sessão conjunta | PEC é votada em cada Casa, em dois turnos, com 3/5 |
| encerrar a sessão legislativa | só se inaugura em sessão conjunta |
| promulgar leis complementares | leis são promulgadas pelo Presidente da República |
| promulgar emenda "se o Presidente da República não o fizer" | emenda é sempre promulgada pelas Mesas das duas Casas |
| dar posse ao Presidente perante o STF | posse em sessão do Congresso Nacional |

## Números ligados ao tema

| Assunto | Número |
|---|---|
| Início da sessão legislativa | 2 de fevereiro (transfere para o 1º dia útil se cair em sábado, domingo ou feriado) |
| Períodos de reunião | 2/2 a 17/7 e 1º/8 a 22/12 |
| Recesso de julho | só depois de aprovada a LDO |
| Prazo para apreciar veto | 30 dias do recebimento |
| Quórum para derrubar veto | maioria absoluta de Deputados e de Senadores |
| Prazo do Presidente para vetar | 15 dias úteis |
| Aprovação de PEC | 3/5 dos membros, em cada Casa, em 2 turnos |
| Mandato do Presidente | 4 anos, início em 5 de janeiro |
| Prazo para assumir após a data da posse | 10 dias, senão o cargo é declarado vago |
| Comissão que recebe os empossandos | 5 senadores e 5 deputados |

| Assunto | Número |
|---|---|
| Comissão que recebe Chefe de Estado | 3 senadores e 3 deputados |
| Oradores na sessão solene | 1 senador e 1 deputado |
| Oradores na inauguração e na posse | nenhum |

### Regras da sessão solene

| Regra | Como é |
|---|---|
| Quórum | qualquer número |
| Expediente | não há |
| Questão de ordem | não se admite |
| Quem fala | 1 senador e 1 deputado, de preferência de partidos diferentes, designados pelas Casas |
| Mesa | Presidente do Congresso, mais o Presidente da Câmara e, por convite, o Presidente do STF |

## Lei seca que cai

O art. 1º é o coração do tema. Decore os incisos em vigor e o § 2º.

> **Lei seca:** Art. 1º A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, **sob a direção da Mesa deste**, reunir-se-ão em sessão conjunta para: I - **inaugurar** a sessão legislativa; II - dar **posse** ao Presidente e ao Vice-Presidente da República eleitos; III - **promulgar emendas** à Constituição Federal; V - discutir e votar o **Orçamento**; e VI - conhecer de **matéria vetada** e sobre ela deliberar; IX - **delegar** ao Presidente da República poderes para legislar; XI - elaborar ou reformar o **Regimento Comum** (art. 57, § 3º, II, da Constituição); e XII - atender aos **demais casos** previstos na Constituição e neste Regimento.

Quem propõe as sessões de homenagem:

> **Lei seca:** § 1º Por proposta das **Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal**, poderão ser realizadas sessões destinadas a **homenagear Chefes de Estados estrangeiros** e **comemorativas de datas nacionais**.

Quais são solenes:

> **Lei seca:** § 2º Terão **caráter solene** as sessões referidas nos **incisos I, II, III e § 1º**.

Convocação, com as duas peças que a banca troca:

> **Lei seca:** Art. 2º As sessões que **não tiverem data legalmente fixada** serão convocadas pelo **Presidente do Senado** ou seu Substituto, com **prévia audiência da Mesa da Câmara dos Deputados**.

Local:

> **Lei seca:** Art. 3º As sessões realizar-se-ão no **Plenário da Câmara dos Deputados**, salvo **escolha prévia** de outro local **devidamente anunciado**.

A composição da Mesa do Congresso vem da Constituição:

> **Lei seca:** CF, art. 57, § 5º A Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo **Presidente do Senado Federal**, e os demais cargos serão exercidos, **alternadamente**, pelos ocupantes de **cargos equivalentes** na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

A lista constitucional das sessões conjuntas:

> **Lei seca:** CF, art. 57, § 3º Além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para: I - **inaugurar** a sessão legislativa; II - elaborar o **regimento comum** e regular a criação de **serviços comuns** às duas Casas; III - receber o **compromisso** do Presidente e do Vice-Presidente da República; IV - conhecer do **veto** e sobre ele deliberar.

O veto, com prazo e quórum:

> **Lei seca:** CF, art. 66, § 4º O veto será apreciado em **sessão conjunta**, dentro de **trinta dias** a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da **maioria absoluta** dos Deputados e Senadores.

Quem promulga emenda:

> **Lei seca:** CF, art. 60, § 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas **Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal**, com o respectivo número de ordem.

A forma da delegação legislativa:

> **Lei seca:** CF, art. 68, § 2º A delegação ao Presidente da República terá a forma de **resolução do Congresso Nacional**, que **especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício**.

Posse e início do mandato:

> **Lei seca:** CF, art. 78. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse **em sessão do Congresso Nacional**, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
>
> **Lei seca:** CF, art. 82. O mandato do Presidente da República é de **4 (quatro) anos** e terá início em **5 de janeiro** do ano seguinte ao de sua eleição.

O calendário e a trava do recesso:

> **Lei seca:** CF, art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de **2 de fevereiro a 17 de julho** e de **1º de agosto a 22 de dezembro**. § 1º As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o **primeiro dia útil subseqüente**, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. § 2º A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de **diretrizes orçamentárias**.

Regras das sessões solenes:

> **Lei seca:** Art. 53. Nas sessões solenes, integrarão a Mesa o **Presidente da Câmara** e, **mediante convite**, o **Presidente do Supremo Tribunal Federal**. [...] Parágrafo único. As sessões solenes realizar-se-ão com **qualquer número**.
>
> **Lei seca:** Art. 54, parágrafo único. Nas sessões solenes **não haverá expediente**. Art. 55. Nas sessões solenes, somente poderão usar da palavra **um Senador e um Deputado**, de preferência de **partidos diferentes**, e **previamente designados** pelas respectivas Câmaras. Art. 56. Nas sessões solenes, **não serão admitidas questões de ordem**.

## Pegadinhas da banca

- **"Sob a direção da Mesa da Câmara, porque a sessão ocorre no Plenário da Câmara."** Errado: a direção é da **Mesa do Senado** (Mesa do Congresso). O local não define quem dirige.
- **"As sessões conjuntas ocorrem no Plenário do Senado, Casa que dirige os trabalhos."** Errado: o local padrão é o **Plenário da Câmara**.
- **"O Presidente da Câmara preside a Mesa do Congresso quando a sessão é em suas dependências."** Errado: o Presidente do Congresso é **sempre** o Presidente do Senado.
- **"A Mesa do Congresso é presidida pelo Presidente da Câmara, Casa com mais membros."** Errado: Presidente do **Senado**.
- **"Todos os cargos da Mesa do Congresso são de membros da Mesa do Senado."** Errado: fora a presidência, os cargos **alternam** entre ocupantes de cargos equivalentes nas duas Casas.
- **"Convocação pelo Presidente do Senado sem participação da Mesa da Câmara."** Errado: há **prévia audiência da Mesa da Câmara**.
- **"Convocação pelo Presidente da Câmara, ouvida a Mesa do Senado."** Errado: papéis invertidos.

- **"A convocação depende de aprovação da maioria absoluta do Plenário."** Errado: não há votação para convocar.
- **"A escolha de outro local dispensa anúncio."** Errado: o local tem de ser **devidamente anunciado**.
- **"As sessões conjuntas destinam-se apenas aos casos dos incisos iniciais do art. 1º."** Errado: o inciso XII inclui os **demais casos** da Constituição e do Regimento.
- **"O Congresso, em sessão conjunta, não tem competência para votar o Orçamento."** Errado: é o inciso V.
- **"O Congresso, em sessão conjunta, não pode delegar poderes ao Presidente; cada Casa decide separadamente."** Errado: a delegação é feita em sessão conjunta, por **resolução do Congresso**.
- **"A delegação tem forma de decreto legislativo e dispensa especificar o conteúdo."** Errado: **resolução**, que **especifica conteúdo e termos** do exercício.
- **"PEC é discutida e votada em sessão conjunta, em turno único."** Errado: em **cada Casa**, em **dois turnos**, com **3/5**. A sessão conjunta só **promulga**.
- **"A emenda é promulgada pelo Presidente da República após exame de constitucionalidade."** Errado: promulgada pelas **Mesas da Câmara e do Senado**.
- **"O Congresso promulga a emenda se o Presidente da República não o fizer."** Errado: o Presidente da República nunca participa da promulgação de emenda.
- **"Sessão conjunta para promulgar leis complementares."** Errado: leis são promulgadas pelo Presidente da República.
- **"Sessão conjunta para inaugurar e encerrar a sessão legislativa."** Errado: só **inaugurar**.
- **"O veto é apreciado em sessões separadas de cada Casa e fica mantido se qualquer delas decidir."** Errado: **sessão conjunta**; derruba-se com **maioria absoluta** de deputados e senadores.
- **"O veto só cai com dois terços dos presentes, em escrutínio secreto."** Errado: **maioria absoluta** dos membros; votação aberta.
- **"Posse do Presidente perante o STF, presidida pelo Presidente da Corte."** Errado: posse **em sessão do Congresso Nacional**.
- **"Mandato do Presidente começa em 1º de janeiro."** Errado: **5 de janeiro**.
- **"A sessão de vetos é solene."** Errado: solenes são as dos incisos I, II, III e do § 1º.
- **"São solenes as sessões de delegação legislativa e de reforma do Regimento Comum."** Errado: são sessões de deliberação.
- **"Inauguração, posse, promulgação e homenagens não são solenes."** Errado: **todas** são solenes.
- **"Nas sessões solenes há expediente e falam todos os inscritos."** Errado: **não há expediente**; falam só **um senador e um deputado** designados.
- **"Constituição: cada Casa, isoladamente, regula a criação de serviços comuns."** Errado: é matéria de **sessão conjunta**, junto com a elaboração do regimento comum.
- **"O recesso de julho depende da aprovação da lei orçamentária anual."** Errado: depende da **LDO**.

# Itens comentados

- **Item:** As sessões conjuntas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal realizam-se sob a direção da Mesa da Câmara dos Deputados, por ocorrerem, em regra, no Plenário desta Casa. **Errado.** O local padrão é o Plenário da Câmara, mas a direção é da Mesa do Senado. Uma coisa não determina a outra.
- **Item:** As sessões conjuntas sem data legalmente fixada são convocadas pelo Presidente do Senado Federal, com prévia audiência da Mesa da Câmara dos Deputados. **Certo.** É o texto do art. 2º do Regimento Comum. Não há votação do Plenário para convocar.
- **Item:** As sessões do Congresso Nacional realizam-se no Plenário da Câmara dos Deputados, admitindo-se, no entanto, a escolha prévia de outro local, desde que este seja devidamente anunciado. **Certo.** Art. 3º: Plenário da Câmara, salvo escolha prévia de outro local devidamente anunciado.
- **Item:** Segundo o Regimento Comum, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reúnem-se em sessão conjunta para discutir e votar, em turno único, as propostas de emenda à Constituição. **Errado.** A PEC é votada em cada Casa, em dois turnos, com três quintos. A sessão conjunta só serve para promulgar a emenda já aprovada.
- **Item:** Têm caráter solene, segundo o Regimento Comum, as sessões conjuntas destinadas a inaugurar a sessão legislativa, a dar posse ao Presidente e ao Vice-Presidente da República e a deliberar sobre vetos presidenciais. **Errado.** A sessão de vetos é deliberativa. Solenes são as de inauguração, posse, promulgação de emendas e as homenagens do § 1º.
- **Item:** O veto somente poderá ser rejeitado pelo voto de dois terços dos Deputados e Senadores presentes à sessão conjunta, em escrutínio secreto. **Errado.** Basta a maioria absoluta dos Deputados e Senadores (CF, art. 66, § 4º), e a votação não é mais secreta.
- **Item:** O mandato do Presidente da República é de quatro anos e tem início em 5 de janeiro do ano seguinte ao da eleição, data em que o Presidente e o Vice-Presidente tomam posse em sessão do Congresso Nacional. **Certo.** É a regra atual do art. 82 da Constituição, combinada com o art. 78 (posse em sessão do Congresso).
- **Item:** A delegação ao Presidente da República para legislar terá a forma de decreto legislativo, que dispensará a especificação do conteúdo e dos termos de seu exercício. **Errado.** A forma é resolução do Congresso Nacional, que deve especificar o conteúdo e os termos do exercício (CF, art. 68, § 2º).
- **Item:** Nas sessões solenes do Congresso Nacional há expediente, e podem usar da palavra todos os parlamentares que se inscreverem previamente. **Errado.** Nas sessões solenes não há expediente, e só falam um senador e um deputado, de preferência de partidos diferentes, designados pelas Casas.
- **Item:** Nas sessões solenes do Congresso Nacional, integram a Mesa o Presidente da Câmara dos Deputados e, mediante convite, o Presidente do Supremo Tribunal Federal. **Certo.** É o art. 53 do Regimento Comum. A presidência continua com o Presidente do Senado.

- **Item:** Situação hipotética: Em 17 de julho, o Congresso Nacional já havia aprovado a lei de diretrizes orçamentárias, mas o projeto de lei orçamentária anual ainda estava em exame na Comissão Mista de Orçamento. Assertiva: Nessa situação, a sessão legislativa não pode ser interrompida, pois a Constituição veda o recesso sem a aprovação do projeto de lei orçamentária anual. **Errado.** A trava do recesso é a LDO (art. 57, § 2º). Com a LDO aprovada, o recesso começa normalmente.
- **Item:** De acordo com o disposto no Regimento Comum do Congresso Nacional, cabe ao presidente do Congresso marcar reunião do colegiado para inaugurar e encerrar a sessão legislativa. **Errado.** Há sessão conjunta para inaugurar a sessão legislativa, não para encerrá-la.
- **Item:** Segundo a Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para elaborar o regimento comum, cabendo a cada Casa, isoladamente, regular a criação de serviços comuns às duas Casas. **Errado.** O art. 57, § 3º, II, coloca as duas coisas na sessão conjunta: elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns.
- **Item:** Os incisos IV, VII, VIII e X do art. 1º do Regimento Comum do Congresso Nacional, que arrolavam outras finalidades das sessões conjuntas, encontram-se revogados, permanecendo em vigor, entre outros, os incisos relativos à posse do Presidente e à votação do Orçamento. **Certo.** Estão em vigor os incisos I, II, III, V, VI, IX, XI e XII.

## Resumo para revisar

- Sessão conjunta: Câmara e Senado reunidos, **sob a direção da Mesa do Senado** (Mesa do Congresso).
- Mesa do Congresso: presidida pelo **Presidente do Senado**; demais cargos **alternados** entre ocupantes de cargos equivalentes nas duas Casas.
- Finalidades em vigor no art. 1º: **I** inaugurar a sessão legislativa; **II** posse do Presidente e do Vice; **III** promulgar emendas; **V** Orçamento; **VI** vetos; **IX** delegação legislativa; **XI** elaborar ou reformar o Regimento Comum; **XII** demais casos.
- Incisos **IV, VII, VIII e X revogados**. A lista não é fechada (inciso XII).
- **§ 1º**: por proposta das **Mesas das duas Casas**, sessões de homenagem a Chefes de Estado estrangeiros e de datas nacionais.
- **§ 2º**: solenes são as dos **incisos I, II, III e § 1º**. Vetos, Orçamento, delegação e Regimento Comum não são solenes.
- Sessão solene: **qualquer número**, **sem expediente**, **sem questão de ordem**, só **1 senador e 1 deputado** falam; na inauguração e na posse, **nenhum orador**.
- Na sessão solene, a Mesa tem o **Presidente da Câmara** e, **por convite**, o **Presidente do STF**.
- **Convocação** (sessão sem data legal): **Presidente do Senado** ou substituto, **ouvida antes a Mesa da Câmara**, sem votação do Plenário.
- **Local**: **Plenário da Câmara**, salvo outro local **escolhido antes e devidamente anunciado**.
- PEC: votada **em cada Casa**, **2 turnos**, **3/5**; promulgada pelas **Mesas das duas Casas** em sessão conjunta solene. Não passa pelo Presidente da República.

- Lei complementar e lei ordinária: promulgadas pelo **Presidente da República**, não em sessão conjunta.
- Veto: **sessão conjunta**, **30 dias**, derrubado por **maioria absoluta** de deputados e senadores, voto aberto.
- Delegação: **resolução do Congresso**, que **especifica conteúdo e termos**.
- Orçamento (PPA, LDO, LOA, créditos adicionais): apreciado pelas duas Casas **na forma do regimento comum**.
- Posse do Presidente: **em sessão do Congresso** (não no STF); mandato de **4 anos** a partir de **5 de janeiro**.
- Sessão legislativa: **2/2 a 17/7** e **1º/8 a 22/12**; data em fim de semana ou feriado passa ao **1º dia útil seguinte**.
- Recesso de julho só com a **LDO** aprovada (não a LOA).
- Constituição, art. 57, § 3º: sessão conjunta para inaugurar a sessão legislativa, elaborar o regimento comum **e** regular serviços comuns, receber o compromisso do Presidente e do Vice, deliberar sobre veto.
- Presidente do Senado convoca extraordinariamente o Congresso para estado de defesa, intervenção federal, pedido de estado de sítio e compromisso e posse do Presidente e do Vice.

TEMA 9 DE 17

# Direitos e deveres individuais e coletivos

1024 perguntas no app · Direitos e garantias

## O que cai

O edital pede "Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos". Na prática, isso é o **art. 5º da Constituição** inteiro (79 incisos e 4 parágrafos), a **teoria geral dos direitos fundamentais** e a **jurisprudência do STF** sobre cada inciso. É o tema com mais perguntas da matéria, e elas se espalham por blocos:

- **Teoria geral**: direitos x garantias, características (historicidade, relatividade, inalienabilidade...), gerações ou dimensões, eficácia vertical e horizontal, aplicação imediata (§ 1º), titulares (estrangeiros, pessoas jurídicas, Poder Público), vedação ao retrocesso, restrições e proporcionalidade, e muitos autores (Vasak, Bonavides, Jellinek, Alexy, Sarlet, Barroso, Habermas, Honneth).
- **Dignidade e vida**: não instrumentalização, mínimo existencial, nascituro, aborto e anencefalia (ADPF 54), células-tronco (ADI 3.510), uso da força policial, armas, tortura, órgãos, eutanásia x ortotanásia.
- **Igualdade**: formal, material, procedimental e como reconhecimento; ações afirmativas; os casos do STF sobre concurso (idade, altura, tatuagem, teste físico, gestante), pensão, licença-maternidade e prisão especial.
- **Liberdades**: expressão e vedação ao anonimato, censura, direito de resposta, crença e escusa de consciência, reunião (aviso prévio, sem armas), associação (dissolução só por decisão judicial com trânsito em julgado), profissão, locomoção.
- **Privacidade e sigilos**: intimidade, honra e imagem; proteção de dados (EC 115/2022); sigilo bancário e fiscal (CPI, MP, TCU, Fisco); comunicações (gravação x escuta x interceptação); inviolabilidade da casa (dia e noite, flagrante, conceito de "casa").
- **Propriedade**: função social, desapropriação (necessidade, utilidade, interesse social, indenização), requisição, pequena propriedade rural, bem de família, patentes e direito autoral.
- **Garantias penais e processuais**: direito adquirido e irretroatividade, juiz natural, júri, legalidade e retroatividade benéfica, racismo e crimes hediondos, penas proibidas, extradição, devido processo, provas ilícitas, presunção de inocência, prisão e direitos do preso, prisão civil.
- **Remédios constitucionais**: habeas corpus, mandado de segurança (individual e coletivo), mandado de injunção, habeas data, ação popular; gratuidades.
- **Tratados de direitos humanos** (§§ 2º a 4º): status de emenda (rito do § 3º) e supralegalidade; Tribunal Penal Internacional.

Os números que a banca troca: **3/5 em dois turnos** (tratados), **um ano** de funcionamento (MS coletivo), **trânsito em julgado** (dissolução de associação e culpa penal), **dia** (mandado judicial na

casa). As palavras que ela troca: "brasileiros e estrangeiros **residentes**", "**prévio aviso**" (e não autorização), "**inafiançável e imprescritível**" (racismo e ação de grupos armados) x "**inafiançável e insuscetível de graça ou anistia**" (tortura, tráfico, terrorismo e hediondos).

# Entenda o tema

## Direitos, garantias e o caminho histórico

**Direitos** e **garantias** não são a mesma coisa. Os **direitos** são disposições **declaratórias**: dizem qual bem da vida está protegido (a vida, a liberdade, a propriedade). As **garantias** são disposições **assecuratórias**: são os instrumentos que defendem os direitos e permitem exercê-los (o habeas corpus garante a liberdade de locomoção; a proibição de censura garante a liberdade de expressão). A banca gosta de inverter os dois adjetivos.

> **Dica:** Direito **D**eclara; garantia **A**ssegura. Garantia não é o mesmo que remédio constitucional: remédio (habeas corpus, mandado de segurança...) é uma espécie de garantia, a que se usa no processo.

Os direitos fundamentais **não nasceram de um único acontecimento histórico**. São fruto de um processo contínuo: foram sendo afirmados aos poucos, são reinterpretados diante de novos desafios sociais e o catálogo ganha direitos novos com o tempo. Essa característica se chama **historicidade**. Por ela, tanto surgem direitos novos (como a proteção de dados pessoais, incluída em 2022) quanto os antigos se adaptam a novas realidades.

Os direitos fundamentais também devem ser lidos **em conjunto**, como um sistema coerente. Interpretar cada um isoladamente, sem conjugá-los, atrapalha a eficácia de todos.

## Direitos humanos x direitos fundamentais

Os termos são parecidos, mas **não são sinônimos**:

- **Direitos humanos** são os reconhecidos no plano **internacional** (declarações e tratados).
- **Direitos fundamentais** são os direitos humanos **positivados** na Constituição de cada Estado (plano **interno**). Essa é a leitura da tradição alemã.

Historicamente, os direitos fundamentais nasceram no **direito interno**, com a **Declaração francesa de 1789** (Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão); a doutrina alemã firmou a expressão no século XIX. A proteção internacional (Declaração Universal de 1948) veio **depois**. Parte da doutrina diz que os direitos humanos seriam abstratos e sem normatividade, e os fundamentais, exigíveis. Mas isso não quer dizer que os tratados de direitos humanos não obriguem: incorporados pelo Brasil, valem como emenda constitucional (rito do § 3º) ou acima das leis (supralegais).

**Fundamentação.** No passado, os direitos humanos eram explicados pelo **direito natural** (jusnaturalismo); essa base mudou com a positivação no Estado de Direito. Para **Marcelo Neves**, são uma invenção da Modernidade. Para **Marcelo Galuppo**, os direitos fundamentais resultam da **constitucionalização dos direitos humanos**: é a Constituição positiva de cada Estado que justifica

sua força normativa, e eles estão sempre em construção (não são verdades morais imutáveis). **Virgílio Afonso da Silva** alerta que não há definição única e precisa de direitos fundamentais: muitas definições não têm base teórica clara e só repetem características.

A preocupação da Constituição com esses direitos aparece já no **Preâmbulo**, que fala em assegurar "o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança".

## Classificação: onde estão os direitos fundamentais

O **Título II** da Constituição ("Dos Direitos e Garantias Fundamentais", arts. 5º a 17) divide os direitos em **cinco** grupos: **individuais e coletivos** (art. 5º), **sociais** (arts. 6º a 11), **nacionalidade** (arts. 12 e 13), **direitos políticos** (arts. 14 a 16) e **partidos políticos** (art. 17).

Essa classificação **não esgota** os direitos fundamentais. O § 2º do art. 5º diz que os direitos expressos não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios da Constituição ou dos tratados. Há direitos fundamentais **fora do Título II**: o meio ambiente equilibrado (art. 225), a saúde, a educação e a **anterioridade tributária** (art. 150, III, b), que o STF reconheceu como garantia individual do contribuinte (ADI 939). Classificar só pelo lugar onde o direito está escrito (critério "topográfico") é insuficiente.

**Classificação pragmática** (Marcelo Cattoni de Oliveira): não se classificam direitos fundamentais no vazio. O significado e o alcance de cada direito dependem do **caso concreto** e da **argumentação** de quem participa dele. O mesmo direito pode mudar de classificação: o meio ambiente pode aparecer como conflito entre vizinhos (individual), como condição de trabalho de uma categoria (coletivo) ou como direito das gerações futuras (difuso).

## Gerações ou dimensões dos direitos

A teoria das gerações foi criada por **Karel Vasak**, em **1979**, numa conferência em **Estrasburgo**. **Paulo Bonavides** a popularizou no Brasil (não foi o criador). Ela classifica os direitos pela **ordem histórica** em que foram reconhecidos, inspirada no lema da Revolução Francesa:

| Geração | Ideal | Conteúdo | O que exige do Estado |
|---|---|---|---|
| 1ª | **liberdade** | direitos civis e políticos (vida, liberdade, propriedade, voto) | **abstenção** (não interferir): direitos de defesa, liberdades negativas |
| 2ª | **igualdade** | direitos sociais, econômicos e culturais (saúde, educação, trabalho); ligados ao **Estado Social** | **prestações positivas** |
| 3ª | **fraternidade** (solidariedade) | direitos difusos: meio ambiente, paz, desenvolvimento, patrimônio comum | protegem a **coletividade** e as gerações futuras, não só quem é diretamente afetado |
| 4ª | — | para Bonavides (visão majoritária): **democracia, informação e pluralismo**, ligados à **globalização**; para outros autores: biotecnologia e **biodireito** | sem consenso |
| 5ª | — | para Bonavides: **direito à paz** | proposta não consensual |

Pontos cobrados:

- As gerações **se somam**; uma **não substitui** a anterior. As liberdades clássicas continuam valendo depois dos direitos sociais e difusos. Por isso muitos preferem o termo **dimensões**.
- No começo, os direitos sociais eram vistos como **promessas** dependentes de lei futura, com pouca eficácia; só depois passaram a ser tratados como normas com eficácia, às vezes imediata.
- A noção de **garantias institucionais** (proteção de instituições essenciais, como a família, a imprensa livre, o funcionalismo) surge com a **segunda geração**.
- O STF reconheceu de início **três** gerações, associadas à Revolução Francesa (MS 22.164, voto de Celso de Mello). Na ADI 3.510 (células-tronco), o ministro Ricardo Lewandowski mencionou uma **quarta** geração ligada à proteção contra manipulações genéticas.

## Dimensão subjetiva e dimensão objetiva

- **Dimensão subjetiva**: o direito fundamental como direito do **indivíduo**, que pode impor seus interesses ao Estado. Exige do Estado tanto **abstenções** (não interferir) quanto **prestações** (agir, oferecer saúde e educação). Foi a **primeira** a ser reconhecida, ligada à proteção da pessoa contra o Estado.
- **Dimensão objetiva**: os direitos fundamentais como **valores** e base de todo o ordenamento. É **mais recente** (ligada ao Estado Social) e tem papel **próprio**, não é mero reflexo da subjetiva. Dela decorre a **eficácia irradiante** (expressão difundida por **Ingo Sarlet**): todas as normas devem ser interpretadas conforme os direitos fundamentais, que funcionam como vetor de interpretação. Também dela decorre a aplicação dos direitos fundamentais **entre particulares**, mesmo sem previsão expressa.

> **Exemplo:** uma associação expulsa um sócio sem lhe dar chance de defesa. Ela não pode alegar que direitos fundamentais só valem contra o Estado: o STF exige o devido processo também nesse caso (RE 201.819).

**As gerações interagem.** Cada geração nova também muda a leitura das anteriores: depois dos direitos sociais, a propriedade (1ª geração) passou a ser lida com sua **função social**; depois dos direitos ambientais, o desenvolvimento econômico (2ª) passou a exigir **sustentabilidade** (art. 170, VI). A evolução não é linear: tem avanços, recuos e disputas políticas, e nenhuma conquista fica fora de discussão para sempre. A tese da **indivisibilidade** (Antônio Augusto **Cançado Trindade**) critica a fragmentação em gerações e defende a unidade e a interdependência dos direitos.

## Os quatro status de Jellinek e as funções dos direitos

**Georg Jellinek** descreveu quatro formas de vínculo (status) entre o indivíduo e o Estado:

| Status | Nome latino | O que significa |
|---|---|---|
| **Passivo** | *subjectionis* | o indivíduo está **subordinado** ao Estado: obedece às leis, paga tributos |
| **Negativo** | *libertatis* | esfera de **liberdade imune** à intervenção estatal |
| **Positivo** | *civitatis* | o indivíduo pode **exigir prestações** do Estado (saúde, educação, seguridade) |
| **Ativo** | *activus* | o indivíduo **participa** da formação da vontade do Estado (direitos políticos, voto) |

A teoria foi pioneira, mas **não é fixa**: foi adaptada pela doutrina alemã e portuguesa, e as transformações sociais mudam o peso de cada status (com o Estado Social, o status positivo ganhou força). Jorge Miranda a lê como história da emancipação do indivíduo diante do Estado.

A doutrina moderna fala em três **funções** dos direitos fundamentais:

- **Direitos de defesa**: ligados ao **Estado Liberal**. Exigem principalmente que o Estado **não interfira** (liberdade religiosa, pessoal, de pensamento, propriedade, vida). Mas não são exclusivamente negativos nem só preventivos: o titular pode pedir que atos violadores sejam **anulados** ou façam cessar a agressão já em curso e, em casos extremos, que o Estado o **proteja contra terceiros** (Canotilho). O dever principal, porém, continua sendo o de não interferir.
- **Direitos a prestações**: exigem **atuação positiva** do Estado. Podem ser prestações **materiais** (serviços, políticas públicas) ou **normativas**, como o direito à **organização e ao procedimento**: certos direitos só funcionam se o Estado criar órgãos e ritos (o acesso à justiça depende de tribunais estruturados e de processo com contraditório e ampla defesa). A ausência de normas pode comprometer uma liberdade tanto quanto uma norma restritiva.
- **Direitos de participação**: o Estado deve criar meios para que as pessoas participem efetivamente da organização e dos procedimentos (Ingo Sarlet).

A divisão rígida entre defesa e prestação não se sustenta por inteiro: **Holmes e Sunstein** (*The Cost of Rights*) mostram que **todos os direitos custam** dinheiro, até as liberdades, que dependem de polícia, juízes e eleições.

**Reserva do possível e mínimo existencial.** A falta de recursos pode limitar a realização de direitos sociais, mas a **reserva do possível** não serve de desculpa para tudo: o Estado deve garantir ao menos o **mínimo existencial**, ligado à dignidade (ADPF 45). O mínimo existencial é condição para o exercício das liberdades individuais e políticas.

## Garantias institucionais

As **garantias institucionais** protegem **instituições** e institutos jurídicos essenciais (família, propriedade, casamento, imprensa livre, universidade, o próprio Judiciário), assegurando sua estrutura e funcionamento. Diferem dos direitos fundamentais quanto à titularidade: **não dão diretamente ao indivíduo um direito subjetivo** que ele possa cobrar.

> **Exemplo:** a **proteção aos locais de culto** é garantia institucional; a **liberdade de crença** é direito fundamental (ambas no inciso VI). A proibição de **tribunal de exceção** protege o réu e também o Judiciário como instituição.

O legislador tem papel decisivo: a liberdade de associação depende das normas que regulam a criação, a organização e a personalidade jurídica das associações. Revogá-las deixaria o direito sem base. Os **partidos políticos** também têm direitos que garantem sua estrutura e a igualdade de chances (fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à TV, art. 17, § 3º).

## Características dos direitos fundamentais

- **Historicidade**: surgem e mudam ao longo da história (visto acima).

- **Relatividade** (ou limitabilidade): em regra, **nenhum direito fundamental é absoluto**, nem a liberdade de expressão nem o direito à vida. Há exceções apontadas como absolutas: a proibição da **tortura** e da **escravidão**. Direitos fundamentais também não servem de escudo para práticas ilícitas.
- **Imprescritibilidade**: não se perdem pelo não uso. O servidor que passou vinte anos sem se filiar a sindicato pode filiar-se quando quiser.
- **Inalienabilidade**: decorre da dignidade (tradição alemã), mas **não vale igual para todos**. São inalienáveis de forma absoluta os ligados à **autodeterminação** (vida, integridade física, liberdade ideológica e religiosa); a disponibilidade dos demais se examina no caso concreto.
- **Irrenunciabilidade**: ninguém renuncia em definitivo a um direito fundamental. Admite-se a **autolimitação** voluntária, pontual e **sempre revogável**. Assinar termo de "renúncia definitiva e irrevogável" à greve ou à filiação sindical não vale; a servidora que autorizou o uso da imagem numa campanha pode pedir depois a retirada das fotos.
- **Universalidade**: todos são titulares, sem discriminação. Isso não impede que alguns direitos tenham **titulares específicos**, como os direitos trabalhistas do art. 7º (dos trabalhadores).
- **Inviolabilidade**: atos do Poder Público que violem direitos fundamentais são nulos, e a proteção se projeta também sobre as relações entre particulares.
- **Interdependência** e **concorrência**: os direitos formam um conjunto ligado, e vários podem ser exercidos ao mesmo tempo.

Imprescritibilidade e inalienabilidade **não impedem restrições**: para Canotilho e Gilmar Mendes, cabe limitar um direito quando há finalidade acolhida pela Constituição.

**Teoria liberal x comunitarista.** Para a visão **liberal**, os direitos são posições subjetivas de cada pessoa, garantidas de forma igual e imediata a todos. Para a **comunitarista**, são valores que o Estado realiza aos poucos e de forma diferenciada. As duas não têm a mesma abordagem.

## Restrições, colisões e proporcionalidade

**Não há hierarquia** fixa entre direitos fundamentais. Diferente do conflito entre regras (resolvido por critérios abstratos, como hierarquia e cronologia), a **colisão** entre direitos fundamentais se resolve pela **ponderação** no caso concreto, com proporcionalidade, olhando as circunstâncias de fato e de direito. A liberdade de informação não vale mais que a privacidade "em abstrato".

**Teoria interna x teoria externa:**

- **Teoria interna** (ou dos **limites imanentes**): os limites já estão **dentro** do próprio direito, na sua estrutura. Não admite restrições vindas de fora.
- **Teoria externa**: separa o direito e suas restrições; admite restrições **externas**, inclusive por lei, desde que respeitem a **proporcionalidade** e o **núcleo essencial**. É a base da doutrina majoritária.

Restringir é diferente de aniquilar: as restrições servem para **harmonizar** direitos em colisão e podem até ampliar a concretização de outros direitos. Restrição que elimina um direito consolidado ou atinge o núcleo essencial é inconstitucional.

**Limites dos limites** são os requisitos que a própria restrição precisa cumprir:

- **Formais**: autorização constitucional, **expressa ou implícita**, e edição por órgão com competência para legislar. Nem qualquer norma pode restringir.
- **Clareza e determinação**: a restrição deve ser **expressa**, clara e previsível (segurança jurídica); não se deduz implicitamente do ordenamento.
- **Generalidade e abstração**: nada de restrições casuísticas que gerem discriminação arbitrária.
- **Preservação do núcleo essencial**: nem lei aprovada pelo Legislativo pode atingi-lo.
- **Proporcionalidade**, em três testes: **adequação** (o meio serve ao fim?), **necessidade** (não há meio menos gravoso?) e **proporcionalidade em sentido estrito** (o benefício supera o ônus da restrição?). A simples previsão em lei não basta.

> **Exemplo:** a CCJC examina projeto que proíbe divulgar pesquisas eleitorais na véspera da eleição. Verificar se a medida é adequada, necessária e equilibrada em relação ao fim é aplicar a proporcionalidade. Já uma emenda que autorizasse grampo sem ordem judicial "por estar em lei" seria inconstitucional: o legislador não tem poder ilimitado de restringir.

## Eficácia horizontal: direitos fundamentais entre particulares

No início, os direitos fundamentais eram vistos apenas como **limites ao Estado** (eficácia **vertical**). A **eficácia horizontal** surgiu para proteger as pessoas também nas relações privadas. Ela nasceu na **Alemanha**, na doutrina e nos tribunais posteriores à Lei Fundamental de Bonn (caso **Lüth**, 1958), e não no Brasil.

Teorias:

- **Eficácia indireta (mediata)**: os direitos fundamentais chegam às relações privadas **por meio da lei** (intermediação legislativa e cláusulas gerais).
- **Eficácia direta (imediata)**: aplicam-se diretamente, sem depender de lei.
- **Três níveis de efeitos** (Robert **Alexy**): modelo **híbrido** entre as duas.
- **Deveres de proteção**: o Estado tem o dever de intervir nas relações privadas para proteger os direitos.

Como os dois lados de uma relação privada têm direitos, a aplicação **não é absoluta nem automática**: pondera-se a autonomia privada com a proteção do direito.

**Estados Unidos.** Pela doutrina da **state action**, os direitos fundamentais vinculam só o Estado, com exceção da **13ª Emenda** (proíbe a escravidão). A **public function theory** admite aplicá-los quando um particular exerce atividade própria do Estado. A crítica (Virgílio Afonso da Silva) aponta que a equiparação de atos privados a estatais só ocorre quando há propósito deliberado de coibir violações.

**Brasil.** O STF segue o modelo **europeu** e aplica os direitos fundamentais **diretamente** às relações privadas, embora **ainda não tenha consolidado** uma teoria sobre o alcance disso. Precedentes:

- **RE 158.215**: cooperativa que expulsou associados sem devido processo e direito de defesa violou direitos fundamentais.
- **RE 161.243**: empresa estrangeira (Air France) não pode discriminar empregado brasileiro; a igualdade vale entre particulares.

- **RE 201.819**: associação de compositores (UBC) que excluiu sócio sem defesa; prevaleceu o voto do ministro **Gilmar Mendes**.
- O TST invalidou regra de empresa que proibia **namoro entre empregados**: a dispensa foi arbitrária e gerou dano moral.

## Aplicação imediata (art. 5º, § 1º)

O § 1º diz: "As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm **aplicação imediata**". O texto é simples, mas o alcance é discutido na doutrina, e **não há consenso**. Há três leituras:

1. A aplicação imediata só vale para as normas completas, que já têm tudo de que precisam para funcionar.
2. Ela vale até para as normas programáticas.
3. Corrente intermediária (majoritária): alguns direitos, especialmente certos direitos sociais, dependem de lei, mas o § 1º funciona como **mandado de otimização**. O Estado deve dar a esses direitos a **máxima efetividade possível**.

Existe, assim, uma **presunção a favor da aplicação imediata**. Ela vale também para os direitos não escritos, que decorrem do regime e dos princípios da Constituição (§ 2º). Só olhando a norma concreta se sabe se falta mesmo uma lei para que o direito funcione.

> **Pegadinha:** "A doutrina é unânime sobre a aplicação imediata" ou "não há divergência quanto às normas programáticas". Errado: o tema é controvertido.

## Quem é titular dos direitos fundamentais

**Brasileiros e estrangeiros.** O caput do art. 5º fala em "brasileiros e estrangeiros **residentes** no País". O STF lê o texto de forma ampla: o **estrangeiro não residente**, mesmo **em trânsito**, também tem direitos fundamentais, como o **habeas corpus** e o devido processo legal. Também se reconhecem ao estrangeiro condenado no Brasil a **substituição da pena** de prisão por restritiva de direitos (se preencher os requisitos) e a **progressão de regime**. Dizer que a Constituição exclui o estrangeiro "sob qualquer circunstância" está errado.

**Pessoas jurídicas.** Empresas e associações têm vários direitos fundamentais compatíveis com sua natureza: **igualdade**, **propriedade**, **sigilo de correspondência**, **imagem**, indenização por **dano moral** (Súmula 227 do STJ), devido processo legal, e as associações têm proteção contra a interferência do Estado e contra a dissolução sem decisão judicial. Mas **nem todo** direito serve para elas: as garantias sobre **prisão** só fazem sentido para pessoas naturais. Empresa não é presa.

**O próprio Poder Público.** Embora os direitos fundamentais tenham nascido para proteger as pessoas contra o Estado, pessoas jurídicas de direito público podem invocar alguns deles, sobretudo os de natureza processual. Um **município** pode impetrar **mandado de segurança** para defender sua autonomia.

## Quem fica vinculado: Poderes Públicos e particulares

A vinculação dos Poderes aos direitos fundamentais vai além de **não suprimir** esses direitos. O Estado também deve **regulá-los e concretizá-los**, organizando-se para que funcionem.

- **Legislativo**: está vinculado quando faz leis (não pode editar lei que viole direitos) e também quando **deixa de fazê-las**. Se um direito depende de lei e o Congresso fica parado, essa **omissão** é inconstitucional (daí o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão).
- **Executivo**: está vinculado **sempre**, inclusive quando atua com **discricionariedade**. Dentro da margem de escolha, deve priorizar a concretização dos direitos. As **políticas públicas** que realizam direitos (saúde, educação) são exigências constitucionais.
- **Administração em relações de direito privado**: mesmo quando age como particular (ao alugar um imóvel, por exemplo), a Administração continua presa aos direitos fundamentais. Recusar um locador por causa da religião dele é discriminação inconstitucional. O mesmo vale para entidades privadas que exercem funções públicas.
- **Judiciário**: a lei não pode excluir de sua apreciação lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV). O Judiciário controla os atos dos outros Poderes, conferindo se respeitam os direitos fundamentais, e os juízes devem buscar a máxima efetividade desses direitos, podendo deixar de seguir precedente que os contrarie.

> **Exemplo:** a Câmara aluga um imóvel para instalar um posto de atendimento e recusa a proposta de Rafael por ele ser espírita. Mesmo numa relação regida pelo direito privado, houve violação constitucional.

**Particulares também ficam vinculados** (eficácia horizontal, vista acima): a igualdade alcança as relações privadas, e a inviolabilidade da casa vale contra qualquer pessoa, não só contra a polícia.

## Cláusulas pétreas e vedação ao retrocesso

Os **direitos e garantias individuais** são **cláusula pétrea** (art. 60, § 4º, IV): não pode ser objeto de deliberação proposta de emenda **tendente a aboli-los**. Nem com apoio unânime do Congresso uma emenda pode acabar com eles. A proteção alcança o **núcleo essencial** do direito; emendas que apenas regulam ou ajustam, sem atingir esse núcleo, são possíveis.

A **vedação ao retrocesso** (ou proibição do retrocesso social, expressão associada a Canotilho) protege o **núcleo essencial** dos direitos já concretizados, sobretudo os sociais. Ela **não congela** a legislação. O legislador pode alterar, reduzir ou substituir uma regra se oferecer **medida alternativa** que continue protegendo o direito. O que ele não pode é simplesmente retirar a proteção já alcançada.

> **Exemplo:** um projeto reduz um benefício assistencial, mas cria programa que preserva o núcleo do direito. Não há inconstitucionalidade só por haver redução.

## Dignidade da pessoa humana

A dignidade (art. 1º, III) é fundamento da República e tem **função hermenêutica e integradora**: orienta a interpretação dos direitos e de todo o ordenamento (Ingo Sarlet). Na linha de **Kant**, a pessoa é **fim em si mesma** e nunca pode ser usada como **meio** para satisfazer interesses de terceiros, nem diante de um "bem maior". É a ideia de **não instrumentalização** (o Tribunal

Constitucional alemão a usou para derrubar a lei que autorizava abater avião sequestrado, em 2006).

A dignidade é invocada quando colidem vida, liberdade e integridade corporal (eutanásia, aborto, anencefalia). O STF a cita muito, mas **não consolidou** uma doutrina sistemática sobre ela. Para não virar argumento para tudo, a doutrina propõe parâmetros mínimos: não usar a pessoa como objeto, respeitar a autonomia, garantir o mínimo existencial e o reconhecimento.

**Componentes segundo Luís Roberto Barroso:**

- **Valor intrínseco**: cada pessoa é um fim em si mesma, nunca um meio para objetivos coletivos.
- **Autonomia**: direito de fazer as escolhas essenciais da própria vida, mas dentro de limites (sem ilicitude e sem lesar indevidamente terceiros). A autonomia exige **condições materiais mínimas**: sem comida e moradia, não há escolha real. Daí a ligação com a assistência social.
- **Valor comunitário**: os valores compartilhados pela sociedade. O STF usou a dignidade para estender o **benefício assistencial** (art. 203, V) ao **estrangeiro residente** em situação de vulnerabilidade (RE 587.970): ele também participa da comunidade.

**Outros autores:** para **Dworkin**, a dignidade concilia **igualdade e liberdade**. Para **Habermas**, ela não vem de um postulado moral absoluto, mas de **procedimentos democráticos** em que os afetados participam como coautores das decisões, em todos os níveis do Estado (Legislativo, Executivo e Judiciário). Para **Axel Honneth**, há três esferas de **reconhecimento**: as **relações primárias** (afeto), as **relações jurídicas** (direitos) e a **comunidade de valores** (estima social). O reconhecimento vai além da redistribuição de bens: protege a identidade das pessoas e dos grupos, e o reconhecimento jurídico é parte essencial da dignidade, não elemento secundário.

## Direito à vida

O direito à vida tem duas faces: o direito de **continuar vivo** e o direito a uma **vida digna**, com condições mínimas de existência. Não é só biológico.

**Não é absoluto.** A Constituição admite a **pena de morte em caso de guerra declarada** (art. 5º, XLVII, a), e a lei prevê a legítima defesa, o aborto não punível e o abate de aeronave hostil (Código Brasileiro de Aeronáutica).

**Quando começa a vida?** A Constituição **não diz**. As teses vão da fecundação à nidação (fixação no útero), à formação do sistema nervoso ou à viabilidade fora do útero.

**Nascituro.** Pelo Código Civil (art. 2º), a **personalidade civil começa do nascimento com vida**, mas a lei põe a salvo, **desde a concepção**, os direitos do nascituro. Ele não tem capacidade plena, mas:

- tem direito a **alimentos gravídicos**, pagos pelo provável pai desde a gravidez, havendo indícios de paternidade (Lei 11.804/2008);
- pode ser parte em ação (alimentos, investigação de paternidade; réu em anulação de testamento);
- pode receber indenização por **dano moral** (STJ: caso de ofensa feita por humorista à gestante e caso da morte do pai antes do nascimento);
- direitos **patrimoniais** (doação, herança) só se consolidam se ele **nascer com vida**; a doação vale se o representante a aceitar.

**Aborto.** O Código Penal tipifica o aborto (arts. 124 a 127), expressão da proteção à vida, mas não pune: quando **não há outro meio de salvar a vida da gestante** e quando a gravidez **resulta de estupro** (art. 128). Na **ADPF 54**, o STF decidiu que a interrupção da gestação de **feto anencéfalo não é crime**. O Tribunal não criou nova excludente: entendeu que, sem possibilidade de vida, nem há aborto. Fundamentos: vida, dignidade, liberdade e saúde da mulher; obrigar a gestante a levar adiante gestação inviável equivale a **tortura**.

**Células-tronco (ADI 3.510).** O STF manteve a **Lei de Biossegurança** e permitiu pesquisas com células-tronco embrionárias, nas condições da lei. Rejeitou o critério biológico absoluto: a Constituição não trata todo estágio da vida humana como bem jurídico autônomo; protege a vida da pessoa **já nascida**, dotada de personalidade (voto do relator, Ayres Britto). Reconheceu o potencial terapêutico das pesquisas.

**Uso da força pela polícia (ADPF 635).** Ninguém pode ser arbitrariamente privado da vida, e a arbitrariedade se mede por padrões objetivos de razoabilidade e proporcionalidade (Princípios Básicos da ONU). A **força letal** é a **última opção**: só depois de esgotados os outros meios, inclusive os não letais, e diante de ameaça concreta e iminente à vida. A Lei 13.060/2014 (instrumentos de menor potencial ofensivo) é **compatível** com esses princípios. A falta de metas e indicadores sobre feminicídios e mortes por intervenção policial no Plano Nacional de Segurança Pública foi tratada como **retrocesso** em direitos fundamentais.

**Armas de fogo.** O STF declarou **inconstitucionais** decretos que flexibilizavam a compra de armas. **Não existe** no Brasil direito fundamental a ter ou portar armas: posse e porte são **excepcionais** e exigem **necessidade comprovada** no caso concreto. O decreto não pode presumir a necessidade nem inverter o ônus da prova.

## Integridade física, tortura, órgãos e fim da vida

A integridade física está ligada ao direito à vida: violá-la põe a vida em risco. O inciso III diz que **ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante**, e o XLIX assegura aos presos o respeito à **integridade física e moral**.

- **Tortura** é crime **inafiançável e insuscetível de graça ou anistia** (XLIII). Pela Convenção da ONU contra a Tortura (Resolução 39/46, de 1984), não basta sofrimento grave: o ato deve ser **intencional**, ter um **fim** (obter confissão, punir, intimidar, discriminar) e ser praticado por **agente público** ou com seu consentimento.
- **Lei da Anistia (1979)**: na **ADPF 153** (2010), o STF a considerou **compatível** com a Constituição de 1988, alcançando também crimes de agentes da repressão.
- **Órgãos**: a Constituição proíbe **todo tipo de comercialização** de órgãos, tecidos e substâncias humanas (art. 199, § 4º). A doação em vida é gratuita e limitada a **órgãos duplos** ou partes cuja retirada não comprometa a vida do doador. A retirada *post mortem* exige diagnóstico de **morte encefálica** registrado por **dois médicos** que não integrem as equipes de remoção e transplante, e **autorização do cônjuge ou parente maior**, até o **segundo grau**, em documento assinado por **duas testemunhas** (Lei 9.434/1997).
- **Eutanásia** (provocar a morte para aliviar sofrimento): é **homicídio**, com possível redução de pena por **relevante valor moral** (homicídio privilegiado). O Código Penal não exige que o autor seja médico; aos médicos ela é vedada pelo Código de Ética.

- **Distanásia**: prolongar a vida **a qualquer custo**, por meios artificiais e desproporcionais. Também vedada pelo Conselho Federal de Medicina.
- **Ortotanásia**: deixar a morte ocorrer **naturalmente**, sem meios extraordinários de prolongamento. Não há ação para matar; é admitida pelo CFM (Resolução 1.805/2006).

## Igualdade: as várias faces de um princípio complexo

O caput do art. 5º diz que "todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza", e o inciso I acrescenta que "homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição".

**Raízes antigas.** A igualdade não é invenção moderna. **Aristóteles** (*Ética a Nicômaco*) já distinguia a **igualdade aritmética** (troca exata, todos tratados como equivalentes) da **igualdade geométrica** (proporcional ao papel de cada um na comunidade, que podia até consagrar privilégios hereditários de castas). Dele vem a fórmula "tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade".

**Da igualdade formal à material.** As **Revoluções Burguesas** (Declaração de 1789) consolidaram a **igualdade formal**: acabaram com os privilégios de nascimento e garantiram tratamento igual **perante a lei**. O constitucionalismo clássico era, por isso, **indiferente às desigualdades reais**. Com o **Estado Social**, percebeu-se que isso não bastava, e surgiu a **igualdade material**, que exige ações do Estado para reduzir desigualdades concretas (art. 3º, III).

A igualdade é hoje um princípio **complexo**, com várias faces que se somam:

- **Igualdade formal**: todos recebem o mesmo tratamento jurídico perante a lei, independentemente das características pessoais. Sozinha, é insuficiente.
- **Igualdade material**: típica do Estado Social. Não é tratamento uniforme: é **tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da desigualdade**, para reduzir diferenças reais. Usa direitos sociais e ações do Estado. Por isso a igualdade não exige aplicar as normas de forma "cega" às desigualdades.
- **Igualdade procedimental**: busca superar as concepções formal e material, garantindo a todos **iguais condições de participar** das decisões e das práticas estatais (próprio do Estado Democrático de Direito). Não se confunde com a **igualdade geométrica de Aristóteles**, que dá a cada um segundo seu papel social.
- **Igualdade como reconhecimento**: respeita as **diferenças** e busca recompor a relevância social de grupos **historicamente excluídos**. Tem dimensão **psicológica e cultural** (dignidade, sentimento de pertencimento). É associada a **Nancy Fraser**, que a relaciona ao combate às injustiças culturais. Não é "meramente formal".

**Igualdade na lei x igualdade perante a lei.** Na lição citada pelo ministro Celso de Mello, a **igualdade na lei** se dirige ao **legislador** (não pôr discriminação no texto), e a **igualdade perante a lei** se dirige aos **aplicadores** do direito (aplicar a lei sem escolher destinatário). A distinção existe na origem, mas **não é absoluta**: hoje a igualdade obriga os três Poderes e alcança também os particulares. Desrespeitar qualquer das duas torna o ato estatal **inconstitucional**.

**Duas faces da isonomia.** A igualdade **proíbe discriminar** e também **exige tratar igualmente** quem está em situação equivalente, vedando **privilégios** sem justificativa razoável. A exclusão de um

grupo de um benefício, em violação à igualdade, pode ser **explícita** (a lei diz quem fica de fora) ou **concludente** (resulta implicitamente do conjunto da norma).

**Igualdade como imparcialidade.** O caput e o inciso I do art. 5º consagram a igualdade como imparcialidade: os Poderes Públicos devem se abster de práticas discriminatórias ao criar e ao aplicar o direito. Isso não impede, ao lado, uma atuação ativa contra as injustiças sociais.

**Diferenciação razoável x discriminação arbitrária.** O constitucionalismo atual distingue as duas. Nem toda diferença de tratamento é inconstitucional: diferenciações **adequadas e justificadas** são lícitas (e às vezes protegem minorias); discriminações **arbitrárias**, sem razão que as justifique, são proibidas. Para **Robert Alexy**, o ponto de partida é o tratamento igual, e quem quer tratar de modo desigual tem o **ônus de justificar** com razão suficiente. Se essa razão existe, o tratamento desigual não é só permitido: passa a ser **ordenado**. Nem o Executivo nem o Legislativo podem contrariar a igualdade alegando "interesse público", e cabe ao Judiciário controlar isso.

**Três formas de discriminação que a banca cobra:**

- **Teoria do impacto desproporcional** (nascida nos Estados Unidos): olha o **efeito** da medida, e não a intenção. Uma norma feita sem intenção de discriminar pode prejudicar muito mais um grupo e, por isso, violar a igualdade material.
- **Discriminação por ações neutras**: a norma parece **neutra no texto**, sem citar o grupo; o problema aparece na **aplicação**, nos efeitos. Se a norma já é discriminatória na redação, não é "neutra".
- **Discriminação de fato**: a realidade é desigual e quem poderia corrigi-la se **omite**, mantendo a desigualdade.

**Ações afirmativas** são políticas de **discriminação positiva**: tratamento diferenciado e **temporário** a certos grupos para corrigir desigualdades históricas. A Constituição admite tanto **políticas universalistas** (para todos) quanto **ações afirmativas** (para grupos específicos), desde que haja **correlação lógica** entre o fator de distinção e a finalidade buscada. O STF lê a isonomia de forma substancial, e o afastamento da igualdade meramente formal em favor da material integra a lógica da **justiça distributiva**.

## Igualdade nos julgados do STF

**Concurso público.** O STF vê o concurso como instrumento de **isonomia e impessoalidade** no acesso aos cargos. Diferenciações entre candidatos só valem com justificativa plausível, ligada ao interesse público ou às **atribuições do cargo**. Também admite tratamento diferenciado com base na igualdade material, em favor de grupos socialmente vulneráveis.

- **Limite de idade**: em regra fere a igualdade, mas **não em qualquer hipótese**. Pela Súmula 683 do STF, o limite de idade só se legitima quando **justificado pela natureza das atribuições do cargo**. A simples previsão em lei não basta, nem a simples previsão no edital.
- **Magistratura**: é inconstitucional exigir idade mínima e máxima por lei ordinária (ADI 5.329). A Constituição exige só **três anos de atividade jurídica** (art. 93, I) e não fala em idade; em cargos de natureza predominantemente intelectual, a idade não guarda relação com as tarefas.
- **Teste físico com critérios diferentes por faixa etária** (polícia militar): considerado desarrazoado sem lei e sem relação com as atribuições.

- **Altura mínima**: exige **lei formal** (o edital sozinho não basta) e relação com o cargo.
- **Tatuagem**: o edital não pode proibir tatuagem de forma geral. A restrição só se justifica se o **conteúdo** da tatuagem violar valores constitucionais (por exemplo, apologia ao crime ou ao racismo).
- **Cláusula de barreira** (limitar o número de candidatos que passam à fase seguinte, pela classificação): **constitucional** (RE 635.739).
- **Isenção de taxa de inscrição só para servidores**: **inconstitucional**. Favorece um grupo sem razão ligada ao cargo e dificulta o acesso de quem tem menos dinheiro.
- **Desempate ou pontuação a favor de quem já é servidor do Estado** e outras vantagens por **localismo** (origem geográfica): **inconstitucionais**. Ferem a igualdade, a impessoalidade e a proibição de o Poder Público criar distinções entre brasileiros (art. 19, III).
- **Títulos em concursos de cartório**: é válido valorizar títulos ligados às funções (advocacia, magistratura, Ministério Público). É inválido dar benefício a um grupo sem justificativa ligada às atribuições.
- **Estrangeiro aprovado para professor de instituição federal**: negar a nomeação só pela nacionalidade é inconstitucional; a restrição precisaria estar no edital e ser justificada pelo interesse público. A Constituição permite expressamente que universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica admitam professores, técnicos e cientistas estrangeiros (art. 207, §§ 1º e 2º).
- **Gênero**: distinguir homens e mulheres em concurso só vale com **fundamentação legal e proporcional**, examinada no caso concreto. Excluir mulheres do concurso de oficiais da polícia militar sem justificativa é inconstitucional (RE 528.684). Já os critérios diferentes de promoção na **Aeronáutica** foram mantidos, pelas peculiaridades da carreira militar.
- **Pessoa com deficiência**: tem direito à **adaptação razoável** nas provas físicas, mesmo que a função exija aptidão (ADI 6.476).
- **Segunda chamada no teste físico**: **não existe direito** à remarcação por motivo pessoal, mesmo doença ou força maior, salvo se o **edital** previr (RE 630.733); o STF chegou a admitir a remarcação antes, mas mudou de entendimento. A igualdade não autoriza tratamento diferente por razões fisiológicas pessoais. **Exceção**: a **gestante** tem direito à remarcação, mesmo sem previsão no edital, porque gravidez não é conveniência pessoal.

**Família e gênero.**

- **Pensão por morte com requisitos diferentes para viúvo e viúva** (regime próprio): **inconstitucional**. A presunção de que a mulher depende economicamente do marido é ultrapassada.
- **Salário-esposa** e adicional pago a servidor só por ser **casado**: **inconstitucionais**, mesmo previstos em lei (igualdade, moralidade e razoabilidade). Remuneração se liga ao cargo, não ao estado civil.
- **Pai solo servidor público**: tem direito à licença e ao salário-maternidade de **180 dias** (proteção integral da criança).
- **Licença-maternidade x licença-adotante**: não pode haver prazos diferentes (inclusive nas Forças Armadas), nem distinção pela idade da criança adotada.

- **Intervalo de 15 minutos para a mulher antes da hora extra** (art. 384 da CLT): o STF entendeu que a norma foi **recepcionada**, por razões biológicas e sociais (dupla jornada). O artigo foi depois revogado pela reforma trabalhista de 2017, mas o julgado continua sendo cobrado.

**Outros casos.**

- **Prisão especial para quem tem diploma superior** (art. 295, VII, do CPP): **não foi recepcionada**. É privilégio sem justificativa de proteção ou de interesse público, que categoriza presos e acentua desigualdades.
- **Súmula Vinculante 6**: não viola a Constituição pagar às **praças do serviço militar inicial** remuneração inferior ao salário mínimo.

## Liberdade: conceitos e legalidade

**Conceitos filosóficos cobrados:**

- **Kant**: a liberdade é o maior direito e o **único direito inato**, entendida como **autonomia** (dirigir a própria vida pela razão); cabe ao direito limitar os arbítrios.
- **Isaiah Berlin** (*Dois Conceitos de Liberdade*): a liberdade **não é conceito único**. A **liberdade negativa** é não sofrer interferência, inclusive do Estado (Hobbes, Locke). A **liberdade positiva**, no plano político, é **participar** das decisões coletivas (resgatada por Rousseau).
- **Benjamin Constant** distinguiu a **liberdade dos antigos** (participação política) e a **dos modernos** (esfera privada). Para **Habermas**, nenhuma vale mais: autonomia privada e pública são **igualmente originárias** e dependem uma da outra.

A Constituição adota conceito **amplo** de liberdade: ação (II), expressão (IV e IX), crença (VI), profissão (XIII), locomoção (XV), reunião (XVI), associação (XVII). A liberdade de participação política inclui o sufrágio universal, o pluralismo político e a liberdade de criar partidos e filiar-se a eles.

**Legalidade** (inciso II): "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". Sua finalidade é **limitar o poder estatal** e impedir a arbitrariedade. Qualquer limitação da liberdade precisa de base legal.

- Para o **particular**, vale a **autonomia da vontade**: pode fazer tudo o que a lei **não proíbe**. Para a **Administração**, vale a **legalidade estrita**: só pode fazer o que a lei **autoriza** (art. 37). A banca troca os dois.
- "Lei", aqui, abrange as **espécies normativas do processo legislativo** (art. 59), não só a lei ordinária feita pelo Legislativo. As **medidas provisórias** e os **estados de defesa e de sítio** são exceções admitidas pela Constituição.

**Reserva legal** é mais **estreita** que a legalidade: vale para matérias específicas que a Constituição manda regular por **lei formal**.

- **Reserva legal simples**: a Constituição exige lei, sem dizer o conteúdo ou a finalidade (ex.: "nos termos da lei").
- **Reserva legal qualificada**: a Constituição exige lei e já fixa as **condições ou finalidades** da restrição (ex.: interceptação telefônica só para investigação criminal ou instrução processual penal).

- **Reserva legal absoluta x relativa**: na absoluta, só a lei formal disciplina a matéria; na **relativa**, a lei fixa os parâmetros e permite que **ato infralegal** os complemente, dentro dos limites legais.

## Liberdade de expressão e de imprensa

**Texto.** "É livre a manifestação do pensamento, sendo **vedado o anonimato**" (IV). "É assegurado o **direito de resposta, proporcional ao agravo**, além da indenização por dano material, moral ou à imagem" (V). "É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, **independentemente de censura ou licença**" (IX). "É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o **sigilo da fonte**, quando necessário ao exercício profissional" (XIV).

**Sem censura prévia, com responsabilidade posterior.** Não há censura antes da manifestação, nem mesmo quando houver risco à honra. Quem abusar responde **depois**: direito de resposta, indenização e, se for o caso, crime contra a honra. Por isso o **anonimato é proibido**, mesmo diante de medo de represália: é preciso saber quem é o autor para responsabilizá-lo. Panfleto apócrifo criticando um parlamentar não está protegido.

> **Pegadinha:** o inciso XIV protege o sigilo da **fonte** (quem passou a informação ao jornalista), não o anonimato do **autor** da matéria.

**Formas protegidas.** A liberdade de expressão protege **qualquer forma** de manifestação lícita, inclusive **gestos** e expressões corporais (cartazes e gestos silenciosos nas galerias, por exemplo). No caso **Gerald Thomas** (HC 83.996), o diretor que mostrou as nádegas ao ser vaiado exerceu, ainda que de modo inadequado, liberdade de expressão artística; não houve crime de ato obsceno.

**Limites.** A liberdade de expressão **não é absoluta**. Ela cede diante da intimidade, vida privada, honra e imagem (X) e não protege **discurso de ódio**, incitação à violência, antissemitismo ou apologia ao crime (caso Ellwanger, HC 82.424). O art. 220 diz que manifestação e informação não sofrerão restrição, "observado o disposto nesta Constituição", e a própria Constituição prevê limites:

- vedação do anonimato e direito de resposta;
- **classificação indicativa** de diversões e programas (arts. 21, XVI, e 220, § 3º, I), que é forma de limitação;
- **restrições à propaganda** de **tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias**, com advertências sobre os malefícios (art. 220, § 4º). O STF validou as restrições à publicidade de cigarros e as advertências sanitárias: protegem a saúde e a criança e o adolescente. A publicidade, embora ligada à livre iniciativa, pode ser limitada.

O art. 220, § 2º, veda **toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística**.

**Imprensa.** A liberdade de imprensa é espécie da liberdade de expressão e **não é absoluta**: respeita honra, imagem e privacidade. Na **ADPF 130** (2009), o STF declarou que a **Lei de Imprensa** (Lei 5.250/1967) **não foi recepcionada**. O direito de resposta continua existindo (está na própria Constituição e na Convenção Americana) e hoje é regulado pela **Lei 13.188/2015**: o ofendido se manifesta **gratuitamente**, no **mesmo veículo** e com o mesmo destaque do agravo, sem prejuízo da indenização. O direito de resposta é forma de desagravo e equilibra expressão e honra.

**Desacato.** Na **ADPF 496**, o STF decidiu que o crime de **desacato** (art. 331 do CP) é **compatível** com a Constituição e com o Pacto de São José: a crítica continua livre; pune-se o excesso ofensivo contra agente público no exercício da função. Não se aplica a teoria da adequação social para afastar o crime.

**Militares.** O art. 166 do Código Penal Militar (crítica pública a ato de superior) é **compatível** com a Constituição: a restrição é proporcional, pela hierarquia e disciplina. Mas cada caso deve ser examinado para saber se houve mesmo infração.

**Policiais.** É constitucional norma estadual que proíbe policiais de participar de manifestações de apreço ou desapreço a autoridades e atos da Administração: a liberdade de manifestação dos policiais pode ser limitada pela segurança pública e pela disciplina.

## Liberdade de consciência, crença e culto

**Texto.** "É inviolável a liberdade de **consciência** e de **crença**, sendo assegurado o livre exercício dos **cultos religiosos** e garantida, na forma da lei, a **proteção aos locais de culto** e a suas liturgias" (VI). A **assistência religiosa** nas entidades civis e militares de internação coletiva é assegurada, nos termos da lei (VII).

- A **liberdade de consciência** é mais ampla que a religiosa: protege convicções **filosóficas e políticas** e a formação das próprias ideias. O Estado não pode impor a ninguém uma concepção filosófica, religiosa ou política.
- A **liberdade religiosa** tem dimensão **interna** (formar a própria crença, *forum internum*) e **externa** (professar a fé e praticar o culto). Protege **quem crê e quem não crê**. O culto pode ser **individual** (rezar sozinho em silêncio no intervalo) ou coletivo.
- Inclui o **proselitismo**: tentar convencer outros a aderir à fé, inclusive comparando religiões (RHC 134.682). Só passa a ser ilícito (discriminação, racismo) quando se hierarquiza o outro como inferior **e** se prega sua **exploração, escravização ou eliminação**. Proibir o proselitismo seria restrição excessiva.
- Inclui a **autonomia organizacional**: o Estado não interfere na estrutura interna das organizações religiosas (art. 44, § 1º, do Código Civil).
- Não protege atos ilícitos ou que violem direitos de terceiros (o curandeirismo, por exemplo).
- **História**: no Império (1824) havia religião oficial e os demais cultos só podiam ser domésticos; a liberdade plena veio com a **separação entre Estado e Igreja em 1891**.

**Laicidade** (art. 19, I): o Estado não pode estabelecer cultos, subvencioná-los ou manter com eles relações de dependência ou aliança. Laicidade **não é laicismo** (hostilidade à religião): as pessoas podem manifestar a fé em público, e o Estado deve **proteger** a diversidade religiosa, mantendo-se **neutro** em matéria confessional. Por isso:

- é **inconstitucional** lei que obriga escolas e bibliotecas públicas a manter exemplares da **Bíblia** (ADI 5.258): privilegia uma crença;
- é **constitucional** a lei gaúcha que permite o **sacrifício de animais** em cultos de **matriz africana** (RE 494.601), protegendo a liturgia e as manifestações afro-brasileiras (art. 215, § 1º);
- foram **constitucionais** as restrições **temporárias** a cultos e missas presenciais na pandemia, impostas por estados e municípios (ADPF 811, que manteve o decreto paulista).

**Ensino religioso** (art. 210, § 1º): é de **matrícula facultativa** para o aluno, mas a **oferta** é **obrigatória** nas escolas públicas de ensino fundamental. Na **ADI 4.439**, o STF admitiu o ensino religioso **confessional** (ligado a uma religião, sem necessidade de neutralidade), com igualdade de oportunidade para **todas** as crenças (inclusive as de matriz africana; número de fiéis não é critério), professores **credenciados** pela confissão que ensinam e custeio, de preferência, **sem ônus** para o Poder Público. Ensinar dogmas, ali, não sofre censura prévia.

**Imunidade tributária**: os **templos de qualquer culto** são imunes a impostos (art. 150, VI, b), desde que a entidade realize **cultos e rituais**; empresa ou escola não ganha o benefício por fazer orações. Organizações religiosas que atuam como **assistência social** podem ter a imunidade do art. 150, VI, c, que alcança inclusive impostos de **importação** de bens destinados a seus fins (RE 630.790).

**Escusa (objeção) de consciência** (VIII): "ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, **salvo** se as invocar para eximir-se de **obrigação legal a todos imposta** e **recusar-se a cumprir prestação alternativa**, fixada em lei".

- Vale para crença religiosa e convicções filosóficas ou políticas, e para **qualquer** obrigação legal geral, não só o serviço militar.
- A pessoa pode deixar de cumprir a obrigação, mas deve cumprir a **prestação alternativa** (não "multa substitutiva"). Se recusar **as duas**, aí sim perde direitos: os **direitos políticos** ficam suspensos ou perdidos (art. 15, IV).
- **Serviço militar**: as Forças Armadas atribuem **serviço alternativo** a quem alegar imperativo de consciência (art. 143, § 1º; Lei 8.239/1991).
- **Concurso e estágio probatório**: o candidato pode pedir **outra data ou horário** de prova por motivo religioso (RE 611.874), e o servidor, mesmo em estágio probatório, pode cumprir deveres em **dias alternativos** (ARE 1.099.099), desde que razoável e sem ônus desproporcional. Não é privilégio.
- **Estudantes**: podem faltar a provas e aulas em dia de guarda religiosa, mediante **requerimento prévio** e cumprimento de **prestação alternativa** (prova de reposição, trabalho), conforme a LDB (art. 7º-A).

**Transfusão de sangue (Tema 1.069).** A recusa consciente de **adulto, capaz e lúcido** a transfusão por motivo religioso deve ser **respeitada** (autonomia, liberdade religiosa, dignidade). Mas os **pais** não podem recusar a transfusão por um **filho menor** quando não há alternativa: prevalece a vida da criança.

**Vacinação obrigatória.** O STF separa vacinação **compulsória** (exigida por **medidas indiretas**, como restrição de acesso a lugares e atividades) de vacinação **forçada** (proibida: ninguém é vacinado à força). A obrigatoriedade é **constitucional** se fundada em **evidências científicas**, acompanhada de **ampla informação** e **proporcional** (ADIs 6.586 e 6.587). Os **pais não podem recusar**, por convicção filosófica, as vacinas obrigatórias dos filhos (ARE 1.267.879, Tema 1.103). **União, estados, DF e municípios** podem impor medidas, porque a saúde é competência **comum** (art. 23, II).

## Liberdade de locomoção

"É livre a locomoção no território nacional **em tempo de paz**, podendo qualquer pessoa, **nos termos da lei**, nele **entrar**, **permanecer** ou dele **sair com seus bens**" (XV). Quatro faces: entrar, sair, permanecer e circular. A proteção vale para **estrangeiros** também (a lei pode regular a entrada e saída deles, mas não negar o direito só pela nacionalidade). O remédio é o **habeas corpus**.

Não é absoluta, mas as restrições exigem **lei**, **proporcionalidade** e critérios objetivos, ou as hipóteses constitucionais (estado de sítio). Na pandemia, estados e municípios puderam restringir a circulação por leis e decretos, **sem estado de sítio** (ADIs 6.341 e 6.343). O Estado pode exigir que o servidor **resida** no município onde trabalha, mas **não** pode exigir **autorização** para que ele saia da cidade (ADPF 90); restrição assim só cabe em casos excepcionais, como as medidas cautelares penais.

## Liberdade de profissão

"É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, **atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer**" (XIII). É norma de **eficácia contida**: vale desde já, mas a lei pode restringi-la.

A **regra é a liberdade**. A lei só pode exigir qualificação quando a atividade oferece **risco à coletividade ou a terceiros** (medicina, engenharia, advocacia) e com **justificativa razoável**, ligação lógica entre o requisito e a atividade, proporcionalidade e igualdade. Nem toda profissão precisa de lei própria.

| Caso | Decisão do STF |
|---|---|
| Diploma de jornalismo e registro para jornalista | **inconstitucional** (RE 511.961): jornalismo é ligado à liberdade de expressão e informação |
| Registro do músico na Ordem dos Músicos | **inconstitucional** (RE 414.426 e RE 795.467): arte sem risco a terceiros |
| Suspensão por não pagar anuidade a conselho (inclusive a OAB) | **inconstitucional** (Tema 732): sanção política; vale para **todos** os conselhos |
| Suspensão da habilitação de motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito | **constitucional** |
| Só farmacêutico como responsável técnico de farmácia (Lei 13.021/2014) | **constitucional** (saúde pública) |
| Caução para o leiloeiro (Decreto 21.981/1932) | **constitucional**: protege quem confia bens ao leiloeiro |
| Proibição de advogar para servidores do MP (Resolução CNMP 27/2008) e do Judiciário (Estatuto da OAB) | **constitucional** (ADI 5.235): evita conflito de interesses |
| Proibição de advogar para policiais | **constitucional** |
| Proibição de outra atividade (inclusive gerir empresa ou dirigir partido) a servidores de agências reguladoras (Lei 10.871/2004) | **constitucional** (ADI 6.033): garante independência |

## Direito de reunião

"Todos podem reunir-se **pacificamente, sem armas**, em locais abertos ao público, **independentemente de autorização**, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido **prévio aviso** à autoridade competente" (XVI).

**Elementos da reunião protegida**: um mínimo de **coordenação**, **finalidade comum** e **lícita**, **duração limitada** (temporária), caráter **pacífico e sem armas** e **local determinado**. Um ajuntamento qualquer não basta. Encontro convocado para planejar invasão e depredação de prédio público não está protegido.

- **Aviso não é autorização.** No aviso, a autoridade só toma conhecimento; na autorização, poderia dizer não. O aviso serve para organizar a segurança e evitar choque com outra reunião, não para barrar manifestações "inconvenientes".
- O aviso pode ser feito **por qualquer meio** idôneo. A **falta de aviso** não torna a reunião ilegal automaticamente: **manifestações espontâneas** são legítimas se pacíficas (RE 806.339, Tema 855).
- A reunião continua **pacífica** mesmo que terceiros contrários reajam com violência.
- Embora o texto fale em locais abertos ao público, reunião em **espaço privado** (uma residência) também pode ser protegida.
- **Não é absoluto**: admite restrições por lei, desde que **proporcionais**. O STF derrubou o **decreto do DF** que proibia manifestações com **carros de som** na Praça dos Três Poderes (ADI 1.969).
- **Marcha da Maconha** (ADPF 187): defender a legalização das drogas ou a descriminalização de uma conduta **não é apologia ao crime**; é expressão e reunião. Dispersar marcha pacífica por isso é ilegítimo.

**Reunião x associação**: a diferença central é o **vínculo**. Na reunião ele é **temporário** (início e fim previstos); na associação, **permanente**. Grupo que se mantém unido sem prazo de término pode ser associação.

## Liberdade de associação

- "É **plena** a liberdade de associação para **fins lícitos**, vedada a de caráter **paramilitar**" (XVII). Fins lícitos significa não violar o ordenamento jurídico **em geral**, e não só a lei penal. A licitude se verifica pelo que a associação **faz na prática**, não só pelo estatuto. A Constituição brasileira **não proíbe** associações **secretas** (a italiana proíbe).
- "A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas **independem de autorização**, sendo **vedada a interferência estatal** em seu funcionamento" (XVIII).
- "As associações só poderão ser compulsoriamente **dissolvidas** ou ter suas atividades **suspensas** por **decisão judicial**, exigindo-se, **no primeiro caso**, o **trânsito em julgado**" (XIX). Dissolver (mais grave) exige decisão definitiva; suspender basta decisão judicial.
- "Ninguém poderá ser compelido a **associar-se** ou a **permanecer associado**" (XX). A associação não pode condicionar a saída ao pagamento de dívidas ou multa (pode cobrá-las por outros meios). É inconstitucional exigir filiação a sindicato ou cooperativa para conceder

**isenção de IPVA** a transportadores escolares. Entidades estudantis municipais e estaduais podem emitir carteira estudantil sem se filiar às nacionais.

- "As entidades associativas, quando **expressamente autorizadas**, têm legitimidade para **representar** seus filiados judicial ou extrajudicialmente" (XXI).

A liberdade de associação pode ser restringida só com fundamento constitucional (limite da própria Constituição, autorização para a lei regular ou ponderação com outros valores), nunca por mera conveniência administrativa.

**Representação (XXI) x substituição (mandado de segurança coletivo):**

| | Ação coletiva comum (representação, XXI) | Mandado de segurança coletivo (substituição, LXX) |
|---|---|---|
| Autorização dos associados | **expressa e específica**, individual ou por **assembleia**; cláusula genérica do estatuto **não basta** (RE 573.232, Tema 82) | **dispensada** (Súmula 629 do STF) |
| Quem é alcançado | só os filiados **até a propositura** da ação, que constem da **lista** anexada à inicial, nos limites territoriais do órgão julgador (RE 612.043, Tema 499) | os membros do grupo ou categoria substituídos |
| Novos associados na execução | não podem ser incluídos | — |

## Direito de petição, informação e certidões

**Direito à informação** (XXXIII): todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de **interesse particular, coletivo ou geral**, prestadas **no prazo da lei**, **sob pena de responsabilidade**, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja **imprescindível à segurança da sociedade e do Estado** (não "da administração local"). O remédio contra a negativa ilegal é o **mandado de segurança** (habeas corpus é só para locomoção; habeas data, só para dados da própria pessoa).

Casos: é nulo ato **genérico** que põe **todos** os processos do sistema eletrônico da Polícia Federal sob acesso restrito; a redução da transparência dos dados da **covid-19** violou a publicidade, o acesso à informação e a saúde; o **Senado** não pode negar a jornal os documentos da **verba indenizatória** dos senadores (dinheiro público ligado ao mandato); qualquer interessado pode ter acesso aos **áudios das sessões do STM** dos anos 1970; em regra é **incompatível** com a Constituição o sigilo nos processos sancionadores das **agências reguladoras** contra concessionárias.

**Direito de petição e de certidão** (XXXIV): são a todos assegurados, **independentemente do pagamento de taxas**, (a) o **direito de petição** aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder e (b) a **obtenção de certidões** em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.

- O direito de petição vale para **todos** (brasileiros e estrangeiros, pessoas físicas e jurídicas), pode defender interesse individual, coletivo ou geral e **não depende de lei** para ser exercido.
- Ele serve para provocar a **Administração**; **não** dá a quem não é advogado o direito de **ingressar em juízo** sozinho.

- É **inconstitucional** exigir **depósito ou arrolamento prévio** de bens para admitir recurso administrativo (Súmula Vinculante 21), e a **multa isolada** pela simples não homologação de compensação tributária, sem má-fé (fere o direito de petição e a proporcionalidade).
- Certidão negada ilegalmente: o remédio é o **mandado de segurança** (não o habeas data). Cobrar taxa por certidão para defesa de direitos ou interesse pessoal é inconstitucional (ADI 2.259).

**Gratuidades.** O **registro civil de nascimento** e a **certidão de óbito** são gratuitos para os reconhecidamente pobres (LXXVI), mas a lei estendeu a gratuidade **a todos**, e o STF a considerou constitucional. O **estrangeiro residente hipossuficiente** não paga taxas de regularização migratória. São gratuitos o **habeas corpus**, o **habeas data** e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania (LXXVII). O Estado presta **assistência jurídica integral e gratuita** aos que **comprovarem insuficiência de recursos** (LXXIV), função da **Defensoria Pública** (art. 134), não do Ministério Público.

**Consumidor**: "o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor" (XXXII). É ao mesmo tempo direito fundamental e **princípio da ordem econômica** (art. 170, V), não princípio da Administração (art. 37).

## Privacidade: intimidade, vida privada, honra e imagem

O inciso X diz que são **invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem** das pessoas, assegurado o direito a **indenização pelo dano material ou moral** decorrente de sua violação.

- **Intimidade x vida privada**: a intimidade protege a esfera mais restrita, oculta até de pessoas próximas (segredos, sentimentos). A vida privada é mais ampla (relações familiares, de amizade, profissionais).
- **Privacidade** também abrange a proteção da **solidão**: o direito de a pessoa se recolher, essencial à saúde mental e ao desenvolvimento pessoal.
- **Honra** tem dois lados: a **subjetiva** (autoestima, o que a pessoa pensa de si) e a **objetiva** (reputação, o que os outros pensam dela). As duas são protegidas.
- **Imagem** é tratada de forma bipartida: a **imagem-retrato** é a reprodução gráfica da pessoa, total ou parcial (foto, vídeo); a **imagem-atributo** é o conjunto de qualidades que a sociedade reconhece na pessoa (ser honesta, competente).

Não dá para listar em abstrato, de antemão, todas as condutas que violam a privacidade: só o **caso concreto** mostra se houve abuso.

**Imagem em local público.** No Brasil, quem está em local público, **sem destaque**, aceita de forma **tácita** aparecer em imagens. O consentimento expresso não é sempre exigido. Se a pessoa é posta em **destaque** sem autorização, há exposição indevida. (A jurisprudência francesa é mais rígida e condena o destaque sem autorização prévia.) Pela Súmula 403 do STJ, a indenização pela publicação não autorizada de imagem com **fins econômicos ou comerciais** independe de prova do prejuízo.

**Figuras públicas e servidores.** Políticos, artistas e outras figuras públicas aceitam certa **redução** da esfera de privacidade. Quanto ao **exercício da função**, a privacidade do servidor público é menor que a do cidadão comum: o regime democrático impõe mais exposição e crítica. Não há

violação quando a informação divulgada tem relação com o papel público; há violação quando não tem ligação nenhuma com ele. O STF considera legítima a publicação, em site oficial, do nome do servidor e da remuneração correspondente (Tema 483).

**Autolimitação.** Os direitos fundamentais não são plenamente renunciáveis, mas admitem **autolimitação**. O deputado que expõe nas redes a própria rotina familiar e o estado de saúde não pode depois impedir a imprensa de comentar essas mesmas informações alegando ofensa à intimidade.

**Material genético em maternidades.** O STF derrubou lei estadual que obrigava a coleta de DNA de mães e bebês para evitar troca de recém-nascidos: a boa intenção não supera a violação da intimidade e da privacidade, por falta de proporcionalidade.

## Proteção de dados pessoais

A **EC 115/2022** incluiu o inciso **LXXIX**: "é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais". A mesma emenda deu à **União** a competência **privativa** para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais (art. 22, XXX) e a competência para organizar e fiscalizar essa proteção (art. 21, XXVI). Não é competência concorrente.

Antes mesmo da emenda, o STF já reconhecia a **proteção de dados** e a **autodeterminação informativa** como **direitos fundamentais autônomos**, com tutela própria.

A **LGPD** (Lei 13.709/2018) vale para o tratamento de dados feito por **pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado**, inclusive nos meios digitais. Seu objetivo é proteger a **liberdade**, a **privacidade** e o **livre desenvolvimento da personalidade** da **pessoa natural**. Titular de dados pessoais é sempre a **pessoa natural**, nunca a empresa.

**Compartilhamento de dados na Administração.** O STF considerou **constitucional** o compartilhamento de dados entre órgãos da Administração federal (Decreto 10.046/2019, Cadastro Base do Cidadão), desde que interpretado conforme a Constituição e respeitada a LGPD: finalidade legítima, específica e explícita, o mínimo necessário, transparência e segurança. O decreto **não** foi declarado inconstitucional.

**Dossiê de servidores "antifascistas".** O STF declarou inconstitucionais os atos do Ministério da Justiça que produziam e compartilhavam informações sobre vida pessoal, escolhas políticas e práticas cívicas de servidores que atuavam dentro da lei. Isso viola as liberdades de expressão, reunião e associação, a intimidade, a vida privada e a honra. A coleta por órgãos de inteligência para atender interesses privados de agentes é **desvio de finalidade** e abuso de poder. Os órgãos de inteligência são necessários, mas devem respeitar os valores democráticos e estão sujeitos a **controle judicial**, mesmo quando ligados a outros Poderes.

## Sigilo bancário e fiscal

O sigilo bancário protege a intimidade e é um **dever** das instituições financeiras e de seus funcionários. Abrange a movimentação das contas e também os dados de **abertura e encerramento**. **Não é absoluto**: pode ceder quando outro valor constitucional pesa mais.

| Quem quer os dados | Pode sem ordem judicial? |
|---|---|
| Juiz | É quem decreta a quebra, sempre que outro valor constitucional prevalecer sobre a intimidade |
| CPI | **Sim**: quebra diretamente os sigilos bancário, fiscal e telefônico (registros), por decisão fundamentada (tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, art. 58, § 3º) |
| Ministério Público | **Em regra, não**. Exceção: contas e operações com **verbas públicas** (conta de Prefeitura, ou dinheiro público que passou para a conta de particular), para proteger o patrimônio público |
| TCU | **Em regra, não**. Exceção: informações sobre operações com **recursos públicos**, ligadas à função de fiscalização |
| Fisco (Receita Federal) | **Sim** (LC 105/2001, art. 6º, julgado **constitucional**): não há quebra, mas **transferência** do sigilo do banco para o Fisco, que continua obrigado a guardá-lo |

**Detalhes do julgamento da LC 105/2001.** O STF entendeu constitucionais o acesso direto do Fisco e o dever de os bancos informarem periodicamente à Receita as operações acima de certo valor. Os dados só podem ser usados na **fiscalização** (inclusive para abrir procedimento e lançar tributo) e **não podem ser divulgados** ao público. **Estados e municípios** só podem usar o art. 6º depois de **regulamentar** o acesso de forma parecida com a da União, com prévia **notificação** do contribuinte, **pertinência temática**, **controle hierárquico** da requisição, sistemas de **segurança** e mecanismos para corrigir desvios.

**Compartilhamento com a investigação penal.** É **constitucional** compartilhar, **sem prévia autorização judicial**, os relatórios da **Unidade de Inteligência Financeira (UIF, antigo Coaf)** e a **íntegra do procedimento fiscal** da Receita com o Ministério Público e a polícia (RE 1.055.941). Condições: comunicação **formal** (nada de conversa verbal), preservação do sigilo, certificação do destinatário e controle judicial posterior.

**CPI e divulgação.** Os dados bancários, fiscais e telefônicos obtidos pela CPI continuam sob **reserva**. Não podem ser divulgados ao público, nem por constarem do relatório final, nem no site oficial do Senado.

## Sigilo das comunicações: gravação, escuta e interceptação

O inciso XII diz que é inviolável o sigilo da **correspondência** e das comunicações **telegráficas**, **de dados** e das comunicações **telefônicas**, "salvo, **no último caso**, por **ordem judicial**, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer **para fins de investigação criminal ou instrução processual penal**". A lei que regula é a Lei 9.296/1996.

**Só o telefone tem exceção escrita.** A ressalva "no último caso" se refere às comunicações **telefônicas**: é a única exceção **expressa**, e só para fins **penais** (nunca para processo civil, como uma briga de herança). Isso não torna absolutos os demais sigilos. Nenhum direito é absoluto, e a jurisprudência admite relativizar a correspondência e os dados em situações excepcionais, com proporcionalidade e fim legítimo, sobretudo quando o sigilo é usado como escudo para atividades ilícitas:

- a direção do **presídio** pode, de forma **motivada**, abrir a correspondência do preso, sem ordem judicial (LEP, art. 41, parágrafo único; HC 70.814);

- quando a **lei autoriza**, e pela natureza do serviço, agentes públicos podem abrir cartas e pacotes sem ordem judicial, desde que de modo proporcional.

**Dados armazenados x comunicação de dados.** O inciso XII protege a **comunicação** dos dados, não os dados **em si** guardados num aparelho (RE 418.416). Por isso, se o computador foi apreendido e periciado com ordem judicial, os **e-mails armazenados** podem ser lidos **sem nova autorização** (RHC 132.062).

São três situações diferentes:

| Situação | Quem capta | Quem sabe | Regra |
|---|---|---|---|
| **Gravação clandestina** | um dos próprios interlocutores | só quem grava | não é interceptação; em regra é **lícita**, sobretudo para a defesa de quem grava (RE 402.717), salvo sigilo legal ou profissional |
| **Escuta** | um terceiro | um dos interlocutores sabe | pode ser aceita quando há justa causa, como a defesa de direitos fundamentais |
| **Interceptação** ("grampo") | um terceiro | nenhum dos interlocutores | é a hipótese do inciso XII: exige **ordem judicial** e finalidade **penal** |

Ser "clandestina" (feita às escondidas) não torna a gravação ilícita. O inciso XII protege a comunicação contra a intromissão de **terceiros**; quem participa da conversa não é terceiro.

**Regras da interceptação cobradas:**

- Exige **ordem judicial e** ligação com **investigação criminal ou processo penal**. Sem essa ligação, não cabe, mesmo com ordem de juiz.
- Feita sem os requisitos, gera **prova ilícita**.
- Serve para provar o crime, mas também para localizar objetos e dar pistas para outras provas.
- **Renovações sucessivas** são válidas se continuarem presentes os requisitos legais e a necessidade, especialmente em investigação complexa. Não há prazo máximo global. O limite de **60 dias** que às vezes se invoca vem do **estado de defesa** (até 30 dias, prorrogáveis uma vez por igual período, art. 136, § 2º), que é outra situação e não serve de limite aqui. A falta de resultado nos períodos anteriores não impede a renovação.
- Cada decisão que autoriza ou prorroga precisa de fundamentação **concreta**; modelo padronizado, sem ligação com o caso, é nulo. Mas a prorrogação não precisa trazer fatos novos nem esgotar todos os fundamentos anteriores.
- **Denúncia anônima sozinha** não autoriza o grampo: precisa ser confirmada por outros elementos.
- Não é preciso transcrever **tudo**; bastam os trechos que sustentam a denúncia.
- A prova obtida regularmente pode ser **compartilhada** com outra investigação penal e usada como **prova emprestada** em processo administrativo disciplinar (encontro fortuito de provas).
- **Advogado**: a conversa com o cliente, no exercício regular da profissão, **não** pode ser interceptada, nem com ordem judicial. Se houver fundadas suspeitas de que o advogado **participa do crime**, ele deixa de agir como defensor, e a interceptação é possível.

## Inviolabilidade da casa

O inciso XI diz: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de **flagrante delito** ou **desastre**, ou para **prestar socorro**, ou, **durante o dia**, por **determinação judicial**".

**Quando se pode entrar sem consentimento:**

| Hipótese | De dia | À noite |
|---|---|---|
| Flagrante delito | sim | sim |
| Desastre | sim | sim |
| Prestar socorro | sim | sim |
| Ordem judicial (mandado) | sim | **não** |
| Consentimento do morador | sim | sim |

Flagrante, desastre e socorro são emergências: valem **a qualquer hora**, sem mandado. A ordem judicial só se cumpre **de dia**; à noite, nem com mandado se entra à força. Com o **consentimento** do morador, a entrada é lícita mesmo à noite e sem mandado. A busca começada regularmente durante o dia pode **estender-se** pela noite.

> **Exemplo:** às 23 horas, policiais batem à porta de Arlindo, explicam o motivo e ele autoriza expressamente a entrada. A busca é lícita, mesmo sem mandado e à noite.

**Mandado de busca domiciliar** exige **fundadas razões**, objeto definido (armas, drogas, documentos) e demonstração de necessidade. Não cabe diligência genérica ou exploratória. A "fundada suspeita" basta para a busca **pessoal**, não para a domiciliar. No julgamento sobre as operações policiais no Rio de Janeiro (ADPF 635), o STF reafirmou que o mandado só se cumpre de dia e que a entrada forçada não pode se basear **só em denúncia anônima**. Também é inconstitucional a busca e apreensão sem ordem judicial pela agência reguladora de telecomunicações (Anatel), mesmo com suspeita de irregularidade.

**O que é "casa".** O conceito é **amplo**: qualquer compartimento **habitado**, ou **não aberto ao público**, onde alguém mora ou exerce profissão ou atividade. Entram:

- a residência e o **pátio** que integra o ambiente da casa, mesmo sem muro ou cerca;
- **escritórios, consultórios e gabinetes** de acesso restrito ao público;
- **quartos de hotel, motel, pensão e hospedaria**, enquanto ocupados (busca sem as garantias torna a prova ilícita);
- a **cabine** do caminhão usada como dormitório (veículo que serve de moradia).

Não entram:

- **estabelecimento comercial aberto ao público** e em funcionamento (bar, loja), mesmo que o dono more no fundo: a polícia pode entrar e apreender drogas sem mandado;
- **campo aberto e terreno baldio**;

- **veículos** em geral: podem ser revistados sem mandado, havendo **fundada suspeita** (busca pessoal); na **blitz**, a revista geral e indiscriminada dos carros também dispensa ordem judicial;
- e, para a banca, não é correto dizer que escritório, consultório ou gabinete estão "**sempre**" protegidos, **mesmo vazios** no momento da diligência: a ideia de domicílio supõe alguém que o ocupe.

**Quem pode invocar.** Não só o proprietário: qualquer **morador**, mesmo sem título jurídico (o inquilino, o ocupante). A proteção vale contra o Estado **e contra particulares**, e as pessoas jurídicas também a invocam. Quando há vários moradores, quem dirige a casa (homem ou mulher, em igualdade) decide o acesso às dependências, respeitada a privacidade de cada um.

## Propriedade e função social

Os incisos XXII e XXIII dizem: "é garantido o direito de propriedade" e "a propriedade atenderá a sua **função social**".

A Constituição de 1988 **abandona a ideia individualista e absoluta** de propriedade do século XVIII. A função social **não é um freio externo** colocado sobre a propriedade: ela integra o **próprio conteúdo** do direito. Quem não dá ao bem destinação compatível com o interesse público não pode, juridicamente, ser tratado como proprietário pleno. Mas a função social **não nega** a propriedade privada nem abole seu exercício: só afirma que ela vai além do interesse do dono.

A concepção moderna também supera a ideia de relação entre pessoa e coisa: a propriedade é relação entre o titular e um **sujeito passivo universal** (todos devem respeitá-la).

**Alcance amplo.** A proteção constitucional não se limita a bens materiais e direitos reais. Alcança o patrimônio em geral: direitos pessoais de valor econômico, propriedade literária e artística, inventos e descobertas. Pela doutrina alemã, até direitos patrimoniais como **pensões previdenciárias**, **salários de servidores** e restituição de tributos pagos indevidamente entram no conceito.

**Competência.** Legislar sobre **desapropriação** e direito civil de propriedade é da **União**, mas estados, DF e municípios podem criar restrições e condicionamentos ao **uso** da propriedade dentro de suas competências (por exemplo, normas urbanísticas).

## Formas de intervenção na propriedade

**Desapropriação** (inciso XXIV): procedimento de direito público pelo qual o Poder Público toma a propriedade de alguém, por **necessidade pública**, **utilidade pública** ou **interesse social**, mediante **justa e prévia indenização em dinheiro**, ressalvados os casos previstos na própria Constituição.

- **Necessidade pública**: situação de **urgência**; o Estado precisa do bem de imediato.
- **Utilidade pública**: a transferência é **conveniente**, mas não imprescindível (abrir uma rua, construir uma escola).
- **Interesse social**: busca **distribuir ou condicionar** a propriedade em benefício da coletividade, sem necessariamente incorporar o bem ao patrimônio público. A **reforma agrária** é interesse social, não necessidade pública.

**Justa indenização** é a que preserva integralmente o patrimônio do dono, sem diminuição indevida; não se resume a repor o valor venal.

**Processo.** Se o dono não aceita o valor oferecido, o Poder Público propõe a ação de desapropriação, com o valor da oferta na petição inicial. Havendo **urgência** e **depósito** do valor pelos critérios da lei, o juiz pode conceder **imissão provisória na posse** antes do fim do processo. A sentença fixa a indenização com base em **laudo pericial**, autoriza a imissão definitiva e serve de título para o registro; a propriedade se adquire com o **pagamento**. Se o valor final for maior que o ofertado, o expropriado recebe **juros compensatórios** (perdeu a posse por um valor menor que o justo). Se o ente está em **mora com precatórios**, a diferença entre o valor depositado e o fixado na sentença é paga por **depósito judicial direto**, e não por precatório, para que a indenização continue prévia.

**Exceções ao pagamento em dinheiro:**

| Desapropriação | Pagamento | Prazo de resgate |
|---|---|---|
| Imóvel **urbano** não edificado, subutilizado ou não utilizado (art. 182, § 4º, III; município) | títulos da **dívida pública** aprovados pelo Senado | até **10 anos**, em parcelas anuais, iguais e sucessivas |
| Imóvel **rural** para **reforma agrária** (art. 184; União) | títulos da **dívida agrária** | até **20 anos**, a partir do 2º ano da emissão |
| Benfeitorias **úteis e necessárias** na reforma agrária | **dinheiro** (prévio) | — |
| Culturas ilegais de psicotrópicos ou trabalho escravo (art. 243) | **sem indenização** (expropriação confiscatória) | — |

As benfeitorias **voluptuárias**, na reforma agrária, entram nos títulos da dívida agrária.

**Expropriação do art. 243.** Imóveis rurais e urbanos com **culturas ilegais de plantas psicotrópicas** ou **exploração de trabalho escravo** são expropriados e destinados à reforma agrária e a programas de habitação popular, **sem indenização**. Para o STF, a responsabilidade do proprietário é **subjetiva**, mas basta **culpa**, ainda que *in vigilando* ou *in eligendo* (não vigiou, escolheu mal os ocupantes). Ele evita a perda se provar que **não teve culpa**. Pelo parágrafo único, **todo e qualquer bem** de valor econômico apreendido em razão do **tráfico** de drogas (ou do trabalho escravo) é **confiscado**, **sem necessidade de provar habitualidade** ou uso reiterado no crime. O dispositivo é lido em conjunto com o restante da Constituição, não isoladamente.

**Desapropriação indireta.** É o "apossamento administrativo": o Poder Público toma o bem **sem o devido processo** (sem declaração e sem indenização prévia). Quem propõe a ação é o **particular**, contra o Poder Público, pedindo indenização por perdas e danos. Se o bem ainda **não foi afetado** a uma finalidade pública, o particular pode usar **ações possessórias** para manter ou recuperar a posse. A ocupação estatal não afasta o dever de indenizar. A prescrição dessa ação se liga ao prazo da **usucapião extraordinária** do Código Civil: **15 anos**, reduzidos para **10 anos** se o possuidor fez obras ou serviços de caráter produtivo (ou ali estabeleceu moradia).

**Requisição administrativa** (inciso XXV): "no caso de **iminente perigo público**, a autoridade competente poderá **usar** de propriedade particular, assegurada ao proprietário **indenização ulterior, se houver dano**".

- O dono **não perde** o bem: o uso é temporário.
- A indenização é **posterior** e só **se houver dano**.
- É **autoexecutória**: não depende de autorização judicial.
- Exige **iminente perigo público** (calamidade, epidemia); utilidade para a coletividade não basta.
- **Entre entes federativos, não cabe**: a União não pode requisitar bens ou serviços de estados e municípios (nem bens já comprados por eles e ainda na fábrica). Não há hierarquia na Federação, que funciona pela lógica horizontal e cooperativa. A exceção é o **estado de defesa** e o **estado de sítio**. A requisição da Lei 8.080/1990 (SUS) também não alcança bens públicos de outro ente. E a coordenação do Programa Nacional de Imunizações pela União não afasta a competência comum dos demais entes na saúde.

**Servidão administrativa**: direito real público que permite ao Poder Público **usar** imóvel particular para obra ou serviço de interesse coletivo (rede elétrica, gasoduto). Nasce de **acordo** ou de **sentença judicial** (ação proposta pelo Poder Público com o decreto de utilidade pública).

## Pequena propriedade rural e bem de família

**Pequena propriedade rural** (inciso XXVI): a pequena propriedade rural, assim definida em lei, **trabalhada pela família**, **não será penhorada** para pagamento de débitos decorrentes de sua **atividade produtiva**. O STF considera essa impenhorabilidade um **direito fundamental**, que não pode ser afastado pelo legislador ordinário nem pelo intérprete. Ela vale **mesmo que o imóvel tenha sido dado em hipoteca** para garantir a dívida. Pequena propriedade, para o STF: até **quatro módulos fiscais**, e se o devedor tiver mais de um terreno, a soma das áreas contínuas.

**Bem de família legal** (Lei 8.009/1990): a impenhorabilidade recai sobre o **imóvel residencial** da família, incluídas benfeitorias, equipamentos e móveis quitados, mas **excluídos** veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. A proteção **não é absoluta**: o STF considera **constitucional** a penhora do bem de família do **fiador** de contrato de **locação**, residencial ou comercial (art. 3º, VII, da lei). A justificativa é a **autonomia privada**: o fiador dispôs livremente de seus bens ao assinar a fiança.

## Propriedade intelectual e herança

- **Direito autoral** (XXVII): aos autores pertence o direito **exclusivo** de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, **transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar**.
- **Participações em obras coletivas e imagem e voz** (XXVIII): protegidas, inclusive nas atividades desportivas; criadores, intérpretes e suas representações sindicais e associativas podem fiscalizar o aproveitamento econômico das obras.
- **Propriedade industrial** (XXIX): a lei assegura aos autores de inventos industriais **privilégio temporário**, além de proteção às criações industriais, às marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o **interesse social** e o **desenvolvimento tecnológico e econômico** do País.
- **Herança** (XXX) é garantida, e a **sucessão de bens de estrangeiros** situados no Brasil segue a lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do falecido (XXXI).

**Patentes (ADI 5.529).** A função social também alcança a propriedade intelectual (bens incorpóreos). O STF declarou inconstitucional a regra da Lei de Propriedade Industrial que prorrogava a vigência da patente em razão da **demora do INPI** (vigência mínima contada da **concessão**). Com ela, o prazo ficava **indeterminado**, o que fere a **temporariedade** da patente, a segurança jurídica, a função social da propriedade, a livre concorrência e o direito à saúde, e permite manobras dos depositantes para prolongar o monopólio. A temporariedade equilibra a proteção ao inventor (exclusividade por um prazo) e o interesse social (acesso de todos depois). Prorrogações por pendência judicial ou força maior também comprometem a previsibilidade.

## Segurança jurídica: direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada

"A lei não prejudicará o **direito adquirido**, o **ato jurídico perfeito** e a **coisa julgada**" (XXXVI).

- **Direito adquirido**: o que já entrou definitivamente no patrimônio da pessoa porque ela preencheu todos os requisitos sob a lei antiga. O Brasil adota a **teoria subjetiva** (Gabba): protege-se o direito já incorporado, e não apenas o que estava expresso em lei anterior (essa seria a teoria objetiva).
- **Ato jurídico perfeito**: o ato já consumado segundo a lei do seu tempo.
- **Coisa julgada**: a decisão judicial de que não cabe mais recurso.

**Graus de retroatividade:**

| Grau | O que a lei nova alcança |
|---|---|
| **Máximo** | até situações já decididas: coisa julgada e direitos atingidos por prescrição ou decadência |
| **Médio** | efeitos pendentes de atos passados (por exemplo, parcelas vencidas e não pagas), respeitando decisões definitivas |
| **Mínimo** | só os efeitos **futuros** de situações anteriores, sem desfazer o que já se produziu (aplicação imediata) |

**Não há direito adquirido a regime jurídico.** Esta é a regra mais cobrada. O STF repete que o servidor não tem direito adquirido:

- à manutenção da **forma de cálculo** de uma gratificação, aos **critérios legais** de fixação da remuneração, à **composição de vencimentos** ou ao regime de **reajuste**;
- a **percentual maior** de adicional por tempo de serviço, quando lei nova fixa outro patamar;
- aos **quintos** incorporados depois de mudança de regime ou transposição de cargo;
- a receber como a **última classe da carreira nova** criada depois da aposentadoria;
- a manter as regras de **reajuste** e as **alíquotas** previdenciárias da época da aposentadoria (caso dos escreventes notariais paulistas).

O limite é a **irredutibilidade**: a lei nova pode mudar o regime, desde que **não reduza o valor nominal** que o servidor já recebe. Lei que cria **vencimento único** absorvendo vantagens antigas, sem diminuir o total de ninguém, é válida. Mas, se o servidor **já incorporou licitamente** uma vantagem ao patrimônio, lei posterior que simplesmente a retire, reduzindo seus ganhos, é **inconstitucional**.

> **Exemplo:** lei muda a forma de cálculo da gratificação de Vicente, servidor da Câmara, trocando-a por parcela de valor equivalente. Ele não pode alegar direito adquirido à sistemática antiga, mesmo que fosse mais vantajosa no longo prazo.

**Outros julgados:**

- A **contribuição previdenciária de inativos e pensionistas** (EC 41/2003) é constitucional; não há direito adquirido a não ser tributado.
- O **teto remuneratório** da EC 41/2003 vale de imediato e alcança parcelas incorporadas sob o regime anterior, em todos os entes.
- Lei nova pode alterar o regime das **enfiteuses** antigas, inclusive o prazo de resgate. Pela **Súmula 170 do STF**, é resgatável a enfiteuse instituída antes do Código Civil de 1916, mesmo com cláusula de perpetuidade.
- **Não há direito adquirido à renovação** de concessão de usina hidrelétrica: a prorrogação é escolha da Administração.
- O segurado do regime geral tem **direito adquirido ao benefício mais vantajoso**, calculado na data em que preencheu os requisitos, mesmo que não o tenha pedido na época.
- A **nomeação tardia** por decisão judicial não dá direito automático a promoções nem a indenização pelo período anterior, salvo arbitrariedade flagrante.
- A garantia protege o cidadão: o **ente estatal que editou a lei** não pode invocá-la contra a própria norma (Súmula 654 do STF).
- A Administração pode **anular** atos ilegais e **revogar** atos por conveniência e oportunidade, **respeitados os direitos adquiridos** e ressalvada a apreciação judicial (Súmula 473 do STF).
- São **imprescritíveis** as ações de **ressarcimento ao erário** fundadas em ato **doloso** de improbidade (art. 37, § 5º; STF, Tema 897).

## Acesso à Justiça, juiz natural e devido processo

**Inafastabilidade** (XXXV): "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário **lesão ou ameaça** a direito". Protege tanto a lesão já ocorrida quanto a **ameaça**. Em regra, **não é preciso esgotar a via administrativa** antes de ir ao Judiciário; a única exigência desse tipo prevista na Constituição é a da **justiça desportiva** (art. 217, § 1º). Projeto que condicione ações contra a União ao esgotamento administrativo é inconstitucional.

**Juiz natural** (XXXVII e LIII): "não haverá juízo ou tribunal de exceção" e "ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente". Duas faces: proíbe tribunal criado **depois do fato** para julgar aquele caso (mesmo que por lei e com juízes de carreira) e exige competência **prévia**, fixada por critérios legais e impessoais.

**Devido processo legal** (LIV): "ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal". **Contraditório e ampla defesa** (LV) são assegurados "aos litigantes, em processo **judicial ou administrativo**, e aos acusados em geral". Contraditório é ser informado dos atos e poder reagir; ampla defesa é usar todos os meios e recursos admitidos, inclusive a defesa técnica. Por isso é nula a penalidade aplicada pela Mesa a servidor sem processo, notificação e defesa, e irregular a demissão em PAD sem vista dos documentos nem prazo para manifestação.

**Razoável duração do processo** (LXXVIII): assegurada "no âmbito **judicial e administrativo**", com os meios que garantam a celeridade. Foi incluída pela **EC 45/2004** (Reforma do Judiciário), a mesma que criou o **CNJ**. Não confundir com a EC 19/1998, que incluiu a **eficiência** no art. 37.

**Publicidade dos atos processuais** (LX): a lei só pode restringi-la quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem.

## Tribunal do Júri

"É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: a) a **plenitude de defesa**; b) o **sigilo das votações**; c) a **soberania dos veredictos**; d) a **competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida**" (XXXVIII). São **quatro** garantias.

- A competência do júri é **mínima**: a lei pode ampliá-la para outros crimes.
- **Latrocínio**, extorsão mediante sequestro com morte e estupro com morte **não** vão ao júri: o resultado morte não os torna crimes dolosos **contra a vida** (salvo conexão com um crime doloso contra a vida).
- **Foro por prerrogativa** criado **só pela Constituição estadual** não prevalece sobre o júri (Súmula Vinculante 45). Já o foro previsto na Constituição Federal prevalece.
- Anular a decisão dos jurados **manifestamente contrária à prova** e mandar a novo júri **não** ofende a soberania dos veredictos.
- A tese da **legítima defesa da honra** é **inconstitucional** e não pode ser usada nem no júri (ADPF 779): fere a dignidade, a vida e a igualdade de gênero.

## Legalidade penal, crimes e penas

- "Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal" (XXXIX).
- "A lei penal não retroagirá, **salvo para beneficiar o réu**" (XL). Nem relevante interesse público autoriza retroagir lei mais dura.
- "A lei punirá **qualquer discriminação** atentatória dos direitos e liberdades fundamentais" (XLI), e não só a racial.

**Crimes com tratamento constitucional especial:**

| Crime | Inafiançável | Imprescritível | Insuscetível de graça ou anistia |
|---|---|---|---|
| **Racismo** (XLII; reclusão) | sim | **sim** | — |
| **Ação de grupos armados**, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (XLIV) | sim | **sim** | — |
| **Tortura, tráfico de drogas, terrorismo e hediondos** (XLIII) | sim | **não** (prescrevem) | **sim** |

> **Dica:** imprescritíveis são só dois: **R**acismo e **A**ção de grupos armados ("RA"). Os "**3T + H**" (Tortura, Tráfico, Terrorismo e Hediondos) não têm **graça nem anistia**, mas prescrevem. Todos são inafiançáveis. No XLIII respondem os **mandantes**, os **executores** e os que, **podendo evitá-los, se omitirem**.

**Injúria racial.** O STF decidiu (HC 154.248) que a **injúria racial** é espécie de **racismo** e, por isso, também é **imprescritível**. A distinção formal entre os dois não afasta o mandado constitucional; a injúria racial concretiza o racismo estrutural. (Depois, a Lei 14.532/2023 levou a injúria racial para a Lei 7.716/1989.)

**Pessoalidade da pena** (XLV): "nenhuma pena passará da pessoa do condenado", mas a **obrigação de reparar o dano** e a **decretação do perdimento de bens** podem ser estendidas aos **sucessores** "até o **limite do valor do patrimônio transferido**". Por isso o STF derrubou lei estadual que proibia o Estado de contratar empresa cujo **diretor ou empregado** tivesse sido condenado por discriminação: a empresa pagaria por fato de outra pessoa. Restrições para contratar com o poder público só valem se ligadas a requisitos técnicos ou econômicos indispensáveis.

**Individualização da pena** (XLVI): a lei adotará, entre outras, **privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa** e **suspensão ou interdição de direitos**. Não se pode fixar **regime inicial** mais duro de forma **automática** pela gravidade abstrata do crime (como no tráfico privilegiado de réu primário e de bons antecedentes).

**Penas proibidas** (XLVII): de **morte** (salvo **guerra declarada**), de caráter **perpétuo**, de **trabalhos forçados**, de **banimento** e **cruéis**. Não há exceção por "lei específica".

- A vedação de pena perpétua alcança as **medidas de segurança**, que precisam ter limite de tempo; manter em hospital de custódia quem teve a punibilidade extinta é inconstitucional.
- É inconstitucional a regra que proibia **para sempre** o retorno ao serviço público federal do servidor demitido por crime contra a Administração (art. 137, parágrafo único, da Lei 8.112): tem efeito de sanção perpétua.
- O **trabalho obrigatório do condenado** (LEP) **não** é trabalho forçado. O **preso provisório** não é obrigado a trabalhar. O preso **não** tem direito constitucional ao salário mínimo: a LEP fixa remuneração mínima de **três quartos** do salário mínimo (ADPF 336), e o trabalho tem finalidade educativa e produtiva, fora do regime da CLT. O produto do trabalho atende, nesta ordem, à indenização dos danos do crime, à assistência à família, a pequenas despesas pessoais e ao ressarcimento ao Estado; o restante forma o pecúlio. O trabalho permite a **remição**: **1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho**.

**Execução e presos:**

- A pena é cumprida em **estabelecimentos distintos**, de acordo com a **natureza do delito**, a **idade** e o **sexo** do apenado (XLVIII).
- Aos presos é assegurado o respeito à **integridade física e moral** (XLIX); o Estado **indeniza** os danos causados pela violação dessa garantia, inclusive por condições degradantes.
- As **presidiárias** terão condições de permanecer com os filhos durante a **amamentação** (L).
- **Falta de vaga** não autoriza manter o condenado em regime mais grave que o devido (Súmula Vinculante 56): o sistema progressivo deve ser respeitado.
- A **regressão** de regime por prática de crime doloso **não exige** trânsito em julgado da nova condenação (Súmula 526 do STJ).

**Extradição** (LI e LII): **brasileiro nato nunca** é extraditado. O **naturalizado** pode ser, em caso de **crime comum praticado antes da naturalização** ou de **comprovado envolvimento em tráfico** de

drogas (a qualquer tempo), na forma da lei. **Estrangeiro** não é extraditado por **crime político ou de opinião**.

## Provas ilícitas

"São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas **por meios ilícitos**" (LVI). O vício está no **modo de obtenção**, não na prova em si.

- **Prova ilícita**: viola norma de **direito material** (confissão sob tortura, grampo sem ordem judicial, invasão de domicílio). Deve ser **desentranhada**; não pode ser "convalidada" por decisão do juiz, nem pela gravidade do crime ou falta de outras provas. Peças processuais que a mencionem (denúncia, pronúncia) **não** precisam ser retiradas do processo.
- **Prova ilegítima**: viola norma **processual** (quebra de sigilo por CPI **sem fundamentação**; laudo assinado por **um só** perito quando a lei exige dois). É nula, mas pode ser **convalidada** em certos casos.
- Prova ilícita não vale em **nenhum** processo, inclusive o **administrativo** (o processo do CADE baseado em grampo ilegal também foi anulado).

**Frutos da árvore envenenada**: a ilicitude contamina as provas **derivadas**. Exceções:

- **Fonte independente**: a prova derivada tem origem própria, sem vínculo com a ilícita.
- **Descoberta inevitável**: a prova seria obtida de qualquer modo por meios lícitos. Se a testemunha só foi encontrada pelo grampo ilegal, o depoimento não se salva.
- **Conexão atenuada** (ou mancha purgada): o vínculo existe, mas é tão tênue que se torna irrelevante.

**Não é absoluta**: nenhum direito é. Admite-se a prova ilícita **em favor do réu** (proporcionalidade *pro reo*): o inocente acusado de homicídio pode usá-la para ser absolvido, mas **não** para incriminar o verdadeiro autor.

**Encontro fortuito (serendipidade)**: durante a apuração de um fato, descobre-se por acaso outro crime. A prova obtida em interceptação regular para investigar tráfico vale para o homicídio descoberto nela.

**Outros pontos cobrados:**

- **Denúncia anônima** (*notitia criminis* inqualificada, delação apócrifa) **não basta**, sozinha, para instaurar inquérito: autoriza só **diligências preliminares** para verificar a plausibilidade. Também não basta para interceptação.
- Provas recebidas por **cooperação jurídica internacional** (documentos enviados pela Suíça, por exemplo) são legítimas mesmo sem lei interna específica: as convenções ratificadas têm força de lei.
- A perícia feita por **papiloscopista** não é ilícita, embora ele não conste do rol de peritos oficiais da Lei 12.030/2009.
- É ilícita a prova obtida por policial militar designado para coleta de dados que atua como **agente infiltrado** sem autorização judicial.

## Colaboração premiada

- É **meio de obtenção de prova** e **negócio jurídico processual**. Não depende de autorização judicial **prévia** (ao contrário do grampo): é negociada entre o Ministério Público (ou a polícia) e o colaborador; o juiz só **homologa** no fim.
- A homologação é **meramente homologatória**: o juiz confere **legalidade, regularidade e voluntariedade**, não a veracidade das declarações, que se avalia depois.
- Homologado pelo relator, o acordo produz efeitos, salvo anulabilidade ou fato superveniente. A avaliação de **cumprimento e eficácia** é feita pelo **órgão colegiado**, na sentença.
- Os benefícios dependem de o colaborador **cumprir** o que prometeu; quem descumpre perde os benefícios.
- O **registro audiovisual** das declarações não é exigência absoluta.
- O **sigilo** dura, no máximo, até o **recebimento da denúncia**, mas pode ser levantado antes se não houver necessidade concreta.
- Rescisão ou revisão do acordo atinge só as **partes**: as provas já produzidas continuam válidas e terceiros não são prejudicados.
- As provas podem ser **compartilhadas** com outros órgãos, respeitados os limites do acordo quanto ao colaborador.
- O **delatado** apresenta alegações finais **depois** dos colaboradores e tem acesso às declarações que o citem, desde que já documentadas e sem prejudicar diligências em andamento.

## Presunção de inocência e garantias do preso

"Ninguém será considerado **culpado** até o **trânsito em julgado** de sentença penal condenatória" (LVII).

- **Execução provisória da pena**: o STF (ADCs 43, 44 e 54) decidiu que a pena só começa a ser cumprida após o **trânsito em julgado**. Antes disso, só cabe prisão **cautelar** (preventiva), por decisão fundamentada nos requisitos do CPP. (Exceção posterior: a condenação pelo **tribunal do júri** pode ser executada de imediato, pela soberania dos veredictos.)
- **Concurso**: excluir candidato só por responder a **inquérito ou ação penal** sem trânsito em julgado viola a presunção de inocência.
- É inconstitucional o **afastamento automático** do servidor indiciado por lavagem de dinheiro (art. 17-D da Lei 9.613/1998) e a **suspensão de vencimentos** de policial investigado.
- Inquérito em curso não impede a posse de advogado como **desembargador** pelo quinto constitucional.
- **Empate** no julgamento de ação penal (ou dos embargos dela) favorece o **réu**.

**Não autoincriminação.** O preso "será informado de seus direitos, entre os quais o de **permanecer calado**, sendo-lhe assegurada a assistência da **família** e de **advogado**" (LXIII). Daí:

- A **condução coercitiva** para interrogatório é **inconstitucional**, mesmo com ordem judicial (ADPFs 395 e 444); se feita, gera responsabilidade do agente e ilicitude da prova.
- Confissão de quem foi ouvido como **testemunha**, sem ser avisado do direito ao silêncio, não sustenta sozinha a denúncia.

- A recusa ao **bafômetro** pode gerar **penalidades administrativas** sem violar a não autoincriminação.
- O direito ao silêncio **não** autoriza dar **nome falso**: atribuir-se falsa identidade à polícia é crime (Súmula 522 do STJ).

**Prisão e direitos do preso:**

- Ninguém será preso senão em **flagrante delito** ou por **ordem escrita e fundamentada** de autoridade judiciária competente, salvo transgressão militar ou crime propriamente militar (LXI).
- A prisão e o local onde o preso se encontre serão comunicados **imediatamente** ao **juiz** competente **e à família** do preso ou à pessoa por ele indicada (LXII). A comunicação à família é obrigatória.
- O preso tem direito à **identificação dos responsáveis** por sua prisão ou interrogatório (LXIV).
- A prisão ilegal será **imediatamente relaxada** pela autoridade judiciária (LXV).
- Ninguém será preso ou mantido preso quando a lei admitir **liberdade provisória**, com ou sem fiança (LXVI).
- O civilmente identificado não será submetido a **identificação criminal**, salvo nas hipóteses legais (LVIII).
- **Algemas** (Súmula Vinculante 11): só em caso de **resistência**, fundado receio de **fuga** ou **perigo** à integridade física própria ou alheia, com justificativa **por escrito**. Ser flagrante não basta.
- O **defensor** tem acesso amplo aos elementos de prova **já documentados** no inquérito que digam respeito ao direito de defesa (Súmula Vinculante 14), e não só aos que a acusação usar depois.
- Será admitida **ação privada** nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal (LIX).
- O Estado indenizará o condenado por **erro judiciário** e o que ficar preso **além do tempo** fixado na sentença (LXXV).

**Prisão civil por dívida** (LXVII): o texto ressalva o devedor de **alimentos** (inadimplemento voluntário e inescusável) e o **depositário infiel**. Mas, como o Pacto de São José (supralegal) só admite a do alimentante, o STF considera **ilícita a prisão do depositário infiel**, qualquer que seja a modalidade do depósito (Súmula Vinculante 25; RE 466.343). Hoje só cabe a prisão civil do **devedor de alimentos**.

## Remédios constitucionais: visão geral

| Remédio | Protege | Natureza | Quem pode propor | Gratuito? |
|---|---|---|---|---|
| **Habeas corpus** (LXVIII) | liberdade de **locomoção** | ação penal (não é recurso) | **qualquer pessoa**, sem advogado | **sim** |
| **Mandado de segurança** (LXIX) | direito **líquido e certo** não amparado por HC ou HD | ação civil | pessoa física ou jurídica, órgãos despersonalizados | não |

| Remédio | Protege | Natureza | Quem pode propor | Gratuito? |
|---|---|---|---|---|
| **MS coletivo** (LXX) | direitos coletivos e individuais homogêneos (e difusos, para parte da doutrina) | ação civil | partido com representação no CN; sindicato, entidade de classe, associação (esta com **1 ano** de funcionamento) | não |
| **Mandado de injunção** (LXXI) | direito inviabilizado pela **falta de norma regulamentadora** | ação civil | qualquer pessoa; coletivo por MP, partido, sindicato, entidade, associação, Defensoria | não |
| **Habeas data** (LXXII) | **informações sobre a própria pessoa** em bancos de dados públicos ou de caráter público | ação civil | o próprio titular (personalíssimo) | **sim** |
| **Ação popular** (LXXIII) | patrimônio público, **moralidade administrativa**, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural | ação civil | **cidadão (eleitor)** | isento de custas e sucumbência, **salvo má-fé** |

> **Dica:** o mandado de segurança é **residual**: só cabe quando o direito não é protegido por habeas corpus nem por habeas data, mesmo com prova pronta.

## Habeas corpus

"Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar **ameaçado** de sofrer **violência ou coação** em sua **liberdade de locomoção**, por **ilegalidade ou abuso de poder**" (LXVIII).

**Natureza.** Embora esteja no capítulo dos recursos do CPP, é **ação** autônoma, não recurso. Pode ser usado a qualquer tempo, até sem processo em curso ou contra decisão transitada em julgado. É **cláusula pétrea** e só pode ser limitado nas hipóteses da própria Constituição (estado de sítio), não por lei comum. É **garantia** ligada à liberdade de locomoção e ao devido processo, não direito autônomo.

**Alcance.** Protege toda a locomoção: **ir, vir, permanecer** (ficar onde está) e **entrar, sair** do país. Exige transgressão **direta ou reflexa** ao direito de ir e vir. As hipóteses do CPP (art. 648) são **exemplificativas**: cabe, por exemplo, quando a autoridade é incompetente para decretar a prisão ou quando já está extinta a punibilidade.

**Espécies:**

- **Preventivo** (salvo-conduto): evita coação **ainda não consumada**, diante de ameaça.
- **Repressivo** (liberatório): faz **cessar** coação já existente.
- **Suspensivo**: há ordem de prisão expedida, mas ainda não cumprida; suspende o mandado.
- **Profilático**: ataca ato ilegal que pode levar a futura ameaça à liberdade (por exemplo, **trancar ação penal**). Não serve para discutir nulidade sem relação com a liberdade.
- **Coletivo**: reconhecido pelo STF em favor de **gestantes, mães de crianças pequenas ou de pessoas com deficiência** presas preventivamente (HC 143.641). Pode ser impetrado por

legitimados análogos aos do mandado de injunção coletivo: partido com representação no CN, associação com mais de um ano, Ministério Público, Defensoria.

- **Substitutivo**: usado **no lugar** do recurso cabível, diretamente na instância superior (não junto com ele).

**Não cabe habeas corpus:**

- contra condenação **só a pena de multa** (Súmula 693 do STF); cabe contra pena privativa ainda não extinta;
- quando **já extinta** a pena privativa de liberdade (Súmula 695), mesmo que a condenação ainda traga consequências sociais;
- contra **perda de patente**, exclusão militar ou perda de **função pública** (Súmula 694);
- para trancar **impeachment** (sanção político-administrativa, sem prisão);
- quanto ao **mérito** de **punições disciplinares militares** (art. 142, § 2º). A **legalidade** (competência, previsão legal, prazo, pena cabível) pode ser examinada.

**Partes. Impetrante** é quem pede; **paciente** é quem sofre a coação; podem ser a mesma pessoa. **Qualquer pessoa** pode impetrar, **sem advogado**, inclusive o analfabeto (com petição assinada a rogo), o **estrangeiro não residente** (petição em **português**) e o **Ministério Público** (a favor da liberdade, nunca para reforçar a acusação). O **juiz** pode **conceder de ofício**, mas não pode **impetrar** em favor de terceiro. A **coação** pode vir de **autoridade** (ilegalidade ou abuso de poder) ou de **particular** (só ilegalidade), mas contra particular só em casos excepcionais em que a polícia não possa agir com rapidez (internação forçada em clínica, por exemplo); segurança de shopping que retém cliente, havendo polícia disponível, não é caso.

## Mandado de segurança

"Conceder-se-á mandado de segurança para proteger **direito líquido e certo**, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for **autoridade pública** ou **agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público**" (LXIX). É regulado pela **Lei 12.016/2009** (que revogou a Lei 1.533/1951).

**História e natureza.** Ação **civil** de procedimento especial e **garantia fundamental** do Estado Democrático de Direito. Apareceu pela primeira vez na **Constituição de 1934**, foi suprimido em 1937 e voltou em 1946 e 1967 (não é criação de 1988, como o mandado de injunção e o habeas data).

**Direito líquido e certo** é o que se prova **de plano**, com **documentos** juntados à inicial (prova **pré-constituída**). Não há fase de provas: nada de perícia ou testemunhas. É condição da ação ligada ao interesse de agir: o direito deve estar previsto em norma e o fato que mostra sua violação deve ser inequívoco. A **controvérsia sobre matéria de direito** não impede a concessão (Súmula 625 do STF): o juiz não pode negar o MS por achar o tema complexo.

**Ilegalidade ou abuso de poder.** Abuso de poder é ilegalidade qualificada (ultrapassar os limites da lei). Ato dentro da lei, ainda que tido como injusto, não é abuso. Nos atos **discricionários**, o juiz controla a **legalidade**, **não o mérito** (conveniência e oportunidade). Cabe contra ato

**administrativo, legislativo ou judicial**, comissivo ou omissivo, inclusive contra atos que descumpram resoluções, editais e decretos.

**Espécies: repressivo** (contra lesão já ocorrida; prazo de **120 dias**, **decadencial**, contados da ciência do ato) e **preventivo** (contra **ameaça** concreta e atual; não se sujeita aos 120 dias enquanto durar a ameaça).

**Quem é autoridade.** Não só a Administração direta: também a indireta (autarquias, fundações) e agentes de estatais quando praticam atos de **direito público** (por exemplo, em **licitação**). A lei **equipara** a autoridades os representantes de **partidos políticos**, os administradores de **autarquias** e os dirigentes de pessoas jurídicas ou pessoas naturais **no exercício de atribuições do poder público**, só quanto a essas atribuições. Cabe contra particular que atua por **delegação**, não contra o que exerce atividade apenas **autorizada**.

**Não cabe mandado de segurança:**

- contra **atos de gestão comercial** de empresas públicas, sociedades de economia mista e concessionárias (art. 1º, § 2º; regra válida);
- de ato do qual caiba **recurso administrativo com efeito suspensivo**, independentemente de caução (art. 5º, I). Mas, se a autoridade se **omite**, cabe (Súmula 429). E quem optou pelo recurso com efeito suspensivo não impetra enquanto durar o efeito. Fora isso, **não se exige esgotar a via administrativa**;
- de **decisão judicial da qual caiba recurso** com efeito suspensivo (o MS **não substitui recurso**);
- de **decisão judicial transitada em julgado** (Súmula 268; o caminho é a ação rescisória), salvo decisão **teratológica**;
- contra **lei em tese** (Súmula 266). Cabe contra **lei de efeitos concretos** (inclusive lei que cria município, quando atinge direitos de forma imediata). Admite-se declaração **incidental** de inconstitucionalidade, mas o MS não é via de controle concentrado;
- contra matéria **interna corporis** do Legislativo (interpretação de regimento);
- como **substituto da ação popular** (Súmula 101) ou da **ação de cobrança** (Súmula 269).

**Partes. Legitimidade ativa**: pessoas físicas ou jurídicas, **órgãos despersonalizados** com prerrogativas próprias (a Mesa do Senado, a Chefia do Executivo) e o **estrangeiro**, mesmo **residente no exterior** (a portuguesa que mora em Lisboa e teve negada certidão sobre imóvel no Brasil). **Legitimidade passiva**: a **autoridade coatora** (quem pratica, ordena ou se omite e tem **competência para corrigir** o ato) e a **pessoa jurídica** a que ela pertence. **Meros executores** (fiscais da Anatel, da Aneel, do INSS) não são autoridade coatora. A nomeação de aprovados na Câmara é ato do **Presidente** da Casa, não da Mesa; o MS contra a demora aponta o Presidente. Atos de **CPI** do Congresso ou de suas Casas são julgados pelo **STF** (art. 102, I, d).

**Mandado de segurança coletivo** (LXX): pode ser impetrado por (a) **partido político com representação no Congresso Nacional** (basta um deputado **ou** um senador) e (b) **organização sindical, entidade de classe ou associação** legalmente constituída e **em funcionamento há pelo menos um ano**, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.

- O requisito de **um ano** vale só para as **associações**, não para sindicatos e entidades de classe.

- É **substituição processual** (legitimação extraordinária): a entidade age em nome próprio por direito alheio, **sem autorização** dos associados (Súmula 629).
- A entidade de classe pode impetrar mesmo que o interesse seja de **parte** da categoria (Súmula 630).
- Quando o direito é dos associados, o STF entendeu (RE 181.438, antes da Lei 12.016) que ele não precisa ser **peculiar** à classe nem ligado aos fins institucionais: basta que pertença aos associados e decorra de suas atividades. Atenção: o art. 21 da Lei 12.016/2009 fala em direitos "pertinentes às suas finalidades", na forma dos estatutos; se o item citar a lei, siga o texto dela.
- Protege direitos **coletivos** (transindividuais, indivisíveis, de grupo ligado por relação jurídica básica) e **individuais homogêneos** (de origem comum). A lei não menciona os **difusos**, mas parte da doutrina admite o MS coletivo para eles, pois a Constituição não limita.
- Finalidades: evitar ações individuais repetidas, facilitar o acesso à justiça e fortalecer as entidades.
- É **espécie** do gênero mandado de segurança (a outra espécie é o individual); natureza civil.

## Mandado de injunção

"Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a **falta de norma regulamentadora** torne **inviável** o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à **nacionalidade**, à **soberania** e à **cidadania**" (LXXI). Regulado pela **Lei 13.300/2016**, que admitiu expressamente o **mandado de injunção coletivo**.

- **Origem**: costuma-se citar o *writ of injunction* norte-americano e institutos portugueses, mas não há modelo estrangeiro que o descreva com precisão: é criação própria de 1988.
- **Finalidades**: viabilizar o exercício de direitos e combater a inércia do legislador ou a regulamentação insuficiente.
- **Total x parcial**: **total** quando **falta por completo** a norma regulamentadora; **parcial** quando ela existe, mas é **insuficiente**.
- Só cabe para normas constitucionais de **eficácia limitada**. Não cabe para normas de eficácia plena ou contida, para suprir lacunas de **leis ou decretos** (infraconstitucionais), para obter **melhor interpretação** de norma já existente, para matérias cuja regulamentação é escolha do administrador, nem quando a Constituição **não prevê** o direito.
- É preciso demonstrar que a omissão **inviabiliza** de fato o exercício do direito; a mera inércia não basta.
- **Projeto de lei em tramitação** não afasta o MI; o que importa é a efetiva deliberação.
- Se a norma regulamentadora for **editada antes da decisão**, o processo é **extinto sem julgamento de mérito**. Se a norma constitucional que fundamentava o pedido for **revogada**, o MI fica **prejudicado**.
- **Não cabe** para obter **isonomia remuneratória** ou estender vantagens a servidores, nem para disciplinar relações de **medida provisória não convertida** em lei.
- O **individual** protege direitos de pessoas físicas e jurídicas; o **coletivo**, de coletividade indeterminada ou de grupo, classe ou categoria.

## Habeas data

"Conceder-se-á habeas data: a) para assegurar o **conhecimento** de informações relativas à **pessoa do impetrante**, constantes de registros ou bancos de dados de entidades **governamentais** ou de **caráter público**; b) para a **retificação** de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo" (LXXII). A Lei 9.507/1997 acrescenta a **anotação** (explicação sobre dado verdadeiro) e o regula.

- Ação **civil** e **gratuita** em **todas** as fases, administrativa e judicial (LXXVII).
- **Personalíssimo**: só para dados **da própria pessoa**; não cabe substituição processual nem dados de terceiros. Exceção admitida: **herdeiros e cônjuge** sobrevivente quanto a dados do falecido.
- Qualquer pessoa física ou jurídica, brasileira ou estrangeira, pode impetrar (petição em português).
- **Banco de dados de caráter público**: o que contém informações que são ou podem ser **transmitidas a terceiros**, ou que não são de uso privativo da entidade. Exemplos: **SPC** e serviços de proteção ao crédito; provedor de internet que mantém registro com essas características. Cabe também para o contribuinte acessar seus **dados nos sistemas da Receita**.
- **Interesse de agir**: exige **pedido administrativo prévio** e **recusa**, que pode ser **expressa** ou **tácita** (silêncio além do prazo legal). A inicial deve provar a recusa ou o decurso do prazo sem resposta (art. 8º da lei). Também cabe se o órgão responde, mas com dados **inexatos**, e se nega a corrigi-los.
- **Legitimidade passiva**: para a corrente dominante, a **pessoa jurídica** (pública ou privada) responsável pelo banco, e não a autoridade isoladamente.
- **Não cabe** habeas data para obter **certidão** de informação que a pessoa já conhece, nem para informações de **interesse coletivo ou geral**: nesses casos, o remédio é o **mandado de segurança**.

## Ação popular

"Qualquer **cidadão** é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao **patrimônio público** ou de entidade de que o Estado participe, à **moralidade administrativa**, ao **meio ambiente** e ao **patrimônio histórico e cultural**, ficando o autor, **salvo comprovada má-fé**, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência" (LXXIII). Regulada pela Lei 4.717/1965.

**História**: origem remota no direito romano; manifestações modernas nas leis comunais da Bélgica e da França (século XIX). No Brasil, entrou na **Constituição de 1934**, **sumiu em 1937**, voltou em **1946** e está mantida desde então.

**Quem propõe**: só o **cidadão**, isto é, o **eleitor** em dia (prova com o título). Por isso:

- o jovem de **16 ou 17 anos eleitor** pode propor (o que conta é a capacidade eleitoral, não a civil);
- o **português equiparado** com capacidade eleitoral pode;
- o domicílio eleitoral não importa;
- **não podem**: **pessoa jurídica** (Súmula 365 do STF), **estrangeiro**, **Ministério Público** (atua como **fiscal da lei**) e quem está com **direitos políticos suspensos** (por condenação criminal transitada

em julgado, por exemplo).

A pessoa jurídica cujo ato é impugnado pode deixar de contestar ou **atuar ao lado do autor**; outros cidadãos podem ser litisconsortes ou assistentes.

**Objeto**: protege o patrimônio material (erário) e valores **imateriais** (moralidade, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural). Pode ser **preventiva** ou **repressiva**, para **anular** ou declarar **nulo** o ato. A **imoralidade administrativa, sozinha, basta**: não se exige somar ilegalidade e prejuízo financeiro. Cabe contra atos **vinculados e discricionários** (se ilegais ou imorais e lesivos). O rol de atos nulos do art. 4º da lei é **exemplificativo**. **Não cabe** contra **lei em tese**, atos **jurisdicionais** ou atos **políticos**, salvo exceções legais.

**Custas**: o autor é isento, **salvo má-fé**; se a lide for manifestamente **temerária**, paga o **décuplo das custas** (art. 13 da lei).

### Tratados internacionais de direitos humanos (§§ 2º a 4º)

- **§ 2º**: os direitos expressos **não excluem outros** decorrentes do regime e dos princípios da Constituição, ou dos **tratados** de que o Brasil seja parte. O rol do art. 5º é **aberto**.
- **§ 3º** (EC 45/2004): tratados e convenções sobre **direitos humanos** aprovados, **em cada Casa** do Congresso, em **dois turnos**, por **três quintos** dos votos dos respectivos membros, são **equivalentes às emendas constitucionais**. Exemplo: a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
- Tratados de direitos humanos **sem** esse rito (anteriores à EC 45 ou aprovados por maioria simples) têm, para o STF, status **supralegal**: abaixo da Constituição, acima das leis (RE 466.343). É por isso que o Pacto de São José paralisou a prisão do depositário infiel.
- Os demais tratados (não de direitos humanos) têm status de **lei ordinária**.
- **§ 4º**: o Brasil se submete à jurisdição de **Tribunal Penal Internacional** a cuja criação tenha manifestado adesão.

## Quadros para memorizar

### Números e prazos

| Assunto | Número | Detalhe |
|---|---|---|
| Incisos do art. 5º | 79 (I a LXXIX) e 4 parágrafos | o LXXIX (dados pessoais) veio com a EC 115/2022 |
| Proteção de dados na CF | EC **115/2022** | LGPD é de **2018** (lei, não emenda); competência **privativa** da União |
| Razoável duração do processo | EC **45/2004** | judicial **e** administrativo; mesma emenda do CNJ |
| Tratado de direitos humanos com status de emenda | **3/5**, **dois turnos**, **cada Casa** | § 3º, incluído pela EC 45/2004 |
| MS coletivo por associação | **1 ano** de funcionamento | não se exige de sindicato e entidade de classe |

| Assunto | Número | Detalhe |
|---|---|---|
| Prazo do mandado de segurança | **120 dias**, decadencial | da ciência do ato; não se aplica ao preventivo |
| Mandado judicial na casa | só **de dia** | flagrante, desastre e socorro: a qualquer hora |
| Desapropriação urbana-sanção | títulos da dívida pública, até **10 anos** | parcelas anuais, iguais e sucessivas |
| Reforma agrária | títulos da dívida agrária, até **20 anos** | a partir do 2º ano; benfeitorias úteis e necessárias em dinheiro |
| Pequena propriedade rural | até **4 módulos fiscais** | impenhorável mesmo dada em hipoteca |
| Usucapião extraordinária | **15 anos**, ou **10** com obras ou serviços produtivos | Código Civil |
| Remição | **1 dia** de pena a cada **3 dias** de trabalho | LEP |
| Remuneração do preso | mínimo de **3/4** do salário mínimo | não tem direito ao salário mínimo |
| Licença do pai solo servidor | **180 dias** | igual à licença-maternidade |
| Intervalo da mulher antes da hora extra (CLT, art. 384) | **15 minutos** | julgado recepcionado (depois revogado em 2017) |
| Doação de órgãos post mortem | **2 médicos** para a morte encefálica; parente até **2º grau**; **2 testemunhas** | Lei 9.434/1997 |
| Ação popular temerária | **décuplo** das custas | Lei 4.717/1965, art. 13 |
| Gerações (Vasak) | **1979**, Estrasburgo | Bonavides popularizou no Brasil |

## Trânsito em julgado ou não?

| Situação | Exige trânsito em julgado? |
|---|---|
| Dissolução compulsória de associação | **sim** |
| Suspensão das atividades da associação | não, basta decisão judicial |
| Considerar alguém culpado / cumprir pena | **sim** (prisão cautelar antes é possível) |
| Excluir candidato de concurso por processo penal | **sim** (sem trânsito, não pode excluir) |
| Regressão de regime por crime doloso | não (Súmula 526 do STJ) |
| MS contra decisão judicial | não cabe contra decisão **com** trânsito em julgado |

## Quem pode o quê sem ordem judicial

| Medida | Quem pode sem juiz |
|---|---|
| Quebrar sigilo bancário, fiscal e de registros telefônicos | **CPI** (fundamentada) |
| Acessar dados bancários para fiscalização | **Fisco** (LC 105/2001) |
| Requisitar dados de contas com verba pública | **MP** e **TCU** (excepcionalmente) |

| Medida | Quem pode sem juiz |
|---|---|
| Compartilhar relatório da UIF e procedimento fiscal com MP e polícia | Receita e UIF (com comunicação formal e sigilo) |
| Interceptação telefônica (grampo) | **ninguém**: só juiz; CPI não pode |
| Entrar na casa em flagrante, desastre ou socorro | qualquer pessoa / polícia, dia ou noite |
| Abrir correspondência de preso | direção do presídio, motivadamente |
| Revistar veículo com fundada suspeita; blitz | polícia |
| Requisitar bem particular em iminente perigo público | autoridade competente (autoexecutória) |
| Busca e apreensão domiciliar pela Anatel | **não pode** |

## Remédios: qual usar

| Situação | Remédio |
|---|---|
| Preso ilegalmente ou ameaçado de prisão | habeas corpus |
| Quer conhecer ou corrigir dados **sobre si** em banco público ou de caráter público | habeas data |
| Repartição negou **certidão** ou informação de interesse coletivo | mandado de segurança |
| Falta lei que regulamente direito constitucional | mandado de injunção |
| Ato lesivo ao patrimônio público ou à moralidade | ação popular (cidadão) |
| Direito líquido e certo violado por autoridade, fora dos casos acima | mandado de segurança |

## Desapropriação, requisição e expropriação

| Instituto | Base | Indenização | Dono perde o bem? |
|---|---|---|---|
| Desapropriação comum | XXIV | **justa e prévia**, em **dinheiro** | sim |
| Desapropriação urbana-sanção | art. 182, § 4º, III | títulos da dívida pública (10 anos) | sim |
| Desapropriação para reforma agrária | art. 184 | títulos da dívida agrária (20 anos); benfeitorias úteis e necessárias em dinheiro | sim |
| Expropriação (psicotrópicos, trabalho escravo) | art. 243 | **nenhuma** | sim |
| Requisição administrativa | XXV | **ulterior**, **se houver dano** | **não** (uso temporário) |
| Servidão administrativa | lei | se houver prejuízo | não (uso parcial e permanente) |

## Teorias e autores

| Autor ou teoria | Ideia-chave |
|---|---|
| Karel Vasak | criou as gerações de direitos (1979) |
| Paulo Bonavides | 4ª geração = democracia, informação, pluralismo; 5ª = paz |

| Autor ou teoria | Ideia-chave |
|---|---|
| Cançado Trindade | indivisibilidade; crítica às gerações |
| Georg Jellinek | quatro status: passivo, negativo, positivo, ativo |
| Holmes e Sunstein | todos os direitos custam dinheiro |
| Robert Alexy | igualdade: ônus de justificar; três níveis de efeitos (eficácia horizontal) |
| Ingo Sarlet | eficácia irradiante; dignidade com função integradora |
| Canotilho | proibição do retrocesso; direitos de defesa não só negativos |
| Nancy Fraser | igualdade como reconhecimento (injustiças culturais) |
| Axel Honneth | três esferas de reconhecimento: relações primárias, jurídicas, comunidade de valores |
| Barroso | dignidade = valor intrínseco, autonomia, valor comunitário |
| Habermas | dignidade por procedimentos democráticos; autonomia pública e privada cooriginárias |
| Dworkin | dignidade concilia igualdade e liberdade |
| Isaiah Berlin | liberdade negativa x positiva |
| Kant | pessoa como fim em si; liberdade como único direito inato |
| Marcelo Galuppo | direitos fundamentais = constitucionalização dos direitos humanos |
| Marcelo Neves | direitos humanos como invenção da Modernidade |
| Cattoni de Oliveira | classificação pragmática, conforme o caso |
| Virgílio Afonso da Silva | não há definição única; crítica à state action |
| Aristóteles | igualdade aritmética (troca exata) x geométrica (conforme o papel social) |

## Lei seca que cai

O texto do art. 5º é cobrado ao pé da letra. Estes são os incisos que mais aparecem.

O caput define os titulares e os cinco direitos-base; a banca troca "residentes".

> **Lei seca:** Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos **estrangeiros residentes** no País a inviolabilidade do direito à **vida**, à **liberdade**, à **igualdade**, à **segurança** e à **propriedade** (...).

A legalidade e a proibição de tortura são base de muitos itens.

> **Lei seca:** II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa **senão em virtude de lei**; III - ninguém será submetido a **tortura** nem a tratamento desumano ou degradante;

Expressão e resposta: anonimato vedado, resposta proporcional.

> **Lei seca:** IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo **vedado o anonimato**; V - é assegurado o direito de resposta, **proporcional ao agravo**, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

Escusa de consciência: a perda de direitos só vem se a pessoa recusar também a prestação alternativa.

> **Lei seca:** VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de **obrigação legal a todos imposta** e **recusar-se a cumprir prestação alternativa**, fixada em lei;

Casa: a ordem judicial só vale de dia.

> **Lei seca:** XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de **flagrante delito ou desastre**, ou para **prestar socorro**, ou, **durante o dia**, por **determinação judicial**;

Sigilos: a exceção escrita é só para o telefone e só para fins penais.

> **Lei seca:** XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, **no último caso**, por **ordem judicial**, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de **investigação criminal ou instrução processual penal**;

Profissão: norma de eficácia contida.

> **Lei seca:** XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, **atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer**;

Reunião: aviso, não autorização.

> **Lei seca:** XVI - todos podem reunir-se **pacificamente, sem armas**, em locais abertos ao público, **independentemente de autorização**, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido **prévio aviso** à autoridade competente;

Associação: a escada de gravidade (suspender x dissolver).

> **Lei seca:** XVII - é plena a liberdade de associação para **fins lícitos**, vedada a de caráter **paramilitar**; (...) XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente **dissolvidas** ou ter suas atividades **suspensas** por **decisão judicial**, exigindo-se, **no primeiro caso**, o **trânsito em julgado**; XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado; XXI - as entidades associativas, quando **expressamente autorizadas**, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

Desapropriação x requisição: prévia x ulterior.

> **Lei seca:** XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por **necessidade ou utilidade pública**, ou por **interesse social**, mediante **justa e prévia indenização em dinheiro**, ressalvados os casos previstos nesta Constituição; XXV - no caso de **iminente perigo público**, a autoridade competente poderá **usar** de propriedade particular, assegurada ao proprietário **indenização ulterior, se houver dano**;

Pequena propriedade rural e propriedade intelectual.

> **Lei seca:** XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que **trabalhada pela família**, **não será objeto de penhora** para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva (...); XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais **privilégio temporário** para sua utilização (...)

Informação, petição e certidão.

> **Lei seca:** XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à **segurança da sociedade e do Estado**; XXXIV - são a todos assegurados, **independentemente do pagamento de taxas**: a) o direito de petição (...); b) a obtenção de certidões em repartições públicas (...);

Inafastabilidade e segurança jurídica.

> **Lei seca:** XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário **lesão ou ameaça** a direito; XXXVI - a lei não prejudicará o **direito adquirido**, o **ato jurídico perfeito** e a **coisa julgada**; XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;

Júri: quatro garantias.

> **Lei seca:** XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: a) a **plenitude de defesa**; b) o **sigilo das votações**; c) a **soberania dos veredictos**; d) a competência para o julgamento dos **crimes dolosos contra a vida**;

Os três incisos dos crimes especiais, que a banca mistura.

> **Lei seca:** XLII - a prática do **racismo** constitui crime **inafiançável e imprescritível**, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei; XLIII - a lei considerará crimes **inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia** a prática da **tortura**, o **tráfico** ilícito de entorpecentes e drogas afins, o **terrorismo** e os definidos como **crimes hediondos**, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem; XLIV - constitui crime **inafiançável e imprescritível** a ação de **grupos armados**, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

Pena personalíssima e penas proibidas.

> **Lei seca:** XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, **até o limite do valor do patrimônio transferido**; (...) XLVII - não haverá penas: a) de **morte**, salvo em caso de **guerra declarada** (...); b) de caráter **perpétuo**; c) de **trabalhos forçados**; d) de **banimento**; e) **cruéis**;

Extradição.

> **Lei seca:** LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o **naturalizado**, em caso de **crime comum, praticado antes da naturalização**, ou de comprovado envolvimento em **tráfico** ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei; LII - não será concedida extradição de estrangeiro por **crime político ou de opinião**;

Devido processo e provas.

> **Lei seca:** LV - aos litigantes, em processo **judicial ou administrativo**, e aos acusados em geral são assegurados o **contraditório e ampla defesa**, com os meios e recursos a ela inerentes; LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas **por meios ilícitos**; LVII - ninguém será considerado culpado até o **trânsito em julgado** de sentença penal condenatória;

Prisão e comunicação.

> **Lei seca:** LXI - ninguém será preso senão em **flagrante delito** ou por **ordem escrita e fundamentada** de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei; LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados **imediatamente ao juiz competente e à família do preso** ou à pessoa por ele indicada; LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de **permanecer calado** (...)

Os remédios, com seus requisitos literais.

> **Lei seca:** LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar **ameaçado** de sofrer violência ou coação em sua **liberdade de locomoção**, por ilegalidade ou abuso de poder; LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger **direito líquido e certo**, **não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data"** (...); LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: a) partido político com **representação no Congresso Nacional**; b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e **em funcionamento há pelo menos um ano** (...);
>
> **Lei seca:** LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a **falta de norma regulamentadora** torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania; LXXII - conceder-se-á "habeas-data": a) para assegurar o conhecimento de informações **relativas à pessoa do impetrante** (...); b) para a **retificação** de dados (...); LXXIII - qualquer **cidadão** é parte legítima para propor ação popular (...), ficando o autor, **salvo comprovada má-fé**, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

Gratuidades e assistência jurídica.

> **Lei seca:** LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que **comprovarem insuficiência de recursos**; (...) LXXVII - **são gratuitas as ações de "habeas-corpus" e "habeas-data"**, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. LXXVIII - a todos, no âmbito **judicial e administrativo**, são assegurados a razoável duração do processo (...). LXXIX - é assegurado, nos termos da lei, o direito à **proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais**.

Os parágrafos: aplicação imediata, rol aberto, tratados e TPI.

> **Lei seca:** § 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm **aplicação imediata**. § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição **não excluem outros** decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre **direitos humanos** que forem aprovados, **em cada Casa** do Congresso Nacional, em **dois turnos**, por **três quintos** dos votos dos respectivos membros, serão **equivalentes às emendas constitucionais**. § 4º O Brasil se submete à jurisdição de **Tribunal Penal Internacional** a cuja criação tenha manifestado adesão.

Fora do art. 5º, dois dispositivos que aparecem nos itens.

> **Lei seca:** Art. 142, § 2º Não caberá habeas corpus em relação a **punições disciplinares militares**. Art. 217, § 1º O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da **justiça desportiva**, regulada em lei.

## Pegadinhas da banca

- **Direitos "assecuratórios" e garantias "declaratórias".** Errado: é o contrário. Direitos declaram; garantias asseguram.
- **"Doutrina unânime" sobre a aplicação imediata, a 4ª geração ou a 5ª geração.** Errado: em todos esses pontos há divergência.
- **"Gerações substituem as anteriores."** Errado: elas se somam e interagem.
- **Teoria das gerações criada por Paulo Bonavides.** Errado: foi Karel Vasak (1979); Bonavides a popularizou.
- **1ª geração exige prestações; 2ª exige abstenção.** Invertido: 1ª = abstenção (liberdade); 2ª = prestações (igualdade).
- **Status de Jellinek trocados.** Passivo = sujeição (obedecer, pagar tributos); positivo = exigir prestações; negativo = esfera livre; ativo = direitos políticos.
- **Eficácia horizontal = Estado x indivíduo.** Errado: isso é a vertical. Horizontal é entre particulares, e nasceu na Alemanha, não no Brasil.
- **"O STF segue a state action americana."** Errado: segue o modelo europeu e aplica diretamente os direitos entre particulares.
- **Teoria interna admite restrições externas.** Errado: quem admite é a teoria externa. A interna (limites imanentes) vê os limites dentro do próprio direito.
- **"Lei aprovada pode atingir o núcleo essencial."** Errado: nenhuma lei pode.

- **"Direitos fundamentais são absolutos" / "há hierarquia fixa entre eles".** Errado: são relativos e a colisão se resolve por ponderação no caso concreto.
- **Renúncia "definitiva e irrevogável".** Errado: cabe só autolimitação pontual e revogável.
- **"Direitos se extinguem pelo não uso."** Errado: são imprescritíveis.
- **Estrangeiro excluído "sob qualquer circunstância"; estrangeiro em trânsito sem habeas corpus.** Errado: o STF estende os direitos ao não residente.
- **Pessoa jurídica sem direito à propriedade ou ao sigilo de correspondência.** Errado: tem. O que ela não tem são as garantias sobre prisão.
- **Igualdade formal "trata desigualmente os desiguais".** Errado: isso é a igualdade material.
- **Igualdade aritmética considera o papel social.** Errado: é a geométrica.
- **Limite de idade em concurso "sempre inconstitucional" ou "válido em qualquer hipótese se previsto em lei".** Os dois errados: só vale se justificado pela natureza do cargo.
- **Altura mínima só no edital.** Errado: exige lei.
- **Segunda chamada no teste físico por doença.** Não há direito, salvo previsão no edital. A gestante é a exceção.
- **Prisão especial para diplomados é compatível com a CF.** Errado: não foi recepcionada.
- **Praças ganhando menos que o salário mínimo violam a CF.** Errado: Súmula Vinculante 6.
- **"A lei só pune discriminação racial."** Errado: pune qualquer discriminação atentatória a direitos.
- **Racismo e terrorismo "inafiançáveis, imprescritíveis e insuscetíveis de graça ou anistia".** Errado: racismo é imprescritível; terrorismo é insuscetível de graça ou anistia e prescreve.
- **Ação de grupos armados é prescritível.** Errado: é imprescritível.
- **Injúria racial prescreve.** Errado: o STF a trata como espécie de racismo.
- **Reparação do dano estendida aos sucessores "sem limite".** Errado: até o valor do patrimônio transferido.
- **Penas proibidas "salvo lei específica".** Errado: a única exceção é a morte em guerra declarada.
- **Estabelecimentos distintos "só pela natureza do delito".** Errado: natureza do delito, idade e sexo.
- **Trabalho do preso é trabalho forçado; preso provisório obrigado a trabalhar; preso tem direito ao salário mínimo.** Todos errados.
- **Júri com "apenas" duas garantias.** Errado: são quatro.
- **Latrocínio vai ao júri.** Errado: não é crime doloso contra a vida.
- **Foro da Constituição estadual prevalece sobre o júri.** Errado: Súmula Vinculante 45.
- **Mandado judicial permite entrar na casa à noite.** Errado: só de dia.
- **Flagrante à noite exige ordem judicial.** Errado: flagrante, desastre e socorro valem a qualquer hora.
- **Bar aberto ao público é "casa".** Errado. Já o quarto de hotel ocupado e o escritório fechado ao público são.
- **Veículo comum equiparado a domicílio.** Errado (salvo cabine usada como moradia).
- **Mandado de busca com "mera fundada suspeita".** Errado: exige fundadas razões.

- **CF prevê exceção expressa para a correspondência ou para processo civil.** Errado: só telefone e só fins penais.
- **Gravação feita por um dos interlocutores é ilícita por ser clandestina.** Errado: em regra é lícita.
- **Interceptação "só com ordem judicial", sem vínculo penal.** Errado: precisa das duas coisas.
- **Prazo máximo de 60 dias para as interceptações.** Errado: não há limite global; renovações valem se necessárias.
- **Interceptação com base só em denúncia anônima.** Errado.
- **CPI não pode quebrar sigilo bancário.** Errado: pode, fundamentadamente. O que ela não pode é interceptar telefone.
- **Fisco precisa de ordem judicial; LC 105/2001 é inconstitucional.** Errado: é constitucional e há transferência, não quebra, do sigilo.
- **MP quebra sigilo bancário "em qualquer hipótese"; TCU "em hipótese alguma".** Os dois errados: ambos só excepcionalmente, com verba pública.
- **Compartilhamento UIF/Receita com o MP exige ordem judicial.** Errado (mas exige comunicação formal).
- **Proteção de dados pela EC 108, ou em 2018, ou competência concorrente.** Errado: EC 115/2022, competência privativa da União.
- **Titular de dados na LGPD é a pessoa jurídica.** Errado: é a pessoa natural.
- **Reunião depende de autorização; aviso serve para impedir atos inconvenientes; reunião sem aviso é ilegal.** Todos errados.
- **Associação dissolvida por decisão sem trânsito; suspensa só com trânsito.** Invertido.
- **CF proíbe associações secretas.** Errado: só exige fins lícitos e veda o caráter paramilitar.
- **Associação exige quitação ou multa para desfiliação.** Errado.
- **Cláusula genérica do estatuto basta para a associação representar.** Errado: precisa de autorização expressa e específica. (No MS coletivo, não precisa de autorização nenhuma.)
- **Escusa de consciência só para serviço militar e por religião; sem consequência; com "multa substitutiva".** Todos errados.
- **Liberdade de consciência só protege convicção religiosa.** Errado: inclui filosóficas e políticas.
- **Laicidade exige religião restrita ao âmbito privado.** Errado: laicidade não é laicismo.
- **Ensino religioso só não confessional; custeado pelo Estado; só para religiões grandes.** Todos errados (ADI 4.439).
- **Ensino religioso de oferta facultativa.** Errado: a matrícula é facultativa; a oferta é obrigatória.
- **Proselitismo é racismo.** Errado: só a pregação de inferioridade com exploração, escravização ou eliminação.
- **Vacinação obrigatória = vacinação à força; obrigatoriedade inconstitucional; só a União decide.** Todos errados.
- **Liberdade de locomoção só no território, sem entrar e sair.** Errado: entrar, permanecer, sair e circular.
- **Restrições na pandemia exigiam estado de sítio.** Errado.

- **Exigir diploma de jornalista ou registro de músico é válido.** Errado. Já o farmacêutico responsável técnico e a caução do leiloeiro são válidos.
- **Conselho pode suspender inadimplente; a tese vale só para a OAB.** Errado: suspensão inconstitucional para todos os conselhos.
- **Desacato inconstitucional.** Errado: compatível (ADPF 496).
- **Lei de Imprensa em vigor.** Errado: não recepcionada (ADPF 130).
- **Sigilo da fonte = anonimato do autor.** Errado.
- **Teoria subjetiva x objetiva do direito adquirido trocadas.** O Brasil adota a subjetiva.
- **Direito adquirido a regime jurídico.** Não existe; o limite é a irredutibilidade do valor.
- **Execução provisória da pena autorizada pelo STF.** Errado: a regra é o trânsito em julgado (exceção recente apenas para o júri).
- **Condução coercitiva para interrogatório, com ordem judicial, é válida.** Errado.
- **Algemas a critério do policial.** Errado: SV 11, com justificativa escrita.
- **Comunicação da prisão só ao juiz.** Errado: juiz **e** família ou pessoa indicada.
- **Silêncio permite dar nome falso.** Errado: é crime.
- **Prova ilícita convalidada por fundamentação judicial; proibição absoluta; prova ilícita usada para incriminar outro.** Todos errados.
- **Prova ilegítima "nunca" se convalida.** Errado: pode ser convalidada.
- **Colaboração premiada exige autorização judicial prévia; homologação atesta a veracidade.** Errados.
- **Habeas corpus é recurso; exige advogado; não protege o direito de sair do país ou de permanecer.** Todos errados.
- **HC preventivo = liberatório.** Errado: preventivo = salvo-conduto; liberatório = repressivo.
- **HC vedado "em qualquer hipótese" contra punição militar.** Errado: veda-se o mérito, não a legalidade.
- **Juiz pode impetrar HC para terceiro.** Errado: pode conceder de ofício, não impetrar.
- **MS é ação penal; surgiu em 1988; admite instrução probatória.** Todos errados (civil; 1934; prova pré-constituída).
- **MS repressivo para ameaça.** Errado: ameaça é preventivo.
- **MS exige esgotar a via administrativa.** Errado.
- **MS contra lei em tese, contra coisa julgada, contra interna corporis, no lugar de recurso, ação popular ou ação de cobrança.** Não cabe.
- **Fiscal da agência é autoridade coatora.** Errado: mero executor.
- **Partido precisa de representantes nas duas Casas para o MS coletivo.** Errado: basta representação no Congresso.
- **Associação com menos de um ano, ou com três anos.** O requisito é **um** ano, e só para associação.
- **MI para norma de eficácia plena, lei infraconstitucional ou isonomia salarial.** Não cabe.
- **MI total x parcial trocados.** Total = falta completa; parcial = norma insuficiente.

- **Lei 13.300/2016 vedou o MI coletivo.** Errado: admitiu.
- **HD sem pedido administrativo prévio; exige recusa expressa; para dados de terceiros; pago na via judicial.** Todos errados.
- **HD para certidão ou informação de interesse coletivo.** Errado: é mandado de segurança.
- **Ação popular por pessoa jurídica, MP, estrangeiro ou "qualquer pessoa".** Errado: só cidadão eleitor.
- **Menor de 18 anos eleitor não pode propor ação popular.** Errado: pode.
- **Ação popular exige lesão ao erário somada à ilegalidade.** Errado: a imoralidade basta.
- **Ação popular gratuita "mesmo com má-fé".** Errado.
- **Ação popular desde 1937, sem interrupção.** Errado: 1934, suprimida em 1937, volta em 1946.
- **Tratado de direitos humanos com status de emenda por maioria simples ou turno único.** Errado: 3/5, dois turnos, cada Casa.

## Itens comentados

- **Item:** A distinção entre direitos e garantias fundamentais baseia-se no fato de que os direitos são disposições assecuratórias, enquanto as garantias são disposições declaratórias. **Errado.** É o inverso: os direitos são declaratórios (dizem o bem protegido) e as garantias são assecuratórias (instrumentos de defesa desses direitos).
- **Item:** Os crimes de racismo e terrorismo são inafiançáveis, imprescritíveis e insuscetíveis de graça ou anistia. **Errado.** Os dois são inafiançáveis, mas só o racismo é imprescritível; o terrorismo é insuscetível de graça ou anistia e prescreve.
- **Item:** A dissolução compulsória de uma associação depende de decisão judicial transitada em julgado, ao passo que a suspensão de suas atividades pode ser determinada por decisão judicial ainda não definitiva. **Certo.** É a literalidade do inciso XIX: o trânsito em julgado é exigido só para a dissolução, que é a medida mais grave.
- **Item:** Mesmo havendo ordem judicial, é possível o ingresso forçado em domicílio durante o período noturno, desde que haja mandado. **Errado.** A determinação judicial só autoriza a entrada durante o dia. À noite, sem consentimento, só em flagrante, desastre ou para prestar socorro.
- **Item:** A Constituição Federal prevê expressamente a possibilidade de interceptação, por ordem judicial, tanto das comunicações telefônicas quanto da correspondência, para fins de investigação criminal. **Errado.** A exceção expressa do inciso XII ("no último caso") é só para as comunicações telefônicas.
- **Item:** As Comissões Parlamentares de Inquérito possuem legitimidade para determinar diretamente a quebra de sigilo bancário, sem necessidade de autorização judicial. **Certo.** As CPIs têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais (art. 58, § 3º) e podem quebrar sigilos bancário, fiscal e de registros telefônicos por decisão fundamentada.
- **Item:** Situação hipotética: Entidade de servidores comunicou à autoridade competente, com antecedência, que realizaria ato público pacífico em frente ao Anexo II da Câmara dos

Deputados. A autoridade respondeu que o ato só poderia ocorrer após deferimento formal do pedido. Assertiva: Nessa situação, a resposta da autoridade está correta, pois, para o exercício do direito de reunião, é necessária autorização prévia do Poder Público. **Errado.** A reunião pacífica, sem armas, em local aberto ao público independe de autorização; exige-se apenas prévio aviso, que a entidade já deu.

- **Item:** Situação hipotética: Lei federal alterou a forma de cálculo de uma gratificação paga aos servidores da Câmara dos Deputados, substituindo-a por parcela de valor equivalente. O servidor Vicente alegou direito adquirido à manutenção da sistemática anterior, por lhe ser mais vantajosa a longo prazo. Assertiva: Nessa situação, a alegação de Vicente procede, pois é possível alegar direito adquirido para impedir a alteração do regime jurídico aplicável a determinada situação. **Errado.** Não há direito adquirido a regime jurídico. A lei nova pode mudar a forma de cálculo, desde que preserve o valor que o servidor já recebe.
- **Item:** O habeas corpus preventivo tem como finalidade cessar coação ou violência já existente contra a liberdade de locomoção, sendo conhecido também como liberatório. **Errado.** O preventivo (salvo-conduto) evita coação futura; quem faz cessar coação existente é o repressivo, também chamado liberatório.
- **Item:** Para que um partido político possua legitimidade ativa para impetrar Mandado de Segurança coletivo, é necessário que tenha representantes tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. **Errado.** Basta representação no Congresso Nacional: um deputado federal ou um senador.
- **Item:** O requisito de funcionamento há pelo menos um ano aplica-se indistintamente às associações, entidades de classe e sindicatos para fins de legitimação ativa no Mandado de Segurança coletivo. **Errado.** Para o STF, o requisito de um ano vale só para as associações.
- **Item:** Situação hipotética: Bia, com dezessete anos de idade e regularmente inscrita como eleitora, pretende ajuizar ação popular contra contrato celebrado por autarquia federal que considera lesivo ao patrimônio público. Assertiva: Nessa situação, Bia não pode ajuizar a ação, pois o menor com idade entre 16 e 18 anos, por ser relativamente incapaz, não tem legitimidade para a ação popular. **Errado.** A legitimidade decorre da condição de cidadão eleitor, não da capacidade civil. Bia, eleitora, pode propor a ação.
- **Item:** O habeas data é o instrumento constitucional adequado para obter informações de interesse coletivo ou geral que tenham sido negadas por órgão público. **Errado.** O habeas data é personalíssimo (dados da própria pessoa). Para informação de interesse coletivo ou geral negada, cabe mandado de segurança.
- **Item:** O mandado de injunção é cabível tanto para normas constitucionais de eficácia plena quanto para normas de eficácia limitada, desde que haja ausência de regulamentação. **Errado.** Só cabe para normas de eficácia limitada; as de eficácia plena e contida já produzem efeitos sem regulamentação.
- **Item:** Ao julgar a ADI 4.439, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a laicidade do Estado impede que o ensino religioso confessional seja oferecido nas escolas públicas, admitindo apenas o ensino de natureza não confessional, com conteúdo neutro sobre a história das

religiões. **Errado.** O STF admitiu o ensino religioso confessional, de matrícula facultativa, com igualdade de oportunidade para todas as crenças.

- **Item:** Situação hipotética: Projeto de lei em exame na Câmara dos Deputados condiciona o ajuizamento de ações contra a União, em matéria de servidores públicos, ao prévio esgotamento das instâncias administrativas. Assertiva: Nessa situação, o projeto é compatível com a Constituição Federal, pois o acesso ao Judiciário pode ser condicionado por lei ao prévio esgotamento das instâncias administrativas. **Errado.** Pela inafastabilidade, não se exige esgotar a via administrativa; a única exceção constitucional é a justiça desportiva.

## Resumo para revisar

- Direitos declaram; garantias asseguram. Remédios são garantias processuais.
- Direitos humanos (plano internacional) x direitos fundamentais (positivados na Constituição). Origem interna: Declaração de 1789.
- § 1º: aplicação imediata, com divergência doutrinária; funciona como mandado de otimização. § 2º: rol aberto. § 3º: tratados de direitos humanos com 3/5, dois turnos, cada Casa = emenda; sem esse rito = supralegais. § 4º: TPI.
- Titulares: brasileiros e estrangeiros (inclusive não residentes), pessoas jurídicas (no que for compatível) e até o Poder Público (direitos processuais).
- Gerações (Vasak, 1979): 1ª liberdade/abstenção; 2ª igualdade/prestações; 3ª fraternidade/difusos; 4ª e 5ª (Bonavides) sem consenso. Somam-se, não se substituem.
- Jellinek: passivo (sujeição), negativo (liberdade), positivo (prestações), ativo (política).
- Características: historicidade, relatividade, imprescritibilidade, inalienabilidade (absoluta só para os ligados à autodeterminação), irrenunciabilidade (cabe autolimitação revogável), universalidade.
- Colisão: ponderação no caso concreto; sem hierarquia fixa. Restrição precisa de base constitucional, lei clara, generalidade, proporcionalidade (adequação, necessidade, proporcionalidade estrita) e respeito ao núcleo essencial.
- Eficácia horizontal: nasceu na Alemanha (Lüth); STF aplica diretamente (cooperativa, Air France, UBC).
- Igualdade: formal, material (desiguais na medida da desigualdade), procedimental, reconhecimento. Ações afirmativas são válidas. Limites em concurso só com relação ao cargo; altura exige lei.
- Vida: não absoluta (guerra declarada); ADPF 54 (anencefalia não é crime); ADI 3.510 (células-tronco válidas); nascituro protegido, personalidade com o nascimento com vida.
- Expressão: sem censura, anonimato vedado, resposta proporcional; desacato válido; Lei de Imprensa não recepcionada; Marcha da Maconha protegida.
- Crença: dimensão interna e externa; proselitismo protegido; escusa de consciência com prestação alternativa (recusar as duas gera perda de direitos políticos); ensino religioso confessional, oferta obrigatória e matrícula facultativa.
- Reunião: pacífica, sem armas, aviso prévio (não autorização); espontânea é legítima.

- Associação: fins lícitos, sem paramilitar; criação sem autorização; suspensão por decisão judicial, dissolução só com trânsito em julgado; representação exige autorização expressa (MS coletivo não).
- Casa: flagrante, desastre e socorro a qualquer hora; mandado só de dia; conceito amplo (escritório, hotel ocupado); bar aberto e carro não.
- Sigilos: exceção expressa só para telefone e fins penais; CPI quebra sigilo bancário e fiscal, mas não intercepta; Fisco acessa (transferência de sigilo); MP e TCU só com verba pública.
- Propriedade: função social integra o conteúdo; desapropriação com indenização justa, prévia e em dinheiro (exceções em títulos e confisco do art. 243); requisição com indenização ulterior se houver dano; pequena propriedade rural impenhorável; patente temporária.
- Segurança jurídica: teoria subjetiva; sem direito adquirido a regime jurídico, mas com irredutibilidade.
- Crimes: racismo e grupos armados imprescritíveis; tortura, tráfico, terrorismo e hediondos sem graça ou anistia; todos inafiançáveis. Injúria racial imprescritível.
- Penas proibidas: morte (salvo guerra declarada), perpétua, trabalhos forçados, banimento, cruéis.
- Provas ilícitas inadmissíveis, com contaminação das derivadas, salvo fonte independente, descoberta inevitável e conexão atenuada; admitidas em favor do réu.
- Presunção de inocência até o trânsito em julgado; condução coercitiva para interrogatório proibida; prisão comunicada ao juiz e à família.
- Prisão civil: hoje só do devedor de alimentos (SV 25).
- HC: locomoção, qualquer pessoa, sem advogado, gratuito. MS: direito líquido e certo, residual, 120 dias. MS coletivo: partido com representação no CN, sindicato, entidade de classe, associação com 1 ano. MI: falta de norma regulamentadora (eficácia limitada). HD: dados da própria pessoa, pedido prévio, gratuito. Ação popular: cidadão eleitor, isento salvo má-fé.

TEMA 10 DE 17

# Direitos sociais

202 perguntas no app · Direitos e garantias

## O que cai

O edital pede "Direitos e garantias fundamentais: [...] direitos sociais", o Capítulo II do Título II da Constituição (arts. 6º a 11). As perguntas deste tema se dividem em duas metades quase iguais:

- **Teoria dos direitos sociais**: origem histórica (crise do Estado liberal, México 1917, Weimar 1919, Constituição brasileira de 1934), segunda geração, prestações positivas, normas programáticas, as três teses sobre o direito subjetivo, **mínimo existencial**, **reserva do possível**, **proibição do retrocesso** (efeito cliquet) e os autores ligados a cada ideia (Canotilho, Bachof, Sarmento, Krell, Dirley da Cunha Júnior, Pedro Lenza).
- **Controle judicial de políticas públicas** na jurisprudência do STF e do STJ: presídios, Censo, saúde, medicamentos sem registro na Anvisa, bloqueio de verbas, retrocesso ambiental.
- **Texto do art. 6º**: a lista dos direitos sociais, as emendas que incluíram moradia (2000), alimentação (2010) e transporte (2015), a renda básica familiar (2021) e o caráter não taxativo do rol.
- **Direitos dos trabalhadores (art. 7º)**: os números são o alvo preferido (8 h e 44 h, 6 h nos turnos de revezamento, 50% da hora extra, 1/3 de férias, 120 dias de licença, 30 dias de aviso prévio, 5 anos da creche, 16 e 14 anos do menor, 40% do FGTS), as normas que dependem de lei e a jurisprudência sobre salário mínimo (vinculação, militares, presos, jornada reduzida, insalubridade, pensão alimentícia).
- **Direitos coletivos (arts. 8º a 11)**: liberdade e unicidade sindical (base mínima de um **Município**), contribuições confederativa e sindical, substituição processual, estabilidade do dirigente, greve, participação em colegiados e representante nas empresas com mais de **200** empregados.

A banca troca números, transforma "preferencialmente" em "obrigatoriamente", "no mínimo" em "exatamente", "lei complementar" em "lei ordinária" e regra relativa em absoluta. Leia cada item procurando essas palavras.

## Entenda o tema

### Origem histórica dos direitos sociais

No século XIX predominava o **Estado liberal**. Sua função era garantir as liberdades individuais e, para isso, **não interferir** na vida das pessoas nem na economia. Os direitos dessa época (liberdade, propriedade, vida) exigiam do Estado uma **abstenção**, um "não fazer". São os chamados **direitos de defesa**, ou de **primeira geração**.

A Revolução Industrial mostrou o limite desse modelo. Havia igualdade **no papel** (todos iguais perante a lei), mas na vida real o operário que trabalhava 16 horas por dia não tinha como exercer a liberdade de que a lei falava. O modelo liberal entrou em crise.

A resposta foi o **Estado Social de Direito**. Nele, o Estado deixa de ser visto como inimigo a ser contido e passa a **agir**: cria escolas, hospitais, previdência, leis trabalhistas. Os direitos que exigem essa atuação são os **direitos sociais**, de **segunda geração** (ou dimensão). Eles rompem com a **igualdade meramente formal** e buscam a **igualdade material** (real).

Os grandes marcos são a **Constituição do México de 1917** e a **Constituição de Weimar (Alemanha) de 1919**, as primeiras a consagrar direitos sociais em texto constitucional.

No Brasil, a **Constituição de 1934** foi a primeira a positivar direitos sociais (trabalho, educação). As Constituições de 1824 e de 1891 não tinham essa preocupação.

Os direitos sociais **não só aumentaram a lista** de direitos fundamentais. Eles também **mudaram a forma de entender os direitos individuais**: a liberdade passou a ser vista como algo que depende de condições materiais mínimas para ser exercida.

## Características: prestação positiva e custo

A marca dos direitos sociais é exigir do Estado uma **postura ativa**, uma **prestação positiva**: implementar **políticas públicas** para **reduzir desigualdades**. Isso os diferencia dos direitos de defesa, que pedem sobretudo abstenção.

Como exigem ação, os direitos sociais **custam dinheiro**. Escola, hospital e benefício assistencial dependem de recursos do orçamento. Por isso a efetivação deles **depende da capacidade financeira do Estado** e **não** só da vontade política dos governantes. Dois autores norte-americanos, Stephen Holmes e Cass Sunstein, ficaram conhecidos por mostrar que todo direito tem custo; nos direitos sociais, essa dependência fica **mais evidente**.

Daí a ideia de que os direitos econômicos, sociais e culturais são realizados com **gradualidade** (aos poucos) e com **vínculo financeiro** às possibilidades do orçamento. Por depender de políticas públicas, costuma-se dizer que os direitos sociais têm **carga de eficácia menor** que a dos direitos de primeira geração; não é verdade que "ambos exigem apenas obrigações de não fazer".

**Canotilho** (J. J. Gomes Canotilho, constitucionalista português) descreve a realização dos direitos sociais com três traços: **gradualidade**, **dependência financeira** do orçamento e **liberdade de conformação** do legislador e do administrador. Não há "imposição imediata e obrigatória de todos os efeitos, independentemente de planejamento ou dinheiro".

## Os direitos sociais na Constituição de 1988

A Constituição de 1988 colocou os direitos sociais no **Título II** ("Dos Direitos e Garantias Fundamentais"), ao lado dos direitos individuais e coletivos (Capítulo I), da nacionalidade e dos direitos políticos. Com isso deixou claro que **direitos sociais são direitos fundamentais**.

A **saúde** é o melhor exemplo da mudança: a Constituição de 1988 deu a ela um tratamento muito mais forte do que as anteriores, como direito social fundamental. Isso exige do Estado **políticas públicas concretas**; não basta tratá-la como promessa genérica.

O art. 6º lista os direitos sociais:

> **Lei seca:** Art. 6º São direitos sociais a **educação**, a **saúde**, a **alimentação**, o **trabalho**, a **moradia**, o **transporte**, o **lazer**, a **segurança**, a **previdência social**, a **proteção à maternidade e à infância**, a **assistência aos desamparados**, na forma desta Constituição.

Três desses direitos **não estavam no texto original** e entraram por emenda:

- **moradia**: Emenda Constitucional nº **26/2000**;
- **alimentação**: EC nº **64/2010**;
- **transporte**: EC nº **90/2015**.

> **Dica:** ordem alfabética coincide com a ordem cronológica: **A**limentação vem antes de **T**ransporte, e **M**oradia é a mais antiga (2000, 2010, 2015 = M, A, T: "**MAT**ou").

O **parágrafo único** do art. 6º foi acrescentado pela **EC nº 114/2021**. Ele não revogou nada; ao contrário, **criou** o direito à **renda básica familiar**:

> **Lei seca:** Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de **vulnerabilidade social** terá direito a uma **renda básica familiar**, garantida pelo poder público em **programa permanente de transferência de renda**, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária.

O rol do art. 6º **não é taxativo**. Há outros direitos sociais espalhados pela Constituição, especialmente no Título VIII (Da Ordem Social), e o próprio art. 7º fala em "outros [direitos] que visem à melhoria de sua condição social". O STF trata a lista como exemplificativa.

## Normas programáticas e eficácia

**Norma programática** é a que traça **metas e programas** a serem cumpridos pelo Estado no futuro, sem dizer exatamente como.

**Visão tradicional.** Os direitos sociais eram vistos como normas programáticas de **pouca eficácia imediata**, meras orientações ao legislador e ao administrador. Na leitura clássica da separação de Poderes, eram **matéria interna dos órgãos políticos** (Legislativo e Executivo), que tinham liberdade para definir **prioridades** e **forma de implementação**. O Judiciário ficava de fora. Dizer que, na visão clássica, isso cabia "exclusivamente ao Judiciário" inverte a ideia.

**Problema da visão tradicional.** Se o direito social for só promessa, o Estado pode ficar parado sem consequência. Isso gera **desproteção diante da omissão estatal** e não combina com a lógica dos direitos fundamentais, que valem desde já. Direitos como saúde e educação, longe de serem "acessórios e pouco relevantes", são justamente os que justificam repensar a ideia de norma programática.

**Visão contemporânea.** Hoje se reconhece que as normas programáticas **definem metas e tarefas** que devem ser levadas a um **nível adequado de concretização pelo legislador ordinário**. Não são conselhos políticos. Ainda assim, **há críticas** à eficácia dessas normas quando se trata de exigir

prestações positivas do Estado, e há quem defenda que o Estado fique mais vinculado a cumpri-las.

**Aplicação imediata.** O art. 5º, § 1º, diz que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm **aplicação imediata**. Segundo **Pedro Lenza**, isso alcança os direitos sociais; quando falta a lei regulamentadora, podem ser cobrados pelo **mandado de injunção** (ação individual ou coletiva) ou pela **ação direta de inconstitucionalidade por omissão** (ADO). Mas **não há consenso** de que todos os direitos do art. 6º tenham eficácia plena e dispensem regulamentação: boa parte da doutrina entende que muitos dependem de lei e de políticas públicas.

**Liberdade tendencial.** O legislador e o administrador têm **liberdade tendencial** para escolher como realizar os direitos sociais: não estão presos a um único modelo, desde que respeitem a Constituição. Por isso, **em regra**, o juiz só controla as decisões político-legislativas e político-administrativas quando há **violação manifesta** da Constituição (escolha claramente inconstitucional ou absurda). Não cabe ao juiz rever qualquer escolha política legítima.

**Canotilho e a força dos direitos sociais.** Para Canotilho, uma vez previstos, os direitos sociais **não são apenas programa**: adquirem **dimensão subjetiva** (podem ser cobrados) e **vinculam o legislador**, que deve adotar políticas à altura.

## Direito subjetivo: as três teses

**Direito subjetivo** é o poder de uma pessoa exigir algo de alguém, inclusive na Justiça. A doutrina discute se os direitos sociais são direitos subjetivos. Há três teses:

1. **Direitos sociais como direitos não subjetivos.** Ninguém pode exigir do Estado uma prestação **individual**. O que resta é o juiz conferir se as políticas públicas adotadas são **razoáveis**. Dizer que essa tese permite exigir prestações "mesmo que limitadamente" é errado.
2. **Direitos sociais como direitos subjetivos definitivos.** Todos os direitos sociais poderiam ser exigidos de forma **irrestrita e incondicional**. É a tese **criticada** por pedir demais: o Estado não consegue entregar tudo a todos, ainda mais com recursos escassos e várias formas possíveis de realizar cada direito. A tese não é aceita.
3. **Direitos sociais como direitos subjetivos *prima facie*.** O direito social vale "à primeira vista", com **natureza de princípio**. Ele é **ponderado** com outros princípios no caso concreto (orçamento, separação de Poderes) e, depois disso, **pode ser reconhecido como direito definitivo** daquela pessoa naquele caso. É a tese mais aceita.

## Mínimo existencial

**Mínimo existencial** é o conjunto de **condições materiais básicas** indispensáveis a uma **vida digna**: alimentação, moradia, saúde, educação básica, vestuário. Ele não se esgota na saúde.

Pontos que a banca cobra:

- **É pressuposto dos direitos individuais.** Quem passa fome não exerce de verdade a liberdade de expressão ou de escolha. O mínimo existencial vem **antes**, como condição para a fruição das liberdades; não é algo "secundário e acessório".

- **Conteúdo variável.** Para parte da doutrina, o conteúdo do mínimo existencial **depende do contexto**: não dá para fixar de antemão uma lista fechada e igual para todos os casos.
- **Dupla dimensão. Negativa**: funciona como **limite** à atuação do Estado e de particulares, que não podem retirar as condições básicas de alguém. **Positiva**: exige a **entrega** de prestações essenciais (direitos prestacionais).
- **Fundamentos.** Pode ser **moral** (ligado à dignidade da pessoa humana), mas, conforme a corrente, também se admitem justificativas **pragmáticas**. Dizer que o fundamento é "exclusivamente jusmoralista" é exagero.
- **Aplicabilidade imediata.** Para parte da doutrina, o mínimo existencial vale de imediato, **dispensa atuação legislativa** e **autoriza a intervenção judicial** em políticas públicas.

**Origem. Otto Bachof**, jurista alemão, é apontado como o primeiro a reconhecer, nos anos 1950, um **direito subjetivo à garantia positiva dos recursos mínimos** para uma existência digna, com base na Lei Fundamental alemã. **Daniel Sarmento** cita uma decisão de **1953** do **Tribunal Federal Administrativo alemão** como origem da tese, depois acolhida pelo **Tribunal Constitucional Federal alemão**.

**Mínimo vital x mínimo existencial.** O **mínimo vital** é **mais estreito**: garante só a sobrevivência física. O **mínimo existencial** é **mais amplo**: inclui as condições para a pessoa **participar da vida em sociedade** (inserção sociocultural). O **STJ** já afirmou que o mínimo existencial **não se limita às necessidades biológicas** e que a **educação** está entre suas prioridades.

## Reserva do possível

A **cláusula da reserva do possível** reconhece que os recursos do Estado são **limitados**. A realização dos direitos sociais depende de haver:

- **recursos financeiros suficientes** (dimensão fática); e
- **previsão orçamentária** da despesa (dimensão jurídica).

A reserva do possível **limita** a obrigação estatal **apenas quando demonstradas** a insuficiência de recursos e a ausência de previsão orçamentária. Ela **não impede, em qualquer hipótese**, que alguém exija direitos sociais. Também não é verdade que os direitos sociais "independem de recursos públicos".

**Ônus da prova.** Para o STF, o Estado **não pode simplesmente alegar** falta de dinheiro. A insuficiência deve ser **demonstrada de forma objetiva**, e o poder público **não pode criar obstáculos artificiais** para fugir de suas obrigações (ADPF 45).

> **Exemplo:** um Ministério responde a requerimento de informação dizendo que deixou de fornecer remédios básicos no SUS "porque não havia recursos", sem dados orçamentários. A justificativa não basta: além de não provar a falta de recursos, ela atinge o mínimo existencial.

**Escolhas trágicas.** O STF admite invocar a reserva do possível em **situações excepcionais**, quando o poder público enfrenta "**escolhas trágicas**": o antagonismo entre direitos básicos e a insuficiência de recursos obriga a escolher quem atender.

**Mínimo existencial prevalece.** O mínimo existencial e a reserva do possível são **compatíveis**, mas há uma ordem: **primeiro** o Estado garante o mínimo existencial; só **depois** pode alegar falta de recursos. Para o STF, o **mínimo existencial limita a reserva do possível**, e não o contrário.

**Visão crítica.** Para alguns autores, a aplicação de recursos em direitos sociais deve ficar na **discricionariedade** do governo, seguindo planos e orçamento. Outros criticam a teoria:

- **Dirley da Cunha Júnior** critica a **importação** de institutos estrangeiros como a reserva do possível (nascida na Alemanha), por haver **descompasso com a realidade constitucional brasileira**.
- **Andreas Krell** considera **enganosa** a leitura restritiva da reserva do possível. Para ele, justamente porque os recursos são escassos, o Estado deve **priorizar** o que é mais essencial à dignidade (vida, saúde, educação) e adiar o que importa menos.

**Correntes sobre a intervenção judicial.**

- **Corrente liberal**: o juiz **não deve interferir** nas políticas públicas, por respeito à separação de Poderes; a reserva do possível prevalece como limite à atuação judicial.
- **Corrente intervencionista**: os direitos sociais têm **aplicação imediata**, e a **judicialização** das políticas públicas é legítima para sua máxima efetivação, mesmo contra o argumento da falta de recursos.

## Controle judicial de políticas públicas

Formular e executar políticas públicas é tarefa **primária** do Executivo e do Legislativo, mas **não exclusiva**: o Judiciário pode intervir **excepcionalmente** para suprir **omissões** e coibir **abusos**, sobretudo em políticas que a própria Constituição já determina. Ao mesmo tempo, a atuação judicial **não é ilimitada**: a reserva do possível, quando comprovada, é um limite.

Casos que a banca cobra:

- **Saúde como direito público subjetivo.** Mesmo sendo norma de caráter programático, o direito à saúde obriga os entes públicos a agir; o STF o trata como **direito público subjetivo**. O Judiciário pode mandar o Estado **fornecer tratamento médico** a um cidadão.
- **Saúde: deficiência grave do serviço (Tema 698).** A intervenção judicial em políticas de saúde, quando o serviço está **ausente ou gravemente deficiente**, **não viola a separação de Poderes** (art. 2º). Em regra, o juiz aponta o **resultado** a alcançar e deixa a **Administração escolher os meios** (apresentando um plano).
- **Presídios (RE 592.581, Tema 220, julgado em 13 de agosto de 2015).** O STF decidiu que o Judiciário **pode determinar ao Executivo estadual** a realização de **obras emergenciais em estabelecimentos prisionais**, para garantir a integridade física e moral dos presos. Nesse caso, o Estado **não pode invocar** a reserva do possível nem a separação de Poderes. A atuação judicial alcança também a área prisional e de **segurança pública**; não há vedação por se tratar de discricionariedade.
- **Censo (ACO 3.508).** O STF determinou que a **União** adotasse as providências legais para realizar o **Censo**, inclusive com **previsão dos créditos orçamentários**. Esvaziar as dotações das pesquisas censitárias **não** é escolha política legítima, porque sem esses dados não se acompanham as políticas sociais.

- **Estoque mínimo de medicamentos.** O STF admite que o Judiciário mande a Administração **manter estoque mínimo** de remédios para garantir a continuidade de tratamentos.
- **Medicamentos sem registro na Anvisa (Tema 500).** Em **regra**, o Estado **não pode ser obrigado** a fornecer medicamento **não registrado** na Anvisa. **Excepcionalmente**, admite-se o fornecimento judicial quando houver **mora irrazoável** da Anvisa em analisar o pedido de registro, observados os requisitos fixados pelo STF (pedido de registro no Brasil, salvo doenças raras e ultrarraras; registro em agências renomadas no exterior; falta de substituto terapêutico registrado). Essas ações devem ser propostas **contra a União**, e não contra qualquer ente.
- **Bloqueio de verbas (STJ).** O juiz pode determinar o **bloqueio ou sequestro de verbas públicas** para garantir medicamentos, mas como **medida excepcional**, quando comprovado o **descumprimento** pelo Estado e o **risco à saúde e à vida** do paciente. Não é medida ordinária, nem cabe se o Estado está cumprindo a obrigação.

## Proibição do retrocesso social

O **princípio da proibição do retrocesso** (ou vedação do retrocesso social) impede que o Estado **desfaça conquistas sociais** já alcançadas. Também é chamado de **efeito cliquet**: a palavra francesa designa a catraca que só gira para um lado, como na escalada, em que a corda não volta. A expressão remete à **progressividade** dos direitos sociais.

- **Conteúdo negativo** (o clássico): o legislador **não pode suprimir nem reduzir a densidade normativa** de direitos sociais já consolidados, **salvo se houver medidas alternativas ou compensatórias** (formulação associada a Canotilho). A **doutrina majoritária** dá **prevalência** a esse conteúdo negativo.
- **Conteúdo positivo**: não se limita a manter o *status quo*; exige que o Estado **avance progressivamente** na realização dos direitos sociais.
- **Alcance**: para parte da doutrina, nacional e estrangeira, é um **limite material implícito** ao legislador, **inclusive ao poder de emenda**.
- **Não congela a lei**: o princípio não impede **qualquer** mudança. Alterar um benefício por outro, com medidas compensatórias que preservem o **núcleo essencial**, é válido. O que é inconstitucional é suprimir o núcleo essencial **sem compensação**. O princípio não autoriza o Estado a "revogar livremente conquistas sociais".
- **Autores no Brasil**: Ingo Sarlet, Lenio Streck, Luís Roberto Barroso, Ana Paula de Barcellos e Gilmar Mendes, inspirados em debates da Alemanha, de Portugal e da Espanha.
- **STF**: a vedação ao retrocesso é **obstáculo à redução** dos níveis de concretização de direitos a prestações positivas, como **saúde, educação e segurança pública**.
- **Meio ambiente**: o STF reconhece o meio ambiente ecologicamente equilibrado como **direito fundamental**. Em medidas cautelares em ADPFs (sobre a revogação de resoluções do Conama), entendeu que a **anomia regulatória** e o risco de degradação configuram **retrocesso** incompatível com a Constituição: não se pode revogar norma ambiental protetiva **sem pôr outra equivalente** no lugar.

## Direitos dos trabalhadores (art. 7º): visão geral

O art. 7º lista os direitos dos **trabalhadores urbanos e rurais**, que têm **os mesmos direitos** (o caput os equipara). A lista também não é fechada: valem "outros que visem à melhoria de sua condição social".

Muitos incisos terminam com "nos termos da lei" ou "na forma da lei". Isso indica, em geral, **norma de eficácia limitada**: o direito existe, mas só produz todos os efeitos depois da lei. A banca gosta de dizer que essas normas têm "eficácia plena e aplicação imediata", o que é errado. Os casos cobrados são: proteção contra despedida (I, **lei complementar**), participação na gestão da empresa (XI), salário-família (XII), proteção do mercado de trabalho da mulher (XX) e proteção em face da automação (XXVII).

A seguir, os incisos agrupados por assunto.

## Proteção do emprego: despedida, seguro-desemprego e FGTS

**Despedida arbitrária (inciso I).** A relação de emprego é **protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa**, nos termos de **lei complementar**, que preverá **indenização compensatória**, entre outros direitos. Três pontos:

- a lei exigida é **complementar**, e não ordinária; como ela nunca foi editada, a norma é de **eficácia limitada**;
- a Constituição **não proíbe** a dispensa sem justa causa: ela a **permite**, mas exige **indenização**. Dispensa sem justa causa com a indenização paga é válida;
- quem é dispensado **por justa causa** (falta grave) **não** tem direito a essa indenização.

**Enquanto não vem a lei complementar** (ADCT, art. 10, I), a proteção fica limitada ao aumento para **quatro vezes** da porcentagem da antiga lei do FGTS. Na prática, é a multa de **40% sobre os depósitos do FGTS**, e não 20%.

**Estabilidades provisórias do ADCT (art. 10, II).** Até a lei complementar, fica **vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa**:

- do empregado eleito para **cargo de direção da CIPA** (comissão interna de prevenção de acidentes), desde o registro da candidatura até **um ano** após o fim do mandato;
- da **empregada gestante**, desde a **confirmação da gravidez** até **cinco meses após o parto**.

**Dispensa em massa.** Para o STF (Tema 638), a dispensa coletiva exige a **intervenção sindical prévia**, isto é, que o sindicato **participe** do processo. Isso **não** significa autorização do sindicato nem celebração obrigatória de **convenção ou acordo coletivo**.

**Estabilidade decenal.** Antes de 1988, a CLT dava estabilidade ao empregado com **dez anos** de serviço. A Constituição de 1988 **não manteve** esse regime: universalizou o **FGTS** como forma de proteção ao tempo de serviço. A estabilidade decenal não foi recepcionada como regra vigente.

**Seguro-desemprego (inciso II).** É devido **em caso de desemprego involuntário**. Quem **pede demissão** não tem direito.

**FGTS (inciso III).** O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é direito dos **empregados** (regidos pela CLT); o empregador deposita mensalmente **8%** da remuneração. **Servidores públicos**

**estatutários não** têm FGTS: têm regime próprio.

## Salário mínimo, piso e proteção do salário

**Salário mínimo (inciso IV).** O texto tem cinco ideias, todas cobradas:

1. **fixado em lei**;
2. **nacionalmente unificado** (um só para todo o país; não é fixado por lei de cada Estado conforme o custo de vida);
3. capaz de atender às **necessidades vitais básicas** do trabalhador **e de sua família**, com **moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social**;
4. com **reajustes periódicos** que preservem o poder aquisitivo;
5. **vedada sua vinculação para qualquer fim**.

**Pisos regionais.** A unificação nacional **não impede** pisos salariais regionais ou de categoria, que são outra coisa. Eles podem existir, inclusive por negociação coletiva.

**Reajuste por decreto.** O STF considerou **constitucional** a lei que autorizou o **Presidente da República** a divulgar por **decreto** o valor do salário mínimo, porque o decreto só aplica os índices e a fórmula que a própria lei fixou.

**Proibição de vinculação.** O salário mínimo **não pode ser usado como indexador** (índice de correção ou referência de outros valores), salvo nas hipóteses em que a própria Constituição o determina. A finalidade é evitar que cada aumento do mínimo dispare reajustes automáticos pelo país. A jurisprudência do STF detalha:

- **Súmula Vinculante 4**: salvo os casos previstos na Constituição, o salário mínimo **não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem** de servidor público ou de empregado, **nem ser substituído por decisão judicial**. O juiz não pode "resolver" o problema mantendo o mínimo ou trocando-o por outro índice.
- **Adicional de insalubridade**: apesar da SV 4, o STF entende que o adicional continua calculado sobre o salário mínimo **até que lei ou convenção coletiva** fixe outra base. Não é inconstitucional usar o mínimo enquanto isso.
- **Valor inicial x reajuste automático**: é possível usar **múltiplos do salário mínimo** como **referência inicial** de valor (na data da lei). O que é vedado é o **reajuste automático** atrelado aos futuros aumentos do mínimo. A Constituição não proíbe qualquer referência ao mínimo em benefícios.
- **Pensão alimentícia (ARE 842.157, Tema 821)**: **pode** ser fixada em salários mínimos. A pensão tem a mesma finalidade do mínimo (garantir sustento), por isso não ofende a vedação.

**Quem pode receber menos que o mínimo.**

- **Conscritos** (praças no serviço militar inicial obrigatório): **pode**. A **Súmula Vinculante 6** diz que não viola a Constituição pagar a eles menos que o salário mínimo, pela natureza especial do serviço.

- **Presos que trabalham**: **pode**. O STF validou a lei que fixa a remuneração mínima do preso em **três quartos do salário mínimo**.
- **Servidor público com jornada reduzida**: **não pode**. O STF fixou que o servidor não pode receber menos que o salário mínimo, **ainda que trabalhe em jornada reduzida**. Lei municipal que paga meio salário mínimo por 20 horas semanais é inconstitucional.
- **Quem recebe remuneração variável** (comissão, produção): **não pode**. O inciso VII garante **salário nunca inferior ao mínimo** para quem tem remuneração variável. Em mês de poucas vendas, o empregador complementa.

**Piso salarial (inciso V).** É **proporcional à extensão e à complexidade do trabalho**. Não é fixado "sem levar em conta" esses fatores.

**Irredutibilidade (inciso VI).** O salário é **irredutível, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo**. A regra **não é absoluta**: a negociação coletiva pode reduzir o salário, por exemplo para preservar empregos em crise. E pode ser por **convenção** (sindicato dos trabalhadores com sindicato patronal) **ou por acordo** (sindicato dos trabalhadores com uma ou mais empresas), não só por convenção.

**Décimo terceiro (inciso VIII).** Calculado com base na **remuneração integral** ou no **valor da aposentadoria**, e não só no salário contratual. Comissões e adicionais habituais entram.

**Trabalho noturno (inciso IX).** Remuneração **superior à do diurno**. O percentual é fixado em lei. **Súmula 213 do STF**: o adicional noturno é devido **ainda que o empregado trabalhe em regime de revezamento**.

**Proteção do salário (inciso X).** Na forma da lei, e **constitui crime** a **retenção dolosa** do salário, por sua **natureza alimentar**.

**Participação nos lucros e na gestão (inciso XI).** A participação nos lucros ou resultados é **desvinculada da remuneração** (não integra o salário). A participação na **gestão** da empresa é **excepcional** e depende de lei ("conforme definido em lei"): norma de **eficácia limitada**.

**Salário-família (inciso XII).** Pago **em razão do dependente** do trabalhador **de baixa renda**, nos termos da lei. Quem tem remuneração elevada não recebe, mesmo com filhos. Norma de **eficácia limitada**.

## Jornada, descanso, férias e hora extra

**Duração do trabalho (inciso XIII).** Até **8 horas diárias** e **44 semanais**. É **facultada** a **compensação de horários** e a **redução da jornada** mediante **acordo ou convenção coletiva**. Não é 40 horas semanais, e a compensação não é proibida.

**Turnos ininterruptos de revezamento (inciso XIV).** Jornada de **6 horas**, **salvo negociação coletiva**, que pode ampliá-la. Turno ininterrupto de revezamento é o regime em que o trabalhador **alterna horários** (manhã, tarde, noite) e a atividade da empresa **não para**. Não é 8 horas.

**Repouso semanal (inciso XV). Remunerado** e **preferencialmente aos domingos**, e não obrigatoriamente. Em atividades contínuas (vigilância, hospitais), a folga pode cair em outro dia.

**Hora extra (inciso XVI).** Remuneração superior, **no mínimo, em 50%** à do normal. É **piso**: lei, norma coletiva ou contrato podem fixar mais; ninguém pode fixar menos. Não é "necessariamente 50%" nem "100%".

**Férias (inciso XVII).** Férias anuais remuneradas com, **pelo menos, um terço a mais** que o salário normal. Dois cuidados:

- a Constituição **não fixa a duração** das férias (os 30 dias estão na lei);
- para o STF, o **terço incide sobre todo o período** de férias, mesmo que passe de 30 dias (por exemplo, quem tem 60 dias de férias).

Outro julgado: o **Município**, mesmo com autonomia legislativa, **não pode restringir** o direito de férias do servidor que esteve em **licença para tratamento de saúde**.

## Maternidade, paternidade e infância

**Licença à gestante (inciso XVIII). 120 dias**, **sem prejuízo do emprego e do salário**. Salário integral, sem desconto parcial. A Constituição fixa **120**, e não 180 dias.

- Os **180 dias** vêm da **Lei 11.770/2008** (Programa **Empresa Cidadã**), que permite **prorrogar por 60 dias** a licença nas empresas que aderem. A prorrogação **não integra** o prazo constitucional.
- **Adotante (RE 778.889)**: os prazos da licença da adotante **não podem ser inferiores** aos da gestante, **inclusive nas prorrogações**. Não se admite prazo maior para a mãe biológica.
- **Pai solo (RE 1.348.854)**: a licença-maternidade de **120 dias** pode ser estendida ao **pai genitor monoparental** (que cria o filho sozinho, por exemplo porque a mãe morreu no parto). O direito protege sobretudo a criança.

**Licença-paternidade (inciso XIX). Nos termos fixados em lei**. A Constituição **não** fixa 20 dias. Enquanto a lei não disciplinava o tema, o ADCT (art. 10, § 1º) fixou **5 dias**. Nas empresas do Programa Empresa Cidadã, a licença chega a **20 dias** (5 + 15 de prorrogação). A **Lei 15.371/2026** regulamentou o inciso XIX e amplia a licença **gradualmente a partir de 1º de janeiro de 2027**; em 2026, continua valendo a regra de 5 dias.

**Mercado de trabalho da mulher (inciso XX).** Proteção **mediante incentivos específicos, nos termos da lei**. Busca a **igualdade material de gênero** e depende de regulamentação (eficácia limitada).

**Creche e pré-escola (inciso XXV).** Assistência gratuita aos filhos e dependentes **desde o nascimento até 5 anos** de idade. Não é 6 nem 7 anos.

## Outros direitos individuais do trabalhador

- **Aviso prévio (XXI)**: **proporcional ao tempo de serviço**, **no mínimo de 30 dias**, nos termos da lei. (A lei acrescenta 3 dias por ano de serviço, até o total de 90 dias.)
- **Redução dos riscos do trabalho (XXII)**: por meio de **normas de saúde, higiene e segurança**. Há previsão constitucional expressa; é a base das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Não é tema "exclusivo de políticas empresariais".
- **Adicional de penosidade, insalubridade e periculosidade (XXIII)**: **na forma da lei**. Não depende só de convenção coletiva.

- **Aposentadoria (XXIV)**: direito assegurado na Constituição; requisitos e modalidades vêm da legislação.
- **Convenções e acordos coletivos (XXVI)**: **reconhecidos** pela Constituição; ambos são **fontes do direito do trabalho**. Para o STF (Tema 1.046), são **válidos** acordos e convenções coletivas que **limitam ou afastam** direitos trabalhistas **mesmo sem explicitar vantagens compensatórias**, desde que respeitados os **direitos absolutamente indisponíveis**.
- **Proteção em face da automação (XXVII)**: **na forma da lei**. Norma de **eficácia limitada**.
- **Seguro contra acidentes de trabalho (XXVIII)**: **a cargo do empregador**, **sem excluir** a indenização que ele deve quando agir com **dolo ou culpa**. As duas proteções se somam.
- **Prescrição (XXIX)**: ação quanto a créditos trabalhistas em **5 anos**, até o limite de **2 anos após a extinção do contrato**.

## Igualdade e proteção do menor

- **XXX**: proibição de diferença de **salários**, de **exercício de funções** e de **critério de admissão** por motivo de **sexo, idade, cor ou estado civil**. Ser casado ou solteiro não justifica salário diferente na mesma função.
- **XXXI**: proibição de **qualquer discriminação** quanto a **salário e critérios de admissão** do **trabalhador com deficiência**.
- **XXXII**: proibição de **distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual** ou entre os **profissionais respectivos**. Não há exceção para profissões regulamentadas.
- **XXXIII**: proibição de trabalho **noturno, perigoso ou insalubre** a **menores de 18 anos** e de **qualquer trabalho** a **menores de 16 anos**, **salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos**.
- **XXXIV**: igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo permanente e o **trabalhador avulso**.

> **Atenção:** são duas proibições diferentes. Abaixo de **16** anos, nenhum trabalho (exceto aprendiz a partir de 14), mesmo que o serviço seja diurno e seguro. Abaixo de **18**, nenhum trabalho noturno, perigoso ou insalubre, **mesmo com autorização dos pais**.
>
> **Exemplo:** Pedro, de 13 anos, não pode trabalhar nem como aprendiz. Ana, de 15, pode ser aprendiz em horário diurno. Lucas, de 17, pode ter emprego comum, mas não como vigia noturno nem em atividade perigosa.

**Domésticos.** O parágrafo único do art. 7º estende aos trabalhadores domésticos parte dos direitos (alguns de imediato, outros conforme a lei).

## Liberdade sindical (art. 8º)

O art. 8º abre com a regra geral: **é livre a associação profissional ou sindical**. Em seguida, oito incisos.

**Fundação sem autorização (I).** A lei **não pode exigir autorização do Estado** para fundar sindicato. Exige-se apenas o **registro no órgão competente**. É **vedada ao Poder Público** a **interferência e a intervenção** na organização sindical, **sem exceções** criadas por lei. Um projeto que autorize o

Ministério do Trabalho a nomear interventor em sindicato, mesmo por irregularidade financeira, é inconstitucional.

**Unicidade sindical (II).** É **vedada a criação de mais de uma** organização sindical, **em qualquer grau**, representativa da **mesma categoria** (profissional ou econômica) **na mesma base territorial**. A base territorial é **definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados**, mas **não pode ser inferior à área de um Município**. Pode ser municipal, intermunicipal, estadual ou nacional, nunca menor que um Município (e não "um Estado"). Ter finalidades diferentes não permite dois sindicatos da mesma categoria na mesma base.

**Conflito de representação.** Se houver dois sindicatos da mesma categoria na mesma base, prevalece o critério da **anterioridade**: é legítimo representante o que fez **primeiro o registro** no órgão competente.

**Defesa da categoria (III).** Cabe ao sindicato a defesa dos direitos e interesses **coletivos ou individuais** da categoria, **inclusive em questões judiciais ou administrativas**. O sindicato atua como **substituto processual**: defende, em nome próprio, direito alheio. Por isso pode ajuizar ação em favor de toda a categoria **ou de um único membro**, **sem autorização prévia** nem procuração individual dos trabalhadores.

**Contribuições (IV).** Duas contribuições, que a banca troca:

| | Contribuição confederativa | Contribuição sindical |
|---|---|---|
| Quem fixa | **assembleia geral** | **lei** ("contribuição prevista em lei") |
| Natureza | **não tributária** | era tributária; depois da Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), deixou de ser compulsória e perdeu essa natureza |
| De quem se cobra | **só dos filiados** (Súmula Vinculante 40) | só com **autorização prévia e expressa** do empregado |

O STF validou o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical (ADI 5.794): isso **não ofende a autonomia sindical** nem configura retrocesso social.

**Liberdade de filiação (V). Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado** a sindicato, nem por convenção ou acordo coletivo.

**Negociação coletiva (VI).** É **obrigatória a participação dos sindicatos** nas negociações coletivas de trabalho, tanto nas convenções (com sindicato patronal) quanto nos acordos (com empresas).

**Aposentado (VII).** O aposentado filiado tem direito a **votar e ser votado** nas organizações sindicais.

**Estabilidade do dirigente (VIII).** É vedada a dispensa do empregado sindicalizado **a partir do registro da candidatura** a cargo de **direção ou representação sindical** e, **se eleito, ainda que suplente**, **até um ano após o final do mandato**, **salvo falta grave** nos termos da lei. A estabilidade **não é absoluta**: para o STF, ela protege a **representação sindical**, e não a pessoa; por isso **acaba com a extinção da empresa** em que o dirigente trabalhava.

O art. 8º também se aplica, conforme a lei, aos **sindicatos rurais** e às **colônias de pescadores** (parágrafo único).

### Greve (art. 9º)

É assegurado o **direito de greve**, competindo **aos trabalhadores** decidir sobre a **oportunidade** de exercê-lo e sobre os **interesses** que devam por meio dele defender. Quem decide quando e por quê **não é a lei**, são os trabalhadores; o Estado não interfere nessa decisão.

O direito **não é absoluto**:

- a **lei** define os **serviços ou atividades essenciais** e dispõe sobre o **atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade** (§ 1º);
- os **abusos** sujeitam os responsáveis às **penas da lei** (§ 2º).

**Adesão à greve não é falta grave.** Pela **Súmula 316 do STF**, a simples adesão à greve **não constitui falta grave**. O empregado que adere **pacificamente** a greve **não declarada abusiva** não pode ser dispensado por justa causa (nem por "abandono de emprego").

### Participação dos trabalhadores (arts. 10 e 11)

**Colegiados públicos (art. 10).** É assegurada a participação de **trabalhadores e empregadores** nos **colegiados dos órgãos públicos** em que seus **interesses profissionais ou previdenciários** sejam objeto de discussão e deliberação (exemplo: conselhos de previdência).

**Representante nas empresas (art. 11).** Nas empresas de **mais de 200 empregados**, é assegurada a eleição de **um representante** destes, com a **finalidade exclusiva** de promover-lhes o **entendimento direto com os empregadores**. Ele **não** representa juridicamente os empregados perante órgãos públicos.

## Quadros para memorizar

### Linha do tempo

| Marco | O que trouxe |
|---|---|
| Constituição do México (1917) | primeiros direitos sociais em uma Constituição |
| Constituição de Weimar (1919) | consolidação dos direitos sociais (segunda geração) |
| Constituição brasileira de 1934 | primeira no Brasil a positivar direitos sociais (trabalho, educação) |
| Constituição de 1988 | direitos sociais no Título II, como direitos fundamentais |
| EC 26/2000 | moradia no art. 6º |
| EC 64/2010 | alimentação no art. 6º |
| EC 90/2015 | transporte no art. 6º |
| EC 114/2021 | renda básica familiar (art. 6º, parágrafo único) |

## Teorias e autores

| Ideia ou autor | O que a banca cobra |
|---|---|
| Canotilho | realização gradual, dependente do orçamento, com liberdade de conformação; uma vez previstos, os direitos sociais têm dimensão subjetiva e vinculam o legislador; conteúdo negativo da proibição do retrocesso |
| Holmes e Sunstein | todo direito tem custo; nos sociais, a dependência de recursos é mais evidente |
| Otto Bachof | primeiro a reconhecer direito subjetivo aos recursos mínimos para existência digna |
| Daniel Sarmento | aponta decisão de 1953 do Tribunal Federal Administrativo alemão como origem do mínimo existencial |
| Dirley da Cunha Júnior | critica a importação da reserva do possível |
| Andreas Krell | critica a leitura restritiva da reserva do possível; recursos escassos exigem priorizar o essencial |
| Pedro Lenza | direitos sociais com aplicação imediata; mandado de injunção e ADO contra a omissão |
| Sarlet, Streck, Barroso, Barcellos, Gilmar Mendes | desenvolvem a proibição do retrocesso no Brasil |
| Tese dos direitos não subjetivos | nenhuma prestação individual exigível; só controle de razoabilidade |
| Tese dos direitos subjetivos definitivos | tudo exigível de forma irrestrita (criticada) |
| Tese dos direitos subjetivos *prima facie* | princípio ponderado no caso concreto, que pode virar direito definitivo (aceita) |
| Corrente liberal | juiz não interfere; reserva do possível prevalece |
| Corrente intervencionista | aplicação imediata; judicialização para máxima efetivação |

## Mínimo existencial x reserva do possível x proibição do retrocesso

| Instituto | O que é | Ponto-chave |
|---|---|---|
| Mínimo existencial | condições materiais básicas para vida digna | dupla dimensão (negativa e positiva); conteúdo variável; prevalece sobre a reserva do possível |
| Mínimo vital | só a sobrevivência física | é mais estreito que o mínimo existencial |
| Reserva do possível | limite de recursos e de orçamento | só vale se demonstrada objetivamente; cabe em "escolhas trágicas" |
| Proibição do retrocesso (efeito cliquet) | veda suprimir conquistas sociais sem compensação | conteúdo negativo prevalece; não congela a lei; limite inclusive à emenda (para parte da doutrina) |

## Jurisprudência de políticas públicas

| Caso | Decisão |
|---|---|
| Presídios (RE 592.581, 13/8/2015) | Judiciário pode mandar o Estado fazer obras emergenciais; não cabe reserva do possível nem separação de Poderes |
| Censo (ACO 3.508) | União deve adotar providências e prever créditos para o Censo; esvaziar a dotação não é escolha legítima |
| Saúde com deficiência grave (Tema 698) | intervenção judicial não viola a separação de Poderes; juiz aponta o resultado, Administração escolhe os meios |
| Medicamento sem registro (Tema 500) | regra: não obrigatório; exceção: mora irrazoável da Anvisa; ação contra a União |
| Estoque mínimo de remédios | Judiciário pode determinar |
| Bloqueio de verbas (STJ) | possível, mas excepcional, com descumprimento e risco à saúde |
| Normas ambientais (ADPFs) | não se revoga proteção ambiental sem substituta equivalente |

## Números do art. 7º e do ADCT

| Direito | Número | Troca da banca |
|---|---|---|
| Jornada normal | 8 h por dia e 44 h por semana | 40 h |
| Turnos ininterruptos de revezamento | 6 h, salvo negociação coletiva | 8 h |
| Hora extra | no mínimo +50% | exatamente 50%; 100% |
| Férias | ao menos +1/3; duração não fixada na Constituição | "30 dias na Constituição" |
| Licença à gestante | 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário | 180 dias; prejuízo parcial do salário |
| Prorrogação Empresa Cidadã | +60 dias (gestante), +15 dias (pai) | "integra o prazo constitucional" |
| Licença-paternidade | nos termos da lei; ADCT: 5 dias | "20 dias na Constituição" |
| Aviso prévio | proporcional, mínimo de 30 dias | — |
| Creche e pré-escola | do nascimento até 5 anos | 7 anos |
| Indenização sem lei complementar | 40% do FGTS (4 vezes a porcentagem antiga) | 20% |
| Gestante (ADCT) | da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto | — |
| Cipeiro (ADCT) | do registro da candidatura até 1 ano após o mandato | — |
| Menor | nenhum trabalho antes dos 16; aprendiz a partir dos 14; nada noturno, perigoso ou insalubre antes dos 18 | — |
| Prescrição trabalhista | 5 anos, até 2 anos após o fim do contrato | — |
| FGTS | depósito de 8% ao mês | — |

| Direito | Número | Troca da banca |
|---|---|---|
| Preso que trabalha | mínimo de 3/4 do salário mínimo | — |

## Normas de eficácia limitada no art. 7º

| Inciso | Direito | Depende de |
|---|---|---|
| I | proteção contra despedida arbitrária | lei **complementar** |
| XI | participação na gestão da empresa | lei |
| XII | salário-família | lei |
| XX | proteção do mercado de trabalho da mulher | lei (incentivos específicos) |
| XXVII | proteção em face da automação | lei |

## Salário mínimo na jurisprudência

| Situação | Pode? |
|---|---|
| Vincular vantagem de servidor ao mínimo | Não (SV 4) |
| Juiz substituir o mínimo por outro índice | Não (SV 4) |
| Insalubridade calculada sobre o mínimo até nova lei ou convenção | Sim |
| Múltiplos do mínimo como valor inicial | Sim |
| Reajuste automático pelo mínimo | Não |
| Pensão alimentícia em salários mínimos | Sim (Tema 821) |
| Valor do mínimo divulgado por decreto, com base em lei | Sim |
| Conscrito ganhar menos que o mínimo | Sim (SV 6) |
| Preso ganhar 3/4 do mínimo | Sim |
| Servidor com jornada reduzida ganhar menos que o mínimo | Não |
| Remuneração variável abaixo do mínimo | Não (inciso VII) |

## Sindicatos (art. 8º)

| Regra | Como é | Troca da banca |
|---|---|---|
| Fundação | sem autorização do Estado; só registro | "precisa de autorização do Ministério" |
| Interferência do Poder Público | vedada, sem exceção legal | "admitida em casos excepcionais previstos em lei" |
| Unicidade | um sindicato por categoria na mesma base | "dois, se tiverem finalidades diferentes" |
| Base territorial mínima | um Município | um Estado |

| Regra | Como é | Troca da banca |
|---|---|---|
| Conflito entre sindicatos | vale o registro mais antigo | — |
| Defesa | interesses coletivos **e individuais**, judiciais ou administrativos, sem autorização dos representados | "só coletivos"; "exige procuração" |
| Contribuição confederativa | assembleia geral; só filiados (SV 40) | "tributo"; "de todos" |
| Contribuição sindical | prevista em lei; hoje facultativa (Lei 13.467/2017; ADI 5.794) | "fixada pela assembleia" |
| Filiação | ninguém é obrigado | "obrigatória se prevista em norma coletiva" |
| Negociação coletiva | participação do sindicato obrigatória | — |
| Aposentado filiado | vota e é votado | "só vota" |
| Dirigente | do registro da candidatura até 1 ano após o mandato, mesmo suplente; salvo falta grave | "estabilidade absoluta" |

## Lei seca que cai

O rol do art. 6º, com os três direitos incluídos por emenda:

> **Lei seca:** Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a **alimentação**, o trabalho, a **moradia**, o **transporte**, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

A renda básica (EC 114/2021):

> **Lei seca:** Art. 6º, parágrafo único. Todo brasileiro em situação de **vulnerabilidade social** terá direito a uma **renda básica familiar**, garantida pelo poder público em **programa permanente de transferência de renda** [...].

Equiparação e cláusula de abertura:

> **Lei seca:** Art. 7º São direitos dos trabalhadores **urbanos e rurais**, além de **outros** que visem à melhoria de sua condição social:

Despedida, seguro-desemprego e FGTS:

> **Lei seca:** I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de **lei complementar**, que preverá **indenização compensatória**, dentre outros direitos; II - seguro-desemprego, em caso de desemprego **involuntário**; III - fundo de garantia do tempo de serviço;

Salário mínimo, o inciso mais cobrado:

> **Lei seca:** IV - salário mínimo, **fixado em lei, nacionalmente unificado**, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com **reajustes periódicos** que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo **vedada sua vinculação para qualquer fim**;

Piso, irredutibilidade e salário variável:

> **Lei seca:** V - piso salarial proporcional à **extensão e à complexidade** do trabalho; VI - irredutibilidade do salário, **salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo**; VII - garantia de salário, **nunca inferior ao mínimo**, para os que percebem remuneração variável;

Lucros e salário-família:

> **Lei seca:** XI - participação nos lucros, ou resultados, **desvinculada da remuneração**, e, **excepcionalmente**, participação na gestão da empresa, **conforme definido em lei**; XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de **baixa renda** nos termos da lei;

Jornada, descanso, hora extra e férias:

> **Lei seca:** XIII - duração do trabalho normal não superior a **oito horas diárias e quarenta e quatro semanais**, **facultada** a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; XIV - jornada de **seis horas** para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, **salvo negociação coletiva**; XV - repouso semanal remunerado, **preferencialmente** aos domingos; XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, **no mínimo, em cinqüenta por cento** à do normal; XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, **pelo menos, um terço** a mais do que o salário normal;

Licenças:

> **Lei seca:** XVIII - licença à gestante, **sem prejuízo do emprego e do salário**, com a duração de **cento e vinte dias**; XIX - licença-paternidade, **nos termos fixados em lei**;

Aviso prévio, creche e seguro de acidente:

> **Lei seca:** XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo **no mínimo de trinta dias**, nos termos da lei; [...] XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento **até 5 (cinco) anos** de idade em creches e pré-escolas; [...] XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, **sem excluir a indenização** a que este está obrigado, quando incorrer em **dolo ou culpa**;

Proteção do menor:

> **Lei seca:** XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a **menores de dezoito** e de **qualquer trabalho a menores de dezesseis** anos, salvo na condição de **aprendiz, a partir de quatorze** anos;

Os incisos do art. 8º que mais caem:

> **Lei seca:** Art. 8º, I - a lei **não poderá exigir autorização do Estado** para a fundação de sindicato, ressalvado o **registro no órgão competente**, **vedadas** ao Poder Público a **interferência e a intervenção** na organização sindical; II - é vedada a criação de **mais de uma** organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, **na mesma base territorial**, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, **não podendo ser inferior à área de um Município**;
>
> **Lei seca:** III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses **coletivos ou individuais** da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; IV - a **assembléia geral** fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do **sistema confederativo** [...], independentemente da contribuição prevista em lei; V - **ninguém será obrigado** a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato; VI - é **obrigatória** a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho; VII - o aposentado filiado tem direito a **votar e ser votado** nas organizações sindicais;
>
> **Lei seca:** VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do **registro da candidatura** a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, **ainda que suplente**, até **um ano após o final do mandato**, salvo se cometer **falta grave** nos termos da lei.

Greve:

> **Lei seca:** Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo **aos trabalhadores** decidir sobre a **oportunidade** de exercê-lo e sobre os **interesses** que devam por meio dele defender. § 1º A **lei** definirá os serviços ou atividades **essenciais** e disporá sobre o atendimento das **necessidades inadiáveis** da comunidade. § 2º Os **abusos** cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.

Arts. 10 e 11:

> **Lei seca:** Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos **colegiados dos órgãos públicos** em que seus interesses **profissionais ou previdenciários** sejam objeto de discussão e deliberação. Art. 11. Nas empresas de **mais de duzentos empregados**, é assegurada a eleição de **um representante** destes com a **finalidade exclusiva** de promover-lhes o **entendimento direto** com os empregadores.

O ADCT que completa o art. 7º:

> **Lei seca:** ADCT, art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição: I - fica limitada a proteção nele referida ao aumento, para **quatro vezes**, da porcentagem prevista no art. 6º, "caput" e § 1º, da Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966; II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: a) do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato; b) da **empregada gestante**, desde a **confirmação da gravidez** até **cinco meses após o parto**. § 1º Até que a lei venha a disciplinar o disposto no art. 7º, XIX, da Constituição, o prazo da licença-paternidade a que se refere o inciso é de **cinco dias**.

# Pegadinhas da banca

- **"Os direitos sociais só ampliaram o rol de direitos fundamentais, sem impacto nos individuais."** Errado: também mudaram a compreensão dos direitos individuais.
- **"México 1917 e Weimar 1919 não têm relevância."** Errado: são os marcos dos direitos sociais.
- **"Os direitos sociais reafirmam o Estado abstencionista" ou "exigem prestação negativa".** Errado: exigem **prestação positiva**, postura ativa.
- **"A efetivação independe da capacidade financeira do Estado" ou "depende só de vontade política".** Errado: custa dinheiro e depende do orçamento.
- **"A EC 114/2021 revogou a renda básica."** Errado: ela **criou** o direito (parágrafo único do art. 6º).
- **"Canotilho: efeitos imediatos e obrigatórios, independentemente de planejamento ou dinheiro."** Errado: gradualidade, dependência financeira, liberdade de conformação.
- **"Canotilho: os direitos sociais têm só natureza programática, sem eficácia subjetiva."** Errado: para ele, uma vez previstos, ganham dimensão subjetiva e vinculam o legislador.
- **"Controle judicial em regra, mesmo sem violação manifesta."** Errado: em regra, só quando há violação manifesta.
- **"Na visão clássica, as prioridades eram definidas exclusivamente pelo Judiciário."** Errado: pelos **órgãos políticos**.
- **"Tradicionalmente, os direitos sociais eram vistos como normas de alta eficácia imediata."** Errado: eram vistos como programáticos.
- **"Saúde e educação são acessórias e não justificam rever as normas programáticas."** Errado.
- **"Tese dos não subjetivos permite exigir prestações, ainda que limitadamente."** Errado: não permite; só controle de razoabilidade.
- **"Tese dos subjetivos definitivos: tudo exigível de forma irrestrita"** (apresentada como acolhida). Errado: é a tese criticada.
- **"O mínimo existencial se esgota na saúde."** Errado: inclui alimentação, moradia, educação, vestuário.
- **"O mínimo existencial tem conteúdo invariável, fixado de antemão."** Errado: varia conforme o contexto.
- **"O fundamento do mínimo existencial é exclusivamente moral."** Errado: admite justificativas pragmáticas.
- **"O mínimo existencial é secundário em relação às liberdades."** Errado: é pressuposto delas.
- **"O mínimo vital é mais amplo que o mínimo existencial."** Errado: é o contrário.
- **"Para o STJ, o mínimo existencial exclui a educação."** Errado.
- **"A reserva do possível impede, em qualquer hipótese, exigir direitos sociais."** Errado: só limita quando a falta de recursos é demonstrada.
- **"Basta o Estado alegar falta de recursos."** Errado: precisa demonstrar objetivamente.
- **"A reserva do possível prevalece sobre o mínimo existencial."** Errado: o mínimo existencial prevalece.
- **"Krell considera legítima a leitura restritiva da reserva do possível."** Errado: ele a critica.

- **"A corrente liberal defende a intervenção judicial para garantir o mínimo existencial."** Errado: essa é a intervencionista.
- **"O Judiciário não pode mandar fazer obras em presídios."** Errado: pode (RE 592.581).
- **"É legítimo esvaziar as dotações do Censo por discricionariedade."** Errado (ACO 3.508).
- **"Intervenção judicial em saúde, mesmo com deficiência grave, viola o art. 2º."** Errado (Tema 698).
- **"Políticas públicas competem exclusivamente ao Executivo; o Judiciário não pode intervir."** Errado: pode, excepcionalmente.
- **"A atuação do Judiciário é ilimitada, mesmo sem recursos comprovados."** Errado.
- **"Atuação judicial vedada em segurança pública."** Errado.
- **"É obrigatório fornecer medicamento sem registro na Anvisa."** Errado: regra é não; exceção na mora irrazoável.
- **"Ação de medicamento sem registro contra qualquer ente."** Errado: contra a **União**.
- **"Bloqueio de verbas como medida ordinária, mesmo com o Estado cumprindo."** Errado: excepcional.
- **"A proibição do retrocesso impede qualquer modificação legislativa."** Errado: exige compensação e preservação do núcleo essencial.
- **"A vedação do retrocesso permite revogar livremente conquistas, com autorização legal."** Errado.
- **"O conteúdo positivo só mantém o status quo."** Errado: exige avanço progressivo.
- **"O conteúdo positivo prevalece sobre o negativo."** Errado: a doutrina majoritária privilegia o negativo.
- **"É admissível revogar normas ambientais sem substituí-las."** Errado.
- **"Moradia, alimentação e transporte estão no texto original de 1988."** Errado: EC 26/2000, 64/2010 e 90/2015.
- **"Transporte desde o original; moradia pela EC 90/2015."** Errado: transporte pela EC 90/2015; moradia pela EC 26/2000.
- **"O rol do art. 6º é taxativo."** Errado: é exemplificativo.
- **"Há consenso de que todos os direitos do art. 6º têm eficácia plena."** Errado.
- **"Os direitos sociais têm a mesma carga de eficácia dos de primeira geração, pois ambos exigem só não fazer."** Errado.
- **"Proteção contra despedida arbitrária por lei ordinária."** Errado: **lei complementar**.
- **"Indenização de 20% do FGTS."** Errado: **40%**.
- **"Indenização para quem é dispensado por justa causa."** Errado.
- **"A Constituição proíbe qualquer dispensa sem justa causa."** Errado: permite, com indenização.
- **"A estabilidade decenal foi mantida pela Constituição."** Errado.
- **"Dispensa em massa exige convenção ou acordo coletivo."** Errado: exige só a participação prévia do sindicato.

- **"Seguro-desemprego também no desemprego voluntário."** Errado: só involuntário.
- **"FGTS para servidores estatutários."** Errado.
- **"Salário mínimo vinculado como indexador por decisão judicial."** Errado (SV 4).
- **"É inconstitucional reajustar o mínimo por decreto."** Errado: o STF validou.
- **"Inconstitucional fixar pensão alimentícia em salários mínimos."** Errado (Tema 821).
- **"A Constituição veda qualquer referência ao mínimo em benefícios, até como valor inicial."** Errado.
- **"É inconstitucional usar o mínimo para a insalubridade, mesmo sem outra base."** Errado.
- **"Conscrito tem direito ao salário mínimo (SV 6)."** Errado: a SV 6 diz o contrário.
- **"É inconstitucional o preso receber menos que o mínimo."** Errado: 3/4 é válido.
- **"Servidor com jornada reduzida pode ganhar menos que o mínimo."** Errado.
- **"Salário mínimo fixado por lei de cada Estado."** Errado: nacionalmente unificado.
- **"Piso salarial fixado sem considerar extensão e complexidade."** Errado.
- **"Irredutibilidade absoluta" ou "redução só por convenção".** Errado: convenção **ou** acordo coletivo.
- **"Quem recebe por comissão pode ganhar menos que o mínimo em mês fraco."** Errado (inciso VII).
- **"13º só sobre o salário contratual."** Errado: remuneração integral ou valor da aposentadoria.
- **"Adicional noturno indevido no revezamento (Súmula 213)."** Errado: é devido.
- **"PLR integra o salário."** Errado: é desvinculada.
- **"Participação na gestão é de eficácia plena."** Errado: limitada.
- **"Salário-família para todo trabalhador com filhos."** Errado: só baixa renda.
- **"8 h e 40 h semanais" ou "vedada a compensação".** Errado: 44 h; compensação facultada.
- **"Turnos ininterruptos: 8 h."** Errado: 6 h, salvo negociação coletiva.
- **"Repouso obrigatoriamente aos domingos."** Errado: preferencialmente.
- **"Hora extra necessariamente 50%" ou "100%".** Errado: no mínimo 50%.
- **"Terço de férias só sobre os primeiros 30 dias."** Errado: sobre todo o período.
- **"A Constituição fixa férias de 30 dias."** Errado: não fixa a duração.
- **"Município pode restringir férias de servidor em licença-saúde."** Errado.
- **"Licença à gestante de 180 dias na Constituição" ou "com prejuízo parcial do salário".** Errado: 120 dias, sem prejuízo.
- **"A gestante pode ter licença maior que a adotante."** Errado (RE 778.889).
- **"É inconstitucional estender a licença-maternidade ao pai solo."** Errado (RE 1.348.854).
- **"Licença-paternidade de 20 dias fixada na Constituição."** Errado: nos termos da lei; ADCT, 5 dias.
- **"Creche até 7 anos."** Errado: até 5.
- **"Redução de riscos do trabalho sem previsão constitucional."** Errado (inciso XXII).
- **"Adicional de insalubridade só se houver convenção."** Errado: na forma da lei.

- **"Acordo coletivo que afasta direitos sem contrapartida é inconstitucional."** Errado (Tema 1.046), respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.
- **"Proteção em face da automação é de eficácia plena."** Errado.
- **"Diferença de salário por estado civil é constitucional."** Errado.
- **"Exceção para profissões regulamentadas na distinção entre trabalho manual e intelectual."** Errado.
- **"Menor de 16 pode trabalhar se não for atividade noturna, perigosa ou insalubre."** Errado: só aprendiz, a partir de 14.
- **"Menor de 18 em atividade perigosa com autorização dos pais."** Errado.
- **"Fundar sindicato depende de autorização do Ministério do Trabalho."** Errado.
- **"Intervenção estatal em sindicato admitida por lei em casos excepcionais."** Errado.
- **"Dois sindicatos da mesma categoria na mesma base, se tiverem finalidades diferentes."** Errado.
- **"Base territorial mínima de um Estado."** Errado: Município.
- **"Sindicato só defende interesses coletivos."** Errado: coletivos e individuais.
- **"Sindicato precisa de procuração individual para ajuizar ação."** Errado.
- **"Contribuição confederativa é tributo e vale para todos."** Errado (SV 40).
- **"Contribuição sindical fixada pela assembleia; confederativa por lei."** Errado: é o contrário.
- **"O fim da contribuição sindical obrigatória ofende a autonomia sindical."** Errado.
- **"Filiação obrigatória se prevista em norma coletiva."** Errado.
- **"Aposentado filiado só vota."** Errado: vota e é votado.
- **"Estabilidade sindical absoluta, mesmo com a empresa extinta."** Errado.
- **"Greve é direito absoluto."** Errado: a lei regula os serviços essenciais e pune abusos.
- **"Compete à lei decidir a oportunidade da greve."** Errado: compete aos trabalhadores.
- **"Adesão à greve é, por si só, falta grave."** Errado (Súmula 316).
- **"O representante nas empresas com mais de 200 empregados os representa juridicamente."** Errado: finalidade exclusiva de entendimento direto com o empregador.

## Itens comentados

- **Item:** A moradia, a alimentação e o transporte sempre fizeram parte do texto original da Constituição Federal de 1988 como direitos sociais expressamente previstos no artigo 6º. **Errado.** Os três entraram por emenda: moradia (EC 26/2000), alimentação (EC 64/2010) e transporte (EC 90/2015).
- **Item:** A Emenda Constitucional nº 114 de 2021 revogou o direito à renda básica familiar, anteriormente previsto no texto constitucional. **Errado.** A EC 114/2021 criou esse direito, ao acrescentar o parágrafo único ao art. 6º.
- **Item:** A tese dos direitos sociais como direitos subjetivos prima facie sustenta que esses direitos têm uma natureza principiológica e podem ser reconhecidos de forma definitiva após

ponderação no caso concreto. **Certo.** É a tese mais aceita: o direito social é um princípio que, ponderado no caso, pode virar direito definitivo.

- **Item:** A concepção de mínimo vital é mais ampla do que a de mínimo existencial, pois abrange preocupações com inserção sociocultural e dignidade. **Errado.** O mínimo vital é o mais estreito (sobrevivência). O mínimo existencial é que inclui a inserção sociocultural.
- **Item:** Segundo o Supremo Tribunal Federal, a cláusula da reserva do possível prevalece sobre a obrigação estatal de garantir o mínimo existencial. **Errado.** O mínimo existencial limita a reserva do possível: primeiro se garante o mínimo, depois se discute a falta de recursos.
- **Item:** Em casos excepcionais, havendo mora irrazoável da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no exame do pedido de registro, admite-se que o Poder Judiciário determine o fornecimento do medicamento. **Certo.** É a exceção fixada pelo STF; a regra é não obrigar o fornecimento de remédio sem registro, e a ação é contra a União.
- **Item:** O conteúdo positivo do princípio da proibição do retrocesso refere-se à manutenção do status quo dos direitos fundamentais sociais, sem exigir avanços. **Errado.** O conteúdo positivo exige avanço progressivo; manter o que existe é a função do conteúdo negativo.
- **Item:** A proteção contra despedida arbitrária ou sem justa causa, prevista no inciso I do artigo 7º da Constituição, depende de regulamentação por meio de lei ordinária. **Errado.** O inciso I exige lei complementar. Enquanto ela não vem, vale a indenização de 40% do FGTS (ADCT, art. 10, I).
- **Item:** Situação hipotética: Lei de um Município criou cargo público com jornada de trabalho reduzida de vinte horas semanais e fixou vencimento equivalente a metade do salário mínimo, sob o argumento de que a remuneração seria proporcional à carga horária. Assertiva: Nessa situação, a lei é compatível com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, pois servidores públicos podem receber remuneração inferior ao salário mínimo caso tenham jornada de trabalho reduzida. **Errado.** Para o STF, o servidor não pode receber menos que o salário mínimo, mesmo em jornada reduzida.
- **Item:** Segundo a Súmula Vinculante 6 do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional o pagamento de remuneração inferior ao salário mínimo para conscritos em serviço militar inicial, pois a garantia do piso salarial do art. 7º, IV, da Constituição alcança também os militares. **Errado.** A SV 6 diz o contrário: não viola a Constituição pagar menos que o mínimo às praças no serviço militar inicial.
- **Item:** Trabalhadores que atuam em regime de turnos ininterruptos de revezamento possuem jornada constitucional máxima de oito horas, salvo acordo coletivo. **Errado.** A jornada nesses turnos é de seis horas, salvo negociação coletiva (inciso XIV).
- **Item:** Situação hipotética: Um empregado de empresa que não aderiu ao Programa Empresa Cidadã tornou-se pai e requereu 20 dias de licença-paternidade, afirmando que esse prazo está fixado na própria Constituição. O empregador concedeu apenas cinco dias. Assertiva: Nessa situação, o empregado tem razão, pois a licença-paternidade tem prazo constitucionalmente fixado em 20 dias. **Errado.** A Constituição remete à lei; o ADCT fixou provisoriamente 5 dias, e os 20 dias só valem nas empresas do Programa Empresa Cidadã.

- **Item:** A Constituição assegura assistência gratuita em creches e pré-escolas para os filhos e dependentes dos trabalhadores até completarem 7 anos de idade. **Errado.** O limite é de 5 anos de idade (inciso XXV).
- **Item:** Na disciplina constitucional das fontes de custeio das entidades sindicais, a contribuição sindical é fixada pela assembleia geral da categoria, enquanto a contribuição confederativa é estipulada por lei, nos termos dos arts. 8º, IV, e 149 da Constituição Federal. **Errado.** É o contrário: a assembleia geral fixa a confederativa; a sindical é a "prevista em lei".
- **Item:** A base territorial do sindicato é definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Estado. **Errado.** O mínimo é a área de um Município (art. 8º, II).
- **Item:** O direito de greve é assegurado, competindo à lei decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que os trabalhadores podem por meio dele defender. **Errado.** Quem decide são os trabalhadores (art. 9º). A lei só trata dos serviços essenciais e dos abusos.
- **Item:** Nas empresas com mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante dos trabalhadores, com a finalidade de representá-los juridicamente perante o empregador e os órgãos públicos. **Errado.** A finalidade é exclusivamente promover o entendimento direto com os empregadores (art. 11).

## Resumo para revisar

- Direitos sociais nasceram da **crise do Estado liberal**; marcos: **México 1917** e **Weimar 1919**; no Brasil, a **Constituição de 1934**.
- São de **segunda geração**: exigem **prestação positiva**, buscam **igualdade material** e **custam dinheiro**.
- Na CF/88 estão no **Título II**: são **direitos fundamentais**; rol do art. 6º **não taxativo**.
- Art. 6º: moradia (**EC 26/2000**), alimentação (**EC 64/2010**), transporte (**EC 90/2015**); renda básica familiar (**EC 114/2021**, parágrafo único).
- Normas programáticas: visão antiga de baixa eficácia; hoje, metas a concretizar; **liberdade tendencial** do legislador; controle judicial em regra só com **violação manifesta**.
- Três teses: não subjetivos (só razoabilidade), subjetivos definitivos (criticada), **subjetivos prima facie** (aceita, com ponderação).
- **Mínimo existencial**: condições para vida digna; dupla dimensão; conteúdo variável; pressuposto das liberdades; mais amplo que o **mínimo vital**. Bachof e a decisão alemã de 1953 (Sarmento).
- **Reserva do possível**: falta de recursos e de orçamento, **demonstrada objetivamente**; "escolhas trágicas"; **não prevalece** sobre o mínimo existencial. Críticas de Krell e Dirley.
- **Proibição do retrocesso** (efeito cliquet): veda suprimir o núcleo essencial **sem compensação**; conteúdo negativo prevalece; não congela a lei; alcança o meio ambiente.
- STF: obras em **presídios** (2015), **Censo** (ACO 3.508), saúde com deficiência grave (Tema 698), estoque mínimo de remédios. Remédio sem registro: regra não, exceção na **mora da Anvisa**,

ação contra a **União**. Bloqueio de verbas: **excepcional** (STJ).

- Art. 7º: urbanos e rurais iguais. Despedida arbitrária: **lei complementar**; provisoriamente **40% do FGTS**. Gestante: da confirmação da gravidez a **5 meses** após o parto.
- Seguro-desemprego só no desemprego **involuntário**; FGTS (8%) não alcança **estatutários**; estabilidade decenal acabou.
- Salário mínimo: **lei**, **nacional**, necessidades da família, reajuste periódico, **vedada vinculação** (SV 4). Insalubridade segue no mínimo até nova base; pensão alimentícia pode; decreto com base em lei pode.
- Abaixo do mínimo: **conscrito pode** (SV 6), **preso pode** (3/4), **servidor em jornada reduzida não**, remuneração variável **não**.
- Irredutibilidade **salvo convenção ou acordo coletivo**. 13º sobre a **remuneração integral**. Noturno maior que diurno, inclusive no revezamento (Súmula 213).
- Jornada **8 h / 44 h**, compensação facultada; turnos de revezamento **6 h**, salvo negociação coletiva; repouso **preferencialmente** aos domingos; hora extra **no mínimo +50%**; férias com **pelo menos +1/3**, sobre todo o período.
- Gestante: **120 dias** sem prejuízo; 180 só com Empresa Cidadã; adotante com prazo igual; pai solo pode ter os 120 dias. Paternidade: **nos termos da lei**, ADCT **5 dias**.
- Aviso prévio **mínimo de 30 dias**; creche **até 5 anos**; seguro de acidente não exclui indenização por **dolo ou culpa**.
- Eficácia limitada: incisos **I, XI (gestão), XII, XX, XXVII**.
- Menor: nada antes dos **16**, salvo aprendiz a partir dos **14**; nada noturno, perigoso ou insalubre antes dos **18**.
- Sindicato: sem autorização do Estado, só registro; **sem interferência** estatal; **unicidade**, base mínima de um **Município**; registro mais antigo prevalece.
- Sindicato defende interesses **coletivos e individuais**, como **substituto processual**, sem autorização dos representados.
- Confederativa: **assembleia**, só **filiados** (SV 40). Sindical: **lei**, hoje **facultativa** (Lei 13.467/2017, ADI 5.794).
- Filiação livre; sindicato **obrigatório** na negociação coletiva; aposentado **vota e é votado**; dirigente estável do registro da candidatura a **1 ano** após o mandato, mesmo suplente, salvo falta grave; estabilidade acaba com a extinção da empresa.
- Greve: **os trabalhadores** decidem oportunidade e interesses; lei regula serviços essenciais e abusos; adesão pacífica não é falta grave (Súmula 316).
- Art. 10: trabalhadores e empregadores em **colegiados públicos**. Art. 11: empresas com **mais de 200** empregados elegem **um representante** só para o **entendimento direto** com o empregador.

TEMA 11 DE 17

# RICD: deputados (arts. 226 a 251)

190 perguntas no app · Regimento Interno da Câmara

## O que cai

O edital pede "Deputados (arts. 226 a 251 e suas alterações)" do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD). Esses artigos repetem e detalham as regras da Constituição sobre o mandato (arts. 53 a 56 da CF), e as perguntas misturam as duas fontes com o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara (Resolução 25/2001), que o art. 244 manda aplicar. Os blocos que mais caem:

- **Licenças** (arts. 235 e 236): os quatro tipos, quem concede (Presidente; a Mesa só na missão diplomática ou cultural), os 120 dias sem remuneração para interesse particular, o laudo de três médicos da Câmara, a proibição de licença no recesso, a suspensão da contagem.
- **Convocação de suplente** (arts. 241 a 243): 48 horas; vaga, cargo do art. 56, I, da CF ou licença de saúde superior a 120 dias sem somar períodos; os cargos que o suplente em substituição não pode ocupar.
- **Vagas, renúncia e perda do mandato** (arts. 238 a 240): renúncia por escrito, sem aprovação, irretratável depois de lida ou publicada; quem **decide** (Câmara, maioria absoluta, voto aberto) e quem **declara** (Mesa) a perda; a eleição só se faltarem mais de 15 meses.
- **Imunidades e proibições** (arts. 231 e 233): inviolabilidade, prisão só em flagrante de crime inafiançável, foro no STF, sigilo da fonte, incorporação às Forças Armadas, imunidade no estado de sítio (dois terços, atos fora do recinto), vedações "desde o diploma" e "desde a posse".
- **Afastamento para ser Ministro** (art. 230): comunicação escrita, 15 dias para reassumir, suplente fica até a comunicação.
- **Código de Ética**: penalidades em ordem de gravidade, quem aplica cada uma, Conselho de Ética (21 membros, 2 anos), suspensão superior a 120 dias convoca suplente.
- **Processo criminal e prisão** (arts. 250 e 251): 24 horas, CCJC, 72 horas, duas sessões, recesso.

Fique atento aos números: 24 horas, 48 horas, 72 horas, 15 dias, 120 dias, 180 dias, 15 meses, 1/3 das sessões, 2/3 dos membros, 6 meses, 21 membros.

## Entenda o tema

### Direitos e deveres do Deputado (art. 226)

O Deputado **deve apresentar-se à Câmara** durante a sessão legislativa ordinária ou extraordinária para participar das **sessões do Plenário**, das **reuniões das Comissões de que seja membro** e das

**sessões conjuntas do Congresso Nacional**. Comparecer às Comissões de que faz parte é dever, não opção.

Em troca, o Regimento lhe assegura o direito de:

- **I**: **oferecer proposições**, **discutir e deliberar** sobre qualquer matéria em apreciação, **integrar o Plenário e os demais colegiados** e neles **votar e ser votado** (pode ser eleito para a Mesa, para a presidência de Comissão etc.);
- **II**: encaminhar, **através da Mesa**, **pedidos escritos de informação a Ministro de Estado** (não diretamente ao Ministro);
- **III**: **fazer uso da palavra**;
- **IV**: integrar as **Comissões** e **representações externas** e desempenhar **missão autorizada** (pela Mesa ou pela Comissão);
- **V**: **promover**, perante quaisquer autoridades, entidades ou órgãos da administração **federal, estadual ou municipal**, **direta ou indireta e fundacional**, os **interesses públicos** ou **reivindicações coletivas** de âmbito nacional ou das comunidades representadas;
- **VI**: realizar outros cometimentos inerentes ao mandato **ou atender a obrigações político-partidárias** decorrentes da representação.

> **Pegadinha:** o item diz que o Deputado pode votar, mas "não tem direito a ser votado", ou que não pode atender a obrigações partidárias. Errado nos dois casos: o art. 226 garante votar **e ser votado** e cumprir **obrigações político-partidárias**.

## Registro de presença e participação remota (arts. 227 e 227-A)

O **comparecimento** do Deputado é registrado **diariamente**, sob responsabilidade da **Mesa** e da **presidência das Comissões**:

- **sessões de debates**: **lista de presença** ou **registro eletrônico** em postos instalados na Casa;
- **sessões de deliberação**: **registro eletrônico até o encerramento da Ordem do Dia**; só se o sistema **não estiver funcionando** usam-se as **listas de presença** em Plenário;
- **Comissões**: controle da presença às reuniões.

**Deputadas gestantes (art. 227-A).** A partir da **trigésima semana de gestação**, ou mediante **atestado médico**, a Deputada tem direito à **participação plena**, por **áudio e vídeo** (videoconferência), nas reuniões e nas sessões **deliberativas e não deliberativas**. Pode **registrar presença e votar** a distância, nos termos de Ato da Mesa. O mesmo direito vale para a Deputada que **regressar da licença à gestante**, até **180 dias consecutivos** contados do **início** da licença.

## Viagem ao exterior e declaração de bens (arts. 228 e 229)

**Viagem (art. 228).** Para afastar-se do território nacional, o Deputado **dá prévia ciência à Câmara**, por intermédio da **Presidência**, indicando a **natureza** do afastamento e sua **duração estimada**. É comunicação, não pedido de autorização.

**Declaração de bens (art. 229).** O Deputado apresenta à **Mesa**, **para efeito de posse** e **antes do término do mandato**, **declaração de bens e de suas fontes de renda**. Deixar de apresentar é

**infração ao Código de Ética e Decoro Parlamentar**. São duas declarações: na entrada (posse) e na saída (fim do mandato ou afastamento definitivo), para permitir comparar o patrimônio.

## Afastamento para cargo no Executivo (art. 230 e CF, art. 56)

A Constituição (art. 56, I) diz que **não perde o mandato** o Deputado investido no cargo de **Ministro de Estado**, **Governador de Território**, **Secretário de Estado**, do **Distrito Federal**, de **Território**, de **Prefeitura de Capital** ou **chefe de missão diplomática temporária**. Nesses casos, ele **pode optar pela remuneração do mandato** (art. 56, § 3º).

> **Pegadinha: secretário municipal** só está na lista se for de **Prefeitura de Capital**. O Deputado que vira secretário de uma cidade do interior perde o mandato.

O RICD regula o procedimento (art. 230):

- O Deputado que se afasta para ocupar esses cargos faz **comunicação escrita à Casa**, e outra **ao reassumir**.
- **§ 1º**: ao comunicar o afastamento, apresenta o **ato de nomeação** e o **termo de posse**. A publicação no Diário Oficial não substitui a comunicação.
- **§ 2º**: ao reassumir, apresenta o **ato de exoneração**.
- **§ 3º**: exonerado do cargo, o Deputado tem **quinze dias** para **reassumir** o mandato; a **omissão tipifica falta de decoro parlamentar**.
- **§ 4º**: **enquanto não houver a comunicação** da exoneração, o **suplente em exercício participa normalmente** dos debates e das votações.

**Imunidades no cargo do Executivo (art. 231, § 7º).** As imunidades parlamentares **subsistem** quando o Deputado é investido nesses cargos. Não "cessam automaticamente" com a posse como Ministro.

> **Exemplo:** o Deputado Paulo é nomeado Ministro de Estado. Ele comunica por escrito o afastamento à Câmara, com o ato de nomeação e o termo de posse, e o suplente é convocado em 48 horas. Meses depois, Paulo é exonerado. Ele tem 15 dias para reassumir, apresentando o ato de exoneração. Até comunicar, o suplente continua votando.

## Imunidades e proibições (art. 231 e CF, arts. 53 e 54)

No exercício do mandato, o Deputado segue a Constituição, o Regimento e o **Código de Ética e Decoro Parlamentar**, e está sujeito às **medidas disciplinares** neles previstas. A imunidade não o livra de punição disciplinar.

**Imunidade material (§ 1º).** Os Deputados são **invioláveis** por suas **opiniões, palavras e votos** (a CF diz "civil e penalmente").

**Prisão (§ 2º). Desde a expedição do diploma**, os Deputados **não podem ser presos**, **salvo em flagrante de crime inafiançável**. Prisão preventiva decretada por juiz, sem flagrante, não é permitida.

**Foro (§ 4º).** Os Deputados são julgados perante o **Supremo Tribunal Federal** (não o STJ, que julga governadores, nem os TRFs). A CF diz: desde a expedição do diploma.

**Sigilo da fonte (§ 5º).** Os Deputados **não são obrigados a testemunhar** sobre informações recebidas ou prestadas em razão do mandato, **nem sobre as pessoas** que lhes confiaram ou deles receberam informações.

**Forças Armadas (§ 6º).** A **incorporação** de Deputados às Forças Armadas, **embora militares e ainda que em tempo de guerra**, depende de **licença da Câmara**.

**Cargos do Executivo (§ 7º).** As imunidades **subsistem** quando o Deputado é investido nos cargos do art. 56, I, da CF.

**Proibições (§ 8º, que repete o art. 54 da CF).** Há dois marcos de tempo:

**Desde a expedição do diploma**, o Deputado não pode:

- **a) firmar ou manter contrato** com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, **salvo** quando o contrato obedecer a **cláusulas uniformes** (contrato de adesão igual para todos, como a conta de luz);
- **b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado**, **inclusive os demissíveis ad nutum**, nessas entidades.

**Desde a posse**, o Deputado não pode:

- **a)** ser **proprietário, controlador ou diretor** de empresa que goze de **favor decorrente de contrato** com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;
- **b) ocupar cargo ou função demissível ad nutum** nas entidades do inciso I, a (empresa pública, sociedade de economia mista etc.), seja remunerado ou não;
- **c) patrocinar causa** em que seja interessada qualquer dessas entidades (inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista);
- **d)** ser **titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo**. Não há acumulação de mandatos, nem com compatibilidade de horários.

**Demissível ad nutum** é o cargo de confiança, do qual a pessoa pode ser dispensada a qualquer momento, sem motivo.

> **Dica:** "**D**iploma = **D**ois verbos de negócio": **contratar** e **aceitar emprego remunerado**. "**P**osse = **P**ropriedade, **P**osto de confiança, **P**atrocínio, **P**luralidade de mandatos".
>
> **Pegadinha:** "desde o diploma pode aceitar cargo não remunerado em empresa pública". Errado como regra geral: desde a posse, ele não pode ocupar cargo ou função **demissível ad nutum** nessas entidades, mesmo sem remuneração.

Quem infringe qualquer dessas proibições **perde o mandato** (CF, art. 55, I), por decisão da Câmara.

## Imunidades no estado de sítio (art. 233)

As imunidades dos Deputados **subsistem durante o estado de sítio**. Só podem ser **suspensas** pelo voto de **dois terços dos membros da Casa**, e a suspensão alcança **apenas atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional** que sejam **incompatíveis com a execução da medida**. O que o Deputado faz dentro do Congresso fica sempre protegido. (O RICD ainda fala em "escrutínio secreto" nessa votação; a CF, no art. 53, § 8º, exige dois terços e não menciona o tipo de votação.)

Procedimento:

- **§ 1º**: recebida pela Mesa a solicitação, **aguarda-se** que o **Congresso Nacional autorize** a decretação do estado de sítio ou sua prorrogação;
- **§ 2º**: aprovada a decretação, a mensagem do Presidente da República vai à **Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)**, que dá parecer e elabora o **projeto de resolução** (não vai direto ao Plenário);
- **§ 3º**: na apreciação, seguem-se as regras do **regime de urgência**.

## Desvinculação da bancada (art. 232)

O Deputado que **se desvincular de sua bancada perde**, para efeitos regimentais, o **direito a cargos ou funções** que ocupava **em razão dela** (uma vaga em Comissão indicada pelo partido, por exemplo). O cargo pertence à bancada, não ao Deputado. A exceção são os membros do Conselho de Ética, que não perdem a vaga por isso (Código de Ética, art. 7º, § 1º).

## Ex-Deputados (art. 234)

Os **ex-Deputados Federais** têm **livre acesso ao Plenário** e podem usar estes serviços da Casa:

- **I**: **reprografia** (cópias), **com prévia autorização do Presidente**;
- **II**: **biblioteca**, livre;
- **III**: **arquivo**, livre;
- **IV**: **processamento de dados**, **com prévia autorização do Presidente**;
- **V**: **assistência médica**, livre;
- **VI**: **assistência farmacêutica**, livre.

> **Dica:** só os incisos **I e IV** (reprografia e processamento de dados, os que "gastam máquina") dependem de autorização do **Presidente da Câmara** (não da Mesa).

## Licenças (arts. 235 e 236)

O Deputado pode obter licença para (art. 235):

- **I**: desempenhar **missão temporária de caráter diplomático ou cultural**;
- **II**: **tratamento de saúde**;
- **III**: tratar, **sem remuneração**, de **interesse particular**, desde que o afastamento **não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa**;
- **IV**: **investidura** em qualquer dos cargos do **art. 56, I, da CF** (Ministro, Secretário etc.).

**§ 1º**: as Deputadas podem ainda obter **licença-gestante**, e os Deputados, **licença-paternidade**, nos termos do art. 7º, XVIII e XIX, da CF (os mesmos direitos dos trabalhadores).

**§ 2º**: **durante o recesso constitucional**, **não se concedem** as licenças de **saúde (II)** e de **interesse particular (III)**, **salvo** em caso de **prorrogação** da sessão legislativa ordinária ou de **convocação extraordinária** do Congresso.

**§ 3º**: **suspende-se a contagem** do prazo da licença que tenha começado **antes do encerramento de cada semiperíodo** da sessão legislativa (antes do recesso de julho ou de fim de ano), **exceto** na licença para **tratamento de saúde** quando tenha havido **assunção de Suplente**. Nesse caso, o prazo continua correndo no recesso.

**§ 4º**: a licença é concedida pelo **Presidente**, **exceto** a de **missão diplomática ou cultural (I)**, que cabe à **Mesa**.

**§ 5º**: a licença depende de **requerimento fundamentado**, dirigido ao **Presidente da Câmara**, e **lido na primeira sessão** após o seu recebimento. Nenhuma licença é automática.

**§ 6º**: o Deputado que se licenciar **com assunção de Suplente não pode reassumir** o mandato **antes de findo o prazo**, superior a cento e vinte dias, da licença ou de suas prorrogações. Isso protege a estabilidade do suplente.

**Licença para tratamento de saúde (art. 236).** É concedida ao Deputado que, por **doença comprovada**, esteja impossibilitado de atender aos deveres do mandato. Para **obter ou prorrogar** a licença, exige-se **laudo de inspeção de saúde** firmado por **três integrantes do corpo médico da Câmara**, com a indicação expressa de que o paciente não pode continuar no exercício ativo do mandato. Atestado do médico particular não basta.

> **Atenção:** a licença de **interesse particular** é **sem remuneração** e tem limite de **120 dias por sessão legislativa** (não 60, não 90). A de **saúde não tem esse limite** e **não corta o subsídio**. Licença particular remunerada não existe, curta ou longa.

## Incapacidade civil absoluta (art. 237)

Em caso de **incapacidade civil absoluta**, julgada por **sentença de interdição** ou comprovada por **laudo de junta médica nomeada pela Mesa**, o Deputado é **suspenso do exercício do mandato**, **sem perda da remuneração**, enquanto durarem os efeitos.

- **§ 1º**: se o Deputado **se negar a fazer o exame**, o **Plenário**, em **sessão secreta**, por **maioria absoluta** dos seus membros, pode aplicar-lhe a **medida suspensiva**.
- **§ 2º**: a junta tem **no mínimo três médicos** de **reputada idoneidade**, **não pertencentes** aos serviços da **Câmara** nem do **Senado** (para garantir isenção). Note o contraste: na licença de saúde, os três médicos são **da Câmara**; na incapacidade civil, são **de fora**.

## Vagas e renúncia (arts. 238 e 239)

As **vagas** na Câmara se verificam por (art. 238): **falecimento**, **renúncia** ou **perda de mandato**.

**Renúncia (art. 239).** A declaração de renúncia:

- é dirigida **por escrito à Mesa**;

- **independe de aprovação** da Câmara;
- só se torna **efetiva e irretratável** depois de **lida no expediente** ou **disponibilizada no Diário da Câmara dos Deputados**, **o que ocorrer primeiro**. Antes disso, o Deputado pode voltar atrás; depois, não.

**Renúncia presumida (§ 1º).** Considera-se também que renunciou:

- **I**: o Deputado que **não prestar compromisso** (não tomar posse) no prazo regimental;
- **II**: o **Suplente** que, convocado, **não se apresentar** para entrar em exercício no prazo regimental.

O prazo regimental de posse é de **trinta dias**, **prorrogável por igual período** a requerimento do interessado, salvo força maior ou enfermidade comprovadas (art. 4º, § 6º). Para o suplente convocado, conta-se da ocorrência do fato que enseja a convocação.

**Declaração da vaga (§ 2º).** Nos casos de renúncia, a **vacância** é **declarada em sessão pelo Presidente** (da Câmara, não da República).

**Renúncia durante processo (CF, art. 55, § 4º).** A renúncia de parlamentar **submetido a processo** que vise ou possa levar à **perda do mandato** tem seus **efeitos suspensos até as deliberações finais**. O processo continua; renunciar não serve para escapar da cassação.

## Perda do mandato (art. 240 e CF, art. 55)

Perde o mandato o Deputado:

- **I**: que **infringir as proibições** do art. 54 da CF;
- **II**: cujo procedimento for declarado **incompatível com o decoro parlamentar**;
- **III**: que deixar de comparecer, **em cada sessão legislativa**, à **terça parte das sessões ordinárias** da Câmara, **salvo licença ou missão autorizada** (as ausências por licença ou missão não entram na conta);
- **IV**: que **perder ou tiver suspensos os direitos políticos**;
- **V**: quando o **decretar a Justiça Eleitoral**;
- **VI**: que sofrer **condenação criminal em sentença transitada em julgado** (definitiva; condenação em primeira instância, com recurso pendente, não basta).

**Quem decide e quem declara.** A divisão é a mais cobrada do tema:

- **Incisos I, II e VI** (proibições, decoro, condenação criminal): a perda é **decidida pela Câmara**, em **votação ostensiva** (aberta) e por **maioria absoluta** de seus membros, **mediante provocação da Mesa ou de partido com representação no Congresso**, assegurada **ampla defesa** (art. 240, § 1º; CF, art. 55, § 2º).
- **Incisos III, IV e V** (faltas, direitos políticos, Justiça Eleitoral): a perda é **declarada pela Mesa**, **de ofício** ou mediante **provocação de qualquer Deputado** ou de **partido** com representação no Congresso, assegurada **ampla defesa perante a Mesa** (art. 240, § 2º; CF, art. 55, § 3º).

> **Dica:** "**Decide** quem **julga** conduta" (proibição, decoro, crime: há o que avaliar, então o Plenário vota). "**Declara** quem **constata** fato" (faltas, direitos políticos, decisão eleitoral: o fato já está dado, a Mesa só reconhece).

**Voto aberto (EC 76/2013).** A Emenda Constitucional 76/2013 **aboliu o voto secreto** em **dois casos**: na **perda de mandato** de Deputado ou Senador e na **apreciação de vetos**. A **maioria absoluta** continua exigida (mais da metade de **todos** os membros, 257 Deputados, e não a maioria dos presentes). A emenda não acabou com toda votação secreta (por exemplo, a eleição das Mesas continua secreta).

> **Pegadinha:** cidadão comum **não provoca** a perda de mandato dos incisos I, II e VI perante a Câmara: quem provoca é a **Mesa** ou **partido** com representação no Congresso. Mas, pelo **Código de Ética** (art. 9º, § 1º), **qualquer cidadão** pode **requerer à Mesa** que ela faça representação por quebra de decoro; a Mesa examina e, se houver indícios, encaminha. As duas regras convivem.

**Procedimento na CCJC (art. 240, § 3º)**, para os casos dos **incisos I e VI** (proibições e condenação criminal; o decoro segue o Código de Ética e o Conselho de Ética):

- **I**: recebida a representação, entrega-se cópia ao Deputado, que tem **cinco sessões** para apresentar **defesa escrita** e indicar provas;
- **II**: **sem defesa**, o Presidente da Comissão nomeia **defensor dativo** para apresentá-la no mesmo prazo (não há arquivamento automático);
- **III**: apresentada a defesa, a Comissão faz as **diligências e a instrução probatória** e dá parecer em **cinco sessões**, pela **procedência** ou pelo **arquivamento**; se procedente, oferece também o **projeto de resolução** de perda do mandato;
- **IV**: o parecer, **lido no expediente**, **publicado** no Diário da Câmara e distribuído em avulsos, é **incluído na Ordem do Dia**.

**Decoro na Constituição (art. 55, § 1º).** É incompatível com o decoro parlamentar, **além dos casos definidos no regimento interno**, o **abuso das prerrogativas** asseguradas a membro do Congresso ou a **percepção de vantagens indevidas**. O regimento (e o Código de Ética) pode definir **outros** casos; a lista da CF não é exaustiva.

## Convocação de suplente (arts. 241 a 243)

**Quando (art. 241).** A **Mesa** convoca, **no prazo de quarenta e oito horas**, o Suplente nos casos de:

- **I**: **ocorrência de vaga**;
- **II**: **investidura do titular** nos cargos do **art. 56, I, da CF**;
- **III**: **licença para tratamento de saúde** do titular, desde que o **prazo original** seja **superior a cento e vinte dias**, **vedada a soma de períodos** para esse efeito; a convocação se estende por todo o período da licença e de suas prorrogações.

A CF (art. 56, § 1º) diz que o suplente é convocado nos casos de **vaga**, de **investidura** nos cargos do art. 56 ou de **licença superior a cento e vinte dias**. Licença de 60, 90 ou 100 dias **não** leva à convocação. Como a licença particular tem teto de 120 dias, ela nunca chega a convocar suplente.

O suplente **não é chamado em qualquer afastamento** do titular: só nesses casos.

- **§ 1º**: o Suplente convocado pode **declarar-se impossibilitado** de assumir, dando **ciência por escrito à Mesa**, que convoca o **Suplente imediato**.

- **§ 2º**: o Suplente que, convocado, **não assumir** no prazo (art. 4º, § 6º, III) **perde o direito à suplência**, e convoca-se o seguinte. **Exceções**: a declaração de impossibilidade do § 1º, **doença comprovada** (na forma do art. 236) ou estar **investido nos cargos do art. 56, I, da CF**.

**Vaga sem suplente (art. 242 e CF, art. 56, § 2º).** Ocorrendo vaga **mais de quinze meses** antes do término do mandato e **não havendo Suplente**, o **Presidente comunica o fato à Justiça Eleitoral**, que fará a **eleição**. A Câmara não convoca eleição. Com **quinze meses ou menos**, a cadeira fica vaga até o fim do mandato. (Não são 9 nem 12 meses.)

**Cargos vedados ao suplente em substituição (art. 243).** O Suplente convocado **em caráter de substituição** (o titular está licenciado ou é Ministro, por exemplo) **não pode ser escolhido** para:

- os **cargos da Mesa** ou de **Suplente de Secretário**;
- **Presidente ou Vice-Presidente de Comissão**;
- integrar a **Procuradoria Parlamentar**;
- **Ouvidor-Geral** ou **Ouvidor-Substituto**;
- **Corregedor** ou **Corregedor Substituto**;
- **Procuradora da Mulher** ou **Procuradora Adjunta**;
- **Coordenadora-Geral dos Direitos da Mulher** ou **Coordenadoras Adjuntas**.

Também não pode ser membro do **Conselho de Ética** (Código de Ética, art. 7º, § 2º, III).

> **Dica:** o suplente em substituição vota e discute normalmente, mas não assume **posto de comando** (direção, ouvidoria, corregedoria, procuradoria, coordenação). Ele está de passagem.

## Decoro parlamentar e Código de Ética (art. 244)

O Deputado que praticar **ato contrário ao decoro parlamentar** ou que afete a **dignidade do mandato** está sujeito às **penalidades** e ao **processo disciplinar** do **Código de Ética e Decoro Parlamentar** (Resolução 25/2001), que define também as condutas puníveis. O Código faz parte integrante do Regimento.

**Deveres fundamentais (Código, art. 3º).** Entre outros: **promover a defesa do interesse público e da soberania nacional**; respeitar a Constituição, as leis e as normas da Casa; **exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à vontade popular, agindo com boa-fé, zelo e probidade**; **apresentar-se à Câmara** e participar das sessões do Plenário, das reuniões de Comissão **e das sessões conjuntas do Congresso Nacional**; examinar as proposições sob a ótica do interesse público; tratar com respeito colegas, autoridades, servidores e cidadãos; **prestar contas do mandato à sociedade**; respeitar as decisões legítimas dos órgãos da Casa.

**Condutas incompatíveis (Código, art. 4º), puníveis com perda do mandato.** Abusar das prerrogativas constitucionais; perceber vantagens indevidas; celebrar acordo para a posse do suplente mediante pagamento; fraudar o andamento dos trabalhos para alterar resultado de votação; omitir ou falsear informação nas declarações obrigatórias; praticar irregularidades graves no mandato.

**Condutas atentatórias (Código, art. 5º), com penas menores.** Perturbar a ordem das sessões ou reuniões (I); infringir regras de boa conduta nas dependências da Casa (II); ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara ou desacato a parlamentar, Mesa, Comissão ou Presidentes (III); usar o cargo para constranger ou aliciar subordinado (IV); revelar debates ou deliberações secretas (V); revelar documentos sigilosos (VI); usar verbas de gabinete contra os princípios do art. 37 da CF (VII); relatar matéria de interesse de financiador de campanha (VIII); fraudar o registro de presença (IX); descumprir intencionalmente os deveres fundamentais (X).

**Penalidades (Código, art. 10), em ordem crescente de gravidade:**

1. **censura**, **verbal ou escrita**;
2. **suspensão de prerrogativas regimentais** por **até seis meses**;
3. **suspensão do exercício do mandato** por **até seis meses**;
4. **perda do mandato**.

Não existe "advertência reservada" aplicada pelo Líder do partido.

**Quem aplica cada uma:**

- **Censura verbal (art. 11)**: o **Presidente da Câmara**, em sessão, ou o **Presidente de Comissão**, nas reuniões, ao Deputado que **perturbar a ordem** ou infringir regras de **boa conduta** (art. 5º, I e II). **Recurso ao respectivo Plenário em dois dias úteis.**
- **Censura escrita (art. 12)**: a **Mesa**, **por provocação do ofendido**, nos casos de **ofensas físicas ou morais** ou **desacato** (art. 5º, III), ou a pedido do Presidente da Câmara ou de Comissão em caso de **reincidência**. Defesa em **cinco dias úteis**; recurso ao Plenário em **dois dias úteis**.
- **Suspensão de prerrogativas (art. 13)**: projeto de resolução do **Conselho de Ética**, votado pelo **Plenário**, em **votação ostensiva** e por **maioria absoluta** (condutas do art. 5º, VI a VIII).
- **Suspensão do mandato e perda do mandato (art. 14)**: competência do **Plenário**, em **votação ostensiva** e por **maioria absoluta**, por provocação da **Mesa ou de partido** representado no Congresso, **após processo no Conselho de Ética**. O Conselho investiga e dá parecer; não cassa ninguém sozinho.

Ligação entre condutas e penas: as do **art. 4º** levam à **perda do mandato**; as do **art. 5º**, IV, V, IX e X, à **suspensão do mandato**; as do art. 5º, VI a VIII, à **suspensão de prerrogativas**; as do art. 5º, I a III, à **censura**.

**Suplente na suspensão (art. 14, § 2º).** Se a **suspensão do exercício do mandato** for **superior a 120 dias**, o suplente é **convocado imediatamente após a publicação da resolução** que decretar a sanção. A cadeira não fica vazia.

**Conselho de Ética e Decoro Parlamentar (Código, art. 7º; RICD, art. 21-E).** Tem **21 membros titulares** e **igual número de suplentes**, com **mandato de dois anos**. Tem **1 Presidente e 2 Vice-Presidentes**, eleitos entre os **titulares**, **vedada a reeleição para o mesmo cargo** na eleição subsequente.

**Representação (Código, art. 9º).** As representações sobre decoro são feitas **diretamente à Mesa**. **Qualquer cidadão** pode **requerer à Mesa** representação contra Deputado, indicando fatos e provas. A representação de **partido político** representado no Congresso é **encaminhada**

**diretamente** pela Mesa ao Conselho. O **Corregedor da Câmara** pode participar de **todas as fases** do processo no Conselho, **inclusive das discussões**, **sem direito a voto**.

## Prisão e processo criminal (arts. 250 e 251)

**Prisão em flagrante (art. 250).** No caso de **prisão em flagrante de crime inafiançável**, os autos são remetidos à Casa **dentro de vinte e quatro horas**, sob pena de **responsabilidade da autoridade** que presidir a prisão, apurada **de ofício pela Mesa**.

**Procedimento (art. 251).** Recebida a solicitação ou os autos de flagrante, o **Presidente** despacha o expediente à **CCJC**, que segue estas normas:

- **I, no flagrante**: a Comissão resolve **preliminarmente sobre a prisão**, devendo:
- **a) ordenar a apresentação do réu preso**, que fica **sob sua custódia** até o pronunciamento da Casa sobre o **relaxamento ou não** da prisão (a Comissão guarda o preso, mas não o solta por conta própria);
- **b)** oferecer **parecer prévio**, **facultada a palavra** ao Deputado ou ao seu representante, **no prazo de setenta e duas horas**, sobre a manutenção ou não da prisão, propondo o **projeto de resolução**, submetido **até a sessão seguinte** à deliberação do Plenário, pelo **voto secreto da maioria de seus membros** (texto do RICD);
- **II**: depois disso (ou se não houver flagrante), a Comissão dá parecer em **dez sessões**, facultada a palavra ao Deputado, sobre o pedido de licença ou a **autorização da formação de culpa** (no flagrante), propondo o **projeto de resolução**;
- **III**: o parecer, **lido no expediente** e **publicado**, é **incluído na Ordem do Dia** (não pode ficar fora da pauta);
- **IV**: se, da aprovação do parecer pelo **voto secreto da maioria dos membros da Casa** (texto do RICD), resultar **admitida a acusação**, considera-se dada a licença ou autorizada a formação de culpa;
- **V**: a decisão é **comunicada pelo Presidente ao Supremo Tribunal Federal dentro de duas sessões**.

**Recesso (parágrafo único).** Estando a Casa em recesso, as atribuições da CCJC e do Plenário são exercidas **cumulativamente pela Comissão Representativa do Congresso Nacional** (CF, art. 58, § 4º), **se o Regimento Comum assim dispuser**; caso contrário, pela **Mesa**, **ad referendum do Plenário** (sujeita a confirmação posterior).

> **Atenção:** o texto do art. 251 é anterior à Emenda Constitucional 35/2001 e ainda fala em "licença para instauração do processo" e em "voto secreto". Pela Constituição vigente (art. 53): **não existe mais licença prévia** para processar o parlamentar; recebida a denúncia por crime ocorrido após a diplomação, o **STF dá ciência à Casa**, que, por iniciativa de **partido político** nela representado e pelo voto da **maioria de seus membros**, pode **sustar o andamento da ação** até a decisão final (prazo de **45 dias** para apreciar o pedido; a sustação **suspende a prescrição** enquanto durar o mandato). Na prisão em flagrante, a Casa resolve sobre a prisão **pelo voto da maioria de seus membros**, e a CF não fala em voto secreto. Itens que perguntam "segundo o Regimento" seguem a letra do art. 251.

### Subsídio (CF, art. 49, VII)

O subsídio dos Deputados Federais é **idêntico ao dos Senadores** e é fixado pelo **Congresso Nacional** (competência exclusiva, art. 49, VII), por **decreto legislativo**, **sem sanção** do Presidente da República. É pago em **parcela única**, vedado o acréscimo de gratificação, adicional ou verba de representação (art. 39, § 4º). A Câmara não fixa sozinha, por resolução, o subsídio dos seus membros, e não se usa lei para isso.

## Quadros para memorizar

### Licenças do Deputado

| Licença | Quem concede | Remuneração | Limite | Suplente |
|---|---|---|---|---|
| Missão diplomática ou cultural | **Mesa** | mantida | temporária | não |
| Tratamento de saúde | Presidente | mantida | sem limite; laudo de 3 médicos da Câmara | só se o prazo original for > 120 dias, sem somar |
| Interesse particular | Presidente | **sem** remuneração | até **120 dias** por sessão legislativa | nunca (não passa de 120) |
| Cargo do art. 56, I, da CF | Presidente | pode optar pela do mandato | enquanto durar o cargo | sim, em 48 horas |
| Gestante e paternidade | Presidente | mantida | como a dos trabalhadores (CF, art. 7º) | a regra do suplente exige licença superior a 120 dias |

Regras comuns: requerimento **fundamentado** ao Presidente, **lido na primeira sessão**; saúde e interesse particular **não** se concedem no **recesso** (salvo prorrogação ou convocação extraordinária); a contagem **se suspende** no recesso, salvo licença de saúde com suplente; com suplente e prazo superior a 120 dias, o titular **não volta antes do fim**.

### Perda do mandato

| Causa | Quem | Como |
|---|---|---|
| Proibições do art. 54 da CF | Câmara **decide** | voto aberto, maioria absoluta, provocação da Mesa ou de partido; CCJC |
| Decoro parlamentar | Câmara **decide** | voto aberto, maioria absoluta, provocação da Mesa ou de partido; Conselho de Ética |
| Condenação criminal transitada em julgado | Câmara **decide** | voto aberto, maioria absoluta; CCJC |
| Faltar a 1/3 das sessões ordinárias da sessão legislativa | Mesa **declara** | de ofício ou por provocação de Deputado ou partido; ampla defesa |
| Perda ou suspensão dos direitos políticos | Mesa **declara** | idem |

| Causa | Quem | Como |
|---|---|---|
| Decretação pela Justiça Eleitoral | Mesa **declara** | idem |

## Números do tema

| Assunto | Número |
|---|---|
| Convocação do suplente pela Mesa | 48 horas |
| Licença de saúde que convoca suplente | prazo original > 120 dias, sem somar períodos |
| Licença por interesse particular | até 120 dias por sessão legislativa, sem remuneração |
| Laudo da licença de saúde | 3 médicos do corpo médico da Câmara |
| Junta da incapacidade civil | no mínimo 3 médicos de fora da Câmara e do Senado |
| Suspensão por recusa ao exame | Plenário, sessão secreta, maioria absoluta |
| Participação remota da gestante | a partir da 30ª semana (ou atestado); até 180 dias do início da licença |
| Reassumir após exoneração do cargo no Executivo | 15 dias (omissão = falta de decoro) |
| Prazo de posse | 30 dias, prorrogável por igual período |
| Eleição para vaga sem suplente | só se faltarem mais de 15 meses |
| Faltas que geram perda do mandato | 1/3 das sessões ordinárias de cada sessão legislativa |
| Perda do mandato decidida pela Câmara | maioria absoluta (257), voto aberto |
| Suspensão das imunidades no estado de sítio | 2/3 dos membros; só atos fora do recinto |
| Defesa na CCJC (perda do mandato) | 5 sessões; parecer em mais 5 sessões |
| Autos da prisão em flagrante | 24 horas |
| Palavra do Deputado preso | 72 horas |
| Parecer da CCJC no processo criminal | 10 sessões |
| Comunicação da decisão ao STF | 2 sessões |
| Sustação de ação penal (CF) | pedido de partido; maioria dos membros; 45 dias |
| Suspensão de prerrogativas e do mandato | até 6 meses cada |
| Suspensão do mandato que convoca suplente | superior a 120 dias |
| Recurso contra censura | 2 dias úteis ao Plenário |
| Conselho de Ética | 21 titulares + 21 suplentes; mandato de 2 anos; 1 Presidente e 2 Vices |

## Vedações do art. 54 da CF (repetidas no art. 231, § 8º)

| Desde a expedição do diploma | Desde a posse |
|---|---|
| Contratar com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou concessionária, salvo cláusulas uniformes | Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor de contrato com o poder público, ou nela ter função remunerada |
| Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado nessas entidades, inclusive demissível ad nutum | Ocupar cargo ou função demissível ad nutum nessas entidades |
| | Patrocinar causa de interesse dessas entidades |
| | Ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo |

## Prerrogativas do Deputado

| Prerrogativa | Regra |
|---|---|
| Inviolabilidade | opiniões, palavras e votos (civil e penal) |
| Prisão | desde o diploma, só em flagrante de crime inafiançável |
| Foro | STF |
| Testemunho | não é obrigado a depor sobre informações do mandato nem sobre a fonte |
| Forças Armadas | incorporação, mesmo de militar e em guerra, depende de licença da Câmara |
| Cargo no Executivo | imunidades subsistem |
| Estado de sítio | imunidades subsistem; suspensão por 2/3, só atos fora do recinto, após o Congresso autorizar o sítio; CCJC; regime de urgência |

## Ex-Deputados

| Livre | Com prévia autorização do Presidente |
|---|---|
| acesso ao Plenário, biblioteca, arquivo, assistência médica, assistência farmacêutica | reprografia, processamento de dados |

## Penalidades do Código de Ética

| Penalidade | Quem aplica | Condutas |
|---|---|---|
| Censura verbal | Presidente da Câmara (sessão) ou de Comissão (reunião); recurso em 2 dias úteis | perturbar a ordem; boa conduta (art. 5º, I e II) |
| Censura escrita | Mesa, por provocação do ofendido (ou reincidência); recurso em 2 dias úteis | ofensa física ou moral, desacato (art. 5º, III) |
| Suspensão de prerrogativas (até 6 meses) | Plenário, maioria absoluta, voto aberto | art. 5º, VI a VIII |
| Suspensão do mandato (até 6 meses) | Plenário, maioria absoluta, voto aberto | art. 5º, IV, V, IX e X |

| Penalidade | Quem aplica | Condutas |
|---|---|---|
| Perda do mandato | Plenário, maioria absoluta, voto aberto | art. 4º |

## Lei seca que cai

Os direitos do Deputado, inclusive o de ser votado e o pedido de informação pela Mesa:

> **Lei seca:** Art. 226. [...] I - oferecer proposições em geral, discutir e deliberar sobre qualquer matéria em apreciação na Casa, integrar o Plenário e demais colegiados e neles **votar e ser votado**; II - encaminhar, **através da Mesa**, pedidos escritos de informação a Ministro de Estado; [...] VI - realizar outros cometimentos inerentes ao exercício do mandato ou **atender a obrigações político-partidárias** decorrentes da representação.

A participação remota da gestante:

> **Lei seca:** Art. 227-A. As Deputadas gestantes, a partir da **trigésima semana** de gestação ou mediante a apresentação de atestado médico, terão direito à participação plena nas reuniões e nas sessões deliberativas e não deliberativas, por áudio e vídeo [...]. Parágrafo único. Aplica-se o direito [...] às Deputadas que regressarem do gozo de licença à gestante até o prazo de **180 (cento e oitenta) dias** consecutivos após o início dessa licença.

Viagem e declaração de bens:

> **Lei seca:** Art. 228. Para afastar-se do território nacional, o Deputado deverá dar **prévia ciência** à Câmara, por intermédio da **Presidência**, indicando a natureza do afastamento e sua duração estimada.
>
> **Lei seca:** Art. 229. O Deputado apresentará à Mesa, **para efeito de posse e antes do término do mandato**, declaração de bens e de suas fontes de renda, importando **infração ao Código de Ética** e Decoro Parlamentar a inobservância deste preceito.

O retorno do Ministro:

> **Lei seca:** Art. 230, § 3º É de **quinze dias** o prazo para o Deputado reassumir o exercício do mandato, quando exonerado de cargo a que se refere o caput, sob pena de sua omissão tipificar **falta de decoro parlamentar**. § 4º Enquanto não for feita a comunicação a que se refere o § 2º, o **suplente em exercício participará normalmente** dos debates e das votações.

A bancada é dona do cargo:

> **Lei seca:** Art. 232. O Deputado que se desvincular de sua bancada **perde**, para efeitos regimentais, o direito a cargos ou funções que ocupar em razão dela.

O estado de sítio:

> **Lei seca:** Art. 233. As imunidades constitucionais dos Deputados **subsistirão durante o estado de sítio**, só podendo ser suspensas mediante o voto de **dois terços** dos membros da Casa [...], restrita a suspensão aos atos praticados **fora do recinto** do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida.

As licenças:

> **Lei seca:** Art. 235. O Deputado poderá obter licença para: I - desempenhar **missão temporária de caráter diplomático ou cultural**; II - **tratamento de saúde**; III - tratar, **sem remuneração**, de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse **cento e vinte dias por sessão legislativa**; IV - investidura em qualquer dos cargos referidos no art. 56, I, da Constituição Federal. [...] § 4º A licença será concedida pelo **Presidente**, exceto na hipótese do inciso I, quando caberá à **Mesa** decidir. § 5º A licença depende de **requerimento fundamentado**, dirigido ao Presidente da Câmara, e **lido na primeira sessão** após o seu recebimento. § 6º O Deputado que se licenciar, com assunção de Suplente, **não poderá reassumir** o mandato antes de findo o prazo, superior a cento e vinte dias, da licença ou de suas prorrogações.
>
> **Lei seca:** Art. 236, parágrafo único. Para obtenção ou prorrogação da licença, será necessário laudo de inspeção de saúde, firmado por **três integrantes do corpo médico da Câmara** [...].

A incapacidade civil:

> **Lei seca:** Art. 237. Em caso de incapacidade civil absoluta [...] será o Deputado suspenso do exercício do mandato, **sem perda da remuneração**, enquanto durarem os seus efeitos. § 1º No caso de o Deputado se negar a submeter-se ao exame de saúde, poderá o Plenário, em **sessão secreta**, por deliberação da **maioria absoluta** dos seus membros, aplicar-lhe a medida suspensiva.

A renúncia:

> **Lei seca:** Art. 239. A declaração de renúncia do Deputado ao mandato deve ser dirigida **por escrito à Mesa** e **independe de aprovação** da Câmara, mas somente se tornará **efetiva e irretratável** depois de **lida no expediente ou disponibilizada no Diário da Câmara dos Deputados, o que ocorrer primeiro**.

A perda do mandato:

> **Lei seca:** Art. 240, § 1º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será **decidida pela Câmara** dos Deputados, em **votação ostensiva** e por **maioria absoluta** de seus membros, mediante provocação da **Mesa ou de partido** com representação no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. § 2º Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda do mandato será **declarada pela Mesa**, de ofício ou mediante provocação de qualquer Deputado, ou de Partido com representação no Congresso Nacional [...].

O suplente:

> **Lei seca:** Art. 241. A Mesa convocará, no prazo de **quarenta e oito horas**, o Suplente de Deputado nos casos de: I - ocorrência de vaga; II - investidura do titular nas funções definidas no art. 56, I, da Constituição Federal; III - licença para tratamento de saúde do titular, desde que o **prazo original seja superior a cento e vinte dias**, **vedada a soma de períodos** para esse efeito [...].
>
> **Lei seca:** Art. 242. Ocorrendo vaga **mais de quinze meses** antes do término do mandato e não havendo Suplente, o **Presidente comunicará o fato à Justiça Eleitoral** [...].

A prisão em flagrante:

> **Lei seca:** Art. 250. No caso de prisão em flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos à Casa dentro de **vinte e quatro horas**, sob pena de responsabilidade da autoridade que a presidir [...].

A Constituição sobre a renúncia e o decoro:

> **Lei seca:** CF, art. 55, § 1º É incompatível com o decoro parlamentar, **além dos casos definidos no regimento interno**, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. [...] § 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato [...] terá seus **efeitos suspensos** até as deliberações finais [...].

As penalidades do Código de Ética:

> **Lei seca:** Código de Ética, art. 10. São as seguintes as penalidades [...]: I - **censura, verbal ou escrita**; II - **suspensão de prerrogativas regimentais** por até **6 (seis) meses**; III - **suspensão do exercício do mandato** por até **6 (seis) meses**; IV - **perda de mandato**.
>
> **Lei seca:** Código de Ética, art. 14, § 2º Na hipótese de suspensão do exercício do mandato **superior a 120 (cento e vinte) dias**, o suplente do parlamentar suspenso será **convocado imediatamente após a publicação** da resolução que decretar a sanção.

## Pegadinhas da banca

- **"O Deputado não é obrigado a ir às reuniões das Comissões de que é membro."** Errado: é dever (art. 226, caput), assim como as sessões conjuntas do Congresso.
- **"Pode votar, mas não ser votado."** Errado: **votar e ser votado**.
- **"Pede informação diretamente ao Ministro."** Errado: **através da Mesa**.
- **"Não pode atender a obrigações político-partidárias."** Errado: o art. 226, VI, permite.
- **"Presença nas sessões de deliberação só por lista."** Errado: **registro eletrônico**; a lista só se o sistema falhar.
- **Gestante: "remoto até 120 dias após a licença"** ou **"não pode votar a distância depois da licença."** Errado: **180 dias** do início da licença, com presença e voto remotos.
- **"Viagem ao exterior depende de autorização da Mesa."** Errado: basta **prévia ciência** à Presidência.

- **"Declaração de bens só no fim do mandato"** ou **"só na posse."** Errado: **na posse e antes do término**.
- **"Pode virar Ministro sem comunicar a Câmara."** Errado: **comunicação escrita** com ato de nomeação e termo de posse.
- **"Trinta dias para reassumir."** Errado: **quinze**; a omissão é falta de decoro.
- **"Exonerado, não precisa comunicar; o suplente sai na hora."** Errado: o suplente **continua votando** até a comunicação.
- **"As imunidades cessam quando vira Ministro."** Errado: **subsistem**.
- **"Pode ser preso por ordem judicial fundamentada, sem flagrante."** Errado: só **flagrante de crime inafiançável**.
- **"Julgado pelo STJ"** ou **"pelos TRFs."** Errado: **STF**.
- **"Obrigado a testemunhar sobre informações do mandato."** Errado: **não é obrigado**, nem sobre a fonte.
- **"Imunidades suspensas no estado de sítio sem dois terços"** ou **"para atos dentro do recinto."** Errado: **dois terços**, só **fora do recinto**.
- **"A mensagem sobre a suspensão vai direto ao Plenário."** Errado: passa pela **CCJC**; segue o **regime de urgência**; antes, espera-se o Congresso **autorizar o sítio**.
- **"Pode contratar com empresa pública desde que não haja cláusulas uniformes."** Errado: é o contrário; **só** o contrato de **cláusulas uniformes** é permitido.
- **"Pode ter cargo ad nutum em concessionária"** ou **"cargo ad nutum em empresa pública, porque a vedação só alcança cargos efetivos."** Errado: a vedação alcança **justamente** os demissíveis ad nutum.
- **"Pode patrocinar causa de estatal, porque a vedação só alcança pessoas de direito público."** Errado: alcança empresa pública e sociedade de economia mista.
- **"Pode acumular mandatos eletivos com compatibilidade de horários."** Errado: **vedado**.
- **"Quem sai da bancada mantém os cargos que ela lhe deu."** Errado: **perde**.
- **Ex-Deputados: "reprografia e processamento de dados livres"** ou **"biblioteca e arquivo dependem da Mesa."** Errado: reprografia e processamento de dados exigem **autorização do Presidente**; biblioteca, arquivo, assistência médica e farmacêutica são livres.
- **"Licença particular com remuneração"** (mesmo se menor que 120 dias). Errado: sempre **sem remuneração**.
- **"Licença particular de até 60 dias."** Errado: **120 dias**.
- **"Licença de missão diplomática concedida pelo Presidente."** Errado: pela **Mesa**.
- **"Licença para ser Ministro é automática."** Errado: depende de **requerimento fundamentado**.
- **"Licença de saúde e particular no recesso."** Errado: **não se concedem**, salvo prorrogação ou convocação extraordinária.
- **"A contagem é suspensa no recesso em qualquer caso."** Errado: não se suspende na licença de **saúde com suplente**.
- **"Licenciado com suplente por mais de 120 dias pode voltar antes."** Errado: **não pode**.
- **"Basta atestado do médico particular."** Errado: laudo de **três médicos da Câmara**.

- **"Junta da incapacidade com médicos de qualquer instituição."** Errado: no mínimo três, de **fora** da Câmara e do Senado.
- **"Vagas só por perda de mandato."** Errado: **falecimento, renúncia e perda**.
- **"A renúncia precisa ser aprovada pela Câmara."** Errado: **independe de aprovação**.
- **"A renúncia pode ser revogada depois de lida ou publicada."** Errado: torna-se **irretratável**.
- **"A vacância é declarada pelo Presidente da República."** Errado: pelo **Presidente da Câmara**, em sessão.
- **"Quem não toma posse no prazo não é considerado renunciante"** ou **"mantém a vaga."** Errado: **considera-se renúncia**.
- **"A renúncia durante o processo de cassação o extingue."** Errado: tem **efeitos suspensos** até a decisão final.
- **"A Mesa decide a cassação por decoro"** ou **"o Conselho de Ética cassa."** Errado: o **Plenário** decide, por **maioria absoluta**, em **voto aberto**.
- **"Faltas: a perda é votada pelo Plenário; decoro: declarada pela Mesa."** Errado: é o inverso.
- **"Condenação criminal: o STF decide a perda."** Errado: a **Câmara** decide.
- **"Condenação em primeira instância já basta."** Errado: só **trânsito em julgado**.
- **"Justiça Eleitoral decretou: Plenário vota."** Errado: a **Mesa declara**.
- **"Perde o mandato quem falta a um quarto das sessões"** ou **"faltas por missão autorizada contam."** Errado: **um terço**; licença e missão autorizada **não contam**.
- **"Voto secreto na cassação."** Errado: **voto aberto** desde a EC 76/2013.
- **"A EC 76 aboliu o voto secreto só nos vetos"** ou **"só na cassação"** ou **"em todas as votações."** Errado: aboliu nos **dois casos**, cassação e veto, e só neles.
- **"Maioria simples dos presentes para cassar."** Errado: **maioria absoluta** dos membros.
- **"Qualquer cidadão inicia diretamente o processo de cassação."** Errado pela CF: a perda é provocada pela **Mesa ou partido**. Mas o cidadão pode **requerer à Mesa** representação por quebra de decoro (Código de Ética). Item que diz que o cidadão é proibido de pedir também está errado.
- **"Sem defesa, a CCJC arquiva a representação."** Errado: nomeia **defensor dativo**.
- **"A CCJC não pode oferecer projeto de resolução de perda."** Errado: se procedente, **oferece**.
- **"Os casos de quebra de decoro são só os da CF."** Errado: o regimento pode definir **outros**.
- **"Suplente convocado em qualquer afastamento do titular."** Errado: só **vaga**, **cargo do art. 56, I**, ou **licença de saúde superior a 120 dias**.
- **"Licença superior a 60 ou 90 dias convoca o suplente."** Errado: **superior a 120 dias**.
- **"Pode somar licenças para chegar aos 120 dias."** Errado: **vedada a soma**.
- **"Suplente doente que não assume perde a suplência."** Errado: doença comprovada é **exceção**.
- **"A Mesa convoca nova eleição para vaga sem suplente."** Errado: o **Presidente comunica à Justiça Eleitoral**.
- **"Eleição se faltarem mais de 9 (ou 12) meses."** Errado: **mais de 15 meses**.

- **"Suplente em substituição pode ser Ouvidor-Geral, Vice-Presidente de Comissão ou Suplente de Secretário."** Errado: **vedado**.
- **"Deputado não está sujeito a medidas disciplinares."** Errado: está, pelo Código de Ética.
- **Penalidades fora de ordem.** A ordem crescente é: censura, suspensão de **prerrogativas**, suspensão do **mandato**, perda.
- **"Advertência reservada aplicada pelo Líder."** Errado: não existe.
- **"Censura verbal pela Mesa; censura escrita pelo Plenário."** Errado: verbal pelo **Presidente** (da Câmara ou da Comissão); escrita pela **Mesa**.
- **"Censura escrita aplicada pelo Presidente da Câmara."** Errado: pela **Mesa**, por provocação do ofendido.
- **"Suspensão do mandato por até um ano."** Errado: **seis meses**.
- **"Condutas do art. 4º do Código levam no máximo à suspensão de prerrogativas."** Errado: levam à **perda do mandato**.
- **"O dever de comparecer não abrange as sessões conjuntas."** Errado: **abrange**.
- **Conselho de Ética: "15 membros"** ou **"mandato de 4 anos."** Errado: **21** membros, **2 anos**.
- **"Suspensão do mandato superior a 60 dias convoca suplente"** ou **"a vaga fica aberta."** Errado: **superior a 120 dias**, convocação **imediata** após a publicação.
- **Prisão: "a CCJC pode relaxar a prisão."** Errado: ela tem a **custódia**; quem decide é o **Plenário**.
- **"O parecer da CCJC não precisa entrar na Ordem do Dia."** Errado: **é incluído**.
- **"Comunicação ao STF em cinco sessões."** Errado: **duas sessões**.
- **"No recesso, a Mesa exerce as atribuições."** Errado como regra: primeiro a **Comissão Representativa**, se o Regimento Comum dispuser; só senão a **Mesa**, ad referendum do Plenário.
- **Subsídio: "fixado por resolução da Câmara"** ou **"por lei sancionada, podendo ser diferente do Senado."** Errado: **decreto legislativo** do **Congresso**, sem sanção, **idêntico** para Deputados e Senadores.
- **"Secretário de qualquer Município."** Errado: só de **Prefeitura de Capital**.

## Itens comentados

- **Item:** A Mesa convocará o Suplente de Deputado no prazo de quarenta e oito horas em caso de ocorrência de vaga. **Certo.** É o art. 241, I. Os outros casos são a investidura do titular em cargo do art. 56, I, da CF e a licença de saúde com prazo original superior a 120 dias.
- **Item:** Situação hipotética: Um Deputado Federal obteve licença de cem dias para tratar, sem remuneração, de interesse particular, e seu partido pediu à Mesa a convocação do primeiro suplente. Assertiva: Nessa situação, o suplente deve ser convocado, pois o suplente de Deputado é convocado quando o titular obtém licença por prazo superior a noventa dias. **Errado.** A convocação exige licença superior a cento e vinte dias; cem dias não alcança esse limite.

- **Item:** Diferentemente da licença, que depende de deferimento, a declaração de renúncia do Deputado ao mandato deve ser aprovada pela Câmara dos Deputados para ser efetiva, tornando-se irretratável após essa deliberação do Plenário. **Errado.** A renúncia independe de aprovação; torna-se efetiva e irretratável quando lida no expediente ou disponibilizada no Diário da Câmara, o que ocorrer primeiro.
- **Item:** Nos casos de quebra das proibições do art. 54, de falta de decoro parlamentar e de condenação criminal transitada em julgado, a perda do mandato do Deputado é decidida pela Câmara, por maioria absoluta, ao passo que, nos casos de falta de assiduidade, de perda ou suspensão dos direitos políticos e de decretação pela Justiça Eleitoral, é declarada pela Mesa. **Certo.** É a divisão dos §§ 2º e 3º do art. 55 da CF, repetida no art. 240 do RICD.
- **Item:** Nos casos de infração às proibições constitucionais, quebra de decoro ou condenação criminal transitada em julgado, a deliberação da Câmara dos Deputados sobre a perda de mandato de parlamentar é tomada em escrutínio secreto, por maioria absoluta, mediante provocação da Mesa ou de partido político. **Errado.** Desde a EC 76/2013 a votação é ostensiva (aberta). O restante está correto.
- **Item:** Situação hipotética: Uma Deputada licenciou-se para tratamento de saúde em junho, com assunção de Suplente, e a licença atravessou o recesso parlamentar de julho. Assertiva: Nessa situação, a contagem do prazo da licença ficou suspensa durante o recesso, pois a contagem é suspensa em qualquer circunstância durante o recesso parlamentar, independentemente da natureza da licença. **Errado.** A suspensão da contagem não se aplica à licença para tratamento de saúde com assunção de Suplente (art. 235, § 3º).
- **Item:** Os ex-Deputados Federais podem utilizar os serviços de reprografia, biblioteca, arquivo, e processamento de dados da Câmara sem a necessidade de autorização prévia do Presidente da Casa. **Errado.** Reprografia e processamento de dados dependem de prévia autorização do Presidente; biblioteca e arquivo são livres.
- **Item:** Situação hipotética: Após a posse na Câmara dos Deputados, um Deputado aceitou cargo de diretor, demissível ad nutum, em empresa pública federal, alegando que a vedação constitucional só alcança cargos efetivos. Assertiva: Nessa situação, a conduta é lícita, pois os Deputados podem ocupar cargos demissíveis ad nutum em empresas públicas, mesmo após a posse. **Errado.** Desde a posse, é vedado ocupar cargo ou função demissível ad nutum em empresa pública, sociedade de economia mista e demais entidades do art. 54, I, a.
- **Item:** Durante o estado de sítio, as imunidades constitucionais dos Deputados podem ser suspensas em atos praticados dentro do recinto do Congresso Nacional, mediante o voto de dois terços dos membros da Casa, desde que incompatíveis com a execução da medida. **Errado.** A suspensão só alcança atos praticados fora do recinto do Congresso.
- **Item:** Situação hipotética: Convocado em caráter de substituição durante licença do titular, um Suplente de Deputado foi indicado pelo Presidente da Câmara para a função de Ouvidor-Geral. Assertiva: Nessa situação, a indicação é regimental, pois o Suplente de Deputado convocado pode ser escolhido para cargos como Ouvidor-Geral ou Coordenadora-Geral dos Direitos da Mulher, vedados a ele os cargos da Mesa. **Errado.** O art. 243 veda ao suplente em substituição

também os cargos de Ouvidor-Geral, Coordenadora-Geral dos Direitos da Mulher, Corregedor, Procuradoria e presidência ou vice de Comissão.

- **Item:** Exonerado do cargo no Executivo em que estava investido, o Deputado tem quinze dias para reassumir o exercício do mandato, apresentando o ato de exoneração; a omissão do Deputado exonerado em reassumir nesse prazo, comunicando a exoneração, tipifica falta de decoro parlamentar. **Certo.** É o art. 230, §§ 2º e 3º. Enquanto não houver a comunicação, o suplente segue votando.
- **Item:** A censura escrita, aplicável ao Deputado que pratica ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara dos Deputados, é imposta pelo Presidente da Câmara, mediante provocação do ofendido. **Errado.** A censura escrita é aplicada pela Mesa. O Presidente aplica a censura verbal.
- **Item:** Na hipótese de suspensão do exercício do mandato superior a 120 dias, o suplente do parlamentar suspenso é convocado imediatamente após a publicação da resolução que decretar a sanção. **Certo.** É o art. 14, § 2º, do Código de Ética. A suspensão do mandato tem teto de seis meses.
- **Item:** No caso de flagrante, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania deve ordenar a apresentação do réu preso, que permanecerá sob sua custódia até o pronunciamento da Casa sobre a prisão. **Certo.** É o art. 251, I, a. A Comissão guarda o preso, mas quem decide sobre a prisão é o Plenário.
- **Item:** A decisão sobre a licença para instauração de processo criminal contra Deputado será comunicada ao Supremo Tribunal Federal pelo Presidente da Câmara em até cinco sessões. **Errado.** O art. 251, V, fixa duas sessões.

## Resumo para revisar

- Deveres: comparecer às sessões do Plenário, às reuniões das **Comissões de que é membro** e às **sessões conjuntas**. Direitos: propor, discutir, **votar e ser votado**, pedir informação a Ministro **pela Mesa**, falar, integrar Comissões e missões, promover interesses públicos, **obrigações partidárias**.
- Presença: **eletrônica** nas sessões de deliberação (lista só se o sistema falhar). Gestante remota a partir da **30ª semana**; depois da licença, até **180 dias** do início.
- Viagem ao exterior: **prévia ciência** à Presidência. Declaração de bens: **na posse e antes do término**; omissão = infração ética.
- Cargo do art. 56, I (Ministro, Secretário de Estado ou de **Prefeitura de Capital**, chefe de missão diplomática temporária): não perde o mandato, **opta pela remuneração**, imunidades **subsistem**; comunicação escrita; **15 dias** para reassumir; suplente vota até a comunicação.
- Imunidades: inviolabilidade; prisão só em **flagrante de crime inafiançável**; foro no **STF**; não testemunha sobre o mandato; Forças Armadas só com licença da Câmara; estado de sítio: suspensão por **2/3**, só atos **fora do recinto**, CCJC e urgência.
- Vedações: **desde o diploma**, contratar (salvo cláusulas uniformes) e ter emprego remunerado nas entidades públicas; **desde a posse**, ser dono ou diretor de empresa favorecida, ocupar

cargo ad nutum, patrocinar causa, acumular mandatos.

- Sair da bancada = **perder** os cargos dela.
- Ex-Deputados: Plenário, biblioteca, arquivo, assistência médica e farmacêutica livres; **reprografia e processamento de dados** com autorização do **Presidente**.
- Licenças: missão (pela **Mesa**), saúde, particular (**sem remuneração, até 120 dias**), cargo do art. 56; gestante e paternidade. Concede o **Presidente**, com requerimento **fundamentado** lido na **primeira sessão**.
- No recesso, sem licença de saúde ou particular (salvo prorrogação ou convocação). Contagem suspensa no recesso, **salvo saúde com suplente**. Com suplente e mais de 120 dias, não volta antes.
- Saúde: laudo de **3 médicos da Câmara**. Incapacidade civil: junta de **3 médicos de fora**; suspensão **sem perda da remuneração**; recusa ao exame: Plenário, **sessão secreta**, **maioria absoluta**.
- Vagas: falecimento, renúncia, perda. Renúncia: **escrita**, **sem aprovação**, irretratável depois de **lida ou publicada** (o que vier primeiro); vacância declarada pelo **Presidente da Câmara** em sessão; não tomar posse no prazo (30 dias, prorrogável) = renúncia; renúncia durante processo de cassação fica **suspensa**.
- Perda: proibições, decoro e condenação **transitada em julgado** → **Câmara decide**, **voto aberto**, **maioria absoluta**, provocação da **Mesa ou partido**. Faltas (**1/3** das ordinárias), direitos políticos, Justiça Eleitoral → **Mesa declara**.
- EC 76/2013: voto aberto na **cassação** e nos **vetos**.
- Decoro na CF: abuso de prerrogativas e vantagens indevidas, **além** dos casos do regimento.
- CCJC na perda (proibições e crime): defesa em **5 sessões**, defensor dativo, parecer em **5 sessões** com projeto de resolução, Ordem do Dia.
- Suplente: Mesa convoca em **48 horas** (vaga, cargo do art. 56, licença de saúde com prazo original **> 120 dias**, sem somar). Pode recusar por escrito; quem não assume perde a suplência (salvo doença ou cargo do art. 56). Vaga sem suplente: eleição só se faltarem **mais de 15 meses**; o Presidente avisa a **Justiça Eleitoral**.
- Suplente em substituição não ocupa Mesa, Suplente de Secretário, presidência ou vice de Comissão, Procuradoria, Ouvidoria, Corregedoria, Procuradoria da Mulher, Coordenação dos Direitos da Mulher.
- Código de Ética: censura (verbal: **Presidente**; escrita: **Mesa**; recurso em 2 dias úteis), suspensão de prerrogativas (**até 6 meses**), suspensão do mandato (**até 6 meses**; > 120 dias convoca suplente), perda. As três últimas pelo **Plenário**, maioria absoluta, voto aberto.
- Conselho de Ética: **21** titulares e 21 suplentes, **2 anos**, 1 Presidente e 2 Vices sem reeleição seguida; Corregedor participa sem voto; cidadão pode **requerer à Mesa** representação.
- Prisão em flagrante: autos em **24 horas**; CCJC tem a custódia; palavra em **72 horas**; parecer em 10 sessões; Plenário decide; comunicação ao STF em **2 sessões**; recesso: Comissão Representativa ou Mesa ad referendum.
- Subsídio: **idêntico** ao dos Senadores, fixado pelo **Congresso** por **decreto legislativo**, sem sanção, em **parcela única**.

TEMA 12 DE 17

# Nacionalidade

91 perguntas no app · Direitos e garantias

## O que cai

O edital pede "nacionalidade", dentro de Direitos e garantias fundamentais. Na Constituição, é o art. 12 (e o art. 13, que trata da língua e dos símbolos). As perguntas deste tema se concentram em cinco blocos:

- **Conceitos**: nacionalidade, povo, população, nação e cidadão; nacionalidade originária x secundária; *ius soli* x *ius sanguinis*; polipátrida x apátrida.
- **Brasileiros natos** (art. 12, I): as três hipóteses, a exceção dos pais estrangeiros a serviço do seu país, o filho de brasileiro a serviço do Brasil, o registro em repartição e a opção (EC 54/2007).
- **Naturalização** (art. 12, II, e Lei de Migração): ordinária (4 anos; 1 ano para quem vem de país de língua portuguesa), extraordinária (mais de 15 anos), especial e provisória.
- **Português equiparado** e as **distinções entre natos e naturalizados**: os sete cargos privativos de nato, o Conselho da República, a extradição e a propriedade de empresa jornalística.
- **Perda da nacionalidade depois da EC 131/2023**: só cancelamento da naturalização (fraude ou atentado à ordem constitucional) e pedido expresso, ressalvada a apatridia. Adquirir outra nacionalidade deixou de ser causa de perda.

Também caem extradição (ativa x passiva, crime político) e asilo x refúgio. Atenção aos números: 1 ano (lusófonos), 4 anos (ordinária), 15 anos (extraordinária), 10 anos (empresa jornalística), 5 e 10 anos (naturalização especial), 10 anos de idade (provisória), 35 anos (cidadãos do Conselho da República).

## Entenda o tema

### Nacionalidade e conceitos vizinhos

**Nacionalidade** é o **vínculo jurídico-político** que liga uma pessoa a um Estado. Quem tem esse vínculo faz parte da **dimensão pessoal** do Estado (o povo) e passa a ter direitos e deveres perante ele.

As normas sobre nacionalidade são de **direito público**, porque tratam da relação entre o indivíduo e o Estado. E são **materialmente constitucionais**: pelo conteúdo, pertencem à Constituição, mesmo que, em algum país, não estejam escritas no texto constitucional formal. No Brasil, estão no art. 12 da Constituição.

Não confunda:

- **Povo**: o conjunto dos **nacionais** (natos e naturalizados). É conceito **jurídico**. É o elemento humano do Estado.
- **População**: o conjunto de **habitantes** de um território, nacionais ou estrangeiros, num dado momento. É conceito **demográfico, geográfico e econômico**.
- **Nação**: agrupamento humano unido por **laços comuns** (origem, cultura, língua, religião, história) e por uma consciência coletiva. É conceito **sociológico**. Uma nação pode existir sem Estado próprio com território definido.
- **Cidadão**: o **nacional** (nato ou naturalizado) no gozo dos **direitos políticos**, isto é, o eleitor. É conceito **técnico-jurídico**. Estrangeiro que apenas mora no Brasil não é cidadão nesse sentido.

> **Pegadinha:** a banca troca povo por população ("povo é o conjunto de habitantes, conceito geográfico-econômico") ou diz que cidadão é qualquer habitante, inclusive estrangeiro domiciliado. Errado nos dois casos.

## Nacionalidade originária e secundária

- **Originária (primária ou de origem)**: decorre de um **fato natural**, o **nascimento**. Não depende da vontade da pessoa. É a do brasileiro **nato**.
- **Secundária (derivada ou adquirida)**: decorre de um **ato de vontade** da pessoa, que pede para se vincular ao Estado. Exemplo: a **naturalização**. É a do brasileiro **naturalizado**.

## Critérios de atribuição: *ius soli* e *ius sanguinis*

Para dizer quem é nacional de origem, os Estados usam dois critérios:

- **Ius soli (critério territorial)**: é nacional quem **nasce no território** do Estado, não importa a nacionalidade dos pais.
- **Ius sanguinis (critério sanguíneo)**: é nacional quem **descende de nacionais**, não importa onde nasceu.

A escolha não é neutra: é decisão jurídica, mas também estratégica, ligada à história e aos objetivos do país. Países de **emigração** (que mandam gente para fora, como Itália e Portugal) tendem ao *ius sanguinis*, para manter o vínculo com os descendentes no exterior. Países de **imigração** (que recebem gente) tendem ao *ius soli*. O Brasil adotou como regra o **critério territorial**, ligado à sua tradição de receber imigrantes, sobretudo no século XIX: os filhos de estrangeiros nascidos aqui viram brasileiros, o que integra as famílias imigrantes ao país.

Como cada país usa um critério, surgem dois fenômenos:

- **Polipátrida**: quem tem **mais de uma** nacionalidade. Exemplo: Marco, filho de italianos, nasce em São Paulo. É brasileiro pelo solo e italiano pelo sangue.
- **Apátrida (*heimatlos*)**: quem **não tem nenhuma** nacionalidade. Pode acontecer, por exemplo, com o filho de pais de um país de *ius soli* que nasce num país de *ius sanguinis*.

Para evitar a apatridia, países que adotam sobretudo o *ius soli*, como o Brasil, **combinam** esse critério com o *ius sanguinis* em certos casos. É o que fazem as alíneas "b" e "c" do art. 12, I: o filho de brasileiro nascido no exterior também pode ser brasileiro nato.

## Brasileiros natos (art. 12, I)

As hipóteses de nacionalidade originária estão num **rol taxativo** na Constituição. Lei ordinária ou complementar **não pode criar outras**; só emenda constitucional pode mudar a lista. São três:

**a) Nascidos no Brasil (critério territorial).** São natos "os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país".

- **Território** aqui é amplo: o solo, o subsolo, o **mar territorial**, o **espaço aéreo** e o chamado **território ficto** (navios e aeronaves de guerra brasileiros, onde estiverem, e navios e aeronaves mercantes brasileiros em alto-mar ou no espaço aéreo correspondente). Não é só o solo.
- **A exceção** exige três coisas: os pais são **estrangeiros**, pelo menos um deles está **a serviço** e o serviço é **do seu próprio país** (serviço público do Estado estrangeiro, como diplomata ou funcionário consular). Basta que **um** dos pais esteja a serviço, sendo o outro também estrangeiro.
- Se o serviço é para **empresa privada**, a exceção não se aplica: o filho é brasileiro nato.
- Se os pais estão a serviço de um **terceiro país** (que não é o deles), a exceção também não se aplica: o filho é brasileiro nato.
- Se um dos pais é **brasileiro**, o filho nascido aqui é brasileiro nato, mesmo que o outro seja estrangeiro a serviço do seu país.

> **Exemplo:** Pierre e Claire, franceses, trabalham na Embaixada da França em Brasília. A filha deles nasce em Brasília. Ela não é brasileira nata: os pais são estrangeiros a serviço do seu país.
>
> **Exemplo:** um argentino e uma canadense trabalham para o consulado do **Uruguai** no Brasil e têm um filho aqui. O filho é brasileiro nato: os pais não estão a serviço do **seu** país, e sim de um terceiro.

**b) Nascidos no exterior, filhos de brasileiro a serviço do Brasil (critério sanguíneo + funcional).** São natos "os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil".

- Basta **um** dos pais ser brasileiro e estar a serviço do Brasil.
- "A serviço da República Federativa do Brasil" inclui a **administração direta e indireta** da **União, Estados, Distrito Federal e Municípios** (por exemplo, um servidor de autarquia estadual em missão no exterior).
- O filho **adotivo** tem os mesmos direitos do biológico (art. 227, § 6º). Por isso a doutrina admite que o menor estrangeiro adotado por brasileiros a serviço do Brasil no exterior seja reconhecido como brasileiro nato, por interpretação sistemática.

**c) Nascidos no exterior, filhos de brasileiro (registro ou opção).** São natos "os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam **registrados em repartição brasileira competente** ou venham a **residir** na República Federativa do Brasil e **optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade**, pela nacionalidade brasileira". Essa redação é da **EC 54/2007**. Há, portanto, dois caminhos:

1. **Registro** em repartição diplomática ou consular brasileira (embaixada ou consulado). Basta o registro; não é preciso vir morar no Brasil.
2. **Residência + opção**: sem registro, a pessoa vem morar no Brasil e, **depois dos 18 anos**, a qualquer tempo, faz a **opção** pela nacionalidade brasileira. A opção é feita perante a **Justiça Federal** (art. 109, X) e é ato **personalíssimo** (só a própria pessoa, já maior, pode fazê-la).

A opção tem **efeitos *ex tunc***: confirma uma nacionalidade que se considera existente desde o nascimento. Por isso se chama **opção confirmativa**, e por isso não é verdade que os efeitos começam só no registro da opção. Enquanto a pessoa é menor e mora no Brasil, é considerada brasileira nata; atingida a maioridade, essa condição fica suspensa até que ela faça a opção.

**Os nascidos entre 1994 e 2007.** A Emenda de Revisão 3/1994 tinha retirado a hipótese do registro consular. De 7 de junho de 1994 até a EC 54/2007 (promulgada em 20 de setembro de 2007), o filho de brasileiro nascido fora só podia ser nato vindo morar aqui e optando. Para corrigir isso, a EC 54/2007 incluiu o **art. 95 do ADCT**: os nascidos no estrangeiro nesse período, filhos de pai ou mãe brasileiros, **poderão ser registrados** em repartição diplomática ou consular brasileira **ou em ofício de registro** (cartório), se vierem a residir no Brasil. Eles **não** ficaram impedidos para sempre.

## Brasileiros naturalizados (art. 12, II)

A **naturalização** é forma **derivada** (secundária) de aquisição da nacionalidade. Depende sempre de **requerimento** do interessado: não existe naturalização automática, nem depois de 15 anos.

A Constituição traz duas hipóteses:

**a) Naturalização ordinária**: "os que, **na forma da lei**, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa **apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral**".

A Constituição não esgota os requisitos: manda a **lei** fazer isso. A lei hoje é a **Lei de Migração (Lei 13.445/2017)**, que substituiu o Estatuto do Estrangeiro e facilitou a naturalização. Pelo art. 65, será concedida a naturalização ordinária a quem:

1. tiver **capacidade civil**, segundo a lei brasileira;
2. tiver **residência** no território nacional pelo prazo mínimo de **4 anos**;
3. **comunicar-se em língua portuguesa**, consideradas as condições do naturalizando;
4. **não possuir condenação penal** ou estiver **reabilitado**.

O prazo de 4 anos cai para **no mínimo 1 ano** (art. 66) se o naturalizando: tiver **filho brasileiro**; tiver **cônjuge ou companheiro brasileiro** e não estar dele separado; tiver prestado ou puder prestar **serviço relevante** ao Brasil; ou se recomendar por sua **capacidade profissional, científica ou artística**.

Para os **originários de países de língua portuguesa** (Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde etc.), a própria Constituição simplifica: **um ano de residência ininterrupta e idoneidade moral** (além da capacidade civil). Não se exigem os quatro anos, e a língua se presume.

> **Pegadinha:** a banca diz que, para os lusófonos, a Constituição exige cinco anos, ou quatro anos e domínio do português. Errado: **um ano** ininterrupto e **idoneidade moral**.

**b) Naturalização extraordinária (ou quinzenária)**: "os estrangeiros de **qualquer nacionalidade**, residentes na República Federativa do Brasil há **mais de quinze anos ininterruptos** e **sem condenação penal**, **desde que requeiram** a nacionalidade brasileira". A Lei 13.445/2017 (art. 67) repete a regra.

- **Mais de 15 anos** (não 10) de residência **ininterrupta**, imediatamente anterior ao pedido. Viagens esporádicas ao exterior não quebram a contagem, se a pessoa continua de fato morando no Brasil.
- **Sem condenação penal**: a Constituição não faz ressalva para quem já cumpriu a pena.
- **Requerimento** do interessado: é indispensável.
- A residência precisa ser comprovada. **Ter bens** no Brasil, por si só, não prova residência; a Administração pode consultar bases de dados oficiais.
- Preenchidos os requisitos, há **direito subjetivo** à naturalização: o Poder Executivo **não pode negar** por conveniência ou oportunidade. A expressão "desde que requeiram" mostra que basta o pedido. (Na ordinária, a doutrina tradicional sempre viu margem de discricionariedade do Estado; na extraordinária, não há.)

A Lei 13.445/2017 criou mais duas espécies, além da ordinária e da extraordinária:

**Naturalização especial** (arts. 68 e 69). Pode ser concedida ao estrangeiro que:

- seja **cônjuge ou companheiro, há mais de 5 anos**, de integrante do **Serviço Exterior Brasileiro** em atividade ou de pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior; **ou**
- seja ou tenha sido **empregado em missão diplomática ou repartição consular** do Brasil por **mais de 10 anos ininterruptos**.

Requisitos: capacidade civil, comunicar-se em português e não ter condenação penal (ou estar reabilitado).

**Naturalização provisória** (art. 70). Pode ser concedida ao migrante **criança ou adolescente** que fixou residência no Brasil **antes de completar 10 anos**. O pedido é feito pelo **representante legal**. Ela se converte em **definitiva** se o naturalizado **expressamente requerer** no prazo de **2 anos depois de atingir a maioridade**. A conversão não é automática.

Outros pontos da Lei 13.445/2017: a naturalização produz efeitos depois da **publicação no Diário Oficial** (art. 73), e o naturalizado deve comparecer à **Justiça Eleitoral** em até **1 ano** para se alistar (art. 72). Durante o processo, pode pedir a tradução ou adaptação do nome ao português.

## O português equiparado (quase nacionalidade)

"Aos **portugueses com residência permanente** no País, **se houver reciprocidade** em favor de brasileiros, serão atribuídos os **direitos inerentes ao brasileiro**, **salvo os casos previstos nesta Constituição**" (art. 12, § 1º).

- Não é naturalização: o português **continua português**. Ele recebe um estatuto de igualdade, chamado de "quase nacionalidade".
- Exige **residência permanente** (turista não se beneficia) e **reciprocidade** (Portugal deve dar o mesmo tratamento aos brasileiros). A reciprocidade está no Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre Brasil e Portugal (2000).
- Os direitos são os do **brasileiro naturalizado**, e não os do nato: o português equiparado **não** pode ocupar os cargos privativos de nato. A igualdade de direitos políticos (votar e ser votado) depende de requerimento próprio e de residência mínima, nos termos do tratado.
- A igualdade se extingue se ele **perder a nacionalidade portuguesa** ou for **expulso** do Brasil.
- Como continua estrangeiro, **pode ser extraditado**, mas **só para Portugal** (regra do tratado).

## Natos x naturalizados: só as distinções da Constituição

"A **lei não poderá estabelecer distinção** entre brasileiros natos e naturalizados, **salvo nos casos previstos nesta Constituição**" (art. 12, § 2º). A regra é a igualdade; as exceções são só as constitucionais (rol fechado). Não é verdade que a distinção é "absolutamente vedada": a própria Constituição faz quatro.

**1. Cargos privativos de brasileiro nato (art. 12, § 3º)** — são sete:

1. Presidente e Vice-Presidente da República;
2. Presidente da Câmara dos Deputados;
3. Presidente do Senado Federal;
4. Ministro do Supremo Tribunal Federal;
5. carreira diplomática;
6. oficial das Forças Armadas;
7. Ministro de Estado da Defesa (incluído pela EC 23/1999).

A lógica: os quatro primeiros estão na **linha de sucessão presidencial** (o Presidente da Câmara, o do Senado e o do STF substituem o Presidente da República, art. 80); como qualquer ministro do STF pode vir a presidir a Corte, **todos** os onze precisam ser natos. Os três últimos ligam-se à **segurança nacional** e à **soberania** (representação externa e defesa).

> **Atenção:** não estão na lista: Ministro das Relações Exteriores (só os **diplomatas de carreira** precisam ser natos), Ministro da Justiça, ministros de outros tribunais (STJ, TST, TSE), Procurador-Geral da República, Deputado e Senador. O naturalizado pode ser eleito **Deputado ou Senador**; só não pode **presidir** a Câmara ou o Senado. Tenente, capitão e demais **oficiais** das Forças Armadas devem ser natos; praças (soldados, cabos, sargentos), não.
>
> **Pegadinha:** "o naturalizado há mais de 15 anos pode ser Presidente da Câmara ou ministro do STF". Errado: o tempo de naturalização não importa para esses cargos.

**2. Função no Conselho da República (art. 89, VII).** O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente. Participam dele o Vice-Presidente, os Presidentes da Câmara e do Senado, os líderes da maioria e da minoria nas duas Casas, o Ministro da Justiça e **seis cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos**, dois nomeados pelo Presidente, dois eleitos pelo Senado

e dois eleitos pela Câmara, com mandato de **três anos**, vedada a recondução. O Conselho **não** é composto exclusivamente por natos: os líderes e o Ministro da Justiça podem ser naturalizados. Mas os **seis cidadãos** têm de ser natos.

**3. Extradição (art. 5º, LI).** O nato **nunca** é extraditado. O naturalizado pode ser em dois casos (veja abaixo).

**4. Propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão (art. 222).** É privativa de brasileiros **natos ou naturalizados há mais de dez anos** (ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e com sede no País). Pelo menos 70% do capital total e votante deve pertencer a natos ou naturalizados há mais de dez anos, que exercem a gestão e definem a programação. A responsabilidade editorial também é privativa deles. Naturalizado recente não pode.

## Perda da nacionalidade (art. 12, § 4º, com a EC 131/2023)

As hipóteses de perda estão num **rol taxativo** da Constituição. **Lei ordinária não pode criar outras** (por exemplo, perder a nacionalidade por exercer cargo público em país estrangeiro). Só emenda constitucional pode mudar a lista, como fez a EC 131/2023.

**Como era antes (até 3/10/2023):** perdia a nacionalidade o brasileiro que (I) tivesse cancelada a naturalização por sentença judicial em virtude de **atividade nociva ao interesse nacional**; ou (II) **adquirisse outra nacionalidade**, salvo se a lei estrangeira reconhecesse nacionalidade originária ou impusesse a naturalização como condição de permanência ou de exercício de direitos civis.

**Como é hoje (EC 131/2023):** "Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

- **I** – tiver **cancelada sua naturalização, por sentença judicial**, em virtude de **fraude relacionada ao processo de naturalização** ou de **atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático**;
- **II** – fizer **pedido expresso de perda** da nacionalidade brasileira **perante autoridade brasileira competente**, **ressalvadas situações que acarretem apatridia**."

O que mudou e o que cai:

- **Adquirir outra nacionalidade deixou de ser causa de perda.** O brasileiro que se naturaliza em outro país continua brasileiro, sem precisar de nenhuma das antigas ressalvas.
- O **cancelamento por sentença** só atinge o **naturalizado** (só se cancela o que foi concedido). O **nato** nunca perde a nacionalidade por sentença, nem se atentar contra a ordem constitucional: responde criminalmente, mas continua brasileiro.
- O **pedido expresso** vale para **natos e naturalizados**. Precisa ser **expresso**, formal, feito **perante autoridade brasileira competente**. Comportamentos tácitos ou sinais de vontade não bastam.
- A perda por pedido **não** é declarada se deixar a pessoa **apátrida** (sem nenhuma nacionalidade). Na prática, só renuncia quem já tem outra nacionalidade. A ressalva é a apatridia, não a dupla nacionalidade.
- **§ 5º**: a renúncia **não impede** que o interessado **readquira** sua nacionalidade brasileira **originária**, nos termos da lei. A Lei 13.445/2017 (art. 76) permite readquiri-la ou revogar o ato de perda, cessada a causa.

Quem perde a nacionalidade passa a ser estrangeiro e, por isso, perde também os **direitos políticos** (veja o capítulo de direitos políticos, art. 15, I).

## Extradição

**Extradição** é a medida de **cooperação internacional** pela qual um Estado entrega a outro uma pessoa sobre quem recaia **condenação criminal definitiva** ou para fins de **instrução de processo penal em curso** (Lei 13.445/2017, art. 81). Serve tanto para quem já foi condenado quanto para quem está sendo processado.

- **Extradição ativa**: o **Brasil pede** a outro país a entrega de alguém que está lá, para responder por crime ou cumprir pena aqui.
- **Extradição passiva**: **outro país pede ao Brasil** a entrega de alguém que está aqui. Quem julga o pedido é o **STF** (art. 102, I, g).

**Quem pode ser extraditado pelo Brasil (art. 5º, LI e LII):**

| Pessoa | Pode ser extraditada? |
|---|---|
| Brasileiro **nato** | **nunca**, qualquer que seja o crime, mesmo com tratado |
| Brasileiro **naturalizado** | só em dois casos: **crime comum praticado antes da naturalização**; ou **comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes**, na forma da lei (antes ou depois da naturalização) |
| **Português equiparado** | sim, mas **só para Portugal** |
| **Estrangeiro** | sim, em regra; **nunca por crime político ou de opinião** |

**Crime político ou de opinião.** A Constituição proíbe extraditar estrangeiro por esse motivo. A Lei 13.445/2017 (art. 82, § 1º) permite a extradição quando o fato constitui **principalmente** infração penal **comum**, ou quando o crime comum, ligado ao político, é o **fato principal**. O **STF** aprecia o caráter da infração e pode deixar de considerar crime político o atentado contra chefe de Estado ou outras autoridades, os crimes contra a humanidade, de guerra, de genocídio e o terrorismo.

Outros casos em que a lei proíbe a extradição (art. 82): fato que não é crime no Brasil ou no país requerente; competência brasileira para julgar o crime; pena de prisão inferior a 2 anos pela lei brasileira; pessoa já processada, condenada ou absolvida no Brasil pelo mesmo fato; prescrição; julgamento por tribunal de exceção; e extraditando beneficiário de **refúgio** ou de **asilo territorial**.

## Asilo político e refúgio

A concessão de **asilo político** é princípio das relações internacionais do Brasil (art. 4º, X).

**Asilo político** (Lei 13.445/2017, arts. 27 a 29):

- é **ato discricionário** do Estado: alegar perseguição não obriga o Brasil a concedê-lo;
- pode ser **diplomático** (concedido em embaixada, navio ou aeronave do Brasil no exterior) ou **territorial** (concedido a quem já está no território brasileiro);
- protege pessoas perseguidas por motivos **políticos**, crenças, opiniões ou filiação política, ou por atos considerados crimes políticos;

- não se concede a quem cometeu genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão;
- a saída do asilado do País sem comunicação prévia implica **renúncia** ao asilo.

**Refúgio** (Lei 9.474/1997): protege quem deixou seu país por **fundado temor** de perseguição por raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política, ou por grave e generalizada violação de direitos humanos.

Os dois institutos têm pontos em **comum** (ambos protegem pessoas perseguidas e se ligam aos direitos humanos), mas têm **diferenças**:

| Ponto | Asilo | Refúgio |
|---|---|---|
| Perseguição | em regra **individualizada**, de natureza política | pode ser **generalizada**, contra grupos |
| Exigência | perseguição **atual**, efetiva | basta **fundado temor** |
| Natureza do ato | **constitutiva** e discricionária | **declaratória** (reconhece uma condição) |
| Fonte principal | Constituição (art. 4º, X) e Lei 13.445/2017 | Convenção de 1951 e Lei 9.474/1997 |
| Modalidades | diplomático ou territorial | só territorial |

### Língua e símbolos (art. 13)

O art. 13 fecha o capítulo da nacionalidade: a **língua portuguesa** é o idioma oficial do Brasil; são **símbolos** nacionais a **bandeira**, o **hino**, as **armas** e o **selo**; Estados, DF e Municípios podem ter símbolos próprios.

## Quadros para memorizar

### Números do tema

| Assunto | Número | Fonte |
|---|---|---|
| Naturalização de originário de país de língua portuguesa | **1 ano** ininterrupto + idoneidade moral | CF, art. 12, II, a |
| Naturalização ordinária (regra) | **4 anos** de residência | Lei 13.445, art. 65 |
| Ordinária reduzida (filho ou cônjuge brasileiro etc.) | **1 ano** | Lei 13.445, art. 66 |
| Naturalização extraordinária | **mais de 15 anos** ininterruptos, sem condenação, com requerimento | CF, art. 12, II, b |
| Naturalização especial: cônjuge de membro do Serviço Exterior | **mais de 5 anos** de casamento ou união | Lei 13.445, art. 68 |
| Naturalização especial: empregado de missão diplomática | **mais de 10 anos** ininterruptos | Lei 13.445, art. 68 |
| Naturalização provisória | residência antes dos **10 anos** de idade; conversão até **2 anos** após a maioridade | Lei 13.445, art. 70 |

| Assunto | Número | Fonte |
|---|---|---|
| Alistamento do naturalizado | até **1 ano** da naturalização | Lei 13.445, art. 72 |
| Empresa jornalística e de radiodifusão | natos ou naturalizados há **mais de 10 anos**; **70%** do capital | CF, art. 222 |
| Cidadãos do Conselho da República | **6** natos, **mais de 35 anos**, mandato de **3 anos** | CF, art. 89, VII |
| Cargos privativos de nato | **7** | CF, art. 12, § 3º |
| Opção (alínea "c") | depois da **maioridade** (18 anos), a qualquer tempo | CF, art. 12, I, c |
| Período do art. 95 do ADCT | nascidos de **7/6/1994** a **20/9/2007** | EC 54/2007 |
| Extradição: pena mínima | não se extradita se a pena de prisão no Brasil for **inferior a 2 anos** | Lei 13.445, art. 82 |

## As hipóteses de brasileiro nato

| Alínea | Onde nasceu | Requisito | Critério |
|---|---|---|---|
| a | no Brasil | pais estrangeiros **não** a serviço do seu país | territorial |
| b | no exterior | pai ou mãe brasileiro **a serviço do Brasil** (adm. direta ou indireta, qualquer ente) | sanguíneo + funcional |
| c | no exterior | pai ou mãe brasileiro + **registro** em repartição brasileira **ou** residência no Brasil + **opção** após a maioridade | sanguíneo + registro ou residência |

## Espécies de naturalização

| Espécie | Requisitos principais | Observação |
|---|---|---|
| Ordinária | capacidade civil, 4 anos de residência, português, sem condenação ou reabilitado | lusófonos: 1 ano + idoneidade moral |
| Extraordinária | mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal, requerimento | direito subjetivo; não há discricionariedade |
| Especial | cônjuge/companheiro há mais de 5 anos de membro do Serviço Exterior, ou empregado de missão diplomática por mais de 10 anos; capacidade, português, sem condenação | Lei 13.445 |
| Provisória | criança ou adolescente residente antes dos 10 anos; pedido do representante legal | definitiva só a pedido, até 2 anos após a maioridade |

## Natos x naturalizados x português equiparado

| Ponto | Nato | Naturalizado | Português equiparado |
|---|---|---|---|
| Cargos do art. 12, § 3º | pode | não pode | não pode |

| Ponto | Nato | Naturalizado | Português equiparado |
|---|---|---|---|
| Deputado ou Senador | pode | pode | pode (com igualdade de direitos políticos) |
| Extradição | nunca | crime comum antes da naturalização ou tráfico | só para Portugal |
| Empresa jornalística | pode | só após 10 anos de naturalização | segue o tratado com Portugal |
| Perda da nacionalidade | só por pedido expresso | pedido expresso ou cancelamento judicial | perde a igualdade se perder a nacionalidade portuguesa ou for expulso |

### Perda da nacionalidade: antes e depois da EC 131/2023

| | Antes | Depois (hoje) |
|---|---|---|
| Cancelamento judicial da naturalização | por **atividade nociva ao interesse nacional** | por **fraude** no processo ou **atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático** |
| Aquisição de outra nacionalidade | causava perda (com ressalvas) | **não causa** perda |
| Pedido expresso | não previsto | causa perda, **salvo apatridia**; vale para nato e naturalizado |
| Reaquisição | | a renúncia não impede readquirir a nacionalidade originária (§ 5º) |

## Lei seca que cai

As três hipóteses de brasileiro nato:

> **Lei seca:** Art. 12. São brasileiros: I - natos: a) os nascidos na República Federativa do Brasil, **ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país**; b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja **a serviço da República Federativa do Brasil**; c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam **registrados em repartição brasileira competente** ou venham a residir na República Federativa do Brasil e **optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade**, pela nacionalidade brasileira;

As duas hipóteses constitucionais de naturalização:

> **Lei seca:** Art. 12, II - naturalizados: a) os que, **na forma da lei**, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa **apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral**; b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil **há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram** a nacionalidade brasileira.

O português equiparado, com as duas condições:

> **Lei seca:** Art. 12, § 1º Aos portugueses com **residência permanente** no País, **se houver reciprocidade** em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, **salvo os casos previstos nesta Constituição**.

A igualdade entre natos e naturalizados:

> **Lei seca:** Art. 12, § 2º A **lei não poderá** estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, **salvo nos casos previstos nesta Constituição**.

Os sete cargos:

> **Lei seca:** Art. 12, § 3º São privativos de brasileiro nato os cargos: I - de **Presidente e Vice-Presidente da República**; II - de **Presidente da Câmara dos Deputados**; III - de **Presidente do Senado Federal**; IV - de **Ministro do Supremo Tribunal Federal**; V - da **carreira diplomática**; VI - de **oficial das Forças Armadas**. VII - de **Ministro de Estado da Defesa**.

A perda, na redação da EC 131/2023:

> **Lei seca:** Art. 12, § 4º Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: I - tiver **cancelada sua naturalização, por sentença judicial**, em virtude de **fraude relacionada ao processo de naturalização** ou de **atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático**; II - fizer **pedido expresso** de perda da nacionalidade brasileira **perante autoridade brasileira competente**, **ressalvadas situações que acarretem apatridia**.

A reaquisição:

> **Lei seca:** Art. 12, § 5º A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso II do § 4º deste artigo, **não impede** o interessado de **readquirir sua nacionalidade brasileira originária**, nos termos da lei.

A extradição:

> **Lei seca:** Art. 5º, LI - **nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado**, em caso de **crime comum, praticado antes da naturalização**, ou de **comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes** e drogas afins, na forma da lei; LII - **não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião**;

A regra de transição dos nascidos entre 1994 e 2007:

> **Lei seca:** ADCT, art. 95. Os nascidos no estrangeiro **entre 7 de junho de 1994** e a data da promulgação desta Emenda Constitucional, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira, **poderão ser registrados** em repartição diplomática ou consular brasileira competente **ou em ofício de registro**, se vierem a residir na República Federativa do Brasil.

A naturalização provisória, que a banca troca para "automática":

> **Lei seca:** Lei 13.445/2017, art. 70. A naturalização provisória poderá ser concedida ao migrante criança ou adolescente que tenha fixado residência em território nacional **antes de completar 10 (dez) anos** de idade e deverá ser requerida **por intermédio de seu representante legal**. Parágrafo único. A naturalização prevista no caput será convertida em definitiva se o naturalizando **expressamente assim o requerer** no prazo de **2 (dois) anos após atingir a maioridade**.

O asilo como ato discricionário:

> **Lei seca:** Lei 13.445/2017, art. 27. O asilo político, que constitui **ato discricionário** do Estado, poderá ser **diplomático ou territorial** e será outorgado como instrumento de proteção à pessoa.

## Pegadinhas da banca

- **"Povo é o conjunto de habitantes, conceito geográfico-econômico".** Errado: isso é **população**; povo são os nacionais, conceito jurídico.
- **"Cidadão é qualquer habitante, inclusive estrangeiro domiciliado; conceito político-filosófico".** Errado: cidadão é o nacional com direitos políticos; conceito técnico-jurídico.
- **"Nação depende de Estado com território definido".** Errado: é conceito sociológico.
- **Nacionalidade originária como ato de vontade.** Errado: decorre do nascimento. O ato de vontade é da secundária.
- ***Ius sanguinis* = nascer no território.** Errado: isso é *ius soli*.
- **"A escolha do critério é jurídica e desvinculada da história".** Errado: liga-se à história e à estratégia do país.
- **Apátrida = quem tem várias nacionalidades.** Errado: isso é o polipátrida; apátrida não tem nenhuma.
- **Rol de natos exemplificativo, ampliável por lei.** Errado: é taxativo; só emenda muda.
- **"Todo nascido no Brasil é nato, inclusive filho de estrangeiros a serviço do seu país".** Errado: essa é a exceção da alínea "a".
- **"Território é só o solo".** Errado: inclui mar territorial, espaço aéreo e território ficto.
- **Pais a serviço de empresa privada ou de terceiro país.** A exceção não se aplica: o filho é nato.
- **"A serviço do Brasil" só na União ou só na administração direta.** Errado: direta e indireta, de qualquer ente.
- **Adotado por brasileiros a serviço do Brasil nunca pode ser nato.** Errado: filhos adotivos têm os mesmos direitos.
- **Opção com efeitos só a partir do registro.** Errado: efeitos *ex tunc*.
- **Opção antes da maioridade.** Errado: só depois de atingida a maioridade.
- **Nascidos entre 1994 e 2007 ficaram impedidos para sempre.** Errado: o art. 95 do ADCT permite o registro.
- **"A Constituição fixa todos os requisitos da naturalização ordinária".** Errado: remete à lei (hoje, a Lei 13.445/2017).

- **Lusófonos: 4 ou 5 anos e domínio do português.** Errado: 1 ano ininterrupto e idoneidade moral.
- **Extraordinária com 10 anos.** Errado: mais de **15**.
- **Extraordinária com condenação já cumprida.** Errado: exige ausência de condenação penal.
- **Extraordinária automática ou sujeita a recusa discricionária.** Errado: depende de requerimento e, preenchidos os requisitos, é direito.
- **Posse de bens prova residência.** Errado.
- **Naturalização provisória pedida pelo próprio menor e convertida automaticamente.** Errado: pedido do representante legal; conversão só a pedido, em 2 anos após a maioridade.
- **Português equiparado ao nato, ou sem reciprocidade, ou mesmo em visita.** Errado: equiparado ao **naturalizado**, com residência permanente e reciprocidade.
- **Português equiparado é naturalizado.** Errado: continua português.
- **"Nenhuma distinção entre natos e naturalizados, nem as da Constituição".** Errado: a Constituição prevê distinções.
- **Presidente da Câmara, do Senado ou ministro do STF naturalizado há mais de 15 anos.** Errado: privativos de nato, sem exceção.
- **Ministro do STF naturalizado pode presidir a Corte.** Errado: não existe ministro do STF naturalizado.
- **Ministro da Defesa naturalizado com experiência militar.** Errado: privativo de nato.
- **Ministro das Relações Exteriores privativo de nato.** Errado: só a carreira diplomática; o único ministro de Estado nato obrigatório é o da Defesa.
- **Conselho da República exclusivamente de natos.** Errado: só os seis cidadãos (e os que ocupam cargos privativos de nato).
- **Nato extraditado por crime hediondo ou tráfico, havendo tratado.** Errado: o nato nunca é extraditado.
- **Qualquer naturalizado pode ter empresa jornalística.** Errado: só após 10 anos.
- **Perda da nacionalidade ampliável por lei ordinária.** Errado: rol taxativo da Constituição.
- **"Perde a nacionalidade quem adquire outra, salvo reconhecimento de nacionalidade originária".** Era a regra antiga; desde a EC 131/2023 não existe mais.
- **Renúncia mesmo que gere apatridia; ressalva da "dupla nacionalidade".** Errado: a ressalva é a apatridia.
- **Perda por manifestação tácita.** Errado: exige pedido expresso perante autoridade brasileira.
- **Nato perde a nacionalidade por sentença, por atentado à ordem constitucional.** Errado: o cancelamento judicial só atinge o naturalizado.
- **Extradição passiva = Brasil pede a entrega.** Invertido: isso é a ativa.
- **Extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião.** Proibida (salvo quando o crime comum é o principal).
- **Asilo obrigatório sempre que houver alegação de perseguição.** Errado: é discricionário.
- **Asilo e refúgio sem nenhum ponto em comum.** Errado: ambos protegem perseguidos.

# Itens comentados

- **Item:** A nacionalidade originária, também denominada nacionalidade primária, decorre de um ato volitivo do indivíduo, que manifesta sua vontade de vincular-se juridicamente a determinado Estado. **Errado.** A originária decorre do nascimento, um fato natural. Ato de vontade caracteriza a nacionalidade secundária, como a naturalização.
- **Item:** Situação hipotética: Criança nasceu em Brasília, filha de pai e mãe estrangeiros que aqui se encontravam a serviço do governo de seu país, lotados na embaixada. Servidor da Câmara dos Deputados, em palestra sobre nacionalidade, afirmou que ela é brasileira nata pelo simples fato de ter nascido aqui. Assertiva: Nessa situação, a afirmação está correta, pois todo indivíduo nascido no território brasileiro é brasileiro nato, independentemente da situação dos pais. **Errado.** É a exceção da alínea "a": pais estrangeiros a serviço do seu país. A criança não é brasileira nata.
- **Item:** Se um casal formado por um cidadão argentino e uma cidadã canadense for contratado pela República do Uruguai para prestar serviços em representação consular desse país no Brasil e, durante a prestação desses serviços, tiver um filho em território brasileiro, tal filho, conforme o disposto na CF, será brasileiro nato. **Certo.** A exceção exige serviço ao **seu** país. Os pais servem a um terceiro país, então vale a regra do solo.
- **Item:** A opção confirmativa de nacionalidade por parte do filho de brasileiro nascido no exterior, quando realizada após vir residir no Brasil, produzirá efeitos apenas a partir do momento do registro da opção. **Errado.** A opção confirma a nacionalidade originária e tem efeitos retroativos (*ex tunc*).
- **Item:** Os filhos de pai ou mãe brasileira nascidos no exterior entre 7 de junho de 1994 e 20 de setembro de 2007, que não vieram residir no Brasil, ficaram permanentemente impedidos de adquirir a nacionalidade brasileira nata. **Errado.** O art. 95 do ADCT, incluído pela EC 54/2007, permite registrá-los em repartição brasileira ou em cartório.
- **Item:** Dos originários de países de língua portuguesa que queiram naturalizar-se brasileiros, a CF/88 exige residência por cinco anos ininterruptos e idoneidade moral. **Errado.** A Constituição exige apenas um ano de residência ininterrupta e idoneidade moral.
- **Item:** Na naturalização extraordinária, o estrangeiro residente no Brasil há mais de quinze anos ininterruptos pode naturalizar-se ainda que tenha condenação penal, desde que a pena já tenha sido cumprida. **Errado.** A Constituição exige que ele não tenha condenação penal, sem exceção para pena cumprida.
- **Item:** A naturalização provisória pode ser concedida a migrante que tenha fixado residência no Brasil antes dos 10 anos de idade, mediante requerimento próprio, sendo convertida automaticamente em definitiva ao atingir a maioridade. **Errado.** O pedido é feito pelo representante legal, e a conversão depende de requerimento expresso em até dois anos após a maioridade.
- **Item:** O português com residência permanente no Brasil, havendo reciprocidade em Portugal, será equiparado ao brasileiro nato e terá todos os direitos constitucionais assegurados sem

restrições. **Errado.** A equiparação é ao brasileiro naturalizado, com as ressalvas da Constituição; ele não ocupa cargos privativos de nato.

- **Item:** O cargo de Ministro de Estado das Relações Exteriores está entre os cargos privativos de brasileiro nato enumerados no art. 12, § 3º, da CF/88. **Errado.** O único Ministro de Estado que precisa ser nato é o da Defesa. Da área externa, só a carreira diplomática é privativa.
- **Item:** Os seis cidadãos que integram o Conselho da República, na condição de membros nomeados, devem obrigatoriamente possuir nacionalidade brasileira originária. **Certo.** O art. 89, VII, exige seis cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos.
- **Item:** O brasileiro nato pode ser extraditado se cometer crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins em território estrangeiro, desde que exista tratado de extradição entre os países envolvidos. **Errado.** O nato nunca é extraditado. A hipótese do tráfico vale para o naturalizado.
- **Item:** Mesmo após a EC 131/2023, perde a nacionalidade o brasileiro que adquirir voluntariamente outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. **Errado.** A EC 131/2023 retirou essa hipótese. Hoje só há cancelamento judicial da naturalização e pedido expresso de perda.
- **Item:** O brasileiro nato que praticar atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático pode ter sua nacionalidade cancelada por sentença judicial. **Errado.** O cancelamento por sentença atinge só a naturalização. O nato só perde a nacionalidade por pedido expresso, sem ficar apátrida.
- **Item:** A extradição passiva ocorre quando o Brasil solicita ao Estado estrangeiro a entrega de um indivíduo para que ele seja julgado ou punido por um crime cometido no Brasil. **Errado.** Isso é a extradição ativa. Na passiva, outro Estado pede ao Brasil.

## Resumo para revisar

- Nacionalidade: vínculo jurídico-político entre pessoa e Estado; matéria de direito público e materialmente constitucional.
- Povo = nacionais (jurídico); população = habitantes (demográfico); nação = laços comuns (sociológico); cidadão = nacional com direitos políticos.
- Originária: nascimento, sem vontade (nato). Secundária: ato de vontade (naturalizado).
- *Ius soli* = território; *ius sanguinis* = sangue. Brasil: regra do solo, combinada com o sangue para evitar apatridia. Polipátrida tem várias; apátrida, nenhuma.
- Natos (rol taxativo): (a) nascidos no Brasil, salvo pais estrangeiros a serviço do seu país; (b) nascidos fora, filho de brasileiro a serviço do Brasil (adm. direta ou indireta, qualquer ente); (c) nascidos fora, filho de brasileiro, com registro em repartição ou residência no Brasil e opção após a maioridade.
- Exceção da alínea "a" não vale para serviço a empresa privada nem a terceiro país; território inclui mar, espaço aéreo e território ficto.
- Opção: personalíssima, após os 18 anos, na Justiça Federal, efeitos *ex tunc*. Nascidos entre 7/6/1994 e 20/9/2007 podem ser registrados (ADCT, art. 95).

- Naturalização sempre depende de pedido. Ordinária: na forma da lei (4 anos, português, capacidade, sem condenação); lusófonos: 1 ano + idoneidade moral.
- Extraordinária: mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal, requerimento; é direito, não favor.
- Especial: cônjuge há mais de 5 anos de membro do Serviço Exterior, ou 10 anos em missão diplomática. Provisória: residente antes dos 10 anos; vira definitiva a pedido, até 2 anos após a maioridade.
- Português equiparado: residência permanente + reciprocidade; direitos de naturalizado; continua português; extraditável só para Portugal.
- Lei não distingue natos e naturalizados, salvo a Constituição: cargos do § 3º, Conselho da República, extradição e empresa jornalística (10 anos).
- Sete cargos de nato: Presidente e Vice, Presidente da Câmara, Presidente do Senado, Ministro do STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, Ministro da Defesa.
- Naturalizado pode ser Deputado e Senador, mas não presidir a Câmara ou o Senado.
- Perda (EC 131/2023): cancelamento judicial da naturalização por fraude ou atentado à ordem constitucional; ou pedido expresso perante autoridade brasileira, salvo apatridia. Adquirir outra nacionalidade não faz mais perder. A renúncia não impede readquirir a nacionalidade originária.
- Extradição: nato nunca; naturalizado por crime comum anterior à naturalização ou tráfico; estrangeiro nunca por crime político ou de opinião. Ativa: o Brasil pede; passiva: o Brasil recebe o pedido (julga o STF).
- Asilo: discricionário, diplomático ou territorial, perseguição política atual, ato constitutivo. Refúgio: fundado temor, perseguição generalizada, ato declaratório.
- Art. 13: português é a língua oficial; símbolos: bandeira, hino, armas e selo.

TEMA 13 DE 17

# Regimento Comum: Título IV, Capítulos II e III (até o art. 103)

55 perguntas no app · Regimento Comum do Congresso

## O que cai

O edital pede, do Regimento Comum do Congresso Nacional (Resolução nº 1/1970-CN), o **Título IV, Capítulo II** (sessões solenes) e o **Capítulo III até o art. 103** (matérias legislativas: emenda à Constituição e orçamento). As perguntas deste tema se concentram em três blocos:

- **Regras gerais da sessão solene** (arts. 53 a 56): quem compõe a Mesa, quórum, ausência de expediente, quem pode falar, proibição de questão de ordem.
- **O ritual de cada sessão solene**: inauguração da sessão legislativa (Mensagem do Presidente da República), posse do Presidente e do Vice (comissão de **5 + 5**, Presidente à **direita**, Vice à **esquerda**) e recepção de Chefe de Estado estrangeiro (comissão de **3 + 3**, visitante à **direita**, fala **depois** dos oradores).
- **Matérias legislativas em sessão conjunta**: Mensagem do orçamento lida em **48 horas**; projeto orçamentário na Comissão Mista; e, com base na Constituição, o **veto** (30 dias, maioria absoluta, voto aberto, trancamento da pauta, promulgação em 48 horas pelo Presidente da República, senão pelo Presidente e depois pelo Vice-Presidente do Senado).

Também aparecem itens sobre a posse do Presidente na Constituição (prazo de **dez dias** para assumir, sob pena de vacância) e sobre a organização do Título IV (Capítulo II = sessões solenes; Capítulo III = matérias legislativas). Os números são o alvo preferido: a banca troca 48 horas por 72 horas ou 10 dias, 30 dias por 45 ou 60, 10 dias por 30, maioria absoluta por 3/5 ou 2/3.

## Entenda o tema

### Onde estão estas regras

O Regimento Comum é a norma que rege as **sessões conjuntas** da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O **Título IV** trata "Da Ordem dos Trabalhos" e se divide assim:

- **Capítulo I** – Das sessões em geral;
- **Capítulo II** – **Das sessões solenes** (inauguração da sessão legislativa, posse do Presidente e do Vice, recepção de Chefe de Estado estrangeiro);
- **Capítulo III** – **Das matérias legislativas** (emenda à Constituição, orçamento, vetos e outras).

> **Pegadinha:** a banca inverte os capítulos. O **II** é das sessões solenes; o **III** é das matérias legislativas.

Lembre também o pano de fundo: as sessões conjuntas são dirigidas pela **Mesa do Senado Federal** (a Mesa do Congresso, presidida pelo Presidente do Senado) e acontecem, em regra, no Plenário da Câmara.

## Sessões solenes: as regras comuns a todas

Sessão solene é uma **cerimônia**. Não se vota nada nela. Daí vêm todas as regras abaixo.

**Composição da Mesa (art. 53).** Nas sessões solenes, **integram a Mesa** o **Presidente da Câmara** e, **mediante convite**, o **Presidente do Supremo Tribunal Federal**. Quem preside é o Presidente do Congresso (o Presidente do Senado). No recinto, ficam **reservados lugares às altas autoridades civis, militares, eclesiásticas e diplomáticas** especialmente convidadas.

**Quórum (art. 53, parágrafo único).** As sessões solenes se realizam **com qualquer número**. Não há quórum mínimo (nem um décimo, nem um sexto, nem maioria): como não há votação, a sessão acontece com quantos estiverem presentes.

**Abertura (art. 54).** Composta a Mesa, o Presidente **declara aberta a sessão e o fim para que foi convocada**.

**Sem expediente (art. 54, parágrafo único).** Nas sessões solenes **não há expediente**. Expediente é a parte rotineira da sessão (leitura de ofícios, comunicações, papéis recebidos). A sessão solene serve só à cerimônia; não há "atos ordinários" do funcionamento legislativo, como nas sessões deliberativas.

**Oradores (art. 55). Somente** podem usar da palavra **um Senador e um Deputado**, **de preferência de partidos diferentes**, e **previamente designados pelas respectivas Casas**. Não falam "todos os inscritos" nem "todos os líderes".

**Exceção: sem oradores (art. 55, parágrafo único).** Na **inauguração da sessão legislativa** e na **posse do Presidente e do Vice-Presidente da República**, **não há oradores**. Nessas duas, nem o senador e o deputado designados falam. (Na posse, quem pode falar é o próprio Presidente empossado, como se verá.)

**Sem questões de ordem (art. 56).** Nas sessões solenes **não se admitem questões de ordem**. Questão de ordem é a dúvida levantada por um parlamentar sobre a interpretação ou a aplicação do regimento. Numa cerimônia, ela não cabe.

> **Exemplo:** na posse do Presidente da República, a Senadora Lúcia pede a palavra para uma questão de ordem sobre a condução dos trabalhos. O Presidente do Congresso deve negar: sessão solene não admite questão de ordem.

## Inauguração da sessão legislativa

A sessão legislativa começa em **2 de fevereiro**, com sessão conjunta solene. O roteiro (arts. 57 a 59):

1. Composta a Mesa e aberta a sessão, o Presidente **proclama inaugurados os trabalhos do Congresso Nacional**.
2. Anuncia a presença, na Casa, do **enviado do Presidente da República**, portador da **Mensagem**.
3. Determina que o enviado seja **conduzido até a Mesa pelos Diretores das Secretarias do Senado e da Câmara**, **sem atravessar o plenário**.
4. Entregue a Mensagem, o enviado **se retira**, **acompanhado até a porta** pelos mesmos Diretores. Se quiser assistir à sessão, é **conduzido a lugar previamente reservado**. Ele não fica livremente no plenário.
5. De posse da Mensagem, o Presidente manda o **1º Secretário** fazer a **leitura**, e distribui **exemplares impressos, se houver**, aos Congressistas.
6. **Finda a leitura da Mensagem, a sessão é encerrada.** Não há debates depois da leitura, nem oradores.

> **Dica:** inauguração = Mensagem chega, 1º Secretário lê, sessão acaba.

## Posse do Presidente e do Vice-Presidente da República

A Constituição manda o Presidente e o Vice tomarem posse **em sessão do Congresso Nacional**, prestando o compromisso de "manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil" (CF, art. 78). O mandato é de 4 anos e começa em **5 de janeiro** do ano seguinte ao da eleição (CF, art. 82).

**Prazo para assumir.** Se, decorridos **dez dias** da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice, **salvo motivo de força maior**, não tiver assumido o cargo, **este será declarado vago** (CF, art. 78, parágrafo único). A Constituição não manda marcar nova data; a consequência é a **vacância**. O prazo é de **dez** dias, não de trinta.

O roteiro da sessão solene de posse (arts. 60 a 67 do Regimento Comum):

1. **Aberta a sessão**, o Presidente designa **5 Senadores e 5 Deputados** para a comissão que vai **receber os empossandos à entrada principal** e **conduzi-los ao Salão de Honra**. Em seguida, **suspende** a sessão.
2. **Reaberta a sessão**, a mesma comissão introduz no plenário o Presidente e o Vice eleitos. O **Presidente eleito** ocupa o lugar **à direita** do Presidente da Mesa; o **Vice**, o lugar **à esquerda**.
3. Durante a entrada, **os espectadores, inclusive os membros da Mesa, ficam de pé**.
4. O Presidente da Mesa **anuncia** que o Presidente eleito vai prestar o **compromisso do art. 78 da Constituição** e pede aos presentes que **permaneçam de pé** durante o ato.
5. Prestado o compromisso, o Presidente da Mesa **proclama empossado o Presidente da República**.
6. Com **as mesmas formalidades**, é empossado **em seguida o Vice-Presidente** (anúncio, compromisso com todos de pé, proclamação).
7. Depois dos compromissos, o **1º Secretário lê o termo de posse**, que é **assinado pelos empossados e pelos membros da Mesa**.

8. **Ao Presidente da República pode ser concedida a palavra** para se dirigir **ao Congresso Nacional e à Nação** (o discurso de posse).
9. Finda a solenidade, a **comissão de recepção conduz** o Presidente e o Vice a **local previamente designado**, e a sessão se encerra.

> **Atenção:** na posse **não há oradores parlamentares** (art. 55, parágrafo único), mas o **Presidente empossado pode falar** (art. 66). Dizer que ele "não poderá utilizar a palavra" é errado.

## Recepção de Chefe de Estado estrangeiro

As sessões de homenagem a Chefes de Estado estrangeiros são propostas pelas **Mesas das duas Casas** e são solenes. O roteiro (arts. 68 a 71):

1. **Aberta a sessão**, o Presidente designa **3 Senadores e 3 Deputados** para a comissão que recebe o **visitante à entrada principal** e o conduz ao **Salão de Honra**; depois, **suspende** a sessão.
2. **Reaberta a sessão**, a comissão introduz o Chefe de Estado no plenário, e ele ocupa na Mesa o lugar **à direita do Presidente**.
3. Os **espectadores, inclusive os membros da Mesa, com exceção do Presidente**, ficam **de pé**.
4. **Em seguida, a palavra é dada aos oradores** (o senador e o deputado designados).
5. **Se o visitante quiser falar, fala depois dos oradores** da sessão. Ele não fala logo que se senta.
6. Finda a solenidade, a **Comissão de Recepção conduz o visitante a lugar previamente designado**, e a sessão se encerra.

> **Pegadinha:** compare as duas cerimônias. Na **posse**, todos ficam de pé, **inclusive os membros da Mesa** (o texto não excetua ninguém). Na **recepção do Chefe de Estado**, todos ficam de pé, **com exceção do Presidente**.

## Promulgação de emenda à Constituição

A proposta de emenda é votada **em cada Casa, em dois turnos**, e aprovada com **três quintos** dos votos dos membros (CF, art. 60, § 2º). Aprovada a proposta em segundo turno, **as Mesas da Câmara e do Senado, em sessão conjunta, solene, promulgam a emenda com o respectivo número de ordem** (art. 85 do Regimento Comum; CF, art. 60, § 3º). Por ser solene, essa sessão segue as regras gerais: sem expediente, sem questão de ordem, com um senador e um deputado como oradores.

## O orçamento em sessão conjunta

**Leitura da Mensagem (art. 89).** O Presidente da República envia o projeto de lei orçamentária com uma **Mensagem**. Ela é **recebida e lida em sessão conjunta, especialmente convocada para esse fim**, a realizar-se **dentro de 48 horas** da sua entrega ao **Presidente do Senado**. Não são 72 horas nem 10 dias.

**Comissão Mista (art. 90).** O projeto de lei orçamentária é apreciado por uma **Comissão Mista**, que conta com a **colaboração das Comissões Permanentes da Câmara e do Senado**. A Constituição também prevê uma comissão mista permanente de senadores e deputados para dar parecer sobre os projetos orçamentários e as contas do Presidente (CF, art. 166, § 1º). Hoje ela se chama **Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização** (CMO).

Algumas regras do art. 90 que ajudam a entender:

- as Comissões Permanentes interessadas pedem à Comissão Mista o texto do projeto e dão parecer **só sobre a parte da sua competência**;
- o parecer da Comissão Permanente serve de **subsídio** ao Relator da Comissão Mista, que deve fazer **referência expressa** a ele;
- as deliberações da Comissão Mista **começam pelos representantes da Câmara**, e o **voto contrário da maioria dos representantes de uma das Casas importa a rejeição** da matéria (essa regra não se aplica à eleição do Presidente e do Vice da Comissão);
- o suplente só participa na ausência ou impedimento do titular.

**Outras regras do Capítulo III até o art. 103.** O projeto é distribuído em avulsos eletrônicos nos **5 dias** seguintes à leitura (art. 93). As emendas pendentes de decisão do Plenário são votadas **em grupos**, conforme o parecer favorável ou contrário, ressalvados os destaques (art. 99). Se a Comissão não der parecer no prazo, o **Presidente do Senado** convoca sessão conjunta e designa **Relator que dá parecer oral** (art. 100). No que couber, aplicam-se ao orçamento as normas dos demais projetos de lei (art. 102), e as regras da seção valem também para os projetos de orçamento plurianual de investimentos (art. 103).

## O veto em sessão conjunta

O veto vem da Constituição (art. 66), e o Regimento Comum detalha o procedimento. É matéria de sessão conjunta deliberativa, **não solene**.

**Como nasce o veto.** Concluída a votação, o projeto vai ao Presidente da República. Se ele o considerar inconstitucional ou contrário ao interesse público, veta-o, total ou parcialmente, em **15 dias úteis** contados do recebimento, e comunica os motivos ao **Presidente do Senado** em **48 horas** (CF, art. 66, § 1º). O silêncio do Presidente nos 15 dias importa **sanção tácita** (§ 3º).

**Prazo para apreciar.** O veto é apreciado **em sessão conjunta**, **dentro de 30 dias** a contar do seu recebimento (CF, art. 66, § 4º). O Regimento Comum diz que esse prazo conta da **protocolização do veto na Presidência do Senado** (art. 104-A). Não são 45 dias (esse número é do regime de urgência dos projetos do Presidente, CF, art. 64, § 2º) nem 60.

**Quórum para derrubar.** O veto só pode ser **rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores** (CF, art. 66, § 4º). Maioria absoluta é mais da metade do total de membros de cada Casa: **257 deputados** e **41 senadores**. Não basta a maioria simples dos presentes, e não se exigem três quintos nem dois terços. Os votos de cada Casa são contados separadamente (Regimento Comum, art. 43).

**Voto aberto.** Desde a **Emenda Constitucional nº 76/2013**, a votação do veto é **aberta** (ostensiva). O Regimento Comum prevê votação **nominal**, por **cédula com identificação do parlamentar** (art.

106-B).

**Prazo esgotado: trancamento da pauta.** Se o prazo de 30 dias se esgotar **sem deliberação**, o veto é **colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final** (CF, art. 66, § 6º). O Regimento Comum explica que fica **sobrestada a pauta das sessões conjuntas** do Congresso para qualquer outra deliberação, até a votação final do veto (art. 106, § 3º). Três consequências:

- o veto **não** é arquivado nem **mantido tacitamente** pelo silêncio do Congresso;
- o trancamento **não tem limite de sessões**: dura até a votação final;
- o trancamento atinge a pauta das **sessões conjuntas**; a Câmara e o Senado continuam votando em suas sessões separadas.

**Veto derrubado: promulgação.** Se o veto não for mantido, o projeto é **enviado ao Presidente da República para promulgação** (CF, art. 66, § 5º). Ele **não volta à Casa iniciadora** para nova discussão: a derrubada encerra a fase de deliberação. Se o Presidente da República **não promulgar em 48 horas**, **o Presidente do Senado** promulga; se este não o fizer **em igual prazo**, cabe ao **Vice-Presidente do Senado** (art. 66, § 7º). O Presidente da Câmara não entra nessa sequência.

> **Exemplo:** o Congresso derruba, em 10 de março, o veto a um projeto que começou na Câmara. O texto vai ao Presidente da República, que tem 48 horas para promulgar. Se não promulgar, o Presidente do Senado tem mais 48 horas; se também ficar inerte, promulga o Vice-Presidente do Senado.

# Quadros para memorizar

## Regras gerais das sessões solenes

| Regra | Como é | Troca da banca |
|---|---|---|
| Mesa | Presidente do Congresso + Presidente da Câmara + (por convite) Presidente do STF | — |
| Lugares reservados | autoridades civis, militares, eclesiásticas e diplomáticas convidadas | — |
| Quórum | qualquer número | "um décimo de cada Casa" |
| Expediente | não há | "há expediente como nas deliberativas" |
| Oradores | 1 Senador e 1 Deputado, de preferência de partidos diferentes, designados pelas Casas | "todos os inscritos", "todos os líderes" |
| Inauguração e posse | nenhum orador | "oradores escolhidos pelas Casas" |
| Questão de ordem | não se admite | "admite-se" |

## As três cerimônias

| Cerimônia | Comissão de recepção | Onde senta | Quem fica de pé | Quem fala | Como termina |
|---|---|---|---|---|---|
| Inauguração da sessão legislativa | enviado conduzido pelos Diretores das Secretarias, sem atravessar o plenário | — | — | ninguém; o 1º Secretário lê a Mensagem | acaba com o fim da leitura |
| Posse do Presidente e do Vice | **5 Senadores + 5 Deputados** | Presidente **à direita**, Vice **à esquerda** do Presidente da Mesa | espectadores **e membros da Mesa** | sem oradores; o Presidente empossado **pode** falar | comissão leva os empossados a local designado |
| Chefe de Estado estrangeiro | **3 Senadores + 3 Deputados** | visitante **à direita** do Presidente | espectadores e Mesa, **exceto o Presidente** | oradores primeiro; visitante **depois**, se quiser | comissão leva o visitante a local designado |

## Prazos e quóruns

| Assunto | Regra | Troca da banca |
|---|---|---|
| Leitura da Mensagem do orçamento | sessão conjunta em até **48 horas** da entrega ao Presidente do Senado | 72 horas; 10 dias |
| Distribuição do projeto orçamentário | avulsos eletrônicos nos **5 dias** seguintes à leitura | — |
| Posse: prazo para assumir | **10 dias** da data fixada, salvo força maior | 30 dias |
| Consequência de não assumir | cargo **declarado vago** | "nova data para a posse" |
| Prazo do Presidente para vetar | **15 dias úteis** | — |
| Comunicação dos motivos do veto | **48 horas**, ao Presidente do Senado | — |
| Apreciação do veto | **30 dias** do recebimento (protocolo no Senado) | 45 ou 60 dias |
| Derrubada do veto | **maioria absoluta** de Deputados (257) e Senadores (41), voto aberto | 3/5; 2/3; secreto |
| Prazo esgotado | veto na ordem do dia da sessão imediata, demais proposições sobrestadas, **até a votação final** | "arquivado", "mantido", "no máximo 3 sessões" |
| Promulgação após derrubada | Presidente da República em **48 horas** → Presidente do Senado → Vice-Presidente do Senado | 15 dias; Presidente da Câmara |

### Quem é quem no Capítulo III

| Ato | Quem faz |
|---|---|
| Promulgar emenda à Constituição | Mesas da Câmara e do Senado, em sessão conjunta solene |
| Receber a Mensagem do orçamento | Presidente do Senado |
| Apreciar o projeto orçamentário | Comissão Mista, com colaboração das Comissões Permanentes das duas Casas |
| Convocar sessão se a Comissão não der parecer no prazo | Presidente do Senado, com Relator de parecer oral |
| Começar as deliberações na Comissão Mista | representantes da Câmara |

## Lei seca que cai

A regra da Mesa e do quórum das sessões solenes:

> **Lei seca:** Art. 53. Nas sessões solenes, integrarão a Mesa o **Presidente da Câmara** e, **mediante convite**, o **Presidente do Supremo Tribunal Federal**. No recinto serão reservados lugares às altas autoridades civis, militares, eclesiásticas e diplomáticas, especialmente convidadas. Parágrafo único. As sessões solenes realizar-se-ão com **qualquer número**.

Abertura e expediente:

> **Lei seca:** Art. 54. Composta a Mesa, o Presidente declarará aberta a sessão e **o fim para que foi convocada**. Parágrafo único. Nas sessões solenes **não haverá expediente**.

Os oradores, com a exceção que a banca adora:

> **Lei seca:** Art. 55. Nas sessões solenes, somente poderão usar da palavra **um Senador e um Deputado**, de preferência de **partidos diferentes**, e **previamente designados** pelas respectivas Câmaras. Parágrafo único. Na **inauguração** de sessão legislativa e na **posse** do Presidente e do Vice-Presidente da República, **não haverá oradores**.
>
> **Lei seca:** Art. 56. Nas sessões solenes, **não serão admitidas questões de ordem**.

A entrega da Mensagem na inauguração:

> **Lei seca:** Art. 57. [...] o Presidente proclamará inaugurados os trabalhos do Congresso Nacional e anunciará a presença, na Casa, do **enviado do Presidente da República**, portador da Mensagem, determinando seja ele conduzido até a Mesa, pelos **Diretores das Secretarias** do Senado e da Câmara dos Deputados, **sem atravessar o plenário**. Parágrafo único. Entregue a Mensagem, o enviado do Presidente da República **se retirará**, devendo ser **acompanhado até a porta**, pelos referidos Diretores, e, no caso de pretender assistir à sessão, conduzido a **lugar previamente reservado**.
>
> **Lei seca:** Art. 58. De posse da Mensagem, o Presidente mandará proceder a sua leitura pelo **1º Secretário**, fazendo distribuir exemplares impressos, se houver, aos Congressistas. Art. 59. Finda a leitura da Mensagem, **será encerrada a sessão**.

A posse, com os números e os lados:

> **Lei seca:** Art. 60. Aberta a sessão, o Presidente designará **5 (cinco) Senadores e 5 (cinco) Deputados** para comporem a comissão incumbida de receber os empossandos à entrada principal e conduzi-los ao **Salão de Honra**, suspendendo-a em seguida.
>
> **Lei seca:** Art. 61. Reaberta a sessão, o Presidente e o Vice-Presidente eleitos serão introduzidos no plenário, pela mesma comissão anteriormente designada, indo ocupar os lugares, respectivamente, **à direita e à esquerda** do Presidente da Mesa. Parágrafo único. Os espectadores, **inclusive os membros da Mesa**, conservar-se-ão de pé.
>
> **Lei seca:** Art. 65. Após a prestação dos compromissos, o **1º Secretário** procederá à leitura do **termo de posse**, que será assinado **pelos empossados e pelos membros da Mesa**. Art. 66. Ao Presidente da República **poderá ser concedida a palavra** para se dirigir ao Congresso Nacional e à Nação.

A recepção de Chefe de Estado:

> **Lei seca:** Art. 68. Aberta a sessão, o Presidente designará **3 (três) Senadores e 3 (três) Deputados** para comporem a comissão incumbida de receber o visitante à entrada principal e conduzi-lo ao Salão de Honra, suspendendo, em seguida, a sessão.
>
> **Lei seca:** Art. 69. Reaberta a sessão, o Chefe de Estado será introduzido no plenário pela comissão anteriormente designada, indo ocupar na Mesa o lugar **à direita do Presidente**. § 1º Os espectadores, inclusive os membros da Mesa, **com exceção do Presidente**, conservar-se-ão de pé. § 2º Em seguida, será dada a palavra aos oradores. Art. 70. Se o visitante quiser usar da palavra, deverá fazê-lo **após os oradores** da sessão.

A promulgação da emenda:

> **Lei seca:** Art. 85. Aprovada a proposta em segundo turno, as **Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal**, em **sessão conjunta, solene**, promulgarão a emenda à Constituição com o respectivo número de ordem.

O orçamento:

> **Lei seca:** Art. 89. A Mensagem do Presidente da República encaminhando projeto de lei orçamentária será recebida e lida em **sessão conjunta, especialmente convocada** para esse fim, a realizar-se dentro de **48 (quarenta e oito) horas** de sua entrega ao Presidente do Senado.
>
> **Lei seca:** Art. 90. O projeto de lei orçamentária será apreciado por uma **Comissão Mista** que contará com a **colaboração das Comissões Permanentes** da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

O veto na Constituição:

> **Lei seca:** CF, art. 66, § 4º O veto será apreciado em **sessão conjunta**, dentro de **trinta dias** a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da **maioria absoluta** dos Deputados e Senadores. § 5º Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, **para promulgação, ao Presidente da República**. § 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado na **ordem do dia da sessão imediata**, **sobrestadas as demais proposições**, até sua **votação final**. § 7º Se a lei não for promulgada dentro de **quarenta e oito horas** pelo Presidente da República, nos casos dos § 3º e § 5º, o **Presidente do Senado** a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao **Vice-Presidente do Senado** fazê-lo.

A posse na Constituição:

> **Lei seca:** CF, art. 78, parágrafo único. Se, decorridos **dez dias** da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será **declarado vago**.

## Pegadinhas da banca

- **"Sessão solene exige quórum de um décimo de cada Casa."** Errado: realiza-se com **qualquer número**.
- **"Na sessão solene há expediente, como nas deliberativas."** Errado: **não há expediente**.
- **"Na inauguração e na posse, falam oradores escolhidos pelas Casas."** Errado: nessas duas **não há oradores**.
- **"Nas sessões solenes falam todos os líderes inscritos."** Errado: só **um Senador e um Deputado**, designados pelas Casas.
- **"Admite-se questão de ordem na sessão solene."** Errado: **não se admite**.
- **"Na recepção, o Chefe de Estado senta à esquerda do Presidente."** Errado: **à direita**.
- **"O Chefe de Estado fala logo que se senta."** Errado: primeiro falam os **oradores**; o visitante, se quiser, fala **depois**.
- **"Na posse, o Presidente senta à esquerda e o Vice à direita."** Errado: Presidente **à direita**, Vice **à esquerda**.
- **Comissão de recepção trocada.** Posse: **5 + 5**. Chefe de Estado: **3 + 3**.
- **Quem fica sentado.** Na recepção do Chefe de Estado, só o **Presidente** fica sentado. Na posse, a lei manda **todos**, inclusive a Mesa, ficarem de pé.

- **"O Presidente empossado não pode falar na solenidade."** Errado: **pode ser concedida a palavra** a ele para se dirigir ao Congresso e à Nação.
- **"O enviado do Presidente fica no plenário, sem acompanhamento."** Errado: é **acompanhado até a porta** ou levado a **lugar previamente reservado**.
- **"Depois da leitura da Mensagem, há debates."** Errado: **finda a leitura, encerra-se a sessão**.
- **Capítulos trocados.** Título IV: **Capítulo II = sessões solenes**; **Capítulo III = matérias legislativas**.
- **"Mensagem do orçamento lida em 72 horas" ou "em dez dias".** Errado: **48 horas**.
- **"Veto apreciado em 45 ou 60 dias."** Errado: **30 dias**.
- **"Veto derrubado por 3/5 (ou 2/3), em escrutínio secreto."** Errado: **maioria absoluta**, voto **aberto** desde a EC 76/2013.
- **"Esgotado o prazo, o veto é arquivado e considerado mantido."** Errado: vai à **ordem do dia da sessão imediata**, trancando as demais proposições.
- **"O trancamento dura no máximo três sessões."** Errado: dura **até a votação final** do veto.
- **"Derrubado o veto, o projeto volta à Casa iniciadora."** Errado: vai ao **Presidente da República para promulgação**.
- **"O Presidente da República tem 15 dias para promulgar após a derrubada."** Errado: **48 horas**. Quinze dias úteis é o prazo para sancionar ou vetar.
- **"Na omissão do Presidente da República, promulga o Presidente da Câmara."** Errado: **Presidente do Senado** e, depois, **Vice-Presidente do Senado**.
- **"Na posse, se o eleito não assumir em 30 dias, o cargo fica vago."** Errado: **10 dias**.
- **"Se o eleito não assumir em dez dias, marca-se nova data."** Errado: o cargo é **declarado vago**.

## Itens comentados

- **Item:** As sessões solenes só podem ser realizadas com a presença de quórum mínimo de um décimo de cada Casa do Congresso Nacional. **Errado.** O art. 53, parágrafo único, permite a sessão solene com qualquer número, porque nela nada se vota.
- **Item:** Nas sessões solenes de inauguração da sessão legislativa e na de posse do Presidente e do Vice-Presidente da República, será assegurado o direito de manifestação a oradores previamente escolhidos pelas respectivas Casas. **Errado.** Nessas duas sessões não há oradores (art. 55, parágrafo único). A regra do senador e do deputado vale para as demais solenes.
- **Item:** Quando a sessão solene de recepção a Chefe de Estado Estrangeiro for reaberta, depois que o visitante tiver sido recebido na entrada principal e conduzido ao Salão de Honra, este será conduzido ao plenário pela comissão anteriormente designada e ocupará o lugar à esquerda do Presidente da Mesa. **Errado.** O Chefe de Estado ocupa o lugar à direita do Presidente (art. 69).
- **Item:** Na introdução do Chefe de Estado no plenário, na sessão solene de sua recepção, os espectadores e os membros da Mesa, exceto o Presidente, devem permanecer de pé. **Certo.** É o art. 69, § 1º: só o Presidente fica sentado.

- **Item:** Reaberta a sessão solene de posse do Presidente e do Vice-Presidente da República, após estes terem sido encaminhados ao salão de honra, os empossandos são conduzidos ao plenário pela comissão designada de cinco Senadores e cinco Deputados, devendo ocupar o lugar à esquerda (Presidente da República) e o lugar à direita (Vice-Presidente da República) do Presidente da Mesa do Congresso Nacional. **Errado.** Os lados foram trocados: o Presidente fica à direita, e o Vice, à esquerda (art. 61).
- **Item:** O Presidente da República, uma vez empossado, não poderá utilizar a palavra para se dirigir ao Congresso Nacional e à Nação durante a solenidade. **Errado.** O art. 66 permite conceder a palavra ao Presidente empossado. O que não há na posse são oradores parlamentares.
- **Item:** Após a leitura da Mensagem pelo 1º Secretário, na sessão solene de inauguração da Sessão Legislativa, a sessão prosseguirá com os debates entre os Congressistas. **Errado.** Finda a leitura da Mensagem, a sessão é encerrada (art. 59).
- **Item:** No Título IV do Regimento Comum, o Capítulo II trata das matérias legislativas, como o projeto de lei orçamentária, e o Capítulo III trata das sessões solenes. **Errado.** É o contrário: Capítulo II, sessões solenes; Capítulo III, matérias legislativas.
- **Item:** A Mensagem do Presidente da República que encaminha o projeto de lei orçamentária é lida em sessão conjunta especialmente convocada, a realizar-se dentro de setenta e duas horas de sua entrega. **Errado.** O prazo do art. 89 é de 48 horas da entrega ao Presidente do Senado.
- **Item:** Situação hipotética: O Congresso Nacional, em sessão conjunta, rejeitou o veto aposto pelo Presidente da República a projeto de lei iniciado na Câmara dos Deputados. Assertiva: Nessa situação, rejeitado o veto, o projeto retorna à Casa iniciadora para nova discussão e votação da parte vetada antes de seguir para promulgação. **Errado.** Derrubado o veto, o projeto vai direto ao Presidente da República para promulgação (CF, art. 66, § 5º).
- **Item:** O sobrestamento das demais proposições, decorrente do esgotamento do prazo de apreciação do veto, dura no máximo três sessões, após as quais a pauta é liberada mesmo sem a votação do veto. **Errado.** O sobrestamento dura até a votação final do veto, sem limite de sessões (CF, art. 66, § 6º).
- **Item:** Se, após a rejeição do veto, o Presidente da República não promulgar a lei em quarenta e oito horas, a promulgação cabe ao Presidente da Câmara dos Deputados. **Errado.** Cabe ao Presidente do Senado e, se ele não promulgar em igual prazo, ao Vice-Presidente do Senado (CF, art. 66, § 7º).
- **Item:** Se o Presidente da República eleito não assumir o cargo em dez dias da data fixada para a posse, sem motivo de força maior, o Congresso Nacional marcará nova data para a posse, sem prejuízo do mandato. **Errado.** A consequência é a declaração de vacância do cargo (CF, art. 78, parágrafo único).
- **Item:** O projeto de lei orçamentária, encaminhado ao Congresso Nacional pelo presidente da República juntamente com uma mensagem, que deve ser recebida e lida em sessão conjunta, especialmente convocada para esse fim, deve ser apreciado por uma comissão mista, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, que conta com a colaboração

das comissões permanentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. **Certo.** Junta os arts. 89 e 90 do Regimento Comum e o art. 166, § 1º, da Constituição.

## Resumo para revisar

- Título IV do Regimento Comum: **Capítulo II = sessões solenes**; **Capítulo III = matérias legislativas**.
- Sessão solene: Mesa com o **Presidente da Câmara** e, **por convite**, o **Presidente do STF**; lugares reservados a autoridades convidadas.
- Sessão solene se realiza com **qualquer número**; **não há expediente**; **não se admite questão de ordem**.
- Oradores: **1 Senador e 1 Deputado**, de preferência de partidos diferentes, designados pelas Casas.
- **Inauguração** e **posse**: **sem oradores**.
- Inauguração: enviado do Presidente da República levado à Mesa pelos **Diretores das Secretarias**, **sem atravessar o plenário**; depois é acompanhado até a porta ou levado a lugar reservado.
- **1º Secretário lê a Mensagem**; terminada a leitura, **encerra-se a sessão**.
- Posse: comissão de **5 Senadores e 5 Deputados**; Presidente **à direita**, Vice **à esquerda**; todos de pé, **inclusive a Mesa**.
- Posse: compromisso do art. 78; o Presidente da Mesa **proclama empossado**; depois o **Vice**, com as mesmas formalidades.
- **1º Secretário** lê o **termo de posse**, assinado pelos empossados e pelos membros da Mesa; o Presidente empossado **pode falar**.
- Não assumiu em **10 dias**, sem força maior: **cargo vago**.
- Chefe de Estado: comissão de **3 + 3**; visitante **à direita**; todos de pé **menos o Presidente**; fala **depois dos oradores**.
- Ao fim de posse e recepção, a comissão leva os convidados a **local previamente designado** e a sessão se encerra.
- Emenda à Constituição: promulgada pelas **Mesas das duas Casas**, em **sessão conjunta solene**, após o segundo turno.
- Mensagem do orçamento: lida em sessão conjunta **especialmente convocada**, em até **48 horas** da entrega ao Presidente do Senado.
- Projeto orçamentário: **Comissão Mista** (CMO), com **colaboração das Comissões Permanentes** das duas Casas.
- Veto: **sessão conjunta**, **30 dias**, derrubada por **maioria absoluta** (257 deputados e 41 senadores), **voto aberto** (EC 76/2013).
- Prazo esgotado: veto na ordem do dia da **sessão imediata**, **demais proposições sobrestadas** até a **votação final**; não há manutenção tácita.

- Veto derrubado: projeto ao **Presidente da República** para promulgar em **48 horas**; depois **Presidente do Senado**; depois **Vice-Presidente do Senado**.

TEMA 14 DE 17

# Princípios fundamentais

273 perguntas no app · Constituição

## O que cai

O edital pede "Princípios fundamentais", isto é, o Título I da Constituição (arts. 1º a 4º). As perguntas cobram três coisas ao mesmo tempo: a **letra** desses quatro artigos, a **doutrina** por trás de cada princípio e a **jurisprudência do STF** que os aplica. Os blocos que mais se repetem:

- **Fundamentos x objetivos x princípios das relações internacionais**: a banca pega um item de uma lista e o põe em outra (soberania como objetivo, desenvolvimento nacional como princípio internacional, pluralismo político no art. 4º, independência nacional no art. 1º, pluripartidarismo no lugar de pluralismo político).
- **Troca de palavras do texto**: "povo" por "Nação", "ou diretamente" por "exclusivamente", "erradicar" por "reduzir", "América Latina" por "América do Sul", "secreto" por "facultativo", "indissolúvel" por "dissolúvel".
- **Teoria dos princípios**: jusnaturalismo, positivismo e pós-positivismo; regras x princípios (Canotilho, Dworkin, Alexy, Bobbio); princípios fundamentais, gerais, setoriais e postulados (Barroso, Ávila).
- **Cada princípio estruturante**: república, Estado Democrático de Direito, democracia (Bobbio, Habermas, democracia deliberativa, democracia semidireta), federação, separação dos Poderes.
- **Cada fundamento do art. 1º**: soberania (Bodin, Kelsen, características), cidadania, dignidade da pessoa humana (Kant, Hegel, Dworkin, Barroso), valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (transporte por aplicativo), pluralismo político.
- **Jurisprudência da separação dos Poderes**: bloqueio judicial de verbas públicas e as interferências que as Constituições estaduais tentam criar entre Assembleia e Governador.

## Entenda o tema

### Onde ficam os princípios fundamentais e para que servem

A Constituição de 1988 abre, logo depois do preâmbulo, com o **Título I – Dos Princípios Fundamentais**, que vai do **art. 1º ao art. 4º**. Eles estão no **texto normativo** da Constituição, com artigos e incisos próprios. Não ficam no preâmbulo.

Esses artigos trazem as **decisões políticas essenciais** do constituinte: a forma de Estado (federação), a forma de governo (república), o regime (democracia), a divisão do poder (separação

dos Poderes), as bases da República, as metas a alcançar e as regras do Brasil diante dos outros países.

Os princípios fundamentais são **normas jurídicas obrigatórias**. Não são meras diretrizes políticas ou conselhos ao legislador. Vinculam quem faz as leis e quem as aplica, e servem de **parâmetro de constitucionalidade**: uma lei ou um projeto que contrarie um deles pode ser declarado inconstitucional.

> **Exemplo:** o relator de um projeto na Comissão de Constituição e Justiça afirma que os princípios fundamentais "não servem para examinar a constitucionalidade" porque seriam só orientações políticas. A premissa está errada: eles são normas e servem, sim, de parâmetro.

**Canotilho** chama esses princípios de **princípios estruturantes**, porque organizam a ordem política do Estado e mostram as concepções teóricas e políticas que a Assembleia Constituinte adotou.

Por **função**, os princípios estruturantes da Constituição costumam ser agrupados em quatro grupos:

1. os que definem a **forma e a estrutura do Estado** e do governo (art. 1º: república, federação, Estado Democrático de Direito, fundamentos);
2. o que trata da **divisão dos Poderes** (art. 2º);
3. os que fixam os **objetivos** primordiais da República (art. 3º);
4. os que dão as **diretrizes das relações internacionais** (art. 4º).

O princípio federativo, por exemplo, não tem função "meramente organizacional": como todo princípio estruturante, serve de **diretriz de interpretação** para o juiz e de guia para o legislador.

## De onde vem a ideia de princípio jurídico

A banca cobra a história da noção de princípio em três fases.

**1. Jusnaturalismo (Direito Natural).** A ideia de princípio jurídico **nasceu no Direito Natural**, não no positivismo. Os princípios eram padrões de justiça superiores às leis escritas.

- No **jusnaturalismo teológico**, a ordem jurídica deriva de mandamentos de uma racionalidade superior à dos homens, identificada como **Deus**. Os princípios seriam comandos divinos, eternos e imutáveis.
- Depois veio a concepção **racional**: a fonte deixou de ser Deus e passou a ser a **razão humana**, que fixa padrões universais de justiça. Essa passagem **não eliminou** a ideia de Direito Natural; só trocou o fundamento. O **imperativo categórico** de Kant ilustra essa visão: uma regra moral abstrata que vale para todos, sem olhar as circunstâncias de cada um.

**2. Positivismo jurídico.** O positivismo vê o Direito como um **sistema fechado de regras**. Ele **não rejeitou** os princípios: incorporou-os aos códigos e deu-lhes valor jurídico, mas os pôs no **nível mais baixo** da hierarquia, como simples generalizações das regras, úteis para preencher lacunas da lei. Princípio não era norma independente nem superior às regras. **Paulo Bonavides** vê o positivismo como **etapa intermediária**: tirou os princípios da condição de ideias sem valor jurídico e os colocou dentro do ordenamento.

**3. Pós-positivismo.** Hoje, **norma** é o gênero e tem duas espécies: **regras e princípios**, com **igual juridicidade e força normativa**. Os princípios são fontes primárias do Direito, podem ser aplicados **direta e imediatamente** a um caso e não servem só para tapar buracos da lei. Essa visão supera a ideia de que os princípios ficavam no nível mais baixo da hierarquia.

## Regras x princípios

A teoria do Direito reconhece **duas** formas de distinguir regras de princípios, e não só uma.

**Distinção quantitativa (tese fraca).** Princípios e regras diferem em **grau**: o princípio tem **alto grau de abstração** (é mais geral) e **baixa determinabilidade** na aplicação ao caso concreto, precisando de mediações para se concretizar; a regra é menos abstrata e se aplica diretamente. É a posição de **Canotilho**, de **Norberto Bobbio** e de **Del Vecchio**. **Robert Alexy** chama esse critério de **tese fraca**. Atenção ao sentido: quem é mais geral e menos determinado é o **princípio**, não a regra.

**Distinção qualitativa (tese forte).** Regras e princípios diferem pelo **modo de aplicação quando entram em colisão**. É a tese de **Alexy** e de **Dworkin**.

- **Regras** são **mandamentos definitivos** e se aplicam no **tudo ou nada**: se ocorre o fato que a regra descreve, ela vale por inteiro. O conflito entre regras se resolve por **subsunção** (encaixar o fato na regra certa), e uma delas é considerada **inválida**, a menos que exista uma **cláusula de exceção**.
- **Princípios** são **mandamentos de otimização** (Alexy): exigem que algo se realize **na maior medida possível**, dentro das possibilidades fáticas e jurídicas do caso. Valem como **razões prima facie** (não definitivas) e se aplicam em **graus**. A colisão entre princípios se resolve por **sopesamento** (ponderação, balanceamento): um prevalece naquele caso, e o outro **continua válido** no ordenamento, pronto para prevalecer em outra situação.

> **Pegadinha:** a banca troca as técnicas. Sopesamento é para **princípios**; subsunção e invalidação de uma das normas é para **regras**. Dizer que "regras e princípios se aplicam pelo mesmo método" ou que "regras admitem ponderação e adaptação ao caso" está errado.

**Dworkin** acrescenta um traço de conteúdo: os princípios são **standards** (padrões) juridicamente vinculantes, próximos da **ideia de Direito** e radicados nas **exigências de justiça**; as regras podem ter conteúdo **meramente funcional**.

Os princípios também têm **função normogenética**: são normas fundamentais e estruturantes que servem de **fundamento e justificativa para a criação das regras**.

## Princípios fundamentais, gerais, setoriais e postulados

A doutrina (por exemplo, **Luís Roberto Barroso**) separa os princípios constitucionais em três níveis:

- **Princípios fundamentais**: as decisões políticas essenciais do Estado (arts. 1º a 4º).
- **Princípios gerais**: **especificam** os fundamentais e valem para todo o ordenamento. Exemplo: os **direitos individuais do art. 5º** (legalidade, isonomia, devido processo).
- **Princípios setoriais**: **detalham** os gerais e presidem normas de um **tema específico**. Exemplos: a **legalidade tributária** e a **reserva legal em matéria penal**.

> **Pegadinha:** os direitos individuais do art. 5º são princípios **gerais**, especificações dos fundamentais. Não são setoriais.

A esses se somam os **postulados normativos**, defendidos por **Humberto Ávila**: **metanormas** (normas sobre a aplicação de outras normas), desenvolvidas pela **doutrina e pela jurisprudência**, que orientam a aplicação do Direito. Exemplos: **proporcionalidade**, **razoabilidade**, **unidade da Constituição**. Eles **não precisam estar escritos** no texto constitucional.

## Princípio republicano

O art. 1º começa com "**República** Federativa do Brasil". O princípio republicano define a **forma de governo**. Na república, a **titularidade do poder pertence ao povo**, que o exerce direta ou indiretamente, por representantes eleitos. Na **monarquia**, o poder é exercido por um único governante e passa por critério **hereditário**.

> **Atenção:** a diferença central entre república e monarquia é a **titularidade do poder** (povo x critério hereditário). Não é correto dizer que, na monarquia, a participação política fica "restrita às classes nobres". Também não é correto dizer que o monarca não tem "qualquer" responsabilidade: monarquias constitucionais têm mecanismos de controle, embora a responsabilidade possa ser limitada.

Características da república:

- **Eletividade**: os governantes são escolhidos pelo voto, o que garante a **alternância no poder** e impede que ele se perpetue numa família ou linhagem. A eleição pode ser **direta ou indireta**; não precisa ser sempre direta.
- **Temporariedade**: o mandato tem **prazo certo**. Governar sem limite de tempo contraria a ideia republicana.
- **Responsabilidade**: o governante **presta contas** e responde politicamente (pode ser destituído, por exemplo, por *impeachment*), além de responder civil e penalmente por atos ilícitos.
- **Igualdade formal**: todos são iguais perante a lei, sem privilégios de nascimento ou de classe e sem tratamento **estamental** (por castas).
- **Instituições participativas**: a república pede instituições políticas ligadas à participação da sociedade, garantindo **autodeterminação e autogoverno**.

O princípio republicano **não é isolado**: liga-se ao princípio **democrático** e ao da **igualdade**, assegurando tratamento igual a todos que atuam na esfera pública.

**Jurisprudência do STF que aplica o princípio republicano** (todas estas práticas foram derrubadas):

- **Subsídio mensal e vitalício a ex-governadores**: inconstitucional. É privilégio sem justificativa razoável, que fere a república e a igualdade.
- **Pensão a viúvas de ex-governadores**: inconstitucional, pelo mesmo motivo; beneficia quem nem exerceu função pública.

- **"Salário-esposa"** (adicional pago só por ser casado) a trabalhadores urbanos, rurais e servidores: viola os princípios republicano, da igualdade, da moralidade e da razoabilidade. Benefício remuneratório precisa ter relação com o **trabalho e o desempenho**, não com o estado civil.
- **"Prefeito itinerante"**: quem cumpriu dois mandatos seguidos como prefeito de uma cidade e se elege prefeito de outra cidade no período seguinte. O STF viu aí um **terceiro mandato consecutivo** no mesmo cargo, o que é proibido. A proibição de segunda reeleição no Executivo **não se flexibiliza** pelo fato de o cargo ser exercido em outro ente.

## Estado Democrático de Direito

O art. 1º diz que a República "constitui-se em **Estado Democrático de Direito**". Essa expressão **não é sinônimo** de Estado de Direito. Ela resulta da união do Estado de Direito com o Estado Democrático, mas forma um **novo paradigma**, distinto do **Estado Liberal** (que prioriza o **formalismo**) e do **Estado Social** (que enfatiza uma **materialização totalizante** do Direito). Nele, a democracia não é um ideal abstrato: aparece em **procedimentos** que atravessam as decisões do Estado e permitem a participação de quem é atingido por elas.

No Estado Democrático de Direito, o governante não se limita só pelas leis comuns: a **Constituição** está no topo e é parâmetro de validade dos atos do poder público. Lei ou ato que a contrarie pode ser derrubado pelo Judiciário.

**As tradições do Estado de Direito** (a banca cobra a origem de cada uma):

- **Rechtsstaat (Alemanha, tradição prussiana)**: a expressão "Estado de Direito" tem origem na **tradição prussiana**. Representa a **impessoalidade** do poder político (a soberania é do Estado, não do monarca) e a submissão de todos às suas normas. Na origem, no Estado Liberal, servia sobretudo para garantir a **ordem e a segurança pública**; os direitos fundamentais eram **direitos negativos** (uma esfera de liberdade sem intervenção do Estado), e não uma proteção ampla.
- **Rule of Law (Inglaterra)**: nasceu como limite ao **arbítrio dos reis** e, desde a **Magna Carta de 1215**, tem uma dimensão **processual**: o Estado deve seguir procedimentos legais fixados antes. A doutrina do **"King in Parliament"** diz que o Executivo deve se submeter a **todos os atos do Parlamento** (supremacia do Legislativo).
- **Tradição norte-americana**: enfatiza a defesa dos **direitos e liberdades fundamentais** previstos na Constituição e o dever de publicar as razões das decisões. Não se baseia só na supremacia do Parlamento.
- **État légal (França)**: **hierarquiza** a ordem normativa: no topo a **Declaração de 1789**, depois a **Constituição** e, abaixo, as normas infraconstitucionais. A legalidade se apoia na **soberania popular** e na **vontade geral**, exercidas pelo Legislativo, que representa o povo.

**A expressão brasileira.** A tradição **portuguesa** usa "Estado de **Direito Democrático**". A Constituição brasileira preferiu "Estado **Democrático de Direito**", ao que se diz para marcar a ruptura com o regime autocrático instaurado em **1964**.

**Habermas** rejeita a ideia de que "democrático" e "de Direito" sejam opostos ou que um deva prevalecer sobre o outro. São duas qualidades simultâneas do Estado, entre as quais há **tensão**,

mas não oposição. Para ele, **soberania popular e direitos fundamentais são cooriginários**: nascem juntos e um pressupõe o outro; não se limitam mutuamente.

## Democracia

Democracia não se esgota na etimologia ("governo do povo") nem na escolha de governantes. Envolve a **participação do povo no governo**, por meios **indiretos** (eleger representantes) e **diretos** (plebiscito, referendo, iniciativa popular), e também a proteção da **ordem jurídica constitucional** e dos **direitos fundamentais**.

**Duas leituras que caem:**

- **Bobbio**: democracia é um **conjunto de regras** que dizem **quem** está autorizado a tomar decisões coletivas e **com quais procedimentos**, em geral pela **regra da maioria**. O critério é **quantitativo** (contam-se votos), não qualitativo. Bobbio também aponta as **"promessas não cumpridas"** da democracia, como a persistência das **oligarquias**: a democracia não se desenvolve de forma linear, tem tropeços e retrocessos.
- **Habermas**: leitura **qualitativa**. A decisão democrática deve resultar do **"melhor argumento"**, aceito pelos envolvidos depois de um processo de debate.

**Democracia deliberativa.** Surgiu no fim do século XX como alternativa às teorias que reduziam a democracia à **escolha de elites governantes**. Nela, o cidadão participa **além do voto**, debatendo publicamente as decisões, com argumentos e contra-argumentos, em ambiente aberto, livre e igualitário. Segundo **Gutmann e Thompson**:

- as decisões exigem **justificação pública**, com razões que cidadãos dispostos a cooperar possam aceitar; não bastam as preferências da maioria;
- a publicidade tem **dois sentidos**: o **processo** de deliberação é público e as **razões** apresentadas são acessíveis ao público;
- as decisões são **provisórias**: valem por um tempo, mas ficam abertas a **revisão e crítica**;
- o objetivo central é **justificar da melhor forma possível** as decisões diante dos **desacordos morais** da sociedade;
- busca também **legitimar** as decisões coletivas: quem perdeu tende a aceitar, porque seus argumentos foram considerados;
- estimula o **espírito público**, ainda que nem todos sejam altruístas;
- **não torna compatíveis** valores morais incompatíveis, mas ajuda a reconhecer o **mérito** das posições adversárias;
- os fóruns deliberativos corrigem erros de decisão **melhor do que as barganhas políticas**, porque ampliam o conhecimento individual e coletivo.

O **Estado de Direito** é condição da democracia deliberativa: garante a participação igualitária e o respeito aos direitos fundamentais.

> **Exemplo:** numa audiência pública da Comissão de Legislação Participativa, cidadãos debatem com deputados uma proposta de lei. Isso é democracia deliberativa em ação. Quem diz que, nesse modelo, a participação "se restringe à escolha dos representantes" descreveu o oposto.

**Democracia semidireta na Constituição de 1988.** O parágrafo único do art. 1º diz que **todo o poder emana do povo**, que o exerce **por meio de representantes eleitos ou diretamente**, nos termos da Constituição. É a combinação de representação com participação direta: **democracia semidireta** (ou participativa). Não é democracia "puramente representativa".

O art. 14 detalha: a soberania popular é exercida pelo **sufrágio universal** e pelo **voto direto e secreto, com valor igual para todos**, e, nos termos da lei, mediante **plebiscito, referendo e iniciativa popular**. A doutrina inclui ainda a **ação popular** entre os instrumentos de participação direta.

- **Plebiscito**: consulta ao povo **antes** do ato legislativo ou administrativo, para autorizar ou não que ele seja editado.
- **Referendo**: consulta **depois** do ato já editado, para **ratificá-lo ou rejeitá-lo**.
- **Iniciativa popular**: o povo apresenta projeto de lei à **Câmara dos Deputados**, subscrito por, no mínimo, **1% do eleitorado nacional**, distribuído por pelo menos **cinco Estados**, com não menos de **0,3%** dos eleitores de cada um (art. 61, § 2º).

> **Dica: P**lebiscito = **p**révio. **R**eferendo = **r**atifica (depois).

O voto é **secreto**, não "facultativo": é **obrigatório** para os maiores de 18 anos e **facultativo** só para analfabetos, maiores de 70 anos e jovens de 16 e 17 anos (art. 14, § 1º).

> **Pegadinha:** o poder emana do **povo**, não da "Nação". O povo o exerce por representantes **ou diretamente**, nunca "exclusivamente" por representantes. Os **partidos políticos** organizam candidaturas, mas **não são titulares** da soberania popular.

**Soberania popular e democracia andam juntas**: se o poder pertence ao povo, ele deve ser exercido por meios democráticos (voto e participação). Não são conceitos independentes.

## Princípio federativo

A **forma de Estado** adotada é a **federação**. O art. 1º fala em "**união indissolúvel** dos Estados e Municípios e do Distrito Federal". Os **entes da Federação** são **União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios**, todos **autônomos** (art. 18). Os Territórios não são entes federativos.

No Estado Federal coexistem um **governo central** e **governos locais**, cada um exercendo poder político com fundamento **direto na Constituição**, dentro da repartição de competências que ela faz, e **não por delegação** do poder central. A federação é uma **descentralização política**: tira competências do centro e as transfere a novos centros, cuja capacidade vem diretamente da Constituição.

- **Autonomia x soberania**: os entes federados têm **autonomia** (auto-organização, autogoverno, autoadministração), mas **não soberania**. A soberania pertence à **República Federativa do Brasil**, o Estado Federal, que é quem atua no plano internacional.
- Os entes federados **mantêm sua personalidade jurídica**; não a perdem nem transferem todas as suas prerrogativas ao integrar a federação.

- **Indissolubilidade**: não há **direito de secessão**. Nenhum Estado pode se separar, nem com plebiscito local e decisão da maioria. Para preservar a unidade, a Constituição autoriza a **intervenção federal** para "**manter a integridade nacional**" (art. 34, I).
- **Origem**: a federação brasileira é **centrífuga** (por desagregação): nasceu de um Estado unitário (o Império) que se descentralizou, em 1889. A norte-americana é **centrípeta** (por agregação): entes que se uniram para formar o governo central.
- O **Poder Judiciário** (em especial o STF) tem papel central no federalismo: resolve os **conflitos de competência** entre os entes e mantém o equilíbrio da divisão de poder.
- A **forma federativa de Estado** é **cláusula pétrea** (art. 60, § 4º, I).

## Os cinco fundamentos do art. 1º

O art. 1º lista os **fundamentos** da República, que são as **bases** sobre as quais o Estado está construído (de onde se parte). São **cinco**:

1. a **soberania**;
2. a **cidadania**;
3. a **dignidade da pessoa humana**;
4. os **valores sociais do trabalho e da livre iniciativa**;
5. o **pluralismo político**.

> **Dica:** memorize **SO-CI-DI-VA-PLU** (soberania, cidadania, dignidade, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político).

Fundamentos **não se confundem** com os **objetivos** do art. 3º (metas, aonde se quer chegar) nem com os **princípios das relações internacionais** do art. 4º. Por isso estão **errados** itens que dizem que "erradicar a pobreza", "desenvolvimento nacional" ou "independência nacional" são fundamentos, ou que a soberania ou a dignidade são objetivos.

## Soberania

A soberania é **norma jurídica vinculante**, com efetividade no ordenamento; não é mero postulado interpretativo que só orienta a leitura da Constituição.

**História.** A teoria da soberania como **poder supremo** do Estado surgiu no **século XVI**, com **Jean Bodin** (*Os Seis Livros da República*, 1576). No **século XVIII**, **Rousseau** a repensou como **soberania do povo**, ligada à **vontade geral**. Não é correto dizer que o conceito surgiu só com Rousseau.

**Kelsen**: a soberania é uma **qualidade do poder do Estado** e é **absoluta**: nenhuma vontade pode se contrapor à vontade estatal. Estado soberano é aquele cuja ordem jurídica **não está subordinada a nenhuma outra**.

**Características clássicas** (quatro):

- **una**: não admite outro poder acima dela (nem dois poderes soberanos no mesmo território);
- **indivisível**: aplica-se a todos os acontecimentos internos do Estado;
- **inalienável**: não pode ser transferida; sua perda implica o desaparecimento do Estado;

- **imprescritível**: não tem limite de duração enquanto o Estado existir.

**Duas faces:**

- **Soberania interna**: supremacia do Estado perante a sociedade e os indivíduos que a compõem.
- **Soberania externa**: representação do Estado na ordem internacional, em relação de **igualdade e coordenação** com os demais Estados. Não há subordinação nem hierarquia entre Estados soberanos, seja qual for o seu poder econômico ou militar (o art. 4º, V, fala em **igualdade entre os Estados**).

**Crise da soberania.** A **globalização** (econômica, política, cultural, tecnológica e ambiental) tem **relativizado** o conceito clássico: nenhum Estado decide sozinho sobre temas que passam das suas fronteiras. O **Direito comunitário**, como o da **União Europeia**, criou algo novo, que **não cabe** no Direito Internacional tradicional (de pura coordenação entre soberanos): uma **soberania dual ou compartilhada**, em que cada Estado-membro preserva sua soberania e, ao mesmo tempo, transfere parte dela ao bloco. Isso desafia a visão clássica de soberania una e indivisível.

## Cidadania

No começo, cidadania era só a **capacidade eleitoral**: votar e ser votado. Depois da **Segunda Guerra Mundial**, consolidou-se um conceito **amplo**: cidadania inclui o **exercício dos direitos fundamentais** e a defesa de **interesses coletivos** (meio ambiente, patrimônio público).

A cidadania é um **processo dinâmico**, não um conceito estático: amplia-se à medida que as pessoas participam da formação da vontade política e conquistam novos direitos. Ela é, ao mesmo tempo, um **status jurídico** (a condição da pessoa perante o Estado) **e** um **direito de participação ativa** na sociedade. Defini-la só como "votar e ser votado", ou só como status formal, está errado.

## Dignidade da pessoa humana

A dignidade está no **art. 1º, III**: é **fundamento** da República (não objetivo). Irradia efeitos para todos os direitos fundamentais e tem **função integradora e hermenêutica**: serve de referência para interpretar e aplicar todas as normas e para construir a jurisprudência.

**Evolução histórica da ideia:**

- **China imperial (Confúcio)**: a dignidade era própria de cada pessoa, mas **não** significava igualdade entre os indivíduos.
- **Antiguidade (dignitas)**: a dignidade dependia da **posição social** e do grau de reconhecimento da comunidade; uns eram mais dignos que outros.
- **Santo Tomás de Aquino**: ligou a dignidade à **criação divina** (o homem feito à semelhança de Deus), daí a **autonomia** e a **liberdade** do indivíduo.
- **Iluminismo e Kant**: a concepção moderna nasce da **autonomia moral** do indivíduo. Para **Kant**, a pessoa deve ser tratada sempre como **fim em si mesma**, **nunca como meio**. A dignidade kantiana parte da razão e da autonomia, iguais em todos, **sem olhar** as condições sociais e históricas de cada um.
- **Hegel**: a dignidade resulta de um **processo de reconhecimento recíproco**; não é atributo inato. Na **dialética do senhor e do escravo** (*Fenomenologia do Espírito*), o reconhecimento vindo de

quem não é reconhecido não vale: a dignidade só se sustenta com **reciprocidade**. Hegel critica Kant e parte da pessoa **concreta**: o reconhecimento da autonomia do outro só se resolve nas **instituições sociais** (mercado, Estado).

- **Pós-Segunda Guerra**: a dignidade foi "redescoberta" pelo Direito por meio de **documentos internacionais** (Carta da ONU de 1945, Declaração Universal de 1948) **e** de constituições nacionais, como a **italiana** e a **alemã**. Não foi um movimento isolado de cada país.
- **Alemanha**: liga a dignidade à **igualdade fundamental** entre as pessoas, como reação à ideia nazista de "subumanos" (*Untermensch*).
- **Itália (1948)**: adota uma dignidade **social**, ligada ao **trabalho** e ao progresso da sociedade; não é concepção abstrata, desvinculada de fatores sociais e econômicos.

**Conceito controvertido.** Não há definição única e pacífica de dignidade humana; os autores a discutem a partir de visões diferentes, e o conceito muda com o tempo. O **STF** usa muito a dignidade, mas **ainda não sistematizou** um conceito único. Por ser tão amplo, o conceito corre o risco de virar argumento para tudo; por isso a doutrina pede critérios mínimos, e ele **não pode ser usado de modo irrestrito** para justificar qualquer decisão.

**Não é absoluta.** A doutrina majoritária evita tratar a dignidade como princípio absoluto que prevalece sempre: ela deve ser **harmonizada** com outros princípios, por ponderação. Ainda assim, no constitucionalismo contemporâneo, é vista como **superprincípio**, que aproxima o Direito da moral e fundamenta direitos como vida, liberdade, igualdade e propriedade. **Ingo Sarlet** defende que, na dúvida, o intérprete deve decidir **em favor da dignidade** (e não sempre da liberdade).

**Autores que caem:**

- **Ronald Dworkin**: a dignidade tem **duas dimensões**: a **igual importância** de cada projeto de vida e a **autonomia** (responsabilidade) de cada um para persegui-lo. Por isso **concilia igualdade e liberdade**. Um governo só é **legítimo** se demonstrar **igual consideração e respeito** por cada pessoa sob seu domínio. A dignidade legitima **todo o ordenamento**, não só os direitos fundamentais.
- **Habermas**: busca uma fundamentação **própria do Direito**, sem depender de valores culturais ou religiosos específicos, para que pessoas de crenças diferentes participem em igualdade.
- **Luís Roberto Barroso**: a dignidade tem **três componentes**: **valor intrínseco** (cada pessoa vale por si, o que impede a **funcionalização** do indivíduo, independentemente de suas escolhas, situação ou origem), **autonomia** (liberdade para as escolhas existenciais) e **valor comunitário** (a vida em comunidade pode impor limites legítimos).
- **Axel Honneth**: **direito ao reconhecimento**. Injustiça não está só na má distribuição de bens materiais, mas também na forma como pessoas e grupos são **percebidos e tratados** (desprezo, inferiorização).

**Aplicações:**

- **Assistência social a estrangeiros residentes** (STF, RE 587.970): o benefício assistencial do art. 203, V, vale também para o estrangeiro residente. O STF usou os **três componentes** da dignidade (valor intrínseco, autonomia e valor comunitário), não só a autonomia: o estrangeiro que mora aqui integra a comunidade e participa do propósito comum. A dignidade **não pode ser**

**relativizada pela nacionalidade**, ainda mais em situações de vulnerabilidade (idade avançada, deficiência).

- **Princípio da não instrumentalização**: ninguém pode ser usado como simples meio, nem para salvar mais vidas. O **Tribunal Constitucional alemão** derrubou (2006) a lei que permitia **abater avião sequestrado** com passageiros inocentes.
- **Pesquisa com presos sem consentimento**: um projeto que submetesse presos a testes de medicamentos experimentais sem consentimento, em nome do interesse coletivo, seria **incompatível** com a dignidade.
- **Temas de bioética** (feto anencefálico, eutanásia, aborto): envolvem choque entre vida, liberdade e autonomia sobre o corpo, e a dignidade é **o parâmetro central** da análise (como fez o STF na ADPF 54, sobre o feto anencefálico).
- **Autonomia existencial** não é ilimitada: as escolhas de vida devem respeitar o ordenamento e não prejudicar indevidamente terceiros.
- Proteger a dignidade exige **medidas concretas** (políticas públicas, mínimo existencial), não só a garantia formal dos direitos.

## Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa

O inciso IV fala dos **valores sociais** do trabalho **e** da livre iniciativa, juntos. O art. 170 repete a dupla como fundamento da **ordem econômica**.

- **Valor social do trabalho**: ligado à dignidade, impõe ao Estado **abster-se de conceder privilégios econômicos** a indivíduos ou grupos; cada um deve progredir pelo trabalho, com salário justo e condições dignas.
- **Livre iniciativa**: garante a liberdade de empreender, mas **não é absoluta**. A empresa deve cumprir sua **função social** e respeitar a justiça social e as regras da ordem econômica.
- Como a livre iniciativa é fundamento da República, cabe **controle judicial** de atos normativos que restrinjam de forma arbitrária a liberdade econômica.
- O Estado pode **intervir** para corrigir **falhas de mercado** e proteger o consumidor, desde que não **inviabilize** a atividade econômica.
- **Livre concorrência** (art. 170, IV): fora dos casos que a própria Constituição prevê, o Estado **não pode criar monopólios** por regulação nem usar regras para favorecer grupos e barrar a inovação.
- **Lei 13.874/2019 (Declaração de Direitos de Liberdade Econômica)**: positivou normas de proteção à livre iniciativa e **limitou a atuação do Estado** na regulação do mercado.

**Transporte por aplicativo** (STF, ADPF 449 e RE 1.054.110): o Município pode **regulamentar e fiscalizar** o transporte individual por aplicativo, mas **não pode proibi-lo**, nem direta nem indiretamente (usando a regulação como proibição disfarçada). A proibição fere a **livre iniciativa** e a **livre concorrência**. Também contraria a **busca do pleno emprego** (art. 170, VIII, um princípio **setorial** da ordem econômica), porque fecha portas de trabalho. A **inovação disruptiva** faz parte do desenvolvimento econômico e não pode ser impedida só para proteger quem já atua no setor (os táxis).

## Pluralismo político

O **pluralismo político** (art. 1º, V) é mais amplo que o pluripartidarismo: abrange a convivência de **ideias, convicções, culturas, grupos sociais e projetos de vida** diferentes. Todas as convicções merecem **igual respeito** do Estado, que **não pode favorecer** uma corrente ideológica com dinheiro público e excluir as outras, ainda que não proíba ninguém de se manifestar.

- O **pluripartidarismo** (existência de vários partidos) aparece no **art. 17**, entre os valores a resguardar na criação de partidos. Não é fundamento do art. 1º.
- O pluralismo político abrange a liberdade de expressão **e** a liberdade de participar de **partidos políticos**.
- As liberdades de **expressão, reunião e associação** são essenciais para manter o pluralismo; sem elas a ordem pluralista enfraquece.
- A **intolerância** não é protegida pelo pluralismo: ela nega o respeito às diferenças e deve ser **combatida** pelo Direito (o art. 3º, IV, manda promover o bem de todos sem discriminação).

> **Pegadinha:** "o **pluripartidarismo** é fundamento da República" está errado. O fundamento é o **pluralismo político**.

## Separação dos Poderes (art. 2º)

O art. 2º diz: "São Poderes da União, **independentes e harmônicos** entre si, o **Legislativo**, o **Executivo** e o **Judiciário**." São **três** Poderes. O **Ministério Público** é instituição autônoma e essencial à Justiça (art. 127), mas **não é um quarto Poder**.

**Origem.** A ideia de dividir as funções do Estado é antiga: **Aristóteles** já falava nisso. **Montesquieu**, influenciado por **Locke**, construiu o modelo moderno, com a ideia de **freios e contrapesos**. Não é correto dizer que a teoria tem origem "exclusiva" em Montesquieu.

**Finalidade.** A principal função é **evitar a concentração e o exercício despótico do poder**, protegendo a **liberdade** e a **democracia**. Não é só uma forma de racionalizar a atividade estatal. Para **Canotilho**, a separação tem **dupla dimensão**: **positiva** (organiza e distribui as funções) e **negativa** (limita e controla o poder).

**Independentes, mas não de forma absoluta.**

- **Independência**: não há **hierarquia** entre os Poderes. O Legislativo, embora represente diretamente o povo, não é chefe do Executivo nem do Judiciário; ele fiscaliza e também é fiscalizado.
- **Harmonia**: os Poderes se controlam reciprocamente pelos **freios e contrapesos** (*checks and balances*). Exemplos: o **veto** do Presidente a leis do Congresso; o **controle de constitucionalidade** feito pelo Judiciário sobre leis e atos dos outros Poderes; o Congresso pode **sustar atos normativos do Executivo** que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa (art. 49, V).
- **Funções típicas e atípicas**: cada Poder exerce principalmente sua função típica, mas também funções atípicas. O **Executivo legisla** quando edita **medida provisória** (art. 62); o **Legislativo julga** quando o **Senado** processa e julga o Presidente por **crime de responsabilidade** (art. 52, I).

> **Pegadinha:** "a separação dos Poderes é absoluta", "cada Poder exerce exclusivamente sua função típica", "nenhum Poder interfere no outro, nem para controle de constitucionalidade" — todos errados.

A **separação dos Poderes** é **cláusula pétrea** (art. 60, § 4º, III), ao lado da forma federativa de Estado, do voto direto, secreto, universal e periódico e dos direitos e garantias individuais. Nenhuma proposta de emenda **tendente a aboli-la** pode sequer ser deliberada.

**Regra do STF sobre interferências.** A Constituição só admite ingerência de um Poder sobre outro quando ela **decorre, expressa ou implicitamente, de regra ou princípio da própria Constituição Federal**. Não basta "não violar explicitamente" o texto. Por isso os **Estados não podem criar novas formas de interferência** entre Poderes além das previstas no modelo federal. A ingerência indevida quebra a especialização de funções e o equilíbrio dos freios e contrapesos.

**Jurisprudência: o Judiciário e o dinheiro público.** O STF tem barrado decisões judiciais que bloqueiam verbas públicas, porque o Judiciário estaria invadindo o papel do Executivo (gerir) e do Legislativo (definir o orçamento):

- **Bloqueio, penhora ou sequestro de verbas estaduais** para pagar ações **trabalhistas**: inconstitucional (viola a legalidade orçamentária e a separação dos Poderes). Foi o caso das contas do **Estado do Rio de Janeiro**.
- **Bloqueio de receitas do Fundo Estadual de Saúde** para pagar créditos trabalhistas: inconstitucional; fere a legalidade orçamentária, a separação dos Poderes, a **eficiência** e a **continuidade dos serviços públicos** essenciais.
- **Bloqueio de recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)** para pagar dívidas trabalhistas: viola a Constituição; a verba tem destinação certa (manutenção das escolas).
- **Estatais que prestam serviço público essencial**, em regime não concorrencial e sem intuito de lucro: seus recursos **não podem** ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagar dívidas.
- **Sequestro de verbas para precatórios**: a Constituição o admite **só** nas hipóteses do art. 100, § 6º (preterição do direito de precedência na ordem dos precatórios ou não alocação orçamentária do valor). **Ampliar** essas hipóteses é inconstitucional. Bloquear verba pública é medida **excepcional**, não cabe "em qualquer hipótese" nem só porque facilita a execução da sentença.
- O Judiciário **não pode remanejar verbas** nem alterar projetos de leis orçamentárias, salvo situações graves e excepcionais. O Executivo também não pode remanejar receitas a seu livre arbítrio, e o Judiciário não tem capacidade para avaliar o impacto de bloqueios na programação financeira do ente.
- A Constituição exige que o Estado mantenha **organização financeira adequada** para garantir recursos aos direitos fundamentais, como a saúde, aplicados conforme as competências e procedimentos constitucionais.
- **Reajuste de tarifa de telefonia** acima da inflação, autorizado pela **agência reguladora** (Anatel) e dentro dos marcos regulatórios: o juiz **não pode anular** a cláusula só por isso; invadiria a escolha técnica da agência.

- **Depósitos judiciais de terceiros**: lei estadual **não pode** dispor sobre depósitos judiciais e extrajudiciais de particulares em processos nos quais o ente não é parte; esse dinheiro não é do governo, e a lei interferiria na autonomia do Judiciário.

**Jurisprudência: autonomia do Judiciário.**

- **Súmula 649 do STF**: é inconstitucional a criação, por **Constituição estadual**, de órgão de **controle administrativo do Poder Judiciário** do qual participem representantes de outros Poderes ou entidades.
- Lei estadual que cria, no Executivo, órgão para **avaliar a qualidade** ou fiscalizar a **eficiência** dos serviços do Tribunal de Justiça (com metas e recomendações): inconstitucional; fere a autonomia administrativa, financeira e orçamentária do Judiciário.
- O Legislativo **não pode restringir** a competência dos **TRTs e do TST** para editar, alterar ou cancelar súmulas: isso integra o autogoverno dos tribunais (art. 96, I, a). Também não se justifica criar **critérios diferentes** de uniformização de jurisprudência para a Justiça do Trabalho em relação aos demais tribunais.

**Jurisprudência: Assembleia Legislativa x Governador.** O STF derrubou normas estaduais que davam ao Legislativo controle indevido sobre o Executivo:

- **Prazos** fixados pela Constituição estadual ou por lei para o Governador **enviar projetos de lei**, **regulamentar** leis ou praticar atos administrativos: inconstitucional.
- Obrigação de titulares de órgãos estaduais apresentarem **relatórios** à Assembleia, com **afastamento imediato** se rejeitados: inconstitucional (fiscalização exagerada).
- **Autorização prévia da Assembleia** para órgãos do **Sistema Nacional do Meio Ambiente** firmarem acordos de cooperação: inconstitucional.
- Lei de **iniciativa parlamentar** que cria **reserva de vagas de estacionamento** nos prédios de órgãos públicos estaduais: inconstitucional; trata de organização e funcionamento da administração, matéria de **iniciativa privativa do Governador**.
- **Aprovação prévia da Assembleia** para o Governador nomear presidentes de **sociedades de economia mista** e **empresas públicas**, o **Procurador-Geral do Estado**, o chefe da **Defensoria Pública** ou para **sabatinar interventor**: inconstitucional. No caso do Procurador-Geral do Estado, **não vale** o argumento de simetria com o Procurador-Geral da República (este, sim, é aprovado pelo Senado): o PGE é agente do Executivo.
- **Ausência do Governador do país**: a Constituição estadual só pode exigir autorização da Assembleia quando a ausência for **superior a 15 dias**, por simetria com o art. 49, III, e o art. 83 da Constituição Federal. Exigir licença para **qualquer** ausência, em qualquer tempo, é inconstitucional.

> **Atenção:** quanto a **autarquias e fundações públicas**, o STF tem precedentes que **admitem** a exigência de aprovação prévia da Assembleia para a nomeação de seus dirigentes, por simetria com o art. 52, III, *f*, da Constituição (o Senado aprova "titulares de outros cargos que a lei determinar"); a vedação recai sobre os dirigentes de **empresas públicas e sociedades de economia mista**. Se um item afirmar, sem ressalva, que essa exigência é inconstitucional para autarquias e fundações, saiba que a posição do STF é a oposta.

## Objetivos fundamentais (art. 3º)

Os objetivos são **metas a alcançar** (aonde se quer chegar). São **quatro**, e todos começam por **verbo**:

1. **construir** uma sociedade **livre, justa e solidária**;
2. **garantir** o **desenvolvimento nacional**;
3. **erradicar** a **pobreza** e a **marginalização** e **reduzir** as **desigualdades sociais e regionais**;
4. **promover o bem de todos**, sem preconceitos de **origem, raça, sexo, cor, idade** e quaisquer outras formas de discriminação.

> **Dica:** os verbos formam **CON-GA-ER-PRO** (construir, garantir, erradicar/reduzir, promover). Fundamento é substantivo; objetivo começa com verbo.
>
> **Pegadinha: erradicar** vale para a **pobreza e a marginalização**; para as **desigualdades**, o verbo é **reduzir**. E as desigualdades são **sociais e regionais** (não "sociais e econômicas"). A **solidariedade** está no texto ("livre, justa e **solidária**").

**Natureza.** São normas de caráter **programático**, no sentido de traçarem **metas**; mas têm **força normativa**: obrigam o Estado a adotar **medidas concretas**, não só a se abster de discriminar. Não são meras promessas ou princípios orientadores sem força. Exemplos de concretização:

- **Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza**: criado pela **EC 31/2000** (art. 79 do ADCT), para vigorar originalmente até **2010**; a **EC 67/2010** o **prorrogou por tempo indeterminado**. A **LC 111/2001** regula o fundo, cujos recursos vão para **nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar** e outros programas sociais.
- **Lei 13.153/2015** (Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca): manda que os programas governamentais sejam compatíveis com seus princípios e diretrizes, ligada à redução das desigualdades regionais.

## Princípios das relações internacionais (art. 4º)

O Brasil rege-se nas relações internacionais por **dez** princípios:

1. independência nacional;
2. prevalência dos direitos humanos;
3. autodeterminação dos povos;
4. não-intervenção;
5. igualdade entre os Estados;
6. defesa da paz;
7. solução pacífica dos conflitos;
8. repúdio ao terrorismo e ao racismo;
9. cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
10. concessão de asilo político.

> **Dica:** agrupe os dez em três ideias. **Os Estados**: independência nacional, igualdade entre os Estados, não-intervenção, autodeterminação dos povos. **A paz**: defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos. **As pessoas**: prevalência dos direitos humanos, concessão de asilo político. **Soberania, pluralismo político e desenvolvimento nacional não estão** no art. 4º.

**Parágrafo único:** o Brasil buscará a integração **econômica, política, social e cultural** dos povos da **América Latina**, visando à formação de uma **comunidade latino-americana de nações**. Três trocas que a banca faz: "América do Sul" no lugar de América Latina (a América Latina é mais ampla e inclui México, América Central e Caribe); integração "só econômica e política" ou "exclusivamente econômica e comercial"; e "Estado federal latino-americano com moeda e governo comuns" no lugar de comunidade de nações (cada país continua independente).

**Autodeterminação dos povos**: cada Estado define sua forma de governo e conduz seus assuntos internos sem imposição externa. **Não-intervenção** deve ser lida junto com a **prevalência dos direitos humanos**: não obriga o Brasil a calar diante de violações de direitos humanos em outros Estados.

**Imunidade de jurisdição de Estado estrangeiro.** O Brasil adota a imunidade **relativa**:

- **Atos de gestão** (negócios comuns, como contratar um empregado local): o Estado estrangeiro **pode** ser julgado no Brasil.
- **Atos de império** (atos de soberania): em regra, há imunidade.
- **Exceção**: o STF decidiu que **atos de império que violem direitos humanos** não gozam de imunidade. No caso do barco pesqueiro **Changri-lá**, afundado por um submarino alemão em 1943, na Segunda Guerra, o **STJ** havia mantido a imunidade porque o ataque era **ato de império**. O **STF** reconheceu que era, sim, ato de império, mas **afastou a imunidade** porque a morte de civis violou direitos humanos. A Alemanha pode ser responsabilizada.

> **Pegadinha:** o STF **não** classificou o ataque ao Changri-lá como ato de gestão. Era ato de império; a imunidade caiu por causa da violação de direitos humanos.

# Quadros para memorizar

## Fundamentos, objetivos e relações internacionais

| Art. 1º – Fundamentos (bases) | Art. 3º – Objetivos (metas) | Art. 4º – Relações internacionais |
|---|---|---|
| soberania | construir sociedade livre, justa e solidária | independência nacional |
| cidadania | garantir o desenvolvimento nacional | prevalência dos direitos humanos |
| dignidade da pessoa humana | erradicar pobreza e marginalização; reduzir desigualdades sociais e regionais | autodeterminação dos povos; não-intervenção |

| Art. 1º – Fundamentos (bases) | Art. 3º – Objetivos (metas) | Art. 4º – Relações internacionais |
|---|---|---|
| valores sociais do trabalho e da livre iniciativa | promover o bem de todos, sem preconceitos | igualdade entre os Estados; defesa da paz; solução pacífica dos conflitos |
| pluralismo político | | repúdio ao terrorismo e ao racismo; cooperação entre os povos; asilo político |

## Trocas de lugar mais comuns

| Expressão | Onde está de verdade | Onde a banca a coloca |
|---|---|---|
| Soberania | fundamento (art. 1º, I) | objetivo do art. 3º |
| Independência nacional | relações internacionais (art. 4º, I) | fundamento do art. 1º |
| Desenvolvimento nacional | objetivo (art. 3º, II) | princípio de relações internacionais |
| Dignidade da pessoa humana | fundamento (art. 1º, III) | objetivo do art. 3º |
| Erradicação da pobreza | objetivo (art. 3º, III) | fundamento do art. 1º |
| Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa | fundamento (art. 1º, IV) | objetivo do art. 3º |
| Pluralismo político | fundamento (art. 1º, V) | princípio de relações internacionais |
| Pluripartidarismo | art. 17 (partidos) | fundamento do art. 1º |

## Regras x princípios

| | Regras | Princípios |
|---|---|---|
| Natureza | mandamentos definitivos | mandamentos de otimização (razões prima facie) |
| Abstração (critério quantitativo) | menor; aplicação direta | maior; baixa determinabilidade |
| Aplicação | tudo ou nada | em graus, na maior medida possível |
| Conflito | subsunção; uma é inválida (ou cláusula de exceção) | sopesamento; nenhum é invalidado |
| Autores | — | Alexy, Dworkin (qualitativa); Canotilho, Bobbio, Del Vecchio (quantitativa) |

## Autores e o que dizem

| Autor | Ideia cobrada |
|---|---|
| Canotilho | princípios estruturantes; distinção por grau de abstração; separação dos Poderes com dupla dimensão (positiva e negativa) |

| Autor | Ideia cobrada |
|---|---|
| Bonavides | positivismo como etapa intermediária na juridicidade dos princípios |
| Alexy | princípios como mandamentos de otimização; tese fraca (grau) x tese forte (colisão) |
| Dworkin | princípios como standards ligados à justiça; dignidade = igual importância + autonomia; governo legítimo trata todos com igual consideração e respeito |
| Humberto Ávila | postulados normativos (metanormas) |
| Barroso | princípios fundamentais, gerais e setoriais; dignidade = valor intrínseco + autonomia + valor comunitário |
| Bobbio | democracia como regras de procedimento (quantitativa); promessas não cumpridas (oligarquias) |
| Habermas | democracia qualitativa (melhor argumento); soberania popular e direitos fundamentais cooriginários; "democrático" e "de Direito" em tensão, não opostos |
| Gutmann e Thompson | democracia deliberativa: justificação pública, publicidade em dois sentidos, decisões provisórias |
| Jean Bodin | soberania como poder supremo (século XVI) |
| Rousseau | soberania popular, vontade geral (século XVIII) |
| Kelsen | soberania absoluta: ordem jurídica não subordinada a nenhuma outra |
| Tomás de Aquino | dignidade pela criação divina |
| Kant | pessoa como fim em si mesma, nunca meio; imperativo categórico |
| Hegel | dignidade pelo reconhecimento recíproco; senhor e escravo |
| Ingo Sarlet | na dúvida, decidir em favor da dignidade |
| Axel Honneth | luta por reconhecimento |

## Plebiscito, referendo e iniciativa popular

| Instrumento | Quando | Para quê |
|---|---|---|
| Plebiscito | antes do ato | autorizar ou não a decisão |
| Referendo | depois do ato | ratificar ou rejeitar |
| Iniciativa popular | — | projeto de lei à Câmara: 1% do eleitorado, 5 Estados, 0,3% em cada |

## Federação brasileira

| Ponto | Regra |
|---|---|
| Entes | União, Estados, DF e Municípios |
| Atributo dos entes | autonomia (não soberania) |
| Vínculo | indissolúvel; sem secessão |
| Origem | centrífuga (desagregação); EUA: centrípeta (agregação) |

| Ponto | Regra |
|---|---|
| Proteção | intervenção federal para manter a integridade nacional (art. 34, I); cláusula pétrea (art. 60, § 4º, I) |

### Interferências entre Poderes julgadas pelo STF

| Medida | Resultado |
|---|---|
| Bloqueio judicial de verbas estaduais, do Fundo de Saúde ou do PDDE para dívidas trabalhistas | inconstitucional |
| Ampliar hipóteses de sequestro para precatórios | inconstitucional |
| Órgão estadual de controle do Judiciário com membros de outros Poderes | inconstitucional (Súmula 649) |
| Prazo para o Governador enviar projeto ou regulamentar lei | inconstitucional |
| Aprovação da Assembleia para nomear dirigentes de estatais, PGE, Defensor-Geral, interventor | inconstitucional |
| Licença da Assembleia para qualquer viagem do Governador | inconstitucional (só acima de 15 dias) |
| Proibição municipal de transporte por aplicativo | inconstitucional |
| Congresso sustar ato normativo que exorbite do poder regulamentar | constitucional (art. 49, V) |

## Lei seca que cai

O art. 1º inteiro: forma de Estado, Estado Democrático de Direito, os cinco fundamentos e a titularidade do poder.

> **Lei seca:** Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela **união indissolúvel** dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em **Estado Democrático de Direito** e tem como fundamentos: I - a **soberania**; II - a **cidadania**; III - a **dignidade da pessoa humana**; IV - os **valores sociais do trabalho e da livre iniciativa**; V - o **pluralismo político**. Parágrafo único. Todo o poder emana do **povo**, que o exerce por meio de representantes eleitos **ou diretamente**, nos termos desta Constituição.

O art. 2º: três Poderes, independentes e harmônicos (o MP não está na lista).

> **Lei seca:** Art. 2º São Poderes da União, **independentes e harmônicos** entre si, o **Legislativo**, o **Executivo** e o **Judiciário**.

O art. 3º: atenção aos verbos e aos adjetivos.

> **Lei seca:** Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - **construir** uma sociedade livre, justa e **solidária**; II - **garantir** o desenvolvimento nacional; III - **erradicar** a pobreza e a marginalização e **reduzir** as desigualdades **sociais e regionais**; IV - **promover** o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

O art. 4º e seu parágrafo único (América **Latina**).

> **Lei seca:** Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: I - **independência nacional**; II - **prevalência dos direitos humanos**; III - **autodeterminação dos povos**; IV - **não-intervenção**; V - **igualdade entre os Estados**; VI - **defesa da paz**; VII - **solução pacífica dos conflitos**; VIII - **repúdio ao terrorismo e ao racismo**; IX - **cooperação entre os povos** para o progresso da humanidade; X - **concessão de asilo político**. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração **econômica, política, social e cultural** dos povos da **América Latina**, visando à formação de uma **comunidade latino-americana de nações**.

O art. 14, que concretiza a democracia semidireta (voto **secreto**, não facultativo).

> **Lei seca:** Art. 14. A soberania popular será exercida pelo **sufrágio universal** e pelo voto **direto e secreto, com valor igual para todos**, e, nos termos da lei, mediante: I - **plebiscito**; II - **referendo**; III - **iniciativa popular**.

As cláusulas pétreas, que protegem a federação e a separação dos Poderes.

> **Lei seca:** Art. 60, § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda **tendente a abolir**: I - a **forma federativa de Estado**; II - o **voto direto, secreto, universal e periódico**; III - a **separação dos Poderes**; IV - os **direitos e garantias individuais**.

O controle do Congresso sobre atos normativos do Executivo (exemplo de freio e contrapeso).

> **Lei seca:** Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: (...) V - **sustar** os atos normativos do Poder Executivo que **exorbitem do poder regulamentar** ou dos limites de delegação legislativa.

A regra dos 15 dias, que limita o que as Constituições estaduais podem exigir do Governador.

> **Lei seca:** Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período **superior a quinze dias**, sob pena de perda do cargo.

O pluripartidarismo mora no art. 17, não no art. 1º.

> **Lei seca:** Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o **pluripartidarismo**, os direitos fundamentais da pessoa humana (...).

## Pegadinhas da banca

- **"Os princípios fundamentais estão no preâmbulo."** Errado: estão no Título I (arts. 1º a 4º), com texto normativo próprio.

- **"Os princípios fundamentais são meras diretrizes políticas, sem força vinculante."** Errado: são normas obrigatórias e parâmetro de constitucionalidade.
- **"A noção de princípio nasceu exclusivamente no positivismo."** Errado: nasceu no Direito Natural.
- **"O positivismo rejeitou os princípios."** Errado: incorporou-os, mas no nível mais baixo da hierarquia, como generalizações das regras.
- **"Para o pós-positivismo, princípios só suprem lacunas."** Errado: são normas com igual força das regras e aplicação direta.
- **"Só existe a distinção quantitativa entre regras e princípios."** Errado: há também a qualitativa (modo de aplicação em colisão).
- **"Bobbio e Del Vecchio distinguem pela forma de aplicação em conflitos."** Errado: usam o critério quantitativo (abstração e determinabilidade).
- **"Na tese fraca, as regras são mais gerais."** Errado: o princípio é que é mais geral e menos determinado.
- **Técnicas trocadas.** Conflito de regras não se resolve por sopesamento; colisão de princípios não se resolve por subsunção nem invalida um deles.
- **"Os direitos do art. 5º são princípios setoriais."** Errado: são princípios gerais. Setoriais são, por exemplo, a legalidade tributária e a reserva legal penal.
- **"Postulados como a proporcionalidade estão expressos na Constituição."** Errado: são construções da doutrina e da jurisprudência.
- **"Na república, a eleição é obrigatoriamente direta e sem limite de tempo."** Errado: pode ser direta ou indireta, e o mandato é temporário.
- **"Na monarquia, a participação é restrita às classes nobres"** ou **"o monarca não tem qualquer responsabilidade".** Errado: a diferença está na titularidade do poder (hereditária), e monarquias constitucionais têm controles.
- **Privilégios "republicanos".** Subsídio vitalício a ex-governador, pensão a viúva de ex-governador e "salário-esposa" são inconstitucionais.
- **"A proibição do terceiro mandato admite flexibilização em outro ente."** Errado: o "prefeito itinerante" é vedado.
- **"Estado Democrático de Direito é sinônimo de Estado de Direito."** Errado: é paradigma novo, distinto do liberal e do social.
- **"No Estado Democrático de Direito, o governante só se limita pelas leis comuns."** Errado: a Constituição é o parâmetro superior.
- **"Na origem, o Estado de Direito garantia proteção ampla dos direitos fundamentais."** Errado: garantia ordem e segurança; os direitos eram negativos.
- **"A tradição norte-americana se baseia só na supremacia do Parlamento."** Errado: enfatiza direitos e liberdades e a motivação das decisões. A supremacia do Parlamento ("King in Parliament") é inglesa.
- **"Para Habermas, 'democrático' e 'de Direito' são opostos"** ou **"soberania popular e direitos fundamentais se limitam".** Errado: são cooriginários e se pressupõem.

- **"Bobbio prioriza critérios qualitativos."** Errado: o critério de Bobbio é quantitativo; o qualitativo (melhor argumento) é de Habermas.
- **Democracia deliberativa deformada.** Errado dizer que dispensa justificação pública, que suas decisões são definitivas, que não busca legitimar decisões, que a participação se limita ao voto ou que barganhas corrigem erros melhor que fóruns.
- **"Todo o poder emana da Nação"**, **"exercido exclusivamente por representantes"**, **"por meio dos partidos, titulares da soberania".** Errado: emana do **povo**, exercido por representantes **ou diretamente**.
- **"A CF adota democracia puramente representativa."** Errado: é semidireta.
- **"Voto direto e facultativo."** Errado: o art. 14 diz **direto e secreto**.
- **Plebiscito e referendo trocados.** Plebiscito é **antes**; referendo é **depois**.
- **"União dissolúvel"**, **"direito de secessão com plebiscito"**, **"entes perdem a personalidade jurídica".** Errado nos três casos.
- **"A federação brasileira é centrípeta, como a norte-americana."** Errado: a brasileira é centrífuga.
- **"O princípio federativo é meramente organizacional."** Errado: também orienta a interpretação e o legislador.
- **"A soberania é mero postulado interpretativo."** Errado: é norma vinculante.
- **"A soberania surgiu só com Rousseau, no século XVIII."** Errado: surgiu com Bodin, no século XVI.
- **"A soberania externa estabelece subordinação entre Estados conforme seu poder."** Errado: há igualdade e coordenação.
- **"O Direito comunitário se enquadra no Direito Internacional tradicional."** Errado: criou soberania dual ou compartilhada.
- **"Cidadania é só votar e ser votado"** ou **"é só status jurídico".** Errado: é conceito amplo e dinâmico, status e participação ao mesmo tempo.
- **Dignidade na história.** Confúcio não a ligava à igualdade; na Antiguidade dependia da posição social; Kant manda tratar a pessoa como **fim**, nunca meio, e não olha o contexto (quem olha é Hegel); para Hegel a dignidade não é inata, vem do reconhecimento recíproco.
- **"A redescoberta da dignidade no pós-guerra foi isolada, sem documentos internacionais."** Errado: veio da Carta da ONU e da Declaração Universal, junto com as constituições italiana e alemã.
- **"A Constituição italiana adota dignidade abstrata."** Errado: dignidade social, ligada ao trabalho.
- **"O conceito de dignidade é pacífico"** ou **"o STF já o sistematizou".** Errado.
- **"A dignidade é absoluta e prevalece sempre"** ou **"pode justificar qualquer decisão".** Errado: harmoniza-se com outros princípios e exige critérios.
- **"Na dúvida, prevalece sempre a liberdade."** Errado: para Sarlet, na dúvida, decide-se em favor da dignidade.
- **"Para Dworkin, a dignidade só justifica os direitos fundamentais."** Errado: legitima todo o ordenamento.

- **"No caso dos estrangeiros, o STF usou só a autonomia."** Errado: usou os três componentes de Barroso.
- **"A dignidade pode ser relativizada pela nacionalidade."** Errado.
- **"A instrumentalização do ser humano é admitida por interesse coletivo."** Errado.
- **"Livre iniciativa sem restrições."** Errado: há função social e regras da ordem econômica.
- **"O Município pode proibir o transporte por aplicativo"** (nem indiretamente). Errado: pode só regulamentar e fiscalizar.
- **"O Estado pode criar monopólios por regulação."** Errado: só nos casos que a Constituição prevê.
- **"O pluralismo político protege a intolerância"** ou **"permite ao Estado favorecer uma ideologia".** Errado.
- **"Pluripartidarismo é fundamento da República."** Errado: o fundamento é o pluralismo político.
- **"A separação dos Poderes nasceu exclusivamente com Montesquieu."** Errado: vem de Aristóteles; Montesquieu, influenciado por Locke, sistematizou.
- **"A separação é absoluta"**, **"cada Poder exerce exclusivamente sua função típica"**, **"freios e contrapesos impedem qualquer interferência".** Errado.
- **"A finalidade da separação é só racionalizar o Estado."** Errado: é evitar a concentração e o despotismo, protegendo a liberdade.
- **"Para Canotilho, a separação é só organizacional."** Errado: tem dimensão positiva e negativa.
- **"O Ministério Público é um dos Poderes da União."** Errado: são três.
- **"Os Poderes são subordinados ao Legislativo."** Errado: são independentes.
- **"Basta a ingerência não violar explicitamente a Constituição."** Errado: ela precisa decorrer, expressa ou implicitamente, de regra ou princípio da própria Constituição; os Estados não podem criar novas.
- **Bloqueio de verbas "em qualquer hipótese"** ou **"para facilitar a execução".** Errado.
- **"Erradicar as desigualdades"** ou **"reduzir a pobreza".** Errado: erradicar a pobreza e a marginalização; reduzir as desigualdades sociais e regionais.
- **"Sociedade livre e justa, sem solidariedade."** Errado: "livre, justa e solidária".
- **"O desenvolvimento nacional não é objetivo fundamental."** Errado: é (art. 3º, II).
- **"Os objetivos são meramente programáticos, sem força."** Errado: têm força normativa e exigem ações concretas.
- **"O Fundo de Combate à Pobreza acabou em 2010."** Errado: a EC 67/2010 o prorrogou por tempo indeterminado.
- **"A Constituição não menciona o repúdio ao terrorismo e ao racismo."** Errado: art. 4º, VIII.
- **América do Sul, integração só econômica, Estado federal latino-americano.** Errado: América **Latina**, integração econômica, política, social e cultural, **comunidade** de nações.
- **"Imunidade de jurisdição absoluta"** ou **"que prevalece mesmo com violação de direitos humanos".** Errado: é relativa, e cai diante de violação de direitos humanos.
- **"O Changri-lá foi ato de gestão."** Errado: foi ato de império; a imunidade foi afastada pela violação de direitos humanos.

- **"A não-intervenção impede o Brasil de se posicionar contra violações de direitos humanos."** Errado.

## Itens comentados

- **Item:** Conforme o parágrafo único do art. 1º da Constituição Federal, todo o poder emana do povo, que o exerce exclusivamente por meio de representantes eleitos. **Errado.** O povo exerce o poder por representantes eleitos **ou diretamente** (plebiscito, referendo, iniciativa popular). A palavra "exclusivamente" torna o item falso.
- **Item:** O pluripartidarismo é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil enunciados no art. 1º da Constituição Federal, ao lado da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. **Errado.** O fundamento é o **pluralismo político**, mais amplo. O pluripartidarismo está no art. 17, entre os valores a resguardar na criação de partidos.
- **Item:** Situação hipotética: Em discurso no Plenário da Câmara dos Deputados, a deputada Sônia afirmou que constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil erradicar as desigualdades sociais e regionais. Assertiva: Nessa situação, a deputada reproduziu com exatidão o texto da Constituição Federal, que emprega o verbo erradicar tanto para a pobreza quanto para as desigualdades. **Errado.** A Constituição manda **erradicar** a pobreza e a marginalização e **reduzir** as desigualdades sociais e regionais.
- **Item:** Nos termos da Constituição Federal, o Brasil buscará a integração econômica e política dos povos da América do Sul, visando à formação de uma comunidade sul-americana de nações. **Errado.** O texto fala em América **Latina**, comunidade **latino-americana** de nações, e em integração econômica, política, social e cultural.
- **Item:** A garantia do desenvolvimento nacional é um princípio que rege as relações internacionais da República Federativa do Brasil. **Errado.** Garantir o desenvolvimento nacional é **objetivo fundamental** (art. 3º, II), não princípio do art. 4º.
- **Item:** Segundo o art. 2º da CF/88, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Ministério Público. **Errado.** São só três Poderes. O Ministério Público é instituição autônoma, mas não é Poder.
- **Item:** Na separação dos Poderes, cada Poder exerce funções típicas e atípicas, como ocorre quando o Senado Federal julga o Presidente da República por crime de responsabilidade, em sistema de freios e contrapesos. **Certo.** O julgamento pelo Senado é função atípica (julgar) do Legislativo e um exemplo de controle recíproco.
- **Item:** Segundo o Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 permite ingerências de um Poder sobre outro desde que não violem explicitamente regras constitucionais, não sendo necessário que a interferência decorra, expressa ou implicitamente, de regra ou princípio da própria Constituição. **Errado.** Só se admite a interferência que decorra, expressa ou implicitamente, da própria Constituição.

- **Item:** A Federação brasileira, assim como a norte-americana, teve origem em um processo centrípeto, no qual os entes locais se uniram para formar um governo central. **Errado.** A federação brasileira é centrífuga (um Estado unitário que se descentralizou); a norte-americana é que é centrípeta.
- **Item:** Bobbio define a democracia como um conjunto de regras que estabelecem quem toma as decisões coletivas e como elas devem ser tomadas, priorizando critérios qualitativos. **Errado.** A definição procedimental é de Bobbio, mas o critério dele é **quantitativo** (regra da maioria). A leitura qualitativa é de Habermas.
- **Item:** A colisão entre princípios jurídicos é resolvida pela técnica da subsunção, decidindo-se pela validade de um e pela invalidação do outro. **Errado.** Princípios colidentes se resolvem por sopesamento; nenhum é invalidado. Subsunção e invalidação valem para o conflito entre regras.
- **Item:** O ataque de um submarino alemão ao barco pesqueiro brasileiro Changri-lá, durante a Segunda Guerra Mundial, foi considerado pelo STF um ato de gestão, e por isso, a Alemanha poderia ser responsabilizada. **Errado.** O STF tratou o ataque como ato de **império**, mas afastou a imunidade porque houve violação de direitos humanos.
- **Item:** A teoria de Immanuel Kant sobre a dignidade humana reforça que o indivíduo deve ser tratado como meio para alcançar um fim maior. **Errado.** Para Kant, a pessoa é sempre **fim em si mesma**, nunca simples meio.
- **Item:** O plebiscito, instrumento de exercício da soberania popular previsto no art. 14 da CF/88, é a consulta ao povo realizada depois da edição do ato, para ratificá-lo ou rejeitá-lo. **Errado.** Essa é a definição de referendo. O plebiscito é consulta **prévia**.
- **Item:** Os Estados podem determinar que a ausência do Governador do país, independentemente do prazo, esteja sujeita à aprovação da Assembleia Legislativa. **Errado.** Por simetria com a Constituição Federal, só a ausência **superior a 15 dias** pode depender de licença do Legislativo.

## Resumo para revisar

- Princípios fundamentais = Título I, arts. 1º a 4º; são **normas vinculantes** e parâmetro de constitucionalidade; Canotilho os chama de **estruturantes**.
- Princípios: nasceram no **Direito Natural** (teológico, depois racional); o **positivismo** os incorporou no nível mais baixo; o **pós-positivismo** lhes dá força igual à das regras.
- Regras: **tudo ou nada**, subsunção, invalidação ou cláusula de exceção. Princípios: **mandamentos de otimização**, sopesamento, prima facie.
- Distinção **quantitativa** (Canotilho, Bobbio, Del Vecchio; tese fraca) x **qualitativa** (Alexy, Dworkin).
- Princípios **fundamentais** → **gerais** (art. 5º) → **setoriais** (legalidade tributária, reserva legal penal); **postulados** (Ávila) são metanormas não escritas.
- **República**: poder do povo, eletividade (direta ou indireta), mandato temporário, responsabilidade, igualdade formal. STF derrubou subsídio vitalício e pensão de ex-governador, "salário-esposa" e prefeito itinerante.

- **Estado Democrático de Direito** ≠ Estado de Direito; Rechtsstaat (Prússia), Rule of Law (Magna Carta, King in Parliament), État légal (Declaração de 1789 no topo).
- **Democracia**: Bobbio (quantitativa, promessas não cumpridas) x Habermas (qualitativa, melhor argumento, cooriginariedade); deliberativa (Gutmann e Thompson): justificação pública, decisões provisórias.
- **Todo o poder emana do povo**, exercido por representantes **ou diretamente** → democracia **semidireta**; voto **direto e secreto**; plebiscito **antes**, referendo **depois**.
- **Federação**: união **indissolúvel**; União, Estados, DF e Municípios, **autônomos**; sem secessão; centrífuga; cláusula pétrea.
- **Fundamentos (SO-CI-DI-VA-PLU)**: soberania, cidadania, dignidade, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político.
- **Soberania**: Bodin (séc. XVI), Rousseau (soberania popular), Kelsen (absoluta); una, indivisível, inalienável, imprescritível; interna (supremacia) e externa (igualdade); crise com a globalização; UE = soberania compartilhada.
- **Cidadania**: conceito amplo e dinâmico, status e participação.
- **Dignidade**: fundamento (art. 1º, III); Kant (fim, nunca meio), Hegel (reconhecimento), Dworkin (igual importância + autonomia), Barroso (valor intrínseco, autonomia, valor comunitário); não é absoluta; não se relativiza por nacionalidade.
- **Livre iniciativa** não é absoluta; Município regula, mas não proíbe transporte por aplicativo.
- **Pluralismo político** ≠ pluripartidarismo (art. 17); não protege a intolerância.
- **Separação dos Poderes**: três Poderes (MP não), independentes e harmônicos, freios e contrapesos, funções atípicas; cláusula pétrea; ingerência só a prevista na CF.
- STF: sem bloqueio judicial de verbas públicas para dívidas trabalhistas; sequestro só no art. 100, § 6º; Súmula 649; Assembleia não fixa prazos ao Governador nem aprova nomeação de dirigentes de estatais ou do PGE; viagem do Governador só depende de licença acima de 15 dias.
- **Objetivos (verbos)**: construir sociedade livre, justa e solidária; garantir desenvolvimento nacional; **erradicar** pobreza e marginalização e **reduzir** desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos.
- Fundo de Combate à Pobreza: EC 31/2000, prorrogado por tempo indeterminado pela EC 67/2010; LC 111/2001.
- **Relações internacionais**: dez princípios; integração com a **América Latina** (econômica, política, social e cultural), comunidade **latino-americana** de nações.
- **Imunidade de jurisdição relativa**: atos de gestão são julgáveis; atos de império, não, salvo violação de direitos humanos (Changri-lá).

TEMA 15 DE 17

# Constituição de 1988: conceito, contexto histórico, características e estrutura

316 perguntas no app · Constituição

## O que cai

O edital abre a matéria com "Constituição Federal de 1988: conceito, contexto histórico, características, estrutura do texto". As perguntas deste tema cobram teoria da Constituição e história constitucional, quase sempre em itens curtos que trocam um autor, um rótulo ou uma data. Os blocos que mais se repetem:

- **Concepções de Constituição**: Lassalle (fatores reais de poder, "folha de papel"), Schmitt (decisão política fundamental x leis constitucionais), Kelsen (sentido lógico-jurídico x jurídico-positivo), culturalista e Hesse (força normativa). A banca troca a frase de um autor pela do outro.
- **Constituição material x formal** e o nascimento do constitucionalismo (Inglaterra, revoluções americana e francesa, *Marbury v. Madison*).
- **Classificações**: dezenas de rótulos (rígida, semirrígida, fixa, granítica; outorgada, cesarista, pactuada; dogmática, histórica; analítica, sintética; garantia, balanço, dirigente; normativa, nominal, semântica...) e, principalmente, **como se classifica a CF/88**.
- **Estrutura do texto**: preâmbulo sem força normativa (ADI 2.076/AC), nove títulos, ADCT com a mesma hierarquia; os **elementos** da Constituição.
- **Rigidez e emendas**: art. 60 (três quintos, dois turnos, promulgação pelas Mesas, cláusulas pétreas "tendentes a abolir", república fora da lista), tratados de direitos humanos.
- **História constitucional brasileira**: as Constituições de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1969 e a transição para 1988, com seus traços marcantes (Poder Moderador, mandatos, vice-presidente, Senado, Justiça do Trabalho, remédios constitucionais).
- **Correntes recentes**: neoconstitucionalismo (Barroso), constitucionalismo abusivo (Landau), democracia militante, constitucionalismo feminista e digital, gerações de direitos.

O capítulo traz ainda, em resumo, poder constituinte, eficácia das normas e interpretação constitucional, que completam o tema.

## Entenda o tema

### O que é Constituição

Não existe um **conceito único** de Constituição aceito por todos os autores. Cada um parte de sua visão e de seu contexto histórico; as divergências não são secundárias.

Em **sentido amplo**, Constituição é o **modo de ser** de uma sociedade: como ela se organiza e o que a diferencia das outras. Nesse sentido, toda sociedade e todo Estado sempre tiveram e sempre terão uma Constituição, mesmo sem documento escrito. Já a **Constituição escrita**, num documento formal, é **invenção moderna**; não é fenômeno universal e atemporal.

**Constituição material (ou real).** É um conceito de base **sociológica**, não meramente normativo: reflete como a sociedade é de fato. Apoia-se em três elementos: a **identidade do grupo**, a **organização social** (inclusive a forma de repartir o poder) e os **valores** que a sociedade carrega. Seu conteúdo são as normas fundamentais que estruturam o Estado e a sociedade (organização do Estado, direitos e garantias fundamentais), **escritas ou não** num documento constitucional. Esse conteúdo **muda com a história**: cada época tem suas necessidades; não é imutável.

**Constituição formal.** É o documento escrito, dotado de **supremacia** (supralegalidade), que ordena juridicamente o Estado, **limita o poder** e **garante direitos fundamentais**. Para alterá-la, exige-se **procedimento especial**, mais difícil e solene que o das leis, previsto nela mesma.

Pontos que a banca explora:

- Nos séculos XVII e XVIII, a Constituição material **ganhou feições jurídico-normativas**: virou um conjunto de normas que constitui a comunidade, o Estado e a sociedade. As matérias tipicamente constitutivas (organização do Estado, direitos e garantias) foram inseridas na Constituição formal.
- A Constituição formal **não apagou** a material: só a pôs no papel, com forma jurídica. A material continua existindo.
- **Matéria constitucional fora da Constituição**: normas sobre organização do Estado ou direitos fundamentais podem estar em leis comuns (por exemplo, o **Estatuto da Criança e do Adolescente**). São materialmente constitucionais, mas mudam por lei comum.
- **Normas só formalmente constitucionais**: tudo o que está no texto da Constituição tem a **mesma hierarquia**. Não há hierarquia entre normas apenas formalmente constitucionais e normas formal e materialmente constitucionais (é a lógica da unidade da Constituição; o STF, na ADI 815, rejeitou a tese de normas constitucionais originárias inconstitucionais).
- **Escrita não é sinônimo de formal.** No início, formal e escrita foram tratadas como sinônimos, mas formal exige também **supremacia e rigidez**. Uma Constituição escrita pode ser **flexível**, como o **Estatuto Albertino** (Itália, 1848). Logo, nem toda Constituição escrita é formal.

## O constitucionalismo

**Inglaterra.** O constitucionalismo inglês **não surgiu de repente** no século XVII. Foi um processo longo, que começou com a **Magna Carta (1215)** e passou pela **Petição de Direitos (1628)**, pelo **Habeas Corpus Act (1679)** e pela **Declaração de Direitos (Bill of Rights, 1689)**. A **Revolução Gloriosa (1688-89)** consolidou a **supremacia do Parlamento**. A Constituição britânica não está num documento único.

**Constitucionalismo moderno.** Associado às revoluções **americana** e **francesa** do século XVIII, mas **não exclusivamente** a elas: o constitucionalismo britânico também limitou o poder do rei. Teve dois objetivos principais: **limitar o poder** (acabar com o absolutismo) e **estruturar o Estado**, além de **reconhecer direitos fundamentais** (no início, ligados à liberdade, à igualdade e à propriedade).

Para **Canotilho**, o constitucionalismo moderno trata da **fundação e legitimação do poder político** e da **constitucionalização das liberdades**.

**A Constituição formal nasceu no século XVIII**, com as revoluções americana e francesa, e **não** no século XVII com a Revolução Gloriosa. Características dessa Constituição moderna:

- é um **ato constitutivo** da comunidade política: funda uma ordem nova, olhando para o futuro, como um pacto;
- tem **idealidade**: apresenta-se como **modelo a ser seguido**, não é meramente descritiva;
- **não é neutra**: nasceu da ruptura com o absolutismo e com a sociedade estamental, carregando ideias iluministas e liberais da burguesia.

A **Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789)**, art. 16, resume a ideia liberal: não tem Constituição a sociedade em que não estiver assegurada a **garantia dos direitos** nem determinada a **separação dos poderes**.

**Marbury v. Madison (1803).** A Suprema Corte dos EUA afirmou a **supremacia da Constituição** sobre as leis ordinárias e a competência do **Judiciário** para negar aplicação às leis que a contrariem: é a origem do **controle de constitucionalidade** (que alcança atos do Legislativo e do Executivo). O caso adotou o critério **hierárquico**, e não o **cronológico**: se valesse o cronológico (lei posterior revoga anterior), uma lei comum nova poderia derrubar a Constituição, que ficaria frágil.

**Supremacia e rigidez andam juntas.** Justamente porque está acima das demais normas, a Constituição formal **não pode ser alterada por lei ordinária**: precisa de procedimento especial. A lei comum que a contrarie é inconstitucional. A supremacia formal **pressupõe a rigidez** e fundamenta o controle de constitucionalidade.

> **Exemplo:** na CCJ, o deputado Aurélio diz que a Constituição, "por ser um texto escrito como qualquer outro", pode ser mudada como lei ordinária. Errado: a supralegalidade é exatamente o que exige o caminho especial da emenda.

## As concepções (sentidos) de Constituição

Este é o ponto mais cobrado. Grave a palavra-chave de cada autor.

**Sentido sociológico – Ferdinand Lassalle** (*A Essência da Constituição*). A Constituição real e efetiva é a **soma dos fatores reais de poder** que regem a sociedade (forças políticas, econômicas, militares e sociais); é um **fato social**. A Constituição escrita só vale se refletir esses fatores; se não refletir, é **"mera folha de papel"**. Para Lassalle, os fatores reais de poder **prevalecem** sobre o texto, e não o contrário.

**Sentido político – Carl Schmitt** (*Teoria da Constituição*, 1928). Concepção **decisionista**: a Constituição é a **decisão política fundamental** do titular do poder constituinte (forma de Estado, forma de governo, direitos fundamentais, regime). As normas do documento que não veiculam essa decisão são **leis constitucionais**: têm a **forma**, mas não a **essência**, de Constituição. Schmitt **distingue** Constituição de leis constitucionais.

**Sentido jurídico – Hans Kelsen** (*Teoria Pura do Direito*). A Constituição é **norma**, e o ordenamento é escalonado em **hierarquia** (a pirâmide), com a Constituição no topo, fundamento de validade de

todas as demais. Kelsen vê a Constituição em dois sentidos:

- **lógico-jurídico**: a **norma fundamental hipotética**, que **não é criada nem escrita**, mas **pressuposta** (convenção lógico-transcendental). Ela dá fundamento à Constituição positiva e evita que a cadeia de justificativas vá ao infinito;
- **jurídico-positivo**: a **norma positiva suprema**, escrita pelo poder constituinte, fundamento de validade das normas inferiores.

> **Pegadinha:** a banca troca os rótulos. Norma **hipotética e pressuposta** = sentido **lógico-jurídico**. Norma **escrita e posta** = sentido **jurídico-positivo**. E a norma fundamental **não** está no texto da Constituição.

Schmitt e Kelsen são **opostos**: um vê na Constituição uma decisão política (decisionismo); o outro, uma norma jurídica pura, sem a política na definição.

**Concepção culturalista.** A Constituição é um **fato cultural**: é **condicionada** pela cultura da sociedade (reflete seus valores) e, ao mesmo tempo, **condicionante** dessa cultura (suas normas a influenciam). Fatores econômicos, sociológicos, políticos, filosóficos e morais integram a sua compreensão. A visão culturalista **não rejeita** as concepções sociológica, política e jurídica: combina todas elas (é a ideia de "Constituição total").

**Konrad Hesse – força normativa da Constituição.** Hesse responde a Lassalle: a Constituição jurídica **tem força própria** e pode influenciar a realidade política e social, embora encontre limites nela. Essa força depende da **"vontade de Constituição"**: a compreensão do seu valor normativo e sua constante legitimação; sem ela, a Constituição se dilui em questões meramente políticas. A força normativa depende de fatores históricos e políticos **e também da vontade humana**. Hesse admite **abertura** constitucional (convivência de projetos de vida diferentes), mas **limitada**: há regras e princípios inegociáveis. Ele critica o **"totalitarismo constitucional"** (codificação detalhada e absoluta de tudo), que impede a adaptação à realidade; busca equilíbrio entre estabilidade e abertura.

> **Dica:** Lassalle = **fatores reais de poder** / **folha de papel**. Schmitt = **decisão política fundamental** / **leis constitucionais**. Kelsen = **norma** / **norma fundamental hipotética**. Hesse = **força normativa** / **vontade de Constituição**.

## Classificações das Constituições

Cada critério gera um par (ou trio) de rótulos. Leia com atenção o critério, porque a banca às vezes usa a mesma palavra em critérios diferentes (é o caso de "semântica").

**Quanto à origem**

- **Promulgada** (democrática, popular, votada): elaborada com **participação popular**, ainda que por representantes eleitos numa assembleia constituinte. Alguns autores a tratam como sinônimo de Constituição democrática. No Brasil: **1891, 1934, 1946 e 1988**.
- **Outorgada** (imposta, autocrática, ditatorial): imposta por quem está no poder, **sem participação popular** e **sem** referendo posterior. No Brasil: **1824, 1937, 1967** (e a de 1969).

- **Cesarista** (bonapartista): elaborada sem participação popular e **depois submetida a referendo ou plebiscito**, em que o povo só aceita ou recusa o texto pronto. Por isso se aproxima mais da **outorgada** do que da promulgada. Exemplos: as constituições de Napoleão e a de Pinochet.
- **Pactuada** (dualista): resulta de um **compromisso entre o monarca e o parlamento**, tentando equilibrar o princípio monárquico e o democrático; equilíbrio em geral frágil.

**Quanto à origem da decretação**

- **Autoconstituição** (homoconstituição): elaborada **dentro do próprio Estado** que vai reger, sem interferência externa.
- **Heteroconstituição**: decretada **de fora**, por agentes externos ou acordos internacionais. Exemplos: **Chipre (1960)** e **Bósnia-Herzegovina**.

**Quanto à forma**

- **Escrita**: sistematizada num **documento único**, elaborada **de uma só vez** por um poder, convenção ou assembleia constituinte.
- **Não escrita** (costumeira): forma-se **aos poucos**, por documentos esparsos, costumes e jurisprudência. Exemplo: a **inglesa**.

**Quanto ao modo de elaboração**

- **Dogmática**: escrita e sistematizada num documento, de uma vez, refletindo os **dogmas** (ideias dominantes) de uma época.
- **Histórica**: construída **lentamente**, pela evolução dos costumes e tradições. Exemplo: a inglesa. A **norte-americana de 1787 não é histórica**: foi escrita de uma vez, na Convenção da Filadélfia, apesar de sua longevidade e das mutações feitas pela Suprema Corte.

**Quanto à estabilidade (alterabilidade)**

- **Imutável (granítica)**: **não admite alteração nenhuma**, nem em casos excepcionais. É uma relíquia histórica, incompatível com sociedades modernas.
- **Fixa (silenciosa)**: **não prevê** procedimento de alteração; só o poder que a criou (o constituinte originário) pode mudá-la. Exemplo lembrado: Espanha, 1876.
- **Rígida**: só muda por **procedimento especial**, mais difícil e solene que o das leis, previsto nela mesma.
- **Semirrígida (semiflexível)**: uma parte exige procedimento especial; outra muda como **lei comum**. Exemplo clássico: **Constituição do Império de 1824** (art. 178).
- **Flexível**: muda pelo **mesmo procedimento** das leis comuns.
- **Transitoriamente flexível**: por um prazo, pode ser alterada por procedimento comum; depois, **torna-se rígida**. Exemplo: Baden, 1947.
- **Transitoriamente imutável**: proíbe mudanças **só durante um prazo inicial**; depois, pode ser alterada. Exemplo: a de **1824** só podia ser reformada após **quatro anos** de vigência.

> **Atenção:** há divergência sobre o rótulo da CF/88 neste critério. A posição majoritária, e a adotada pelas perguntas, é **rígida**. **Alexandre de Moraes** a chama de **super-rígida**, porque, além do processo agravado, tem um núcleo que não pode ser abolido (as cláusulas pétreas). Item que diga que a CF/88 é **semirrígida** está errado.

**Quanto à extensão**

- **Analítica** (prolixa, extensa): longa e **detalhista**; regula também matérias que poderiam ficar na lei. Exemplo: a **CF/88**, que manda manter o **Colégio Pedro II** na órbita federal (art. 242, § 2º).
- **Sintética** (concisa, sucinta): curta, só com o **essencial** (organização do Estado e direitos fundamentais), por princípios gerais. Exemplo: a **norte-americana**.

**Quanto ao conteúdo**

- **Material**: só é constitucional o que trata de matéria tipicamente constitucional.
- **Formal**: é constitucional **tudo o que está no documento**, seja qual for o conteúdo. A CF/88 é **formal**.

**Quanto à ideologia (dogmática)**

- **Ortodoxa**: uma **única ideologia**, sem abertura (exemplos: China, antiga União Soviética).
- **Eclética**: concilia **várias ideologias** no mesmo texto. Exemplo: a **CF/88**.

**Quanto à sistemática**

- **Orgânica** (codificada, reduzida): documento **único**, com normas interligadas, organizado em **títulos, capítulos e seções**.
- **Inorgânica** (variada): formada por **textos esparsos**, independentes, que depois podem ser reunidos sob o nome de Constituição. Exemplos: **Israel, Nova Zelândia** e a França de 1875.

**Quanto à estrutura normativa**

- **Principiológica**: predominam os **princípios** (normas abstratas e gerais). Exemplo: a **CF/88**, assim lida pelo neoconstitucionalismo.
- **Preceitual**: predominam as **regras** (objetivas, pouco abstratas e detalhadas). Exemplo lembrado: México, 1917.

**Quanto à finalidade (função)**

- **Constituição-garantia** (quadro): protege as pessoas **contra o poder** do Estado, preserva direitos já conquistados, pede abstenção estatal. Olha para o **passado**. Típica do **Estado Liberal**.
- **Constituição-balanço**: típica dos regimes **socialistas**; faz um **balanço** das mudanças já ocorridas e as traduz em texto. Olha para o **presente**: descreve o que é, não o que deve ser.
- **Constituição dirigente**: traça um **plano para o futuro**, com objetivos, programas e tarefas para o Estado e a sociedade, em geral por **normas programáticas**. Típica do **Estado Social** do pós-guerra. Exemplo: a **CF/88** (veja os objetivos do art. 3º).

**Quanto à relação com o legislador**

- **Constituição-lei**: tem o **mesmo nível das leis**, sem supremacia; seus dispositivos são sugestões que o legislador pode ou não seguir.
- **Constituição-fundamento** (total): base de **toda** a vida estatal e social; reduz muito a liberdade do legislador, que vira mero intérprete do que a Constituição já decidiu.
- **Constituição-moldura**: só traça **limites**; dentro da moldura o legislador escolhe livremente, e o juiz constitucional confere se ele ficou dentro dela. É o meio-termo entre as duas anteriores.

**Quanto à interpretação e à adaptação**

- **Plástica**: maleável; permite reler o texto à luz de novas realidades sociais (pode ser rígida ou flexível para a alteração formal). O oposto de rigidez interpretativa.
- **Nominalista**: texto tão claro e preciso que admitiria só a interpretação **literal (gramatical)**. Está em **desuso**; é relíquia histórica.
- **Semântica (neste critério)**: texto que **não** tem alta clareza e exige **outros métodos além do gramatical**. Não confunda com a semântica de Loewenstein (abaixo).

**Outros rótulos**

- **Em branco**: não impõe limites explícitos à reforma; os órgãos reformadores têm ampla liberdade. Exemplos: França, 1799 e 1814.
- **Compromissória**: resulta de **acordos entre forças políticas diferentes**, não de uma ideologia única; reúne valores e princípios **contraditórios**, que o intérprete deve conciliar. Típica do constitucionalismo democrático. A CF/88 é apontada como compromissória.
- **Dúctil** (Gustavo **Zagrebelsky**): maleável; **não impõe** um projeto predeterminado de vida, mas cria condições para que diferentes ideias de vida digna convivam (pluralismo).

**Quanto à correspondência com a realidade – classificação ontológica de Karl Loewenstein**

Loewenstein **compara o texto com a realidade** (fatores econômicos, políticos, educacionais e culturais) para ver se a Constituição funciona na prática:

- **Normativa**: texto e realidade **coincidem**; a Constituição conduz os processos de poder e é respeitada por governantes e governados. Exemplos: EUA (1787), França (1958).
- **Nominal**: há **descompasso** entre texto e realidade, mas ela **não é inútil**: tem papel **educativo**, é um fio condutor para a sociedade alcançar, no futuro, o que o texto promete.
- **Semântica**: em vez de limitar o poder, **legitima** quem o detém, dando aparência de legalidade a práticas autoritárias. Exemplos no Brasil: **1937, 1967 e 1969**.

A crítica feita a essa classificação **não** é ignorar o contexto social (ela o considera); é correr o risco de **naturalizar** práticas sociais problemáticas, como se fossem fixas.

## Como se classifica a CF/88

| Critério | CF/88 |
|---|---|
| Origem | promulgada (democrática), feita por Assembleia Constituinte de representantes eleitos |
| Origem da decretação | autoconstituição |
| Forma | escrita |

| Critério | CF/88 |
|---|---|
| Modo de elaboração | dogmática |
| Estabilidade | rígida (para Alexandre de Moraes, super-rígida) |
| Extensão | analítica |
| Conteúdo | formal |
| Ideologia | eclética |
| Sistemática | orgânica |
| Estrutura | principiológica |
| Finalidade | dirigente |
| Outros | compromissória, aberta e plural |

> **Pegadinha:** a CF/88 **não** é outorgada só porque foi feita por parlamentares em vez de assembleia exclusiva; foi votada por representantes eleitos, logo é **promulgada**. Também não é **histórica**, **sintética**, **semirrígida** nem **fechada**.

Quanto à classificação de Loewenstein, os autores **divergem**: há quem diga que a CF/88 é **normativa** e quem a veja ainda como **nominal**, pelo descompasso entre promessas sociais e realidade. As perguntas não cobram esse ponto; se aparecer, procure a justificativa que o item dá.

## Estrutura do texto da CF/88

Em regra, uma Constituição tem **três partes**: **preâmbulo**, **parte dogmática** e **disposições transitórias**.

**Preâmbulo.** É uma declaração de princípios e intenções. Para o **STF (ADI 2.076/AC)**, ele está no **domínio da política**, e não do direito: **não tem força normativa** nem relevância jurídica, **não é norma de reprodução obrigatória** nas Constituições estaduais e **não serve de parâmetro** de controle de constitucionalidade. No caso, a Constituição do **Acre** omitiu a invocação da **"proteção de Deus"**, e o STF a manteve válida. É a tese da **irrelevância jurídica** do preâmbulo, seguida pela maioria dos autores. Isso não impede que o preâmbulo sirva de orientação para interpretar o texto.

**Parte dogmática.** É o corpo **permanente** da Constituição: do art. 1º ao último artigo do texto principal, organizado em **nove títulos** (princípios fundamentais; direitos e garantias fundamentais; organização do Estado; organização dos Poderes; defesa do Estado e das instituições democráticas; tributação e orçamento; ordem econômica e financeira; ordem social; disposições constitucionais gerais).

- Diferentemente das Constituições anteriores, a de 1988 trata dos **direitos e garantias fundamentais logo no início** (Título II), logo depois dos princípios fundamentais. Antes, eles ficavam no fim do texto.
- Os direitos fundamentais **não se restringem** ao Título II: há outros espalhados pelo texto, como o direito ao **meio ambiente** ecologicamente equilibrado (art. 225), e o art. 5º, § 2º, admite outros decorrentes do regime, dos princípios e dos tratados.

**ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias).** Faz a ponte entre a ordem antiga e a nova, resolvendo questões de tempo. **Não é irrelevante**: integra a Constituição e tem a **mesma hierarquia** das normas da parte permanente. Ser temporária não faz a norma constitucional valer menos.

## Elementos das Constituições (José Afonso da Silva)

As normas constitucionais são agrupadas em cinco **elementos**:

| Elemento | O que reúne | Exemplos na CF/88 |
|---|---|---|
| Orgânicos | estrutura do Estado e do Poder | organização do Estado e dos Poderes (Títulos III e IV) |
| Limitativos | limites ao poder estatal: direitos individuais, políticos e de nacionalidade | direitos e garantias fundamentais, menos os sociais |
| Socioideológicos | compromisso entre o Estado individualista e o intervencionista | direitos sociais, ordem econômica e ordem social |
| De estabilização constitucional | defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas | controle de constitucionalidade, intervenção, estados de defesa e de sítio, processo de emenda |
| Formais de aplicabilidade | regras sobre como aplicar a Constituição | preâmbulo, ADCT, aplicação imediata dos direitos fundamentais (art. 5º, § 1º) |

> **Pegadinha:** normas que organizam os Poderes são **orgânicas**, não limitativas. Normas de defesa da Constituição são de **estabilização**, não formais de aplicabilidade. E estabilização **não** tem a ver com intervenção do Estado na economia (isso é socioideológico).

## Rigidez da CF/88 e o processo de emenda (art. 60)

A CF/88 é **rígida** porque a emenda exige um processo mais difícil que o da lei:

- **Iniciativa**: um terço, no mínimo, dos membros da Câmara **ou** do Senado; o **Presidente da República**; ou mais da metade das Assembleias Legislativas, cada uma pela maioria relativa de seus membros.
- **Votação**: discutida e votada **em cada Casa** do Congresso, **em dois turnos**, e aprovada se obtiver, **em ambos**, **três quintos dos votos dos respectivos membros**. Na Câmara (513 deputados), isso dá **308** votos; no Senado (81 senadores), **49**. Não é "dois terços" nem "turno único em sessão conjunta" (sessão unicameral foi só a da revisão de 1993-94, art. 3º do ADCT).
- **Promulgação**: pelas **Mesas da Câmara e do Senado**, com o respectivo número de ordem. **Não há sanção nem veto** do Presidente da República.
- **Limitações circunstanciais**: a Constituição **não pode ser emendada** na vigência de **intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio**, nem com quórum reforçado.
- **Cláusulas pétreas** (art. 60, § 4º): não será objeto de **deliberação** a proposta de emenda **tendente a abolir** a **forma federativa de Estado**, o **voto direto, secreto, universal e periódico**, a **separação dos Poderes** e os **direitos e garantias individuais**. A proibição é de emenda que

tenda a **abolir**, não de qualquer emenda que **altere** esses temas: ajustar, sem esvaziar, é permitido.

- A **forma republicana não** é cláusula pétrea expressa; tanto que o plebiscito de **1993** (art. 2º do ADCT) perguntou ao povo se queria república ou monarquia (e parlamentarismo ou presidencialismo).
- Os **direitos sociais** não aparecem expressamente no § 4º (o texto fala em direitos e garantias **individuais**), embora parte da doutrina defenda que também estão protegidos.
- Matéria de proposta de emenda **rejeitada ou havida por prejudicada** não pode ser objeto de nova proposta **na mesma sessão legislativa** (art. 60, § 5º).

**Tratados de direitos humanos.**

- Aprovados **em cada Casa, em dois turnos, por três quintos** dos membros (art. 5º, § 3º): são **equivalentes às emendas constitucionais** e integram o **bloco de constitucionalidade** (servem de parâmetro de controle).
- Não aprovados por esse rito: segundo o **STF (RE 466.343)**, têm **status supralegal**, acima das leis e abaixo da Constituição. Não têm status de lei ordinária.

## Poder constituinte (em resumo)

**Poder constituinte originário** é o que cria a Constituição e funda uma nova ordem jurídica. A doutrina majoritária o descreve como **inicial** (não se apoia em ordem anterior), **autônomo**, **ilimitado juridicamente** e **incondicionado** (não segue forma prefixada). Há divergência: para os **positivistas**, ele é ilimitado; para os **jusnaturalistas**, encontra limites no direito natural, e autores modernos falam em limites dos direitos humanos e da vedação de retrocesso. Seu **titular**, para a doutrina moderna, é o **povo** (Sieyès falava em **nação**). A Constituição **fixa** (silenciosa) só pode ser mudada por ele.

**Poder constituinte derivado** é criado pelo originário e por ele limitado:

- **reformador**: altera a Constituição por **emendas** (art. 60);
- **decorrente**: poder dos **Estados** de fazer as próprias Constituições, respeitados os princípios da Constituição Federal (hoje, art. 25). Foi **introduzido no Brasil pela Constituição de 1891**, com a federação;
- **revisor**: a **revisão** do art. 3º do ADCT, feita uma vez, após cinco anos da promulgação, por maioria absoluta, em **sessão unicameral** (gerou as seis Emendas de Revisão de 1994).

A **mutação constitucional** (poder constituinte difuso) muda o **sentido** da Constituição sem mudar o texto, por nova interpretação; é o que torna uma Constituição **plástica**.

## Aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais (em resumo)

A classificação mais usada é a de **José Afonso da Silva**:

- **eficácia plena**: aplicação **direta, imediata e integral**, sem depender de lei;
- **eficácia contida** (Michel Temer prefere "**restringível**"): aplicação direta e imediata, mas a lei **pode restringir** o alcance (exemplo clássico: o livre exercício de profissão, "atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer", art. 5º, XIII);

- **eficácia limitada**: aplicação **indireta e mediata**; depende de lei para produzir todos os efeitos. Divide-se em normas **de princípio institutivo** (organizativo) e **de princípio programático** (metas, como os objetivos do art. 3º).

**Maria Helena Diniz** propõe outra divisão: **supereficazes ou de eficácia absoluta** (as cláusulas pétreas, que nem emenda pode abolir), **plena**, **relativa restringível** (= contida) e **relativa complementável** (= limitada). Mesmo as normas programáticas têm algum efeito: revogam o que lhes for contrário e impedem leis em sentido oposto. Os direitos fundamentais têm **aplicação imediata** (art. 5º, § 1º).

## Interpretação constitucional (em resumo)

**Métodos** (sistematizados por Canotilho): **jurídico ou hermenêutico clássico** (a Constituição é lei e se interpreta pelos elementos gramatical, histórico, sistemático e teleológico; Forsthoff); **tópico-problemático** (parte do problema; Viehweg); **hermenêutico-concretizador** (parte da pré-compreensão do intérprete; Hesse); **científico-espiritual** (valores e realidade social; Smend); **normativo-estruturante** (texto e realidade formam a norma; Müller).

**Princípios de interpretação** (catálogo de Hesse e Canotilho): **unidade da Constituição** (não há hierarquia nem contradição real entre normas constitucionais originárias), **efeito integrador**, **máxima efetividade**, **justeza ou conformidade funcional**, **concordância prática ou harmonização**, **força normativa** e **interpretação conforme a Constituição**. A ideia de unidade explica por que normas só formalmente constitucionais valem tanto quanto as materialmente constitucionais.

## Gerações (dimensões) de direitos fundamentais

- **Primeira geração** (século XVIII): direitos **civis e políticos**, como liberdade, igualdade perante a lei e propriedade. **Limitam** o Estado (exigem abstenção).
- **Segunda geração** (força no século XX): direitos **sociais, econômicos e culturais** (saúde, educação, trabalho, previdência). Exigem **atuação positiva** do Estado. Não são de terceira geração.
- **Terceira geração** (fim do século XX): direitos **difusos, coletivos e transindividuais**, de titularidade que não se reduz a um indivíduo: meio ambiente equilibrado, desenvolvimento, paz.
- **Quarta geração**: **não há consenso**. Paulo Bonavides fala em direitos ligados à **globalização política** (democracia, informação, pluralismo); outros autores incluem temas das **novas tecnologias** (genética, clonagem, informática) e o combate à pobreza. É errado dizer que a doutrina exclui as novas tecnologias.

## Neoconstitucionalismo

O neoconstitucionalismo deriva da evolução do constitucionalismo **depois da Segunda Guerra**, sobretudo na **Europa**, com Constituições voltadas à proteção dos direitos fundamentais e à limitação do poder. Há vários "neoconstitucionalismos", mas com **pontos comuns** (valorização dos direitos fundamentais e da interpretação constitucional), o que justifica tratá-lo como um fenômeno.

Segundo **Luís Roberto Barroso**, ele tem três marcos:

| Marco | Conteúdo |
|---|---|
| Histórico | formação do **Estado Constitucional de Direito**, consolidado nas décadas finais do século XX (no Brasil, a CF/88) |
| Filosófico | **pós-positivismo**: centralidade dos direitos fundamentais e reaproximação entre direito e ética |
| Teórico | **força normativa** da Constituição, **expansão da jurisdição constitucional** e **nova dogmática da interpretação** constitucional |

> **Pegadinha:** o pós-positivismo é o marco **filosófico**, não o teórico.

## Correntes contemporâneas

**Constitucionalismo abusivo (David Landau).** Uso de **mecanismos constitucionais** (emendas e até **substituição** da Constituição) para tornar o Estado **menos democrático**: enfraquecer órgãos de fiscalização, dificultar a alternância no poder. Os **golpes militares tradicionais perderam espaço**; hoje o ataque é discreto, por dentro das regras. Uma sequência de emendas aprovadas pelo rito regular, sem ruptura formal, pode configurá-lo; o caso **venezuelano** é citado como exemplo por substituição da Constituição. As **cláusulas democráticas** de tratados regionais ajudam contra rupturas, mas **não bastam** contra esse ataque sutil, com aparência de legalidade.

**Democracia militante (Karl Loewenstein).** A democracia deve ter **mecanismos de autodefesa** para impedir que grupos antidemocráticos usem as ferramentas do próprio sistema, como as eleições, para chegar ao poder e destruí-lo.

**Constitucionalismo feminista.** Não se limita a incluir gênero na agenda: **reavalia as bases** da disciplina e **redefine** a própria ideia de constitucionalismo. Pontos que caem:

- a **igualdade formal não basta**; exige igualdade **material** e reconhecimento da discriminação **estrutural**;
- **questiona a separação rígida entre público e privado**, usada para justificar a omissão em temas como **violência doméstica** e **direitos reprodutivos**;
- quer que os direitos das mulheres sejam **temas centrais**, não secundários, e propõe tratar a **segurança das mulheres como questão de segurança nacional**;
- **reconhece a diversidade** entre as mulheres (antirracismo, classe, identidades culturais, étnicas e religiosas) e se integra às **teorias da diversidade**;
- mudar a lei **não basta**: é preciso rever as **instituições jurídicas e as estruturas de poder**;
- a ausência de referência à igualdade de gênero nas constituições antigas **pesa** na luta feminista; constituições recentes, como as do **Canadá** e da **África do Sul**, a preveem expressamente;
- o **STF** tem decisões alinhadas a essa corrente (Lei Maria da Penha, anencefalia).

**Constitucionalismo digital.** Corrente teórica do direito constitucional contemporâneo que organiza prescrições para a **proteção de direitos fundamentais no ciberespaço** e o **equilíbrio de poderes na internet**. Alcança o **Estado e também os atores privados**, como as grandes empresas da internet, que podem violar direitos. Envolve iniciativas **estatais e privadas** (cartas de direitos da

internet elaboradas pela sociedade civil), e essas declarações de direitos são vistas como **blocos de construção** de um material constitucional digital.

## História constitucional brasileira

O Brasil teve sete Constituições (oito, para quem conta o texto de 1969 como nova Constituição): **1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, (1969) e 1988**. Promulgadas: 1891, 1934, 1946 e 1988. Outorgadas: 1824, 1937, 1967 e 1969.

### Constituição do Império (1824) – outorgada

- **Dom Pedro I dissolveu** a Assembleia Constituinte instalada em 3 de maio de 1823, por discordar dos deputados. Um **Conselho de Estado** nomeado por ele redigiu o texto, que foi **outorgado** em 1824. Não foi promulgada.
- Governo **monárquico, hereditário, constitucional e representativo**: o poder do Imperador passava por sucessão dinástica, tinha limites na Constituição e convivia com representantes eleitos.
- **Estado unitário**, não federativo: as províncias eram governadas por **presidentes nomeados pelo Imperador**, sem autonomia política.
- **Capital**: Rio de Janeiro (o Ato Adicional de 1834 o transformou em **Município Neutro**).
- **Quatro poderes**: **Moderador, Legislativo, Executivo e Judicial**. O **Poder Moderador**, inspirado em **Benjamin Constant**, era exercido **só pelo Imperador** (não pelo Senado); com ele, o Imperador nomeava senadores, adiava ou dissolvia a Câmara, **suspendia magistrados**, entre outros atos.
- **Senado vitalício**: o Imperador escolhia o senador a partir de **lista tríplice** eleita pela província. Os deputados eram eletivos e temporários.
- **Conselho de Estado**: conselheiros **vitalícios**, nomeados pelo Imperador.
- **Judiciário**: o órgão máximo era o **Supremo Tribunal de Justiça**, na capital; abaixo, os Tribunais de Relação nas províncias e os juízes de direito.
- **Cidades e vilas**: administradas por **Câmaras Municipais**, com vereadores eleitos (não por governadores nomeados).
- **Religião oficial**: a **católica**; as demais só podiam ter culto doméstico ou particular, em casas sem forma exterior de templo.
- **Direitos**: garantia liberdade, segurança individual e propriedade (art. 179), mas **silenciava sobre a escravidão**, que durou até a **Lei Áurea (1888)**.
- **Semirrígida** (art. 178): só as normas sobre os limites e atribuições dos poderes e os direitos políticos e individuais exigiam procedimento especial; o resto mudava por lei comum. E era **transitoriamente imutável**: só podia ser reformada após **quatro anos**.
- Foi a **mais duradoura** (65 anos) e teve duas grandes alterações: o **Ato Adicional de 1834** (descentralizou) e a **Lei de Interpretação de 1840** (recentralizou).

### Constituição de 1891 – promulgada

- A Assembleia Constituinte foi **eleita** (setembro de 1890), instalada em novembro, e a Constituição foi **promulgada em 24 de fevereiro de 1891**. Primeira Constituição **republicana e**

**federativa**.

- Forte influência **norte-americana** (não exclusivamente europeia): **república, federação, presidencialismo** e controle de constitucionalidade **difuso** pelos juízes.
- **Federação**: união **perpétua e indissolúvel** das antigas províncias, transformadas em **Estados** autônomos; o Município Neutro virou o **Distrito Federal**. Os Estados **podiam** se fundir, subdividir ou desmembrar (com aprovação das Assembleias, em duas sessões seguidas, e do Congresso).
- **Poder constituinte decorrente**: cada Estado passou a ter sua Constituição, respeitados os princípios da União.
- **Três poderes**: acabou o Poder Moderador.
- **Congresso Nacional** bicameral, com mandatos **diferentes**: deputados, **3 anos**; senadores, **9 anos**, renovando-se um terço a cada três anos. O **Vice-Presidente da República presidia o Senado**, só com **voto de qualidade** (desempate).
- **Imunidades parlamentares**: material (opiniões, palavras e votos) e formal: o parlamentar só podia ser **preso ou processado com licença prévia** da Casa, salvo flagrante de crime inafiançável.
- **Presidencialismo** (não parlamentarismo); Presidente eleito por **sufrágio direto** e **maioria absoluta**; se ninguém a alcançasse, o Congresso escolhia entre os dois mais votados.
- **Judiciário da União**: STF **e** juízes e tribunais federais; os Estados tinham Justiça própria.
- **Direitos**: garantidos a brasileiros **e estrangeiros residentes**; rol **exemplificativo** (art. 78: a lista não excluía outros direitos decorrentes da forma de governo e dos princípios).
- **Estado laico**: separação entre Igreja e Estado, culto público para todas as religiões, **casamento civil** e **cemitérios públicos**, administrados pelos Municípios.
- **Habeas corpus** constitucionalizado com redação ampla: contra qualquer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder (deu origem à "doutrina brasileira do habeas corpus").
- Previa **estado de sítio** (agressão estrangeira ou comoção interna), decretado várias vezes.
- Foi a **mais curta** da nossa história (90 artigos e 9 transitórios). Na prática, teve **pouca efetividade**: domínio das oligarquias e fraude eleitoral (**República Velha**, política do **café com leite**, alternância entre São Paulo e Minas Gerais, apoiada no coronelismo).

**Constituição de 1934 – promulgada**

- Nasceu da **Revolução de 1930** e da **Revolução Constitucionalista de 1932**. Após 1930, Vargas **fechou** o Congresso, as Assembleias e as Câmaras Municipais, governou por decretos e pôs interventores nos Estados. Em 1932, São Paulo, com apoio do interventor estadual, pegou em armas exigindo nova Constituição; perdeu militarmente, mas apressou a constitucionalização.
- Inspirada na **Constituição de Weimar** (1919), **rompeu com o modelo liberal**: foi a **primeira com direitos sociais** (salário mínimo, jornada de oito horas, férias) e inaugurou o **constitucionalismo social** no Brasil. A propriedade não podia ser exercida contra o interesse social ou coletivo (embrião da função social).
- Manteve **república, federação e presidencialismo** e os **três Poderes**, com inovações. **Federalismo cooperativo**, com competências concorrentes, mas com mais poder à União.

- **Senado** perdeu, em regra, a função legislativa: virou órgão de **colaboração**. Dois senadores por Estado e pelo DF, mandato de **8 anos**.
- **Câmara** com dois tipos de deputados: **representantes do povo** (voto direto) e **representantes das profissões** (eleitos **indiretamente** por associações profissionais; um quinto da representação popular).
- Presidente com mandato de **4 anos**, **sem reeleição** para o período seguinte. **Extinguiu o cargo de Vice-Presidente**.
- Constitucionalizou a **Justiça Eleitoral** (criada em 1932) como parte do Judiciário. Tratou do **Ministério Público** e dos **Tribunais de Contas** como órgãos de cooperação.
- **Intervenção federal** sujeita, em certos casos, a controle prévio da **Corte Suprema** (origem da representação interventiva).
- Criou o **mandado de segurança** e a **ação popular**.
- Durou **pouco mais de três anos**.

**Constituição de 1937 (Estado Novo, "Polaca") – outorgada**

- Outorgada por Vargas a pretexto de uma ameaça comunista, o **Plano Cohen**, que era uma **farsa** forjada dentro do governo.
- Apelido **"Polaca"**: inspiração na Constituição autoritária da **Polônia de 1935** (não na Alemanha nazista).
- República e federação **só no papel**: o Presidente **confirmava ou não os governadores** e nomeava **interventores**; governadores e interventores **outorgavam** as Constituições estaduais. Os três Poderes existiam formalmente, **sem equilíbrio**: Executivo hipertrofiado.
- **Dissolveu** o Congresso, as Assembleias e as Câmaras Municipais; novas eleições dependiam de um **plebiscito** que **nunca foi feito**. Enquanto isso, o Presidente legislava por **decretos-leis** sobre todas as matérias da União.
- Presidente com mandato de **seis anos**, podia **dissolver a Câmara**, nomear ministros e **indicar um dos candidatos** à sua sucessão.
- Lei declarada inconstitucional pelo STF podia ser submetida pelo Presidente ao Parlamento; se **dois terços** de cada Casa a confirmassem, a decisão do STF ficava sem efeito.
- Previu a **Justiça do Trabalho**, mas **fora do Judiciário** (órgão administrativo).
- Manteve um catálogo de direitos, mas **excluiu o mandado de segurança e a ação popular**; proibiu a greve e o *lockout*.
- Declarou **estado de emergência** em todo o país (art. 186) e foi alterada **21 vezes** por **Leis Constitucionais** editadas unilateralmente pelo Executivo. Para Loewenstein, exemplo de Constituição **semântica**.
- Regime de **nacionalismo econômico** e **autoritarismo**, até a deposição de Vargas em **outubro de 1945**, no fim da Segunda Guerra.

**Constituição de 1946 – promulgada**

- **Redemocratização** após o Estado Novo e a derrota do nazifascismo; valorização dos direitos humanos.

- Federalismo **real**: acabou com o federalismo nominal de 1937; competências da União enumeradas, **remanescentes** aos Estados, que podiam suplementar leis federais.
- **Três Poderes independentes e harmônicos**. Volta do **bicameralismo**: deputados pelo sistema **proporcional**; senadores pelo **majoritário**, mandato de **8 anos**.
- **Volta do Vice-Presidente**, eleito em votação **própria** (não precisava ser da mesma chapa); presidia o Senado só com **voto de qualidade**.
- Presidente acusado pela Câmara (maioria absoluta): julgado pelo **STF** nos crimes comuns e pelo **Senado** nos crimes de responsabilidade.
- **Justiça do Trabalho** passou a integrar o **Poder Judiciário**.
- Garantias dos juízes: **vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos**; proibição de exercer outra função pública, salvo magistério secundário e superior e os casos previstos.
- Controle **difuso** mantido; o **Senado** podia **suspender a execução** de lei declarada inconstitucional pelo STF.
- Título sobre a **ordem econômica e social**, com direitos dos trabalhadores (participação nos lucros, greve).
- **Parlamentarismo** adotado em **1961** (EC 4) para limitar João Goulart; o **plebiscito** de janeiro de **1963** trouxe de volta o **presidencialismo** (EC 6/1963).
- Após o golpe de **1964**, perdeu força: o **AI-1** (9 de abril de 1964), seguido do AI-2, AI-3 e AI-4, cassou mandatos e restringiu direitos.

**Constituição de 1967 – outorgada (na prática)**

- O **AI-4** convocou o Congresso só para votar, em prazos curtíssimos, o projeto do governo; aprovada em **janeiro de 1967**. Não foi democrática.
- República e federação **centralizadoras**: concentrou competências e tributos na **União**; Estados e Municípios ficaram financeiramente dependentes (autonomia municipal limitada).
- Congresso bicameral: deputados pelo sistema **proporcional**, mandato de **4 anos**; **três senadores** por Estado, eleitos por voto direto, mandato de **8 anos**, renovação alternada de um e dois terços a cada **quatro anos**.
- Presidente eleito **indiretamente** por um **Colégio Eleitoral** (Congresso e delegados das Assembleias), mandato de **4 anos**.
- Judiciário da União: STF, **Tribunal Federal de Recursos** e juízes federais, Justiças Militar, Eleitoral e do Trabalho; garantias da magistratura mantidas.
- Rol **exemplificativo** de direitos (vida, liberdade, segurança e propriedade), muito restringidos na prática.
- O **AI-5** (13 de dezembro de 1968) foi o ato mais duro: cassação de mandatos, suspensão de direitos políticos, fechamento do Congresso, censura, suspensão do **habeas corpus** em crimes políticos. No mesmo dia, o **Ato Complementar 38** decretou o **recesso do Congresso**, que só voltaria quando o Presidente o convocasse. Vieram ainda outros 12 atos institucionais.

**Emenda Constitucional nº 1/1969 – outorgada pela junta militar**

- Formalmente uma emenda à de 1967, mas tratada por boa parte da doutrina como **nova Constituição**; **outorgada** pela junta militar, sem debate democrático.
- Ampliou o mandato presidencial de 4 para **5 anos** (depois, o **Pacote de Abril**, EC 8/1977, o levou a **6 anos**).
- A presidência do Congresso passou ao **Presidente do Senado** (antes era do Vice-Presidente da República), regra que continua até hoje.
- **Reduziu** o número de deputados e **enfraqueceu** a imunidade parlamentar; **dificultou** a reforma constitucional pelo Congresso e restringiu direitos.

**Transição e Constituição de 1988 – promulgada**

- Transição **lenta e gradual**, não ruptura abrupta: abertura de Geisel e Figueiredo, **anistia (1979)**, volta do pluripartidarismo, **eleições diretas para governador em 1982**. As **Diretas Já** (1983-1984) mobilizaram o país; a emenda das eleições diretas não passou.
- **Tancredo Neves** foi eleito indiretamente em 1985, mas adoeceu na véspera da posse e **morreu sem assumir**. Tomou posse o vice, **José Sarney**, que enviou ao Congresso a proposta de convocação da Constituinte.
- A **EC 26/1985** convocou a **Assembleia Nacional Constituinte**: os membros da Câmara e do Senado (eleitos em 1986) reuniram-se **unicameralmente**, em assembleia **livre e soberana**, a partir de **1º de fevereiro de 1987**. Foi uma Constituinte **congressual**, não exclusiva.
- Trabalhos longos, de fevereiro de 1987 a outubro de 1988; promulgação em **5 de outubro de 1988**.
- Características: **Estado Democrático de Direito**, Constituição **aberta, plural e eclética**, com normas programáticas; direitos fundamentais **no início** do texto.
- **República e federação** (União, Estados, DF e Municípios); a república e o **presidencialismo** foram **confirmados no plebiscito de 1993**. Presidente é chefe de Estado e de governo.
- Congresso bicameral: deputados pelo **proporcional**, 4 anos; senadores pelo **majoritário**, 8 anos, renovação de um e dois terços a cada quatro anos.
- **Mandato presidencial**: começou com **5 anos**; a **Emenda de Revisão nº 5/1994** o reduziu para **4 anos**; a **EC 16/1997** permitiu **uma reeleição** para o período subsequente.
- **Judiciário**: STF, STJ, TRFs e juízes federais, Justiças do Trabalho, Eleitoral e Militar, e dos Estados e do DF e Territórios. O **CNJ** não estava no texto original: foi criado pela **EC 45/2004** e faz controle **administrativo, financeiro e disciplinar**, sem função jurisdicional.

# Quadros para memorizar

## Concepções de Constituição

| Sentido | Autor | Palavra-chave | O que não é dele |
|---|---|---|---|
| Sociológico | Ferdinand Lassalle | soma dos fatores reais de poder; folha de papel | "decisão política", "lei constitucional" |
| Político (decisionista) | Carl Schmitt | decisão política fundamental; leis constitucionais | "fatores reais de poder", "norma hipotética" |

| Sentido | Autor | Palavra-chave | O que não é dele |
|---|---|---|---|
| Jurídico | Hans Kelsen | norma suprema; norma fundamental hipotética (lógico-jurídico) x norma posta (jurídico-positivo) | "decisão política" |
| Culturalista | — | fato cultural, condicionado e condicionante; Constituição total | rejeitar as demais concepções |
| Força normativa | Konrad Hesse | vontade de Constituição; Constituição jurídica influencia a realidade | "folha de papel" |

## Classificações: os pares que mais caem

| Critério | Rótulos |
|---|---|
| Origem | promulgada (democrática) / outorgada / cesarista (referendo posterior, parece outorgada) / pactuada (rei + parlamento) |
| Decretação | autoconstituição / heteroconstituição (Chipre 1960, Bósnia) |
| Forma | escrita / não escrita |
| Elaboração | dogmática / histórica (inglesa) |
| Estabilidade | imutável (granítica) / fixa (silenciosa) / rígida / semirrígida (1824) / flexível (Estatuto Albertino) / transitoriamente flexível (Baden 1947) / transitoriamente imutável (1824, 4 anos) |
| Extensão | analítica (CF/88) / sintética (EUA) |
| Conteúdo | material / formal (CF/88) |
| Ideologia | ortodoxa (China, URSS) / eclética (CF/88) |
| Sistemática | orgânica / inorgânica (Israel, Nova Zelândia, França 1875) |
| Estrutura | principiológica (CF/88) / preceitual (México 1917) |
| Finalidade | garantia (passado, Estado Liberal) / balanço (presente, socialista) / dirigente (futuro, Estado Social; CF/88) |
| Relação com o legislador | Constituição-lei / Constituição-fundamento (total) / Constituição-moldura |
| Realidade (Loewenstein) | normativa (EUA 1787, França 1958) / nominal (educativa) / semântica (1937, 1967, 1969) |
| Interpretação | nominalista (só literal, em desuso) / semântica (exige outros métodos) / plástica |

## Elementos da Constituição

| Elemento | Palavra-chave |
|---|---|
| Orgânicos | estrutura do Estado e dos Poderes |
| Limitativos | direitos individuais, políticos e de nacionalidade |
| Socioideológicos | direitos sociais, ordem econômica e social |
| Estabilização constitucional | defesa da Constituição e das instituições |

| Elemento | Palavra-chave |
|---|---|
| Formais de aplicabilidade | como aplicar: preâmbulo, ADCT, art. 5º, § 1º |

## Emenda constitucional e tratados

| Ponto | Regra |
|---|---|
| Iniciativa | 1/3 da Câmara ou do Senado; Presidente; mais da metade das Assembleias (maioria relativa em cada) |
| Votação | cada Casa, 2 turnos, 3/5 dos membros (308 deputados, 49 senadores) |
| Promulgação | Mesas da Câmara e do Senado; sem sanção ou veto |
| Proibida | durante intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio |
| Cláusulas pétreas | federação; voto direto, secreto, universal e periódico; separação dos Poderes; direitos e garantias individuais (república não) |
| Rejeitada ou prejudicada | nova proposta só na sessão legislativa seguinte |
| Tratado de direitos humanos com rito do art. 5º, § 3º | equivale a emenda (bloco de constitucionalidade) |
| Tratado de direitos humanos sem esse rito | supralegal (RE 466.343) |

## Constituições brasileiras

| Ano | Origem | Marcas |
|---|---|---|
| 1824 | outorgada | monarquia; Estado unitário; 4 poderes (Moderador do Imperador); Senado vitalício (lista tríplice); religião católica oficial; semirrígida; a mais duradoura (65 anos) |
| 1891 | promulgada (24/2/1891) | república, federação, presidencialismo (modelo dos EUA); 3 poderes; deputados 3 anos, senadores 9; vice preside o Senado; Estado laico; habeas corpus amplo; a mais curta |
| 1934 | promulgada | Weimar; primeiros direitos sociais; Senado colaborador; deputados classistas; sem vice; Justiça Eleitoral; mandado de segurança e ação popular; durou 3 anos |
| 1937 | outorgada | "Polaca" (Polônia 1935); Plano Cohen; decretos-leis; mandato de 6 anos; Justiça do Trabalho fora do Judiciário; sem MS e ação popular; 21 Leis Constitucionais |
| 1946 | promulgada | redemocratização; volta do vice e do bicameralismo; Justiça do Trabalho no Judiciário; Senado suspende lei inconstitucional; parlamentarismo de 1961 a 1963 |
| 1967 | outorgada (AI-4) | centralização; eleição indireta do Presidente (4 anos); AI-5 e AC 38 em 1968 |
| 1969 | outorgada (junta militar) | EC 1/1969; mandato de 5 anos (6 com o Pacote de Abril, 1977); Presidente do Senado preside o Congresso; menos deputados, imunidade enfraquecida |
| 1988 | promulgada (5/10/1988) | Constituinte congressual (EC 26/1985); direitos no início; mandato de 5 anos, depois 4 (ECR 5/1994), reeleição (EC 16/1997); CNJ só em 2004 |

# Lei seca que cai

A rigidez da CF/88 está no art. 60: quórum, turnos, promulgação, limitações e cláusulas pétreas.

> **Lei seca:** Art. 60. (...) § 1º A Constituição **não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio**. § 2º A proposta será discutida e votada **em cada Casa** do Congresso Nacional, **em dois turnos**, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, **três quintos** dos votos dos respectivos membros. § 3º A emenda à Constituição será **promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal**, com o respectivo número de ordem. § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda **tendente a abolir**: I - a forma federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, universal e periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias **individuais**. § 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta **na mesma sessão legislativa**.

Os tratados de direitos humanos aprovados pelo rito especial equivalem a emenda; e o rol de direitos é aberto.

> **Lei seca:** Art. 5º, § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição **não excluem outros** decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, **em dois turnos, por três quintos** dos votos dos respectivos membros, serão **equivalentes às emendas constitucionais**.

O exemplo clássico de que a CF/88 é analítica.

> **Lei seca:** Art. 242, § 2º O **Colégio Pedro II**, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na **órbita federal**.

O plebiscito de 1993 (por isso a república não é cláusula pétrea expressa) e a revisão em sessão unicameral.

> **Lei seca:** ADCT, Art. 2º No dia 7 de setembro de 1993 o eleitorado definirá, através de **plebiscito**, a forma (**república ou monarquia constitucional**) e o sistema de governo (**parlamentarismo ou presidencialismo**) que devem vigorar no País. Art. 3º A **revisão constitucional** será realizada após **cinco anos**, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da **maioria absoluta** dos membros do Congresso Nacional, em **sessão unicameral**.

O poder constituinte decorrente, hoje.

> **Lei seca:** Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas **Constituições e leis que adotarem**, observados os princípios desta Constituição.

Mandato e reeleição do Presidente na redação atual.

> **Lei seca:** Art. 82. O mandato do Presidente da República é de **4 (quatro) anos** (...). Art. 14, § 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser **reeleitos para um único período subseqüente**.

A aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais (elemento formal de aplicabilidade).

> **Lei seca:** Art. 5º, § 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm **aplicação imediata**.

## Pegadinhas da banca

- **"Há um conceito único e unânime de Constituição."** Errado: há vários, conforme o autor e a época.
- **"A Constituição escrita sempre existiu."** Errado: é invenção moderna. O que sempre existiu é a Constituição em sentido amplo (modo de ser).
- **"A Constituição material é meramente normativa."** Errado: tem base sociológica (identidade, organização social, valores).
- **"A Constituição formal substituiu e fez desaparecer a material."** Errado: apenas a positivou.
- **"A Constituição formal surgiu no século XVII, com a Revolução Gloriosa."** Errado: surgiu no século XVIII, com as revoluções americana e francesa.
- **"O constitucionalismo inglês surgiu de repente no século XVII"** ou **"o moderno se liga exclusivamente às revoluções americana e francesa".** Errado: o inglês vem da Magna Carta (1215).
- **"A Constituição moderna é meramente descritiva"** ou **"neutra".** Errado: tem idealidade e carga ideológica liberal.
- **"Constituição formal é só documento escrito."** Errado: tem supremacia e rigidez; escrita pode ser flexível (Estatuto Albertino).
- **"Marbury v. Madison adotou o critério cronológico."** Errado: adotou o hierárquico.
- **"A Constituição formal, por ser suprema, pode ser alterada por norma ordinária."** Errado: justamente por ser suprema, exige procedimento especial.
- **"Matéria constitucional só existe dentro do texto da Constituição."** Errado: o ECA, por exemplo, tem conteúdo materialmente constitucional.
- **"Há hierarquia entre normas formal e materialmente constitucionais."** Errado: todas têm a mesma força.
- **"O conteúdo da Constituição material é imutável."** Errado: muda com a história.
- **Autores trocados.** "Folha de papel" e "fatores reais de poder" são de **Lassalle**; "decisão política fundamental" e "leis constitucionais" são de **Schmitt**; "norma fundamental hipotética" é de **Kelsen**; "força normativa" e "vontade de Constituição" são de **Hesse**.
- **"Para Lassalle, a Constituição escrita se sobrepõe aos fatores reais de poder."** Errado: é o contrário.

- **"Para Kelsen, a Constituição é um conjunto de normas sem hierarquia"** ou **"a norma fundamental está escrita na Constituição".** Errado.
- **Sentidos de Kelsen invertidos.** Lógico-jurídico = norma hipotética pressuposta; jurídico-positivo = norma posta suprema.
- **"Schmitt não distingue Constituição de leis constitucionais"** ou **"Schmitt e Kelsen se alinham".** Errado.
- **"A concepção culturalista rejeita as demais"** ou **"reduz a Constituição a normas".** Errado: integra todas e vê a Constituição como fato cultural.
- **"Para Hesse, a Constituição é simbólica"**, **"totalmente aberta"** ou **"sua força independe da vontade humana".** Errado.
- **"A Constituição granítica admite alteração em casos excepcionais."** Errado: não admite nenhuma.
- **"A semirrígida tem regime único de alteração."** Errado: tem parte rígida e parte flexível.
- **"A transitoriamente imutável é inalterável por tempo indeterminado."** Errado: só durante um prazo inicial.
- **"A Constituição não escrita é feita de uma só vez"** ou **"a histórica é sistematizada num único momento".** Errado.
- **"A outorgada é submetida depois a referendo."** Errado: isso é a cesarista, e mesmo esta se aproxima da outorgada, não da promulgada.
- **"A sintética é extensa e detalhista."** Errado: essa é a analítica.
- **"A eclética tem uma só ideologia."** Errado: essa é a ortodoxa.
- **"A inorgânica tem unidade documental."** Errado: é formada por textos esparsos.
- **"Na preceitual predominam princípios."** Errado: predominam regras.
- **"A Constituição-balanço olha para o futuro."** Errado: olha para o presente; a dirigente é que olha para o futuro.
- **"A Constituição-lei tem supremacia."** Errado: fica no nível das leis.
- **"A plástica é rígida e só admite interpretação literal."** Errado: é maleável.
- **"As nominalistas são amplamente usadas hoje."** Errado: estão em desuso.
- **"A compromissória resulta de ideologia única."** Errado: resulta de acordo entre forças diferentes, com valores contraditórios.
- **"A dúctil impõe um projeto único de vida."** Errado.
- **"Heteroconstituição é decretada internamente."** Errado: vem de fora.
- **"A classificação de Loewenstein olha só o texto"** ou **"é criticada por ignorar o contexto".** Errado.
- **"A nominal é inútil."** Errado: tem função educativa.
- **"Todas as Constituições escritas são formais."** Errado.
- **CF/88 mal classificada.** Não é semirrígida, histórica, sintética, outorgada nem fechada.
- **"O preâmbulo tem força normativa, é de reprodução obrigatória e serve de parâmetro de controle."** Errado: ADI 2.076/AC; a Constituição do Acre sem a "proteção de Deus" é válida.

- **"O ADCT é irrelevante"** ou **"tem hierarquia inferior".** Errado: tem a mesma hierarquia.
- **"Os direitos fundamentais estão restritos ao Título II."** Errado.
- **Elementos trocados.** Organização dos Poderes é elemento **orgânico**; defesa da Constituição é **estabilização**; regras de aplicação são **formais de aplicabilidade**.
- **"A CF pode ser emendada durante estado de defesa com três quintos."** Errado: há limitação circunstancial.
- **"Emenda: dois terços"** ou **"turno único em sessão conjunta".** Errado: três quintos, dois turnos, em cada Casa.
- **"O § 4º proíbe qualquer emenda que altere esses temas."** Errado: proíbe a tendente a abolir.
- **"A república é cláusula pétrea expressa"** ou **"os direitos sociais estão expressos no § 4º".** Errado.
- **"Tratado de direitos humanos com rito especial é supralegal"** ou **"sem o rito, tem status de lei ordinária".** Errado: com rito, equivale a emenda; sem rito, é supralegal.
- **"Na quarta geração, a doutrina exclui as novas tecnologias"** ou **"direitos sociais são de terceira geração".** Errado.
- **"O pós-positivismo é marco teórico do neoconstitucionalismo."** Errado: é o filosófico.
- **"O constitucionalismo abusivo promove a democracia"**, **"o golpe militar é hoje o método mais comum"** ou **"cláusulas democráticas bastam".** Errado.
- **Constitucionalismo feminista reduzido.** Errado dizer que só inclui gênero na agenda, que basta a igualdade formal, que ignora a diversidade entre mulheres ou que bastam mudanças legislativas.
- **"O constitucionalismo digital mira só o Estado"** ou **"é exclusivamente estatal".** Errado: alcança as empresas e envolve iniciativas privadas.
- **1824 "promulgada"**, **"federativa"**, **"tripartite"**, **"Moderador do Senado"**, **"liberdade religiosa plena"**, **"cidades com governadores nomeados"**, **"totalmente rígida".** Tudo errado.
- **1891 "só influência europeia"**, **"a mais extensa"**, **"mandatos iguais"**, **"parlamentarista"**, **"STF como único órgão federal"**, **"direitos só para brasileiros"**, **"rol taxativo"**, **"proibia fusão de Estados"**, **"manteve 4 poderes"**, **"ampla efetividade".** Tudo errado.
- **1934 "continuidade de 1891"**, **"sem direitos sociais"**, **"federalismo idêntico"**, **"Senado legislador"**, **"Câmara só com representantes do povo"**, **"classistas eleitos diretamente"**, **"manteve o vice"**, **"sem MP e Tribunais de Contas"**, **"propriedade absoluta"**, **"longa duração".** Tudo errado.
- **1937 "ameaça comunista real"**, **"Polaca por causa da Alemanha"**, **"ampla autonomia dos Estados"**, **"lei inconstitucional sem reexame"**, **"Constituições estaduais com autonomia"**, **"Justiça do Trabalho no Judiciário".** Tudo errado.
- **1946 "federalismo nominal"**, **"unicameral"**, **"vice vota em tudo"**, **"juízes livres para outras funções"**, **"sem ordem econômica e social"**, **"parlamentarismo até 1967"**, **"plenamente respeitada de 1964 a 1967".** Tudo errado.
- **1967 "democrática"**, **"Municípios com ampla autonomia"**, **"deputados pelo majoritário"**, **"Presidente por voto direto"**; **AI-5 "democrático"**; **"vigente sem interferência até 1988".** Tudo errado.

- **1969 "promulgada"**, **"manteve 4 anos"**, **"ampliou deputados e imunidade".** Tudo errado.
- **Transição "abrupta"**; **"Tancredo tomou posse"**; **Constituinte "exclusiva"**; **"elaborada em poucos meses".** Tudo errado.
- **CF/88 "parlamentarista"**; **"mandato sempre de 4 anos, sem reeleição"**; **"CNJ criado pelo texto original, com função jurisdicional".** Tudo errado.

## Itens comentados

- **Item:** Na concepção sociológica de Lassalle, a Constituição real de um país é a decisão política fundamental do titular do poder constituinte, e o texto escrito que dela se afaste é mera folha de papel. **Errado.** "Decisão política fundamental" é de Schmitt. Para Lassalle, a Constituição real é a soma dos fatores reais de poder.
- **Item:** Para Konrad Hesse, a Constituição em sentido sociológico é a soma dos fatores reais de poder que regem a sociedade, e a Constituição escrita que não corresponda a eles é mera folha de papel. **Errado.** Essa é a tese de Lassalle. Hesse respondeu a ela defendendo a força normativa da Constituição.
- **Item:** Em Hans Kelsen, a Constituição em sentido lógico-jurídico é a norma positiva suprema, escrita pelo poder constituinte, enquanto a norma fundamental hipotética corresponde ao sentido jurídico-positivo. **Errado.** Os rótulos estão invertidos: o sentido lógico-jurídico é a norma fundamental hipotética; o jurídico-positivo é a norma posta suprema.
- **Item:** A Constituição cesarista é inicialmente elaborada sem participação popular, mas posteriormente é submetida a referendo, o que a aproxima das Constituições promulgadas. **Errado.** O referendo posterior só permite aceitar ou recusar um texto pronto; por isso ela se aproxima da outorgada.
- **Item:** A CF/88 é classificada como semirrígida, pois a maior parte de seu texto pode ser alterada por lei ordinária, exigindo-se processo legislativo especial apenas para as matérias materialmente constitucionais. **Errado.** A CF/88 é rígida: todo o texto só muda por emenda. Semirrígida era a de 1824.
- **Item:** Quanto à origem, a CF/88 classifica-se como outorgada, assim como as Constituições de 1824 e de 1937, porque foi elaborada por parlamentares, e não por uma assembleia exclusiva. **Errado.** A Constituinte congressual foi formada por representantes eleitos; a CF/88 é promulgada.
- **Item:** Segundo o entendimento do STF, o preâmbulo da CF/88 tem força normativa e, por isso, é norma de reprodução obrigatória nas Constituições estaduais e parâmetro de controle de constitucionalidade. **Errado.** Na ADI 2.076/AC, o STF situou o preâmbulo no domínio da política, sem força normativa.
- **Item:** Na classificação dos elementos das Constituições, as normas que regulam a estrutura do Estado e do Poder, definindo a organização dos Poderes e a sua atuação, são classificadas como elementos limitativos, ao lado das normas que consagram os direitos e garantias

fundamentais. **Errado.** Normas de estrutura do Estado e do Poder são elementos orgânicos; limitativos são os direitos individuais, políticos e de nacionalidade.

- **Item:** Na vigência de estado de defesa, a Constituição Federal pode ser emendada, desde que a proposta seja aprovada por três quintos dos membros de cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos. **Errado.** O art. 60, § 1º, proíbe emendas durante intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio, qualquer que seja o quórum.
- **Item:** A forma republicana de governo figura entre as cláusulas pétreas expressas do art. 60, § 4º, da CF/88, ao lado da forma federativa de Estado e do voto direto, secreto, universal e periódico. **Errado.** A república não está na lista expressa; tanto que foi submetida ao plebiscito de 1993.
- **Item:** Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos aprovados pelo Congresso Nacional em dois turnos, por três quintos dos votos de cada Casa, têm status supralegal, situando-se acima das leis e abaixo da Constituição. **Errado.** Com esse rito, equivalem a emendas constitucionais. Supralegais são os tratados de direitos humanos aprovados sem ele.
- **Item:** O pós-positivismo, caracterizado pela centralidade dos direitos fundamentais e pela reaproximação entre o direito e a ética, é um dos marcos teóricos do neoconstitucionalismo. **Errado.** Para Barroso, o pós-positivismo é o marco filosófico; o teórico reúne força normativa, expansão da jurisdição constitucional e nova interpretação.
- **Item:** O Poder Moderador, previsto na Constituição do Império de 1824, era exercido pelo Senado e tinha como objetivo equilibrar os demais poderes. **Errado.** O Poder Moderador era privativo do Imperador.
- **Item:** A Constituição de 1937 foi outorgada por Getúlio Vargas em resposta a uma ameaça comunista real e iminente, identificada pelo General Góes Monteiro. **Errado.** A "ameaça" (Plano Cohen) era uma farsa forjada no próprio governo, usada como pretexto.
- **Item:** Situação hipotética: Em aula no Centro de Formação da Câmara dos Deputados, o instrutor Paulo afirmou que, desde a promulgação da Constituição de 1988, o mandato presidencial sempre foi de quatro anos, sem possibilidade de reeleição. Assertiva: Nessa situação, a afirmação do instrutor está correta, pois nem a revisão constitucional de 1994 nem emenda posterior alteraram essas regras. **Errado.** O mandato era de cinco anos e caiu para quatro com a Emenda de Revisão nº 5/1994; a EC 16/1997 passou a permitir uma reeleição.

## Resumo para revisar

- Não há conceito único de Constituição. Material (sociológica, escrita ou não, muda com a história) x formal (documento escrito, supremo e rígido).
- Escrita ≠ formal: o Estatuto Albertino era escrito e flexível. Normas só formalmente constitucionais valem tanto quanto as demais.
- Constitucionalismo inglês: Magna Carta (1215) → Petição de Direitos → Habeas Corpus Act → Bill of Rights; Revolução Gloriosa (1688-89) = supremacia do Parlamento.

- Constituição formal: século XVIII, revoluções americana e francesa; ato constitutivo, com idealidade e carga liberal. Declaração de 1789, art. 16.
- *Marbury v. Madison* (1803): supremacia da Constituição, critério hierárquico, controle judicial de constitucionalidade.
- **Lassalle**: fatores reais de poder, folha de papel. **Schmitt**: decisão política fundamental, leis constitucionais. **Kelsen**: norma fundamental hipotética (lógico-jurídico) e norma posta (jurídico-positivo). **Culturalista**: fato cultural condicionado e condicionante. **Hesse**: força normativa, vontade de Constituição.
- Origem: promulgada, outorgada, cesarista (parece outorgada), pactuada. Estabilidade: imutável, fixa, rígida, semirrígida (1824), flexível, transitórias.
- Loewenstein: normativa, nominal (educativa), semântica (legitima o autoritarismo: 1937, 1967, 1969).
- **CF/88**: promulgada, escrita, dogmática, rígida (super-rígida para Moraes), analítica (Colégio Pedro II), formal, eclética, orgânica, principiológica, dirigente, compromissória.
- Estrutura: preâmbulo (sem força normativa, ADI 2.076/AC, não é de reprodução obrigatória), parte dogmática com nove títulos, ADCT com a mesma hierarquia.
- Elementos: orgânicos, limitativos, socioideológicos, de estabilização constitucional, formais de aplicabilidade.
- Emenda: 1/3 de uma Casa, Presidente ou mais da metade das Assembleias; 2 turnos, 3/5, em cada Casa; promulgação pelas Mesas, sem sanção; nada de emenda em intervenção, estado de defesa ou sítio.
- Cláusulas pétreas: federação; voto direto, secreto, universal e periódico; separação dos Poderes; direitos e garantias individuais. Proíbe-se abolir, não alterar. República não está na lista.
- Tratados de direitos humanos: com rito do art. 5º, § 3º, = emenda; sem rito, supralegais.
- Poder constituinte: originário (inicial, ilimitado, incondicionado) x derivado (reformador, decorrente desde 1891, revisor de 1993-94).
- Eficácia (José Afonso da Silva): plena, contida, limitada (institutiva e programática).
- Gerações: 1ª civis e políticos; 2ª sociais; 3ª difusos; 4ª sem consenso.
- Neoconstitucionalismo (Barroso): marco histórico (Estado Constitucional de Direito), filosófico (pós-positivismo), teórico (força normativa, jurisdição constitucional, nova interpretação).
- Constitucionalismo abusivo (Landau), democracia militante (Loewenstein), feminista (igualdade material, público x privado, diversidade) e digital (alcança empresas).
- 1824: outorgada, unitária, Poder Moderador do Imperador, semirrígida, a mais longa. 1891: promulgada, república federativa presidencialista, laica, a mais curta.
- 1934: Weimar, direitos sociais, MS e ação popular, sem vice. 1937: "Polaca", Plano Cohen, decretos-leis, Justiça do Trabalho fora do Judiciário.
- 1946: redemocratização, volta do vice, Justiça do Trabalho no Judiciário, parlamentarismo 1961-63. 1967: AI-4, eleição indireta; AI-5 em 1968. 1969: junta militar, mandato de 5 anos.
- 1988: EC 26/1985, Constituinte congressual e unicameral, promulgada em 5/10/1988; mandato de 5 → 4 anos (ECR 5/1994), reeleição (EC 16/1997); CNJ pela EC 45/2004.

TEMA 16 DE 17

# Intervenção federal

50 perguntas no app · Organização do Estado

## O que cai

O edital pede "Intervenção Federal" dentro de Organização do Estado (CF, arts. 34 a 36). As perguntas deste tema se concentram em:

- **Hipóteses** do art. 34 (intervenção da União nos estados e no DF) e do art. 35 (intervenção do estado nos municípios). A banca troca palavras do texto: "soberania" no lugar de "integridade nacional", "um ano" no lugar de "dois anos", "estados" no lugar de "municípios", "segurança pública" no lugar de "ensino e saúde", "separação dos Poderes" entre os princípios sensíveis.
- **Quem pede e quem decide** (art. 36): solicitação, requisição (STF, STJ, TSE) e representação do Procurador-Geral da República ao STF. Intervenção espontânea x provocada; quando o Presidente fica vinculado.
- **Procedimento**: decreto do Presidente com amplitude, prazo, condições e, se couber, interventor; apreciação pelo Congresso em **24 horas**; decreto legislativo sem sanção; casos em que basta suspender o ato; volta das autoridades afastadas; Conselhos da República e de Defesa Nacional (só opinam); proibição de emendar a Constituição.
- **Casos reais**: Rio de Janeiro (fevereiro de 2018), Roraima (dezembro de 2018) e Distrito Federal (janeiro de 2023).

## Entenda o tema

### O que é intervenção

A regra da federação é a **autonomia** dos entes. A **intervenção** é a medida **excepcional e temporária** pela qual um ente afasta, por um tempo, a autonomia de outro, para proteger a federação ou a Constituição. Por ser exceção, só cabe nas hipóteses **taxativas** (fechadas) da Constituição. O Presidente **não** pode decretá-la "sempre que entender necessário à ordem pública": precisa se encaixar numa das hipóteses do art. 34.

Quem intervém em quem:

- a **União** intervém nos **estados** e no **Distrito Federal** (art. 34);
- o **estado** intervém nos **seus municípios** (art. 35);
- a **União** intervém nos **municípios localizados em Território Federal** (art. 35).

A União **não** intervém diretamente em município situado num estado, nem alegando grave comprometimento da ordem pública. Para os municípios de um estado, quem pode intervir é o **próprio estado**, nas hipóteses do art. 35.

**Decretar a intervenção** federal é competência **exclusiva** da União (art. 21, V) e **privativa** do **Presidente da República**, que a decreta **e executa** (art. 84, X). O Congresso Nacional **não** decreta: ele aprecia o decreto depois.

## Hipóteses de intervenção federal (art. 34)

A União **não intervirá** nos estados nem no DF, **exceto** para:

1. **manter a integridade nacional** (I) — impedir que um estado tente se separar do país (a federação é indissolúvel). O texto fala em **integridade**, e não em "soberania nacional";
2. **repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra** (II);
3. **pôr termo a grave comprometimento da ordem pública** (III);
4. **garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes** nas unidades da Federação (IV);
5. **reorganizar as finanças** da unidade da Federação que (V): - a) **suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos**, salvo motivo de força maior; - b) **deixar de entregar aos Municípios** receitas tributárias fixadas na Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei;
6. **prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial** (VI);
7. **assegurar a observância dos princípios constitucionais sensíveis** (VII): - a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; - b) direitos da pessoa humana; - c) autonomia municipal; - d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta; - e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do **ensino** e nas ações e serviços públicos de **saúde**.

**Dívida fundada** é a dívida de longo prazo (mais de doze meses), contraída para equilibrar o orçamento ou financiar obras. A intervenção só cabe se ela ficar sem pagamento por **mais de dois anos consecutivos**, sem força maior. Um ano não basta.

A hipótese da alínea "b" do inciso V protege os **municípios**: é o estado que não repassa a eles a parte dos tributos que a Constituição lhes garante. Não é hipótese de "não entregar receitas aos estados e ao DF".

**Princípios sensíveis** são os cinco do inciso VII. A **separação dos Poderes não está entre eles**. A proteção aos Poderes aparece em outra hipótese, a do inciso IV (livre exercício dos Poderes).

> **Dica:** os sensíveis cabem numa frase: "a **República democrática** respeita os **direitos humanos**, a **autonomia do município**, **presta contas** e **gasta o mínimo em ensino e saúde**". Separação dos Poderes, soberania e integridade nacional não estão nessa lista.

## Quem provoca: intervenção espontânea e provocada (art. 36)

**Intervenção espontânea (de ofício).** Nas hipóteses do art. 34, **I, II, III e V**, o Presidente decreta a intervenção **por iniciativa própria**, sem depender de pedido de nenhum outro órgão. Exemplos: invasão estrangeira, grave comprometimento da ordem pública, dívida fundada não paga.

**Intervenção provocada.** Nas demais hipóteses, a decretação **depende** de provocação:

| Hipótese | Quem provoca | Forma | O Presidente fica vinculado? |
|---|---|---|---|
| Coação contra o **Legislativo** ou o **Executivo** estadual (art. 34, IV) | o próprio Poder **coacto ou impedido** | **solicitação** ao Presidente | **Não**: avalia conveniência e oportunidade |
| Coação contra o **Judiciário** estadual (art. 34, IV) | **STF** | **requisição** | **Sim** |
| **Desobediência a ordem ou decisão judiciária** (art. 34, VI) | **STF, STJ ou TSE** (conforme a matéria) | **requisição** | **Sim** |
| **Princípios sensíveis** (art. 34, VII) | **Procurador-Geral da República** | **representação** ao **STF**, que precisa dar **provimento** | **Sim**, após o provimento |
| **Recusa à execução de lei federal** (art. 34, VI) | **Procurador-Geral da República** | **representação** ao **STF**, que precisa dar **provimento** | **Sim**, após o provimento |

Detalhes que a banca cobra:

- Quando quem sofre a coação é o **Judiciário**, a intervenção depende de **requisição do STF**. Não é o Tribunal de Justiça que "solicita" ao Presidente.
- Na desobediência a ordem judicial, os tribunais que requisitam são **STF, STJ e TSE**. O **TST não** está na lista.
- A representação interventiva (também chamada **ação direta de inconstitucionalidade interventiva**) é proposta pelo **PGR** e julgada pelo **STF**, e não pelo STJ. Promover a representação para fins de intervenção é função institucional do Ministério Público (art. 129, IV). O processo é regulado pela **Lei 12.562/2011**.
- **Solicitação** é pedido: o Presidente pode atender ou não. **Requisição** é ordem: a doutrina majoritária entende que o Presidente **não tem** juízo de conveniência e oportunidade e é **obrigado** a decretar.

> **Exemplo:** a Assembleia Legislativa de um estado fictício está cercada e impedida de votar por grupos armados. O presidente da Assembleia **solicita** a intervenção ao Presidente da República, que avalia se a decreta. Se, em vez da Assembleia, fosse o Tribunal de Justiça o coagido, o caminho seria a **requisição do STF**, e o Presidente ficaria obrigado.

## O decreto e o controle político

**Conselhos.** Antes de decretar, o Presidente ouve o **Conselho da República** (art. 90, I: compete a ele pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, e sobre as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas) e o **Conselho de Defesa Nacional** (art. 91, § 1º, II: opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal). Os pareceres **não vinculam** o Presidente: ele pode seguir ou não.

**Conteúdo do decreto** (art. 36, § 1º). O decreto de intervenção **especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução** e, **se couber, nomeará o interventor**. O prazo é **obrigatório** e é fixado pelo **Presidente**; não fica a critério do interventor.

**Apreciação pelo Legislativo** (art. 36, §§ 1º e 2º). O decreto será submetido à apreciação do **Congresso Nacional** (ou, na intervenção estadual, da **Assembleia Legislativa**) no prazo de **vinte e quatro horas**. Se o Congresso ou a Assembleia **não estiver funcionando**, far-se-á **convocação extraordinária**, **no mesmo prazo de vinte e quatro horas**.

- O prazo é de **24 horas**: não 48 horas, nem dez dias.
- O decreto **produz efeitos desde a sua edição**. O controle do Congresso é **posterior**, e não uma aprovação prévia.
- Compete **exclusivamente** ao Congresso Nacional **aprovar** a intervenção federal **ou suspendê-la** (art. 49, IV). Como é competência exclusiva, a deliberação toma a forma de **decreto legislativo**, que o próprio Congresso promulga, **sem sanção** do Presidente. Não é lei ordinária.

**Dispensa da apreciação** (art. 36, § 3º). Nos casos do art. 34, **VI** (execução de lei federal, ordem ou decisão judicial) e **VII** (princípios sensíveis), e do art. 35, **IV** (representação ao TJ), **dispensa-se a apreciação** pelo Congresso ou pela Assembleia, e o decreto **limita-se a suspender a execução do ato impugnado**, **se essa medida bastar** ao restabelecimento da normalidade. Nesses casos não é preciso nomear interventor. Se suspender o ato não bastar, a intervenção segue o rito completo.

**Fim da intervenção** (art. 36, § 4º). A intervenção é **temporária** e não tira o cargo de ninguém em definitivo. **Cessados os motivos**, as autoridades afastadas **voltam aos seus cargos, salvo impedimento legal**. Não há perda definitiva nem nova eleição.

**Limite ao poder de reforma** (art. 60, § 1º). A Constituição **não poderá ser emendada** na vigência de **intervenção federal**, de **estado de defesa** ou de **estado de sítio**. A proibição vale nas três situações, e nem os três quintos de votos a afastam. É uma limitação **circunstancial** ao poder de emenda: protege a Constituição contra mudanças feitas sob pressão.

## Intervenção do estado nos municípios (art. 35)

O estado **não intervirá** em seus municípios, nem a União nos municípios de Território Federal, **exceto** quando:

1. **deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada** (I);
2. **não forem prestadas contas devidas**, na forma da lei (II);
3. **não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal** na manutenção e desenvolvimento do **ensino** e nas ações e serviços públicos de **saúde** (III);
4. o **Tribunal de Justiça der provimento a representação** para assegurar a observância de **princípios indicados na Constituição Estadual**, ou para **prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial** (IV).

Repare nos paralelos e nas diferenças com o art. 34:

- Dívida fundada: **dois anos consecutivos** nos dois artigos (no art. 34, "por mais de dois anos").
- O mínimo é em **ensino e saúde**, nunca em "segurança pública".
- Na intervenção estadual, o decreto é do **governador**, e a apreciação em 24 horas é da **Assembleia Legislativa**.

- No inciso IV, quem julga a representação é o **Tribunal de Justiça**, e o parâmetro são princípios da **Constituição Estadual**.

### Casos reais de intervenção federal

**Rio de Janeiro (2018)** — Decreto 9.288, de 16 de fevereiro de 2018:

- fundamento: **pôr termo a grave comprometimento da ordem pública** (art. 34, III). Não foi a hipótese de garantir o livre exercício dos Poderes (art. 34, IV);
- amplitude: **limitada à área de segurança pública**;
- prazo: até **31 de dezembro de 2018**;
- interventor: um **general do Exército**; o cargo de interventor foi definido como de **natureza militar**;
- o interventor ficou **subordinado ao Presidente da República** (e não ao governador) e assumiu o **controle operacional** dos órgãos estaduais de segurança pública;
- o Congresso aprovou a medida pelo **Decreto Legislativo 10, de 20 de fevereiro de 2018**, poucos dias depois.

**Roraima (dezembro de 2018)** — Decreto 9.602/2018: teve **prazo certo**, até o fim de 2018, e o interventor nomeado foi o **governador eleito** do estado, e não um general do Exército.

**Distrito Federal (2023)** — Decreto 11.377, de **8 de janeiro de 2023**, após os ataques às sedes dos Três Poderes:

- amplitude: **limitada à área de segurança pública**;
- prazo: até **31 de janeiro de 2023**;
- aprovada pelo Congresso por **decreto legislativo** (Decreto Legislativo 1/2023).

### Tema relacionado: competência ambiental dos estados

Uma pergunta deste bloco trata de competência legislativa em meio ambiente. É **inconstitucional** lei estadual que permite **suprimir vegetação em Área de Preservação Permanente** para construir **pequenas edificações de lazer individual**. Proteção do meio ambiente e florestas são de competência **concorrente** (art. 24, VI): a União edita as normas gerais (o **Código Florestal**), e o estado pode suplementar para **proteger mais**, mas não pode **afrouxar** a proteção fixada pela norma geral federal.

## Quadros para memorizar

### Hipóteses de intervenção: art. 34 x art. 35

| Assunto | Intervenção federal (art. 34) | Intervenção estadual (art. 35) |
|---|---|---|
| Quem intervém em quem | União nos estados e no DF | Estado nos seus municípios (e União nos municípios de Território) |
| Dívida fundada | suspensa por **mais de 2 anos consecutivos**, salvo força maior | não paga por **2 anos consecutivos**, sem força maior |

| Assunto | Intervenção federal (art. 34) | Intervenção estadual (art. 35) |
|---|---|---|
| Repasse de receitas | não entregar aos **municípios** as receitas tributárias | |
| Prestação de contas | princípio sensível (VII, d) | não prestar contas devidas (II) |
| Ensino e saúde | não aplicar o mínimo dos impostos estaduais (VII, e) | não aplicar o mínimo da receita municipal (III) |
| Representação | PGR ao **STF** (princípios sensíveis e recusa a lei federal) | ao **TJ** (princípios da Constituição Estadual; execução de lei, ordem ou decisão judicial) |
| Outras | integridade nacional; invasão; ordem pública; livre exercício dos Poderes; execução de lei federal, ordem ou decisão judicial | |
| Quem decreta | Presidente da República | Governador |
| Quem aprecia em 24 h | Congresso Nacional | Assembleia Legislativa |

## Quem provoca a intervenção federal

| Hipótese do art. 34 | Provocação | Vincula? |
|---|---|---|
| I, II, III e V | nenhuma (espontânea, de ofício) | decisão do Presidente |
| IV, coação ao Legislativo ou Executivo | solicitação do Poder coacto | não |
| IV, coação ao Judiciário | requisição do STF | sim |
| VI, desobediência a ordem ou decisão judicial | requisição do STF, STJ ou TSE | sim |
| VI, recusa à execução de lei federal | provimento pelo STF de representação do PGR | sim |
| VII, princípios sensíveis | provimento pelo STF de representação do PGR | sim |

## Procedimento em números e nomes

| Ponto | Regra |
|---|---|
| Quem decreta e executa | Presidente da República (art. 84, X) |
| Conselhos ouvidos | Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional; pareceres não vinculam |
| Conteúdo obrigatório do decreto | amplitude, prazo e condições de execução; interventor se couber |
| Apreciação | Congresso Nacional em 24 horas |
| Congresso em recesso | convocação extraordinária em 24 horas |
| Forma da aprovação ou suspensão | decreto legislativo, sem sanção (competência exclusiva, art. 49, IV) |

| Ponto | Regra |
|---|---|
| Efeitos do decreto | imediatos; controle posterior |
| Dispensa de apreciação | art. 34, VI e VII, e art. 35, IV, se bastar suspender o ato |
| Fim | autoridades afastadas voltam, salvo impedimento legal |
| Emendas à Constituição | proibidas durante a intervenção (e estado de defesa e de sítio) |

### Intervenções recentes

| Caso | Decreto | Área | Prazo | Interventor | Congresso |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 9.288, de 16/02/2018 | segurança pública | até 31/12/2018 | general do Exército; cargo de natureza militar; subordinado ao Presidente | Decreto Legislativo 10, de 20/02/2018 |
| Roraima | 9.602, de dezembro de 2018 | | até o fim de 2018 | governador eleito | |
| Distrito Federal | 11.377, de 08/01/2023 | segurança pública | até 31/01/2023 | | Decreto Legislativo 1/2023 |

## Lei seca que cai

As hipóteses taxativas da intervenção federal. Cada palavra é alvo de troca.

> **Lei seca:** Art. 34. A União **não intervirá** nos Estados nem no Distrito Federal, **exceto** para: I - manter a **integridade nacional**; II - repelir **invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra**; III - pôr termo a **grave comprometimento da ordem pública**; IV - garantir o **livre exercício de qualquer dos Poderes** nas unidades da Federação; V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que: a) suspender o pagamento da dívida fundada por **mais de dois anos consecutivos**, salvo motivo de força maior; b) deixar de entregar **aos Municípios** receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei; VI - prover a **execução de lei federal, ordem ou decisão judicial**; VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; b) direitos da pessoa humana; c) autonomia municipal; d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta. e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do **ensino** e nas ações e serviços públicos de **saúde**.

A intervenção nos municípios.

> **Lei seca:** Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, **nem a União nos Municípios localizados em Território Federal**, exceto quando: I - deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por **dois anos consecutivos**, a dívida fundada; II - não forem **prestadas contas** devidas, na forma da lei; III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do **ensino** e nas ações e serviços públicos de **saúde**; IV - o **Tribunal de Justiça** der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na **Constituição Estadual**, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.

Quem provoca a decretação.

> **Lei seca:** Art. 36. A decretação da intervenção dependerá: I - no caso do art. 34, IV, de **solicitação** do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de **requisição do Supremo Tribunal Federal**, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário; II - no caso de desobediência a ordem ou decisão judiciária, de **requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral**; III - de **provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República**, na hipótese do art. 34, VII, e no caso de recusa à execução de lei federal.

O decreto e o controle do Legislativo.

> **Lei seca:** Art. 36, § 1º O decreto de intervenção, que especificará a **amplitude, o prazo e as condições de execução** e que, **se couber, nomeará o interventor**, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de **vinte e quatro horas**. § 2º Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se-á **convocação extraordinária, no mesmo prazo de vinte e quatro horas**. § 3º Nos casos do art. 34, **VI e VII**, ou do art. 35, **IV**, **dispensada a apreciação** pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a **suspender a execução do ato impugnado**, **se essa medida bastar** ao restabelecimento da normalidade. § 4º Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos **a estes voltarão, salvo impedimento legal**.

Competência exclusiva do Congresso.

> **Lei seca:** Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: (...) IV - **aprovar** o estado de defesa e **a intervenção federal**, autorizar o estado de sítio, **ou suspender** qualquer uma dessas medidas;

Competência do Presidente.

> **Lei seca:** Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: (...) X - **decretar e executar** a intervenção federal;

Limitação circunstancial ao poder de emenda.

> **Lei seca:** Art. 60, § 1º A Constituição **não poderá ser emendada** na vigência de **intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio**.

# Pegadinhas da banca

- **"O decreto vai ao Congresso em 48 horas"** ou **"em dez dias"**. Errado: **24 horas**, e a convocação extraordinária também em 24 horas.
- **"As hipóteses de intervenção são exemplificativas."** Errado: são **taxativas**.
- **"O Presidente fica vinculado aos pareceres dos Conselhos."** Errado: os Conselhos só opinam.
- **"Compete ao Congresso decretar e executar a intervenção; ao Presidente, apreciar."** Invertido: o **Presidente** decreta e executa; o **Congresso** aprecia.
- **"O decreto da intervenção espontânea só produz efeitos após aprovação prévia do Congresso."** Errado: produz efeitos de imediato; o controle é posterior.
- **"O Congresso aprova a intervenção por lei ordinária sujeita a sanção."** Errado: **decreto legislativo**, sem sanção.
- **"O decreto pode não fixar prazo, ficando a duração a critério do interventor."** Errado: o prazo é obrigatório e fixado pelo Presidente.
- **"O decreto deve sempre nomear interventor e ir ao Congresso, mesmo nos casos de princípios sensíveis."** Errado: se bastar suspender o ato, dispensa interventor e apreciação (art. 36, § 3º).
- **"Cessada a intervenção, as autoridades afastadas perdem o cargo e há nova eleição."** Errado: voltam, salvo impedimento legal.
- **"Intervenção do inciso I para preservar a soberania nacional."** Errado: o texto é **integridade nacional**.
- **"Dívida fundada suspensa por mais de um ano"** (federal) ou **"por um ano"** (estadual). Errado: **dois anos** consecutivos.
- **"Deixar de entregar receitas aos estados e ao DF."** Errado: o art. 34, V, b, protege os **municípios**.
- **"A separação dos Poderes é princípio sensível do art. 34, VII."** Errado: não está na lista; os Poderes são protegidos pelo inciso IV.
- **"O Rio de Janeiro em 2018 se fundou no livre exercício dos Poderes (art. 34, IV)."** Errado: foi **grave comprometimento da ordem pública** (art. 34, III).
- **"No Rio, o interventor ficou subordinado ao governador, que manteve o controle das polícias."** Errado: subordinado ao **Presidente**, com controle operacional da segurança pública.
- **"Em Roraima, o interventor foi um general e a medida não tinha prazo."** Errado: o interventor foi o **governador eleito**, e o prazo ia até o fim de 2018.
- **"Na coação ao Judiciário, o Tribunal de Justiça solicita a intervenção ao Presidente."** Errado: **requisição do STF**.
- **"STF, STJ ou TST requisitam a intervenção por desobediência a ordem judicial."** Errado: **TSE**, e não TST.
- **"A representação interventiva é julgada pelo STJ."** Errado: pelo **STF**, proposta pelo **PGR**.
- **"Na solicitação do Poder coacto, o Presidente é obrigado a decretar."** Errado: solicitação admite juízo de conveniência; quem vincula é a **requisição**.

- **"Pode-se emendar a Constituição durante a intervenção e o estado de defesa com três quintos."** Errado: é vedado nas três situações.
- **"A União pode intervir em qualquer município quando houver grave comprometimento da ordem pública."** Errado: a União só intervém em município de **Território Federal**.
- **"O estado intervém no município que não aplicar o mínimo em segurança pública."** Errado: o mínimo é em **ensino e saúde**.
- **"Lei estadual pode permitir suprimir vegetação de APP para lazer individual."** Errado: o estado não pode afrouxar a proteção da norma geral federal.

## Itens comentados

- **Item:** O decreto de intervenção federal deve ser submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de quarenta e oito horas. **Errado.** O prazo é de vinte e quatro horas, e a convocação extraordinária, se o Congresso não estiver funcionando, também se faz em vinte e quatro horas.
- **Item:** Em determinadas hipóteses, basta que o decreto suspenda a execução do ato impugnado, dispensando-se a nomeação de interventor e a apreciação pelo Congresso Nacional. **Certo.** Nos casos do art. 34, VI e VII, e do art. 35, IV, se suspender o ato bastar, o decreto se limita a isso (art. 36, § 3º).
- **Item:** A intervenção federal é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 34 da CF/88, e é decretada pelo Presidente da República, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, cujos pareceres não o vinculam. **Certo.** As hipóteses são taxativas, o Presidente decreta e os Conselhos apenas opinam.
- **Item:** A intervenção federal decretada no Estado do Rio de Janeiro em 2018 teve por fundamento garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes na unidade da Federação, hipótese do art. 34, IV, da Constituição Federal. **Errado.** O fundamento foi pôr termo a grave comprometimento da ordem pública (art. 34, III).
- **Item:** A União poderá intervir em unidade da Federação que deixar de entregar aos Estados e ao Distrito Federal receitas tributárias fixadas na Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei. **Errado.** A hipótese do art. 34, V, b, é deixar de entregar receitas aos **Municípios**.
- **Item:** Entre os princípios constitucionais cuja observância autoriza a intervenção da União nos Estados está a separação dos Poderes, prevista expressamente no art. 34, VII, da Constituição Federal. **Errado.** A separação dos Poderes não está entre os princípios sensíveis; a proteção aos Poderes está no inciso IV.
- **Item:** A União poderá intervir nos Estados e no Distrito Federal para preservar a soberania nacional, hipótese prevista no inciso I do art. 34 da Constituição Federal. **Errado.** O inciso I fala em manter a integridade nacional.
- **Item:** No caso de desobediência a ordem ou decisão judiciária, a decretação da intervenção federal depende de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou

do Tribunal Superior do Trabalho. **Errado.** Os tribunais que requisitam são o STF, o STJ e o TSE; o TST não está na lista.

- **Item:** Na intervenção federal provocada por requisição de tribunal, a doutrina majoritária entende que o Presidente da República fica vinculado e não pode deixar de decretá-la, não lhe cabendo juízo de conveniência e oportunidade. **Certo.** A requisição obriga o Presidente; só a solicitação admite juízo de conveniência.
- **Item:** Compete exclusivamente ao Congresso Nacional aprovar a intervenção federal ou suspender sua execução, deliberação que, por se tratar de competência exclusiva, assume a forma de decreto legislativo e não se submete à sanção do Presidente da República. **Certo.** É competência exclusiva do art. 49, IV, exercida por decreto legislativo, sem sanção.
- **Item:** A Constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio, mas poderá sê-lo durante a intervenção federal e o estado de defesa, desde que a proposta tenha aprovação de três quintos dos membros de cada Casa. **Errado.** A vedação do art. 60, § 1º, vale para as três situações, independentemente do quórum.
- **Item:** A União poderá intervir em qualquer Município do país, independentemente de estar localizado em Estado ou em Território Federal, quando houver grave comprometimento da ordem pública. **Errado.** A União só intervém em municípios de Território Federal; nos demais, quem intervém é o estado, nas hipóteses do art. 35.
- **Item:** O Estado poderá intervir em seus Municípios quando a dívida fundada deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por um ano consecutivo. **Errado.** São dois anos consecutivos (art. 35, I).
- **Item:** No decreto da intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro, de 2018, o interventor ficou subordinado ao Governador do Estado, que manteve o controle operacional dos órgãos de segurança pública estaduais. **Errado.** O interventor respondia ao Presidente da República e assumiu o controle operacional dos órgãos estaduais de segurança pública.

## Resumo para revisar

- Intervenção é exceção à autonomia, temporária, com hipóteses **taxativas**.
- União intervém em estados e DF (art. 34) e em municípios de Território; estado intervém em seus municípios (art. 35).
- Art. 34: integridade nacional; invasão estrangeira ou de uma unidade em outra; grave comprometimento da ordem pública; livre exercício dos Poderes; finanças (dívida fundada por mais de 2 anos; não repassar receitas aos municípios); execução de lei federal, ordem ou decisão judicial; princípios sensíveis.
- Princípios sensíveis: forma republicana, sistema representativo e regime democrático; direitos da pessoa humana; autonomia municipal; prestação de contas; mínimo em ensino e saúde. Separação dos Poderes não está na lista.
- Art. 35: dívida fundada por 2 anos; contas não prestadas; mínimo em ensino e saúde não aplicado; provimento de representação pelo TJ.

- Espontânea (de ofício): art. 34, I, II, III e V.
- Solicitação (não vincula): Legislativo ou Executivo coacto. Requisição (vincula): STF na coação ao Judiciário; STF, STJ ou TSE na desobediência judicial. Representação do PGR provida pelo STF: princípios sensíveis e recusa à lei federal.
- Presidente decreta e executa; Conselhos da República e de Defesa Nacional opinam sem vincular.
- Decreto: amplitude, prazo e condições obrigatórios; interventor se couber.
- Congresso aprecia em 24 h (convocação extraordinária em 24 h se em recesso); aprova ou suspende por decreto legislativo, sem sanção. Efeitos imediatos.
- Art. 34, VI e VII, e art. 35, IV: se bastar suspender o ato, sem interventor e sem apreciação do Legislativo.
- Cessados os motivos, as autoridades afastadas voltam, salvo impedimento legal.
- Não se emenda a Constituição durante intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio.
- Rio 2018: ordem pública, só segurança pública, até 31/12/2018, general interventor (cargo militar) subordinado ao Presidente; Decreto Legislativo 10/2018. Roraima 2018: prazo até o fim do ano, interventor o governador eleito. DF 2023: segurança pública, 08 a 31/01/2023, decreto legislativo.
- Lei estadual não pode afrouxar a proteção de APP fixada pelo Código Florestal.

TEMA 17 DE 17

# RICD: administração e economia interna (arts. 262 a 273)

61 perguntas no app · Regimento Interno da Câmara

## O que cai

O edital pede "Administração e economia interna (arts. 262 a 273 e suas alterações)" do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD). É o trecho que trata de como a Câmara administra a si mesma: seus serviços, suas contas, seu patrimônio e sua segurança. As perguntas cobram, sobretudo:

- **Serviços administrativos** (arts. 262 a 264): regulamentos aprovados pelo Plenário e dirigidos pela Mesa; os princípios desses regulamentos (art. 37 da CF, descentralização, concurso público, valorização do pessoal, assessoramento institucional unificado, assessoria de orçamento); parecer da Mesa; reclamações em 72 horas.
- **Contas e patrimônio** (arts. 265 e 266): quem ordena a despesa (Diretor-Geral), em que bancos o dinheiro circula, balancetes mensais, prestação de contas ao TCU até 30 de junho, normas gerais de Direito Financeiro e de licitações, apartamento funcional só durante o mandato.
- **Polícia e segurança** (arts. 267 a 273): policiamento privativo da Mesa, inquérito presidido pelo diretor de segurança ou pelo Corregedor, Deputado preso em flagrante entregue ao Presidente, proibição de armas, entrada do público, proibição de comércio.
- **Quem faz o quê na administração**: Mesa (orçamento, licitações), Primeiro-Secretário (superintende os serviços, recursos contra o Diretor-Geral, posse do Diretor-Geral e do Secretário-Geral da Mesa), Diretor-Geral (ordena despesas), Corregedor (armas, inquérito contra Deputado).
- Regras da Constituição que se aplicam à Câmara: concurso público, art. 169 (dotação e LDO para criar cargos e dar aumento) e controle externo pelo Congresso com o TCU.

## Entenda o tema

### A autonomia administrativa da Câmara

A Constituição dá à Câmara competência privativa para **dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia**, criação, transformação ou extinção dos **cargos** de seus serviços e a **iniciativa de lei** para fixar a remuneração deles, observada a lei de diretrizes orçamentárias (CF, art. 51, IV). É essa autonomia que explica os arts. 262 a 273 do Regimento: a Câmara tem administração própria, polícia própria e cuida das próprias contas.

Autonomia, porém, não significa liberdade total. A Câmara continua presa à Constituição (art. 37), às normas gerais de Direito Financeiro, às leis de licitações e contratos e ao controle externo do Congresso Nacional com o Tribunal de Contas da União.

## Os serviços administrativos (art. 262)

Os **serviços administrativos** da Câmara são regidos por **regulamentos especiais**, **aprovados pelo Plenário** e considerados **partes integrantes do Regimento**. Esses serviços são **dirigidos pela Mesa**, que expede as **normas ou instruções complementares** necessárias.

Note as três peças: o **Plenário** aprova os regulamentos; a **Mesa** dirige os serviços e baixa normas complementares; os regulamentos **integram** o Regimento. O Regimento sozinho não regula tudo.

Os regulamentos obedecem ao **art. 37 da Constituição** (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, concurso público etc.) e a cinco princípios (parágrafo único):

- **I. Descentralização administrativa e agilização de procedimentos**, com uso do **processamento eletrônico de dados**.
- **II. Política de recursos humanos baseada no concurso público.** As atividades **administrativas e legislativas**, **inclusive o assessoramento institucional**, são executadas por servidores de quadros adequados, **recrutados por concurso público de provas ou de provas e títulos**. A ressalva são os **cargos em comissão**, que podem ser:
- destinados a **recrutamento interno**, **preferencialmente** entre servidores de **carreira técnica ou profissional**; ou
- **declarados de livre nomeação e exoneração**, nos termos de resolução específica.

Ou seja: os cargos em comissão **preferem** servidores de carreira, mas **não são sempre** preenchidos por eles; alguns são de livre provimento. - **III. Valorização de recursos humanos**: programas e atividades **permanentes e sistemáticas** de **capacitação, treinamento, desenvolvimento e avaliação profissional**; **sistema de carreira e do mérito**; reciclagem e realocação de pessoal entre as atividades administrativas e legislativas. - **IV. Assessoramento institucional unificado**, de caráter **técnico-legislativo ou especializado**, à **Mesa**, às **Comissões**, aos **Deputados** e à **Administração** da Casa. O provimento das vagas é por **concurso público** obrigatório, sempre que não houver candidatos já habilitados para as áreas da **Consultoria Legislativa**. - **V. Assessoria de orçamento, controle e fiscalização financeira** e acompanhamento de planos, programas e projetos, regulamentada por **resolução própria**, para atender à **Comissão Mista Permanente** de orçamento (CF, art. 166, § 1º) **e também** às **Comissões Permanentes, Parlamentares de Inquérito ou Especiais** da Casa. Não atende só à Comissão Mista.

> **Exemplo:** a Consultoria Legislativa e a Consultoria de Orçamento da Câmara são formadas por servidores concursados. Um Deputado não pode nomear, por indicação política, alguém para uma vaga de consultor; essas vagas são preenchidas por concurso.

## Parecer da Mesa e reclamações (arts. 263 e 264)

**Parecer da Mesa (art. 263). Nenhuma proposição que modifique os serviços administrativos** da Câmara pode ser submetida à deliberação do Plenário **sem parecer da Mesa**. Um projeto de

resolução que mexe na estrutura administrativa não entra direto na Ordem do Dia.

**Reclamações (art. 264).** As reclamações sobre **irregularidades nos serviços administrativos** são encaminhadas **à Mesa**, que tem **setenta e duas horas** para tomar providência. **Decorrido esse prazo**, podem ser levadas **ao Plenário**. Primeiro a Mesa; só depois o Plenário. (É a hipótese a que o art. 96, § 1º, se refere quando permite reclamação em sessão sobre o funcionamento dos serviços administrativos.)

## Quem faz o quê na administração

Algumas competências que aparecem nos itens vêm de outros artigos do Regimento:

- **Mesa** (art. 15): **aprovar a proposta orçamentária** da Câmara e **encaminhá-la ao Poder Executivo** (para integrar o projeto de lei orçamentária da União); encaminhar ao Executivo os pedidos de **créditos adicionais**; **aprovar o orçamento analítico** da Câmara; **autorizar licitações, homologar seus resultados** e aprovar o **calendário de compras**; aplicar a censura escrita. A proposta orçamentária não é votada pelo Plenário.
- **Primeiro-Secretário** (art. 19): **superintender os serviços administrativos** da Câmara (supervisionar de perto, abaixo da direção da Mesa) e, em decorrência: receber convites, representações, petições e memoriais; fazer a correspondência oficial (exceto a das Comissões); **decidir, em primeira instância, os recursos contra atos do Diretor-Geral**; interpretar e fazer observar o ordenamento de pessoal e dos serviços; **dar posse ao Diretor-Geral e ao Secretário-Geral da Mesa**. Não é o Segundo-Secretário, nem o Presidente, nem o Plenário.
- **Diretor-Geral** (art. 265, § 1º): **ordena as despesas** da Câmara. É servidor, chefe da administração.
- **Corregedor** (arts. 21-F, 269 e 271): preside o inquérito quando o indiciado é Deputado; supervisiona a proibição de armas.

**Os dois grandes órgãos da administração superior.** A **Diretoria-Geral** cuida da parte **administrativa** (planejamento, coordenação e controle das atividades administrativas: pessoal, contratos, orçamento, patrimônio). A **Secretaria-Geral da Mesa** cuida da parte **legislativa** (assessora a Mesa, a Presidência e o Plenário nos trabalhos legislativos: sessões, votações, pauta). A banca troca os papéis dos dois.

> **Dica:** "**D**iretoria-Geral = **D**inheiro e **D**ia a dia administrativo"; "**S**ecretaria-Geral da Mesa = **S**essões".

**Publicação dos atos.** Os atos da Mesa e do Presidente da Câmara produzem efeitos (adquirem **eficácia**) com a **publicação**, feita no **Diário da Câmara dos Deputados** ou no **Boletim Administrativo** da Casa. A simples assinatura não basta, e a Câmara não depende do Diário Oficial da União para publicar seus atos internos. É aplicação do princípio da publicidade (CF, art. 37).

## Contas da Câmara (art. 265)

A **administração contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial** e o **sistema de controle interno** são coordenados e executados por **órgãos próprios**, **integrantes da estrutura** dos

serviços administrativos da Casa. Não são órgãos externos.

- **§ 1º Despesas.** As despesas da Câmara, dentro dos limites das **disponibilidades orçamentárias** consignadas no **Orçamento da União** e dos **créditos adicionais** discriminados no **orçamento analítico** aprovado pela **Mesa**, são **ordenadas pelo Diretor-Geral** (não pelo Presidente da Câmara).
- **§ 2º Bancos.** A movimentação financeira dos recursos orçamentários é feita no **Banco do Brasil S.A.** ou na **Caixa Econômica Federal**. Não em qualquer banco, nem em banco privado com tarifa menor.
- **§ 3º Balancetes.** São encaminhados **mensalmente à Mesa**, para apreciação, os **balancetes analíticos** e demonstrativos complementares da execução orçamentária, financeira e patrimonial.
- **§ 4º Prestação de contas. Até trinta de junho** de cada ano, o **Presidente** encaminha ao **Tribunal de Contas da União** a prestação de contas do **exercício anterior**.
- **§ 5º Normas aplicáveis.** A gestão patrimonial e orçamentária obedece às **normas gerais de Direito Financeiro** e sobre **licitações e contratos administrativos**, **em vigor para os três Poderes**, e à legislação interna. A autonomia não afasta essas leis gerais.

> **Atenção:** o **Diretor-Geral ordena** a despesa; a **Mesa aprova** o orçamento analítico e **autoriza** as licitações; o **Presidente encaminha** a prestação de contas ao TCU. Cada verbo tem um dono.

## Controle e limites constitucionais

**Controle interno e externo (CF, arts. 70 e 71).** A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial é exercida pelo **sistema de controle interno de cada Poder** (a Câmara tem o seu) e pelo **controle externo** do **Congresso Nacional**, com o **auxílio do Tribunal de Contas da União**. A **Controladoria-Geral da União (CGU)** é órgão de controle interno do **Poder Executivo** e não exerce o controle externo da Câmara.

**Concurso público (CF, art. 37, II).** A investidura em **cargo efetivo** da Câmara depende de **aprovação prévia em concurso público** de provas ou de provas e títulos. Não há exceção por urgência administrativa. A livre escolha existe só para cargos em comissão.

**Pessoal e orçamento (CF, art. 169, § 1º).** A **criação de cargos**, a **concessão de vantagem ou aumento de remuneração**, a alteração de carreiras e a admissão de pessoal só podem ser feitas:

- **I**: se houver **prévia dotação orçamentária suficiente**; **e**
- **II**: se houver **autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias (LDO)**.

As duas exigências são cumulativas. A autorização vem na **LDO** (lei anual que orienta o orçamento), e não no plano plurianual (PPA, que fixa metas para quatro anos).

## Patrimônio e imóveis funcionais (art. 266)

O **patrimônio da Câmara** é formado por **bens móveis e imóveis da União** que ela **adquirir** ou que forem **colocados à sua disposição**. Inclui prédios e apartamentos, não só os móveis comprados

pela Casa.

**Apartamentos funcionais (parágrafo único).** A ocupação de **imóveis residenciais da Câmara por Deputados** fica **restrita ao período de exercício do mandato** e é objeto de **contrato-padrão aprovado pela Mesa**. Acabou o mandato, acabou o direito de morar no imóvel.

> **Exemplo:** o mandato do Deputado Jorge terminou em 31 de janeiro. Ele pede para ficar mais um ano no apartamento funcional, alegando que nunca assinou contrato. O pedido deve ser negado: a ocupação é limitada ao mandato e formalizada por contrato-padrão.

## Ordem, disciplina e polícia (arts. 267 a 270)

**Ordem e disciplina (art. 267).** A **Mesa** faz manter a **ordem e a disciplina** nos **edifícios da Câmara e suas adjacências**.

**Excesso de Deputado (art. 268).** Se algum Deputado, **no âmbito da Casa**, cometer **qualquer excesso** que mereça repressão disciplinar, o **Presidente da Câmara** conhece do fato e **requisita à Corregedoria Parlamentar** a abertura de **sindicância ou inquérito** para apurar responsabilidades e propor sanções. (Sindicância é uma investigação administrativa interna, mais simples que o processo.)

**Delito nos edifícios (art. 269).** Quando um **delito** é cometido nos edifícios da Câmara, instaura-se **inquérito**, presidido:

- pelo **diretor de serviços de segurança**, em regra; ou
- pelo **Corregedor ou Corregedor substituto**, **se o indiciado ou o preso for membro da Casa** (Deputado).

Regras do inquérito:

- **§ 1º**: observam-se o **Código de Processo Penal** e os **regulamentos policiais do Distrito Federal**, no que couber;
- **§ 2º**: a Câmara pode **solicitar a cooperação técnica de órgãos policiais especializados** (a perícia da Polícia Federal, por exemplo) ou **requisitar servidores de seus quadros** para auxiliar;
- **§ 3º**: serve de **escrivão** um **funcionário estável da Câmara**, designado pela autoridade que presidir o inquérito;
- **§ 4º**: concluído, o inquérito é enviado à **autoridade judiciária competente**;
- **§ 5º**: em caso de **flagrante de crime inafiançável**, o agente é **preso** e entregue, com o auto, à **autoridade judicial competente**; se for **parlamentar**, é entregue ao **Presidente da Câmara**, seguindo-se os arts. 250 e 251 (autos à Casa em 24 horas, CCJC, decisão do Plenário).

**Policiamento (art. 270).** O **policiamento** dos edifícios da Câmara e de suas **dependências externas**, **inclusive dos blocos residenciais funcionais** para Deputados, compete **privativamente à Mesa**, **sob a suprema direção do Presidente**, **sem intervenção de qualquer outro Poder**. O Executivo do Distrito Federal não regula nem dirige essa segurança.

O serviço é feito (parágrafo único):

- **ordinariamente**, pela **segurança própria** da Câmara ou por **segurança contratada** por ela;

- **se necessário, ou na falta** desta, por efetivos da **polícia civil e militar do Distrito Federal**, **requisitados ao Governo local**, postos à **inteira e exclusiva disposição da Mesa** e **dirigidos por pessoas que ela designar**.

> **Atenção:** mesmo quando a Câmara usa policiais do DF, quem manda é a **Mesa**. Os policiais requisitados ficam à disposição exclusiva dela.

### Armas, acesso do público e comércio (arts. 271 a 273)

**Armas (art. 271).** É **proibido o porte de arma de qualquer espécie** nos edifícios da Câmara e áreas adjacentes, **exceto aos membros da segurança**. Desrespeitar a proibição é **infração disciplinar**, além de **contravenção**. Ser servidor ou Deputado não autoriza andar armado.

Cabe ao **Corregedor**, ou **Corregedor substituto**, **supervisionar** a proibição, com **poderes para mandar revistar e desarmar** (não ao Presidente da Câmara).

**Acesso do público (art. 272). Qualquer pessoa**, **convenientemente trajada** e **portando crachá de identificação**, pode **ingressar e permanecer** no edifício principal e nos anexos **durante o expediente**, e **assistir das galerias** às sessões do Plenário e às reuniões das Comissões.

Os espectadores ou visitantes que se **comportarem de forma inconveniente**, **a juízo do Presidente da Câmara ou de Comissão**, e qualquer pessoa que **perturbar a ordem** em recinto da Casa, são **compelidos a sair, imediatamente, dos edifícios** da Câmara.

**Comércio (art. 273).** É **proibido o exercício de comércio** nas dependências da Câmara, **salvo expressa autorização da Mesa**. Não basta comunicar à Diretoria-Geral.

## Quadros para memorizar

### Quem faz o quê

| Quem | Competência |
|---|---|
| Plenário | aprova os regulamentos especiais dos serviços administrativos; recebe a reclamação depois de 72 horas sem providência da Mesa |
| Mesa | dirige os serviços administrativos e expede normas complementares; dá parecer sobre proposição que modifica os serviços; aprova a proposta orçamentária e o orçamento analítico; autoriza licitações; recebe balancetes mensais; mantém a ordem e a disciplina; tem o policiamento privativo; autoriza comércio; aprova o contrato-padrão do imóvel funcional |
| Presidente da Câmara | suprema direção do policiamento; requisita sindicância ou inquérito à Corregedoria por excesso de Deputado; recebe o Deputado preso em flagrante; envia a prestação de contas ao TCU até 30/6; julga quando o visitante se porta mal (também o Presidente de Comissão) |
| Primeiro-Secretário | superintende os serviços administrativos; decide em 1ª instância recursos contra atos do Diretor-Geral; dá posse ao Diretor-Geral e ao Secretário-Geral da Mesa |
| Diretor-Geral | ordena as despesas |

| Quem | Competência |
|---|---|
| Diretor de serviços de segurança | preside o inquérito sobre delito nos edifícios (regra) |
| Corregedor ou Corregedor substituto | preside o inquérito se o indiciado ou preso for Deputado; supervisiona a proibição de armas (revistar e desarmar) |
| Escrivão do inquérito | funcionário estável da Câmara, designado por quem preside |
| Congresso Nacional com o TCU | controle externo das contas |

## Números e prazos

| Assunto | Regra |
|---|---|
| Reclamação sobre serviços administrativos | Mesa tem 72 horas; depois, Plenário |
| Balancetes analíticos | mensalmente à Mesa |
| Prestação de contas ao TCU | até 30 de junho, sobre o exercício anterior |
| Bancos | Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal |
| Imóvel funcional | só durante o mandato; contrato-padrão aprovado pela Mesa |
| Criar cargos ou dar aumento | prévia dotação orçamentária + autorização específica na LDO |

## Diretoria-Geral x Secretaria-Geral da Mesa

| Órgão | Área | Exemplos |
|---|---|---|
| Diretoria-Geral | administrativa | pessoal, contratos, orçamento, patrimônio; o Diretor-Geral ordena despesas |
| Secretaria-Geral da Mesa | legislativa | assessoria à Mesa, à Presidência e ao Plenário nas sessões e votações |

## Princípios dos regulamentos administrativos (art. 262, parágrafo único)

| Inciso | Princípio |
|---|---|
| caput | obediência ao art. 37 da CF |
| I | descentralização administrativa e agilização com processamento eletrônico de dados |
| II | concurso público para atividades administrativas e legislativas; cargos em comissão preferencialmente para servidores de carreira ou de livre nomeação, por resolução |
| III | valorização de recursos humanos: capacitação, treinamento, desenvolvimento, avaliação, carreira e mérito |
| IV | assessoramento institucional unificado (Mesa, Comissões, Deputados, Administração), com concurso obrigatório |

| Inciso | Princípio |
|---|---|
| V | assessoria de orçamento e fiscalização para a Comissão Mista de orçamento e para as Comissões da Casa |

## Lei seca que cai

A base: regulamentos do Plenário, direção da Mesa.

> **Lei seca:** Art. 262. Os serviços administrativos da Câmara reger-se-ão por **regulamentos especiais, aprovados pelo Plenário**, considerados **partes integrantes deste Regimento**, e serão **dirigidos pela Mesa**, que expedirá as normas ou instruções complementares necessárias. Parágrafo único. Os regulamentos mencionados no caput obedecerão ao disposto no **art. 37 da Constituição Federal** e aos seguintes princípios: [...]

O concurso e os cargos em comissão:

> **Lei seca:** Art. 262, parágrafo único, II - [...] executadas por integrantes de quadros ou tabelas de pessoal [...] recrutados mediante **concurso público** de provas ou de provas e títulos, ressalvados os cargos em comissão destinados a recrutamento interno **preferencialmente** dentre os servidores de carreira técnica ou profissional, **ou declarados de livre nomeação e exoneração**, nos termos de resolução específica;

O parecer da Mesa e as reclamações:

> **Lei seca:** Art. 263. **Nenhuma proposição** que modifique os serviços administrativos da Câmara poderá ser submetida à deliberação do Plenário **sem parecer da Mesa**.
>
> **Lei seca:** Art. 264. As reclamações sobre irregularidades nos serviços administrativos deverão ser encaminhadas **à Mesa**, para providência dentro de **setenta e duas horas**. Decorrido esse prazo, poderão ser levadas **ao Plenário**.

As contas:

> **Lei seca:** Art. 265, § 1º As despesas da Câmara [...] serão **ordenadas pelo Diretor-Geral**. § 2º A movimentação financeira dos recursos orçamentários da Câmara será efetuada junto ao **Banco do Brasil S.A. ou à Caixa Econômica Federal**. § 3º Serão encaminhados **mensalmente à Mesa**, para apreciação, os balancetes analíticos [...]. § 4º **Até trinta de junho** de cada ano, o **Presidente** encaminhará ao **Tribunal de Contas da União** a prestação de contas relativa ao exercício anterior. § 5º A gestão patrimonial e orçamentária obedecerá às **normas gerais de Direito Financeiro e sobre licitações e contratos administrativos, em vigor para os três Poderes**, e à legislação interna aplicável.

O patrimônio:

> **Lei seca:** Art. 266. O patrimônio da Câmara é constituído de **bens móveis e imóveis da União**, que adquirir ou forem **colocados à sua disposição**. Parágrafo único. A ocupação de imóveis residenciais da Câmara por Deputados ficará **restrita ao período de exercício do mandato** e será objeto de **contrato-padrão aprovado pela Mesa**.

O inquérito:

> **Lei seca:** Art. 269. Quando, nos edifícios da Câmara, for cometido algum delito, instaurar-se-á inquérito a ser presidido pelo **diretor de serviços de segurança** ou, se o indiciado ou o preso for membro da Casa, pelo **Corregedor ou Corregedor substituto**. [...] § 5º Em caso de flagrante de crime inafiançável, realizar-se-á a prisão do agente da infração, que será entregue com o auto respectivo à autoridade judicial competente, ou, **no caso de parlamentar, ao Presidente da Câmara** [...].

O policiamento:

> **Lei seca:** Art. 270. O policiamento dos edifícios da Câmara e de suas dependências externas, **inclusive de blocos residenciais funcionais** para Deputados, compete, **privativamente, à Mesa**, sob a **suprema direção do Presidente**, **sem intervenção de qualquer outro Poder**. Parágrafo único. Este serviço será feito, **ordinariamente**, com a **segurança própria** da Câmara ou por esta contratada e, se necessário, ou na sua falta, por efetivos da **polícia civil e militar do Distrito Federal**, requisitados ao Governo local, postos à **inteira e exclusiva disposição da Mesa** [...].

Armas, público e comércio:

> **Lei seca:** Art. 271. **Excetuado aos membros da segurança**, é proibido o porte de arma de qualquer espécie nos edifícios da Câmara e suas áreas adjacentes, constituindo **infração disciplinar, além de contravenção**, o desrespeito a esta proibição. Parágrafo único. Incumbe ao **Corregedor**, ou Corregedor substituto, supervisionar a proibição do porte de arma, com poderes para **mandar revistar e desarmar**.
>
> **Lei seca:** Art. 272. Será permitido a qualquer pessoa, **convenientemente trajada e portando crachá de identificação**, ingressar e permanecer no edifício principal da Câmara e seus anexos durante o expediente e assistir das galerias às sessões do Plenário e às reuniões das Comissões. Parágrafo único. Os espectadores ou visitantes que se comportarem de forma inconveniente, a juízo do Presidente da Câmara ou de Comissão, bem como qualquer pessoa que perturbar a ordem em recinto da Casa, serão **compelidos a sair, imediatamente**, dos edifícios da Câmara.
>
> **Lei seca:** Art. 273. É **proibido o exercício de comércio** nas dependências da Câmara, **salvo** em caso de **expressa autorização da Mesa**.

A Constituição sobre pessoal:

> **Lei seca:** CF, art. 169, § 1º A concessão de qualquer vantagem ou **aumento de remuneração**, a **criação de cargos** [...] só poderão ser feitas: I - se houver **prévia dotação orçamentária suficiente** [...]; II - se houver **autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias** [...].

# Pegadinhas da banca

- **"Os serviços administrativos são regidos só pelo Regimento, sem regulamentos do Plenário."** Errado: há **regulamentos especiais aprovados pelo Plenário**, que integram o Regimento.
- **"Os regulamentos não precisam seguir o art. 37 da CF."** Errado: **obedecem** ao art. 37.
- **"Cargos em comissão sempre preenchidos por servidores de carreira."** Errado: **preferencialmente**; há também os de **livre nomeação e exoneração**.
- **"Assessoria de orçamento atende só à Comissão Mista."** Errado: atende também às **Comissões Permanentes, de Inquérito e Especiais**.
- **"Assessoramento institucional por indicação"** ou **"sem concurso."** Errado: **concurso público** obrigatório.
- **"Proposição sobre serviços administrativos vai ao Plenário sem parecer da Mesa."** Errado: **exige parecer da Mesa**.
- **"Reclamação sobre serviços vai direto ao Plenário."** Errado: primeiro a **Mesa**, em **72 horas**.
- **"Contabilidade e controle interno feitos por órgãos externos."** Errado: por **órgãos próprios** da Casa.
- **"Despesas ordenadas pelo Presidente da Câmara."** Errado: pelo **Diretor-Geral**.
- **"Recursos em qualquer banco"** ou **"em banco privado com tarifa menor."** Errado: **Banco do Brasil ou Caixa**.
- **"Prestação de contas ao TCU até o fim do ano seguinte."** Errado: **até 30 de junho**.
- **"A autonomia afasta as normas gerais de licitação e de Direito Financeiro."** Errado: elas **se aplicam**, como nos três Poderes.
- **"Patrimônio só de móveis comprados pela Câmara."** Errado: **móveis e imóveis** da União, adquiridos **ou colocados à sua disposição**.
- **"Imóvel funcional sem prazo e sem contrato."** Errado: **só durante o mandato**, com **contrato-padrão** aprovado pela Mesa.
- **"O Presidente não pode mandar apurar excesso de Deputado."** Errado: **requisita sindicância ou inquérito** à Corregedoria.
- **"Inquérito sempre presidido pelo diretor de segurança."** Errado: se o indiciado for Deputado, preside o **Corregedor**.
- **"Deputado preso em flagrante vai direto ao juiz."** Errado: é entregue ao **Presidente da Câmara**.
- **"Policiamento regulado pelo Executivo do DF"** ou **"com intervenção de outro Poder."** Errado: **privativo da Mesa**, **sem intervenção** de outro Poder.
- **"Policiamento ordinário pela polícia do DF."** Errado: ordinariamente pela **segurança própria ou contratada**; a polícia do DF só se necessário ou na falta, e à disposição da Mesa.
- **"Servidor da Casa pode portar arma."** Errado: só os **membros da segurança**.
- **"O Presidente da Câmara manda revistar e desarmar."** Errado: o **Corregedor** (ou substituto).
- **"Qualquer pessoa entra sem identificação."** Errado: **convenientemente trajada** e com **crachá**.
- **"Visitante inconveniente nas galerias não pode ser removido."** Errado: é **compelido a sair imediatamente**.

- **"Comércio livre, bastando comunicar à Diretoria-Geral."** Errado: **proibido**, salvo **autorização expressa da Mesa**.
- **"O Diretor-Geral autoriza licitações e a Mesa só homologa."** Errado: a **Mesa autoriza e homologa**.
- **"Proposta orçamentária aprovada pelo Plenário."** Errado: pela **Mesa**.
- **"O Presidente dá posse ao Diretor-Geral."** Errado: o **Primeiro-Secretário**.
- **"Recursos contra o Diretor-Geral julgados pelo Plenário"** ou **"pelo Segundo-Secretário."** Errado: **Primeiro-Secretário**, em primeira instância.
- **Diretoria-Geral e Secretaria-Geral da Mesa trocadas.** A Diretoria-Geral é **administrativa**; a Secretaria-Geral da Mesa é **legislativa**.
- **"Atos da Mesa valem com a assinatura"** ou **"só no Diário Oficial da União."** Errado: valem com a **publicação** no **Diário da Câmara** ou no **Boletim Administrativo**.
- **"Cargo efetivo sem concurso em caso de urgência."** Errado: concurso **sempre**.
- **"Basta a LDO para criar cargos"** ou **"autorização no PPA."** Errado: **dotação prévia + autorização específica na LDO**.
- **"Controle externo da Câmara pela CGU."** Errado: pelo **Congresso Nacional com o TCU**.

## Itens comentados

- **Item:** Nos termos do Regimento Interno, as despesas da Câmara dos Deputados, dentro dos limites das disponibilidades orçamentárias consignadas no Orçamento da União e dos créditos adicionais do orçamento analítico aprovado pela Mesa, são ordenadas pelo Presidente da Câmara. **Errado.** As despesas são ordenadas pelo Diretor-Geral (art. 265, § 1º). A Mesa aprova o orçamento analítico.

- **Item:** Situação hipotética: O Departamento de Finanças da Câmara dos Deputados propôs transferir a conta de movimentação dos recursos da Casa para um banco privado que ofereceu tarifas menores. Assertiva: Nessa situação, a proposta é compatível com o Regimento Interno, pois a movimentação financeira dos recursos orçamentários da Câmara pode ser efetuada em qualquer banco, a critério da administração. **Errado.** O art. 265, § 2º, exige Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal.

- **Item:** A prestação de contas da Câmara relativa ao exercício anterior deve ser encaminhada ao Tribunal de Contas da União até o final do ano seguinte. **Errado.** O prazo é até 30 de junho de cada ano, e quem encaminha é o Presidente.

- **Item:** Situação hipotética: Um Deputado Federal cujo mandato terminou pediu para continuar ocupando o apartamento funcional da Câmara dos Deputados por mais um ano, alegando nunca ter assinado contrato. Assertiva: Nessa situação, o pedido deve ser atendido, pois a ocupação de imóveis residenciais da Câmara por Deputados não tem restrições de tempo e não exige contrato. **Errado.** A ocupação se restringe ao período do mandato e é objeto de contrato-padrão aprovado pela Mesa.

- **Item:** O inquérito sobre delitos cometidos nos edifícios da Câmara é sempre presidido pelo Diretor de Serviços de Segurança, independentemente de quem seja o indiciado. **Errado.** Se o indiciado ou o preso for Deputado, preside o Corregedor ou o Corregedor substituto.
- **Item:** O policiamento dos edifícios da Câmara e de suas dependências externas, inclusive dos blocos residenciais funcionais para Deputados, compete, privativamente, à Mesa, sob a suprema direção do Presidente, sem intervenção de outro Poder, ainda que se utilizem efetivos requisitados da polícia do Distrito Federal. **Certo.** É o art. 270. Os policiais do DF, quando requisitados, ficam à inteira e exclusiva disposição da Mesa.
- **Item:** Situação hipotética: Um visitante foi flagrado com arma de fogo no corredor de um anexo da Câmara dos Deputados, e a segurança consultou a quem caberia determinar a revista e o desarmamento. Assertiva: Nessa situação, a competência é do Presidente da Câmara, responsável por supervisionar a proibição do porte de armas nos edifícios da Casa, com poderes para mandar revistar e desarmar. **Errado.** Essa competência é do Corregedor ou do Corregedor substituto (art. 271, parágrafo único).
- **Item:** Situação hipotética: Um Deputado apresentou projeto de resolução que altera a estrutura dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados e requereu sua inclusão imediata na Ordem do Dia. Assertiva: Nessa situação, o requerimento pode ser deferido, pois proposições que modificam os serviços administrativos da Câmara podem ser deliberadas pelo Plenário sem parecer da Mesa. **Errado.** O art. 263 proíbe submeter ao Plenário, sem parecer da Mesa, proposição que modifique os serviços administrativos.
- **Item:** Embora o Regimento Interno privilegie o recrutamento interno, os cargos em comissão da Câmara dos Deputados são sempre preenchidos por servidores de carreira técnica ou profissional, não se admitindo o livre provimento por pessoas estranhas aos quadros da Casa. **Errado.** O recrutamento interno é preferencial; há cargos em comissão declarados de livre nomeação e exoneração.
- **Item:** Situação hipotética: Nomeado novo Diretor-Geral da Câmara dos Deputados, a Secretaria-Geral da Mesa preparou o termo de posse para assinatura pelo Presidente da Câmara. Assertiva: Nessa situação, o procedimento está correto, pois compete ao Presidente da Câmara dos Deputados dar posse ao Diretor-Geral e ao Secretário-Geral da Mesa. **Errado.** Dar posse ao Diretor-Geral e ao Secretário-Geral da Mesa é atribuição do Primeiro-Secretário (art. 19, V).
- **Item:** A criação de cargos e a concessão de aumento de remuneração aos servidores da Câmara dos Deputados dispensam dotação orçamentária prévia, bastando a autorização na lei de diretrizes orçamentárias. **Errado.** O art. 169, § 1º, da CF exige as duas coisas: prévia dotação orçamentária suficiente e autorização específica na LDO.
- **Item:** O controle externo da gestão financeira da Câmara dos Deputados é exercido pela Controladoria-Geral da União, órgão do Poder Executivo. **Errado.** O controle externo é do Congresso Nacional, com o auxílio do TCU. A CGU faz controle interno do Executivo.

# Resumo para revisar

- Serviços administrativos: **regulamentos especiais aprovados pelo Plenário**, partes do Regimento, **dirigidos pela Mesa**, que expede normas complementares.
- Regulamentos obedecem ao **art. 37 da CF** e aos princípios: descentralização e processamento eletrônico; **concurso público** (cargos em comissão **preferencialmente** de carreira ou de **livre nomeação**); valorização do pessoal (capacitação, carreira, mérito); **assessoramento institucional unificado** por concurso; **assessoria de orçamento** para a Comissão Mista **e** para as Comissões da Casa.
- Proposição que mexe nos serviços administrativos: só vai ao Plenário com **parecer da Mesa**.
- Reclamação sobre serviços: à **Mesa**, que tem **72 horas**; depois, ao Plenário.
- Contas: **órgãos próprios** da Casa; despesas ordenadas pelo **Diretor-Geral**; **Banco do Brasil ou Caixa**; balancetes **mensais** à Mesa; **Presidente** presta contas ao **TCU** até **30 de junho**; valem as **normas gerais** de Direito Financeiro, licitações e contratos.
- Mesa: aprova a **proposta orçamentária** (enviada ao Executivo) e o **orçamento analítico**; **autoriza e homologa licitações**.
- **Primeiro-Secretário**: superintende os serviços administrativos; julga em 1ª instância recursos contra o **Diretor-Geral**; dá posse ao **Diretor-Geral** e ao **Secretário-Geral da Mesa**.
- **Diretoria-Geral** = administração; **Secretaria-Geral da Mesa** = apoio legislativo.
- Atos da Mesa e do Presidente valem com a **publicação** (Diário da Câmara ou Boletim Administrativo).
- Patrimônio: **bens móveis e imóveis da União** adquiridos ou postos à disposição. Imóvel funcional: **só durante o mandato**, **contrato-padrão** da Mesa.
- Ordem e disciplina: **Mesa**. Excesso de Deputado: o **Presidente** requisita sindicância ou inquérito à **Corregedoria Parlamentar**.
- Delito nos edifícios: inquérito do **diretor de segurança**; se o indiciado for Deputado, do **Corregedor**; segue o CPP; pode pedir **cooperação técnica** de polícias e requisitar servidores; escrivão **estável**; vai ao juiz.
- Flagrante de crime inafiançável: preso vai ao juiz; **Deputado vai ao Presidente da Câmara** (arts. 250 e 251).
- Policiamento: **privativo da Mesa**, sob **suprema direção do Presidente**, **sem intervenção de outro Poder**, inclusive nos blocos residenciais; ordinariamente **segurança própria ou contratada**; se preciso, polícia do DF **à disposição exclusiva da Mesa**.
- Armas: proibidas a todos, **salvo a segurança**; infração disciplinar e contravenção; **Corregedor** manda revistar e desarmar.
- Público: entra **bem trajado e com crachá**, durante o expediente, e assiste das galerias; quem se comporta mal **sai imediatamente**.
- Comércio: **proibido**, salvo **autorização expressa da Mesa**.
- CF: cargo efetivo só por **concurso**; criar cargos e dar aumento exige **dotação prévia + autorização específica na LDO**; controle externo do **Congresso com o TCU** e controle interno próprio.